

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

ב.

עין משפט
נר מצוה

א א ב מ"י ס"י מה' ארומה ה' ע"י סמך עשין מה טו"ש"ע אר"ע קומן קד פ"ע ג: ב ד מ"י שם מלכה טו פ"ע שם טו"ש"ע סס ס"ו ט ע"י ג:

לענין רש"י

קדרי"ר [קונטרס דף ר.]
לצ"ד.

תוספות ר"ד

בתולה נשאת ביום ד' ואלמנה ביום ה' שפעמים בשבת ב"ד יושבין בעיריות ביום ב' וביום ה' ואם היה לו טענה בתולים היה משיב לב"ד. פי' חכמים תקנו שנגזר הבתולה ב' ב"ד שיבעול בלילה ה' ואם לא ימצא לה בתולים ילך בבוקר לב"ד טרם שיתקדו דצונו שפירס עמה ורחוקו ב"ד מתי וינתה שמה תחתיו וינתה והיא אסורה לו. שפעמים בשבת וכו'. פי' אבותיה ידבר בעמא וישמעא דאלמנה מפרש לקמיה. ותקנתו עזרה הוא שישב ב"ד בעיריות ב' ובה'. דאמרין כפ' מרובה מ' תקנות שתיקן עזר. ואצ"פ שכל עיר ועיר היתה פתוחה קבוע. בכל ימות השבוע היו עוסקים בחוריה וכו' ובה' עוסקים ביינים. וילקמן פ"ק ותנשא באחד בשבת: אמר ר"י פני מה אמרו בתולה נשאת ב' שאם היה לו טענה בתולים היה משיב לב"ד. ותנשא בא' בשבת ואם היה לו טענה בתולים היה משיב לב"ד שקדו חכמים על תקנות בנות ישראל שיהא סודות ימים בסודות א' בשבת שני ושלישי וברביעי בנסה. ועכשיו ששני שקדו. איהו ששניו לקמן כפ' אצ"פ נותנים לבתולה ל' פרוס א"ע. כשם שנותנים לאשה כן נותנים לאיש לפרס א"ע ואלמנה ל' יום הגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו. פי' ובכונן שהבעל מעכב הגיע זמן בא' בשבת מתוך שאינו יכול לביטול אינו מעלה לה מוונות לפיכך חלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה היא מעלה לה מוונות. א"ר שמואל בר רב יצחק ל"ש אלא מתקנתא פזרא ואילך שאין ב"ד יושבין אלא בב' ובה'. אבל אי איתא ב"ד קבועים בכל יום בקדש תקנות עזרה אשה נשאת בכל יום והא בעינן שקדו וטריח לה. והכי אסיק רב אחא דכל אונסא לא אכלה בין חלתה היא ובין חלה הוא. והכי הילכתא:

בתולה. הא דלא קמי הבתולה דכתיב האשה נקנית היבמה ויקנית (קדושין דף ג.) משום דהאם אקרא קאי כי יקח איש אשה (דברים כד.) האשה הנמכרה וכן היבמה אכל הכא לא קאי אקרא והא דלא מן כפ"ק דקדושין (דף יד.) העבד עברי אף על פי דכתיב בקרא (שמות כא.) כי תקנה עבד עברי משום דא"כ ה"ל למתני העבד העברי שאינו דבוק ואין דרך הש"ס לדבר כן ומיהו נבי איש ואשה רגילים בכל מקום לשנות נה' אצ"ג דלא קאי אקרא כמו האשה שהלכה (וינמסר דף קיד:) האשה שנתארמלה (לקמן דף טו:) האיש מדיר את בנו צנויר (נזיר ד' כה:).

נשאת. הא דלא קמי נשאתין את הבתולה כמו האיש מקדש (קדושין דף מה.) לפי שעתה מקדש יותר ועוד דאי מנא הכי ה"א אפי' בעל כרחו דממשי (סד דף ב:) גבי הא דפרקי ולימתי האיש קונה ועוד דהאם אקרא קאי כי יקח איש אשה: ליום הרביעי. ולא נזיל חמישי דלאחר זכרן פסק דנדה (דף סה:) ודלילא כמנהג דלא רמו נה מצינא כ"ש אס יעשה נשואין כלל ה' דליכא למיחש שיערד נשואין וכתובה ולא יבעול: **שואב** היה לו מענה וכו'. ואם תאמר הא מינא אשת כהן או פחותה מנת שלש דליכא אלא חד ספיקא דלאמרין בגמרא (לקמן ט.) אכל בשאר נשים דאיכא ספק ספיקא אמאי נשאת ליום ד' ואומר ר"מ דלא פלוג רבנן בתקנתא ומשום אשת כהן ופחותה מג' תקנו ככל הנשים שישאוי ציוס ד' ובקונטרס פי' שמתוך כך יתבאר הדבר ויבואו עדים שזינתה בליל וקשה לפרשו דלאמרין בגמרא (סד:) אמר אביי אף אן נמי מצינא דהאומר פתח פתוח מלמתי נאמן לאוסרה עליו בתולה נשאת כו' מאי לאו דקטעין פתח פתוח והשתא הכי מיימי ראיא לפ"ה הא אצ"ג דאינו נאמן מכל מקום ישיב לית דין שמתוך כך ילא הקול ויבואו עדים ויתבאר הדבר וי"ל דלא מיימי אביי ראיא לרבי אלעזר אלא שהוא צקי ומכיר אס הוא פתח פתוח דאס אינו צקי לא ילא הקול ולא ילא לרבי עירור כי יאמרו שהוא טעה וסודר עמלא פתח פתוח ואינו כן ולא יחשו לנדריו ועי"ל דגם לפ"ה לא היו מתקנים שמה נישת ליום ד' משום שמה יתבאר על ידי עדים אכל כיון דנאשת כהן ופחותה מנת שלש דנאמן לאוסרה עליו תקנו שמה



א נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיריות ביום השני וביום החמישי שאם היה לו טענה בתולים היה משיב לבית דין: **גמ'** אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי לפי ששינוי הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה יכול הגיע זמן באחד בשבת יהא מעלה לה מוונות לכך שינוי בתולה נשאת ליום הרביעי אמר רב יוסף מריה דאברהם תלי תניא בדלא תניא ה' תניא והי לא תניא הא תניא והא תניא אלא תלי תניא דמפרש טעמא ברתניא דלא מפרש טעמא אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב יהודה אמר הרביעי שאם היה לו טענה בתולים היה משיב לב"ד ותינשא באחד בשבת שאם היה לו טענה בתולים היה משיב לבית דין ויבשקדו חכמים על תקנה בנות ישראל שיהא נשואין בשלושה ימים אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת וברביעי כונסה ועכשיו ששינוי שקדו אותה ששינוי הגיע זמן ולא נישאו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה יהגיע זמן באחד בשבת מתוך שאינו יכול לבטול אינו מעלה לה מוונות לפיכך יחלה הוא או שחלתה היא או שפירסה נדה אינו מעלה לה מוונות ואיכא דבעי לה מיבעיא חלה הוא מהו התם טעמא מאי משום דאנים והבא נמי הא אנים או דלמא התם אנים בתקנתא דתיקינו ליה רבנן הכא לא ואם תמצי לומר חלה הוא מעלה לה מוונות חלתה היא מהו מצי אמר לה אנא הא קאימנא או דלמא מציא אמרה ליה נסתחפה שדהו ואם תמצי לומר אמרה ליה נסתחפה שדהו פירסה נדה מהו בשעת ווסתה לא תיבעי לך דלא

בתולה נשאת ליום הרביעי. תקנת חכמים היא שנגזר נדרביעי בשבת דמפרש טעמא: **שפעמים בשבת.** אצמולה קאי: **בשני ובחמישי.** אחת מעשר תקנות שמקן עזרה. נבנא קמא בפרק מרינה (דף פג.) מפרש לכולהו. מפרש היה לו טענה בתולים ישיב לב"ד בעוד כעסו עליו וי"א אס יא שות בינתיים יא לחוס' שמה יתפייס ותתקדו דעמו ויקיימנה ושמה היא וינתה תחתיו ונאסרה עליו כדילפינן (פ"ט דף מה.) מונסמרה והיא נעמאהו ומתוך כך יבית דין יתבאר הדבר כשלא הקול שמה יבואו עדים. ובגמרא פ"ק ותינשא בלחא בשבת: **גמ'** לפי ששינוי כו'. לקמן מקשי עלה: **הגיע זמן ולא נישא.** לקמן בפרק אצ"פ (טו.) מן נותנין לבתולה שנים עשר חדש משחבעה הבעל והזהיר על הנישואין לפרנס עמנה בתכשיו. לפרנס קדרי"ר זלע"ו. ולא למנהג שלשים יום: **הגיע זמן.** זה ולא נישא לחופה. לקמן מפרש שבעד הבעל: **אוכלות משלו.** שהבעל חייב במונות אשתו מתקנת ד"ד דלקמן בפרק נערה (דף מה:). **ואוכלות בתרומה.** אס כהן הוא והיא נה ישראל שהכין מאכיל את אשתו בתרומה כדילף (לקמן דף טו.) מוכנה כי יקנה נפשו: **לכך שינוי בתולה נשאת כו'.** להודיע שמקנת חכמים מעכבתו מלכנס ואין עכבה זו שלו: **מריה דאברהם כו'.** תמה על דברי רבו ואמר מריה דאברהם מה זה היה לשמואל לומר כן. ועוד שחלה רב יוסף ושמה תלמודו ותוהה על דבריו הראשונים: **תלי תניא בדלא תניא.** תולה טעם משנה שנייה נמשנה שאינה שנויה: ומקשינן לרבי יוסף ה' תניא ופי לא תניא הא תניא והא תניא: **זו שנויה חו שנויה:** אלא תלי תניא דמפרש טעמא דנתינא דלא מפרש טעמא. משמתינו טעמא מפרש בתולה כדי שישיב לבית דין והגיע זמן אין שום טעם מפרש לה לומר מפני מה אס הגיע זמן בלחא בשבת אינו מעלה לה מוונות: **וסינשא בלחא בשבת.** כולה רב יוסף קאמר לה: **ועכשיו ששינוי שקדו.** ויבטיל תקנה זו הוא מעוכב מלכנס בלחא בשבת שמה אשה ששינוי כו'. לפיכך. רב יוסף מסיים לה משמיה דנפשיה ומסבירה ואמר לפיכך הואיל ולמדנו שהמעוכב מחמת אונס אינו חייב לזונה חלה הוא כו': **הא קאימנא.** הנני מוונת: **נסתחפה שדהו.** לשון מטר סתף (משלי כח.) נשטפה שדך. כלומר מולך גרם כי מהיום אני מונעת עליך לזון: **פשיט**

ניסת דרביעי גם בשאר נשים תקנו משום שמתוך כך ילא הקול ויתבאר הדבר על ידי עדים והשתא מיימי אביי שפיר ממתינין דנאשת כהן ובפחותה מנת שלש נאמן לאוסרה עליו. ומיהו דהא משמע דמשום חששא דזנות תקנו שמהא ניסת דרביעי ובפ"ז דגטין (דף יח.) וס' אכא מ"ד דתקנו זמן נשואין פירי אכל משום שמה יתפה על נה אחותו לא חיישין משום דזנות לא שכיח וי"ל דהאם קאמר זנות דלתי לרבי מיהו דהיינו בהתראה ובעדים לא שכיח אי נמי הכא שלא תשז עמו בלחא כל ימיו חשו אפילו לזנות אצ"ג דלא שכיח: **מפני' מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי.** אפי' ששינוי כו'. אין שואל הטעם למה נשאת דרביעי דאס כן לא היה משני מידי אלא הכי פירושו מפני מה אמרו כלומר מאי נפקא מינה שתיקנו שנגזר דרביעי ומשני נפקא מינה לענין מוונות ותרומה ורב יוסף קא מתמה מריה דאברהם דהא נפקותא מפרשה נדיהא שם היה לו טענה בתולים והוא מניח נפקותא זו המפורשת ותוספ' נפקותא אחרת: **אלא אי איתמר הכי איתמר א"ר יהודה אמר שמואל.** ולא גרסינן רב יוסף דהא רב יוסף גופיה קאמר אלא אי איתמר: **מפני' מה אמרו כו'.** נתינתא גרסינן לה ולא נא להקשות אלא ותנשא בלחא בשבת: **ורגשא באחד בשבת.** לא צני לשני דנשאת דרביעי כדי שבעל בחמישי משום דכרה שחמרה זו לדינא דלאמרין לקמן (דף ה.) ועוד למה לי טעם דשקדו מיפוק ליה משום דכרה ואומר ר"י דטעם דכרה אינה אלא ענה טובה ולא מקרי עבריינא אכל משום שקדו מקרי עבריינא וכן משמע לקמן דאמר טעמא משום דכרה אכל משום איקרוי דעתא לא חיישין ומאי נפקא מינה אלא ודאי דמשום דכרה לא מקרי עבריינא: מציא

(א) וכו' (ב) שמה,
(ג) וכו' (ד) שמה,
(ה) וכו' (ו) שמה,
(ז) וכו' (ח) שמה,
(ט) וכו' (י) שמה.

לענין רש"י

הירושלמי, חיל-אספקה
והאנשים המלווים את
הצבא ודואגים לסיוס
צרכיו.

תנא הרי שריה פתו
אפיה וטבחו טבוח ויני
מוזג נתן מים ע"ג בשר
ומת אביו של חתן או
אמו של כלה מכניסין את
המת לחדר ואת החתן
ואת הכלה לחופה ויבעל
בבעלת מצוה ופורש ונהג
ז' ימי משתה ואח"כ
נוהג ז' ימי אבילות וכל
אותן הימים הוא יושן בין
האנשים והיא ישנה בין
הנשים. וכן מי שפירסה
אשתו נדה ואין מונעים
הכשיתין מן הכלה כל
ל' פ' מכניסים את כו'.
שלא יקבורו ותחלו עליו
האבילות בסתימות הגבול
ושבו לא יוכל לטנפה
עד שיעבור ז' ימי האבל.
אלא כנס תחלה ואח"כ
יקבור המת ויזון תחלה
עליו חתונה הויא גביה
כרגל שלא אחיא אבילות
וחיללא עליה. ונוהג ז'
ימי המשתה תחלה ואח"כ
ז' ימי האבילות וכל
אותן הימים אינו מתירין
עמה שמא יבעול. ואבל
אסור בחמששים המטה
ואף כו' ימי המשתה
שהן אצלו כרגל הדברים
של צנעה נוהג ואין
מונעים וכו' ואע"פ שהיא
אבילה שלא תתנהג
על בעלה. ודוקא אביו
של חתן הטורח בצרכי
סעודה. ואמה של כלה
המכירה לה לחשיטין לה.
דליכא איניש דטרח לה.
אבל איפכא לא:

ובשני לא יכנוה. פ"ה אפילו נשעת הסכנה דאין לעקור
בשנייה תקנת חכמים אלא יום אחד וקשה לר"י דאמר
לקמן מאי אונס אילמלא הא דאמרן התם קרי ליה כו' הוה ליה
למפסק טפי רישא לסיפא דקמני רישא ובשני לא יכנוה אפי' נשעת
הסכנה ואומר ריב"ז א"ל דמשום הכי
לא פריך ליה משום דאיכא לפירושי
ואם מחמת האונס פירוש שיש סכנה
אף ביום שלישי מותר לנטות בשני
וגרסה לר"י דמילתא בלגנפי נפשה
היא ולא איירי בסכנה ובשני לא
יכנוה הוא הדין גבי אלא נקט גבי
משום דנעמי למיתני ואם מחמת האונס
מותר: **ולדרוש** א"ה דאונס
שרי. וא"ת והא אמרינן גבי' בן
סורר ומורה (סנהדרין עה. ושם) על כל
עבירות יעבור ולא יכרה חוץ מעבדות
כוכבים וג"ע וש"ד ומירק ר"ת דאין
חיובין מיתה על בעילת מצרים (דחמנא
אפקריה לזרעיה דמצרים) דתנבי (יחזקאל
גנ) וחמרת סוסים וזרמם וימיתו
רציה דפריך גבי' בן סורר ומורה
(שם): הא אסתר פרהסא הואי
ולא פריך והא אסתר גילוי עריות
הויה משמע דמשום עריות לא הוה
מחיבה אמתון כן המיר ר"ת לנת
ישראל שהמירה ונא עליה עונד
כוכבים לקימה לאותו עונד כוכבים
כשתגיד דלא שייך למימר אחד לנעל
ואחד לנעול כביאת מצרים) דהויה כביאת
בהמה ואין נראה לריב"ז דהא ע"י
ביאת עונד כוכבים נאסרה לנעלה
כדאמר הכא דאיכא פרוצות ובפ'
האשה שנתארמלה (לקמן כו' ושם) גבי
האשה שנתכסה בין העונדי כוכבים
אמר' דברנן אסורה לנעלה ואמר
נמי במגילה (דף טו.) כאשר אצדתי
אצדתי כאשר אצדתי מבית אבא
אצדתי ממך אלמלא לגבי בעלה לא
חשיבא בעילת מצרים) כביאת בהמה
הוא הדין לנעול אע"ג דאין זנות
לבהמה ואין ביאת בהמה פוסלת
ואוסרת כדאמר' גבי' הכא על יבמתו
(יבמות טז.) ביאת מצרים) הויה

מאי שקדו. היכן שנינו שקדו דמקשינן לה הכא אי משום דאמר
שמואל לעיל לית לן לאותביה מינה לאמורא אחרינא: **ומן הסכנה**
ואילך. לקמן מפרש לה: **ובשני לא יכנוה.** בשביל אותה סכנה ואין
לריך לעקור בשנייה תקנת חכמים אלא יום אחד ויהיה טורח מיתה
שני ימים בלורכי סעודה: **ואם**
מחמת האונס. לקמן מפרש:
סכנה. אם ציאה רצוונה היא
מפרישין אותה ממנו לילי שבת: **נהגו.**
במיתה. סכנה נפשות היא זאת אמרת
נהגו לנטות ביום שלישי אצל מיעקר
רביעי לגמרי לא עקרו: **ניעקריה.**
ותקנו להם ימים אחרים: **ולדרוש**
לכו דאונס שרי. דנבעל דלפניו לקמן
אינה נאסרת על בעלה דלפניו לקמן
בפרק ד' (דף נא.) מוהיא לא נתפשה
ולא לימסרו נפשיהו למיתה: **איכא**
פרוצות. דאי מקילין להו עבדי
ברנן ונאסרות על בעליהן: **ואיכא**
נמי כהונה. שנאסרות על בעליהן אף
באונס ואינו מסכן נפשיהו למיתה
דאשת הן שנאסרה אסורה לנעלה
ולקמן בפרק ד' (שם) ילפנין לה:
וליעקריה. הואיל וזמנין דאיכא
סכנה: **בשלישי נמי אחי ובעלי.** כיון
דידעו שהתחילו לנהוג בשלישי:
מספיקא לא עקר נפשיה. כיון
דלאו קביעות גמור הוא על ידי תקנת
ג"ד ספיקא היא לו אם יש נישואין
היום בעיר ולא עקר נפשיה לנא
בעיר: **התם נהגו.** משמע
רוכס נהגו: **הכא מוסר.** לא גרסינן
לכתחילה. והכי קא מתמה הכא מותר
קמני דמשמע אם ימלך איש יחידי
בבית דין יחירו לו אצל נהגו לא
קמני: **שר לנא בא לעיר.** ויחספו
לורכי סעודה מאשר ימלאו: **וחליף.**
לאחר רביעי: **לעכב.** עד יום רביעי
של שבת הלא: **בשלישי לנטות.**
למה נמיר לו לקדום כל כך שלא
יערם בסעודה אלא יום אחד
ומיעקרא תקנתא דשקדו: **איספרווא**
דידיה. חיל משרתיו המכניסין לו
לורכי סעודה. בלשון לעו הירושלמי: ש:

דנתיא. חתן שמת אביו בשני ואין יכול להמתין עד למחר שצריך
להסאות את המת עד שיכנסו לחופה: **ויינו מווג.** במים שיהא ראוי
לשמה ושזו אינו מתקיים: **אביו של חתן או אמה של כלה.** דוקא נקט
אביו של חתן שהוא העורר בצורכי סעודה ואמה של כלה היא המכירה
לה תכשיטין לפיכך אם יעבור המועד שזו אין מניין להם והמירו להם
להכניס את המת לחדר שלא יקצרוהו דאם כן חלה אבילות על האכל
בסמימת הגולל דלקמן (דף נז.) ושזו לא יוכל לנטות עד שיעבור האבילות:
ויפרש

מעיניה ומשי טובתן של רשעים רעה היא אלא לדיקים שהעיל בה זיהא
מסקרה עזמה דהא לא היה רוצה להמיתה דאדרבה היה לריך ששמהרה אלא הכי פירושו והא מתהניא מעבירה למה משכחה הכתוב מנשים
באלה תבורך ודרשין בנדר (דף נז.) ושם גדולה עבירה לשמה ממזה שאל לשמה ופריך דיעל נמי הוה עבירה שאל לשמה דהא מתהניא
מעבירה ומשני דלא מתהניא ועמיה עבירה לשמה כדי להליל את ישראל: **בתולה הנשאת ברביעי תיבעל.** לאו דוקא ברביעי מדפריך
לקמן בשלישי נמי אחי ובעל שאינו מתכוין אלא להנאקו אלא אגב דנקט לעיל שנשאת ברביעי מיהרה דהתם מקפידים על קביעות יום
כדי להעבירם על דתם נקט ליה נמי הכא ברביעי: **ולדרוש** א"ה דאונס שרי. אין לפרש דפריך הכי לדרוש כו' דשזו לא יהא סכנה
אלא אונס ואמאי קאמר ומסכנה ואילך הוה ליה למימר ומן האונס ואילך דא"כ מאי משני משום פרוצות דהא אפילו לא דרשין להו
דאונס שרי לא מסרי נפשיהו דדוקא לזנות אמרינן דמסרי נפשיהו ועוד וזי משום פרוצות יניחו להרוג הזנותות אלא הכי פירושו ולדרוש
לכו דאונס שרי וכיון דליכא סכנה אמאי לא מיתו בידם חכמים ומשני משום פרוצות לא מיתו בידם אי נמי משום כהונה: **ור"ה** התם.
בשלישי נהגו ואמרין גבי' בתרא דמענות (דף כו.) מאן דאמר נהגו אורזי לא מורין והכא בשני מותר לכתחלה ופי' הקוגרס דפירש
נהגו רוצה דעלמא והכא מותר יחידי ולא גרסינן לכתחלה אינו מיושב: **אי דארי וח"ף א"עכב.** פ"ה חליף לאחר ד' ולעכב עד
יום ד' של שבת הלא וקשה לר"י דאם כן מאי משני לא לריכא דלמי וקבע אכתי לעכב חדש או חדשים עד שילך על כן נראה לר"י
שאם יתעכב כל יום ד' אין לו לעכב עד יום ד' אחר אלא יכנוה גבי' והכי פריך אי אחי וחליף גבי' גופיה לעכב עד לחליף ומשני דלמי
וקבע כל יום ד': **בשלישי מיהא אכנוה.** ולא נעמי למימר דלמי שר הנא גבי' דא"כ יכנוה גבי' **איספרווא** דידיה בנ'
אתא. אין לתמוה משום סעודה עקרינן תקנתא דרנן ג' ימים ומשום סכנה לא עקרינן אלא יום אחד דבעילת הגמון שמי שגריל לנא
ולבעול ואי עקרינן שני ימים אחא להסתחא אצל אונס שר לנא אינו אלא אקראי בעלמא: **ולעיל** **תקנה** דרבנן מקמי גזירה) **לנא**
עקרינן. כי פריך לעיל ליעקריה לא משני תקנה דרבנן מקמי גזירה) כו' כדמשני הכא משום דלעיל פריך וליעקריה ויקבעו יום אחד
כיון דלמי מתכוין אלא להעבירם על דת שיקבעו יום אחד לא יחזו ולא מיעקרא תקנתא דרבנן הואיל ויהא יום אחד קבוע אצל הכא
פריך וליעקריה ולא יהא שום יום קבוע שאם יקבעו יום אחי ובעל בלזות יום ולהכי משני מקמי גזירה) לא עקרינן תקנה דרבנן שלא יהא
שום יום קבוע: **ולעיל** **אי** הבי בשלישי נמי אחי ובעל. פי' יאוי אמרת משום בעילת הגמון כיון שמתכוין להנאקו בשלישי נמי אחי ובעל:
מתכווין אלא להעבירם לא יחזו אם יעשו ביום ג' אלא אי אמרת משום בעילת הגמון כיון שמתכוין להנאקו בשלישי נמי אחי ובעל:

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

ד.

עין משפט
נר מצוה

(א) וימלא עתה: (ב) ופיר
מס' יומא יח: ד"ה יחיד
וכר' אריכות בפניא דהכא.

גליון הש"ס

רש"י ד"ה כל ל' יום. ע'
מביא פ"י מביא פ"ק י"ג:

ופורש. ויקברו את המת מיד דכיון דחלה עליו מחנה הוה לגביה כרגל ולא אחיה אבילות וחילא ונוהג שבעת ימי המשטה כו' וכל אותן הימים. של ימי המשטה ושל אבילות: הוא יסן כו' ואין מתחילין זה עם זה שמה יבעול ואכל אסור בתשמיש המטה כליפין כאלו מגלחין (מ"ק דף טו:) ואף בשבעת ימי המשטה שהן כרגל נוהג הוא אבילות של דברי צינעא דהיינו אסור תשמיש דלקמן: ואין מונעין. בשביל האבילות אין אסורין עליה תשמיש שאל תתנהג על צעלה: כל שלשים יום. ואע"פ שהן ימי אבילות לשאר יום אדם וכל שכן משלשים ואילך: דליכא איניש דטרח. אם יפקידו מה שהיינו: שנתן מים על גבי בשר. שוב אינו ראוי למוכרו במקולין: ככרך. שכיחי איניש טובא ויש קופצים הרבה: אלא דרב חסדא. משלליג בין נתן ללא נתן: היכי משכסתין. לא ככרך ולא ככפר: דמסקא מוכר ומסקא מכפר. מולאה מכלל כרך ומולאה מכלל כפר. גדולה מכפר וקטנה מוכר: טיבא כרב חסדא. דמוקי לה נתן מים על גבי בשר: וכן מי שפירסה אשתו נדה. כדמסקא לחופה: הוא יסן כו'. ואין נאמנין זה עם זה: בין כך ובין כך. בין יש אונס בין אין אונס: לא יבעול. צעילה ראשונה: לא צער צעט כו'. כלל שבת מפני ששעה חצויה: ולא כמולא. לקמן (ע"ב) מפרש: מסייע ליה. הא דקמי' דאסור בתשמיש בשבעת ימי המשטה שהן לו כרגל: של צינעא. שאינו ניכר לבירות שהוא אכל ככר: לא שנו. דאין נאמנין להחמיר: אלא שלא בעל. דתקיף ליה יצירה: דכבעל עסקינן. דקמי' צועל צעילת מלוא לפני קבורת המת: כי קאמר. רבא לא שנו אפירסה אשתו נדה קאמר דכיון דנדה חמורה בעל מהימן עלה דלא אחי לזולתי כדאסור כרת: הא וכן קמי'. קס"ד אכולה מילתא דאבילות מדמי' ליה ובאבילות דבעל עסקינן: ה"ק

ובועל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשטה ואחר כך נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא יסן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים (ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל שלשים יום א"ר וקא אביו של חתן או אמה של כלה לליכא איניש דטרח להו אבל איפבא לא אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא לא שנו אלא שנתן מים על גבי בשר אבל לא נתן מים על גבי בשר מורבן אמר רבא ובכרך אמר רב פפא ובכפר אמר רבא וכל שכן אמר רבא לא מורבן ואלא דרב חסדא היכי משכסתין לה אמר רבא אשי כגון מתא מחסא דמפקא מוכר ומפקא מכפר תניא כוותיה דרב חסדא יהירי שהיה פתו אפויה ומבחו טבוה ויינו מזוג ונתן מים על גבי בשר ומת אביו של חתן או אמה של כלה מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה ובעל בעילת מצוה ופורש ונוהג שבעת ימי המשטה ואח"כ נוהג שבעת ימי אבילות וכל אותן הימים הוא יסן בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים וכן מ"י שפירסה ואשתו נדה הוא יסן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים (ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל ל' יום בין כך ובין כך לא יבעול לא בערב שבת ולא במוצ"ש אמר מר הוא יסן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים מסייע ליה לרבי יוחנן דאמר רבי יוחנן יאע"פ שאמרו אין אבילות במועד אבל דברים של צינעא נוהג דרש רב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא ה"ל"ש אלא שלא בעל אבל בעל אשתו ישנה עמו והא הכא דבעל עסקינן וקמי' הוא יסן בין האנשים והיא ישנה בין הנשים כי קאמר אפירסה אשתו נדה הא וכן קמי' הכי

יוס מכלל דכנסה תוך ל' ותוך שבעה ודאי אסור כדמוכא הכא ומה שאמר לה בזה"ק לא היה זה כניסה אלא שידוכן צעלמא ונראה לר"י דודאי אותן שיש לו צניס קטנים מותר לישא תוך ל' כדמשמע בעודל דיוסף הכהן אכל אורח שאין לו צניס כלל אסור לישא עד לאחר שלשים כיון שאין יכול לבעול תוך שלשים וכן משמע במס' שמוח (פ"ו) דתניא דר"א כשיש לו צניס גדולים אכל אין לו צניס או שיש לו צניס קטנים מותר לישא אחתה לאחר ל' משמע דאסור אפי' לישא תוך שלשים ואע"ג דיש לו צניס קטנים מותר לישא תוך שלשים מ"מ נקט אחר שלשים משום אין לו צניס ור"י ר"ל דצאין לו צניס אפי' לבעול שרי תוך שלשים אחר ל' משום פריה ורביה והיה דשמוח חניה מתיישבת כפי' ונראה דיש לו צניס קטנים שרי לישא ואפי' אם היא נמי אצילה מפני שמפרנסת צניו ואע"פ שאפשר באחרת כדמוכא בעודל דיוסף הכהן שהיתה אצילה מאחיתה ומיהו אין כל כך רחיה דשמה שאני התם לפי שהיא תרחם על צני אחותה יותר מאחרת ואע"ג דתנן בפרק החולץ (יבמות דף מה.) ושא. כל הנשים יתארכו מן מאלמנה מפני האצילות ולא מפליג מדי משמע שאסורה אפי' למי שיש לו צניס קטנים כשהיא אצילה התם משום דכלאו הכי אסורה דלריכה להמתין ג' חדשים משום הבטחה ואור"י דאפי' מתו אביו ואמו יכול לנטוס אחר ל' והא דאמר' במועד קטן (דף כג:) על כל הממס נכנס לבית המשטה אחר ל' על אביו ועל אמו אחר י"ב חדשים ה"מ בשאר שמחות אכל לישא אשה שהיא מלוא מותר ואפי' יש לו צניס משום שנאמר (קהל יב) בדרך זרע [את] וזרע ובער אל תנח ירך והיה רחיה מדמתא סתם כל ל' יום לנישואין ולא מפליג בין אביו ואמו לשאר קרובים משמע דכדלכו לאחר ל' מותר וה"ר יוסף הביא רחיה לדבריו דתנן במסכת שמוח (פ"ט) בהדיא על כל הממס אסור לילך לבית המשטה עד שישלמו ל' יום ועל אביו ועל אמו אסור כל שנים עשר דרש אר"י של מלוא אלא שרי בכל משטה של מלוא וצ"ע אי קאי נמי ארישא ושרי אפי' תוך ל' יום: בג"ז בהא פהפא. תימה דרב חסדא מלי דחוקיה לאוקומי צנן מים על גבי בשר נוקמה בכפר אע"פ שלא נתן מים על גבי בשר ויש לומר משום דניחא ליה לרב חסדא לאוקמה ברוב עירות שהן צינוניות וה"ק כגון מתא מחסא ורוב עירות ומש"ה נקט נמי כדריחא דמיית ונתן מים על גבי בשר משום דאורי' ברוב עירות: במ"ע ד"ה ל' יוחנן ב'. מועד וחתן משוה אותן ככ"מ כהיה דחניא צפ"ק דמועד קטן (דף ו) ויש (יש) חתן שנוול צו נגע ונתנין לו ל' ימי המשטה לו ולצאטליטו ולקסותו וכן כרגל נתנין לו כל ימות הרגל: אבל דברים ש' צינעא נוהג. פ"י חובה לעשות כן ולא רשות מדמיית סיעתא מן הכרייתא ווא"מ רב ושמואל דאמר' בפרק בתרא דמועד קטן (דף מה.) דתשמיש המטה בשבת של ל' ימי אבילות רשות תיקי' ליה כרייתא דהכא ואין סבירא להלן בין מועד בשבת ומקילין בשבת טפי אלא נראה לר"י דרב ושמואל מפליג בין חתן למועד ושבת אכל קשה דכל אותן הימים הוא יסן בין האנשים משמע אפי' בשבת ופסקו ה"ג כר' יוחנן ופירשו אע"ג דקיימא לן כדברי המיקל כאלו צנחא אכל כדמורא לא ואור"י דודאי נראה דהלכה כר' יוחנן מדאמר הש"ס הכא מסייע ליה לר' יוחנן: והלכה

א ב מ"י פ"א מה' אכל הל' מ סמך עשין
ג טושי"ע י"ד פ"י שם
ופ"י שפ"י פ"י ז' וזכ
אלפס כלל ונמ"ק פ"ג דף
ל"א.
י ג מ"י וסמך שם טושי"ע
שם פ"י שפ"י פ"י ז'
א ד מ"י פ"י שם הל' ג
סמך שם טושי"ע שם
פ"י שפ"י פ"י ז' וזכ
יב ה מ"י פ"י מה' א
למ"י ב"ה הל' ג
סמך ל"און קמ טושי"ע
למ"י פ"י כ"כ פ"י א
וטושי"ע י"ד פ"י שם
פ"י ז'.

תוספות ר"י

אמר רפרם בר פפא
א"ר חסדא לא שנו אלא
שנתן מים ע"ג בשר
אבל לא נתן מים ע"ג
בשר מורבן. אמר רבא
ובכרך אמר רבא וכל שכן
אמר רבא לא מורבן
על גבי בשר מורבן.
א"ר פפא ובכפר אע"פ
שלא נתן מים ע"ג בשר
לא מורבן. ואלא דרב
חסדא היכי משכסתין לה
כגון מתא מחסא דמפקא
מכפר ומפקא מוכר: אמר
מר הוא יסן בין האנשים
וכו'. מסייע ליה לר' יוחנן
דאמר ר"י אע"פ שאמרו
אין אבילות במועד אבל
דברים שבצינעא נוהג. פ"י
ז' ימי חתונות כשבעת
ימי הרגל הן לו. ומפני
שתשמיש המטה הוי דבר
של צנעה שאין בני
העולם מרגישים אסור:
דרש ר"י ברי' דרבא
משמיה דרבא לא שנו
אלא שלא בעל אשתו
חוקר אבל בעל אשתו
ישנה עמו בבית. והא הכא
כבעל עסקינן וקמי' הוא
יסן בין האנשים וכו'. כי
קאמר ר"י אפירסה נדה.
והא וכן קמי' ה"ק וכן
מי שפירסה אשתו נדה
ולא בעל הוא יסן בין
האנשים ואשתו ישנה בין
הנשים פ"י אבל [בעל]
כל נדה דעלמא מתקיים
בעלה בבית וכשמת אביו
של חתן או אמה של כלה
צריכי שימור:

גבי בעילה אית לן למשרי אע"ג דליכא נערא כיון דלא הוי פסיק רישיה לענין פתח כיון דלפפער להוציא דם בלא עשיית פתח כדמחמבה לעיל (דף ה:) ומשני הכא פקד ולא עקיר דקסבר דם חצורי מיוחד וזהו הדין דהוי מזי לשנוי דלפתח הוא כרץ אלא לפי מאי

דקים ליה דלדס הוא כררר משי ליה
ותימה דהא שמואל במלכא שאינה
צריכה לגופה סבר לה כר' יהודה
בלאמרר' צפ' (אהננתקין ד' פה. וסס) וצפ'
ל' הפדרי (נבמח ד' צ"ג). ועוד דלדמבר
שאל ממלכא דשר' ר' אבהו ה"ל למקדמי
ולא ממלכא שאינה צריכה לגופה
כיון דרוב בקיאי ולא היי פסיק רישא:
מתוך שהותרה לצורך. פירוש
לצורך אוכל נפש הותרה
נמי שלא לצורך אוכל נפש ולכלד
שיהא נורר הנחם היום או צורך
קיום מצוה ביו"ט כההיא דהואמת
קטן למולו וספר תורה לקרות בו
ועולב לגמל בו (גיט' דף ג'). אבל
שלא לצורך היום כלל לא כמו הואמת
לרבי דמייציב והאופה (שם דף ט'). לחול
אזלי חסדי דלמור לוקה (שם דף ט').
משום דליה ליה הואיל ושיטתא עולת

דלמארטן צפ"ק דפסחים (דף ו. וסס)
דבוסה עליו כלי ולא שרין לשורפו
משום מתוך היינו משום דאסור
לשורפו מדרבנא משום מוקף דאסור
לנטלו אבל אין לומר דלארי
כשיטלו דמכל מקום מדרבנא מזה
לשורפו והי' צורך היום דבמזה
רבנן נמי שרינן היכא דאיכא למימר
מתוך הוא דפליגי צ"ש וצ"ה (גינה
דף יב:) במצאנא גיד הנשה צו"ט
ואכלו דלצ"ש דלית להו מתוך לוקה
ובגיה דלית להו מתוך אינו לוקה
צריך לומר אע"ג דלא חשיב אוכל נפל
משום אסור דרכי עשה עליה מש
מקום צורך היום הוא כיון דאכלי
ליה וגראה לר"י הדוגמת מניקו לטיל
הו' צורך היום ומיהו הוהא לצורך
נכרי נראה דאסור ומה שנהגו עתה
להוציא לצורך נכרי היה נראה לרש"י
משום דרשות הרבים דידן לא היו
אלא כרמלית דאין רחצין ט"ז אמה
ובגי' יו"ט לא גזור רבנן כי היכי דלא
תקון רבנן עירובי חצירות (דף
דמסמעת ברש פירק שני דביצה דף
טז:) דלמר יו"ט שחל להיות ערב
שבת כו' רצי אומר מערבין עירובי
חצירות אוכלו עירובי מחומין לפי
שמה אסור דבר האסור לא ואי
אמה אסורו דבבר המומר לא אלא

[illegible]

ל ה מ"י פ"ב מהל'
 נדרות ה"ו ומוי'
 פ"י מהל' ארזות ה' ה'
 סגמ עשן מה מוש"ע
 אה"ע פ"ב סגמ ע"ד
 ל"א ו מ"י פ"ב מהלסות
 נדרות ה"ו ו מ"י
 שס מוש"ע שס ע"ו
 ל"ב ה מ"י פ"י מהל'
 ארזות ה"ו ו סגמ
 שס מוש"ע שס ע"ב
 [ועי' מ"מ]:
 ל"ג ו מ"י פ"ב מהל'
 נדרות ה"ע סגמ שס
 מוש"ע שס ע"ו

תוספות רי"ד

א"ל: הא לא כתיב:
כחבורה ואסרו חתמים
לשונות את אשתו
שעה אחת בלא כחבורה
אז תאספנה מטלטלי
שעור כחובתה. פי' שיהיה
משכון בידו עד שיכחבו
לה שם כחבורה: וי
חלבו א"ר אורי בר רבא
אמר רב א' בחתלו ו' חתמי
אלמנה טעונה ברכה [כל]
ש. שבעה. פי' טעונה ברכות
ו' ימים ולילות מקוץ לה
בדאמי פנים חדשות: ומה
אמר רב הכי ווא"י חתמי
אלמנה אינה טעונה ברכה
כ"ז א"ל יום א'. ו' יום כאן
כחבור ששאל אלמנה כא'
באלמנה ששאל אלמנה.
יחיבי כנסים ששאלו
ו' לאלמנה יום א' ו' מא'
לאו אלמנה ששאלה
בכחור. לא לאלמנה. אבל
לכחור כנסין ו' א"ה
לכחור כנסין ו' לאלמנה
ו' לאלמנה ששאלה לכחור
ו' לאלמנה ששאלה
אלמנה יום א' ו' מילה
ספיקא קרני ליכא כחולה
ברציה מ' ו' ואפילו
נשאל לאלמנה. וי
אלמנה בדאמי מיום א'
אלא לא דרביה שקדו
חכמים לחקק חקנה נטו
שורא שיש ששם חקנה
י' מ' כימא י' חבבורו
א' אסרו ו' א' אכבית
הא תרבי יום א'. ו' אלמנה
אימא חבור ו' לכורה ו'
לששאלה אכבית' אלמנה
ו' ו' לכורה ו' לששאלה:

בתולה נשאת פרק ראשון כתובות

(6) גרסות ג. (ב) וינמות
סג. (ו) וינמות. (א) וינמות. (א)
כ"ב קמ: (א) וינמות. (א)
(ד) וינמות. (א) וינמות. (א)
האם שלפניו נדפס (מלא).
(ו) וינמות. (א) וינמות. (א)
קמ: (א) וינמות. (א) וינמות. (א)

תורה אור השלם
1. חקק עשרה אנשים
מזקני העיר ויאמר שבו
פה ונשבעו.
2. במקלות ברבו
אלהים י' ממקור
ישראל: תהלים סח כז

גיליון הש"ס
גם ברכה חתנים בבית
החתנים. ע' מזה כל ע"כ
תורה אין משמח:

מוסף רש"י
בדעתא. על אלה, ל"א
שם מקום שהם נכנס
שמו גברי (וינמות. א)
פוך ראיתי לי כי
עשרה. לפרסם את הדבר
(שם).

תוספות ר"ד (המשך)
משעת אירוסין ועד
ומן הכהן. ואחרי מוסרם
אותה לו לחופה לשם
נשואין. ומה' מן בפידיקין
לקמן. חזון מן הארונה
שבהרה. שאפי' שהיו
מברכים ברכות אירוסין
אחרי אירוסה קרי לה
עו שימשה לו לשם
נשואין וגיל שבוין שבוין
ד' ברכות משעת אירוסין
אסור עוד לברכה בשעת
נשואין דהוה להו ברכה
לבטלה. ומה' י"ל משום
אפי' שמה. וכל מה
שמברכין בתוך ז' ימי
החתונה אין כם משום
ברכה בעצמה והכי נמי
עיקר חיתונים הנשואים
הם שמה שבוין בשעת
האירוסין לא כדרך אלא
להחיות היתוך עיקר
החתונה זו היא. הלכך
מברכין אותם בשעת
הנשואים: תניא אידך
מברכין ברכות חתנים
בבית חתנים וברכת
האירוסין בבית האירוסין.
ברכת האירוסין מאי מברך
רבין בר אבא ורב' בר
אבא מרבייהו משמיה
רבי' אמר. בא"י אמר
אקביו על העריות ואסר
לנו את הארונות והחיד
לנו את הנשואות ע"י
חופה וקידושין. רב אחא
משמיה דרבא מסיים בא"י
מקדש ישראל ע"י חופה
וקידושין מאן דלא מסיים
סבר מרבייהו משמיה
פירות ואברכת מצות.
ומאן דמסיים סבר מרבייהו
דחיי אקדושא דעלמא. פי'
שמאריך בה וברוי צריך
חתמה וכן דלכה. והאי
ואסר לנו את הארונות

מברכין לכפולה שבעה. לקמן מפרש כשנאז פנים חדשות מברך
בזמן כל ימי המשמיה ואי לא מברך חדא: במקלות ברבו אלהים ה'
ממקור ישראל. על ברכת מקור לרין קהל והיינו עשרה כמו הקהל
הקהל בפחות מעדה ועדה עשרה
כדלפינן (ברכות דף כא:): מעדת
מרגלים עד מתי לעדה הרעה (י' לאו
יהושע ולל: בגדאסא. עיר שצבכל
ושמה בגדא. צפסק סדרו של רב
שרירא גאון היא מזכרת: המוכה.
ממנה על ידי אחר: לעובר. שנמעי
אמו קנה: צבים חסנים. כשנכנסה
לחופה נישואין: אף צבים האירוסין.
כשמקדשה מברכין כל ברכת חתנים
כדמפרש: אמר אבי' ויבדלה שני.
[הא' דר"י ויבדלה שני]: שמטייהו
עמה. באירוסין כדי שיהא לנו גם
זה דלקמן (דף י'.) לפיכך מברכין
ברכת חתנים ממחלה דמניח בנשואת
כלה (ה) כלל כלל ברכה אסורה לנעלה
כדלפינן: ואסר לנו את הארונות.
מדרגת. שגורו על הייחוד של פניה
ואף ארונה לא חסרו עד שמיכנס
לחופה ונכנסה כדפרישית כלל כלל
ברכה אסורה לנעלה כדלפינן
נמי מברכין וזונו ואסר לנו כדאשכחן
בגד חנוכה (שם דף כ'.) והסרי
לנו. את נשואינו הנשואות לנו על
ידי חופה וקידושין: אברכה פירות.
בזכר פרי העץ: ברכה מלוא. על
השמיטה ועל המילה דכיון דכלה
חדא הודאה היא ואין הפסק נקשה
ביתנים לא צעיר חתמה כדלפינן
בערבי פסחים (פסחים דף קה.) ברכת
המלוא טעמא מאי משום דהודאה היא
הא נמי כולה הודאה היא: מידי
דיוס אקדושא. כיון דנלשון קדושה
היא נקדושה היום חתמין זה כי
הסם דנהיה חתמין משום דעס
זה הפסק כגון כי הוא יום חתמה
למקדש קדוש: והוא שצא. אל
המשמיה: פנים חדשות. כלל יום
שלא היו שם חתמול: מאי מברך
אמר רב יהודה כו'. נראה צעיר
סדר ברכות שנסדרו על עסקי
הווג אינו אלא מאשר יצר ואילן
שאותה ברכה ממחלה לדבר נשניס
אשר יצר את האדם מדבר בזכר
והתקין

אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה יבא"י מקדש ישראל על ידי
חופה וקדושין מאן דלא חתים מידי דהוה אברכת פירות ואברכת מצות ומאן
דחתים מידי דהוה אקדושא: ת"ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה
אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות מאי מברך אמר רב יהודה בא"י אמ"ה
שהכל

אמר רב יהודה ויבדלה שני. שמטייהו
עמה. באירוסין כדי שיהא לנו גם
זה דלקמן (דף י'.) לפיכך מברכין
ברכת חתנים ממחלה דמניח בנשואת
כלה (ה) כלל כלל ברכה אסורה לנעלה
כדלפינן: ואסר לנו את הארונות.
מדרגת. שגורו על הייחוד של פניה
ואף ארונה לא חסרו עד שמיכנס
לחופה ונכנסה כדפרישית כלל כלל
ברכה אסורה לנעלה כדלפינן
נמי מברכין וזונו ואסר לנו כדאשכחן
בגד חנוכה (שם דף כ'.) והסרי
לנו. את נשואינו הנשואות לנו על
ידי חופה וקידושין: אברכה פירות.
בזכר פרי העץ: ברכה מלוא. על
השמיטה ועל המילה דכיון דכלה
חדא הודאה היא ואין הפסק נקשה
ביתנים לא צעיר חתמה כדלפינן
בערבי פסחים (פסחים דף קה.) ברכת
המלוא טעמא מאי משום דהודאה היא
הא נמי כולה הודאה היא: מידי
דיוס אקדושא. כיון דנלשון קדושה
היא נקדושה היום חתמין זה כי
הסם דנהיה חתמין משום דעס
זה הפסק כגון כי הוא יום חתמה
למקדש קדוש: והוא שצא. אל
המשמיה: פנים חדשות. כלל יום
שלא היו שם חתמול: מאי מברך
אמר רב יהודה כו'. נראה צעיר
סדר ברכות שנסדרו על עסקי
הווג אינו אלא מאשר יצר ואילן
שאותה ברכה ממחלה לדבר נשניס
אשר יצר את האדם מדבר בזכר
והתקין

אמר רב יהודה ויבדלה שני. שמטייהו
עמה. באירוסין כדי שיהא לנו גם
זה דלקמן (דף י'.) לפיכך מברכין
ברכת חתנים ממחלה דמניח בנשואת
כלה (ה) כלל כלל ברכה אסורה לנעלה
כדלפינן: ואסר לנו את הארונות.
מדרגת. שגורו על הייחוד של פניה
ואף ארונה לא חסרו עד שמיכנס
לחופה ונכנסה כדפרישית כלל כלל
ברכה אסורה לנעלה כדלפינן
נמי מברכין וזונו ואסר לנו כדאשכחן
בגד חנוכה (שם דף כ'.) והסרי
לנו. את נשואינו הנשואות לנו על
ידי חופה וקידושין: אברכה פירות.
בזכר פרי העץ: ברכה מלוא. על
השמיטה ועל המילה דכיון דכלה
חדא הודאה היא ואין הפסק נקשה
ביתנים לא צעיר חתמה כדלפינן
בערבי פסחים (פסחים דף קה.) ברכת
המלוא טעמא מאי משום דהודאה היא
הא נמי כולה הודאה היא: מידי
דיוס אקדושא. כיון דנלשון קדושה
היא נקדושה היום חתמין זה כי
הסם דנהיה חתמין משום דעס
זה הפסק כגון כי הוא יום חתמה
למקדש קדוש: והוא שצא. אל
המשמיה: פנים חדשות. כלל יום
שלא היו שם חתמול: מאי מברך
אמר רב יהודה כו'. נראה צעיר
סדר ברכות שנסדרו על עסקי
הווג אינו אלא מאשר יצר ואילן
שאותה ברכה ממחלה לדבר נשניס
אשר יצר את האדם מדבר בזכר
והתקין

אמר רב יהודה ויבדלה שני. שמטייהו
עמה. באירוסין כדי שיהא לנו גם
זה דלקמן (דף י'.) לפיכך מברכין
ברכת חתנים ממחלה דמניח בנשואת
כלה (ה) כלל כלל ברכה אסורה לנעלה
כדלפינן: ואסר לנו את הארונות.
מדרגת. שגורו על הייחוד של פניה
ואף ארונה לא חסרו עד שמיכנס
לחופה ונכנסה כדפרישית כלל כלל
ברכה אסורה לנעלה כדלפינן
נמי מברכין וזונו ואסר לנו כדאשכחן
בגד חנוכה (שם דף כ'.) והסרי
לנו. את נשואינו הנשואות לנו על
ידי חופה וקידושין: אברכה פירות.
בזכר פרי העץ: ברכה מלוא. על
השמיטה ועל המילה דכיון דכלה
חדא הודאה היא ואין הפסק נקשה
ביתנים לא צעיר חתמה כדלפינן
בערבי פסחים (פסחים דף קה.) ברכת
המלוא טעמא מאי משום דהודאה היא
הא נמי כולה הודאה היא: מידי
דיוס אקדושא. כיון דנלשון קדושה
היא נקדושה היום חתמין זה כי
הסם דנהיה חתמין משום דעס
זה הפסק כגון כי הוא יום חתמה
למקדש קדוש: והוא שצא. אל
המשמיה: פנים חדשות. כלל יום
שלא היו שם חתמול: מאי מברך
אמר רב יהודה כו'. נראה צעיר
סדר ברכות שנסדרו על עסקי
הווג אינו אלא מאשר יצר ואילן
שאותה ברכה ממחלה לדבר נשניס
אשר יצר את האדם מדבר בזכר
והתקין

אמר רב יהודה ויבדלה שני. שמטייהו
עמה. באירוסין כדי שיהא לנו גם
זה דלקמן (דף י'.) לפיכך מברכין
ברכת חתנים ממחלה דמניח בנשואת
כלה (ה) כלל כלל ברכה אסורה לנעלה
כדלפינן: ואסר לנו את הארונות.
מדרגת. שגורו על הייחוד של פניה
ואף ארונה לא חסרו עד שמיכנס
לחופה ונכנסה כדפרישית כלל כלל
ברכה אסורה לנעלה כדלפינן
נמי מברכין וזונו ואסר לנו כדאשכחן
בגד חנוכה (שם דף כ'.) והסרי
לנו. את נשואינו הנשואות לנו על
ידי חופה וקידושין: אברכה פירות.
בזכר פרי העץ: ברכה מלוא. על
השמיטה ועל המילה דכיון דכלה
חדא הודאה היא ואין הפסק נקשה
ביתנים לא צעיר חתמה כדלפינן
בערבי פסחים (פסחים דף קה.) ברכת
המלוא טעמא מאי משום דהודאה היא
הא נמי כולה הודאה היא: מידי
דיוס אקדושא. כיון דנלשון קדושה
היא נקדושה היום חתמין זה כי
הסם דנהיה חתמין משום דעס
זה הפסק כגון כי הוא יום חתמה
למקדש קדוש: והוא שצא. אל
המשמיה: פנים חדשות. כלל יום
שלא היו שם חתמול: מאי מברך
אמר רב יהודה כו'. נראה צעיר
סדר ברכות שנסדרו על עסקי
הווג אינו אלא מאשר יצר ואילן
שאותה ברכה ממחלה לדבר נשניס
אשר יצר את האדם מדבר בזכר
והתקין

אמר רב יהודה ויבדלה שני. שמטייהו
עמה. באירוסין כדי שיהא לנו גם
זה דלקמן (דף י'.) לפיכך מברכין
ברכת חתנים ממחלה דמניח בנשואת
כלה (ה) כלל כלל ברכה אסורה לנעלה
כדלפינן: ואסר לנו את הארונות.
מדרגת. שגורו על הייחוד של פניה
ואף ארונה לא חסרו עד שמיכנס
לחופה ונכנסה כדפרישית כלל כלל
ברכה אסורה לנעלה כדלפינן
נמי מברכין וזונו ואסר לנו כדאשכחן
בגד חנוכה (שם דף כ'.) והסרי
לנו. את נשואינו הנשואות לנו על
ידי חופה וקידושין: אברכה פירות.
בזכר פרי העץ: ברכה מלוא. על
השמיטה ועל המילה דכיון דכלה
חדא הודאה היא ואין הפסק נקשה
ביתנים לא צעיר חתמה כדלפינן
בערבי פסחים (פסחים דף קה.) ברכת
המלוא טעמא מאי משום דהודאה היא
הא נמי כולה הודאה היא: מידי
דיוס אקדושא. כיון דנלשון קדושה
היא נקדושה היום חתמין זה כי
הסם דנהיה חתמין משום דעס
זה הפסק כגון כי הוא יום חתמה
למקדש קדוש: והוא שצא. אל
המשמיה: פנים חדשות. כלל יום
שלא היו שם חתמול: מאי מברך
אמר רב יהודה כו'. נראה צעיר
סדר ברכות שנסדרו על עסקי
הווג אינו אלא מאשר יצר ואילן
שאותה ברכה ממחלה לדבר נשניס
אשר יצר את האדם מדבר בזכר
והתקין

אמר רב יהודה ויבדלה שני. שמטייהו
עמה. באירוסין כדי שיהא לנו גם
זה דלקמן (דף י'.) לפיכך מברכין
ברכת חתנים ממחלה דמניח בנשואת
כלה (ה) כלל כלל ברכה אסורה לנעלה
כדלפינן: ואסר לנו את הארונות.
מדרגת. שגורו על הייחוד של פניה
ואף ארונה לא חסרו עד שמיכנס
לחופה ונכנסה כדפרישית כלל כלל
ברכה אסורה לנעלה כדלפינן
נמי מברכין וזונו ואסר לנו כדאשכחן
בגד חנוכה (שם דף כ'.) והסרי
לנו. את נשואינו הנשואות לנו על
ידי חופה וקידושין: אברכה פירות.
בזכר פרי העץ: ברכה מלוא. על
השמיטה ועל המילה דכיון דכלה
חדא הודאה היא ואין הפסק נקשה
ביתנים לא צעיר חתמה כדלפינן
בערבי פסחים (פסחים דף קה.) ברכת
המלוא טעמא מאי משום דהודאה היא
הא נמי כולה הודאה היא: מידי
דיוס אקדושא. כיון דנלשון קדושה
היא נקדושה היום חתמין זה כי
הסם דנהיה חתמין משום דעס
זה הפסק כגון כי הוא יום חתמה
למקדש קדוש: והוא שצא. אל
המשמיה: פנים חדשות. כלל יום
שלא היו שם חתמול: מאי מברך
אמר רב יהודה כו'. נראה צעיר
סדר ברכות שנסדרו על עסקי
הווג אינו אלא מאשר יצר ואילן
שאותה ברכה ממחלה לדבר נשניס
אשר יצר את האדם מדבר בזכר
והתקין

רא מברכין שאמרו כלל בלא ברכה אסורה לבעלה כדלפינן אר חנוכה. וי"ל דאע"כ שכל המצות
מברך עליהן עובר לעשייתן הכא ברישא מקדש והוה מברך. מפני שהוא חלוי בדת אחרים ושמא יחזרו ביה והוה לבטלה: תיר
מברכין ברכת חתנים כל' ז' אמר ר"י והיא שבאו פנים חדשות. פי' ברכות חתנים הוא ז' ברכות. ומה צריך פנים חדשות אדם

קצרות מברכין על כ"א ו
ברכות הקצרות פוטר מ
מפני שלא מצינו בשום
בחכמה. ויש בה פתיחה
בברוך מפני שהיא סמוכה
ברכות הקטנות אינה פו

בג א מ"י פ"ד מהלכות
אלה הלכה ו' טושיע
י"ד מ"י שטע טעף ה'
בד ב מ"י פ"ג שס
הלכה א סמך עשין
דענין ב'
מה ג מ"י שס הל"ח סמך
שס:
בד ד מ"י פ"ד שס הל"ח
סמך שס טושיע י"ד
ס"י שטע פ"י ב':

תורה אור השלם

1. וירא ה' וינאץ מבטם
בניו ובנתינו:
2. על כן על בחוריו לא
ישמח אדני ואת יחמיו
ואת אלמנותיו לא ירחם
כי כלו חנף ומרע וכל פה
דבר נבלה בכל זאת לא
שב אפר ויעור דוד נטויה:
ישעיה ט' טו
3. לולא ה' צבאות הוזהיר
לנו שרידו כמעט בסדם
הייתי לעצמה דמיון:
ישעיה א' ט
4. שמועו דבר ה' קצוני
סדם האינו תורת
אלהיה עם עמיה:
5. כי ידעתיו למען אשר
יצוה את בניו ואת בנות
אחיו ושמרו דרך ה'
לעשות צדקה ומשפט
למען הקיבו ה' על
אברהם את אשר דבר
עליו: בראשית י"ז יט

כ"י תניא ההיא בברכת המזון. סי' בקונטרס להטורף עם צ' לוימון שהרי הוא חייב בכל המלות ואין נראה לר"י דל"כ לא אחל לאשמועינן אלא דחייב במלות והוא ליה למימר זהדיל דחייב במלות ועוד דל"כ מאי פריך ליה מצרכא אכלים נעשרה ואין אכלים מן המנין דקאמר ברכה בשורה מי איכא אלא ע"כ היינו ברכת המזון והדקין קושיא לדוכתין דקמני ואכלים מן המנין ואוקמינן בברכת המזון ולפירש הקונטרס לא קשיא מדי דמי קמני ואכלים מן המנין היינו להטורף לוימון לומר נכרך שאכלנו משלו אכל ברכת אכלים שמנכרין בברכת המזון קאמר רבי יוחנן דלוי מן המנין לכך נריך לפרש כי תניא ההיא בברכת המזון היינו ברכת אכלים שנברכת המזון מכאן משמע שנברכת אכלים שנברכת המזון לא הוי אלא נעשרה מדסליק אדעתיה דמקשן דלויי בברכת אכלים שנברכת המזון וקאמר נעשרה והוא ניחא ליה צנכי אי לא משום דקמני לעיל בבריתא ואכלים מן המנין אס כן נריך עשרה: **אלא** כי קאמר ר' יוחנן בברכה. אי גרסינן אלא משמע דהיא דלעיל נמי מעמיד בברכה ומינה למה הוצרכו מרי מילי דר' יוחנן היא דלעיל וכן ונריך לומר דחל מכלל חכמה אחת ההיא דלעיל מכלל דקא אכל אי ל"ג אלא ניחא דלעיל איירי בשורה והכא בברכה בלא פנים חדשות ומימרא שליטת של רבי יוחנן הוצרך להשמיענו דכפני חדשות אין אכלים מן המנין ואי נקט ההיא ה"א איפכא דוקא מיום ראשון ואין אכל ציוס ראשון שייכי טפי ומנכרין לה בלא י' האומר

כ"י תניא ההיא בברכת המזון כי קאמר רבי יוחנן בברכה ואלא הא דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין וברכת אכלים בעשרה ואין אכלים מן המנין בברכה בשורה מי איכא אלא כי קאמר רבי יוחנן בברכה ואלא הא דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה ואין אכלים מן המנין בברכה רחבה כל שבעה מי איכא משכחת לה בפנים חדשות כי הא דרב חייה בר אבא מקרי בניה דריש לקיש הוה ואמרי לה מתני בריה לא אול לגביה למחר דבריה ליהודה בר נחמני מתורגמניה אמר ליה קום אימא מלתא כל קביל ינוקא פתח ואמר וירא ה' וינאץ מבטם בניו ובנותיו דור שאבות מנאצין להקב"ה כועס על בניהם ועל בנותיהם ומתים כשהם קטנים ואיכא דאמרי בחור הוה והכי קאמר ליה י' על כן על בחוריו לא ישמח ה' ואת יהומיו ואת אלמנותיו לא ירחם כי כולו חנף ומרע וכל פה דובר נבלה בכל זאת לא שב אפר ועוד ידו נטויה ומאי ועוד ידו נטויה אמר רב חנן בר רב הבל יודעין בלא למה נכנסה לחופה אלא כ' כל המנבל פיו ומוציא דבר נבלה מפיו אפילו נחתם לו גזר דינו של שבעים שנה לפוכה נהפך עליו לרעה אתא לנחומי

בברכה המזון. להטורף לג' לזמן עליו שהרי הוא חייב בכל המלות בשורה. כשהיו חוזרין מן הקבר היו עושין שורה סביב האכל לנחמו ומושיבין אותם וכן עומדים סביב ואמרי בנסהדרין ודף י"ט. אין שורה פחות מ"י: **בברכה.** כשהיו חוזרין את האכל סעודה ראשונה משל אחרים כדלמדין במועד קטן ודף ס"ז. היו מזכרין אותה בברכה ומזכרין שם ברכת אכלים כדמפרש לקמיה ברוך מנחם אכלים: **אמר ליה.** למתורגמניה: **כל קביל ינוקא.** לנגד המלואע דברים נוחמים על מיתת הילד: **ורא ה'.** מה עשו אבות: **וינאץ מבטם.** שהעניסוהו וגרמו לו לפקוד על צניהם ובנותיהם: **ואין דאמרי.** לא מיעוק היה המת אלא צחור היה והך קרא אמר על צחוריו וגו': **של ע' שנה.** ועוד דריש כמו ועד עולמו של אדם' נטויה נהפכת מטוב לרע: **אסא לנחומי לעורי מלצר ליה.** בתמיה. מוכיחו על פניו שצנציל עונו מת בנו: **חשיב אסא לאספוסין אדרא.** חשבו אסא למעלה למופסין ואת בנין בעין הדור דק"ל צומן שזדיקס דדור זדיקס נתפסים על הדור שנאמר וממקדשי תחלו (יחזקאל ט'): **האל הגדול ברוב גודלו.** בברוך פתח זה ברוך אסא ה' אלהינו מלך העולם האל הגדול וכו': **אסינו המיוגעים כו'.** ברכה הסמוכה לחברתה היא וכן סדורות על הקדר: **באכל הוה הנו לבכס לחקור ואם שואת עומדת לעד.** שהכל מתים ולא תכחו יותר מדאי: **מספס ראשונים לימא.** משתה ראשונים הוה: **בכריו של אברהם.** שגמל חסדים דכתיב (בראשית כ"א) ויטע אשל ר"ת אכליה חסיה ליהו"ה: **עשרה כוסות.** להרבות לו נשתה העיר דכתיב (משלי ל"א) חס שכל לאוצר ויין למרי נפש: **קודם אכליה.** שהיו רגילין להמשיך פרפראות לפני סעודה כגון כיסנין וסופגנין ואיסקריטין וכלאוס פרפראות משקיין לאכל ג' כוסות: **אחד כנגד הון.** על כל ברכה שותה הכוס ומחזין לו אמר: **כנגד פני העיר.** תקנו להם ברכה עליו לפי שהיו שמי העיר להתעסק בנחמין ובשאר דברי ציבור: **פרנסי העיר.** שהיו עשירים מצדוים ממנו לקצרות עניים: **כנגד כהמ"ק.** תקנו עליו ברכת נחומים שינחמו המקום בבנינו מאכלנו שאנו מתאכלים עליו כעל מת: **כנגד ר"ג.** לקמן מפרש: **ליושנה.** עשרה כוסות: **הולאם המת.** שהיו קוברים אותו בכלים יקרים כגון שיראין וסרקות: **בגדל צד וזוא.** בגד קנצוס שאינו שיה אלא דינר: **האומר**

(ב) מילה
(ג) [מספסא מילה פ"ג]
(ד) שבת דף ל"ג, (ז) ברכות
י"ט. ס' ע"ש, (ח) ס"ח
א"ט, (ו) שמות פ"ד
(ז) [מספסא ק"י, (י) מ"ק
ס' [מספסא נדה פ"ט]
(ח) [ג' העירך דגדל ועין
ב"מ נ"א. דליתא דליתא
ופרש"י בגדי קנצוס אכל
בשאלות אסא נגדל
דליתא לענין, (ט) כס"א
נוסף: על הל"ך, (י) כס"א
נוסף: שכן ע' שנה דמי
ימי שנותיו בנה שבעים
שנה, (כ) שבת ל"ג.
(ל) [וע"ע רש"י סוטה י'
ד"ה פונדק].

גליון הש"ס
בג' כל המבטל פ"י עין
ט"ז י"ד רפ"י קמ"ד:

הגהות הגר"א
(א) בג' (אחד כנגד הון כ"י
ער הטוב והמטיב) חל"ת
(ואפשר דהם כנגד ד'
ברכות האמורים למעלה
פתח ואמר כי ואולי על כל
כוס אומר ברכה א')

מוסף רש"י
הכל יודעין בלא למה
נכנסה לחופה. ולא
הוצרך אדם לפרש למה
נכנסה המנוגל פ"י נכך
אפילו כו' (שבת ל"ג).

צעורי קמצער ליה הכי קאמר ליה חשיב את לאתפוסין אדרא אמר ליה קום אימא מלתא כנגד שבוה של הקב"ה פתח ואמר האל הגדול ברוב גדלו אדיר וחזק ברוב גוראות מחיה מתים במאמרו עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר בא"י מחיה המתים א"ל קום אימא מלתא כנגד אכלים פתח ואמר אחינו המיוגעים המדוכאין באבל הזה תנו לבבכם לחקור את זאת ואת היא עומדת לעד נתיב הוא מששת ימי בראשית רבים שתו רבים ישתו כמשתה ראשונים כך משתה אחרונים אחינו בעל נחמות ינחם אתכם ברוך מנחם אכלים אמר אביי רבים שתו לימא רבים ישתו לא לימא משתה ראשונים לימא משתה אחרונים לא לימא דאר"ש בן לקיש וכן תנא משמיה דר' יוסי ללעולם אל יפתח אדם פיו לשמן אמר רב יוסף מאי קרא יכסדרם היינו לעמורה דמינו מאי אהדר ליה שמעו דבר ה' קצוני סדרם וגו' א"ל קום אימא מלתא כנגד מנחמי אכלים פתח ואמר אחינו גומלי חסדים בני גומלי חסדים החזיקים בבריתו של אברהם אבינו (שנאמר כ"י ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וגו') אחינו בעל הגמול ישלם לכם גמולכם ברוך אתה משלם הגמול א"ל קום אימא מלתא כנגד כל ישראל פתח ואמר רבון העולמים פדה והצל מלפ הושע עמך ישראל מן הדבר ומן החרב ומן הבזיה ומן השדפון ומן הירקון ומכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות לעולם מרם נקרא ואתה תענה ברוך אתה עוצר המגפה אמר עולא ואמרי לה במתניתא תנא י"ע עשרה כוסות הקנו חכמים בבית האבל שלשה קודם אכילה כדי לפתוח את בני מעיו שלשה בתוך אכילה כדי לשרות אכילה שבמעיו וארבעה לאחר אכילה וא' אחד כנגד הון ואחד כנגד ברכת הארץ ואחד כנגד בונה ירושלים ואחד כנגד הטוב והמטיב הוסיפו עליהם ארבעה אחד כנגד חזני העיר ואחד כנגד פרנסי העיר ואחד כנגד בית המקדש ואחד כנגד רבן גמליאל התחילו היו שותין ומשתכרין החזירו הדבר ליושנה מאי רבן גמליאל דתניא "בראשונה היתה הוצאת המת קשה לקרוביו יותר ממיתתו עד שהיו מניחים אותו ובורחין עד שבא רבן גמליאל ונהג קלות בעצמו והוציאוהו בכלי פשתן ונהגו יכל העם אחריו להוציא בכלי פשתן אמר רב פפא והאידנא נהוג עלמא אפילו ב' בצרדא בר זוא: אמר רבי אלעזר האומר

גו א מיי פילא מל' חסות ה' יי טושיע אהיע סר סח עניי ד ופי' מית:

גה כ ג מיי שס טור שריע שס טייע:

גה ד מיי פ"י שס ה' ט סמט ענין ממי טושיע שס ס' מ' טייע:

ה ה' מיי פילא שס ה' א והלסט ח סמט שס טושיע שס סמט טו טייע:

כא ו מיי פילא מל' חסות מקדש הרי"ג (סמט לחין) שריע יודי סמט רמנ טייע י' טהנה:

תוספות ר"ד

הרי"ג דאחא לקמיה דרי"ג. א"ל בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו רבי עדיין בתולה אני. אמר להן הרי"ג לי שתי שפחות א' בעולה וא' בתולה הביאו לו הדיינים על פי חבית של יין. בתולה אין ריחה נודף. בעולה ריחה נודף ספיה (כרימון) [כרימון] ביח היין שונם לא דרך (הפנים הפנים) (הפנים הפנים) והשיכרה ולא היה ריחה נודף. אמר להן כי במקדש ההוא דאחא לקמיה דרי"ג הוקן א"ל רבי בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו רבי בתולה אני. אלא שני אלא משפחת דורקטי אני שאין להם לא דם בתולות ולא דם נדה בדיק ר"ג בקרובותי ומצא כדבריה א"ל לו זכי במקדש: ההוא דאחא לקמיה דרי"ג א"ל רבי בעלתי ולא מצאתי דם. אמרה לו בתולה אני. אלא שני בצורת הם. דאח פיה מוריקות. פי' מרשחים מחמת רצון. צוה עליהם והכניסו למרחץ והאכילה והשקם והכניסו לחופה ובעל ומצא דם. א"ל לו זכי במקדש. קרא עליהם צפר עורם על עצמם יבש היה כעץ. צפר פי' לשון דבק: פגני' בתולה כתובתה מאתים. ואלמנה מנה. בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים מן הנשואין כתובתן מנה. פי' בתולה שהיא אלמנה או גרושה וחלוצה מן האירוסין ונשאת. כתובתה מן השני מאתים שריי בחוקת בתולה נשאת לו ויש לה טענות בתולים:

בתולה אלמנה גרושה חלוצה. נראה לפרש לרבותא נקט חלוצה דסלקא דעתך אמינא כיון דשומרת יבם לא מיתסרל כעסה לחופה שהרי יבמה יצא עליה בעל כחה וה"ל נשואה דמיא קמ"ל: **אלמנה** דכתיבא באורייתא מאי איבא דמיבא. והא ליכא למימר דמפשוט מהכא דכמות אלמנה מנה מדאורייתא דהא מנה לא היה בימי משה ולא חזירה תורה אלא ככר והא דלמרינן צבטות (דף ה. וס) משה צבטו נאמן היה וצקי בחטאות אלא שמהם של קודש כפול היה לא שהיה מנה בימי משה אלא כלומר כמו שמהם של קודש בימי יחזקאל כפול היה כן היה ככר של קודש כפול בימי משה: **ותנא** רב יוסף אשור זו סליקא ופי' הואי. פי' נקוטטס ומי הוה צבטתא עולם וכלא רב יוסף מאשור וכן מכוס לא מני למיפדך דמנין למימר דאשור וטו שס המנח ולא שס העיר ומימות עולם היה שמש כך אצל קשה דמאי מימי מאשור דאשור אפי"ג דלא היה צבטתא עולם כיון דהיה בימי משה שפיר הוה ליה למכנז אצל מנה לא היה לו למכנז כיון שעדיין לא היה דדורו ונראה לר"י לפרש דסליקא בימי משה מי הוה דקיס ליה דסליקא לא היה בימי משה וסגינז סליקא הולך חדקל ולא אצל אשור שהיה בימי משה:

אמר רב אבה תמרס א"ל יורה. ואס תאמר דכפ"ג דכריתות (דף יג. וס) (אמר רב הונא) אמר רב הלכה כר' אלעזר דליתו מחייב על אר משכרין אלא על היין בלנד י"ל אפי"ג דלא מחייב על ציאת מקדש אסור להורות"ו ו"ג משמע כס"פ אלו מומין (צבטות מה) דפסול לעבודה נאמן דלא מחייב אשאר משכרין אף על גב דעבודה לא אחיל הוא הדין נמי דאל יורה: מטעלין

גיהוץ שלנו כביכוס שלהם ואי אמרת ניעבר גיהוץ מעברא ליה חומרתא ההוא דאתא לקמיה דרבנן גמליאל ב"ר אמר ליה רבי בעלתי ולא מצאתי דם אמרה ליה רבי עדיין בתולה אני "אמר להן הביאו לי שתי שפחות אחת בתולה ואחת בעולה הביאו לו והושיבן ע"ל פי חבית של יין בעולה ריחה נודף בתולה אין ריחה נודף אף זו הושיבה ולא היה ריחה נודף אמר לו לך זכה במקדש ונבדוק מעיקרא בגווה גמרא הוה שמייע ליה מעשה לא הוה חזי וסבר דלמא לא קים ליה בגווה דמלתא שפיר ולא אורח ארעא לזולתי בבנות ישראל ההוא דאתא לקמיה דרבנן גמליאל הזקן אמר לו רבי בעלתי ולא מצאתי דם "אמרה לו רבי ממשפחת דורקטי אני שאין להן לא דם נדה ולא דם בתולים בדק רבן גמליאל בקרובותיה ומצא כדבריה אמר לו לך זכה במקדש אשרך שוכית למשפחת דורקטי "מאי דורקטי דור קטוע" אמר רבי חנינא תנחומים של הבל נחמו רבן גמליאל לאותו האיש דחני רבי חייא כשם "שהשאר יפה לעיסה כך דמים יפים לאשה ותנא משום רבי מאיר כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובים אחמר רבי ירמיה בר אבא אמר זכה במקדש אמר ליה ורבי יוסי בר אבין אמר נתחייב במקדש אמר ליה בשלמא למאן דאמר נתחייב היינו דרבי חנינא אלא למאן דאמר זכה מאי זכותא דלא אתי לירי ספק נדה ההוא דאתא לקמיה דרבי אמר ליה רבי בעלתי ולא מצאתי דם "אמרה לו רבי עדיין בתולה הייתי ושני בצורת הוה ראה רבי שפניהם שחורים צוה עליהן והכניסום למרחץ והאכילום והשקם ובעל ומצא דם אמר לו לך זכה במקדש קרי רבי עליהם יצפר עורם על עצמם יבש היה כעץ: **בתנ"י** "בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה" בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן האירוסין כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים: **גמ'** מאי אלמנה אמר רב חנא בגדתא אלמנה על שם מנה אלמנה מן האירוסין מאי איבא למימר אידי דהא קרי לה אלמנה הא נמי קרי לה אלמנה אלמנה דכתיבא באורייתא מאי איבא למימר דעתידין רבנן דמתקני לה מנה ומי כתב קרא לעתיד אין דכתיב "ושם הנדה השלישי חדקל הוא ההולך קדמת אשור ותנא רב יוסף "אשור זו סליקא ומי הואי אלא דעתידיה הכא נמי דעתידיה ואמר רב חנא בגדתא מטר משקה מרה ומזבל ומעדן וממשיך אמר רבא בר רבי ישמעאל ואיתימא רב יימר בר שלמיא מאי קרא "תלמיה רוח נחת גרודיה כרביבים תמוגגה צמחה תברך אמר רבי אלעזר מזבח מזיח ומזין מחבב מכפר היינו מכפר היינו מזיח מזיח גזירות ומכפר עונות ואמר רב חנא בגדתא "תמרי משחנן משבען משלשולן מאשרן ולא מפנקן אמר רב אכל תמרים יאל יורה מיתבי תמרים שחרית וערבית יפות במנחה רעות בצצהים אין כמותן ומבטלות שלשה דברים מחשבה רעה וחולי מעים ותחתונות מי אמרינן דלא מעלו עליו מעלו ולפי שעתא מרדא מדי דהוה אחמרא "דאמר מר "השוטה רביעית יין אל יורה ואיבעית אימא לא קשיא הא מקמי נהמא הא לבתר נהמא דאמר אב"י "אמרה לי אם תמרי מקמי נהמא כי נרגא לדיקולא בחר נהמא כי עברא לדשא "דשא אמר רבא דרך שם דרגא אמר רבא דרך גג פוריא א"ר פפא שפרין ורבינ עליה אמר רב נחמן בר יצחק אף

מחשבה רעה. דאגה. לפי שמשמות את הלל וההרים שעת אורה והלל היא: כי עברא לדשא.

גיהוץ שלנו כביכוס שלהם. שהיו מימיהם יפים לכנס או סמנין יפים היו להן לכנס וצביכוס שלהן אין הנגד מלובן עד שהיה מגוהץ: **מעברא** ליה חומרתא. שפשוף האבן מעביר את הדם: **חומרתא**. אבן. כדלמרינן בגיטין (דף סט.) ומדבר בתומרתא דנפק מימיה אבן הנמצאת בצמח מחמת חולי: **ריחה נודף**. מפייה מריחין ריח היין שנכנס לה דרך פתח הפמות: **גמרא** הוה שמייע ליה. שעשו כן לצנות יבש גלעד במסכת יבמות (דף ס.) דור קטוע. שאין להם לא דם נדה ולא דם בתולים: **יפין לאשה**. למחר לה הריין: **נחמיב במקדש**. על כרחך תקבל חובה הנאה לך במקדש. לשון אבן חנין לאדם (לקמן דף א.). דבר שהוא לרעמו קרוי חובה: **שפניהם שחורים**. מחמת רעבון: **נפד עורם**. דוגש פירש כמו דבק עורם על עצמם. ומנחם פירש שחר עורם: **בתנ"י** בתולה אלמנה וגרושה. בין בתולה שהיא אלמנה או גרושה או חלוצה מן האירוסין וחזרה ונשאת: **כתובתה**. מן השני: **מאתים**. שהי בחוקת בתולה היא נשאת לו: ויש להם טענת בתולים. אס לא מצאה הכי בתולה אצדה כלל כתובתה דמקח טעות היא לו: **גמ'** בגדתא. דמן נגדת: **על שם מנה**. שחם נשאת משנתאלמנה אין לה כתובה אלא מנה: **דכתיבא באורייתא**. ועדיין לא נתקנו כתובות: ומי כתיב קרא. לקרות על שם דבר העתיד: וז סליקא. שם עיר: ומי הוה. העיר צנויה צבטתא עולם דכתיב ההולך קדמת אשור: **מערס**. ולא מאותיות דרש הכי אלא לפוס סברא: **מוזל**. את הארץ: **מערן**. נטמן עדנה וחיו צפירות: **תלמיה**. של א"י: **רוח נחת** גרודיה **כאשר צביכוס תמוגגה**. רוח הרי משקה ומרוה. תמוגגה הרי מוזל. מעדן וממשיך את הפירות נפקא מלמחה חכך. תמוגגה דישענפי"ר: **מזיח**. קס"ד מזיח עונות: **מזין**. ציכות הקרינות העולם מון שהקרינו בלון המזון וגורמין לו צרכה: **מחבב**. את ישראל אל אביהם: **היינו מזיח היינו מכפר**. הי ניחו מזיח הי ניחו מכפר: **מזיח גזירות**. רעות מעל ישראל: **משחנן**. מחממות: **משלשולן**. שלשול: **מאשרן**. מחזיקות כח כמו אשרן חמון (ישעיה א.) ולא מפנקן. אין מרבות אסטנוסא על הלל. וכולן לשבח: **אל יורה**. שום הוראה לפי שטורדות דעתו כשיסור: **שחרית וערבית יפות**. כלל דמילתא לאחר אכילה יפות. שחרית דרכן של בני אדם כפת שחרית כדלמך בהמקל (ב"מ קז.) ערבית לאחר אכילה: **במנחה רעות**. שהן קודם אכילה לאחר שית ההרים: **בצצהים**. לאחר הסעודה שאלל ושעב: **אין כמותן**. וטובות יותר מערבית לפי שאינו מעורב בחר נהמא כי נרגא לבית הכסא כלל עת שיראה אכל צליה טורח הוא לו: **מבטלות**. מחזיקות את הגוף כצמח את הדלת: אף

תורה אור השלם

1. חשך משחור תארום לא נברר בחצות צפר עורם על עצמם יבש יורה קצץ. איכה ד ח רשם דגנר השלישי חדקל הוא הולך קדמת אשור ודגנר הרביעי הוא פרת:
2. בראשית ב' ד הלמיה רוח נחת ברביבים תמוגגה צמחה תברך: תהלים ס' יא

לעזי רש"י

לשקיי"ר (לשקיי"ר). לגנן. דישענפי"ר. (דישענפי"ר). להשרות.

מוסף רש"י

גיהוץ שלנו כביכוס שלהם. גיהוץ שלנו איט יפה אלא כביכוס שלהן (והנחת כס). משלשולן. משלשולן (שם). נחמתי כח (שם). ולא מפנקן. אין מחממות על הלל לזיח אסטנוסא ושע"פ שכן מחזיקות (שם). השוטה רביעית יין אל יורה. כמותי יין ושכר אל חמת. וסמין ליה ולהביל ולהיות. דמשמע דלענין הוראה נמי לא יסמה נזיר (דף).

(א) ז"ל והמורה פירש. ור"ל דרש"י ז"ל פירש.

[illegible]

כיון דחזו דמזוללי בהו תקינו להו מאתן כיון
דחזו דקא פרשין מינייהו דאמרי עד דנסבינן
אלמנת כהנים נזיל ניסיב בתולה בת ישראל
אהדרינהו למלתיהו: בית דין של כהנים
כו': אמר רב יהודה אמר שמואל "לא כ"ד
של כהנים כלכד אמרו אלא אפי' משפחות
המיוחסות בישראל אם רצו לעשות כדרך
שהכהנים עושין עושין מיתבי הרוצה לעשות
כדרך שהכהנים עושין כגון בת ישראל לכהן
ובת כהן לישראל עושין בת ישראל לכהן
ובת כהן לישראל הוא דאיכא צד כהונה
אבל בת ישראל לישראל לא מבטיא
קאמר לא מבטיא בת ישראל דלא
מצי אמר לה עלויי קא מעלינן לך אבל בת
ישראל לכהן דמצי אמר לה עלויי קא
מעלינן לך אימא לא קמ"ל: **מתני'** ^אהנושא
את האשה ולא מצא לה בתולים היא אומרת
משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו והוא
אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה
מקחי מקח טעות ^ברבן גמליאל ורבי
אליעזר אומרים נאמנת ^גרבי יהושע אומר
לא מפיה אנו חזין אלא הרי זו בחזקת בעולה
עד שלא תתארס והטעתו עד שתביא ראיה
לדבריה: **גמ'** ^דאתמר מנה לי בידך והלה
אומר איני יודע רב יהודה ורב הונא אמרי
חייב ^הרב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור רב
הונא ורב יהודה אמרי חייב ברי ושמא ברי
עדיף רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור ^ואוקי
ממונא בחזקת מריה א"ל אביי לרב יוסף
הא דרב הונא ורב יהודה ^זדשמואל היסב
דתני ^חהיתה מעוברת ואמר לה מה מיבן

שנבעה עד שלא תתארס והטעמו:
גמ' חייב. לשלם: פטור. מלשלם.
ומכל מקום משנציען ליה שנועת
היסת שכן הוא כדבריו שאינו יודע
שהוא חייב לו: וכן פוסק. כלומר
מיוחס הוא: אף כדאשונה. גבי
תביעת כתובה: "ואוקי כתובה
אחזקה אחזקת העל ה"ג גבי
מנה לי בידך איכא למימר נמי אוקי
ממונא בחזקת מריה ופטור:
אלא דליכא מנו. כגון משארסתי
נאנסתי וכגון היא אומרת מוכת עך
אני דלמרינן מנו דאי ציעא טענה
טענה מעלייתא מהך כגון גבי
משארסתי נאנסתי הוה טענה
מוכת עך אני [טענה מעלייתא]
ללא פסלה נפשה מהכונה וקמרת
נאנסתי [משארסתי] וקא מיפסלה
נפשה דאשת ישראל שנאנסה אסורה
לכהן ש"מ קושעא קאמרה וגבי היא
אומרת מוכת עך אני אי ציעא אמרה
מוכת עך אני תתחיל וזית אי
מאחן וקא אמרה מוכת עך אני
קודם לכן ואין לי אלא מנה: אבל
הכל. גבי האי תובע מאי מנו איכא
להמניה הלכך אוקי ממונא בחזקת
מריה: אוקמה אחזקה. מתקפחא
לן אשתא אירוסין אי בתולה הוה
ונשתעבד לה למאחיה אי בעולה
הוא העמד אשה על חזקתה ובתולה
נטלה וכן השמא הוא דלמיניה
אחר אירוסין: מאי חזקה אית ליה
להאי. תובע דוקמיה אחזקה לגבות
הלכך זיל בחר חזקה דלמנחה:

שיש
 נא
 שיש
 כר
 כמ
 הו
 נח
 גב
 לר

ליבעט מענטש וואי מנה לי צידק ואלה
 אומר איני יודע איידע צידק און שבעה
 דאפי' הוא אומר יודע איני יודע כלל איידע
 ומינה צדקתו יש נוהלין וכו' דף
 קלה. (והם) גבי האומר זה אחי משמע
 דאפי' אית לידי מנה לי צידק ואלה
 אומר איני יודע איידע וצפ' חזקת
 הבאים (והם) ואלה דאפי' דלית
 ליה לדר' אבא וי"ל דאפי' למ"ד
 איידע איכא למידרש שבעה ה' תהיה
 צין שמיים ואלו צין היושין דשמיים
 און ידעי אלה שעד אלה מעיד שאז
 איידע לחציו מנה דאפד מעור ששני

ואפילו כעלה מותרת
 אם היא ישראל א' רמא
 דאמין לעיל שבעל אבן
 לאסור עליו דוקא כברי
 וכי דהוא אומר פתח פתוח
 מצאתי אבירות אל
 כי אלא פתח סתום היה
 וסכמשה ליה החם בעל
 נאמן לאסורה לעיל דשויה
 אנפשיה חזקה דאיסורא
 אבל כבא דאיהי טענה ביה
 וצדק שמת מותרת הו'
 שהיה ואמנת בכל קו לטול
 כמתנה קו ליתנה מותרת
 לו: דרי' אומר וכו'. מי בזה
 פליגי דרי' סבר אריק ארמא
 ארמא חבוקת בחולתה

עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים
נזנת¹⁰ ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל ואמר ליה רב
ואל בר יהודה לרב יהודה¹¹ שיננא אמרת לן משמיה דשמואל הלכה
כרן גמליאל אף בראשונה מאי אף בראשונה אע"ג דאיכא למימר אוקי
ונא בחזקת מריה אמר רבן גמליאל כרי עדיף לימא רב יהודה ורב
א דאמרי כר"ג ורב נחמן ורבי יוחנן דאמרי כרבי יהושע אמר לך רב
מן אנא דאמרי אפילו כרבן גמליאל עד כאן לא קאמר ר"ג התם אלא
איכא מגו אבל הכא מאי מגו איכא אי נמי עד כאן לא קאמר רבן
גמליאל התם אלא דאמרין אוקמה אחזקה אבל הכא מאי חזקה אית ליה
יאי הכי נמי מסתברא כדקא משנינן דרב נחמן הוא דאמר כר"ג
דאם

יכול ליִשְׁעַם מִשְׁלֵם מִימֵה דְרֵב יִהוּדֵה גּוֹפִיִּי
 לֹמֶר דְּרֵב יִהוּדֵה כְּסוּמֹכּוֹס דְּאִמֶּר מִמּוֹן הָ
 דְּקִאֲמֶר אִמֶּר רַב יִהוּדֵה אִמֶּר שְׁמוּאֵל וְ דִּבְ
 לִיֶּה דִּהֶסֶם (בְּצִי"ד ק' צג:) מִשְׁמַע דְּסִבֵּר כִּרְבִּי
 שְׁאֵילִי מַתָּה וְהִלֵּה אִמֶּר אִינִי יוֹדַע חִיִּיב וְקִי
 צִאֵרִי לְרֵב יִהוּדֵה לְעֹלְמָן מוֹדֵה רַב יִהוּדֵה
 דְּרִבְנָן וְלִסְמוּכֹס לְעוֹלָם חוֹלְקִין אִפִּי" צִבְרִי
 דְּלִפִּי שְׁהִמּוּק לֹא הִיֵּם כִּסֵּם טַעֲמָן זֶה בְּרִי וְשִׁי
 לִידַע אִם חִיִּיב אִם לֹא אֲזַל קֶשֶׁה דְּנַעֲרִי לִי
 שְׁהִבְעֵל אִינִי יוֹדַע מַחֲי נַעֲבֵלֶה וְאִם כֵּן חִיִּיב
 לֹמֶר דְּסוּבִיג דִּהֲכָא סְבִירָה אִזֵּי כִלְל גְּדוֹל
 לְשִׁאֵילִי לִפִּי אִי נִמְי דִּהֶסֶם דִּחֵה שְׁפִיר דִּי
 קוֹבֵר כְּרִנָּן דְּמַדְמוּכָא שְׁהִבְכּוֹר שׁוֹר לְחִבְרִי:
 דְּמַדְמוּכָא לְקַמֵּן הִקְשָׁה ה"ר יַעֲקֹב מְקוֹרִצִ"ל אֲבִי
 הַמְשִׁאֵיל אִמֶּר שְׁאֵילֶה מַתָּה וְהִלֵּה אִמֶּר אִינִי
 שְׁאֵילִי יִכּוֹל לִישְׁעַם מִשְׁלֵם דְּשְׁמוּאֵל אִתִּי לִיֶּה בְּהִי
 מִנֵּה לִי צִדִּיק וְהִלֵּה אִמֶּר אִינִי יוֹדַע דְּשְׁמוּאֵל
 יִכּוֹל לִישְׁעַם מִשְׁלֵם הִוּאֹס סְבִירָה כִּאֲדִי מִנֵּה

[illegible]

במסרה חללי איש וז' כריזי מוסמסד אדמר ממן המטל כספך חולקין אבל כזמים אומרים זה למסרה זה גורל בנרד ואפילו ינק אומר ינק אומר שטא דהר בפתלי אצח חוקה דהר פסרה ואתקחה אדמר עשבורת היתה תשענ גיחה ומסמך גיחה השדור הדיחה יחייב ליחן לו חוקה דאית חוקה דאמר פליג ר' דאילי ברת חוקה דאמר גרמפי כמנזח חמרה חתרי ובני חרין שטא ושטא דחכי אדמר לקמן רבשטא ושטא ר' אדיל ר' ברת חוקה דנפסא אילי דהר ברת חוקה דאמר ר' דאילי שטא דחכי אדמר המעיה דהר אכלא מילתא פליג ר'ג דהיכא חוקה דאמר ר' דאילי אס קיכל נה דקדוש ממות מנ' שטא וסנ' ר'ג דלכי היקר עושן שטא דע' שלא ארמקין.

ההצעה הזו, שהיא בעצם הצעה להקמת מועצה אזורית, נדחתה. הנהגת הממשלה לא ראתה צורך בהקמת מועצה אזורית, שכן היא ראתה את המועצה האזורית כמחלקה של הממשלה, ולא כגוף עצמאי. לכן, הממשלה לא ראתה צורך בהקמת מועצה אזורית, שכן היא ראתה את המועצה האזורית כמחלקה של הממשלה, ולא כגוף עצמאי.

(א) וְלַעֲלֵי יָם: לְקֶמֶן טוֹב.
(ב) וְלַקֶּמֶן לוֹהֵם: (ג) לְקֶמֶן עֵשֶׂה:
(ד) בִּיָּק קִיטָּה. בְּנֵה מִצִּיעַ לֹא:
וְהָפֵק קֶטֶן: וְעַיִן בִּיב קֶלֶה.
(ה) וְקִדְשֵׁן מֵה: וְשִׁנֵּי:
(ו) וְעֵינִן חֹסֶן יִכְמוֹת יֵם: דִּלֵּה:
וְהָיִל דְּרֵב מֵאִלֵּי: (ז) וְלַקֶּמֶן יִגֵּל:
(ח) לְקֶמֶן יֵדֵה: (ט) וְבִרְמוֹת לוֹ:
וְשִׁנֵּי וְעַיִן מִיֵּשׁ חֲנִיגֵה טוֹב:
פִּירוֹשׁ עַל שִׁנֵּיגֵה: (י) גִּיבֵי בִימֵי:
(כ) וְשִׁדֵּן לַעֲלֵי.

גליון הש"ס
גמ' הא דרב הונא ור"י
דשמואל היא. עין יבמות יח
ע"ב מד"ה דלי דרב:

[illegible][illegible]

מיוחס הוא: אף בראשונה. גבי
חביעת כתובה: י' לאוקי כתובה
אחזקתה אחזקת הצעל ה"נ גבי

אלא דאיכא מנו. כגון משארסמתי
לנפסקי ובגון היא אומרת מוכת עץ
אני דלמריין מנו דאי צביא טענה
טענה מעלייתא מהך כגון גבי
משארסמתי לנפסקי הוה טענה
מוכת עץ אני [טענה מעלייתא]
ללח פסלה נפשה מכהונה וקאמרה
לנפסקי [משארסמתי] וקא מיפסלה
נפשה דאשת ישראל שנאכסה אסורה
לכהן ש"מ קושעא קאמרה וגבי איה
אומרת מוכת עץ אני צביא אורה
מוכת עץ אני מחתך ואית לה
מאתן וקא אמרה מוכת עץ אני
קודם לכן ואין לי אלא מנה: **אבל**
הכא. גבי האי תובע מאי מנו איכא
דאמרה דאית איהו איהו איהו

לן אשעת ארוסין אי גתולה הוא
ונשתעבד לה למאחסי אי גתולה
הוא העמד אשה על חוקתה וצבולה
טולה וכן השמא הוא דלמינמה
אחר ארוסין: מאי חוקה אית ליה
למאי. תוצע דנוקמה אחוקיה לגבות
הלכן ויל גתר חוקה דממונא:
דא"כ

וגמליאל ורבי אליעזר אומרים
הן כרבן גמליאל ואמר ליה רב
ת לן משמיה דשמואל הלכה
בנה אע"י דאיכא למימר אוקי
עדיף לימא רב יהודה ורב
מרי כרבי יהושע אמר לך רב
באן לא קאמר ר"ג התם אלא
נמי עד כאן לא קאמר רבן
אבל הכא מאי חוקה אית ליה
רב נחמן הוא דאמר כר"ג
דאם

ר ברי ומויזר אומר שמא המע"ה וזין
כי איכא ציר ושמא נוטל הכל והתם
כי אליבא דרבנן קאמר וליה לא צטריא
ק השואל (ב"מ ז' ע"ב) המשאל אומר
ומאי קושא הא ע"כ ממני כסומכוס
ל הפחות חולקין אבל אי פליגי אליבא
לקין וי"ל דהתם ברי גרוע ושמה טוב
ל הברי טוב והשמה גרוע דהוה ליה
מגדליאל וטוב ושמא טוב
ואמר דה"מ למימר וליטעמין ועוד יש
מר התם אי נמי לוי הא וקשה על זה
דיח דלפ"י נזק אומר ברי כו' ושמואל
דלר' יוחנן בתייהר דמוכח עדי לכתא
אין ליה משהיהר דהשואל (ב"מ ד' ע"ב)
חוקן כנון שיש עסק שצויה צידיה ומתוך
י ולא משלם וי"ל דאיכא למימר דלעולם
ה וכההוא תנא דלית ליה מתוך ששית
יתר ביאור תוס' ב"מ ז' ע"ד רב נחמן:

רב

עמ"א מ"י פ"א מהל'
 ח'סות הלכה י'
 פ"ט"ע ז"ה"ע סימן ס"ה
 סעיף ט'
פ ב ג ד ה מ"ח פ"א
 מהלכות ח'סות ז"ה
 הלכה יא ופ"ח הלכה יג ד'
 סמג לארין קכא טור ש"ע
 ש"ס פ"ו סעיף ח'
פ ו מ"ח פכ"ב ש"ס הל'
 ג סמג לארין רכז
 פ"ט"ע ש"ס סימן כז סעיף
 :ג

בדקלמן שבעה עשר
 ביוחסין וראו אמר נבנה
 העולה לעירי
 שבעלמא לעירי
 הנחה מברת אלא לריא
 מברתא מברתא לישנא מעליא
 נכרביח אכלה ומחנה פיה
 וגו' נקט תשמיש
 בלשון אכילה שבעלמא
 לעירי הינו וקני רחתי
 מברתא מברתא ומעברת
 מברתא להיריך כמו וריא
 אפילו בעדי יתה כלבו
 אסאדורו הינו חוד משה
 עשו ביוחסין
 שבעלמא מעברתא מעברתא
 לריא מעברתא רחתי כמו
 לי פ' לחי מעברתא וכישי
 מעברתא מעברתא חדה הכשיר
 חדה וחדא להכשיר הכשיר
 חדה חדה אמר לריבי

המכשיר בה מכשיר בבתי
לדברי הפוסל בה פוסל
ור"א אומר אף
לדברי המכשיר בה פוסל
רבשלמא אידי אית
חזקה רכשרות פי'
מעיקרא ואוקמה אחזקה

היה דר"א שאין הלכה
קורא לשתוקי בדוקי
דאיכא רוב פסולים
דאמר רב מלקין על

וְלִישְׂרָאֵל אִירֹן, וְאִשְׁכּוּז
דְּלִמְלָא לֹא יִהְיֶה אִירֹן
מִכְּדוּן הַלְרֹד אֶת זֶה יִהְיֶה
אֶת זֶה חֵיב, קֵא מִשְׁמַע
כֵּן קֵרָא דְהוּאֵל וְהוּא לִיה
כְּנַעֲנִי קְבוּעַ בְּיֵיהּ, כְּמַחֲזָה
עַל מַחֲזָה דְּמִי וְסַפֵּק
נִשְׁפֹּת לְהַקֵּל, וְלֹכַל מִיֵּי
דְּקִימָא כֵּן קְבוּעַ כְּמַחֲזָה
עַל מַחֲזָה דְּמִי מַחֲזָה קֵרָא נִסְכָּה
מַחֲזָה

שפה

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות

מז.

עין משפט
נר מצוה

ב א מ"י פט"ו מהלכות
אשת הלכה כה סנה
עשין שם טושיע' אהיע
סימן ל' ע"פ טו:

תוספות ר"ד

מיתמי גובה בלא בחובה
ורייקין טעמא דאיכא
עדים פ"י שיעתא בהינמא
וראפה פרוצ הא ליכא
עדים בעל מהימן פ"י ולא
אמרין הואיל ומספקא לן
על יום נשואיה אם היתה
בעולה או בתולה העמד
אותה על חזקתה של קודם
לכן ובתולה היתה ליטא
תמן סתמא דלא כר"ג דאי
ר"ג האמר אידי מהימנא
פ"י דאילו בתר חזקה
דנופה וד"י נמא העמד
אשה על חזקה ובתולה
היתה ומהדר אפילו חימא
ר"ג ע"כ לא קאמר ר"ג
אלא כרי ושמא אבל
כרי וברי לא אמר עין
בפ"ק. ודקארי לה פאי
קארי לה. כיון דרוב
נשים בתולות נשארו כרי
ושמא דמי. וכיון דרוב
נשים בתולות נשארו כי
לא אתי עדי הימנא פאי
היה נידול בתר רובא. פ"י
ואע"י דיש פלוגתא ברא
מילתא רב ושמואל בפרק
המכר סידור ר"ב אמר
הולכין במסמן אחר הרוב
ושמואל אמר אין הולכין
במסמן אחר הרוב וק"ל
הלכה כשמואל הכא משום
דאיכא תרתי רובא וחזקה
העמד אשה על חזקה
ובתולה היתה אפי' שמואל
מורה. אמר רבינא משום
דא"ל דרוב נשים בתולות
נשארו ומיעוט אלמנות
ורוב הנשואות בתולה יש לה
קול וכו' הואיל ואין לה קול
איתער לה רבא.

דא"ר רבן גמליאל הא אמר אידי מהימנא. נראה דלמ"ד (הטוען
אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום פריך דלמ"ד דמי טעין פרעתי
הכא נאמן העמד אפילו לר"ג לומר אלמנה נשאמך במגו דאי צני
אמר פרעתי: הכ"י נמי מסתברא. פ"י בקונטרס הכי נמי מסתברא
דמתני' אחיא כרבן גמליאל כדמשנינן

דבבני וברי מודה מדקתני ומודה ר'
יהושע כו' וקשה לפ"י דכי לא איירי
נמי ר"ג צמודה אחי שפיר ומודה רבי
יהושע כלומר אע"ג דצרישא פליגנא
עלך צסיפא מודינא כך אע"ג דרישא
וספיא אינן מענין אחד כי היכי דלמיא
ליה שפיר ומודה רבי יהושע אי איירי
ר"ג צמודה אע"ג צמודה דר' גמליאל
אינו מענין ומודה דרבי יהושע יש
לישע דודאי כי איירי ר"ג צמודה שייך
למיתני שפיר ומודה רבי יהושע אע"ג
דלא היו מענין אחד כלומר דלאב
דמנא מילתא צמודה ר"ג תני נמי
מילתא צמודה דה רבי יהושע אצל אי
לא איירי רבן גמליאל צמודה לא שייך
למיתני ומודה רבי יהושע לאשמועין
אע"ג דפליג צרישא מודה צסיפא כיון
דרישא וספיא אינן מענין אחד אצל
קשה דלא הוה ליה למימר אמנו קאי
דעד השתא נמי לפ"ה אמנו הוי קאי
ונראה לר"י דה"פ הכי נמי מסתברא
דכרי ושמא דמי ולא צל לומר דפליג
רבן גמליאל צרישא אלא אע"ג דכרי
ושמא דמי מודה ר"ג משום דלאו שמא
ממש הוא מדקאמר ומודה רבי יהושע
אי אמרת בשלמא איירי ר"ג צמודה
כלומר אע"ג דכרי ושמא דמי מודה
רבי יהושע נאמן היינו דקתני ומודה
רבי יהושע דנאמי כרי נאמן דס"ד
דעעמא דרבי יהושע משום דרי ושמא
דוה אינו תובעו דפ"י בקונטרס והשתא
הוה מודה דר"ג ומודה דר"י מענין
אחד אלא אי אמרת דרישא צברי וברי
גמור הוא ולא איירי רבן גמליאל
צמודה דפשיטא לפיין דברי וברי הוא
דלא פליג ר"ג מאי ומודה וקאמר מי
סברת דארישא קאי וטעמא דר"י
משום דרי ושמא אמנו קאי דעעמא
דר' יהושע משום מגו ונאמן אפי' הלה
תובעו ואפירקין קמא קאי:

התם שור שחוט צפנדי. פירש
בקונטרס שהוא טוען עד
שלא איסמך נאנסת והכא אין שור
שחוט לפניך דאין הלה תובעו ור"י
מפרש דהכא נמי איירי צהלה תובעו
דפ"י וה"פ התם שור שחוט לפניך
דהרי אין לה צמולים ואינן יכולה לומר
צמולה אני כמו צשור שחוט שאין יכול
לומר מי הוא ולהכי בין אומרת
משארסתני נאנסתי בין אומרת מוכת
עץ אני מתחין לא מהימנא הכא אין
שור שחוט לפניך ונאמן צמנו דאי
צני אמר לא היתה של אצך מעולם:
כ"י דרוב נשים בתולות נשארו כי
לא אתי עדי הימנא פאי. לר"ג פריך
דאית ליה (הולכין צמנו אחר הרוב):

יו

נישאות ומיעוט אלמנות וכל הנשאות בתולה יש לה קול

יו

שהספא שאמר. זה אינו יודע שהיתה של אצו אלא על פיו של זה ומה
שאמר הרי המיר: גמ' טעמא דאיכא עדים. דלמנה צהינמא:
הכעל מהימן. ולא אמרין הואיל ומספקא לן על יום נשואיה אם
בתולה היתה אם בעולה העמד אותה על חזקה של קודם לכן
ומתחלה צמולה היתה: היא נאנסת.

לדאיל בתר חזקה דנופה: בכרי ושמא.
גבי משארסתני נאנסתי היא טוענת
כרי לי הוא והוא אינו טוען אלא שמא
עד שלא ארסמך דהא אינו יודע ממי
נאנסת: ודקארי לה. למיתני סתמא
דלא כרבן גמליאל: מאי קארי לה.
ומאי עלה דעתו לאפוקי מד"ג הא
לא דמיא לה: כיון דרוב נשים צמולות
נישאות. קריבה טענתה להיות אחת
יותר משלו וככרי ושמא דמיא: והכי
נמי מסתברא. דר"ג מודה דלא דבעל
מהימן: אי אמרת בשלמא איירי ר"ג
צמודה. דהך רישא הודאה הוא דקא
מודה ר"ג לרבי יהושע ואמר אע"ג
דפליגנא עלך צברי ושמא מודינא כך
צברי וברי היינו דשיין למיתני צתריה
ורי יהושע מודה לר"ג בהאומר לחבירו
שדה זו כו' דאע"ג דפליגנא בפ"ק (יב):

במשארסתני נאנסתי דאע"ג דאיכא
למימר מגו לא מהימנא מודינא בהאי
מגו דאי צני שמך ולא א"ל של
אצך היתה כי אמר ליה נמי לקתיה
הימנו מהימן דלקמין: אלא אי אמרת
לא איירי. רישא צמודה ר"ג מאי
מודה רבי יהושע מאי שייך למיתנייה
הכא והאיכא קאי: אמנו קאי. אפליגנא
דאיכא למימר דה מגו בפ"י קמא קאי
וקאמר אע"ג דפליגנא צמנו דהתם
צמנו דהכא מודינא דלמנה: אהי"א.

איכא מגו: הרי כריסה בין שנייה.
ואינה יכולה לומר לא נבעלתי:
וקאמר: נבעלתי. ולכשר נבעלתי
מהימנא: בשלמא לר' אלעזר דאמר.
בפרק קמא (ט) טעמיהיה צמנה ולא כלום
מוכת עץ שלא הכיר דה אינה יכולה
לתובעו אלא מנה והוא אומר דרוסת
איש את ואין לך כלום איכא מגו דאי
בעיה אמרה מוכת עץ אני מתחין:
למשארסתני. אירע לי ונסתמסה
שדה ואיני לי מאתים: וקאמר. מוכת
עץ אני מעיקרא ולא מצעה אלא
מנה מהימנא: אלא לר' יוסק. דאמר
טעמיהיה צמאמי ומנה שהיא תובעו
מאתים ליכא מידי בין מתחין למעיקרא
מאי מגו איכא: הכא. גבי שדה אין
לחצוץ מי שחטו כלומר אם שמת זה
לא היו לו עוררים הלך אי לאו דכרי
שחוט הוא שלקחה הימנו לא היה
אומר לו של אצך היתה הלך אמרי'
מגו אצל גבי לא מנא לה צמולים
הם הקיטוהו ללא לצי"ד ואע"פ שיש לה
להשיב טענה טובה מזו לא אמרין
איערומי קא מערמא: וכיון שרוב
נשים. קושיא היא: יש לה קול.
והכנה יודעים שפאה צהינמא:

יו

(א) (ב"ב צג:) (ועי' פס"י
לקמן לו. ד"ה ודקארי).
(ב) (ב"ב צג:) לקמן כח.
(ג) לעיל י"ג. (ד) שם.
(ה) (ס"א) (אע"ג דאיתוכב
כ"י מ"מ צני נמי לשני
מתרי אלכיה. ח"י.) (ו) לעיל י"ג.
(ז) ודקארי (ח) לעיל י"ג.
(ט) (ב"ב צג:) (י) ודקארי.
(כ) ודקארי. (ל) ודקארי.
לקמן אחר ד"ה אלא לר'
יוסן ויחזר טפי יס לדיבור
זה שיתכן לעיל י"ג: נאנסת
השוא ור"י. (מ) (לעיל י"ג).
(נ) (ב"ב מ.) (ס) (ב"ב מ):
כ"י צג.) (ש) אפסר דלפילו
לשמואל הוה לן למחל מדר
רובא ולא אחר חזקה צמנו
כיון חזקה הוה מסייע
לרוב ופריך שפיר אפילו
אלכיה דשמואל קאי מאי
דלמירין לעיל כיון דרוב
נשים צמולות נשארו הוה
ליה צני דרייה כי שמא
וככרי ושמא ספק שמואל
כר"ג הלא דמיא לה חזקה
הוה למי לשמא דפ"ק
דאי ספיק ויחיל בתר רובא
ד"ס דהר רוב גמור. ח"י.

גליון הש"ס

גמ' ודקארי לה פאי קארי
לה. לקמן לי ע"ה ויחמא ל'
ע"כ. דמתני' אי ע"ה יד
ע"ה (נב ע"ה גיטין ס"א
ע"כ ביק מו ע"כ) כ"י צ
ע"כ (ח ע"כ) קמא ע"ה
(בבבב ד ע"כ) דה סד
פ"ה:

מוסף רש"י

הא ליכא עדים בעל
מהימן. ומתוכנה מה
דמתני' מתכני עני
הכא: רש"י ב"ב צג.
ודקארי לה מאי קארי
לה. מי שהכיר טענה זו
צמנה מוכת עץ עלמה
דמי ויחמא ל' דרוב
נשים בתולות נשארו.
רוב נשים טענה שישארו
לבעל. צמולות הן ורש"י
כ"י צג.) מאי פלוגי
ובהן הוא. למחר מתני'
הוא (קדושין ע"ה). רואה
מדברת עם אחד.
צמנה ומשום ששם
דקפולין למין ולמחר
כיון שבעלה לפסול פסלה
מן הכהונה ויערי' י"ג.
ר"ג ור"א אומרים
נאנסת. וכשרה להיות
ולא מספקין לה נבעלה
לפסול לה (שם). מאי
מדברת בסתרה. ואע"פ
שלא רחוק שבעלה
נפלה להיות לר' יהושע
דלקמן. דמעה ע"ה
יוסקין (שם). היא
אומרת מוכת עץ אני.
הטעם אה האשה צמולת
בתולה ולא מנא לה
צמולים. היא אמרה מוכת
עץ אני כו' (ד"ב י"א).
שנתקע לה עץ בנאות
מקום (שם י"א). ומיעוט
אלמנות. וזו איכא למימר
דמן המיעוט היא הוה
אין לה קול דמפרש ואולי
(רש"י ב"ב צג.)

(א) שבת עט. לקמן ט. פט.
פסוק: ו' כ"ב קע: קעל:
(ב) שבת עט. כ"ב קעל:
(ג) שבת דרך אין פ"ו
(ד) דף קעל: (ה) כ"ב
נשק: למיחס.

גליון הש"ס

נב' א' כל הנישואין
זה נדה דף ט' ע"א:

מורס רש"י

כי אתר עדים. שאלה
בהימנע, מאי הוי. מחמת
שכן עמלן אין יודעין אס
יבטח בתולה או אלמנה
נמצא דלון כאן קול כלל
הנך סהדי שקרי גיבור.
ולא ראיה יושא בהימנע
והשנים ג"כ צבא. רוב
הנשוא בתולה יש לה
קרל. מתוך שיש שמחה
בנישואין בתולה מזכיר בה
אס כ"ב קעל: (שם). איתרע לה
רובא. דמחלות נישואין.
דכונן יש להן קול ממחיש
כמו של אחי רוב, וסיון
לראיה למימר הכי וחיבה
למימר הכי המוצא מחברו
עליו הלאה: (שם).

והואיל ואין לה קול. שאין מעיד עליה שילתה בהימנע: כי אס
עדים מאי הוי. כיון דחוקה דיש לה קול הרבה היו יודעין: דלמא
מפקא עדים. עדי הימנע: כוספין שוכר. שכשיפרע לה כתובה
הכתוב לו שקבלה כתובה ויהיה בירו לזכות: ואם אומרת. ודלא

כמאן דלמא אין כותבין כגבא בתרא:
רב פפא אמר. לעולם אין כותבין
דמלא זה זרין לשמור שוכרו מן
העכברים ומי שיש לו שטר על חברו
או יצא השטר ויחזירו או לא יטול
כלום ומתני' במקום שאין כותבין
כתובה אלא כותבין על תנאי בית
דין שחקנו לכתולה מאתים ולא למנה
מנה לילכא למיחש דלמלא הרבה
ומפקא לה: דמתני' לה. לדרכי אבהו
ולדרכי פפא: העמינה כותבסה. והיא
תובעת מאתים והיא אומר אלמנה
נשאלת: רקדו לפני. אס יש עדים
שקדו לפני ביום נישואיה: כוס של
בשורה. המבשר עליה סימני בתולה
ולקמן מפרש מאי היא: אלא. הכי
קאמר כל איבדה כמי שהטמינה בפניו
דמי ולא גביא והכי קתני איבדה
כתובה הטמינה כתובה נשרפה
כתובה אס רקדו לפני וכו'. והכי
פירושה אמרה אבד שטר כתובה
הכי היא כמי שהטמינה כתובה
בפניו כדי להוציא ולגבות פסע שניה
ואינה גובה כלום אלא"כ גביא השטר
ואס אמרה נשרפה ויש עדים שנשרפה
דהשתא ליכא למיחש למידי תביא עדים
שקדו לפני שזה סימן לכתולה
ותגבה מאתים: מאן דמתני' לה.
לדרכי אבהו ורב פפא דאבריימא:
כל שכן אמתינין. דכיון דאבריימא
דקתני בהדיא איבדה כתובה גביא
ועלה קאמר רב פפא דלא גביא
ומתוך לה דמלא קתני איבדה כתובה
הכי היא כמי שהטמינה וכשנשרפה
הוא דקא גביא ולעולם אין כותבין
שוכר כל שכן דלמתני' איכא למיחש
פלוגמא דרב פפא דלד' אבהו למימר
דמקום שאין כותבין כתובה עסקין:
ומאן דמתני'. פלוגמא דרב פפא וד'
אבהו אמתיני': אבל דאבריימא לא.
מתני' ליה דודאי שמעין מיה דכותבין
שוכר דהא במקום שכותבין כתובה
עסקין: כי קושין. דקתני איבדה
כתובה ולא ניתא לשנוי שיניא
דחיקא למימר איבדה כתובה כהטמינה
כתובה קאמר: כיון דלא אפשר.
כגון במקום שאין כותבין כתובה
וגובות על פי עדים ויש לחוש לשמא
תלך לב"ד אחר ותביא עדים אחרים
ותגבה פסע שניה ודאי כותבין שוכר:
ראויס היתה זו לאכול בסרומה. אי
ישאת לכהן דכתולה שלמה נמלאת
ולא בעולה שתפסל לכהן מחמת נזות:

מסקין לה רב פפא. ומה זו עדות ללא נישאת אלמנה: אס. אי נישאת
כשהיא אלמנה לכהן הדיוט מי לא אכלה בתרומה: זו ראשית. בעילה
ראשית: וימנין דתפסה מאתים. בלא בית דין וכי בעינן לאפקוק
מיה משום דלון עדים שהעבירו לפניו אמרה איתנוסין הוא דליתנוסין
שיכורים היו מאונסין אין המשתה הלכן השתא אסו עדים שהעבירו
לפניה פתוחה וכו' ליכא מיד: כיצד מרקדים. מה אומרים לפניו:
כמות

מס' אסא לא חייסין דלמא תפסה כו' כדלמא הכא ואומר רבינו מס

כלה

והואיל ואין לה קול איתרע לה רובא. תימה דמנן צפירקין ולקמן
(כח). אלו נלמנים להעד בגדלן מה שראו בקטנותן וזכורין
בפלותינן שילתה בהימנע וראשה פרוע וקאמר בגמ' מ"ט כיון דרוב
נשים בתולות נישאות גילוי מילתא בעלמא הוא והשתא הכי מייירי אס

והואיל ואין לה קול איתרע לה רובא *אי
כל הנשואות בתולה יש לה קול כי אתו עדים
מאי הוי הנך סהדי שקרי נינהו אלא אמר
רבינא רוב הנשואות בתולה יש לה קול וזו
הואיל ואין לה קול איתרע לה רובא: אס
יש עדים שישתה בהימנע וכו': וליחוש
דלמא מפקא עדים בהאי כי דינא וגביא והדר
מפקא לה לכתובה בהאי ב"ד וגביא בה
א"ר אבהו זאת אומרת כותבין שוכר רב
פפא אמר במקום שאין כותבין כתובה
עסקין ואיכא דמתני' לה אבריימא איבדה
כתובה הטמינה כתובה נשרפה כתובה
רקדו לפני שחקו לפני העבירו לפני כוס
של בשורה או מפה של בתולים אס יש לה
עדים באחד מכל אלו כתובה מאתים
וליחוש דלמא מפקא עדים בהאי ב"ד וגביא
והדר מפקא לכתובה בהאי ב"ד וגביא בה
א"ר אבהו זאת אומרת כותבין שוכר רב
פפא אמר במקום שאין כותבין כתובה עסקין
והא איבדה כתובה קתני דכתב לה איהו
סוף סוף מפקא לה וגביא בה מאי איבדה
איבדה באור א"ה היינו נשרפה ועוד הטמינה
מאי איכא למימר ותו איבדה למה לי אלא
כל איבדה כי הטמינה בפניו דמי ולא
יהבינן לה עד דאמרי עדים נשרפה כתובה
מאן דמתני' לה אבריימא כל שכן אמתיני'
ומאן דמתני' לה אמתיני' אבל אבריימא לא
כי קושיא: אס יש עדים כו': וליחוש דלמא
מפקא עדי הימנע בהאי ב"ד וגביא והדר
מפקא עדי הימנע בבי דינא אחריןא וגביא
במקום דלא אפשר ודאי כותבין שוכר:
העבירו לפני כוס של בשורה: מאי כוס
של בשורה אמר רב אדא בר אבהו כוס יין
של תרומה מעבירין לפניו כלומר ראוייה
היתה זו לאכול בתרומה מתקף לה רב פפא
אסו אלמנה מי לא אכלה בתרומה אלא
אמר רב פפא זו ראשית בתרומה ראשית
תניא רבי יהודה אומר חבית של יין מעבירין
לפניה אמר רב אדא בר אבהו בתולה
מעבירין לפניו סתומה בעולה מעבירין
לפניה פתוחה אמאי ניעבר קמי בתולה
וקמי בעולה לא ניעבר כלל וימנין דתפסה
מאתים ואמרה אנא בתולה הואי דלא
עברו קמאי אתנוסין הוא דאתנוסין תנו רבנן
כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים

וליחוש דלמא מפקא כו'. ואפי'
ע"י עדי הימנע לא
היה לה לגבות עד שתחזיר לו הכתובה
כיון שיכול לנא ליה הפסד כמה
שנשרפה כתובה תחת ידה דלא מיעביא
למ"ד דיכול לטעון אחר מעשה ב"ד
דמפסיד דאס לא יהיה לה כתובה יהי'
נאמן לומר פרעמי אלא אפילו למ"ד
דלא מ"י טעין אחר מעשה בית דין
מפסיד כמה שהכתובה תחת ידה שאלס
תמצנעו פסע אחרת ולא יהיו לה
עדי הימנע יחא נאמן לומר פרעמי
מנה בגמ' דאי בעי אמר אלמנה
נשאלת או אס יהא במקום שאין
מכירין אס היא אשמו יהיה נאמן
לומר פרעמי הכל בגמ' דאי בעי אמר
אין את אחי והשתא שהכתובה בידה
תוליד מאתים וכו' שיכול לנא ליה
הפסד אין לו לפרוע: זאת אומרת
כותבין שוכר. אפי' דהכא לא אפשר
דליכא למיחש דלמא תשרוף כתובה
בעדים והדרא וגביא בעדי הימנע
דלמא מפקא במקום דלמא הדרא
ומפקא בעדי הימנע וגביא למ"ד
הטעון אחר מעשה בית דין לא אמר
כלום וע"ז זקוק הוא לזכור מ"מ דייק
שפיר דבעלמא נמי כותבין שוכר דאי
אין כותבין בעלמא למה יפרע כאן
כיון שיכול לנא ליה הפסד כמה
שהכתובה בידה כדפירשנו:

כותבין שוכר. אפי' דהפסד גט
פשוט. (כ"ב קעל: ושם)
מפרש טעמא דמאן דלמא כותבין
שוכר משום דעבד ליה לאיס מליה לאו
דוקא ליה אלא הוא הדין בגל חוב
כמו כתובה דהכא ושטרי מקא דלמא
התם דכותבין שוכר: מאי איבדה
איבדה באור. וא"כ אפי' במקום
שכותבין היה ליה לאוקמי ומאי דחיקא
לאוקמי במקום שאין כותבין וכתב לה
איהו ואור"ת דמקום שכותבין נשרפה
איכא למיחש שכתב לה כתובה אחרת

דאסור להשתות בלא כתובה מיהו היה מ"י לאוקמה במקום שכותבין
ונשרפה אחר הגירושין לילכא למיחש שמא כתב לה אחרת אלא שנראה
לו דחוק: ודאי איבדה אפ"ה. אף על גב דלכאורה היינו פירכא
קמייתא דפריך היינו נשרפה יש ליישב דהכי קאמר ותו אפילו אס
נאמר דנשרפה הוי פירושא דנאצדה מכל מקום תקשי איבדה
למה לי: איתנוסין הוא דאיתנוסין. נראה דמייירי כגון דליכא
מנו דאי בעי אמרה אין בידי כלום דאי לאו הכי אמאי מהימנע
ואס תאמר בחילוק קליות דאמר לקמן דלמא ליה לה כמי
דדוקא דנדר שיש טורח כגון חבית דהכא יכולה לומר דליתנוסין אכל קליות ושאר דברים שכן קלים לעשות לא:

ג א מ"י פט"ו מהלכות
איתות הלכה כה סמך
עשין מח טושי"ע אפי'
סמך ט טע"ק טו:
ד ב מ"י פ"ג מהלכות
מטה הלכה טו טז סמך
עשין ד טושי"ע מ"מ סמך
נד טע"ק כ:

תוספות ר"ד

וליחוש דלמא מפקא עדי
הימנע בהאי כי דינא
וגביא ומפקא כתובה או
עדי הימנע ככ"ד אחריןא
וגביא א"ר אבהו זאת
אומרת כותבין שוכר פי'
ולא מצי אידך למימר
א"ר לשמור שוכר מפני
העכברים אלא או תקיע
לי שטרא או לא אית לך
כלום אלא פורעו בע"כ
והוא כותב לו שוכר ודלא
כמ"ד כותב דאין כותבין
שוכר והכי אסיקא שם
בג"פ ודף קעל ע"ב דכותבין
שוכר: ת"ד כיצד מרקדין
לפני הכלה. כ"ש אומרים

מסורת הש"ס

(א) צ"ב מנח (ב) צ"ב לט
(ג) פסחיס קא: ר"ה [ח.
(ד) צ"ב לח, (ה) [סס ע"ש]
(ו) [פי' בערוך ערך מרס א
מקבוקן איז באהי ועיר
בעיר, (ז) [פרשה ויחי סימן
לב], (ח) [י"י כ"י, (ט) צ"ל
לחפישות, יעזר, (י) בם"א:
המלחם, (יא) [דלן יכול
רש"ל], (ל) [צ"מ לט],
(מ) [סס]

גליון הש"ס

גמ' דיוקא דמהניתין
קאמר. שנת דף לו ע"ב
שנועות דף כט ע"ב:

מוסף רש"י

[illegible]

אכל למאן דמאני. לאחרים: לים ליה שיעורא. וממילא שמעין
לדמאן דלא קרי ולא חגי אין מבטלין אס יא ש מתעסקין כדי קבורה
בעלמא. בשאלמות דרב אחאי^א מלחסי כן: סגורא דאסא. כמין חופה
של הדם עגולה: קריא. אציף על ראשה משורבב על עיניה כמו
שעשין במקומיהו ופעמים שמגנמת
בחוכו מתוך שאין עיניה מגולין ולכן
נקרא הינומא על שם תנומה: זיכודה
ראיה. כל רבי דמתיי שסם היו רגליה
בסמין הללו לצלולה: דרדווי
מישא. הנשים נוהגים שמן דראש
התלמידים ושפות: מישא דמפופא.

וכלל מאי אמר רב
 דרבנן אמר ליה רב
 פותא קאמר מז אמר
 אמך דרדוגי משחא
 מעשה כי הא דההוא
 יא בי רבה בר עולא
 איהו איעסק ליה לבריה
 רדוגי משחא ארישא
 דמלתא מאי תאני רב
 כיסני: ומודה רבי
 כו: וליתני מודה ר'
 שדה זו שלך היתה
 קא בעי למיתני סיפא
 והוא אומר לקחתיה
 דמי אי דאכלה שני
 ואי דלא אכלה שני
 ימן אי הכי גבי אביו
 קא אמאי לא מהימן
 חזקה פשיטא דלא
 יז משכחת לה כגון
 האב ואחת בחיי בנו
 ב הגונא יאני מחזיקין
 ל ורב הגונא מתניתין
 יא אימא רב הגונא
 יא יאבעית אימא אפילו
 יא יאבעית ואחת שלא
 נפשות פשיטא דלא
 למחויי דקי"ל מחאה
 והעבר הירדן והגליל
 חזקה עד שיהא עמו
 יא הויא מחאה אפילו
 יא קסבר מחאה שלא
 יא יהודה וגליל דנקט
 דסתם

קא יליף לה: **וליתנייה בדידיה**. שדה זו שלך היתה אם יש עדים כ"ו בפניו: **כגון שבתה**. ואשמעינן דההיא שמה לא סלקא ליה: **אי ברם** י' **ליה למחוי**. במקום שהוא שם וכוון שלא חזקה חזקה מעליהא היא: קא חילון קא חילון נכירום ואם היה ב"ד והיחזק אלא בדרקע שיש לו קא בשמי עיריות: **אפי' יהודה וגליל נמי**. הוה ליה למחוי היכא דהוי כגון אם היה בעיר אחת ומיחה שלא בפניו בפני שנים בעיר אחרת: למחוי שלא בפניו: **הוויא מתאסר**. להבדק חזרה אית ליה דהני דמחי: **ומתני'**. דקמני יהודה וגליל לא: **בשעת חירום שנו**. דכילול' לומר לא י' חירום נמי מעיר לעיר אפי' שתי עיריות באותה מדינה נמי לא: ולישני

[illegible]

אבל מאן דמתני לית ליה שיעורא. בשאלמות דרב אחאי כמו
ותמילא שמעין למחן דלא קרי ולא מי אין מבטלין אס יס לו
מתעסקין כדי קצורה וגרסה לר"י דלענין מלאכה מבטלין כל בני העיר
ואסור אפילו למחן דלא קרי ולא מי דלא מפליג מידי באלו מגלחין
(מ"ק דף כ"ב): **הלכה** מאי.

בִּיהוּדָה צִעִי שָׁלָה הִיא אֵלֶּה חִילּוּק
קְלִיּוֹת לִכְךָ צִעִי אֲלֻמְנָה מֵחַיִּי וְהֵלֶּה
פַּעֲמִים אִפְּסִי בָּלָה חוֹפֶה הִיוּ רִגְלֵיךָ
לְחִלּוּק וְלֹא לְחַוֵּשׁ שֶׁמָּה חִילּוּק כִּפְרוֹת
אֲלֻמְנָה וּמִשְׁנֵי לֵית הִי כִסְמִי צִוּוֹת
הִיוּ נוֹהֲרִין הִרְבֵּה שָׁלָה יִחְלְקוּ קְלִיּוֹת
בְּחוֹפֶת אֲלֻמְנָה: וְלִיתָנִי מוֹדֶה רַבִּי
יְהוֹשֻׁעַ שָׂדֶה זֶה שֶׁלֹּךְ הִיתָה. דְּהִיוּ כְּרוֹתָ
טַפִּי דְּהִיוּ צָרִי וְצָרִי: וְאַתָּה בְּחַיִּי
הֵבֵן. וְדוּקָא שֶׁהוּא קָטָן כְּפִי הַקּוֹמֵר?
אֲכַל אִם הוּא גְדוֹל הוּא חוֹקֶה כְּדֻמְתִּי
בְּחוֹקֶת הַבְּתִים (בִּצֵּי דָף מ.ב. וַס) אֲכַלָּה
בְּפִי הֶאֱכָה שָׁנָה וּבְפִנִי הֵבֵן שָׁנָה וּבְפִנִי
לּוֹקֶם שָׁנָה הִי זֶה חוֹקֶה וְרִצְנוֹ שֶׁמּוֹכֵל
פִּי אֵלֶּה דְּלֹאֲמַר בְּסֻמּוֹן וְאִפְּסִי הַגְּדוֹל
אִפְּסִי הַגְּדוֹל בְּחַיִּי הֶאֱכָה דְּגִדּוֹל לְגַזִּי
מִיָּלִי דְּלִצְדָה קָטָן הוּא וְאִדְרָ"ת דְּלִפְרִישׁוֹ
הֵא דְּלֹאֲמַר בְּחוֹקֶת הַבְּתִים (גִּזִּי וַס)
דְּהִיוֹ חוֹקֶה בְּפִנִי הֵבֵן הִינֵנִי כְּשִׁסְיָה
גְּדוֹל בְּתִמְלִיל חוֹקֶה: וְרַב הוֹנָא
מֵרַב "אַתָּה לֹאֲשִׁמְעוּנִי" לֹא דְּדוּקָא נֶקֶט
כִּי הוֹנָא דִּהֵא לֹא אִיִּיר כִּי הוֹנָא הֵא
טֵלְאֵל בְּמִוִּרְיִין קָרִיב לְנַכְסִי קָטָן וְהֵא
לֹא שִׁמְעִין מִמֶּנִּי? אֵלֶּה כְּלוֹמֵר רַבָּה
דְּדִיקָה הֵם "שִׁמְ" מִדְּרַב הוֹנָא לִחְזִין
מִחוֹמֵיךְ בְּנַכְסִי קָטָן מֵחַיִּי אֵלֶּה
לֹאֲשִׁמְעוּנִי: מִהֵמָּה שֶׁלֹּא בְּפִנִי
בִּי. מִיָּמָה אֲמַחֵי נֶקֶט כָּכָה דְּרוֹתָ
מִחֵמָה שָׁלָה בְּפִנִי הוּא לִיָּה לְמִינֵקֵת
חוֹקֶה שָׁלָה בְּפִנִי כִי וְ"לִ דְּעִיקֵר הֵטַע"
מֵחַיִּי בְּתִמְחָה דְּחוֹקֶה וְדִחֵי יֵשׁ לֵה קוֹל
אִפְּ"י שָׁלָה בְּפִנִי וּפִי"ה אִי מִחֵמָה אִין
לֵה קוֹל לֹא הִיוּ חוֹקֶה וְלֵחֵי נֶקֶט מִחֵמָה:
דְּקַסָּם

הגדיל קמ"ל וליתנייה בדידיה ולוקמה כגון שאכלה ש
בפניו וכגון שברה ברה מחמת מאי אי ידברה מחמת
מהימן דלא מצי מחי ואי דברה מחמת ממון איבעי לדי
שלא בפניו הויא מחאה דתנן ^אש"ש ארצות לחוקה יהו
היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינו
במדינה והוינן בה ^במאי קסבר אי קסבר מחאה שלא ב
ביהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו ל
יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל לעוין
בפניו הויא מחאה ומתניתין בשעת ^גחירום שנו ומאי

בהדיא דכחי עסקין ואחא רב הונא לאשמועינן בהדיא ומדייקא דמת
 איני נאמן ואשיג שאלה שני חוקה ובגון שהיו שמים בפניי ואחא ש
מחמא ממון. שאני ירא מן המלכות אלא מענתא הנזקקים^(א) בעיר: **איני**
שלא ארעות לחוקה. שלם ארעות של איי חשובות חלוקות זו מזו לענין
 בחברתה אינה חוקה: **במדינה**. או שהיחס בגילוי או שהיחס ביהודה ואם
 ומדלא ממי מיהוי חוקה: **ואי קסבר מחמא שלא בפניו לא הויא מחמא**
אפילו יודיה ויודיה. בשמי עיירות נמי לא מיהוי חוקה דלא הוה לי
 להנפיקיהו מגלו לאחריי וכא הדבר לאוני המחזיק וה"ל לאזהורי בשטר
 נגילת לי מחמא ששמואר את שטרי: **ומאי שנא יודיה ונגיל דנקא**.

[illegible]

הגהות הב"ח
(א) תוס' ד"ה דקמס וכו'
נפני נמנ ובפני נחתם
דאין עדים:

(א) [ב"ב קסח. סנהדרין מד.
מכות ג:]: (ב) גיטין ג.
(ג) ועי' תוס' לקמן כת ד"ה
קיום]. (ד) סנהדרין ט: כה.
יבמות כה: (ה) ב"ב קנד.
(ו) נ"י כ"ה (ז) ז"ל בשמי.
יעב"ד.

מוסף רש"י

[illegible]

תוספות רי"ד (המשך)

לא והאמר ר"ל עדים
התחומים בשטר נעשה
כמי שנתקרה עדותו בכ"ז
פ"י מ"ה אמר כמו שנתקרה
עדותו ולא אמר כמו
שהגיד עדותו בכ"ז שאם
הגידו געוילין לא נתקרה
עדותו יכולין לחזור בהם
ולומר שכן העידו תדאני
בפחתם פד"ק דהתוכות
העדים שאמרו מעידים אנו
כפלוין שהראו כן גורשה
כן חלוצה נתין וזמורה
שלא נתקרה עדותו אמרו
בדאים אנו נאמנים ואם

לא שגא בו ולא שגא בכנו. ואפילו הוא קטן: אינו מעיז. ולהכי קרי ליה טעמא עמלו משום דטעמא קטן בעמלה לית בה משגשג: אבל בכנו מעיז. ואפילו הוא גדול: **מתני'** העדים שמכרו כהן. שהו מעידים על חתימתם לקיים את השטר: פסולי עדות אינו. קרוינים זה משחקים בקבוצה: הרי אלו נאמנים.

כיון דלפין כתב ידם ניכר אלף כי
 פיהם הפה שאמר הוא הפה שהעיר כי
 היכי דמהימנת לכו אחא הימנינהו
 אהא: **ויאלא ממקום אחר.** חתומים
 בשטר אחר שהזכור ב"ד ויחזבו ב"ד
 הנפק וצא אותו שטר לפנינו עם זה
 וכתב חותמן דומין של זה לשל זה אין
 כאן הפה שאמר ואין נאמנים לומר
 פסולים היינו: **גמ'** לא שנו. דאם
 כתב ידו ויאלא ממקום אחר לא נאמני:
אלא שאמרו אנוסים היינו מחמת ממונ.
 דלאו כל כמנייהו לשווי נפשייהו
 רשעים בעדות פיהם ולפסול את
 השטר דלדא קריב אלף עלמא ואינו
 נאמן על עצמו ולא לזכות ולא לחובה
 דדיין נפשות ונפסולי עדות להשמות
 רשע ופסול על פיו ואלו פוסלים עמלן
 באומרים חתמנו שקר בשביל אונס
 ממון ורישא טעמא משום הפה שאמר
 הוא הפה שהעיר: **מחמת נפשות.**
 שאמר בעל השטר הוה להרגנו וכתב
 חוק הוא: **כיון שהפיד שוב אינו חסר**
ומגיד. דגבי עדות חדא הגדה כתיבא
 אם לא יגיד וגו' (ויקרא ה.) והכא נמי
 כיון דחתמי בשטרא היינו הגדה דידכו
 והיכי מהימני מו למיעקר הואיל וכתב
 ידן ויאלא ממקום אחר. בשלמא רבא
 כשאין כתב ידן ויאלא ממקום אחר
 ועלייהו סמכין כולה חדא הגדה היא
 דהא בלאו דבור וצדקין שאילת שלום
 קאמרי אבל אנוסים היינו אבל הכא
 לאו אפומייהו סמכין: **הי מילי עלה**
פס. כגון המעיד ב"ד ובלאח כד
 דבור בא לשנות ב"ד: **אבל בשטר לא.**

חזקה

הפה שאמר כו': **אלא דאמרי מחמת נפשות.** נאכסנו דלא משו
נפשייהו רשעים וכיון דעליהו סמכין לא בתוך כדי דבור עקרו
הסודותיהו והפה שאמר המיר: **אין אדם משיג עולמו רשע.** אינו
נאמן לפסול לא עמו מחזקתו לקרוב אלא עמו וקרוב פסול
לעדות: **אין נאמנין לפסולו.** ארישא דמתניתין פליג העדים שאמרו
כחז ידיו הוא אצל אנוסים היינו כו': **הפה שסמיר.** וכיון דמחמת
נפשות קאמרי נאכסנו לא משו נפשייהו רשעים. ופסולי עדות דקאמרי
היינו עומא דלאו צדיותן משו נפשייהו רשעים אלא דלמרי קרובים
או עבדים היינו ועבשי אנו משומריהם: **כבלא פסולי עדות.** אלו
קטנים כיון דמודיעים הם שהשטר כדין נכתב שההלואה אלו המאק אמת
אצל אבמנו לא היינו ראויים והוא לה כמלוה על פה או אי מירה
היא לא נקנה הקרקע בשטר זה אמר ר"מ דלא מהימני דא"כ מלוה
לא שדי וחי כדדי וחי מחמים עדים על שטרו מידק דייק שיהו כשרים:
אלא

במקום עדים כפירשנו ועוד דחורים ומגידים הם וכיון שהגיד שזב
ירשע ואמנים משום דאי בעו שקרי: **ל**א שנו **א**מא שאמרו אנוסים
עדים כדרכב"ל ופסולי עדות מלמה גופיה מדיק דייק כדאמרין
היינו או אנוסים מחמת ממון היינו להיומן במגו דאמרי אנוסים היינו
ע"י ממון וי"ל לאוהם מחמת נפשות לא שכיח א' ועוד דכשי עדים לא
אקסבר רבא דפלגין לדיבורא כפ"ק דסנהדרין (דף ע"ו וס"ו) גבי פלוג
י' אכל לא מחמת ממון אלא מחמת נפשות דלליבא דרבא קיימא
ודוד דאין לנו לומר מעמיטו אנוסים הוה מחמת נפשות לאוהם מחמת
דמו על אשמו או שרצבו אדם אחר וכן בהרגתו כפס"ד דיבמות (דף כה:
והמורה) נפשות הוה פירושא דאנוסים היינו הלא הכן לא פליג עובד אכל
ואנוסים אנוסים היינו שבאו לומר שלא ראו המלוה א"כ מדי עושין עבד
דפלגין לדיבורא ויגבי להשיעם עבדמו רשע או לגבי אשמו לא יהא נאמן:
שיחא תחלתו וסופו בכשרות כדכח"ר ביש וחולין (ב"ב דף קסח. וס"ט):

חזקה

כללו של דבר העדים שהעידו לטמא ולטהר לקרב ולרחק עד שלא נחקרה עדותן אמר משנתקרה עדותן אין נאמנים. אלא אי אחמר ארישא אחמר הרי אלו נאמנים ארמכ"ה
הפה שאמר הוא הפה שהתיר אלא שאמרנו אנוסים היינו ממהמת נפשות אבל אמרו אנו
נאמנים שאין אדם משים עצמו רשע ואפילו ע"י מינו פ"י אינו נאמן לפסול ע'
אצל עצמו וסבור פסול לעדות:

וּבְכֹחֵי בְּעִי רְדוּדֵי. פִּירֵשׁ בְּקוֹנְטֵרַס בְּדָמִי (דף ק: וס) דִּלְתָא לִפְרֵשׁ
 דִּלְתָא חֵימָא אִמְאִי שְׂבַע יוֹמָא מִגּוּ דְחֵשִׁד אִמְמוֹנָא חֲשִׁיד
 נִמְמִי אֲשַׁבְּעָתָא וְלִבְהִי וּבְכֹחֵי בְּעִי דְלודִי לִיָּה וְלֹא חֲשִׁיד אִמְמוֹנָא
 וְקִשְׁפָּה לִרְיָ דִּלְתָא אִמְרַם בְּפִיק דְבָמִי (דף ה:) דִּלְתָא אִמְרִיקָן מִגּוּ דְחֵשִׁד
 אִמְמוֹנָא חֲשִׁיד נִמְמִי אֲשַׁבְּעָתָא וְאִין

ובכולה בעי דלודי ליה
היכי דלישתמיט ליה
ופרענא ליה ורחמנא
כי היכי דלודי ליה
יעקב סבר לא שנא
מעיו והלכך לאו מעיו
סברי בו הוא דאינו
ימדלא העיו משיב
העדים שאמרו כתרנא
אנוסים היינו קמנים
הרי אלו נאמנים ואם
ידם או שהיה כתב
אינו נאמנין: גמ' אמר
אלא שאמרו אנוסים
אנוסים היינו מחמת
אמר ליה רבא ככל
אינו חוזר ומוגיד וכי
אבל בשטר לא והא
החתומים על השטר
עדותן בב"ד אלא כי
הרי אלו נאמנין אמר
אלא שאמרו אנוסין
אבל אמרו אנוסין
נאמנין מאי טעמא
רשע תנו רבנן אין
רבי מאיר וחכמים
לרבנן כי טעמיהו שו
שהתיר אלא לר' מאיר
עדות מלוה גופיה מעי
קמנים נמי כדרשב"י

היה דלכל ח"מ לא יפרש מן השאר משום שנועה דמה שמשנס בע"מ
אין זה השנה מעולה ו"מ דגוף כשר לשנועה מן ההורה דלא חסיד
שלאשנועהתא אלא דמדרבנן פסוליה כשהוא גזין ואם תאמר ומאי שנא
לדעות פסול דכתיב לא תשת ידך עם שכר וגו' ולשנועה כשר וי"ל
בשנועה שקר זה עוש גדול דכתיב כן לא יקנה ודכאמר
בשנועה הדיין (שנועה דף לו.) שכל העולם כולו מודעו כשאמר
הה"ב (לא תשנוע ו') לא תשא ועוד דנעזות שקר ליכא אלא לא מענה
ובשנועה שקר איכא לא תגזול כשנע"ו לשקר: ה"ר א"א
נאמנים. ווא"מ תאמר נאמנים הם מגו בנקום שקר הוא ליה סהדי
שלא היו אנוסים ולא פסולי עדות דהא לקמן אמרין תרי ותרבי ניהו
י"ל כיון דהאריכו חכמים קיום הכא לא חשיב כלל קיום מה שאומרים
בכבד ידיו הוא זה כיון דלניהו גופייהו אמרי תוך כדי דבור קטנים
הוא אנוסים היינו אבל לקמן בשנין להו כשי עדים כיון דכבר מקיים
הוא בשבט דין א"ל ממקום אחר: א"ר נאמנים. הכא ליכא לאקשוי
דלהימנו כמנזר דאי בעי אמרי פירוש הוא לכיון דמקיים הוא הוי מגו
לאנו חחר ומגיד כדאמר' בגמרא ועוד דכשי עדים לא אמרין מגו
הדיני תחמת פסון. דלא מהימני משום דלא משוו נפשיהו רשעים וקו
בסמך: **תחמת** נפשות ה"ר א"א נאמנים. ווא"מ אי אמרו קטנים
תחמת נפשות דהא ברשא דליתא אום נאמנים לומר חכמים היינו מח
לאמרין מגו דפרשיט: ווא"ר אמר משום עצבו רשע. ווא"מ והא
דבעי לרזוי ופלוגי בא על אשתי אם כן הכא ניהימנו דאנוסים
י"ל כיון דקיום שטותי דרבנן לא פליגין דיבורא כדי לפסול השקר ו
נפשות א"ל שתי דפרשיט אבל התם שתי שכל על אשת איש אחרי
השטות יכול להיות דאמר הכא רגו אי נמי שתי הכא דתחמת ממון או
לגלות ובה על אשמו הוי דיבור ככ"ע א"ר הכא עיקר עדות איה כנה
רשעים כיון שחממו אם לא יעשו פירוש לדבריהם הלכך לא שייך הכא
הא. אשמו וכן פלוגי רבנו או בא על אשמו עיקר עדות להרוב פלוגי ה
מלוה גופיה מידק דייק. ולרבנן אפי' מלוה על פה לא הויא דנענו
קטנים נמי כדרש"ק. ה"מ לימנר וקטנים נמי משום דמלוה גופיה
דרש לקש גופיה נמי משום דמלוה מידק דייק הויא לא דלא

ממין מ"י שהיה אנוס את ממוניה אם לא היינו חתמנו לו ששקרה בדאי אין נאמנים
 שיהיה אדם רשאי לחתום ששקרה להוציא ממנו והמורה מ"י דלא כל כמניניהו
 וזה ופסול השטר דאדם קרוב אצל עצמו ואין נאמן על עצמו לא ליכוח ולא
 מחמת נפשות נאמנים מ"י שאין לך דבר שזמור כפי מידת ששקרה א"ל כיון
 ד"בית המ"מ" כנו המעיד כבד' ולאחר כך ריבוי כל לשונות כל דבר שכל

כא א ב ג מ" פ"ג
מהלכות עדות הל' ו'
ז סמג עשין קט טוש"ע
ח"מ סימן נו סעיף לו
[וברב אלפס עוד בסנהדרין
פ"ג דף רסג]:

הגהות מהר"ב רנשבורג

א] תר"ה מחמת כו' ועוד
דנשי עדים לא אמרין
כו'. עי' קדושין מג ע"ב
מד"כ והשאל וכו'.

תוספות רי"ד

בַּתְנֵי העדים שאמר
כחם יריתו היה זה אבל
אנוסים היינו קטנים היינו
פסולי עדות היינו עד ש
לא נאמנים אין ש עדים
שואה אחרים דן או שכתב
יורצו מקמקס אחר אי
נאמנים. פי ראובן הראי
שטען על שטען ושטען
שטען אינ מברר חתימה
העדים ושטען מודיע אור
כחם יכיל ראובן לבנות
כו עד שטען יקוים שטען
כס באו העדים החתומים
כ לפני ב' דא ואומרו כחם
יריתו אור ב' דא ויקריבוהו
דא ואומרו יריתו היינו
מחמה נפשות כדאמם
לקמן ובשכר חתמנו אלא
כחם להציל את נפשותינו
שכרנו וחתמנו שאין לך
כחם שצומד כפי מקדמ
וכס וא שמרנו לפני
היינו בשעה שחתמנו אלא
כעת שראינו ההקדמה
בשכרנו דראיתו חתמנו אינ
ראיתו ואצפי' שבשעת
הגדה אור גורל דא כחם א
אור אדע אם אר ינדי
שכרנו ענוני שכרנו ששואה
הנאית והגדה כבשכת
אור שאמר פסולי היינו
מחמה קורבש שכרנו
שכרנו הכחמה כי בעת
המילה קורבש למלות א
לללל אור העדים זה לזה
והתרחקנו כבשכר עדותנו
אור כחם אור אל
נאמנים שטען מוג. מוג.
דאפי' כפי אמר אי אור כחם
אור ונכשיו ואומרו כס
יריתו אור אבל חתמנו
כחם העשנונות
האלה אור נאמנים אלא א
פי עדות אומרו שכרנו
חתמנו ואומרו ככד
שור אית חתמנו ומתיקם
השכר על כחם א שכתב
יורצו מקמקס אחר אי
שכר חתמנו שטען אור
ב' דא ואומרו ככד
יורצו אור זה מושיו
והתבררנו שור אית
חתמנו ואומרו אל
השכר חתמנו השכר אל
נאמנים שכרנו חתמנו
השכר כחמות כשור
אור דספתא כדלמא
החמות השכר כחמות
חמות יכיון שחתמנו והגידו
כס אין חתמנו ומתיקם
דבריש אור חתמנו
מהימנו באר השכר לראכ
לחם מוג אל מהימנו
אלא השכר מקום ע"פ
חתימנו המהרש פסולי
אור קורבש א משחקים
קורבש ואיתו ניל שחור
נאמנים לומר שחתמנו
כקורבש דאמרנו לקמן
שחתמנו ארס נאמן שטען
עצמו שטען ואצפיו לך מוג
לחם אל חתמנו שטען
יורצו אור משכר קורבש:
א"ר ב"ח אל שני פי שאם
כחם יורצו אית מקמקס
כחם אינ חתמנו

[illegible][illegible]

הוא נשאל: "אם כן, מדוע לא תפסיקו להעביר את המידע הזה?"
הוא ענה: "כי זה לא עניינינו. אנחנו לא רוצים להעביר את המידע הזה."
הוא נשאל: "אם כן, מדוע לא תפסיקו להעביר את המידע הזה?"
הוא ענה: "כי זה לא עניינינו. אנחנו לא רוצים להעביר את המידע הזה."

מסורת הש"ס

הוספות ר"ד (המשך)
הלוויין מחבריהם אצלם
היה כי שם העלדו ויצאם
עמו לקדש אל לאו ש"מ
אך שם שהיו עורמו
כן להיווה יין והנה
הכי אמרנו דמיעדים
ומסיק מה לעדות החדש
דאמרינן בברייתא
למקושי לויאל אלא כיון
עד נעשה יין אבל קיום
שערות ורבנן דמברכינן ע'
נעשה יין פ"י מה הליכא
למקושי לויאל אלא כיון
יין יבדו לויאל מחבריו
דיוק מהדו ליה ורבנן הוא
דאמרינן לקומוי עד דא
מקיים אל גבי יין דני
עד נעשה יין כ"פ ששם
במיתא שיש יין עד
רבין סימנא הדיק ע'
שנים עדים ושלא עדיין
עד שהיה עורמו נעשה
יין אמר ר' ר' שמשיה

וַיִּמָּא הַגֵּדָה כָּלֵל יִתִּיב
וְשָׁמַעְתָּ דַּעַד נַעֲשֶׂה
לְרַבִּי אַבָּא גִּיּוֹרָאוֹהוּ
וַיַּעֲמָדוּ שְׁנַיִם וַיּוֹשִׁיבוּ
וַיַּעֲיֵדוּ בַּפְּנִיָּה וַיֹּאמְרוּ
שֶׁאֵין הַיְּחִיד נֶאֱמָן עַל
עֵתָּה דַּעַד נַעֲשֶׂה דִּין
וְיִבְרָכֵיהוּ וְלִקְדָּשֵׁי
יָאֵל לִי וְשִׁילִיתִיהָ לְרַב
מִתְּרָא וּרְבִי יִצְחָק לְרַב
בְּרַב רַב וְחִיָּא בְרַב רַב
עֲדוּת הַחֹדֶשׁ דְּאוֹרִיתִי

שזהו כשר וחותר משחתמו אין מעידין עליו וחותר פי' כיון שחתמו הן נוגעין שלא תבטל חתימתן וגם גנאי הוא להם שיאמרו עם הפסול חתמו. ועדעור דה

פרך ואין לומר דהכי פרך כיון דלא
משחתמו אין מעדין לפניו וחזתו
אלתו חייסין למחיו שסקרא אס כן
משכתו עד שלא חתמו נמי דכתיבה
נמי מיחיו שסקרא דל"ה הוה קאי
דבר אדבר דהכלה חייסין למחיו שסקרא
ובפרק כל הגט (סס) לא חייס אלא
טעמא דמשחתמו דמי לנוגשים צדעות
עין שפירש בקוננו גבי ההוא שסקרא
ערער עד אחד מהן ויתרן ר"ת
והדדק ה"ס להקשות אפילו מדבר
ללא הוי הלכתא הכי ופוסק ר"ת
דכתבין וזכרתי אפילו אמטלטלי
דכפריה דלא קי"ל כרב פפי דחייס
למחיו שסקרא אע"ג דכפר מניה
ופרך נמי מההרדעי בכמה מקומות
בפרק שבעות העדות (בבבא קמא דף נז.)
(וסס) ובפרק ר"ע כבוד (בבבא קמא דף מט.)
והאמרי מהרדעי לא כתבין אזכרתי
כו' וי"ו ויתא דקאמר דככותב ובפ'
כל הגט (גישן דף כו') (וסס) דלא צעי
למימר דליתא לדרב פפי אלא דליתא
לקושטא שאין לנמות אשרתא שהיא
מעשה צ"ד לשאר שערות דנמעשה
צ"ד לכ"ע חייסין למחיו ו"ש שסקרא
ור"י מהנפ"ר תירץ דלכתלה ודאי
חייסין למחיו שסקרא כדאמר רבו
רב לפסרי כ' יתבטו כהני כו' (ב"ב
דף קעב.) אבל דיעבד לא חייסין
ולהכי פרך הכא דהוי לכתלה והא'
דקאמר דליתא לדרב פפי היינו דיעבד
דהיא איתא דהכותב (לקמן דף פה.)
(וסס) כיון שהיה לריבא לחזור לנ"ד
דדיעבד דמי והרשאה נמי דכתבין
אמטלטלי דכפריה היינו משום כיון
דאיט יכול ליקן שם דדיעבד דמי:
ו"ש"מ ריבין המכירין חתימת עדים
א"צ להעיד בפניהם. דקס"ד
לדרי' להעיד בפניהם וט"ו דלא תהא
שמייעה גדולה מראיה לפי שהיו נראין
יותר בית דין דכשאין מעדין צפניהם
אין נראה אלא כעד מפי עד ומעט
זה הריבוי ג' כפיוס שערות דהוא סגי
צ"ב אלא משום דבעינן שיהא צ"ד
דמארישיות ועוד דאמר ר"י ס"ד דלרי'
להעיד צפניהם משום דפעמים אין
מכירין אלא על ידי שראו צלילה לריבא
למימר לא תהא שמייעה גדולה מראיה
דשמייעה אינה יכולה להיות צלילה
דאמר רב"ה (דף כה) (וסס) דמאריש

עדים כחמלת דין דמי וחמלת דין אינו אלא ציוס כדאמרין בנפארה
השלישי לכחוב על סמך השנים אע"פ שלא העידו בפניו: **הנה** אע"פ
נעשה דין משום דנענין שיערו לפני הדיינין כמו שמפרש רש"ם
דנענין עדות שאלה יכול להזימה ואם העדים נעשו דיינין עדות שאין
העדים קרובים לדיינין אינם יכולים להעיד דלא יקבלו הזמה עליהם
כזה ה"א יהיה הדיין נעשה (עד) ודוקא בעד המעיד אמרינן דלא על
שיעורו או כגון שאלהו ביום שאינו צריך להעיד דלא הנה שמינה גדול
שאין צריך להעיד אין נעשה דין לר"ע דלמר במסכת מכות ודף י"א
ט. (ו) משום דכתיב והללו העדה והקץ כיון דחזו דקטלו מו לא חזי

מח א מ"י פ"ו ט"ז
 ערות הלה ט' סג
 עשין קט טו"ש' ח"מ
 סימן מו סק"י ד:
מב ב מ"י פ"ו ט"ז
 ט' סג ט' טו"ש'
 ט' סק"י:
נ ב מ"י פ"ו ט"ז
 קד"ש החדש הלה ט'
נא ד מ"י פ"ו ט"ז
 ערות הלה ט' סג
 עשין קט טו"ש' ח"מ ט'
 ט' סק"י:
נב ד מ"י פ"ו ט"ז
 ופ"ו הלה ט' סג
 עשין קט טו"ש' ט' סימן
 מו סק"י ד:
נג ד מ"י פ"ו ט"ז
 טו"ש' ט' סק"י ד:

אדאקאלע רבנא אחוה רבא אבין לבין
היחיא רבא אבין לבין
למברין שושמיא ואמר
היה אמר ששמיא עד
לרביא אין מעטפוס וכן
הלכה: אריה אר"י
שישבו לקיים את השטר
ש"י בלא העדא עדים
שיעורו על כתי' מפני
לפני ששטרותים עצמם
מכירין מאותה ר' מרן
חתימתי וי' העדים וא'
עוד מכיר עד לא חתמ'
ש"י בהקם מעידים בפני
וירוחם ש"י לפני השליש
החומים כתי' החומים
ששטחם אשטחמון אין מעירין בפני
העדות מירוש (אחר) עד
שלא חתמו הן בהרא'
אשטחא מעידים בפני
העדות וחתום מעירין וי' חתום
ש"י נפק שטרא עד
קדמוא ונחברוהו שהוא
חתימת העדות ואשטחו'
וי' חתום כדחו' אבל
אחורא חתומים אין מעירין
בפני שון נעצים
שטרא שמה
כר כדו קדמי'
חתימין שלא בטל:
חלש ש"י עד
עשה דין מ' אחר
ששטרו נעשה עד אחר
נעשה דין ש"י
דריינים מכתיבים חתימת
א"י העדים א"י חתמי'
ש"י ש"י
מכירין חתימת
העדים עדים חתמי'
כארי' ש"י שאם
מכתיבין בפני כתי' אין
אין יכיל לחתום שהי' כאן
אין חתמי' חתמי' בפני
אין חתמי' חתמי' שיעורו
בפני (וכי' שיעורו ל'
כדמכירין בשנים מכירין
לחו' עד
על ש"י ש"י
אחרי' רב ספרא לריא'
נעשה דין וי' חתמן
אחורא מ' העדים כ"י
מסתמדרין ששטריהם את
עצמם יעצמו ב' רישבו'
מחבריהם אצל חתמי'
כפניהם ראימו
מקדשוהו ששטרא
היה נאמן עד עצמו
פרכיו לא חתמי'
גדולה מראיה
ומתקנה לא ששטרו
לכלילא לביחן אם לא
יחסי' ביקר על מה יאמר
מקדשוהו את חתמי'
ללקחש את חתמי' שקדשו'
חתימי' ש"י שלמה וי' חתמי'
אין יקדשוהו וי' חתמי'

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות כב.

א. בול הוא להו תרי וחרי ולא מתכשר צהרי
(אין ערער פחות משנים: דפגס משפחה.
בד. פסול לדין ולעדות ק"ו מאשה כדאמר
מילתא בעלמא הוא. משחתמו אמאי אין

מלמא בעלמא הוא
דגולותא וקאמרי
תשובה א"ר זורא
שמעי לי ואי לאו רבי
ג' שישבו לקיים את
צריכו למיכתב במו

תרי ותרי ניהו 'אי ערער דפנס משפחה גלוי מלתא בעלמא הוא לעולם אימא לך ערער דגולנותא וקאמרי 'בהי ידעינן ביה דעבד תשובה א"ר זורא הא מלתא מרכי אבא שמיע לי ואי לאו רבי אבא דמן עכו שכתתה יג' שישבו לקיים את השטר ומת אהוד מהם יאדובי' ליהבתי רמיתא חתמא ביהוי ומד

תרי ותרי ניהוו. פירש בקונטרס ובי אמרי לא גזל הוא להו תרי ותרי ולא מתכשר בצידי וקשה להכיל אליבא דרב הונא קיימין תלמידי ליה (שנזכות דף מז:). דא בזה בפני עצמה ומעידה דלית לן למימר זאוקי גברא חסוקאיה ועוד דלרב חסדא דלמר (סע) בהדי סהדי שקרי

דפגם משפחה גלוי מילתא בעלמא
הוא וחי' ההוננו' דדבר העשוי לנילוח

הוא ערער על אחד מעידים שנים מהשוק עליו אחרות דרוי כללו שכן צית דין אחר הסכסכורה ולא בטל וועד המושב משתתמו השנים ולא הספיק להחלישי לחתום עד שקרא עליו ערער וציטל וועד המושב של

בהדי תרי ואוקי גברא אחזקתיה וכיון
דאיגלאי מלתא דמעולם לא היה פסול
הרי לא היה בטל וועד המוסב של

דעלמא הוא דכיון דאיגלאי מלתא
דכשר היה מה איכפת לן דההוא
מערעור ולא בטל וועד המושב לעולם

במותב תלתא בחדרא הוינא וחד
ליתוהי. פירוש לריך
לרמוז וחד ליתוהי ריון דרמז דבדיל

(מ.) גבי ג' ארצות לחזקה:
נאמן להחזיר את צמו כשאסרה חלל
יורה לא ירח נאמן חזק דהשתא לירא

(צ"כ קלד:) צעל שאמר גרשמי אס אשמי
(קד.) להכי איבעריר קרא וימיהו אס אמר
נערה שנפתתה (דף מו:) פריך ואימא
רא בנערה כתיב וצבי למימר דאין בידו

וּדְלֹמָא רִבְנָן דְּבִי רַב אִישׁ כְּדִשְׁמוּאֵל סְבִירָא
לְהוּ יִדְכְּתִיב בֵּיהּ וְאָמַר לֹא רִבְנָא אִישׁ;
מִתְנִי' הָהִיא שְׂאֵמְרָה אֶשֶׁת אִישׁ הֵייתִי
וְגִרְוֶשָׁה אֲנִי נֶאֱמַנְתָּ שְׂהִפָּה שְׂאֵסֵר הוּא הִפָּה
שְׂהִתִּיר וְאִם יֵשׁ עֵדִים שְׂהִיתָ אֶשֶׁת אִישׁ

ויהיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת 'אמרה
גושבית' ושהורה אני נאמנת שהפה שאסר
הוא הפה שהתיר 'ואם יש עדים שגושבית
ויהיא אומרת שהורה אני אינה נאמנת 'ואם
משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא: גמ'

א"ר אסי מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר
מין התורה שנאמר יאת בתי נתתי לאיש הזה
ללאשה לאיש אסרה הזה התירה ל"ל קרא
סברה היא הוא אסרה והוא שרי לה אלא כי
איצטרך קרא לכדרב הונא אמר רב דא"ר

ההוא אמר רב ^ומנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה למה לי מיבעי ליה לכדתני ר' יונה דתני ר' יונה את בתי נתתי לאיש הזה ^זהזה ולא לליבם ת"ר להאשה שאמרה אשת איש אני

וְחֹזְרָה וְאָמְרָה פְּנוּיָה אֲנִי נֹאמֶנֶת וְהָא שְׁוִיָּה
לְנַפְשָׁהּ חֲתִיכָה דְּאִיסּוּרָא אֲמַר רַבָּא בְּרַב רַב
הֵינָא כְּגוֹן שְׁנֵיתָנָה אִמְתְּלָא לְדַבְרִיָּה תִּנְיָא
נִמְי הִכִּי אָמְרָה אֵשֶׁת אִישׁ אֲנִי וְחֹזְרָה וְאָמְרָה
פְּנוּיָה אֲנִי אֵינָה נֹאמֶנֶת וְאִם נִתְּנָה אִמְתְּלָא

אחת גדולה שהייתה גדולה בנוי וקפצו
להם מקודשת אני לימים עמדה וקידשה את
ת לעשות כן אמרה להם בתחלה שבאו עלי
מקודשת אני עכשיו שבאו עלי אנשים
מי וזו הלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני

ד' חנוך הוה: וזלמא רבנן דבי רב אשי בשמואל סבי
 סבי סבי סבי דבקים שטרות צעי ג' דהא רב נחמן סבי
 ומונ גופיה סבי דקיום שטרות שלשה צפי' חומת דבקים

וְהַתּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר אֵת בְּתִי נָתַתִּי לְאַשִׁי וְגו'. מִשְׁמַע דְּלֹאֲךָ
לְאֹמַר קִדְשִׁי אֵת בְּתִי וְלֹאֲךָ שָׂעָה אוֹ לְמַחֵר אֲמַר לְפָנָיו
בְּרִי הֶרְאֵנוּסִים וְלֹא בָּא אֵלָּה לְפָרֶס דְּבִרְיוּ הֶרְאֵנוּסִים מִהֵמָּנָה
לְאִישׁ שְׂקִידָה לֹו קִמְיָה וְקִאֲמַר אֵת בְּתִי נָתַתִּי לְאִישׁ וְשִׁמְרִי
דִּי בְּלֵיל הַפֶּסַח מְרֻבָּה הַלֵּךְ לֹא יֵאָה בְּתִי אֲחֵר כִּךְ קֵלָא מִ
יְמֵי יִבְרָא וְקִרְבָּא דְּהִתְּרָא דְּהִתְּרָא אִין עֻנִי אִין לִתְּרָא לְאִתְּרָא לִי

עליו בני אדם לקדשה ו"א"ל שבו
אמא שמעיה לי שלשה שישבו
ליחיהו פי צריכים להודיע למה
זה האשירא היא פסולה ודמורה

וַאֲמַר אָבִי הִנֵּנִי אֵל
זָקֵנִים אֶת בְּתִי נָתַתִּי
אִישׁ הִזֶּה לְאִשָּׁה
שְׂנֵאָה: דְּבָרִים כֵּב טו

מ' למה לי קרא סביא.
נ"ק מו ע"ב מזה כה ע"א:

ל"ד הצופה. שעברו על
קנה מכמים (סנהדרין ג.)
אשה שאמרה אשת
בני דמני ולא בני

ומוקדן זה שהיה ששם חס
עולם, וגרושה אני
אמנת. ומומרת להנשא
בכורות לה. לאיש אסרה.
ל הכל שאן אתו יודעים למי,
אם אמר הוה המירה לזה
ודשוין סד. הוזה ולא

רי ותרי ג'נהו פ"י ועד
לא חתמו אמאי מעידין
הא אין עדער פחות מב'
אין משגיחים כדברי היתיר

יבין שבו אומרים גולן הוא
אלו אומרים שלא גול הו"ל
די תתרי וכל תו"ת הו"ל
פיקא דאורייתא ובספיקא
דאורייתא לא אמרין אוקי
כרא אחזקיה כדאמרין
קמן בפירקין ויכין דהאידינא
מיתב רחמנא גולן דרבי

חַתְּמִינָן לִיה וּמִפְקִין
מוֹנָא אֶפּוֹמִיָּה הֶלֶךְ אַע"פ
לֹא חֲתָמוּ לֹא יִכְלוּ לִהְיוֹת
יֵי עֲרֵעוֹר דְּפָגַם מִשְׁפָּחָה
לְוֵי מִלְתָּא בַעֲלָמָא הוּא
אִפְרִי מִשְׁחַתְּמוּ מַעֲדִים פִּי
דְּעוֹר דְּפָגַם מִשְׁפָּחָה שְׁאֵל
וְהָיָה כִּי יִשְׁכַּח אֶת הַמִּשְׁפָּחָה

שנים שבאי 1971 לא
עידו עליו עדות ברורה אלא
עידו שבמשפחתו נטמע שם
כבר שהוא פסול לעדות וכל
משפחה הן בחזקת שהוא
פסל פסול שמא מועז איתו
כבר נולד ואלה מעידים שזה
ינו מן המסופקין דברי לן

אין מבחישין את העדים מוציאים את זה מספק מוטל שלא יהיה מסופק שאר כל בני המשפחה היו גילוי מילתא שיכול להתברר ע"פ אחרים שנבדקו ויתברר אם נולד מן

כשרים או מן הפסולין
ממילתא דעביד לגלויי לא
שקרי אינשי והלכך אע"פ
חתמו והן נוגעים בעדות
אמנים דבאיזה עדות אינן
אמנן כדבר שלא נוכל
התחבר על ידי אחרים כ"א
ל פיהם כלקמן שמעידין

עשה תשובה שאין מכירין
שובתו אלא הם אבל ייחוס
אדם יהא מילתא דעביד
גלויי ע"פ אחרים אע"פ
הון נוגעים בעדותן נאמנים
לעולם ערער גזלנותא
קאמרי הני ידעי' ביה
מפני שחברתו ידעוהו

אנחנו חתם הג' שיש לך לימ

נד א מ"י פ"ו מהלכות
 עדות הלכה ז טו"ע
 ח"מ ק"י מו סעיף כז:
 נה ב מ"י שם טו"ע שם
 סעיף כז:

צו ג ד מ"י שם הלכה ו
 טו"ע שם סעיף כט:
 צו ה מ"י י"ב מהלכות
 גירושין הלכה א סמג
 עשן מה טו"ע אה"ע סימן
 קנב סעיף ו:
 צח ו מ"י שם טו"ע שם
 סעיף ו:

נח ז ח מ"י פ"ח מהל'
איסורי ביאה הלכה כה
סמך לאוין קכא טוש"ע אה"ע
סימן ז סעיף ד:

ס ט מ"י סס הלכה כב
 טו"ש"ע סס סעיף ו:
סא י מ"י פ"ט מהלכות
 אישות הל' י יפ"ח
 מהלכות איקורי ביאה הלכה
 כד סמג עשין מ טו"ש"ע
 אה"ע סימן לו סעיף כא:
סב כ מ"י פ"ג מהל' גערה

במולה הלכה ט סמג
עשין כה:
סג ל מ מ"י פ"ט מהל'
אישות הלכה לא סמג
עשין מה טו"ט"ע אה"ע סימן
מו סעיף ד:
סד ג מ"י פ"ד מהלכות
אישות הלכה לא סמג

סמג לאוין קיא טוש"ע י"ד
סימן קפ"ה סעיף ג:

תוספות רי"ד (המשך)
פי' צריכים לכתוב קודם
השם המבורך בלשון שמואל

בשלשה והוראה ב' החתומים
יאמר שבשנים קיימיהו ואי
כתיב [ביה] הא שטרא דגן
נפק קדמנא בב"ד תו לא צריך
דלא מקרי ב"ד בציר מתלתא.
ויהאון פ"א אם כתבו בפנינו
בב"ד הנפק שטרא דגן ואע"ג

דלא כתבו במוחב תלמא חו
לא צריך למכתב וחו ליתוהי
דסתם ב"ד כשרי' משמע ולא
פסולים ולא קרובים ומקשינן
דלמא ב"ד חצוף הוא דאמר
שמואל שנים שדנו דיניהם
דין אלא שנקרא ב"ד חצוף
פ"י והאשרתא בטילה דלית

הלכתא כשמואל אלא כר' אבהו דאמר אין דיניהם דין ומהדר דכתיב ביה כי דינא דרבנא אשי פ"י ב"ד מומתה שבדור והמורה פ"י אורתא דמילתא נקט שהוא היה ראש ישיבה במתא מחסי' בימי רנב"י דהוא מרה שמעתתא

ובורדאי בי דינא דר' אשי לא
עביד בחרין ומקשי' ודלמא
ב"ד דר' אשי כשמואל ס"ל
ואין הלכה כמותן ומהדר
דכתיב ביה אמר לנא רבנא
אשי פ' רב אשי צוה לנו
להזקק לו וכיון שע"פ ר"א
עשו בבורדאי כן ג' הו'

דר"א לא טעה בדשמואל
דלית הלי' כותיה וכ"ש
אם כתבו כבי כ"ד כמות
תלתא כחדא הוינא דתו
ליכא למיחש לא לרשמואל
ולא לקרוב ופסול שחותמים
בו שנים ואין צריכין לומר
הנה ליחידו דנכח את מה

אבל אם חי צריך לחתום
שלא יאמרו השנים שהעידו
בפניהם חתמו והשלישי לא
העידו בפניו ומש"ה לא חתם
והאשרתא בטלה: **מתני'**
האשה שאמרה אשת איש
הייתי וגררשה אני נאמנת

שהפה שאסר הוא הפה
שהחיר ואם יש עדים שהיא
אשת איש והיא אומרת
גררשה אני אינה נאמנת. ת"ר
אמרה אשת איש אני וחזרה
ואמרה פנויה אני אינה נאמנת
ואם נתנה אמתלא לדבריה
נאמנת ומעשה באשה אחת

שהיתה גדולה בנוי וקפצו
מה ראית א"ל בתחלה
שהן הגונים לי עמדותי
הנאמנת בעא מיניה שמואל
תלא לדכריה נאמנת:

בשכלי אומנותו בידו. פירש רבינו חננאל זה שאומר עליו שהוא כהן יש בידו כלים שממששין בהן צטורה כגון כלי גללים כלי אצנים כלי אדמה שאין מקבלין עומאה של הרואה כלים הללו בידו מתרחק ממנו מלטמאותו ודומה שהוא כהן ולכן האמיתוה חכמים:

ואיבעית אימא רבי יהודה ורבנן בעלמין מתרומה ליוחסין קמיפלגי. ולא אמא לשנויי אלא קשיא דרבי יהודה אדרבי יהודה אכל דרבנן אדרבנן לעולם זרין למין בשכלי אומנותו בידו הקשה ה"ר שמואל מווארדין ומעיקרא היכי נצי למימר דטעמא דר"י משום גומלין והא גלל גומליס ע"כ סבר רבי יהודה נשילי פרקין ולקמן דף כח: דמעלין מתרומה ליוחסין ומיירך ר"י דמעיקרא ס"ד דלא לאו טעמא משום גומליס לא היינו מפסידים את הכסן מן התרומה כדי לומר מעלין כיון דמן הדין ראוי לחלוק ע"פ חזירו ואדרבה קודם היינו אומרים אין מעלין אע"י דגבי עבד אמר לקמן לרבי יהודה דאין חולקין לו תרומה משום דמעלין התם אין כל כך משאש כהפסד של עבד זה אם אין חולקין לו תרומה בלא רבו ור"ת ובאילו סברא פליגי לימרו תרוייהו דמעלין ונעטרך שני עדים בתרומה או לימרו תרוייהו דלא מעלין ולא יעטרך אלא עד אחד בתרומה וי"ל דבהא פליגי דמר סבר חיישינן שמא יעלו מתרומה ליוחסין לפיכך הנריכו שני עדים ומר סבר דלא חיישינן:

אמנה שבשטר קמסדרי. ור"ת ואי לאו אכולא מילתא קמסדרי א"כ עדים חממי אע"ג דלא ידעי אי כהן הוא או לאו ואם כן הא דתנן בגט פשוט (נ"ג דף קעב.) שני יוסף בן שמעון הדרין צעיר אחת אם היו משולשין יכתבו כהן ומה מועיל כיון שעדים חותמין אע"פ שאין מכירים בו אם הוא כהן והרי הוא יכול להכריע ונכתבו שטר אחר בשם חזירו כהן ויזיל ממנו מחזירו כהן וי"ל דהיכא דהוחזקו שני יוסף בן שמעון וזלי אכולא מילתא קא קמסדי כי אז הן זריכין לידע אם כן כהן הוא והוא מעלין משטרות ליוחסין והכא מביעא לן היכא דלא הוחזקו: **חד אמר** מעלין. ואם חלמר ואמאי לא חשיב ליה כהדי הך דתנן בעשרה יוחסין (קדושין דף עו. ושם) אין מודקין מן המזבח ולמעלה ולא מודקין מן הי"ל דהך דשטרות מלמא דפשיטא היא דכיון דאכולא מלמא קמסדרי א"כ היו עדות גמור ולכן לא קא חשיב עדים ור"ת ואמאי לא חשיב תרומה ונשיאות כפיס למ"ד מעלין ואור"ת דתרומה בכלל מוצא ונשיאות כפיס בכלל דוכן אע"ג דהוא דוכן היינו שיר דמשמע התם בגמרא מ"ד מעלין הוה מוקי

לה נמי בדוכן כהנים שגבולים ומיחו שקרא בחזקת כהן דלמקמן ויש לומר דאיכא למימר דתנא ושייר כולוה ובספר הישר פירש ר"ת דלאו בעבודת מוצא ממש איירי אלא כגון הפסע ומוחזק דברים הכשרים צורים דלא היו מוחזקין לעשות

הכא נמי בשכלי אומנותו בידו והיכא אתמר דרבי חמא בר עוקבא אהא דתנן **ההקדר** שהניח קדירותיו ויירד לשתות **(מים מן היאור)** הפנימיות שהורות והציגונות טמאות והתניא אלו ואלו טמאות אמר רבי חמא בר עוקבא **בשכלי** אומנותו בידו מפני שיד הכל ממשמשת בהן והתניא אלו ואלו שהורות א"ר חמא בר עוקבא **בשכאין** כלי אומנותו בידו ואלא הא דתנן הפנימיות שהורות והציגונות טמאות היכי משכחת לה ידסמיכא לרשות הרבים ומשום חיפופי רשות הרבים ואיבעית אימא ר' יהודה ורבנן במעלין מתרומה ליוחסין קמיפלגי איבעיא להו מהו להעלות משטרות ליוחסין היכי דמי אימיא דכתיב ביה אני פלוני כהן חתמתי עד מאן קא מסהדי עילוייה לא צריכא דכתיב ביה אני פלוני כהן לויית מנה מפלוני וחתמיו סהדי מאי אמנה שבשטר קא מסהדי או דלמא אכולא מילתא קא מסהדי רב הונא ורב חסדא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין איבעיא להו מהו להעלות מנשיאות כפיס ליוחסין תיבעי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין ותיבעי למ"ד אין מעלין תיבעי למ"ד מעלין הני מילי תרומה דעון מיתה היא אבל נשיאות כפיס דאיסור עשה לא או דלמא לא שגא תיבעי למ"ד אין מעלין הני מילי תרומה דמיתאבלא בצנעא אבל נשיאות כפיס דבפרהסיא אי לאו כהן הוא כולי האי לא מחציף אינש נפשיה או דלמא לא שגא רב חסדא ורבי אבינא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין א"ל רב נחמן בר יצחק לרבא מהו להעלות מנשיאות כפיס ליוחסין א"ל פלוגתא דרב חסדא ורבי אבינא הלכתא מאי א"ל אנא מתניתא ידענא דתניא ר' יוסי אומר **גדולה** חזקה שנאמר **יומבני הכהנים בני חביה בני הקיץ בני ברזילי אשר לקח מבנות ברזילי הגלעד** אשה ויקרא על שמם אלה בקשו כתבם המתירחים ולא נמצאו ויגאלו מן הבהמה **(טו)** ויאמר ה' ה' ויקרא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורדים ולתמימים: עורא ב סא-סג

כשכלי אומנותו בידו. חמר המציא תבואה למכור היה נושא בידו כלי היכר של מירה כגון מחק שמוחקין בה המדה והמציאה להנעט אינו נושא בידו כלי אומנות מכל והכא כגון שכלי אומנותו בידו של זה המזלזל את שלו דאנן סהדי שלמוכרה הביאה הלכך אין זה אלא גומל וזה יעיד עליו בכרך שלפניהם: **הקדר**. שהוא חכר: **הפנימיות** פטורות. כולה מתרלל ואולא לקמיה: **בשכלי** אומנותו בידו. להיכר שהוא נושאן למוכרין: **משמשת** כהן. לדוק ולקח: **ומשום חיפופי רשות הרבים**. שנתנים בני אדם אצנים גדולות או יתדות לצדי ר"ר להרחיק העגלות מלהיזק את הכהלים ומוחזק שכן דוחקות את ר"ר זה הנה קדירותיו אכלס דחק גם הוא את הדך והעונדן שם מתחכין כהן וצבדין עונדן על פני איירן וצבדי עס הארץ טמאים הם ומעמאים את החיזויות: **במעלין מתרומה ליוחסין**. רבי יהודה סבר הרואה שמאכלין תרומה לאדם בחזקת כהן מעדי עליו בכל מקום שהוא כהן ומעלין אותו ליוחסין הלכך אם מאכליהו תרומה הרי אלה מציאו להשיאו אשה וטעמיה ללו משום גומלין הוא ורבנן סברי אין מעלין מתרומה ליוחסין: **דאיסור מיהא**. אם זה הוא לא היה אכול תרומה שהוא עון מיתה: **דאיסור עשה**. כה תכרכו (במדבר ו) אדם ולא זרים ולא הוה הכלל עשה עשה: **גדולה חזקה**. שאין צ"ד יכולין להוציא דבר מחזקתו: **שאיין צ"ד יכולין הסמיכשים**. שהיו כהנים כשרים. לפי שהתחתו כהנים בגולה בגוי הארץ וילדו להם בנים כדכתיב בספר עזרא והם חללים הוצרכו הטללים בגולה להתייחס כשעלו מן הגולה לשאת בבנין שני: **ויגאלו**. נפסלו. מלשון לחם מגואל (מלבי 6): **הפרשפא**. הוא תמיים בן חללים וכן כתוב בספר עזרא (תמיים ח): **עד עמוד כהן לאורים וגו'**. כאדם (6) שהוא לחצירו עד שיבא המשיח דלוארים ותומים לא הוו במקדש שני שנחסרו חמשה דברים כדאמרין בספר יומא (דף כא): **מקדש הקדשים**. דוקא מקדש המקדש פלניוהו אכל תרומה שהיו רגילין בה בגולה לא אסר עלייהו משום דהוחזקו בה: **קדשי הגבול**. תרומה שהיא נוהגת בגבולין חוץ למקדש וירושלים: **אף כאן נקדשי בגבול**. ומדאמר רבי יוסי גדולה חזקה ש"מ נשיאות כפיס נמי לא אסר עלייהו שהרי הוחזקו בה בגבולין: **ואי סלקא דעתך כו' אמו לאסוקינהו** ומה הועילו בתקנתם: **שאני הכא**. דליכא למישא דליסוקינהו דהא ריע חזקיהו שהרי הכל רואין שאר כהנים אוכלין קדשי המקדש והם אינן אוכלין יש כאן היכר גדול שיש בהן דפסול. אבל שאר בני אדם כגון בזמן הזה לעולם מעלין מנשיאות כפיס ליוחסין: (י) דלא לא סימא פני. דעל דא סמך שיש בהן היכר תרומה נמי תקשי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין: ואלא

כפיס ליוחסין: (י) דלא לא סימא פני. היכר תרומה נמי תקשי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין: ואלא כהן דהוא מציאן לכהונה אבל מילי דכהונה כגון שאר קדשי מוצא ואלו אין אוכלין וק"ל דמ"מ תקשי למ"ד מעלין ואמאי לא אסוקינהו לקדשי מוצא וליוחסין וגרלה לר"ת דריע חזקיהו היינו שהיו מייחסים אותם אחר בני ברזילי שהיה ישראל ועוד שלא מצאו כתבם והיכא דאיתרע חזקה אין מעלין לכ"ע אבל קשה דפרין מעיקרא אחי לאסוקינהו הוה ליה למיפקר אמאי נגאלו כלל מן הכהונה ויש לומר דשפיר הוה ידע דריע חזקיהו ומשום הכי לא אסוקינהו אלא דהוה ס"ד דאע"ג דריע חזקיהו איכא למישא דלמא אחי לאסוקינהו לבסוף שלא ידעו שלא מצאו כתבם: ואלא

(6) טהרות פ"ו מ"א. (7) ונמשה למא. (8) קדושין פ"ו ד' ו' ז"ל. (9) ומומים. (10) ה"י כ"י. (11) ויעוד וזה ידע לפרש טעמא דמ"ד מעלין כד שיהו עדים ליוחסין וחזר בו משום דלא משמע הכי כפסוק דקאמר ה"מ בתרומה דעון מיתה. ת"י עה"ג.

הגהות הב"ח
(א) ש"ס ד"ה עד עמוד כי כאלס שאומר ר"ב הוא כ"י עגלה ערופה דף מח ע"ב.

מוסף רש"י
במעלין מתרומה ליוחסין. הרואה כהן אכול תרומה במקומו, אין זרין לבדוק אחריי ביוחסין ונושא כהן כהן גדולה. (קדושין פ"ו ד' ו' ז"ל) חזקה. יש לשער עליה יפה (שם כ"ט.) בקשו כתבם המתירחים ולא נמצאו ויגאלו מן הבהמה (טו) ויאמר ה' ה' ויקרא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורדים ולתמימים: עורא ב סא-סג

במעלין מתרומה ליוחסין. הרואה כהן אכול תרומה במקומו, אין זרין לבדוק אחריי ביוחסין ונושא כהן כהן גדולה. (קדושין פ"ו ד' ו' ז"ל) חזקה. יש לשער עליה יפה (שם כ"ט.) בקשו כתבם המתירחים ולא נמצאו ויגאלו מן הבהמה (טו) ויאמר ה' ה' ויקרא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורדים ולתמימים: עורא ב סא-סג

במעלין מתרומה ליוחסין. הרואה כהן אכול תרומה במקומו, אין זרין לבדוק אחריי ביוחסין ונושא כהן כהן גדולה. (קדושין פ"ו ד' ו' ז"ל) חזקה. יש לשער עליה יפה (שם כ"ט.) בקשו כתבם המתירחים ולא נמצאו ויגאלו מן הבהמה (טו) ויאמר ה' ה' ויקרא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורדים ולתמימים: עורא ב סא-סג

תורה אור השלם
1. (סא) ומבני הכהנים בני חביה בני הקיץ בני ברזילי אשר לקח מבנות ברזילי הגלעד אשה ויקרא על שמם: (טו) ויאמר ה' ה' ויקרא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמד כהן לאורדים ולתמימים: עורא ב סא-סג

חוספות ר"ד
לן דחלל אשה. אמאי לא ישא אשה כשרה ואפי' כתיב של כ"ג. הא ק"ל דלא הותרו כשרות להנשא לפסולין. וי"ל לפרש דהאי דאמר להשיא אשה לאו להשיא לו אשה. אלא להשיא מנשוי לכהונה. כגון אלהות ובתי דמספקין. וי"ל בחלל. וכת חלל ואלמנה: חלל הן פסולות לכהונה: איבעיא להו מהו להעלות משטרות ליוחסין. פ"י אימיא דכתיב ב"י כהן פלוני כהן חתמתי עד מאן קמסדרי עילוייה. לא צריכא דכתיב ב"י אני פ"י כהן לויית מנה מפלוני וחתמיו סהדי מאי אמנה שבשטר קא מסהדי א"ר אכולא מילתא מסהדי. ר"ת ור"ת ח"א מעלין וחדא אין מעלין והלכתא דרבויי מילתא. ואילו כחבו שני עדים פ"י כהן לוח מפלוני דליכא מאן דפליג דרורא מעלין. דהא עדים מעידים כי הוא כהן (לן) איבעי' להו מהו להעלות מכהונה ליוחסין.

(א) ויכ' הריג כהן כסס הכה"ה י"ל ע"ס וזו מיישב קושיא חזק' ד"ה אהנה מה שהקדש מ"ס פ"ט ע"ד חזק' ועי' בש"י פ"י מ"ט ס"ק ע"י:

צב א ב מ"י פ"כ מ"ג
אסתר מ"ה הל"א
צב ג מ"י ע"ה הל"ה

תוספות ר"ד

ת"ש חזקה כהנה
נשיאות כפים וחילוק
גנות ועדות. פי' המורה
אם באו עדים ואומרים
שהוא כהן וכגון שמכירים
את אביו ואת אמו ועדות
חזקה הוא בתמיה הי"ק
עדות הבא מבח חזקה
כחוקה. פי' כהונה דאמא
לקמיה דר"א אבר מוחזקין
בהו שהוא כהן א"ל
מה ראית א"ל שקרא
ראשון כהנ"כ א"ל בחזקה
שהוא כהן או בחזקה
שהוא גדול פי' בחכמה
כדאמרינן בענין רב קרי
בבבא ור"ג דלא היה
כהן א"ל שקרא אחרי
לוי פי' דאי לא רבין
הוא אין לוי קורא אחרי
לוי א"ל חזקתך אין פי' שם
כהן נחפדה החבילה
כלומר איך לוי את זכותו
והעלה ר"א לכהונה ע"פ:
ההוא דאמא לקמיה דר"ל
א"ל מוחזקי כזה שהוא
כהן א"ל מה ראית [א"ל]
שקרא ראשון כהנ"כ. א"ל
ראית שחלק על הגורן
כ"ל ר"א ואם אין שם גורן
בטלה כהונה. פי' המורה
אם אין ודעית במקומו.
(ארי'') תניא הרי שבא
ואמר בני זה כהן הוא
נאמן להאכילו בתרומה
ואינו נאמן להשיאו אשה
דב"י ר"א א"ל ר"ח אם
אתה מאמינו להאכילו
בתרומה האמינוהו להשיאו
אשה. ואם אינך מאמינו
להשיאו אשה אל תאמינוהו
להאכילו בתרומה. א"ל
רבי אני מאמינו להאכילו
תרומה שכן בידו להאכילו
תרומה. ואינו מאמינו
להשיאו אשה שכן אין
בידו להשיאו אשה.

עדות הבאה מבח חזקה. פי' שאנו יודעין שהוא כהן ממחמת
הקורא אחריו שמוחק לן שהוא לוי: **שקרא** אחריו
לוי. לפירוש ר"י הלוי שפירש בגיטין (נ"ט) א"ל אין שם כהן
נחפדה חבילה שקרא ישראל גדול לפני לוי י"ש לפרש הכא שקרא
אחריו לוי קטן משראל שקרא אחריו:
שקרא לפניו כהן. פירוש פ"ט
אמת: הרי' שאמר בני
זה ובהן הוא. מדנקט בני זה ובהן
הוא משמע שאינו ידוע לנו אם הוא
בנו והוא בל להעיד שהוא בנו ושהוא
כהן שאינו בן גרושה דאי ידוע לנו
שהוא בנו הוה ליה למינקט בני זה
כהן בלל וי"ו ומימא א"כ יהא נאמן
לכלי עלמא לתרומה ליוחסין כמגו
דאי צ"ע אמר אינו בנו וי"ל דלע"ג
דאיכא מגו לא מהימן דלדבריו קרוב
הוא כדאמרינן בהחולין (יבמות דף מו.)
וה"ל דבריו כותי אמה ואין עדות
לכותי ואין אדם נאמן לפסול את
בנו ולע"ג דרבי קאמר כמון קרוב
מאמינו להאכילו בתרומה שהרי צידו
להאכילו בתרומה אלמא לע"ג דקרוב
הוא לדבריו נאמן כמון כהן ודאי
מהימנין ליה משום דלית ליה מגו
אפי' ידעין שהוא בנו אבל האי מגו
אי הוה ידעין שהוא בנו ליכא מגו:
נאמן להאכילו בתרומה. פירוש
לע"ג דליכא אלמא הוא שהוא
קרוב דקסבר רבי אין מעלין בתרומה
ליוחסין ואין נאמן להשיאו אשה פירוש
למטרק ע"ש אחר להשיאו אשה כיון
שהוא קרוב והשגח אתי שפיר הא
דאמר ר' חייא א"ל אמה מאמינו יחידי
להאכילו בתרומה לע"פ שהוא קרוב
המאמינו ע"ש אחר להשיאו אשה אבל
אין לפרש דאין נאמן יחידי להשיאו
אשה דפשיטא דליתו נאמן וצ"ל לא
הוה אמר רבי חייא המאמינו לישא
ללא מישתמיט שום מנה למימר דעד
אחד כשר ליוחסין וצ"ל נמי אין לפרש
דנאמן ע"ש אחר להאכילו בתרומה
דאי הוה צריך שני עדים בתרומה
א"כ הוה סבר דמעלין בתרומה ליוחסין
ואם כן היכי מכשיר קרוב כיון דליתו
נאמן להשיאו אשה וא"ל כיון דסבירא
ליה דאין מעלין בתרומה ליוחסין אם

לאו כולו סלוק. רובן נשארו צבול דכתיב כל הקהל כאחד ארצו
רצוא (עור' ט) ועוד. אם צ"ל עדים שהוא כהן שמכירין את
אביו ואת אמו: **ועדות חזקה** כ"ל. בתמיה וכו' עדות חזקה קרי ליה:
עדות הכא מזה חזקה. העדות נקבל והאכילו בתרומה
כאילו ראינוהו א"ל לאומה חזקה שזה
העיד: או **בחוקם** שהוא גדול.
כדאמרינן בעלמא (גיטין דף נ"ט)
רב קרי צבלי ור"ג דלאו כהן
הוה: **שקרא** אחריו לוי. ואי לאו כהן
הוא אין לוי קורא אחריו דאמרינן
במסכת גיטין (נ"ט) א"ל אין שם
כהן נחפדה חבילה ומפרשין דאין
לוי קורא כמון שאין כהן. ויש
מפרשים נחפדה החבילה כמון
שאין כהן אם רוצה ישראל לקרות
לפני לוי קורא ודוקא דאין כהן
אבל היכא דליכא כהן לא נחפדה
החבילה ולא יקרא ישראל גדול לפני
לוי. והכא כהן אחר הוה התם הלכך
אי לא דאי כהן הוה לא הוה לוי
קרי שמתיה: **שקרא** לפניו כהן.
ואי לא דאי לוי הוה לא היה קורא
שני אלא שלשי שנים כהנים היו
קורין לפניו והוא שלשי דכ"י אמרינן
במסכת גיטין (נ"ט) א"ל אין שם לוי קורא
כהן נחפדה חבילה. למת לו נמשך
ראשון: **ואם אין שם גורן**. א"ל אין
שם זרעי חבילה במקומו: **וימנין**.
פ"ט אמר: **הדר**. ריש לקיש:
חזיה רבי אלעזר ציטום. החזיר
פניו ונסתכל צדי אלעזר צעין רעה
שהבין שמפי' ר' יוחנן שמע לשון זה
וכשאלו לשון זה לא אמרה צ"ע רבי
יוחנן לפיקר לא קיבלה הימנו: **להשיאו**
אשה. שמא ממזר או נתן הוא:
ש"ס צידו להאכילו בתרומה. שהרי
הוא כהן והכל מוחזקין לו תרומה:
ובטבוליו

ואינו נאמן להשיאו אשה דכ"י אמר לו ר' חייא אם אתה מאמינו להאכילו
בתרומה תאמינו להשיאו אשה ואם אי אתה מאמינו להשיאו אשה לא
תאמינו לאכול בתרומה א"ל אני מאמינו להאכילו בתרומה שבידו להאכילו
בתרומה ואינו מאמינו להשיאו אשה שאין בידו להשיאו אשה תסתיים ומדרכי
העלה בן ע"פ אביו לכהונה ר' חייא העלה אח ע"פ אחיו ללויה ורבי חייא
מאי שנא בן דלא דקרוק הוא אצל אביו אח נמי קרוב הוא אצל אחיו
במסיה

(א) (מס' ה:) (ט) (פ) (פירוש)
מתא' נש"י (סדרין ט.)
ד"ה ט"ב וכו' א"ל א"ל
ר"י וכו' על שם ישיא.
(ג) (מגילה כ"ג.) (ד) (ע"י)
גיטין נ"ט: (י"ג.) (ה) (ולפ"י)
גרסינן בעל שפיר כי
מפקקין בתרומה ליוחסין
ה"ל תרומה דלחייא
ר"י ומ"ל א"ל כהן
דלחייא דהשתא נמי יכול
לומר דאי לא מימא הכי
היכי הו' מרסי ידיהו הא
אלו לאסוקיה לתרומה
דלחייא ועוד דהשתא
לחייא פירושא פשיטא
ליה לתלמוד דאין מעלין
בתרומה דרנן דח"ל אפי'
דלחייא וי"ל ליוחסין
לכ"ל פ"כ אינו ראה ואין
חזר מצדי דתשיקרא לא
היכי ראה בתרומה אלא
משום אצל מלחייא.
פ"י (ו) וצ"ל לומר
ליוחסין להשיאו אשה דהא
לבי יתיה במקום שאלמן
להאכילו תרומה נאמן
ע"ה להשיאו אשה דמעלין
בתרומה ליוחסין. פ"י.
(ז) (וי"ל הטעם מוס' קדושין
פ"ה לא ש"ט.) (ח) (ועוד)
קשה ל"י דאין זה מינו
טוב שאל וליכא גזון וי"ל
לו חלקי הרי יספיד והשתא
דחזרם שהוא כהן טעם כל
אחד חלקי ואין לפרש שבידו
להאכילו בתרומה כשעה
שפירש שהיה יכול לומר
לוינו בני ובהן הוא דל"י
להשיאו אשה נמי יתאמר.
במוס' לא מירך והחזיק
שפ"ס מלח"ל. פ"י.

מוסף רש"י

הדר חזיה לר"א
בישועה החזיר ריש לקיש
את פניו ונסתכל ברי"א
כפניו ונפשו, שהבין רש
לקיש שמע ר"א דבר זה
מפי רבי יוחנן. וכשאלמה
לו לא אמרה בשמו (מכות
ה.) דבר נפחא. ר' יוחנן
דמקרי בר נפחא צבילא
הש"ס. כמו (ב"מ פ"ג)
מאן עיל בר נפחא, נראה
למורי דלבוש על ר' יוחנן
הו' נפחא. ולפי' מוקרי
בר נפחא. וז"ל דמפרשי
בר נפחא על שם יופי

(סדרין ט.)

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות כו.

כו.

עין משפט
נר מצוה

צד א מ"י פ"כ מהל'
אסורי ביאה הלכ' ד'
סמך לאין קבץ טע"ע
א"ש סמך ג פניק א'
צח ב מ"י פ"ו מהל'
תרומות הלכה א'
סמך לאין פכד'
צו ג מ"י פ"א מהל'
מערס כלכל ד'
צו ד מ"י פ"כ מהל'
אסורי ביאה הלכה
[טו] ט טע"ע רכ"ע
סמך ג פניק א'
צח ד מ"י פ"א מהל' יכ:

תוספות ר"ד

רשב"א אומר וכו' רשב"א
היינו ת"ק פ"י ר"א שאין
לומר שבמקום עוררין
קאמר רשב"א דמעלין
לכתובה ע"פ עד אחד
אלא במקום שאין עוררין
וה"ק נמי ר"א. ואסוק
רב אשי דבמצטרפין
לעדות קמיפלגי ובמקום
שיש עוררין. והבא במאי
עסקין במחזוק לן באבונה
וה"ק דבהן הו"א. ונפק
עלי' [קלא] דבן גרושה
ובן חלוצה הוא ואחתייה
פ"י עד שבנדוק הקול אם
הוא אמת אם לאו ואחא
עד אחד ואמר ידענא ביה

והטבילונו. מפני שנתקן מיעוט נאשפות ושרצים מליץ סס:
לערב. לזרז הערב שמש: והחולק בנ"ד. קא ס"ד שעל פי ב"ד
הקבוע בעיר היו חולקין לו תרומה צנית הגרנות ולקמיה פריך אי
בנ"ד לא היו חוקה היכא הו"א חוקה: כסר דקנסיהו עורא.
לויס דלא לימצו להו כדאמר' צינמות
כפ' י"ש מותרות (דף פו:): לוי דלאו
לוי הוא. כלומר בלי ליכא לפסוקי
דהא אצוי כהן: למ"ד כו. פלוגתא
היא צינמות (שם): בנכסי אצוי כו'
אינה חוקה. להשניט מעליו קול היו"א
על אמו שהיא גרושה והוא חלל:
פשיטא. דהא אפי' הוא חלל יורש את
אצוי: רבן שמעון היינו רבי אליעזר.
דהא ודאי צינמות שיש עוררין לא אמר
רבן שמעון דליהי חד נאמן וכי אמר
מעלין צינמות שאין עוררין קאמר:
ד"ר פכר ערער חד. הו ערער ואין
אחד נאמן עליו להכשירו: ונפק
עליה קלא. קול בעלמא ולא עדות:
ואחסניה. מן הכהונה עד שידקו
את הדבר שמעלה הוא לכהונה:
ואסקיניה

הגהות מהר"ב רנשבורג

א' ג' האמר ר' יוחנן
דברי הכל אין ערער
פחות משנים. ע"י מוס'
ד"ה והאמר ונחלוהו ר' יוחנן
נחלוך פק' ע"א ד"ה
וקפיה לן:

מוסף רש"י

והטבילונו. לפי שדרכו
שנתיקן לטפח נשפלים
ועתה נאמרוט. וביק קידא.
וחבירי בדילין ממוני.
מפני תרומות (שם).
רשב"א היינו רבי
אליעזר. דהא ודאי
צמקום שיש עוררין עליו
לא אמר רשב"א דליהי
חד נאמן וכי אמר מעלין
צמקום שאין עוררין קאמר
(רשב"א ב"ב דא). ערער
חד איכא בינייהו. והא
דקמני צמקום שיש עליו
עוררין היינו עד אחד
הפוסל ומכשיר עד אחד
המכשיר (שם). דרבי
אליעזר סבר ערער חד.
הו ערער ואין עד אחד
נאמן עליו להכשירו (שם). והא
רשב"א סבר ערער
חד. צמקום אצל צמקום
ערער אחד הו עד אחד
נאמן להכשירו (שם). והא
אמר ר' יוחנן. לא
איתפסר היכא קאי (שם)
רב. ונפק עליה קלא.
בעלמא ולא עדות (שם).
ואחתיניה. מן הכהונה
עד שידקו את הדבר.
שמעלה היא כהונה. וכל
זה יסוד נכון הוא בלא
ז"ך. דכלל קול נמי
מיתוקמא שמתפסא שפיר
בעד אחד מכשיר מעיקרא
ועד אחד בנפוק ונשני
עדים עוררין צינמות.
דמפסר ואין. אלא משום
הי נקט ליה דבעי למימר
ואת' עד אחד ואמר
דבהן גמור הוא ואחתיניה.
דלמאי אהא עד אחד
להכשירו אלא אם כן יא'
עליו פסולת קודם לכן
(שם).

במסיה לפי תומו. וא"ת ומנ"ל דהכי הוא דלמא ר' חייא העלה
נן על פי אצוי צמקום לפי תומו ורבי העלה את ע"פ
אחיו אפי' בלא מסיה ואר"י דמסתמא דצמקו דקמני צבדימא
מילתא דרבי עשה רבי מעשה ועוד דאי אפשר דרבי העלה את
ע"פ אחיו ללויא אפילו בלא מסיה

דהסא אין שייך לומר שצדו להאכילו
מעשר למ"ד מעשר ראשון מותר
לזרע: מבית הספר. נקט שלא
לומר שהוא עבד כדאמר בנפוק פירקין
(לקמן דף נח:). א"ן בחר דקנסיהו
עורא. ולר"ע דקודם קנסא הו דוקא
ללוי בחר קנסא אף לכהנים אצל
לר"א בן עזריה דמקמי קנסא הו
אף לכהן בחר קנסא הו לכהן דוקא
והא דמעשר ראשון חוקה לכהונה
אחיא כר' אלעזר בן עזריה ולא
כר"ע ויש שמוחקין אין ומפשיט
דהא דקאמר בחר דקנסיהו עורא
הו אפי' לר"ע דבחר קנסא הו לר"ע
לכהן דוקא והו כמו אלא ושינוס
הוא צידס דהא צמקום מקומות מוכיח
דמעשר ראשון ללוי אף בחר קנסא
דמתן כפ' כל הבט (גיטין דף ג').
המלוה מעות את הכהן ואת הלוי
להיות מפרש עליהן כן וכן הסם
צמקום ישראל שאמר לן לוי חס
מעשר לנצח בדי וצפ' הזרוע (חולין
קלא: ושם) פריך מעשר ראשון דלוי
הוא וכן צמקום מקומות והיינו כר"ע
ועוד דלמ"ד קנסא לעניים היכי הו
חוקה לכהונה דלליכא דר"ע פליגי
כפ"ס י"ש מותרות (צינמות פו: ושם) דליכא
למ"ד קנסא לכהנים ואיכא למ"ד
לעניים דלר' אלעזר בן עזריה הו
דוקא לכהן ואפי' לעשירים כמו קודם
קנסא דלא קנסס עורא שהי עלו
ולמ"ד קנסא לעניים משמע הסם
דוקא לעניים ולא לכהנים עשירים
אפי' צמקום עניים הו ועניים דהסא אין
לפרש עניי לויס דוקא ולא עניי

ישראל וכהנים דא"כ נסתכרו עניי לויס צמקם אלו הו כהנים צמקם עניים לר"ע הו שקלי אפי' א
לענין חלוקת מעשר הו כשיראל דללוי ולא לכהן קאמר אלא לעניים בין עניי לויס ולמ"ד מעשר ראשון מותר
לזרע שקלי אפילו עניי ישראל אצל למ"ד אסור לזרע אין נראה שנתן לעניי ישראל כדי למוכרו דמילתא דאחי לדי תהלה לא אחקינו
רבנן דליכא למיחש דלמא אחי למיכיליה (דלמא צמקום לא מיכיליה לר"מ דלמא אסור לזרע כו') ולר"ע לא הפקיע עורא את הלויס
מכל וכל להשוותן לישראל וכהנים שלא יטלו עשירים לויס אלא עניי לויס צמקום עניים בין עשירים היו חולקים
לעולם כדמוכח בכל הנהו שהבאחי שהיו נוטלין בתורת לויז ועוד דר"ג צמקום שנתן מעשר ראשון לר' יהושע בן חנניא ומעשר שני
פ"ה מ"ט) אי בתורת עניות יחייב ליה אמאי לא יהי ליה נמי מעשר עני שהי מעשר עני נתן לר"ע ומיהו י"ש לדחות דלעולם בתורת
עניות נתן לו ומה שלא נתן לו מעשר עני לפי שהיו לו מאמסין וזו דלוינו טול צמקום עני דמתן צמקום פאה (פ"ה מ"ט) אצל מעשר
ראשון יכול אפי' יש לו מאמסין וזו דהא איכא למ"ד דאפי' כהנים עשירים צמקם עניים מינה ועוד דלא רכא ליתן כל מתנחמו
לעני אחד: בחר דקנסיהו עורא. לא אשכחן צהדיס צמקום דקנסיהו רק מנינו צמקום (ומהי') והיה הכהן בן אהרן עם הלויס
בעשר הלויס ואיכא למימר דה"ק כשיצאו הלויס לחלוק צנית הגרנות יצאו הכהנים עמם ומיהו לר"א בן עזריה דבחר קנסא דוקא
לכהן לא משמע מהאי קרא דליכא למימר עם הלויס דקאמר קרא היינו לקבל מהם מעשר ראשון משלהם דהא משלהם לא קנסס
עורא כדמוכח בפרק הזרוע (חולין קלא: ושם) דלר"א בן עזריה לא נמנעו הלויס מכל וכל מליך צנית הגרנות ולחוק צמקום כדאמר
בסמוך דלמא אקרי ויהי ליה כל שכן צמקום עורא שעדיין לא פשט הקנס שהיו הולכים צנית הגרנות ולכן נאמר שילכו הכהנים
עם הלויס ולמ"ד קנסא לעניים הא דכתיב והיה הכהן היינו צמקום עניים שחיי טפי לפי שאין כל כך עשוקים במלאכה
אלא בעבודת בית המקדש וגם אין להם קרקעות נקט כהן ויהי עניי ישראל למ"ד מעשר ראשון מותר לזרע ויהי יוסף פירש
מדכתיב (במלאכי ג') הביאו את כל המעשר אל בית האוצר דצית האוצר היה לשכר שמקין עורא לתת שם תרומות הכהנים כדכתיב צמקום
(ומהי') וכיון שאומר להביא שם המעשר א"כ של כהנים הוא וקיימא לן (מגילה דף עו.) דמלאכי זה עורא ולמ"ד לעניים נקט אל צית
האוצר משום דכהנים עניים שחיי טפי כדפירשית אי נמי אל צית האוצר לא ליתן לכהנים אלא לחלק לעניים וה"ר הקשה דבנפוק
עורא (א) משמע צמקום עניים ללויס דכתיב ואדע כי מניית הלויס לא נגמא (להם) ויצרחו איש לשדוהו הלויס והמשוררים כי משמע שהלויס
והמשוררים היו חולקים וזכרין לומר דזה היה מקמי דקנסיהו עורא אף קראי לא מוכחי הכי: והאמר רבי יוחנן דברי הב"א אין ערער
בו. נראה לר"י דר' יוחנן עיקר דבריו על משנתו ולהכי לא קא משני הכה' ה"מ היכא דליכא חוקה דכשרות כו' דמשני בפרק עשרה
יוחסין (דקודש דף עג:) ואם תאמר והואיל ואממני קאי היכי פריך מנייה הסם וצפרק קמא דגיטין (דף ע.) גבי גט דלמא הא דקאמר ר'
יוחסין דלא מהני ערער דהי הו"א היכא דליכא עד אחד דמכשר דקמני מעלין לכהונה על פי עד אחד ויש לומר דהש"ס ידע דר' יוחנן אמסקנא
דירב דבפתולה היה קול ואח"כ בא עד אחד להכשירו ולהסיר הקול ואח"כ בא מרי ואמר דבן גרושה וכן חלולה הוא דכ"י הא גוואל א"ר
יוחסין דבעינן שנים אפי' העד שהכשיר והקול כמאן דליתיהו דמי שהי העד גרוע מן הקול אי לאו משום חוקה דמסייע ליה לצטל
הקול שהי הקול פוסל והעד אינו פוסל לרבי יוחנן (א) א"ן ערער פחות משנים. לאפוקי חד דלא הו ערער אצל קול נמי פוסל
בפתולה צמקום קודם שבה העד המכשיר: ואח"כ עד אחד ואמר ידענא ביה דבהן הוא. לא צמקום למימר דפליגי אי מעלין ע"פ
עד אחד כשהקול פוסל דפשיטא ליה להש"ס דלא פסיל קול לר"ע כיון דליכא עד וחוקה ועוד דקול לא הו קרי עוררין:
ואסקיניה

האשה שנתארמלה פרק שני כתובות

כו.

עין משפט
נר מצוה

(א) ויערובין מה: ויפלו
(ב) ערובין פ"ח מ"ב (ג) פ"ז
(ד) ובערין א"ח
(ה) כרובים בק"ק (ו) פ"ז
(ז) שנת מלך נדבך
(ח) טהרות פ"ה מ"ה
(ט) ויערובין מה:
(י) ולמיתה טיפה כרסא
(יא) כ"ל מהר"ל (יב) ויע"ע
(יג) פסוקים י" ד"ה הלך.

גיליון הש"ס

י"ג ר"ה בלשתי וכו'
סכסאשין: כי נפסקו
יחשבו נפלות מ"ד
המנוסח ובלג:

הנהגות הב"ה

(א) גבי כגון הני נשי
הגבני: (ב) שם דלא
(עקב) מו"מ וי"ב פ"ה
עקר וכן משמע מפ"ש:

מוסף רש"י

כל כהנות שנמצאו
בתורה פסולות.
לבעליהן דלשם הכן
אסורה ק"ף בלשתי, אבל
אשת ישראל לא י"ז ע"ה.
בלשתי. חילול נשים הנא
לעיר, על שם שמפסוקים
ובלשתי חל העיר קרי לה
בלשתי (שבת ט"א) על שם
שמפסוקים ויחזיקו קרי
לה בלשתי כהנותיהן
ויחשבו ובלג: ויע"ע
שמפסוקים חל שמפסוקים
ובלשתי (שבת ט"א) בשעת
שליש. מנן טהור של
אשה מלכות (שבת ט"א).
לנסך אין פנאי. דל"ר
הניסוך לא תקיף לה
ויערובין נפלותה (ש"ס)
ש"ס. אחד טמא. קבר
מוטל בו לחנו ומתלה את
כלו ואין טהור בו טהור
אחיל (פסחים י"ג) ויעשה
טהרות. נגע טהרות
אחר כך נשן. ובא חבירו
והלך בשני. ויע"ע הן
שנכסל שכן זה לא נסך
זה. דהשתא דלא אחד הן
טמא וטהור. אם נשאל זה
כאשר עצמו. אם שאל
כל אחד מהם ספקו בפני
עלמנו טהור. ואם נשאל
אחת, האילו ויבדלוהו אחת
יש לנו למת טמאין או
טהורין. אי אפשר למת
לכן טהורים אדם. שח"י
האחד ודאי טמא: ושו"ס.

הוראה. דלמדת וכו' והנהגות וכו' ולא נפדית הרי היא של עובדי כוכבים דכתיב משום הכי בעינן עדים מעדין אותה שלא נסתרה: **נכנסה.** דלמדת נחלתה להם לא בעינן עדים האילו ועל ידי ממונו הוא: ואיכא דרמי לה מרמא. לא מתני לה להא דרב שמואל בר רב יוחנן אפירושא דמתניתין בלשון לא שנו אלא רמי מירמא מתניתין ובריתא אהדי ועלה שני רב שמואל מילוק צין יד ישראל תקיפה ליד העובדי כוכבים תקיפה: **הני נשי דגבני.** שבעליהן יתלצו ודרכי המלכות להפקיר ביתם ונשיהן: **כן דונאי.** רוצה היה ואלעזר שמו כדלמדין צ"ע עגלה ערופה (פסוקים). אבל נשי דגבני הגובנים ממונו לא מפקרי: **מתני' כרכוס.** מזור מתרגמין כרכוסא (דברים כ): **פסולות.** אסורות לבעליהן דלשם כהן אסורה בלשתי. חילול. חיל. על שם שמפסוקים כל המטמאים: **לבעול יש פנאי.** דתקיף להו יצריהו: **רבי יוחנן בן אלעזר אמר.** אף כדנעלה פסוקים שכן מותרות: **כרכוס של אותה מלכות.** אינו רוצה להשית את בני העיר וכרכוס עיר הסמוך לממשלתו שומרה והוא לו להם עובד: **משמרות.** מקום מעמד השומרים שעומדי המלך שלא יחבל אדם בנשי העיר: **דמסדר למתא כו.** שמו סביבות העיר שלשלות כחל שימיעו קול כהכשל אש רך עליהם וכלבים ואוחים וזעקין: **וגוואל.** מקלות יקטנים להכשל בהן: **ולא קשיא לוי מיר.** לא חיש למיעקר איניש ויחללה ולבעול האילו ואין הדבר הפקר: **ומאי שנה משני שניין.** דכיון דנא לשאל עלי ועל חבירו אמר רבי יוחנן טמאין הכא נמי לכולהו שרינן כי הדדי: **אחד טמא.** שם צו קברות מפסוק כל רחבו ואין ידוע איזהו הטמא אבל כך מוחזקים בלשתי: **טהורים.** דכל חד כי אחי לקמן תלין ליה למימר בטהור הלך דהוה ליה ספק טומאה כ"ה וספיקו טהור: **טמאין.** דהיינו יומא לכו טהורים אחת חד מינייהו ודאי טמא אלו: **כנס אדם.** בלא לשאל צנת אחת: **הכל נמי כו.** ור' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי: מה

באן בכרכוס ש"א אותה מלכות. פי' שיוצין צנת לפי שאין אחריהן מנהג יש פנאי לנסך ולבעול אבל בלשתי של מלכות אחרת שאינה מלכות שאלו צנולא עליהם אין לכן פנאי וכן פי' ר"ח ור"ת יכן מוכח צירושלמי ופריך כרכוס של אותה מלכות אי אפשר דלא ערקא חדא מינייהו והוה לן למשריהו לכולהו ולמיתלי לקולא דכשניה הקילו כדלמדין בסמוך אס יש מחבואה אחת מלכות על כל הכהנות כולן אע"ג דמפסקא לן בלשתי מחזקת אלא אחת הכא פשיטא לן דשרי דהתם לא ודאי נחבואה אבל הכא ודאי ערקא ולפי' הקונטרס קשה טומא חדא דפריך נתלי לחומרא וגבי מחבואה תלין לקולא ועוד דמה מתין דמהדר למתא כו' ואין אדם נכנס לשם וזה קמי שנסתה דלעיר ועוד כיון דלשהיא דע"ז פריך הוה ליה למימר אי אפשר דלא ערק חד מינייהו ונסך ועוד דהתם מפרש טעמא לפי שאין פנאי לנסך ולית ליה טעמא לפי שאין כרכוס של אותה מלכות רוצה להשית את בני העיר [ועוד מאי שנה שעת מלחמה משעת שלום] ויש לישב לפי שיטת הקונטרס דרבי יוחנן בן אלעזר לא אחי לשני מתני' אהיהא דע"ז אלא אחת ליה שנייה דרב מיר ומתניתין דהתם נמי בכרכוס של מלכות אחרת ולא נא אלא לפרושי מתניתין וכן משמע בפרק בתרא דע"ז (דף ע"ה). דפריך התם מתניתין דהכל אחתהו: **דלנאש** ולא מייתי התם דרבי יוחנן: **והלך באחד מהם ועשה טהרות.** להכי נקט ועשה טהרות דלענין האדם אנו מוקינס שיהא לטבול ולהיות כן יצונו לדי טומאה ודאי אס יעשו שיהא כזכר אחד לכך אומר לכו וכו' וכו' טבילו דהא נהרא קמייהו ועוד דמשום דנשי למתני (ס"ט) אספה הוה וטבול טהור הלך כשני ועשה טהרות הרי אלו טהורות ואם קיימות הראשונים אלו ואלו מליות ואם לא טהר ציננים הראשונות מליות והסניות (ס"ט) וזה **ואם נשאל זה בפני עצמו** וזה **בפני עצמו** טהורות. לא שיכלס אדם אחד דלס כן יכלל ודאי טומאה דהיי אחרין בשבועות כפ"צ (דף י"ט). הלך בראשון ולא נכנס כשני ונכנס חייב דטמא הוא ממה נפשך: **בבא ישיא** ע"ז וע"ה חבירו. אין לפרש שנה לישאל צנת אחת דהתם מודו כולי עלמא דטמאות מכל עקן דכאו לישאל שיהא צנת אחת אלא מיירי ששאל על עצמו וטהוריו ואח"כ נא לישאל על חבירו דמר מדמי ליה לנא אחת כיון ששאל על שיהא צנת אחד ומר מדמי ליה לנא אחת זה כיון שטהוריו קודם והכל נמי כיון דשרי לכולהו כנת אחת דמי אף על פי שאין נא לפנינו אלא על אחת מ"ה הדבר ידוע לכל שהרבה כהנות היו וכו' כאלו נא לישאל על כולם צנת אחת והכל מודו כ"ע ונחמס דמק בקונטרס לפרש כר' יוסי: לא

אמר רבי לוי יבגון דמהדר לה למתא שושילתא וכלבא וגוואל ואוואא אמר רבי אבא בר זבדא פליגי בה רבי יהודה נשיאה ורבנן חד אמר כאן בכרכוס של אותה מלכות כאן בכרכוס של מלכות אחרת ולא קשיא ליה ולא מירי וחד קשיא ליה כל הני ומשני כגון דמהדר ליה למתא שושילתא וכלבא וגוואל ואוואא אמר רב אבין אמר ר' יוחנן רבי ירמיה אינה מחזקת אלא אחת מהו מי אמרינן כ"ל חדא וחדא דיינו הא או דלמא לא אמרינן ומאי שנה משני "שבילין" אחד טמא ואחד טהור והלך באחד מהן ועשה טהרות ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות רבי יהודה אומר אם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורות שניהם כאחת טמאות ר' יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין ואמר רבא ואיתימא ר' יוחנן בבית אחת דברי הכל טמאין בזה אחר זה דברי הכל טהורים לא נחלקו אלא בבא לישאל עליו ועל חבירו מר מדמי ליה לבבת אחת ומר מדמי ליה לבזה אחר זה והכא נמי כיון דשרי להו לכולהו כנת אחת דמי הכי השתא התם ודאי איכא טומאה הכא מי יימר דאישימי בעי רב אשי אמרה לא נחבאתי

ק"ב א ב מ"י פ"ח מהל'
אסורי ביאה הלכה ל'
טו"ע א"ע סימן ז' ע"פ
יה דבג"ה:
ק"ב ב מ"י פ"ח מהל'
א"כ הלכה לו טור
ש"ע ס"ס פ"ח
ק"ד ד מ"י ש"ס הל' יט
טו"ע ס"ס פ"ח א:
ק"ה ה מ"י פ"ח מהל'
מלכות אסורות
הלכה דר שמה ללאן קמה
טו"ע ע"ד פ"ח קט"ז ע"פ
י:
ק"ו ז ח ט מ"י פ"ח
מהל' אסורי ביאה
הלכה דר שמה ללאן קמה
א"ע ס"ס פ"ח י:
ק"ו י ב מ"י פ"ח מהל'
אסורי ביאה הלכה
י:
ה

תוספות ר"ד

ומפיקי לה. הי"ד ע"י
נפשות א"ר כגון נשי
דגבני אמר חזקיה והוא
שנפטר דגבני ליהוה פי'
שבעליהן נחלו ודרכי
המלכות להפקיר טמא
ונשיהו ור"י אמר אפ"י
שלא נבחר דין להייהוה.
והל' כחוקיה דהוא רביה
ד"י ויחנן: עיר שבכשה
כרכוס. פי' חיל הצריח
עליה. כחוקיהו כרכוס
כל כהנות שבכחיהו פסולי'
לבעליהן פי' דבחוקיה
שנבעלו קימו ואנסה
אסורה לכהן ואם יש להן
עדים שלא נבעלו אפילו
עבד אפילו שפחה הרי אלו
נאמנים ואין אדם נאמן ע"י
עצמו לא האשה להעיר על
עצמה ולא הבעל להעיר
על אשתו ודמיון בלשתי
שנכנסה לעיר. פי' חיל
תקרא כן ע"ש שמפסוקים
אח כל המטמאים תהרגו
ויחשפו וכלש במוט שולס
חביות פתוחות אסורות
וסתומות מותרות בשעת
מלחמה אלו ואלו מותרות
לפי שאין פנאי לנסך.
אמר ר"מ לנסך אין פנאי
לבעול יש פנאי דיצא
דעבירה תקיף מין נסך ר"י
כן אלעזר משמיה דחזקיה
אמר כאן בכרכוס של
אותה מלכות אינן יראים
אחרת יראים (שם) יבא
אם יש שם מחבואה אי'
(מצלות) על כל הכהנות
ומותרות כלן: בעי ר"י
אם אינה מחזקת אלא
אי' מן מהו. פי' אמרינן
כל חדא וחדא היינו האי
א"ר לא אמרינן ולא

(א) סנהדרין כ"ו. (ב) [מס']
 שמחות [פ"ב]. (ג) [בערוך ערך
 עמד גורם ומושב]. (ד) [לעיל
 נח: (ה) [לעיל טו. כ"ב צ:]
 (ו) [ענין מ. (ז) [לעיל טו.]
 (ח) [מלאכי דאס רשות הרבים
 מפסקו מבית לבית שרי. ט"ז].
 (ט) [ע"י חוס' לעיל יט. ד"ה
 מרדכי].

ישעיה כב יז

תוס' ד"ה והוא וכו' לא קאי
אתרוומה. עיי' עירובין דף נט
ע"א תוס' ד"ה אפילו עבד:

(א) גמ' כפר קטן נידון
כמבוי מי: (ב) שם נגדי
מנגידן כל' ותיבת נמי
נמחק: (ג) תוס' ד"ה כפר
קטן נידון כמבוי וטעמא:
(ד) ד"ה אלז' כו' דנפרק
המדיר קטן ואינה הוצאה לה:

[illegible][illegible]

שגירט את אשמו קא מיירי: אינה
נפרעת. הימנו ע"י עצמה שלא יקרנו
 צדברים: **באלל רבני.** מסכתא
 היא וקורין אותה שמוות. וזו היא
 משנה ראשונה שלה הגוסס הרי הוא
 כמי לכל רבני: **ארוס וארוסמו.**
 כהן היה: **ואחמר רב נחמן** סוף
באלל רבני. דמן האירוסין נפרעת

ואם היה כהן לא תד
 כפר קטן זה היה מעשי
 (6) בשכונה מי נדחה
 "היא נדחית מפניו ואין
 היתה חצר שלה ואין
 לחו היתה חצר של

עמנו על הגורן והמקום הזה בית הפרם ועד כאן היינו
אדם נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמנו
במקום הזה: **גמ'** אמר רב הונא בריה דרב יהושע
וצריכא דאי אשמעינן אביו משום דשכיח גביה אבל
רבנן משום דאית ליה אימתיה דרביה אבל אביו לא ה
אביו דשכיח גביה ורבנן דאית ליה אימתיה אבל אביו
ולא הא אימא לא קמ"ל כיון ^דדקיום שטרות
בדרבנן: ^זזכור הייתי בפלונית שצאה בהניומא
טעמא ^ככיון דרוב נשים בתולות נישאות גלוי
י'שהיה איש פלוני יצא מבית הספר לטבול לאכול
כהן הוא מסייע ליה לר' יהושע בן לוי דאמר ר' יהוש
שילמד את עבדו תורה ולא והתניא ^כלזה הימנו

דערן וקשה לרבינו יצחק דב"ר' נשאלן על האנוסה (יבמות דף קט: ושם) מפר מה דכ"ר לאפי טעמא דהכי ליה לממר דאין מולקין אפי' אין מעלין דאין מולקין לאשה בלא בעלה משום גרושה ומאי טעמא נמי דמאן דא בתורה עבד ולא תמורת כהן כי ירא פן יבדקוהו ויבשרו שהוא עבד תמורתו שהרי מנווטוהו על רבו ואין אדם מוטא ולא לו וכו' ויהי' הא"י

ואם היה כהן לא תדור עמו במצויים. לדין דפנויה היא קיל
 ליה אצל אס נישאת אין צריך להרחיק אלא כדי שנוה
 דהיינו ג' בתים כדמרינן בסוף פרק קמא דע"ז (דף 65.)
 לדין דנישאת חמירא ליה אפי' לכהן: **כפר** קטן נידון (א) בשבועה.

ועממא לפי שאין צי אדם מצוין שם
ורגיל יותר לבא אלאה ודיוקא כפר
קטן אכל כפר ציטוי לא: **ר"ב הו"א**
אמר נגודי סנגדין אחר. נראה לר"ת
ללכז הו"א נמי משמתינן וגם מנגדין
שכל אחד מחמיר מחמירו הוא
אומר דנגדין ליה בלא שמהא
מיקל טפי כדאמרין בזוועד קטן (דף
י. וזפרק מקום שנהגו (פסחים נג.)

במערכה כי מחייב לורכא מרצנ
מיינו אנגידא ולל מיינו אשמחא:
אלו נאמנין להעיד בגורדן סה
שראו בקושנן. משמע דבקושטן לא
מיינן אפילו דדרבנן דהא מוקי לא
בגמרא דתורה דרבנן וקשה להיכא
דלמר בפ"ק דפסחים (דף ד: וס)
דנאמנים על דידקת חמץ אפי' נשים
ועבדים וקטנים ופריך מידי משא
אית בהו ומשי הוואל ובידקת חמץ
דרבנן הוינהו רבנן דרבנן וי"ל
דהס היינו טעמא משום דבידקת
חמץ הוא צידו לכן נאמן אפילו קטן
דרבנן אבל קשה דהיכא דצידו אפי'
דלזכוריהא אשה מהימנא דכפרק
המדיר (לקמן דף עב. וס) חזן (י)
וקושה לה חלה וביקור מעשים בכל
יוס שאנו סומכין עליהן וי"ל דבירושלמי
מפרש דבידקת חמץ הוא טורח וגוים
עלננויה וזו ולכי לא חלו דבידקת
חמץ דרבנן לא הו מיימני:

והוא שיש גדול עמו. * לא קלי
אחרונה דברומה סגי בל
כיון דלזין מעלין מתרומה דרבנן
ליוחסין דלכסי מוקי לה דברומה
דרבנן דברומה דלורייא כיון דסבר
תנא דרין דמעלין ממנה ליוחסין
כדאמרין לקמן אינו נאמן אפי' יש
גדול עמו הלכך דברומה סגי בליה
למודיה וכל היכא דבעינן מרי מדרבנן
סגי בזהא ואחר: קיום שטרות
דרבנן. ימימה כיון דמדלורייא
אפילו אין עדים שיכירי חתימה העדים
השטר כשר א"כ כל ארס שירא חייב
ויכתוב ויחתום מה שירא ויגבה ממנו
והכא אור"י^ט דליכא למימר כגון שלוח
מודה שכתבו וטועין שהוא פרוע וקסבר
האי תנא דמודה בשטר שכתבו לרין
לקיימו והאז קיום הוא ודאי מדרבנן
אי נמי כגון שנתקיים משעה אחת או
משתי שדות ויוצא מתחת ידי עצמו
דאמר לעיל (דף ב.) דחשישין שמה
זיין ומיהו צריכ גיטין (דף ג. וסג)
מוכח דאפילו היכא דלזין מכירין
החתימה כלל הוא מדלורייא כמי
שנתקיים עדות ב"ב^ז:

בְּרֹאשׁוֹ שֶׁשֶׁשָׁזוּ רַבּוֹ וּדְלִמָּה עֵבֶד כְּהֵן הוּא. פִּי
אֶפְסָרוֹפּוֹס
הַשֵּׁם הָאֵל דִּלְחָן חוֹלְקִין תְּרוּמָה לַעֲבֹד מִשּׁוּם דְּלִמָּה אִמִּי לְאִסְקוּיָהּ לְיוֹסֶפֶן
יִשְׁאֵל גַּם אַחֵר שִׁישְׁתַּחֲרֵר כְּדַפְרִיךָ הִכָּה הַשֵּׁם וְכֵן מִפְּרֵשׁ הַסֵּם הַשֵּׁם
דְּחוֹלְקִין וְיִלְּלָה שִׁיחָא כּוּלֵי הָאֵי שִׁישְׁאֵל תְּרוּמָה אַחֵר שִׁישְׁתַּחֲרֵר לֹא
יִצְאֵל עֲלֵיו קוֹל עֲבָדוֹת וְלֹא חִיִּישִׁין נָמִי פֶן יִמְכְּרֻוּ רַבּוֹ לְיִשְׂרָאֵל וְיִשְׁאֵל
אֵל חִיִּישִׁין שִׁמָּה יֵאמֹר לוֹ רַבּוֹ יִשְׂרָאֵל צָא מִעֲשֵׂה דִיךָ מַעֲנוּתִיךָ:
מִנּוּ

פי' בדבר שהוא מדבריהם האמיתיה. ואין זה עוקר דבר מן התורה אלא הם אמרו והם השבירו כי אין אלו דרוקא באשר רגלי כהן הוא נשחט אבל זה כמח נכרים אינו נשחט. וידעוהו לא קים לה שמו ואפילו יהיו אין ראיתי נשחט בשם אף אין ראיתי הקטן בחיבתו ודוקא הקרוב מעיד על חמימה הקרוב ואין זה נוגע בעדותו שאין מניע לקרוב וחללה מניעים. אבל אם היו העדים קרובים למלוא או ללוח או שהי' שניהם קרובים החמימה שאין קרובים מ"ע קרובים. וא"כ דקים שטרות רבנו ראיתי קטן הוא דרוקא קרובים: וכן היתיי כיון מ"ס שכן דקים כחולות נשחט גילוי מלכותי עפסלם בדמיה: ונמנאל לא מהימן דלאו קים ללחוח מכיל אף זה הורה. וכלי דמיתא נמי הוה

קרח א ב ג מר פרח מהל
אסורו בילה הלכה ח
סמג לארץ קבו טושיע אהיע
סימן ו טעף ו וימנן קע
סעף יא:
קרב ד מ"ט טושיע שס
סר קעס ס"ח:
קב ה ו מ"ט טושיע שס
סעף ט:
קבא ז ח מ"ט טושיע
סעף יב:
קבב ט י מ"ט מ"ז מהל
עדות הלכ' א וסיד
הלכה ב סמג לארץ רטו
טושיע ח"מ ס"ה ל טעף ד
ה ו וס' מו סעף י ו ורנד
לפסג עוד בינחמו ט"ג ק"ח
סעף יג:

קבר ב מיי פ"ח מהל'
אישות הלכה זה סגנ
עשן מת טו"ע הזה מ' צו
סעף טו:
קבר ל מיי פ"ח מהל'
אסורי ביאה הלכ טו
טו"ע שם מ' ג' סעף ה:
קבה מ מיי פ"ח מהל'
עגדים הלכה פ"ח
טו"ע י"ד מ' רסו סעף
עא:
קבר ג מיי פ"ח מהל' ח
טו"ע שם סעף ט:

פריוו"ץ [פריבי"ץ]. מכיר קרוב.

שמה בעור זה קטן, שנמצא
שמדי עכשוו כשרואו גדול
לא ראייה קטן נאמן
משום קטנות שטות ריבון,
זכור אני באשט פ' שיצאת
הוא סימן שנשאת בחולה
ותוכחה מפרק, כאמריקן
כרוש מירק, ושהיא אינו
פ' יוצא מביה הספר לטכיל
ליתרמו ושהיה חלק עמו
בנורו שהמקום הוא
לית הפרס אבל אינו נאמן
לומר דרך ה' ואשכ
במקום הוא מעמד ומספר
ה' פלגיו במקום הזה, פ'
דאפוקי מלמלאו וארצ'
ערות בעמיתו והיינו עמא
רכובה דרוב שנים בחלות
האדם, אכן ראינו רבני

[illegible]

אלו נערות. הבא על הנתינה. פי' בקונטרס דלדוד גזר עליהם שלא לנא בקהל והיינו משום עבדות כדאמרין בהערל יצמינות טע' וסס) ואין נראה לר"מ דהא משמע בגמרא (ע"ב) דלמניה הויא דאורייתא דקאמר ממזרות ונמינה איכא צינייהו למ"ד רחיה לקיימה כו' משמע דהויא דאורייתא דלמניה דהא בקראי פליגי ובריש ים מומרות (סס דף פה: וסס) אמרין ממזרות ונמינה איכא צינייהו מ"ד דלורייתא הא נמי דלורייתא ועוד דמנן (ומטה דף יג:) אלו הן הלוקין ממזרות ונמינה לישאל משמע דלוק עליה מלמורייתא דומיא דכל הין דחשיב הסם ומיהו איכא למימר דככל הכהו נקט נמינה אגב ממזרות וכן פירך לומר ע"כ לרבא למאי דס"ד בהערל (יצמינות ע"ב וסס) דגביריותא לית להו איסור חתנות ומ"מ אין נראה לר"מ פירוש דהא מסיק רבא בהערל (ג"ו סס) דגביריותא לית להו איסור חתנות וכל היכא דחשיב נמינה כדדי ממזרות איירי בגיריות כמו הכהו דנצבריותא לית להו קנס כדאמרין לעיל בפ"ק (דף יא. וסס) יחידין לה קנס ואולה ואכלה נצבריותא וכן בקדושין פסקין האומר (דף סו:) חתן כל מקום שיש קדושות ויש עבירה כגון ממזרות ונמינה כו' ועוד לפירוש הקונטרס כיון דעבדות ממנה גזר עלייהו שמתוך כך נאסרו לנאוב בקהל משום לא יהיה קדש א"כ אמאי יש לה קנס הא חתן כדדיא במתנייתא דשפחה אזיל לה חסם ולי משום דלמניה

פסחה אפילו משומרת אין לה קנס ועוד דמתן צפרק עשרה יוחסין (שם דף סט.) דחזרו ונמי
אסרי בשפחה דמתן (גיטין דף מה.) לישא שפחה אינו יכול ומיהו הא י"ל דלאו ממנש גזר
דהא לר"מ דהמיה אסורה דלאורייתא משום לא תתחתן דתמיק רבא בערל (וינחם דף עו. ושם)
וסקן צננות ישראל דהא אסרי וקיימי מלאו דלא תתחתן אלא כדי שלא יעממו בישראל והא דגזר
אומה שלמה דלא דקאמר התם) כל מי שיש בו שלשה סימנים הללו רצון לדבק בן לא ללא
דקאמר התם) כימי דבין צבא להמיר תמיים א"ר אס חלקינן נמיר חלק מנזח מי ימיר לא שחי
והא אסרי אלא בקשו לפטרן מעצדות להיות בני חורין ואמר להו רבי דאין יכולין להפקיע חלק
דפקר היינו לזוך אבל זה אינו זוך כל כך ומיהו בירושלמי משמע כפי' הקונט' צפ' עשרה יוחסין
ירחיקם אלא משום פסול משפחה דלר"מ משום פסול עצדות אלא מעמה הנה על הנמיה לא יהיה
רש פסלו מלבד בקהל וגזרת יהושע יודו הכל גזירה אחת היא דמוכח בערל (שם דף עט.) ומיהו
ס"ד דרבא מעיקרא בהרל דבגירותן ליה להו איסור תתניתן ועוד י"ל דריחוקן היינו שלא יעממו
הם: (שם) נכרית מנה לן דהא תפסי בה קדושין דתתניתן צפ' אומר ר"מ דלאסיפיה דקרא
רבא מיירי בגירות ובענין זה מצינו בהרל (וינחם דף עט.) דפרקי גבי בני שאול וכתבתי אן יוממו
ישא דקרא איש בחטאו יוממו דרישא דקרא מוקמינן ליה לפסול קרובים לעדות צפרק החובל
(ס"ה: (ע"ה) וע"ה הבותית. פירש בקונטרס דקסבר כותים גירי אריות הן וישן בלאו דלא תתחתן
בהרל (וינחם דף עו. ושם) דנכרכותן אית להו איסור תתניתן ומה שפי' דקסבר כותים גירי אריות
עובדת כוכבים היא ועובדת כוכבים אין לה קנס דפרקי צפ"ק (לעיל י"א) יחזינו הן קנס אומר ואכלה
ור"מ אית ליה דגירי אמת הן ואע"י דכולה תתניתין לא (שם) דהא כמו אלה צבא בגזרמא
אמת הן אחיה כותמים דהא צבא שגמג' ד' (ה' צ"ק דף נח: ושם) מפקינן דשור ישראל שגמג' ש
רבי מאיר בממוס אע"ג דמן הדין חייב דגירי אמת הם ופרקי ממנחי' דהבא דכותית יש לה
קנס ה"נ לקנס כו' אלמא דמתניתין דהבא צברה דגירי אמת הן וא"ת אס כן מאי קמ"ל פשיטא
דס"ד דלא יחזינו לה קנס שלא יעממו בהם: (שם) וא"ת למ"ד צפרק עשרה יוחסין (קדושין דף עו.)
בהן אחאי יש לה קנס נמיא לה אייתי ראייה דלאו שפחה אית ושקילי לשמואל דלמר (צ"ק דף מו:)
צ"ל דלוי איהו גבה ה"ל קבוע וכל קבוע כמחלה על מחלה דמי ויש לומר דכל אסת מוקמינן
בענין פסול לו מוקמינן לה פסול קנס מוקמינן לענין קנס מוקמינן לה פסול אסת (שם) חילקן חילקן
וחלולא לכהן הדיוט וי"ל דבפסול כהונה א"ר קמיירי והא דלא מני מזרי ואדומי משום שיש להם
קנס דליתא מחזיר גרושתו משניסת ונבעלה שלא כדרכה ואע"ג דלמר צפ' עשרה יוחסין (קדושין
דף עו) לוקח מ"מ לה"ע דלמר אין קדושין מופסין במחזיר גרושתו ליתני ועוד הוה מני למיתני יצמה
ד' ויש לה קנס. מ"ח"ל דלמא ושייר ואע"ג דבצ"ק דקדושין (דף עו:) דייק מנה מני אלו ואלו
שאין להם קנס לא שייך למידק הכי דלאשכחן צפרק המזנח מוקדש (וינחם דף פד.) דקניי ואלו
איר צרישא ונסיפא ויטע"ל דהכא לא תשיב אלא פסולי קהל: (דף ע"ב ע"ה הגיירי.) חילקן חילקן
דירות הן למזדיוט ויחייבי כריתות למזדיוט משום דבעי למיתני כיפא אע"פ שהם בהכרת כו' אבל בלאו
ד' על כולם: וע"ה אשת אחיו. פר"ח דפרקי בירושלמי אשת אחיו ולא יצמה היא לו חקוקה לו ומה
מאשה אחרת ואיירי במה מן האירוסין והוא הדין דהוה מני לאוקמה כשגרישה וקשה לר"י צ"ר
פסותה צפרק בן סורר (פסחין דף עז. ושם) תקיף דהיכי מני לאוקמי הכי הא תנאריסה ומגרישה
הי מתפחה אין לה קנס דלמחרתן בגמרא (לקמן מ.) יצריש נערה משום דמעדתה עבדה וק"ת
קנסה לאציה הוי אס כן אחי' לתיקשי ליה סיפא דתקשי וצריש (שם) הנה על צמו פטור משום דאס
יהי הוי דלי לעלמה מוקיף ליה למחלה וממה נפשך דתקשי סיפא ומיהו בירושלמי מוקי לה כשנא
שלא בגרה ובגרה ולמאי דלמר בירושלמי דמפוחה אינו פטור אלא מבזות ופגם אבל קנס אינה
משמע דאין לה אפי' קנס דמוקי הא דלאו הן הלוקין לקמן בגמ' (דף נב.) בימותה ומפוחה שאין
מנחה ליה דלמא לא אחי למעוטי אלא בוגרת דהא משמע) צפ"פ ארבע מימות (פסחין דף עו:)
נערה בתולה מאורסה דאי הוה מני אלא על נערה בתולה כו' הוה מוקמינן לה אפילו כרענן
ז ומיכר ריב"ז"א *דאסיפא דמתניתין סמך דמתן (לקמן דף מ:) כל מקום שיש מכר אין קנס:
נערה

א א מ"י פ"א מהל' נערה
הלכה י סמג עשין נד
טוש"ע אה"ע ס"י קעו סמ'
א:
ב ב מ"י פ"ד מהל'
עבדים הלכה א סמג
עשין פה:
ג ג מ"י פ"א מהלכות
נערה הלכה ח סמג
עשין נד טוש"ע אה"ע ס"י
קעו סמק א בנה"י:

תוספות ר"ד

[illegible]

א) דברי רבינו אינו מוכן דק
סברה אחריין בודה (מ"ה)
לענין קטנה פחותה חזת שלם
דמחילה חוזקין אבל מחמ"ה הא
ס"ל דאין קום בקטנה כלל רק
בנערה (ו"ג.) ב) לפיכך נבנה
הגירסא בדברי ר"מ מחת וים
אחד ויירשם רבינו ז"ל.

דמחד נערה דריש כולה
אחא לר"ת דלא כתיב נערה
וודיה כדמוכח בסוף פרקין
פה הא איכא נערה אחרינא

קנס נקט בת שלש חבל למכר מצת יום
ואמאי. יש להן קנס לנערות פסולות:
י: ה"ג נערה נערה הנערה. באונס
ה וגו' וכתיב בתריה ונתן האיש השוכר
עמה לאצי הנערה ודרשין נערה

(א) [לקמן לט.] (ב) לקמן
(ג) [לעיל י.] לקמן
(ד) [לקמן לי.]
(ה) יצמות י: ישס נסמן.
(ו) יצמות מט.] קידושין
(ז) קה. (ח) ממזרות.
(ט) [לקמן לט.]

תוספות רי"ד (המשך)

וּמְלִידִים הֵימְנוּ: וּלְחֻסְיָן מֵהֶם
פַּנָּה. מִתֵּנִי דַקְתִּי יָם קִנָּם מִמֶּנֶה
לְאֻחוֹתַי לְחֻסְיָן מֵהֶם מִנָּה: **שֵׁשׁ** בֵּן
הָיָה. שְׁקֻדָּשִׁין מוֹפְסִין לוֹ בֶּה פֶּרֶט
לְאֻחוֹתַי וְכָל חֵיבֵי כְרִיתוֹת דִּלְפִּיק
בְּקֻדְשִׁין שְׁאִין קֻדְשִׁין מוֹפְסִין בָּהֶן
בְּפֶרֶט לְשֵׁשִׁי (דף סו:) וּמִשְׁמַע לִיה
תֵּהִי לְשׁוֹן הָיוּת קֻדְשִׁין וְרִ"ש בֵּן
מִנְסִיא מִשְׁמַע לִיה תֵּהִי לְשׁוֹן קִיּוֹם:
הָא נָמִי אִים בֶּה הָיָה. דְּקֻדְשִׁין
מוֹפְסִין בְּחֵיבֵי לְאֻחֵי וְהַסִּי יִלֵּף לֵה:
וְרִ"ע דְּאָמַר אִין קֻדְשִׁין מוֹפְסִין
בְּחֵיבֵי לְאֻחֵי. בִּיבּוּמֹת בַּחֲסוּלָן (דף
מז:) בְּזִכְרֵיהֶן מִתְחַזֵּר גְּרוּשְׁמוּ רִ"ע
אֹמַר אִין לוֹ בֶּה קֻדְשִׁין: **מֵאִי**
בִּינְיָיִהוּ. מִשּׁוֹם רִ"ש בֵּן מִנְסִיא קָא
פִּרִי לֵה דְלִילוֹ שְׁמַעוֹן הֵימְנִי שְׁמַעִין
לִיה בִּיבּוּמֹת (דף מח:) דְּפִלְגִי עֲלֵיה
רִ"ע דְּתַתָּא מִמּוֹר לֵב שֶׁל אֶרֶץ
בְּשֶׁר שְׂהָא בְּלֹא יֵה דְבִרִי רִ"ע שְׁמַעִין
כֶּרֶת יְדֵי שְׁמִים אֲלֵה לִרִ"ש בֵּן מִנְסִיא
מֵאִי אִיכָא בֵּין מִשְׁמַעוֹת דְּתַתָּא לְשׁוֹן
יֵי אִי נָמִי מִשְׁמַע לִיה לִרִ"ש בֵּן מִנְסִיא
וְהָא בֵּין רִחּוּיָה לְקִיּוּמָה לִיש בֶּה הָיָה:
רִ"ע דְּקֻדְשִׁין מוֹפְסִין לוֹ בֶּה וְאִע"פ
אֵל הַדִּין גְּרוּשָׁה לְהִדְעוּ: **לו כָּל.** כֵּל
וּסְמִיךְ לִיה וְלֹא יִחַלֵּל זֶרְעוֹ מִדִּין כְּהוֹנֵה
לִיָּה: **בּוֹאָ וְנֹחֵה עַל עֻקְבָּא בֶּן יוֹסֵף.**
שְׂהָא אֹמַר כָּל שְׁאִין לוֹ בִּיאָה בִּישְׂרָאֵל.
בִּיאָה הוֹלֵךְ מִמּוֹר אִפִּי אֲלַמְנֵה לִכֵּי נָמִי:

הָאֵי תָנָא דְתַנְיָא וְלוֹ
 בִּן הַתִּימְנִי אוֹמֵר אֵשֶׁה
 שְׂמֵעוֹן בֶּן מְנַסִּיא אוֹמֵר
 הָמָּא בִּנְיִיהוּ אִמֵּר ר' ^א
 אִיכָא בִּנְיִיהוּ לְמֵאן
 הָא נְמִי יֵשׁ בָּהּ הוּיָהּ
 קְיָיְמָה הָא אֵינָה רְאוּיָהּ
 דְּאִמֵּר ^באֵין קִידוּשִׁין
 בִּן מָאִי בִּנְיִיהוּ אִיכָא
 קֹדֶן גְּדוֹל כְּרִבִּי סִימָאִי
 מֵר" מִן הֶכֶל עוֹשֶׂה רִבִּי
 מֵאֲלַמְנָה לִכְהֵן גְּדוֹל
 לֹא יִקָּח וְלֹא יִחַלֵּל ^ג
 אֵין עוֹשֶׂה מִמְזוּרִין וְלִרְבִּי
 נִזְוֹת עַל עֵקֶבָא בֶּן יוֹסֵף
 אֵין לוֹ בִּיָּאָה בִּישְׂרָאֵל
 בִּנְיִיהוּ אִיכָא בִּנְיִיהוּ
 חִיבִי

(שם דף מה:) מה אשת אב
 ו' ורבי' נמי משום דלינן
 לאין קדושין תופסין בחייבי
 מזור מחייבי כריתות דלינן
 ודשין תופסין בחייבי כריתות
 אלא תריך לנאשמעין דלין
 לן (שם דף מד:) (שם) קאמר
 ריתות משום דעשהא זונה
 קדושין דמזוכה בתמורה
 (שם דף מד:) (שם) הכל מודים
 ממזר תאן הכל מודים

החימני ואמר כל שחיצין ע
קא צענין לה אי ס"ל כח"י
קיום למשמעות דשמעון ה
לשון הויה איינשטעל. דמדה
אלמנה לבדן גדול. דמדה
שהיא צאלו וכרבי סימא
הנולדים מחייבי לאוין: לא י
הוא מחללו ולא שם ממזרים
שמרבה ממזרים בישראל חנו
הבא על אשה שאין לו בנה היה

[illegible]

נמי פר"ח דמחד קרא

נפקי כולהו ואין נראה דלא צריך חד
לגופיה דבתולה אחיינא כמי:
וחדד אמריו חייבי אמרין. הקשה
ר"י בן רבינו מאיר אכתי
יבנא חד לאמרי חייבי עשה וחד
לאמרי חייבי לאוין ואכתי חייבי
כריתות מנא לן ומיך דלחייבי לאוין
עשה לא צריך אלא חד קרא דהא
אין לאו דכתיב ולו תהיה נאשה
דמשמע שם כה הוה וראויה לקיימה
אלא הוה צריך קרא לרבינוהו הלכך
ממאד ריבוא מרבינן אין ראויה
לקיימה דהיינו חייבי עשה ומיבי
לאוין כיון דלית בזה הוה ואידך
ריבוא לחייבי כריתות ולמאן דאמר
אין קדושין תופסין בחייבי לאוין
הוה חד ריבוא לחייבי עשה ואידך
לחייבי לאוין וחייבי כריתות וא"ת
ולשמוק מלו תהיה נאשה ולא יטעך
הלך ריבוי וי"ל לאטריך למידרש
ולו תהיה נאשה משמע (ה):

אֵייתְרוֹ שָׁמוֹ תִּרְיָ בֹנִי וְסֵד

ריבויא כחצ צחונס וחד
 במפתה וא"ת ומנא לן דחד לאחוי
 חייבי כריתות אימא דמרייהו אמו
 לאכריי חייבי לאון וחד לאונס וחד
 במפתה ו"ל דלא לא לךך דמורה
 שיה לפינן אונס ומפתה מהדדי:
 ת"י [ולאפוקי ביהא תנא. פי' תנא
 דבייתא אכל תמין
 ומתרייהו תנאי שמוכרים כדרייתא]:
 ולרבי עקיבא דאמר כו'. ואף
 ע"ג דר"ס דהפסח פליג
 בזהדיא אר' עקיבא בזהולץ (יבמות
 דף מד. ודף מט.) הכא לר"ס בן מנסיא
 פספין דאי סבר כר"ע מאי ביטתא פ"י
 בינו לר"ס התימני למדנא רביה
 לקיימה ולא נקט שיש ביה הויה משמע
 דיש שאין ראיה לקיימה ויש ביה הויה
 החילולין הוא עושה ואינו עושה
 במזידים. משמע דהא
 בזהא תליא דכין דלא הוי ממזר
 קדושין תופסין וכן משמע בפרק החור
 דלא תפסיין קדושין והיולד ממזר
 וימחה דלרבי יהושע אע"ג דלר'
 בשילהי הולץ (סד דף מט.) מודה דאין
 כשפרין ס"פ ר"ג ביבמות דף נ. ו
 קדושין תופסין חייבי כריתות וצ"ל
 דלרבי יהושע פגום מיהא הוי מחייב
 וזונו לא הוי אלא מהנהו דלא תפסיין
 ודף טז: ושם) וקאמרין נמי בזהולץ
 בזהבכותי ועדכ הכא על דת ישראל לא
 ששענו התימני דלע"ג דלמר אין ממזר
 ר' יהושע דלע"ג דלמר אין

בריתות כדילפי' בסוף האומר ומדושין

(וס' לא הו' ממזר אלא מחייבי מיתות כ"ד כדיליך ר'
 יצחק באלמנה ל"ב) לרבא דלמך צפיק דהמורה ודף ד' וס'
 ל"ג דקאמר רחמנא לא יקח וזמן לא מקום שיש קדושין
 חלוצי אלא עושה אפרין עושה ממזרים ולא יהושע אלא
 יצחק אלא שם מאי פריך הכס' ואימא תרוייהו בשאש אב'
 הנה קדושין כיון דהא בזה תליא דפרישטין וי"ל דלכאמ'
 יוניא דמלא יקח ולא יגלה דלפריי בשאש אב' ובשומרה
 יסורין וכל דכוותיהו וכל לנפוק דמייח' היקשא דרבי יוני
 דבבבאי כרימו' לא חפסי קדושין ועי' גוים דפטורין כרימין
 אמר הכס' צ"ע מסתבא חייבין לאוין חפסי בזה קדושין ולכן
 ב"ידיהו' מינה אמאי לא קאמר חיוב' צניייהו קוטה שאימא
 כ"ע דלארימין בנפוק החולץ הכל מודים בזה על הסהטה שאין הולד

שקדים מוגלתית.
[כו"ן] מלג"ט. דלקת

חול משום דלא הוה ממון אלף כפרה
ה דדרבנא מיניה לפוטרו מכפרה אלף
ה דכפרה הוא ולא משום כיון דגלי
ה מפרומת חמץ כפסא אלף ודאי משום
ה חררו זה את זה וכן פסקין כל תשעה
ה לחייבו ומספק ו"ל דהוא דרישין
ה למחול היינו לענין שלא יהיה צריך
ה הכי נמי הוה מלי לאקשווי אמתניתין
ה דפצי לאהרורה יהיהרה. וכי לא
ה מי חייב. פירש בקונטרס אמאי חייב
ה לאהרורה וממון נמי לא מיחייב כיון
ה לא פ אמאי חייב ממון והרי הוא לא
ה ראה מזה גובה כו' היינו דוקא לפי
ה מן העולם שהוא במקום דלא אפשר
ה וכו' לו צעיק דכשמוחב לו מלונו מיד
ה תוחב לו כצנצנו או כבוס ואח"ל
ה דיכול לנתקן ולהציעו אלנו * דדוקא.
ה גין וזיה אשכחן פציק דכ"מ (דף ט'
ה מטעם שיכול לנתקה ולהציעה אלנו
ה מטעם זה ועוד לכלל הפסחים קונה
ה יתיה וממון דאנן סהדי דלא ניחא ליה
ה מריחיות צעלים ככך דעבר ניחא ליה
ה יתיה הוה כמו שהיה צעין והרי הוא
ה [דלא מטמאה לא משום דלא חויה
ה קרר לא הוה כי אם שוה פרוטה
ה מ"מ כיון דשוין כל שהו אז מיחייב
ה משום שחרירית לאשיתא מיחייב
ה ובלע ונהנה מיד תשוב באין כחשת
ה נטומאה דלמו דהדי כגון שחתך
ה ב' תרומה משלו וקדש שריאים כו'.
ה גהדרין (דף י' ושם) פלוני בא על בת
ה וזת ליה שאומר שצא עליה ואין נראה
ה בהמית את הכד (כ"ק דף י' ושם)
ה והוא

מסורת הש"ס

[illegible]

גליון הש"ס

הולאה כקך. ואין כלן חיוב שבט
ובמאי. אינערדן לאשמעינן דדך
הולאה כקך: אי ברברני. יס גדול
שם צו משוי להגביה: אורחיה הול.

יִמְאֶהוּבָה לְעִידִי

אסור גניבה יוכל. דמשיכה בלא
הגזנה קס"ד דלא קניא דהיה"ר
לנשות סוסי. לרשומה שהיתה חלוצו
סמוכה לחצר העולים: יצירי רב"ר.

אנא אסור
ידי אחר ר"מ

אז ער וועט אהרן א
הני מילי לענין חיובא
ריבם ועיילי להחם
מ"ט דהא לא שביחי
לשטתה דהו

ה'תשנ"ח

רבעה על ארבעה רב
מתני לעולם ראפקיה
נה ותרוויחו בדיוקא
השניה

המשכן והמזבח

ידו קטל ליה: דדרבא דאמר רבא
ידו של אדם חשוב. לענין הנחמ
שבת במקום ארבעה על ארבעה
וכי היכי לענין שבת חשוב מקום
ליומי מיהא אפי' חצות חצות למיהא

היה זה הוציא

הייב רב אחא דייק
הוציאו הוצאה דומיא
דאתי לרשותיה אף
תיה לרב אחא קשיא

שא לרב אחא

רצ חסד מפני סלי. כלחמן
דמסיכה ברשות הרצם לא קמי
ומוקים לה כשנירף ידו וקיעלה
לחוס: סה מושלו. גנוגז חסמ
ברשות בעלים חלי כפרה מרובה:

תו ועל אחות

על אחות אשתו ועל אחי אביו ועל הנדה וקיימא
כל היכא דאפקיה ואפי' לרבי': אלו כן הלוקין, אם המרו בן:

בן דלין לוקה ומשלים

רשעה חסד חסד מחייבו וחי חסד מחייבו משה שחי רשעיה
מתני

נה (צ"ב סד:) דאז

יין להחמיץ באוגוסט אבל איז קונה שיהא שלז לגמרי ורעצ"א נראה ו
א איזא נמי למידק כמו שמדקדק כאן והתם לענין משיכה דקנין איירי
אין שאין לגבז להחמיץ אלא במשיכה הראויה לקנין: ורמב"ם אלו
על הממזרות ש' זה קנס והתם קמני דלקי עלה אלא וטור האע"פ דהא

דימא וואס ער איז געווען

אלו נערות פרק שלישי כתובות

לב.

עין משפט
נר מצוה

(א) ופסחים עו. סוטה כט:
מכאן דל' (ב) וקמין לט.
(ג) ופסחים ד' (ד) ודברים יט.
(ה) ופסחים כ' (ו) ופסחים יג.
(ז) ונראה שיש להחזיק
לא קשה ליה ה' דמשלם
דלא רבי קרא חייב לאוין
וכימות דמשלם לא
אחיהא מתני' קשה ליה
אמאי לוקה דמשמע ליה
דחייב התם בערה דומיא
דמתני' ומיהו חובל למחר
דפרק' דמתני' אמאי משלם
בחיוב כריתות דפסי' ר"י
בפסחים מ"א (ח) וירשבי' (ט)
נמי לא חוקי' כרבנן
משום חייב כריתות וברי'
דאמר מלקי לוקי כ"י דפסי'
ממונה קולא דלי חומרא
וכי איתגורר איתגור והשתא
א"ש דקאמר מ"ל הא
דע"כ מדמוק' חד לחייבי
כריתות נפקא ליה בגמרא
דממונה משלם ולא לוקי
ולפי המסקנא דגמר תחת
איתגור קרא לחייבי עשה
דלי לא יהיה קרא הו'
דרשי תחת לדראס אחריתי
וארד' לחייבי כריתות מ"ל.
(ט) מ"י כ"י (י) הנה
שקרי חייבא נה ע"י הנה
שמעיה שרא ורביא לית
נה מעשה. לטון דרשי.

מחנה באחוזת נערה. דליכא קנס וסבירא ליה דממונה משלם ולא
לקי והיה למכות צנוגרת דאין לה קנס: **בזושה ופנס.** דגבי קנס
הוא דבעינן נערה אבל בזושה ממונה הוא: **ופנס.** כאלו היא שפה
נמכרת בשוק כמה פחתה מדמיה להשיאה לעבד שיש לרבו קורת רוח
הימנו דלקמן (דף מ:). והא צנוגרת
נמי איתא: **בזושה.** שאין לה בזושה
ודמים למכור בשוק נמי אין לה: והא
איכא צערא. דהכי תנן במתניתין (ג)
המפתה נותן בזושה וקנס מוסף
עליו האונס שנותן את הנער: **במפוסה.**
דאין לה צער כדאמר' לקמן בפירקין
ופגמה שלה: **ומפוסה.** כיון שהכל שלה
(ד' לט:). פקחות שבהן אומרות מפוסה
אין לה צער: **ביפוסה.** שקנסה וזושה
למתני' דהכא בשלל התרו בו שמעת
אין כאן חיוב ממון דהא עבדא מדעתה
ואחולי אחלה גביה: **שזוט** לא גרסי'.
דפקחות נמי אין שום חיוב ממון
במפוסה יתומה: **קסבר עולא.** דאוקי
מתני' דמכות צנוגרת ולא אוקמה
למתני' דהכא בשלל התרו בו שמעת
מינה אפי' אחרו ביה נמי ממונה
משלם ולא לוקי: **חובל בחבירו.** איכא
מלקות דלא יוסף (דברים כה) וממונה
משלם כדכתיב (שמות כח) שבתו יתן
ואפילו אחרו ביה נמי מרבי' ליה לקמן
במעשה (א) נהדיא בתשלומין: **מה לחובל**
בחבירו. דין הוא לידון בממון שהוא
חמור ממלקות שכן יש בו חומר אחר:
שחיב כחמשה דברים. נוק צער ריפוי
שבת וזושה: **ואי ממונה לקולא הוא.**
וא"ת ממון קל מן המלקות ואין זו
השוכה בשבט דכ"ש בעלמא מה זה
שחמור להחייב כחמשה דברים נדון
בקהל שבטו חייבין שבהן ק"ו לשאר
חייבי ממון הקלין שידונו בממון הקל
איכא למיפדך מה לחובל בחבירו שכן

הותר מכללו כצ"ד דניתן רשות לנ"ד להלקותו תאמר בשאר חייבי ממון
כגון קנס דאונס ומפתה שלא הותרו מכללן כצ"ד: **אלא גמר מעדים**
וזממים. במה מנינו: **דאיכא ממון.** דכאשר זמם: **ומלקות.** דלא תענה (ה):
ממונה משלם. לקמן י"ף לה בשמעין: **שכן אין לריבין התראה.** ונעשין
במיתה או במלקות או בממון ודין הוא שידונו בחמורה כי איכא תרתי:
ואי ממונה קולא הוא. אשכחן בהן דהקל ודין הוא שידונו בקלה:
שכן נטו מעשה. אלא דביצורא בעלמא מיעשי: **מחורייסו.** כי
פרכת מה לחובל בחבירו שכן חייב כחמשה דברים עדים וזממין יוכיחו
מה לעדים וזממין שכן אין לריבין התראה חובל יוכיח וחור הדין:
תחת

וקיימא לן דאינו לוקה ומשלם אמר עולא
לא קשיא כאן באחוזת נערה כאן באחוזת
בוגרת אחרת בוגרת נמי הא איכא "בבושת
ופנס" בבושת והא איכא "צערא במפוסה
השתא דאתית להכי אפי' תימא אחותו נערה
ביתומה ומפוסה אלמא קסבר עולא כל
היכא דאיכא ממון ומלקות ממונה משלם
מילקא לא לוקי מנא ליה לעולא הא גמר
מחובל בחבירו מה חובל בחבירו דאיכא
ממון ומלקות ממונה משלם מילקא לא
לוקי אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות
ממונה משלם מילקא לא לוקי מה לחובל
בחבירו שכן חייב בחמשה דברים ואי
ממונה לקולא שכן הותר מכללו בבית דין
אלא גמר מעדים וזממין מה עדים וזממין
דאיכא ממון ומלקות ממונה משלם מילקא
לא לוקי אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות
ממונה משלם מילקא לא לוקי ימה לעדים
וזממין שכן אינו צריכים התראה ואי ממונה
לקולא הוא שכן לא עשו מעשה אלא
גמר מחוריייהו מה הצד השווה שבהן דאיכא
ממון ומלקות ממונה משלם מילקא לא
לוקי אף כל היכא דאיכא ממון ומלקות
ממונה משלם מילקא לא לוקי מה להצד
השוה שבהן "שכן יש בהן צד חמור ואי
ממונה לקולא הוא שכן יש בהן צד הקל
אלא

דארבעים יכנו בעדים וזממין כתיב ולפי שמפורש בהן מלקות ילפינן
כולהו לאוי דליהוי דומין ללאו דחסימה דסמין ליה וזי היכי דעדים
וזממין אין לוקין ומשלמין בכל ענין בין בממון בין בקנס דמקרא מלא
דבר הכתוב כדי רשעו משום רשעה אחת מחייבו כו' אפילו
נחתינו קנס כגון כשעה שהעידו טבח או מכרו שור של גביה הם
או אחרים כשצילם הכי נמי בכל מלקות ועוד תירץ ריב"ז דרבנן נמי
מנו סברי דעדים וזממין קנסא ומ"מ לא ילפינן ממנויא שם רע
משום דכדי רשעו משמע בממון ומלקות אבל לר"מ משום בנין
אב דמויא שם רע מוקי כדי רשעו למיתה ומלקות ומפיק ליה
ממשמעותיה אי נמי טעמא דרבנן כדמפרש בירושלמי דמויא שם רע
לדרכים יכנו בעדים וזממין כתיב ולפי שמפורש בהן מלקות ילפינן
כולהו לאוי דליהוי דומין ללאו דחסימה דסמין ליה וזי היכי דעדים
וזממין אין לוקין ומשלמין בכל ענין בין בממון בין בקנס דמקרא מלא
דבר הכתוב כדי רשעו משום רשעה אחת מחייבו כו' אפילו
נחתינו קנס כגון כשעה שהעידו טבח או מכרו שור של גביה הם
או אחרים כשצילם הכי נמי בכל מלקות ועוד תירץ ריב"ז דרבנן נמי
מנו סברי דעדים וזממין קנסא ומ"מ לא ילפינן ממנויא שם רע
משום דכדי רשעו משמע בממון ומלקות אבל לר"מ משום בנין
אב דמויא שם רע מוקי כדי רשעו למיתה ומלקות ומפיק ליה
ממשמעותיה אי נמי טעמא דרבנן כדמפרש בירושלמי דמויא שם רע

חידוש הוא בדביצור גירדא מניחב דאע"ג דעדים וזממין נמי דביצוריהו מניחבי מ"מ לא הו' חידוש כולי האי דע"י דבורס היה נפסד
אלב צמולא שם רע לא איתעבד מעשה בדבורו אלא ע"י עדים וכן משמע לקמן (דף לה:). דלפילו עדים וזממין קנסא אין לוקה ומשלם
קנס דאמר ולרבה דאמר לר"מ חידוש הוא שחידשה תורה בקנס מתני' כחאי מוקים לה ואמאי לא מוקים לה כר' עקיבא דס"ל כפ'
קמא דכ"ק (דף ה.) עדים וזממין קנסא הוא דלדידה לא שמעינן דלית ליה מת ומשלם אלא משמע דאין שום תנא דסבר לוקה ומשלם
אלא רבי מאיר לחוד: **א"למא** קסבר ע"מא ב' היבא דאיכא ממון ומלקות ממונה משלם מילקא לא לוקי. וא"ת מנא ליה להש"ס
דלמא בעלמא סבר דמילקא לוקי וממונה לא משלם והכא דוקא הוא דמשלם ממונה דגלי קרא כדאמרין לעיל (דף כט:). נערה נערה
הנערה ואין לומר כמו שפירש ר"ת דאי ס"ל דבעלמא מילקא לוקי ולא משלם הוה ליה לאוקומי מתני' דמכות (דף יג.) נמי באחוזת
נערה ובהתרו בו ומתני' בשלל התרו בו אלא ודאי סבר דבעלמא נמי ממונה משלם ולא לוקי ולהכי לא הוה מצי לאוקומי מתניתין
דמכות באחוזת נערה דאין זה דיוק דליכא למימר דעולא סבר לה כר"ש לקיש דלא צעי לשנויי כאן בהתרו בו כאן שלא התרו בו
כדאמרין לקמן דאין חילוק לדידה דלית ליה דחייבי מלקות שוגגין פטורין מן התשלומין בין התרו בו בין לא התרו בו ואי מרבינן
לקנס מקרא בלא התרו ה"ה התרו ונראה לר"י דע"כ ס"ל ממונה משלם מילקא לא לוקי מדמרבינן מהד קרא חייבי לאוין ומהד
חייבי כריתות דאי בעלמא מילקא לוקי דלמא חד לחייבי עשה וחד לחייבי לאוין אע"ג דבעלמא לוקה ואינו משלם (א) אבל חייבי כריתות
לא משום דבעינן אשה שיש בה היה ודברנן דאמרי קדושין תופסין בחייבי לאוין:

(ט) ועוד פ"י ר"ת דייק דמתיא משלם מדפריך בוגרת והא איכא בזושה ופנס וזממין כשעו ולא משני דלוקה ואינו משלם אלא ודאי סבר דבעלמא נמי ממונה משלם ולא
לקי וקשה דאין נראה שיהא זה מדברי עולא אלא תלמודא הוא דקאמר ליה ועוד דמתקין אלא (עולא) תחת תחת גמר משמע דקנסם גופיה בעי קרא דממונה משלם ואמאי
לא שמעינן מנער נערה הנערה ועוד מאי קאמר מ"ל לעולא תימא דליף בזושה ופנס מקנס דרבי קרא וז"ל מקנס לא ילפינן טלף מקנס וחובל ועדים וזממין ועוד
כיון דלבושת ופנס קאי מאי קאמר בממון מה לחובל שכן חייב גד' דברים אטו בזושה לאו חובל הוא וכמה ענייני חבלות שאין בהן כל ה' דברים כדאמר בהחול.
ומיהו ריב"ז פ"י דהכי פריך מה ללאו דחובל שכן פטורים יש בו כל ה' דברים תאמר בלאו דערות אחותך לא תגלה שבעול אין בו כל ה' דברים ופ"י ר"י נראה (עקרון):
ואי ממונה קולא הוא. וא"ת איתגורר איתגור שידון בקלה דהכי פריך בפרק הנשרפין (פסחין דף פא.) גבי מי שנתחייב שתי מיתות וי"ל
דשאי הכא דחם רחמנא אמתמנא של נחל: **שכן יש בהן צד חמור.** קשה דא"כ לא נלמד עוד מהלך השוה בשום מקום דלחלוהי
איכא למיפדך או דל חמור או דל קל ונראה לר"י דהכא פריך הכי שכן יש בהן דל חמור משונה כי ההיא דבפרק ד' מיתות (שם דף סו.)
מה להלך השוה שבהן שכן משוני גבי דין נשיא וחרש דהכל חמשה דברים שאין לריבין התראה הו' דל חמור יותר משאר דברים ולא
הקל נמי הו' קולא יתירה בחובל שותה מכללו לחובל שחמור יותר וכן עדים וזממין לא עשו מעשה הו' קולא יתירה ואפילו נ"ד
עקימין שפחים הא אמר' בסנהדרין (דף סה: וסס:) שאני עדים וזממין הואיל וישנן צריא"ה ונפרק כסם (סוטה טז:). יש לפרש
נמי דפריך גבי טבול יוס וכלי חרס מה להלך השוה שבהן שכן דל חמור דקרי דל חמור משונה כלי חרס שמעמא באיורו וטבול יוס נמי
יש לפרש בדוקא שקורא דל חמור מה שנעשה אב הטומאה בנגע שלא היה נראה שיהיה שום דבר אב הטומאה אלא אם כן טומאה
יואלה מגופו ועוד יש לומר דל חמור דהתם היינו דאיכא למפדך שכן במינו אב הטומאה דנהי דכלי חרס אינו נעשה אב מכל מקום

יח א מ"י פ"ב מהלכות
נערה הלכה אי טור
אביע פסוק קטו:
יט ב מ"י פ"ב מהלכות חובל
ומוקי ה"ל ד ופ"ב
מהל' נערה ה"ל אי טור
שם עוש"ע ח"מ פ"י מה
ספיק' לו:
כ ג מ"י פ"ב מהל' נערה
הלכה פסוק ע"ש ט טור
אביע שם:
כא ד מ"י פ"ב מהל' חובל
עדות הלכה ד פסוק
עשין קי טור ח"מ פ"י מה:
ספיק' לו:

תוספות ר"ד
אמר עולא ל"ק כאן
באחוזת נערה כאן באחוזת
בוגרת אחרת נערה דאיכא
קנס משלם ולא לוקי.
בוגרת דליכא קנס לוקי פ"י
המורה מתני' דהכא
בנערה. ומתני' דמכות
בבוגרת. אלמא קסבר
עולא כל היכא דאיכא
ממון ומלקות ממונה
משלם מילקא לא לוקי
דגמיר לה מחובל בחבירו
ומעדים וזממין דממונה
משלם ויילקי לא לוקי. פ"י
חובל בחבירו איכא מלקות
כלא יוסף פ"ן יוסף.
וממונה משלם כדכתיב וק
שבתו יתן ואפי' אחרו כ"י
נמי עדים וזממין נמי
(במה) מצוין דאיכא ממון
דכאשר זמם ומלקות מלא
תענה:

יש

בז א מיי פיד מל'
רולת ומתרת נפש
ה' ג:
בז ב ג מיי פיד מל'
גנינה ה' ו:
בז ד מיי פיד מל'
י:
ל ה מיי פיד מל' ג' ה' ג:

מוסף רש"י

על משענתו. מתרגמין
על מרייה, שמתרגל לגמרי
ונשקן על מר' וסנהדרין
עוה. ובי העלה על
דעתך שזה מהלך
בשוק כר'. למה לי
למיון ונקב המכה מומיה
(שם). שחובשין אותו.
אם למדוהו למיתה חובשין
את המכה שלא ירחיק
על שנתה אף ימות
אם לא, להרי את
ונקב המכה, דמשמע
לשקוק ונקב, מכלל דעד
השתא חבש הוא (שם).
דאמר לוקה ומשלים.
נמשכת משה (ד') מעדים
אז כפלוני שחייב לחבשו
מאחזים זה ונמצא זוממין,
לוקה ומשלים, שלא השם
המביא לדי מכת מיתא
לדי פשלוני (ב"ק ט"א).
וכי זה חוטא וזה
מתחייב. ובי שבת חוטא
ושולח מתחייב כשלוני
ד' ו', והא ק"ל דלוק
שליח לרב עברה (ב"ק
ט"א). מה מכירה על
ידי אחר, אינה מתקיימת
אלא על ידי אחר, הגג
מיכר והלוקה לוקה, אף
טבחה על ידי אחר.
אפילו טבחה שליח נחייב
הגג כשלוני ד' ו'.

דלמא מלקות חמור. הוה מלי לשנויי מסתברא מיתה חמורה
שכן ניתנה לאשוי עיר הנידחת כדאמר' בפ"ד מיתות
(סנהדרין ג'): **אילמלי** נגדוה לחגניה מישאל ועזריה הוה פלחי
פליחא. תימיה דנחל לן (א) דהא אמרי' כהרואה (ברכות פא): כשהוליו
את ר"ע אמר כל ימי הייתי מנטער
על פסוק זה אימתי יבא לידי ואקיימנו
כל נפשך אלמא משמע דכלל נפשך
מיירי אפי' היו מייסרין את האדם
ניסורין קשין דומיא דר' עקיבא שהיו
מסרקין בשור במסרקי בחל וכ"ס
לנגודי ואור"ת דלוחו כלס לא היה
עבודה כוכבים ממש אלא היה עשוי
לכבוד המלך ואעפ"כ היה בו קידוש
השם ולכן מסרו עמלן למיתה והיינו
דכתיב (דניאל ג) לאלהך לית אקן
פלחין ולכלל דהנה די אקיימת לא
נכבוד משמע שהכלל לא היה מופס
באלהות ומיהו פלחו ללמא משמע
שהכלל היה עובדת כוכבים
מדאמרא פלחוס:

דלמא בשוגג ונקב טעיות.
תימיה לר"י היכי שייך
גלות אס מת אחר שחבשוהו ב' או
שלושה ימים הא אמרינן כמי שחבשו
(גיטין ע: ושם) שחט בו שנים או רוב
שנים הרי זה אינו גולה דחיישין
שמה הרוח בלגללו וטעמא דגבי
גלות אשכחן מילי טובא דפטור כגון
דך עלייה דגבי מיתה אין חילוק בין
דך עלייה לדרך ירידה הכי נמי גבי
גלות בעינן שימות מיד כדכתיב ויפל
עליו וימות משמע מיד ואע"ג דגבי
מיתה נמי כתיב מכה איש ומת וי"ל
דמשכחת לה בצינא דשיאל דלא
חיישין שמה הרוח בלגללו כדאמרין
התם אי נמי דוקא בשחט בו רוב שנים
חיישין שמה הרוח בלגללו דנקל
הרוח בלגללו אכל בשאר חבולות אין
הרוח חזק כל כך שיכולין לשמור יפה
מגלגלו רוח לנרוך על המכה שום
דבר וא"ת היכי מיתוקס קרא בשוגג
הא כתיב שחט בקרא רק שחט יתן
וגו' ובשוגג לא מיתייב כדאמרין
בפ"פ כ"ז הרגל (ב"ק כו: ושם)
דמריב מפעל חתם פפעל לחייב על
השוגג כמזיד נוק אלא לא ד' דברים
וי"ל דמשכחת לה בהוסף לו רצועה
אחת דלמא בהמניה (שם כג:) דגולה
ואס לא מת חייב ד' דברים ולא דמי
לשאר שוגג או כגון שנכנס לחנותו של
גבר (שם) דשרות דמוכת התם לרב
פפא דשיך ביה גלות וד' דברים או
נפל מן הגג כדזר מזה דחייב ד' דברים
כדאמר' בסוף כ"ז הרגל (שם כח.) ומסתברא דאס מת דגולה
ועוד דלפטר דהר שוגג על המיתה
ומזיד על הכהלה: **גגב** שור הנסקל
וטבחו משלם תשלומי ד' ו'. תימיה
דמיקשי מהכא לריש לקיש דאמר בפ'
מריבה (שם עו: ושם) כל היכא דליתיה
במכירה ליתיה בטבחה והכא שור
הנסקל ליתיה במכירה וי"ל דהתם

קדשים חמורי דליתנהו כלל במכירה אכל שור הנסקל אס ימכרו לעובד
כוכבים אין תופס דמיו ולר"ת שאומר דאין שור הנסקל נאסר מחיים
ניחא: **לאו** משום דלא מייחייב בו, אע"ג דהכא אפי' ללאה ידי
שמים אינו חייב דדוקא במזמן הוא דאמר רבא בהשוכר את הפועלים
(ב"מ גא: ושם) אתנן אסרה תורה אפי' גא על אמו דמייחייב בגא ללאה ידי שמים אכל קנס לא מייחייב אלא ע"פ כ"ד כדאמר' אשר ירשעו אלהים
פרט למרשע עמלו מ"מ ניחא דכיון שהיה ראוי להחייב אס לא היה מתחייב בגפשו מתחייב נמי אמונו ע"י שליח כיון שאינו מתחייב בגפשו:
רבי

נגדוה. יסורין: ולא שני לך כו'. יסורי המלכות הכאה שאין לה
קצבה היא אכל מלקות יס לה קצבה ארבעים: **הניחא לרבנן דאמרי**
בסנהדרין אכלו הן הנשרפים (עט). נתכוון להרוג את זה והרג את זה
חייב והאי נמת נפש ממש קאמר אית לן למידק ואוקמי קרא בשעתו בו
ולמילך דלע"ג דליכא התראה יענש
ממון כשאין שם מיתה: **אלא לרבי**
דאמר. הדין נתכוון להרוג את זה
והרג את זה אינו נהרג אלא משלם
דמי האשה לירשיה אס כן אפשר
לאוקמי קרא בשלל התרו בו ומשום
הכי כי אין אסון משלם דמי ולדות
וכי יש אסון משלם דמי אשה אכל
אתרו ביה אימא לך לוקה ואינו
משלם: **מאי איכא למימר**. מהיכא
תימי חובל בחבירו תשלומין ואף
כשהתרו בו: **על משענתו**.
כדמתרגמין על זוריו ששז לכחו
ולאיתנו הראשון: **אלא מלמד**
שפושין אותו. לא נאמר מקרא
זה אלא ללמדך דהיכא דהכחו ולא
מת ונפל לשכנע יחבשו את המכה
ההוא צניח האסורין עד שגלה
אס יקום והמהלך בחוץ אז ונקב
המכה מכלל דעד השתא לא ילא
מדי צית דין אלא נחש: **ואי**
מייס קטלינן ליה. [כיון דאמר
חובשין מכלל דאי מייס נוק קטלינן
ליה להאי דאי לאו לקטלה למאי
חבשין ליה: **לדבר חמור**. מיתה:
לדבר הקל. מלקות דלא יוסף דחובל
ולא מת: **ואמר רחמנא**. להיכא
דלא מת דליכא ממון ומלקות נידון
במזמן דכתיב: שבתו יתן: **ממאי**.
דהאי ודכא אס את רעוה במזיד קא
משחטי והאי ונקב דילפינן מיניה
חבישה ונקב מקטלה קאמר דמשמע
מינה דאי מייס קטלינן ליה ועל
כחין צהתרו בו: **דלמא בשוגג**.
משחטי ולא התרו בו וחבישה לאו
לקטלה ונקב נמי לאו לקטלה אלא
מגלות דערי מקלט וחבישה דילפינן
מינה לגלות קאמר ומשום הכי כי
נקב מגלות ישלם ממון אכל היכא
דאתרו ביה אימא לך דכי לא מייס
לוקה ואינו משלם: ריש לקיש מהדר
אשיניא דרומין דרמין ברש
שמעתי (נא: ונא) מתני' דמכות אדכחונות:
הא מני. מתניתין דקתני גא על
אחוריו נותן קנס ר"מ היא דאמר
לעילי לוקה ומשלם שלא השם המביאו
לדי מכות מביאו לדי משלומין:
אפי' במו נמי. דמיקטיל עלה לישלם
דהא לא סבירא ליה לר"מ דפטור
משום דרבה מיניה ואמאי תנן מתני' י'
הכא על במו פטור מן הקנס: **וטבא**
בשבת. איכא חיוז מיתה וכן לעבודת
כוכבים: **שור הנסקל**. לקמן (ג:) פריך
הא לא שיה מדי: **בטובה על ידי**
אחר. הגג זה לשלחו לשחוט:
וכי שליח חוטא ושולח מתחייב קנס
דארבעה וחמשה והא קיימא לן
בקדושין (נא:) אין שליח לדבר עבירה:

מכירה אי אפשר אלא ע"י אחר שהלוקה לוקחו ממנו: **השור**. מלי
למכזה ישלם בשור: **עבד איבז לא מייחייב**. דהא מיקטיל: **לאו משום דלא**
מייחייב הוא. דחיוצא רמיא עליה אלא משום דקס ליה בדבריה מיניה:
רבי
מכירה אי אפשר אלא ע"פ כ"ד כדאמר' אשר ירשעו אלהים
פרט למרשע עמלו מ"מ ניחא דכיון שהיה ראוי להחייב אס לא היה מתחייב בגפשו מתחייב נמי אמונו ע"י שליח כיון שאינו מתחייב בגפשו:
רבי

(א) (סנהדרין עט.).
(ב) (שם ג) שם עת: (תוס').
(ג) דייק פ"ט (ד) (לקמן ל:).
(ד) ב"ק עא. ב"מ גא.
(ה) קדושין מג. ב"ק עא.
(ו) (עט.). (ז) ב"ק עא.
(ח) (פרידמן פג. וס"ד).
(ט) (שמות כא). (ע) (דף
לג:.) (י) (לקמן ל:).
(כ) (וע"ע חוש' שפחים נג:).
(כא) (ד"ה מה ראו וס"ס ע"ז ג.
ד"ה שלל). (ל) ד"ה ט"ז.
(מ) (וע"ע חוש' יבמות קכ:).
(נ) (א"ל וד"ה חיישין
ותוס' גיטין ע: ובשניות
לד' ד"ה ע"פ).

תורה אור השלם

1. אם יקום והתהלך
בחוץ על משענתו ונקב
המכה רק שבתו יתן
ורפא ירפא:
שמות כא יט
2. כי יגב איש שור או
שה וטבחו או מכר
חמשה בקר ישלם תחת
השור וארבע צאן תחת
השה: שמות כא לו

גליון הש"ס

תוס' ד"ה גב וכו' נאמר
שה וטבחו או מכר
ע"י ע"ה חוש' ד"ה ובעמוד
הקדום אפי':

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה אלאי כו'
מחל לן רעוד דהא:

עין משפט
גד מצודה
לד:

לֹא הָא מַיּוּ פֿאַר מַהֲלֵי גִנְזֵה
הֵלֵךְ יֵג סָמַח לְאַחֵר קֵס:
לֹא ב' מַיּוּ פֿאַר עַס הֵלֵךְ ד'
סָמַח עַס:
לֹא ג' ד' מַיּוּ פֿאַר מַהֲלֵי
שְׁלֵחַ הֵלֵךְ ד' סָמַח עֵשֶׂן
נִב טוֹשֵׁעַ חֲמִי מִיָּמֶן שֶׁ
עֵסֶף ד':
לֹא ה' מַיּוּ עַס הֵלֵךְ וְסָמַח
שֶׁ טוֹשֵׁעַ עַס סִי שְׁמַח
עֵסֶף ג':
לֹא ו' ד' מַיּוּ עַס טוֹשֵׁעַ עַס
עֵסֶף ד':

הגהות הב"ח

(א) הוּם' ד"ה ממה וכו' והכי
אמר'י' בהאומנין דף פא
ע"א:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א | נב' משלמין דמי נשר
בזיל. עי' רש"י ד"ה דמי נשר
וכו' ורשב"ס בב"ב דף קמו
ע"ב דל"ה ושמן להם וכו' :

תוספות ר"ד

אמר רבא הניח לוקן אבריס
פיה שאלה משתמשין
כל מי שאלה. מתה אין
חייבים באונסיה פ"י שלא
שאלו הן ולא קבלו עליהן
אונסים. סבורין של אבריס
היא טחוחה ואכלה ממשמן
דמי בשר בכול. פ"י כל זחי
ארבע דנקא והעור יחורו
לבעלים. ואם הניח לה
אכילה אחרית אונסיה פ"י
קרקעות חייבים לשלם משום
דאשתעביד נכסיה. פ"י נכסי
דאבוהן. מחייב משע
שאלה:

בִּי אַתָּא רַב דִּימִי אִמְר חֵיבִי
מִיַּחַת שׁוּגְגִין וְדִאִּי פִי מִמֶּן
אִי חֵיבִי מַלְקוֹת שׁוּגְגִין וְדִאִּי
רִנִּי אִמְר חֵיבִי בְּתַשְׁלוּמִין
יִרְלִי אִמְר פְּטוֹר רִנִּי אִמְר
חֵיבִי דְּהָא לֹא הִתְרוּ בֵּיהּ פִּי
וְאִי אַתָּה מַחֲיִיבוּ וְלֹא מִשּׁוּם
רִשְׁעָה, אִי בְּמִתְרוּ וְרִלִּי אִמְר
פְּטוֹר אִי כִּי אִתְּרוּ בִּי (ב) אִמְר
פְּטוֹר פִּי הוֹאִיל וְאִיכָּא צַד
מַלְקוֹת:

(א) ל"ל מין דאילו אחרו ביה
פסיד מי לא אחרו ביה גמי פטור
פי' וכו'.

מוסף רש"י

דחידשו הוּא שחידשו
תורה בקנס. ככל משלמי
תור שחזי דין אלה תנא
מלך בעלמא ודכוּח' לח'

וְהוּא יֵרֵא
הִתְרַחֲטוּ וְזוּ
הִתְרַחֲטוּ. אֵיךְ לִרְדֵּי הַמֶּלֶךְ
אֲחִיתֵּם אֶלֶף הַזֵּוֹת דֵּי. דִּיכּוֹן
דְּטוֹת וּמִסְרֵי דְּמִלְכֵּי חֲתוּמֵי.
לִשְׁמַע' דְּהִכִּי אֲחִיתֵּם דֵּי אֲחִיתֵּרֵי
לִפְסִי. קִשְׁלֵנִי אֶלֶף מִלְכֵּי חֲתוּמֵי
אֵיךְ הַמֶּלֶךְ אֶלֶף מִלְכֵּי חֲתוּמֵי
נִפְלִי. (וּמִסְרֵי חֲתוּמֵי.) הִיתֵּה
פִּרְה גְּבוּרֵה. לִכְלִי גִנִּי
פִּרְה עֲזִיב. עֲזִיב. וּטְבַחְהָ
בִּשְׁבַת חֲמִידָה. אֵיךְ מִשְׁלֹחָה
לִכְרֵכֵי וּמִתְחַשֵּׁה. אֲחִיר חֲמִידָה
אֲחִיר קִדְשֵׁי שִׁינֵי לִי אֲחִיר
שְׁקִילֵהוּ. וְחָפֵי עֵלֵי בְּקִשְׁלֵהוּ
אֲחִיר עֵלֵי עֵלֵי עֵלֵי עֵלֵי
פִּרְחֵי אֵיךְ מִקְשָׁלֵה מִסֵּה
חִינֵי מִתְחֵה. לִכְלִי חֲתוּמֵי
עֲזִיבֵהוּ (וְעֵלֵי) קִדְשֵׁי חֲמִידָה
שְׁחִידֵהוּ. אֲחִיר חֲתוּמֵי אֲחִיר
מִקְשָׁלֵי מִסֵּה. (וְעֵלֵי חֲמִידָה.)
הִיתֵּה פִּרְה שְׁלֹחָה. לִכְלִי
וּטְבַחְהָ בִּשְׁבַת פִּטוֹר. מִן
הֵכָּל. לִכְלִי חֲמִידָה. שְׁחִידֵהוּ
אֲחִיר חֲתוּמֵי אֲחִיר חֲמִידָה

לד:

וְרָבִי מֵאִיר לֹקֵחַ וּמִשְׁלָם אֵיךְ לִיָּה מֵת וּמִשְׁלָם לִיָּה לִיָּה וְשֹׁאֵנִי הֵנִי.
מִשְׁמַע דְּרַבִּי מֵאִיר אֵיךְ לִיָּה לֹקֵחַ וּמִשְׁלָם אֵיךְ בְּמִמּוֹן שְׂאִינו
קֹסֵם וְכֵן מִשְׁמַע בְּהַשְׁכֵּחַ אֶת הַפְּעוּלִים (ב"מ 5א.) שֶׁבְּהִלָּה לְעֵילִים וְיִמִּיָּה
דְּכַפְּ"ק דְּמִכּוֹת (ד' ד:) קֹלָמָר עוֹלָא טַעמָא דְּרַבִּי מֵאִיר לֹאֲמַר עֲדִים

ממזליה שם רע ופריך מה למוזליה שם
רע שכן קנס סכר קנה כר' עקיבה
דלמור עדים וזוממין קנס הוא משמע
בדממזון איז לוקה ומשלם ויש לומר
דלדול איז עדים וזוממין היו ממונל לא
היה גמר ממזליה ש"ר שכן הוא קנס
אבל הוא דרשין מכדי רשעמו שאזי
לוקה ומשלם אבל השא' דסכר דרש
עדים
וזוממין קנסא וגמר ממזליה שם רע
לדלוקין ומשלמין קנס מוקי כדי רשעמו
במיתה ומלקות כיון דכדי רשעמו לא
הי' במלקות וממון מהשא' בכל דוכסא
לוקה ומשלם דמריכל ומעטע שלא
ילקח וישלם: **דאמר** רבה היה
גדי נגוב ה'. אליכא דרבי מאיר
קאמר ולא משום דסכר הכי:

משום האיסורו איסור עולם ב' /
 שאם חלל שנת לאחר
 השנה יעידו עליו ויהרגוהו אבל
 מחמת אע"פ שמחייב בגופו
 נעדרו במחמת מ"מ אחר שילא מו
 לא הו' בר קטלה ולא הו' דומיא דלס
 יסיה אסון;

מחתרת משום ידמה /
 אבל שבת דבעיא
 צריכא אמר רב פפא
 וטבחה בשבת חייב
 קודם שיבא לידי איס
 שאולה לו וטבחה ב

אבל שבת דבעי החראה אימא
א. מיתה דעיקר קיס ליה
דדרבה מנייה דנצחיה כתיב דבעין
ההכאה ועוד דשבת ומחמרת תמריהו
ותגביה דבפסק המנייה (ב"ק דף לז)
וען והוא שהלויק את הגדיש בשבת
פטור מפני שידון בנפשו ומחמרת
נמי מנינא בפרק גן סורר (סנהדרין)
ע. הוה ידע דבשבת נאטיבא ר' אל
המנייה אס אין לו דמיס פטור ונראה
דהכא עביד לריכוחא אמאי דבקנס
מיקטיל ומשלס וה"ק משום דחמיר
אסוריה והוה אמנא דהתס דווקא
הוה לתימירי קנס עס המנייה וכו'
עביד לריכוחא לקמן (דף לז.) אב"ה
לא יהיה חסון וכדי רשעתו דמשום
דחמור היו אמרינן דלעביד ביה
דמתי אכל קשה למאי דפרישת
דרכה אלנא דרבי מאיר קאמר אס
כן הוי קאמר אלנא שבת דנעלא
ההכאה אימא לא מיקטיל ומשלס
והוא עיקר מילתיה דרבי מאיר גבי
שבת תניא לעיל ומצינן למייר דרכה
לאשמועינן דעיקר קיס ליה דדרבה
מנייה א"ע דכשעה דמתחייב עדיין
הממונ בעין לא הוה לן למימר קיס
ל"י דדרבה מנייה דלאמר כה גופיה
בפרק גן סורר (סנהדרין ע. וס)
אמר ל"ה מסכתא מילתיה
לרב כשצריך ליתנהו אלנא

נעל לדעתה לא אפי' כיון דעצה אחרי כן מיפטר על הגנבה ואהא
דפטור אנגבה אף על גב דנאותה שעה הוי בעין עבד לריבוחא:
מתה חייב באונסין. אבל בגנבה ואבדה ונראה לר"י שזה
חייב להוציל והעני דמשמחמין בה ואל"י (א) דלא כר"ש הא
(ב"מ 15. וס' 15) **אבל ארישא** וא"י ודינו דרב **פסא**. דלמ דאמרין
משעת שאלה חייב באונסין וא"י אם כן כפיפא נמי בשטנצות
ואחמי משנתין כשהיה לן אביהן אחריות וכסין הו' לא נחייב
בזבן האז וי"ל דהס' פשע זה האז שהיה לו לומר לבניו שאינה שלו
הלאך מהיים פשע זה ונחייב זה בנאותה שעה ונשמעדרו נכסיו:
מאי

יוחנן. דמוקי מנתיחין בשלא התרו צו: לא אמר דריש לקיש. דאוקמ
שוניגין. שלא התרו בזה: ודבר אחר. ממון. ואכולה מילתא קאי כלומר
חייב. בתשלומין: דהא לא אסרו ביה. ואין אתה מחייבו אלא משום רש

אלו נערות פרק שלישי כתובות

זור"מאי. בעלמא בתשלומי ממון ליה מת ומשלם והכל תשלומי חריבנא וחמשה קנס הם וכל משפטן קנס חידוש הוא הלך א"ג קמטיל דמדיקטיל נמי לא מיפטור מיניה ולקמן [זה:] פריך לרבה אליבא דרבי מנא קשאי בתו דמחמתין נמי קנס הוא וקא פרי ליה אבתי: **גמ' גדי גבול** לו. גב גדי בחול ונתחייב הקרן וטבחא בשבת דלא אמי עליה חיובא דממון דחיסור שבת אלא חיוב קנס: **חייב.** ד'ה' דקנס חידוש הוא ורביא שבתא ליה כרבי מנא: **גמ' גבול טבחא בשבת.**

כה היה גדי גנוב לו
 בכבר נתחייב בגניבה
 וזר שבת גנב וטבח
 גיבה אין טביחה ואין
 גדי גנוב לו וטבח
 נתחייב בגניבה קודם
 תחרת "גנב וטבח
 אין גניבה אין טביחה
 ואי אשמעינן שבת
 עולם אבל מחתרת
 וא לא ואי אשמעינן
 יתרו זו היא התראתו
 התראה אימא לא
 היתה פרה גנובה לו
 בכבר נתחייב בגניבה
 שבת היתה פרה
 בת פטור אמר ליה
 רב אשי רב פפא פרה
 ליה רב פפא שאולה
 דעתך אמינא הואיל
 משיכה הוא דאתחייב
 נמי ימשעת שאלה
 ישמע לן אמר רבא
 שאולה משתמשין
 מתה אין חייבין
 אביהם היא וטבחהו
 בשר בזול הניח להן
 חייבין שלש איכא
 דרמינן לה איכא

בתימה מה למדנו ממנה שלא למדנו
מגדי דקאמר רבא: שאלה אסא
לנאשמועין. לטובתה נצטת פטור:
ס"ד אמרנא הוולל ואמר רב פפא.
בדבור את הפועלים": הכא נמי
נימא משעת שאלה רמיא עליה חיוב
קרי וכו' טעמה נצטת ליחיוב: קמ"ל.
כיון דכל כמה דאיתא הדא נצטת
היא שעתא דקא טעמ לה קא גזיל
לס: כל ימי שאלתה. כל ימי משך
הומן שאלה איתיה מן העבדים:
אין חייבין בלונסה. דאיתנה לאו
שאלין נינהו עלה: דמי בשר צוול.
כל זוזא חטבין בלונסה דנקי הכי
אמרין בפרק מי שמת (ב"ב קטו):
והעור יחזירו לבעלים: איתרוס
נכסי. קרקעות: איכא דמסי

[illegible]

מסורת הש"ס

(א) וְלַעֲלֹל לָגִ: וְיִשָּׁן
(ב) וְסִנְדְרִין עֲבֹהִי: (ג) בִּיָּק
קִיבֵה: (ד) בִּיָּמ מֵלֵא: (ה) בִּיָּק
קִיבֵה: (ו) בִּיָּק שֶׁסּ וְכִי בִיָּמ מִכֵּ:
כִּיבֵה קִמְיֹה: (ז) מוֹלֵךְ פֶּלֶא:
(ח) וְכִיָּמ מִזֵּ: (ט) (שְׁמוֹת כֹּל)
(י) וְכִיָּמ מֵלֵא: (יא) וְדָק לִגְ דִּישׁ
וְעוֹלָא: (לב) וְסִנְדְרִין שֶׁסּ
אִיתָא רַבָּא:

תורה אור השלם

1. וכי יִנְצוּ אֲנָשִׁים וְנִגְפוּ
אִשָּׁה הָרָה וְיִצְאוּ יִלְדֶיהָ
וְלֹא יִהְיֶה אִסּוֹן עָנּוּשׁ יַעֲנֹשׁ
בְּאִשּׁוֹר יִשִּׁית עָלָיו כְּעַל
הָאִשָּׁה וְנָתַן בְּפִלְלִים:
שְׁמוֹת כֹּא כֹב

מוסף רש"י (המשך)

[illegible][illegible]

מ א ב מ"י פ"א מהל'
נערה בחולה הל' יג'
י ופ"ד מהל' חובל הל' ו'
סמג עשן ע טו"ע ח"מ
ק"י חג סעף ד'
מ א ב מ"י פ"א מהל'
נערה בחולה הל' יא'
י ופ"ג מהל' גניבה הל' א'
סמג עשן נד'
מ ב ד מ"י פ"ד מהל'
חובל הל' ט ופ"ה
הל' א סמג עשן ע טו"ע
ח"מ ק"י חג סע"י ב'

א"ר ומי אכאנן חייבין
 שמיטת' מיט' שגג' חייבין
 והתנת דב' חוקי' מהם
 א"ר ומכא ה'ה' שלמה
 מה מכא בהמה דא חלק
 בה בין בשוגג בין במזיד
 בין במתכוין לאיני מחליה
 כן דר' ירודה דר' אבהו
 לפוטרו מכול אלא לחייבו
 ממונא אף מהכא אדם
 חלקהו כן שגג למזיד
 בין במתכוין לאיני מחליה
 וירדה לר' ע' לחייבו ממונ'
 אלא לפוטרו ממונ'. פ'
 ההדיוט (מכא אדם) מכא
 בהמה שלמה ומכא ח'ה'
 אלא שלש אלא ומה חוקש
 פטור ממונ' ומה ח'ה'
 לחיוב ממונ' ומה בהמה.
 מה מכא בהמה אף
 כן חילוק לפטור מלש' מלש'
 אדם מרע לעילם כן
 ע' כדן י'שן בין שגג
 בין מזיד אף מהכא אדם
 כן כן חילוק לחיובא
 ומכא בהמה גידול ח'ה'
 אדמרי' ב"ק פצע ח'ה'
 פצע לחייבו שרגעו כח'ה'
 ואוגס כרצו' פ' שאח
 מתכוין בן דחויב ממונ'
 באוגס פ' דר' ע'ל' שטחיה
 כהגהת דיו אן חכרו
 מנטה למחל' פ' דב'
 דר' ע'ל' ח'ה' משום דבן
 גלות דהות' בשוגג אר' ירודה
 חילוק בין דר' ירודה
 לדר' ע'ל'ה'. אדמרי'
 בבס' מכות ל' שברדן
 כן ח'ה' דבתיב כ'ה' וסדור
 ע'לו' ע' שפול בדרן
 נפילה: אלא כ' אחא ב'ר' ע'
 אר' ח'ים שגג' דר' ע'
 א' פלג' פדפ' פ' פלג'
 מהתנת דב' חוקי' כ' פלג'
 בחיב' שגג' שגג'ה'
 אר' ר'י א'ח' ח'ה' ח'ה'
 מיתות איתקש' ח'ה'
 מליק' ל' איתקש' ור'ה'
 אמר פטור בפרוש ור'ה'
 תורה ח'ה' מליק' ח'ה'
 מיתות ח'ה' אר'ה' א'
 ח'ה' שרע' שרע' פ' נאמר
 בחיב' מיתות אשר הוא
 שרע' ולמה נאמר ח'ה'
 ור' א' כן בכות השם.
 רבא אמר ח'ה' מליק'
 מכא פ' דחייב מליק'
 נכ' פ' איתקש למכא בהמה
 ולא נאמר ח'ה' ילפין
 ודיל' כר'י:

ישלם אלא יומת הק'ס פטור ממון
דמכה אדס לחיוב ממון דמכה בהמה
מה מה לחיוב בהמה אדס לך בו חילוק
(א) לחיוב אף מכה אדס אין לך בו
חילוק (ב) פטור. מכה בהמה לעולם
חייב דלמרי' ב"ק (דף טו:) פלע תחת
פלע"ו לחייב על השוגג כמודד ואונס
כרצון: שאין מחבין. אין בו חיוב
מימה בלדס: דרך עלייה. שכהו
בהגנה ידו לו שחתכו שחברו
למלטה למעלה: בין דרך ירידה
לדרך עלייה. משום דגבי גלות דהורג
בשוגג איכא חילוק בין דרך ירידה
לדרך עלייה כדלמרי' במכות (דף יז:)
כל שגדרך ירדמו גולה דלמחיב"ו ופל
עליו עד שיפול דקדור. נפילה: כולי
עלמא לא פליגי בשוגג. דמנהג דבי
חוקיה: חייבי מיתוס איקשוס. למכה
בהמה: אסיא רשע רשע. נאמר
בחיבי מיתוס אשר הוא רשע למות
ונאמר בחיבי מלקות והיא אס כן
הכות הרשע: רבא אסיא מכה
מכה. דמלקות נמי איקשוס למכה
בהמה ולאו מגורה שז דחיבי מיתוס
ילפינן: ואי כן יסן מוס בעמיסו
כאשר עשה כן יעשה לו. והאי יעשה
לו מלקות קאמר. ולקמן פריך והא חובל
בחבירו בשמלקות וכל מלקות: והאי
מלקות לאו ממה מכה אלא כן יי
מוס ומאי אסיא מכה מכה דקאמר
רבא: הכאה הכאה קאמרינן. ומוס
ע"י הכאה הוא ימון: ופובל בחבירו
בר תשלומין הוא. והכי מוקמין ליה
אס במלקות ופטור ממון: אס אינו
ענין. האי קרא: להכאה שיש בה שזה

[illegible]

תוס' ד"ה ומי איכא יב"י
א"ב בתנ"י סברה. ענין זה
בב"מ דף ח ע"ב תוס' ד"ה
מנהיג לחודיה:

והא תני דבי חזקיה
מכה אדם ומכה בהמה
וגור. ראה לקמן לה א.
האי בקטלא כתיב.
ותשלמין אין שם (ב"ש
הכאה הכאה (לכ"ג)
קאמרין. אש"ג דקרא:
לא דמו גמרין גורא שור
בדמו דבי ר' שמעון וכן
הההן יבא הכהן, ומכה
אלהם דקמיני הכהה הוא
קאמר ומי יתי מוס גמר,
דקום ע"י הלהה (לכ"ג).

of

ח

א דקא טעין טענת דמים ה"נ ב' כך גרס בקונטרס ור"ח גרים
אופנה אומרו שהיה כתוב בספרים אי דקא טעין טענת פתח
פתח ה"נ כ' ולעיל בפ"ק (דף ט. ד"ה האומר) פירשתי קלת קשה לפי
ר"ח דמפרש דמוכת עץ אין לה דמים אכל פתחה נעול אם כן בחנם
דחק לשנוי הא ר"ג והא רזי יהושע
דח"מ לשנוי הא דקא טעין פתח פתח
הא דקא טעין טענת דמים ושמה ליה
ליה חזקה דלון אדם טורח נסעודה
ומפסידה ולא מהימן כפתח פתח
להפסידה כמזכרה אע"ג דקאמר
אי דקא טעין פתח פתח הכי נמי
דמשמע דלחמן שמה היינו לאוסרה
עליו אכל כרייתא דלעיל משמע דיש
לחן טענת בתולים לענין כמזכרה
דמונת דקנס:
בולחיו רואות ומראות לאמן.
פירש הקונטרס ופוסקות
עליהן שהן בעולות ואם לא הודיעתו
הטעמו וקשה לפירושו דהא אליבא
ד"מ קיימין ור' מאיר אית לי בפ"ק
(דף יג.) דמוכת עץ בין הכיר בה בין
לא הכיר בה מחמס וגרסה לר"י
ד"ה כולו רואות ומראות לאמן
וידועות שהן מוכות עץ שאומותיהן
מגידות לכן ולהכי [וכשהוא אומר לא
מלאמי לבן בתולים והיא אומרת
במולה הייתי אין לנו תלמות במוכת
עץ שא"כ היתה אומרת מוכת עץ
אין ובי לא אומרת מוכת עץ אני
יש לה טענת בתולים אכל סומא
תלין שהיא מוכת עץ אע"ג דלא
אמרה דלונה יודעת לפי שאינה
רואה ואינה מראה לאמה ואין אמה

תוספות ר"י

ח"ר יצא עליה אומר
בלידתה אין לה לא אונס
ולא פיתוי אחר ר"פ ש"מ
הא שטרא ריעא לא
מגבין ב"י פי' שיעצ עלי'
שם זינן ה"ר א' נימא
דנפיק עלי' קלא דשטרא
זיפא הוא דכוחה הכא
נמי דנפיק עלי' קלא דנאי
והא"ר יצא עליה שם מנה
בעיר און חוששין לה
אפי' להונה אלא דאחי
בי תרי ואמרו לירידהו אמר
הבעתה באסורא פי'
אלא יצא עליה ש"ר ה"ר
בן קנר לא שאמרו
נבעלה דא"כ מאי למיטרא
הא לאו בתולה היא
אלא אמרו לירידהו וכו'
פירשו והפסקיה עצמה
לכן ולא שמענו בה
דכוחה התם דאחי ב'י
תרי ואמרו לירידהו אמר
זיפא לי. בשלמא הכא
שכיחי פרצות פ"י ה"כא
גמר ר"פ מנה דלא מנבי'
בשטרא ב'י האי התם
שכיחי פרצות וכו' שיש
עדים שהיתה מחזרת אחר
זנות הרבה מצאה לה
מ"ה אין לה קנס לאחר
זמן דלאו בחזקת בתולה
הוא אלא התם אם הוא
מחזק כל ישראל מי
החזקו פי' גבי שטר אם
הוא מחזק לחור אחר
עדי שטר כ"י מי החזקו
להיות שומעין לו לז"י.
התם נמי כיון דמהדר
אזיפא אימור יוסי' וד'י
וכתב פי' הוא עצמו
למד לכיון כתב הדומה
לכת"י העדים שחזרו
כו' והולך אפי' יש
עדים המכירים החתום
ואומרים שחתימותיו
העדים הוא לא מגבי'
ביה: מתני' ואלו שאין
להן קנס. הבא על
היגרת ועל השבויה ועל
השפחה שנפדו ושנתיירו
ושנשתחררו יתירות על
בנות ג"ש יום א'. פי'
כיון שראויה לביאה
בחזקת הפקר הן ובעלו
בזנות ר"י אומר שבויה
שנשכרה ה"ה בקדושתה
אע"פ שגדולה. הבא על
כחו ועל בת בתו על בת
בתו ועל ב"א על בת
בתו ועל בת בתו אכל
להם קנס מפני שנתחייב
בנפשו שמיחתו ע"י ב"ד
וכל המתחייב בנפשו אינו
משלם ממון שנאמר ולא
יהיה אסור עונש יענש פי'
הא אם יהיה אסור לא
יענש ובממנו פירך והא
מהבא נפקא מהתם נפקא
פי' מעיד רשעה. משום

ה"ב אי דקא טעין טענת דמים הכי נמי הכ"ע דקטעין טענת פתח
פתח. אי דקאמר בעלמי ולא מלאמי דס' ודאי טענה מעלייתא היא
והכא דקאמי אין לה טענת בתולים דקטעין ואמר פתח פתח מעלייתא היא
ודם לא נדקמי אם נמצא בה אם לא נמצא וקטנה טענה היא
כדאמרין בפ"ק [ו] ואע"פ שאין יכול
לזכר דכרו כפינו אמרין חזקה אין
אדם טורח נסעודה ומפסידה אכל
משכנהו אין רחמה זכ ככתחילה
ודומה לו כאלו פתח פתח: **שנכנסה.**
ובמולה נוסרין: **כולהו רואות.** אם
נשרו בתוליהן [רואות דס:] **ומראות**
לאמן. ופוסקות עליהן שאין בתולות
ואם לא הודיעתו הטעמו: **וזה אינה**
רואה ואינה מראה לאמה. וזה שנסקה
בחזקת נכנסת ונסה ואין אדם פוסק
עליה ולאו טעות הוא: **ריעא.**
שיא עליו שם זינן: **אין חוששין לה.**
אפי' לכהונה: **אלא.** ילא עליה שם
רע היכי דמי כגון נעדים ולא שאלמו
עליה שנבעלה היא אלא מאי למימרה
הא לאו בתולה היא אלא אמרי לירידה
נבעתהו לאסורא והפסקיה עצמה
לכן ולא שמענו לה: **בשלמא הכא**
כו'. היכי גמר רב פפא מינה דלא
מגבין כשטרא כ' היא בשלמא התם
שכיחי פרצות וכו' שיש עדים שהיתה
מחזרת אחר הזנות הרבה מלאה לה
משום הכי אין לה קנס לאחר זמן
דלאו בחזקת בתולה הוא: **אלא.** לגבי
שטר: **אם הוא חזקו.** לחור אחר
עדי שטר: **כל ישראל מי החזקו.**
להיות שומעין לו לז"י: **אימר יוסי'**
וייף. הוא עצמו לאו לכיון כתב
הדומה לכתב ידי עדים שחתם בו:
מתני' ימירוס על בנות שלש
שנים. דכיון דראויות לביאה בחזקת
הפקר הן ונבעלות בנכריותן והשבויה
בשבויה: **ולא יהיה אסור עונש יענש.**
הא אם יהיה אסור לא יענש: **גב'.**
שבויה. בת כהן: **אוכלת בתרומה.**
ולא מחזקין לה בחזקת בעולה לפסול
לה המכללה בנכסיה: **מפני שמעיד**
לס. כלומר אין נזהגין בהן הפקר
לאונסן כבעילה אלא לשחק עמהן:
[רבנן פליגי אדרכי דוסא ואמרו יש
שבויה אוכלת ויש שאינה אוכלת כ"ל
האשה שאמרה נשכרתי וטעורה אני
אוכלת ואם יש עדים ששכרתי והיא
אומרת שטורח אפי' לאינה אוכלת
במסכת עדיות:] **אלא בתרומה בזמן**
הזה דרבנן. דכיון דאפילו נבעלה
אסורא דרבנן בעלמא הוא לא גזרו
על ספיקה אכל קנס דאפוקי ממונה
הוא אימא לך ספק בעולה היא
ומספיקא לך מפיקין ממונה: **דלמא**
ממעני ולא נכסי לה. אי פחתת
כמזכרת משוית לה בחזקת בעולה
ומרחקי לה אפילו ישראל: **מעיד**
בה. קא סלקא דעמין דאפודה קאי
שאם היה מעיד בה שלא נבעלה
לעובד כוכבים לא ישאנה אם כהן
הוא: **משום דמעיד בה וכו'.** והא
אמרו הפודה את השבויה ישאנה:
הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה.
דאי לאו דקיס ליה בגוה לא שדי זוזי
בכדי שהיה לישאנה פדאה: **מעיד בה**
כדי לא ישאנה. שמה ענינו נתן בה:
וראמה

ה"ג אי דקא טעין טענת דמים הכי נמי הכ"ע דקטעין טענת פתח
פתח. אי דקאמר בעלמי ולא מלאמי דס' ודאי טענה מעלייתא היא
והכא דקאמי אין לה טענת בתולים דקטעין ואמר פתח פתח מעלייתא היא
ודם לא נדקמי אם נמצא בה אם לא נמצא וקטנה טענה היא
כדאמרין בפ"ק [ו] ואע"פ שאין יכול
לזכר דכרו כפינו אמרין חזקה אין
אדם טורח נסעודה ומפסידה אכל
משכנהו אין רחמה זכ ככתחילה
ודומה לו כאלו פתח פתח: **שנכנסה.**
ובמולה נוסרין: **כולהו רואות.** אם
נשרו בתוליהן [רואות דס:] **ומראות**
לאמן. ופוסקות עליהן שאין בתולות
ואם לא הודיעתו הטעמו: **וזה אינה**
רואה ואינה מראה לאמה. וזה שנסקה
בחזקת נכנסת ונסה ואין אדם פוסק
עליה ולאו טעות הוא: **ריעא.**
שיא עליו שם זינן: **אין חוששין לה.**
אפי' לכהונה: **אלא.** ילא עליה שם
רע היכי דמי כגון נעדים ולא שאלמו
עליה שנבעלה היא אלא מאי למימרה
הא לאו בתולה היא אלא אמרי לירידה
נבעתהו לאסורא והפסקיה עצמה
לכן ולא שמענו לה: **בשלמא הכא**
כו'. היכי גמר רב פפא מינה דלא
מגבין כשטרא כ' היא בשלמא התם
שכיחי פרצות וכו' שיש עדים שהיתה
מחזרת אחר הזנות הרבה מלאה לה
משום הכי אין לה קנס לאחר זמן
דלאו בחזקת בתולה הוא: **אלא.** לגבי
שטר: **אם הוא חזקו.** לחור אחר
עדי שטר: **כל ישראל מי החזקו.**
להיות שומעין לו לז"י: **אימר יוסי'**
וייף. הוא עצמו לאו לכיון כתב
הדומה לכתב ידי עדים שחתם בו:
מתני' ימירוס על בנות שלש
שנים. דכיון דראויות לביאה בחזקת
הפקר הן ונבעלות בנכריותן והשבויה
בשבויה: **ולא יהיה אסור עונש יענש.**
הא אם יהיה אסור לא יענש: **גב'.**
שבויה. בת כהן: **אוכלת בתרומה.**
ולא מחזקין לה בחזקת בעולה לפסול
לה המכללה בנכסיה: **מפני שמעיד**
לס. כלומר אין נזהגין בהן הפקר
לאונסן כבעילה אלא לשחק עמהן:
[רבנן פליגי אדרכי דוסא ואמרו יש
שבויה אוכלת ויש שאינה אוכלת כ"ל
האשה שאמרה נשכרתי וטעורה אני
אוכלת ואם יש עדים ששכרתי והיא
אומרת שטורח אפי' לאינה אוכלת
במסכת עדיות:] **אלא בתרומה בזמן**
הזה דרבנן. דכיון דאפילו נבעלה
אסורא דרבנן בעלמא הוא לא גזרו
על ספיקה אכל קנס דאפוקי ממונה
הוא אימא לך ספק בעולה היא
ומספיקא לך מפיקין ממונה: **דלמא**
ממעני ולא נכסי לה. אי פחתת
כמזכרת משוית לה בחזקת בעולה
ומרחקי לה אפילו ישראל: **מעיד**
בה. קא סלקא דעמין דאפודה קאי
שאם היה מעיד בה שלא נבעלה
לעובד כוכבים לא ישאנה אם כהן
הוא: **משום דמעיד בה וכו'.** והא
אמרו הפודה את השבויה ישאנה:
הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה.
דאי לאו דקיס ליה בגוה לא שדי זוזי
בכדי שהיה לישאנה פדאה: **מעיד בה**
כדי לא ישאנה. שמה ענינו נתן בה:
וראמה

לא ישאנה ר' יהודה אומר רב פפא אימא רבי יהודה אומר בין כך
לירידהו בין כך ובין כך לא ישאנה מבני ליה ורבנן הפודה את השבויה ומעיד בה ישאנה לא
שדי איניש זוזי בכדי מעיד בה כדי לא ישאנה שמה ענינו נתן בה רבי ליה רב פפא בר שמואל לרב יוסף
וסבר

א [פי' היטב חזק' לקמן
פה. ד"ה מרענא ומוס'
לקמן זכ: ד"ה רנה ומוס'
שפוטות מנ. ד"ה חיתרע
ימוס' יבמות קל: ד"ה
מרענא. (ט) גיטין פט'.
(ז) מכות י"א. (ד) [פי'
חור לקמן ל. ד"ה הכא].
(ה) [פי' ח' שם ד"ה יעל].
(ו) [משום כימא דמילתא
דלמך ר' דוסא וכו' מה
עשה לה פי' שביחא פסיס
לחוק הענין שפיר גרסי'
דמילא. (ז) גיטין פט'. עיני
פ"ב מ"ח. (ח) [ז"ל רבא וע'
בתם' לעיל יא. ד"ה אפי'
לא חתב וע' חוס' לקמן ל.
ד"ה אמר רבא קסבר וכו'
נפיק. (ט) [חוספתא פ"ג.
(י) [במסכתא איתא קטנה].
(כ) [מוס' דבימות פ"ד.
(ל) [פ"ב מ"ח. (ט) וכן
ניכסת הענין עין פתח
ע"ש. (ז) מ"י כ"ה. (ז) וז"ל
דמילתא פ"ב בת סקלה
היא דקא ליה בדבריה מינה
ופשטא דמרישא דמרישא
שמע' לה. כ"י.]

חורה אור השלם
ו. ובי יצא אנשים ונגפו
אשה ורצהו וילדיה
ולא יהיה אסור עונש
יענש כאשר ישיח ילדיו
בעל האשה ונתן
בפוליס: שמות כא כב

מוסף רש"י
יצא לה. לאשה פנייה
נערה שם מנה. לענין
מיכנס ולענין שפוטין
אומה מן הכהונה. אין
חוששין לה. לאוסרה
לכהונה. (גיטין פ"ב.
שמייעך לה. ששחק עמה
לא חוששין שמה בה עליה
שם פ"א.)

אם כהן חיישין שמה ענינו נתן בהו לעלמא שריא:
הוא כהן חיישין שמה ענינו נתן בהו לעלמא שריא:

אם תכרעו לא תעשנו ממון: דאמרי
ואו לאשמעינ דלא תעביד ביה תרמי
לכדה שלא יפדה בממון: לא תקחו
עביד ביה תרמי להורג בשוגג גלות
וממון: ולריבי דאי אשמעינ מויד.
דלא ליפרוק נפשיה בממון הוה אמינא
משום דחמיר איסוריה אכל בשוגג
ליפרוק נפשיה בממון מגלות: ואי
אשמעינ שוגג. דמשום דלאי גלותו
איבוד נשמה להכי לא לפטריה בממון
אלא ליגלי: אכל מויד. משום איבוד

וְחֵדָּא בְּמִיתָה וּבְאַלְקוּת. וּרְבִנָּן מְלָקוּת וּמִמּוֹן וּמִיתָה וּמְלָקוּת
מְרִיזִים וְנִפְקִי מִדְּבִי רִשְׁעוֹ מִדְּשֻׁמְעָה אִם תִּמְחִיב צְדִיק
מִמְּלֹקוֹת מִיתָה וְאִי מִמּוֹן מִשּׁוּם רִשְׁעָה אֲחָת אֲחָת מְחִיבֵי וְאִי דְּסָמִיךְ
לֵילִי אֲרַעֲבִים יָבֹן לֹא יוֹסִיף מִיָּמָּה אֵין לָנוּ לְיֹמֶר דִּילְקָה וְלֹא יָמוֹת
כְּמוֹ שְׁלֹקָה וְאִי מִשְׁלֵם לְדַתְגּוּרֵי

אִימְנוּרָה כְּדִפְרִיךְ בְּהַשְׁרָפִים (פְּתִיחַ)
דָּק פֶּה. וְסֵם וְעֵינַי דְּגִי מִמּוֹן וּמִלְקוֹת
אֶמְרִינִי דְדִדּוֹן בְּמִמּוֹן אֶפִּילוּ מִמּוֹנָה
קוֹלָה הֶסֶם מִשּׁוֹם דְּחֵם רַחֲמָנָה
אֶנְחַבְנֵסֶל: **ל** תִּשְׁקוּרָה בְּמוֹנָה מִינִי
וְתִשְׁפְּרִיָה מַגְלוֹת. קֶסֶה לִרְשָׁא
דְּלֵיל קֶרֶם מִנֵּן דְּכִי חֻקִּיָה נִשְׁפָּקָה
דְּלֵיל חִילָקֵת מִנֵּן שׁוּגָה לְמוֹד וְכִי הִיבִי
דְּבִמּוֹד לֹא תִשְׁקוּרָה מִינִי מִמּוֹנָה

[illegible][illegible]

ואח"כ נמצא ההורג. צפרוס
החומש פ"ה הך דרשה
מואתה תבער דס הנקי ולא עיין טלן
ומימיו יש לקיים פירשו דהך סוגיא
דשמעתא דמוקמי' ואתה תבער להקיס
שופכי דמים עגלה ערופה אתא כחמן
דלאחר חנק חמור כדמוכח בפרק ד'
מימות (שם דף נב:) דלמאן דלאחר חנק
קל יליף סיף ברזאח מנקוס ינקס
הלכן לדידיה אייתר ואתה תבער
לנערפה עגלה ואח"כ נמצא ההורג
וקרא דולאדן לא יסור דרשין ליה
לכדברא צפ' בתרא דכרימות (דף כו.)
דמיחמין עגלה ערופה אע"פ שעבר
יוה"כ ע"ה: **מ"ה** להלן בקובץ
ומבואר עיריה: ואח"כ ממול עורף מנלן
והוא ועפרו תחיי דלשמע עורף ממש
ויש לומר דצפ' עגלה ערופה (והוא)
דף טו:) גמר ערפה ערפה מחטאת
העוף: **הוקשו** שופכי דמים
בר'. הוה תלי למימר הינחא למ"ד
חנק חמור אלאל נח"ל מנק ק"ו: כו':
ברור דו מיתה יבא. ומהאי טעמא
לא הוה שמעינן מן הלאור
דלאס יתקן סקין בלבו הו' נמי מיתה
יפה: **לפ"י** שמיצני מומותם בדי
שמיים. דכתיב וגם כעניו יומת דע"כ
לא בדי אלס וקס דכתיב מות יומת
המכה רוצח הוא וגו' על רציחתו אתה
הורגו כו' אלאל ודאי בדי שמים ואף
על צד דרשין מיתה כפ"ק דסנהדרין
(דף טו. וסו) כמיתת בעלים קך מיתת
השור היינו מדכתיב מות ולא כמית
יומות וכ"כ כולה להכי הוה דלאס
אס כן ליכתוב השור יסקל כבעלים
ולשמוק אי נמי יאוגס כעניו יומת
הלכן שמע מינה תמי: **יבול** אף
בידי אדם כן. יש מיהא דהכי צעי
לתינף מומות בדי אלס ממיחמין בדי

והדא כמיתה ומלקות וצריכא דאי אשמעינן במיתה ומזון משום דדחא בגופיה ודחא בכממוניה לא עבדינן אבל במיתה ומלקות דאידי ואידי בגופיה אימא מיתה אריכתא היא ונעביד ביה ואי אשמעינן מיתה ומלקות דתרתיה בגופיה לא עבדינן אבל מיתה ומזון דדחא בגופיה ודחא בכממוניה אימא נעביד ביה צריכא וילא תקחו כופר לנפש רוצח למה לי ⁶ דאמר רחמנא "לא תשקול ממונא אלא עיר מקלטו" למה לי ⁷ דאמר רחמנא "לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מן גלות ותרי קראי למה לי חד בשוגג וחד במזיד וצריכי דאי אשמעינן מזיד משום דחמיר איסוריה אבל שוגג דלא חמיר איסוריה אימא לא ואי אשמעינן שוגג משום דליכא איבוד נשמה אבל מזיד דאיכא איבוד נשמה אימא לא צריכא ³ ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו למה לי מבעי ליה לכדתניא ⁴ מגין ⁵ שאם נתערפה עגלה ואח"כ נמצא ההורג מגין שאין פוטרין אותו שנאמר ולארץ לא יכופר לדם שופך בה וגו' ואתה תבער הדם הנקי מקרבך למה לי מיבעי ליה לכדתניא ⁶ מגין ⁷ למומתים בסיף שהוא מן הצואר ת"ל ואתה תבער הדם הנקי מקרבך הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה מה להלן מן הצואר ⁸ אף שופכי דמים מן הצואר אי מה להלן בקופיץ וממול עורף אף כאן בקופיץ וממול עורף ⁹ אמר רב נחמן אמר רבה בר אבא אמר קרא ¹⁰ ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה ¹¹ כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה למה לי מיבעי ליה לכדתניא ¹² מגין ¹³ ליוצא ליהרג ואמר אחר ערכו עלי מגין ¹⁴ י שלא אמר כלום שנאמר כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה יכול אף קודם שנגמר דינו כן ת"ל מן האדם ולא כל האדם ¹⁵ ולרבי חנניא בן עקביא דאמר נערך מפני שדמיו קצובין האי כל חרם מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא ¹⁶ רבי שמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר ולפי שמצינו למומתים בידן שמים שנותניו ממו ומחכפר להו שנאמר

יֵאָס כּוֹפֵר יוֹשֵׁט עֲלָיו כִּיכֹל אֶף בִּידֵי אִדָּם כֵּן ת"ל חֵרֶם מִן הָאָדָם לֹא יִפְדֶּה וְאִין לִי
אֵלָּא מִיּוֹתוֹת הַמּוֹרֵת שְׁלֹא יִנְתֶּנָּה שִׁגְגָתָא לְכַפֵּרָה מִיּוֹתוֹת קָלוֹת שְׁנִיתֶנָּה שִׁגְגָתָא
לְכַפֵּרָה מִיּוֹתוֹת חֵרֶם וְלֹא מִמִּילָא מֵלֹא תִקְחוּ כּוֹפֵר שְׁמַעְתָּ מִינָּה לֹא תִשְׁקוּל
מִמּוֹנָא מִיְנִיה וְתִפְטְרִיה כֹּל חֵרֶם ל"ל אִמֹר רִמִּי בֵּר חֲמָא אִיצְטְרִיךְ ס"ד אִמִּינָא
חֲנִי

מִיָּתָם שׁוֹר לְמִיתָה בעלים נקבד ומי מיתת בעלים בידי אדם למיתת בעלים שעל ידי שור:
נֵין. פ' בקונט' כגון עבודת כוכבים ושבת וגילוי עריות שניתן שגגתן לכפרה ע"י קרבן וכן רואה
 וקשה לדא' למסקנא אמאי אינטערך מהם וכל חכם וכל מקחו ג' קראי בלא מקחו כופר ובחזרו
 שניתן שגגתו לכפרה דהיינו מימות קלות מפני כך נראה למיתות קלות לא חשיב אלא הגמר
 קרבן אבל רואה לא ניתן שגגתו לכפרה ע"י מעון אלא על ידי גלות והפ' בדריכות אין י' אלא
 ע"י קרבן דהיינו כל מימות שאין בהן כרת כגון מסית ומדיח וציצא השקר חוקן ממרא ומכה אציו
 דף אלינא דרעבן דלמחר בביתו (דף ג:) ולוין צניא קרבן על שגגתו דכתיב ולשם שבגה
 קלות כגון עבודת כוכבים ושבת ועריות דיש בהן כרת ומציא קרבן על שגגתו ופיריך דלא ממילא
 משעיין בן מימות חמורות ולמה י' קרא למיתות חמורות אבל למיתות קלות ודאי לירך קרא ומשי
 לדרך עליה שלא ניתן שגגתו לכפרה כלל וחד לדרך ירידה שניתן שגגתו לכפרה על ידי גלות
 י' מימות קלות כגון עבודת כוכבים ושבת ועריות דמה שיך סס כופר למיד' כופר היינו דמי
 חתן בן ברורה לעמיה דלמחר בצרק שור שגגה ד' וה' (נ"ק דף ט.) והפ' פדיון נפשו דמי מוסק:

1. ולא תקוהו כפר לפניש
 אהרן אשר הוא ירשע
 למות כי מות יוהא:
 במדבר לו לה
 2. ולא תקוהו כפר לנט
 אל עיר מקלטו לשבז
 לשבת בארץ עד מות
 הבהו: במדבר לו לה
 3. ולא תחזיקו את
 הדם אשר אתם בה כי י
 יאמר ייחנק את יפסר:
 וארץ לארץ אל יפסר:
 לדם אשר שפך בה כי
 אם בדם שפכו:
 במדבר לו לה
 4. ואתה תבער הדם
 תהקי מקרביו כי תעשה
 יחנקו בעיני יי
 בדברים כט
 5. לא תקם לו את חסר
 את בני עמך ואהבת
 לירדע ממנו את יי
 ויקרא יי יי
 6. כל חרם אשר יוהא
 מות האדם אל יפרה מות
 יוהא: ויקרא בו כט
 7. אם כפר יוהא עבד
 ונתן פריו נתן עבד
 אשר יושע עליו:
 שמואל אל

1. אם מאן ימאן אביה
לתתה לו כסף ישקל
כמהר התבטלת:
שמות כב טז

2. ונתן האיש השכב
עמה לאבי הנער
חמשים כסף ולו תורה
לאשה תחת אשר ענה
לא יוכל שלחה כל
ימיו: דברים כב כט

כסף ישקול. נמסרה
לחמר, כמורה הבתולות.
החומר נמסר
החומר קצומו הכמו
כשיל מיהר בחולות
שהא זה כמורה
הבתולות. הקים
קום המסרה לקום
מ ללן י אף כלן י ומה
כח החומר כלן
דמי ישקול, אף
שקלים, דלל
ימור י ומה י
לאכ העדור ולא
מחר. ללל העדור
הקיים (שם)

אימא בתולה לגזירה שוה ואשר לא אורסה
פרט לעזרה שנתארסה ונתגרשה מסתברא
אשר לא אורסה לגזירה שוה שהרי אני קורא
בה נערה בתולה אדרבה בתולה לגזירה שוה
שהרי אני קורא בה אשר לא אורסה מסתברא
(א)הא אישתי גופה והא לא אישתי גופה
ורבי יוסי הגלילי האי סברא מנא ליה נפקא
ליה (ב)דמתניא יכסף ישקול כמותר הבתולות
שיהא זה כמותר הבתולות ומותר הבתולות
כזה קשיא דר"ע אדר' עקיבא תרי תנאי
ואליבא דר"ע בשלמא ר"ע דמתני' לא אתיא
ג"ש ומפקא ליה לקרא מפשטיה לגמרי אלא
לר"ע דברייתא אתיא גזירה שוה ומפקא
מפשטיה לגמרי אמר רב נחמן בר יצחק קרי
ביה אשר לא אורסה ארוסה בת קטילה היא
ס"ד אמינא הויאל וחידוש הוא שחידשה תורה
בקנם אע"ג דמיקטיל משלם ולרבה דאמר
(א)חידוש הוא שחידשה תורה בקנם אע"ג
דמיקטיל משלם מאי איכא למימר סבר לה
כרבי עקיבא דמתניתין תנו רבנן קנסה למי
לאביה ויש אומרים לעצמה לעצמה אמאי
אמר רב חסדא הכא בנערה שנתארסה
ונתגרשה עסקין וקמפילגי בפלוגתא דר"ע
דמתניתין ורבי עקיבא דברייתא (א)אמר אבוי
יבא עליה ומתה ש:אמר (ב)נתן לאבי
הנערה ולא לאבי מתה מלתא דפשימא ליה
לאבוי מיבעיא ליה לרבא דכעי רבא יש בגר
בקבר או אין בגר בקבר יש בגר בקבר ודבנה
הוי או דלמא אין בגר בקבר ודאביה הוי
ומי

אימא בתולה לג"ש. ולא נעטע בעולה דמשמע כמון נראה דר"ע דר"ש ג"ש מקהל לגופיה דהיינו בתולה קיימאל ודקום ודמפתה אצל הבנות דר"ש לכמות בתולות ולא שייך למדרשה לג"ש ולא לשום רבי ויחידא ענן נערה העברה וז' הבנות חד לחייני לאון ועשה אחד לחייני לאון וכריתות ואיב' ה' רביון ה' דהבנות וענן עברה העברה חד לכדחיני אחד לחייני עשה אחד לחייני לאון ודמפתה דאי איבא לגר"ע חד לגופיה בלא ג"ש איב' איב' דבקות בעולה מהסוד לגופיה וזף על גב דבקות ליכא אלא חד בתולה לגופיה מגזירה שזו דמפתה מליץ בתולה ולא בעולה י' הי' דליץ מפתה מאותן ענין נערה דלא כתיב במפתח. (מ"י כ"י)

אִמָּא בתוֹלָה ג'ש. תימא דמיקא
 ליה לאימא תריוויה לגופיהו
 וולא ג'ש ונראה דה"ש קים ליה דחד
 מינייהו לגוריה שזה הואיל והמקראות
 סתומים לענין שפלים ותמשים הלכך
 פריך ואימא איפסיה וולא פריך ואימא
 תריוויה לגופיהו וכי האי גוונא איכא
 פ"ק דסנהדרין (דף טו.) דאמר וולא את
 גביא השקר אללא כ"ד של ע' ואחד
 מימ"א א"ר יוסן בר חנינא אחיא
 הודה הודה מומר ואיפריך דא
 הודה כי כמיב בקטלא הוא דכמיב
 וקטלא כמיב אללא אמר ריש לקיש
 גמרי דבר דבר מהמרחלמו והשחא
 אימי הוה דבר למיץ וליממר רבי
 יוסן כרבי חנינא דאחיא הודה הודה
 אללא דהוה קים ליה דאיכא ג'ש וולא
 הוה ידע במאי וקאמר מסבירא
 דאימי הודה הודה: **ב"ר** אחיא
 גזרה שוה ומפאא ליה מפשטיה ג'שגרי.
 דריוקא הוה אורסה הוי שער וקסה
 דברשי הערל (במזוה ד' ע.) יליץ הערל
 ואסור בתרומה מגזירה שוה דמושב
 ושכיר מפסח ומכיר מושב ושכיר לא
 יאכל פ' גבי פסח משום גזירה שוה
 ואסורין פ' גבי מושב משום גזירה ושכיר
 ואסורין נפסח דלאחריון הסם ללא

ולקמיה מפרש ואזיל למאי הלכתא: יש בגר בקבר. ופי' היכי
 האס לא הספיקה לעמוד בדין עד שגברה מן לקמן בפרק נערה
 שנתפסתה (דף מא:) דהרי הן לעצמה ולא לאביה והשם נמי
 בגר בקבר מפיקע כח האב ובנה ירית לה אם יש לה בן:
 ומי

קני ליה רביה ומפק' קרא משפטיה טפי מהבא ואומר ר"ת דההוא
תושב ושכיר מיירי בערלים והכי לא יאכל ומוכח דלאו תושב ישראל
קאמר דהא לא קני ליה רביה אלא ודאי עברל ומשום הפהלא בטביהאי:
ארוסה בת טמא קטנה היא. וא"ת מאי קיאל ליה אהא שסתא לא
נפיה הך. ומה משמעוהוי? וז"ל לא יאטריד לגופיה כ"ש

הוא וביין דלא אינטערין למדי אלא לגזירה שוה הוה ליה למחזק
מטעמי ולמימר הא אורסה לעמלא דבשלמא אי הוה בארסה שום
ספה למדרש לגזירה שוה ואחא פשטיה למידרשא אבל השתא למה לי:
(גבי סרסה ולנסוף בגרסה מידון בסקילה דרשיין הנערה שהיתה
עם דא אחא לחייה דלא לפוטרה לשמוק קרנא מיניה וואנא שיעמא
למסכמא מורשא מייביד אשעת ביהא ואי אפשר לפוטרה בולה ליום הלכן
השתא מורשא קנס לבנה הא אין אדם מוריש קנס לבניו כדאמרין
אבל ואי אדם מוריש קנס כי יש בגר בקבר נמי לא פקע אב ויהא לו
חייבת לאחרא דאם יש בגר בקבר פקע אב אע"ג דאדם מוריש
חובות ליום דלא פקע אב והקנס הוא שלו ולא שלה ויומר
פרקי ור"י מוקי לה כצדא דהאכ צדושתא ופגם דמוגזא הוי ויכולה
שמת האב הרי הן של עמלה ואבוסתא ופגם נמי קאי מוקמתי הרי הן
צדא ופגם לקנס דכתיב תחת אשר ענה מכלל דאיכא צדא ופגם
א משלם ע"פ עמלו וקנס אינו משלם ע"פ עמלו אבל הקשה ריב"ס
משה חלאי בקר איחייביה גבא משל אינו ועבא ומכר ואח"כ מת אינו
תקני דמשלם תשלומי ד' וה' ומשיב ה"ע שצמד בדין משמע דלא לאו
דאמר לחוקימי בשעתם בדין אלאה דלדס מוריש קנס לבניו ומיהו
בקר דקר דרמנא חלאי חמשה חלאי בקר א"ל מאי שני רישא ומאי
ל' רישא קריין ביה ועבחו כולו באיסורא סיפא לא קריין ועבחו כולו
בדין דלדס מוריש קנס לבניו דאי צמד בדין לא מחייב קנס דשני הוא
הוא טובח אחרי כן חייב דאמרין צדאכל (שם דף קי: ושם) ור"י הלכן
גיא דהאם מודינא לן לענין קרבן שצוה דרמנא פטריה מוכחא
בדין מימת אצביון קנס שהיה חייב לאצביון שבעמדיה בדין ומחייב ופטר
היה יכול להודות ולהפטר א"כ הוי דומיא דפקדון דקרא ומחייב קרבן
מחייב הכופר קרבן שצוה על טענותא והא לאו בעל צדריס דידהו
לבניו בשאר קנסות לענין חיוב קרבן שצוה ומסיק דלכטריך וכתב
רו קנס מיקרי לגבי דידה וידיה ולא דמי לשאר קנסות דמוריש
לא משמע כפירוש זה. ויעיין תוספת בבא קמא עב. ד"ה סיפא:

דניאל ט"ז מופנה ואומרת: "דכי פירושו ארוסה בת אשר לא ארוסה כהדיל ואמאי שי למכתב אשר לא ארוסה דליכא קידוש הוה אחי שפיר במה ששינה הלשון דלמרינן הוי דשנה וכחך **לאבי הנערה וא לאבאי מתה**. ווא"ת דבפרק נערה לקמן (דף כב) וירא להם דתתם מענינא דהא ודכא מענינא דקראו וכלא הויא בסקילה לומר נערה היא ודכא לחיובא דקנס לא אטריי אמת לפוטרו: **"ש בגר בקבר ודבנה חוי**. ווא"ת היכי מני למימר ריש פרק נערה לקמן (דף מז): ובסמון נמי אמר י"ש בגר בקבר ופקי מותרת וימיה הויא דבסמון י"ש לדמות דאין מיניה אס הי קנס דטעלין צעלי חזותא אבל אס אין בגר בקבר אין טעלין צע (שהכא ה"מ לאשויי ודא אס מורשת קנס לצנע אלא דעדיף מיני להוריש ואע"ג דמן ברין נערה (זס מ"א): לא הספיקא לעמוד דייא משמע דאין יכול להוריש בנשת ופגם ואורי"ש דלענין זה דחי איתקין דלמי שוה יתן זה יתן אבל למלי אחריני לא איתקוש דהא בנשת וס דלמרינן במרובה (נ"ק דף ע"א: וזס) א"ל חמשה בקר אמר רחמנא וכלא משלם תשלומי ד' וק"ל הכא כיון דמת אביי וזה ליה בנשתא ידידיה מאוס דחמשה בקר וכלא חמשה חלאי בקר הוה אחי י"ש צמיתא וכלא י"ש לדמות דה"מ למימר ויטעמיך אבל בקר דמסיק לפרא א"ל חמשה שנה סיפא פירוש דקתי גנב משל אביו ומת ואח"כ טבח ומכר פטור באיסורא משמע דאי קרין ביה וטבחא כולו באיסורא חייב אע"ג דלא עי טובח ומוכר ופי' ר"י דמיר דעמד בדיון ואמרו חייב אמה יתן לו דא תירך דהאיז דפרק נערה איירי לענין קרנן שצועה והכי פירשו ר' עמינום בפרקין וכו' קמיינא דמנוון ר"י להוריש לבניו שאס יתבעוהו ולנשע ודודה הוואל וכשנפל ליורשין כבר היה ממנו שכבר עמד בדיון ול שצועה איסיביה ר"ש אומר כו' דלחין הוא ופירוש שאס אינו לחין אלא הוא אלא ש"מ דלחין הוא ומסיק כ' קלמר רבה דמנוון הוא להוריש לעמדה בדיון ובגרה ואחר כך מתה דמינה קא ירית מכל מקום ע לבניו ולגבי בניו לא הוה קנס כלל ומיהו לזון להורישו לבניו

צ ג מתי פ"ה מהל' סנהדרין הלכה ז סנה עשין לו טושי"ע שם סימן א סעף ה:

צ ד מתי פ"ה מהל' נקי ממין הל' ט ופי"א מהל' רוצח הל' ז סנה עשין ס טושי"ע שם סי' חט סעף ג וסימן ח סעף ח:

ד ה מתי פ"ב מלכות נערה הלכה ז סנה עשין כ טור אה"ע סי' קנז:

ו ו מתי שם הל' טו:

וְעָשִׂיתָ מַעֲקָה לַגֹּגֶה וְלֹא תִשָּׂא דְמִים בְּבִיתְךָ כִּי יִפֹּל הַגֹּפֶל מִמֶּנּוּ דְּבָרִים כֹּבֵחַ

תוֹס' ד"ה הא מני וכו'
ומיהו תימה. עי' תקוצת
מהרל"ק סי' ס"ה:

שיוסיף שמירה על שמירתו
ת"ש כל המשלם יתר ממה
שהזיק אינו משלם ע"פ

וְאִי תַפֵּס בּוֹ. פֶּרֶס"ה דְּרוּקָא אִי
תַפֵּס אֶת הַמְזִיק עֲמָנוּ אֲבָל
דִּבְרֵי אַחֵר לֹא דִלְעִין מְזִיק עֲמָנוּ
הַקִּילוּ חֲכָמִים שִׁכּוֹל לְתוֹפְסוֹ דְּלֵא"כ
יִתְפָּס כֵּן לֵאשֶׁר לוֹ וְלֹא נִפִּיק מִיְּמִינָה
דְּלִין דִּינִי דְּעִיר נִקְסוֹת וְחָס וְנִזְלֵא
הַמּוֹתֵר וְנִשְׁלֵי רַבִּי נֹחַ הֵי אִנּוּ דִּינִי
דִּינִי נִקְסוֹת וְדוּקָא:

1111

היא משונה שאין דרכה צדק ואחי נז
מומחים וגבי קנס כתיב (שמות כג) י
צבול: ואי תפס. ניזק ממונה דמויק
תפס ואמר קמן קבעו לי וזנא בא
שרוצה ניזק לילך לארץ

בַּעֲרָה שְׂתַפְסֶתָּהּ וְהַלְעֵר בְּחַפְזָהּ

אז דרום בך וכל נוק משונה בבמהו ויהי חולדה
 מאיז'י' בבבל. פ' בריני ככל שאין ס' סמיכה בוקנה וקנה
 חפיש ויש ממנו של מרים בך קנסא דחצי דקנין
 לאו חפיש ואמר קמן קעבי לו זמא באי' קעבי' לוי
 א' א' משמחתי ויהי עד רוסקל חדיקה מבית
 חמאמדי סולם דעורע ונאמר לא חשים דמים בדיקא
 לאו א' מקפי' מינה אבל להמנוי לדין לאי' לא המנוי ק'

 גאון א' אלו עצרות שיהי קנס ס' ששאלת מבית
 ס' סכב' שיהי' ל' חשד חסדא קמן קנסתא בבבלי
 חשד חסדא קמן קנסתא בבבלי

... 2

נושתי ופגמה וקנסי

א דמשלס וכיון דקנסא היא לא מגבינן ליה דדייני בצי
ן אלהים: **אורחיה הוא.** וכוו וכוז מוקי דשן וזן משל
קנסא דחצי מוקי דאין תריך לנעוק לפעונו: לא **מפס**
דישראל השיאוהו לילך עמי לרון לפני דייני ארץ ישר
אל ציון שאינו רוצה: **משמחין ליה.** למזיק מיהא להרוג א

ה. במפוסה לישנא דהרא

ו. במועד כו': כולה במועד

צו חילוק דאיכא ציה מידי

י"ח אינו חסלם וי"ח נוטמן:

יהתיזה לרורות מתחת רגליה

דע"ה) דערנאך גייעט ער צו זיין

מגן איז אים מוריס לזנו

ניון שהם יודעים שאין מגבין קנסות ב

 Springer

מוסף רש"י

הא קנסא הוא דמשלם שלשים

שהזיק, לליהר משמע דפחות

דאינו משלם כמה שהזיק

1 2

קנסות אלא בירושלים
ורבסגדריז של ב"ג והו

בל שולחים יד זה בזה נהגו

(א) גם' אמרת לי או ליטני
רישא: (ב) תום' ד"ה לא
וכו' וכחש ת"ל אשר
ירשיעון:

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

מסורת השי"ם

וּפֶה דָּאֵי אִתִּימָה לְאֶב דִּילֵיהּ הוּא דְהֵא
יֵרָא וְאִמְרֵי לֵה אִמְר רַבִּי יוֹרֵא. הוּא
זו צבאל מקמי דסליק לארעא דישׂראל
ה צבאל הוּא קרו ליה רַב יוֹרֵא וְצִבְאָה
שְׁמַעְתָּא אִירָא לַמִּזְדִּי קְמִי דְמַטְבּוּ
אִמְרָה וְאִירָא לַמִּזְדִּי בְּתַר דְּמַטְבּוּ
אִמְרָה: שְׁמוּאֵל. הוּא קרו ליה שְׁקוּד
עַל שׁוֹם דְּהִלְכְתָּא כּוּמִיָּה דְּבִינִי וְשׁוּקָד

תוספות רי"ד (המשך)

אמרה ואיכא למ"ד בחדר דסמיהו
אמרה: **שמואל**. הוּו קרו ליה שקור
על שום דהלכתא כוותיה דביי ושוקד
על דבריה לאומרים כהלכתא: **הא**
רב דצדרי: לעיל: **ר' רב** שם
דפשיט לעיל בתו מאלמנתו ואמר
מעשה ידיה לאחין: **בתנא'** **כסופה**
של אב. כתובה שהיא גובה משני
ארוסין הללו וקסבר יש כתובה
לארוסה ובימי נערות וקטנות קאלמר:
כסופה **שלה**. דמשפחה פקעה
רשותו ובתר גזויינא אזלינן וגזויינא
בתר הכי הוא ולא אזלינן בתר
כתיבה לומר הואיל והראשונה
נכתבה בעודה ברשות האב מיהי
דאב: **הראשונה של אב**. טעמא
דכתיבה בגמרא: **גמ'** **הו לא הויה**
לאינוסבי. דהויא ארוסה להיות
בעליה מתים ודק תנא במלתיה דלא
לינקוט דרך פורענות: **ואבנא אורחיה**.
דבעי לאבמורין משפט הכתובה
ומחלוקת ר' יהודה ורבנן נקט לישנא
דידיה למסחם לן כרבי דאמר 'במס'
יבמות דף סד: **סד'** נשאת לראשון ואמר
לשני ומת לשלישי לא תנשא דבמתי
זמני הויה חוקה: **דמשפט אירוסין**.
של בעל הראשון מתחייב לה כתובה
וכהי בה אב אבל באירוסין שני
לא וכה דנשתאט לראשון פקעה
זכותה מניה: **הואיל וברשותו**
נכסבין. כתובה הראשונה שהיה
לפני הנשואין והלכך בגרה קודם
נשואין לא נכתבה ברשותו. הא דגרסינן
נכתבים לשון רבים אמנה ומאמנים
דכתובה קאי: **ומנכא מאימא נביא**.
כלומר לענין זכיה וזכיה דאש דאש
דלאו בענין אירוסין אזלינן אפי' לר"י
דקדמי ומודה ר"י במאמס אח בתו
ובגרה כו' אלמא בתר כתיבה אויל
לענין מטרף לקוחות מאימא טרפא
ממשעדי משעת אירוסין דאש
מהאיה שעתא אחייב בתקנתא דרבנן
אזו דלמא עד שעת כתיבה דהויא
מלוה בשטר לא טרפא: **מנה מאמנים**.
דמתקנתא דרבנן מחייב טרפא מומן
אירוסין אס מת אז גרשה לאחר
נשואין טורפת לקוחות שלקחו מנכסיו
מומן אירוסין ואילך דמהאיה שעתא
אשתעבד: **ומוספת**. שמעלמאס היא
באה לה לא נשתעבד עד זמן כתיבת
הכתובה שקנו מידו וכתיב: **אחד זה**
ואחד זה מן הנשואין. דהיא גופה
זה בזמן הכתוב בשטר הכתובה ככל
ספח: **אחס של מאמנים**. היא מוקדמת
כ"י הווא **באה לגבות מאמנים** כו'.
ויפה כחה לגבות אחיה שחרצה באתה
כי וכגון שמכר נכסיו בין זמן ראשון
ות לקוחות מומן הכתוב: **ואס אימא**.
ומאה מומן שני: **כיון דלא כפיס**
בתבה השניה אל"כ הראשונה בטלה:
הא

ואם תאמר תקשי הן צריכת
 למשמע צהובול (צ"ק דף פו: ושם
 שפעה בפניה דהוי דלכ ויש לומר דכ
 ע' עלמא דהוי דלכ שפסקי כמה ש
 לליגי כמה דהוי
 ואלין וסבר רבי
 הויל דלכ הויל
 שהיא גרשות אכ
 ממכירה מודו כולי
 והתם פליגי כמה
 דקטריא להו דלכ
 וילא ליה רחמנא
 (וירצ"א פ"ש
 ע"ה בפניה בק"ץ
 עלמא דהוי דלכ
 א דהכא דתפלות
 דאין אדם מורש
 להאחין):
 וגרשה וכו'.
 מנא דאמר מעין
 (ד: ד"ק ליה
 מדר ומקשי ליה
 זול גורם ויש לומר
 רישא אגב סיפא
 מתניחין בלשה
 טעמא דהיא
 ונתחמלה
 מלה תו לא הוי
 שנית ואין נראה
 הוה מלי מומח
 מול גורם דלמלאן
 אכתי הוי מלי
 ואם כן תקשי ליה
מיניבא מאיפת
 וטרם אי משעת
 שעתא אחייב ליה
 דלמא עד שעת
 בשטר לא טרפא
 דמאי שייכא הך
 ננקט מאיפת גביא
 מאפה זמן טורפא
 כל ארוסות טרפי
 גראה לר"י דרוקא
 דהי כה במארה את
 כך ניסת קא צעי
 משום דלא נכתבו
 משום דבשעת
 גנדא דלא תקני
 כלל כלה מחלה
 נמי לא גביא מידי
 דר' יהודה לאו
 גידול קמא קאמר
 תקינו לאכ וזיה
 וזמיה ומיניה היכא
 ששיטא דהוי דלכ
 האירוסין ואם
 ודומק להעמיד
 דרבי יהודה ונראה להצ"א דלמי
 במעמלמא היכא דליכא אל דהכא אם
 האירוסין היתה הכתובה של אכ וכי היכי
 נשואין מספקא ליה אם גס היא
 למיגבי בשל שלש מאות נמלאו שט
 ראשון מזמן ראשון ומוספת מזון
 צ"ת ואוסיפיים לך סלת מאה אמהם

[illegible]

אחר: זה ואחר זה מן הנשואין; אמר רב (הנזן) הוציאנו עליו ג' כחכות מאת מאת ואחר על ג' מאות דבא לגבות מאתים גובה ממון ראשון (בא לגבות) ג' מאות גובה ממון שני וכלהו חמש מאות ולא גביה דכיון דלא תבה לן צבתי ואופיעתי (ג' מאות מאתים) חצי קאלי יא זמן מאתים צבתי גבי מאתים יא זמן שני צבתי יא זמן ג' מאות צ' אס תרצה למחלו שיעבורך שלא לשרוהו לקוחות שקעו לאחר זמן ראשון עד זמן דה תיגבי ג' מאות וכיון דלא חזי קרעה הראשונה ירה על העליונה ואם תגבה מאתים ממון ראשון כגון שאין לה מה לשרוק ממון

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות מד.

עין משפט
נר מצוה

זא ב ג מ״ פס״
מהל״ אִשׁוּת הִי״ע
 טוֹשׁע״ אֵלֶּיךָ שׁׁ ק פֶּעֶר
יד״
ו״ ד ו ז ח מ״י פֶּה
מהל״ וְזֶה אֵלֶּיךָ
 טַמְּגָם עֲשִׂין פֶּלֶא טוֹשׁע״
 טוֹמֵת שׁׁ רַח טַמְּגָא אֵב
ו״ח ז מ״י פֶּה מֵלֵךְ
 אִשׁוּרֵי בִּרְהֵא הִלּוֹ
 טַמְּג עֲשִׂין ו״:
ז״ י א ב ג ד ה ו ז א״:
ז מ״י פֶּה מֵלֵךְ נִגְרָה
 הִלּוֹ טַמְּג עֲשִׂין הֵא
כא״ ל מ״י פֶּה מֵלֵךְ
 אִשׁוּרֵי בִּרְהֵא הִלּוֹ

מוסף רש"י

תומפות רי"ד (המשך)

ייתה דיהבין לה לא בעין
החמו עדין וה"ה נמי אם
לה לסקילה דכיון דמפקין
ומשמע דלא שייכא מיתה
דא"א. היתה הורתה שלא
בין בלאדן: ולא מאה סלע
מגירי שניהם אביה ואמה
מקמירי ואין בית לאביה.
צוה:

הבא נמי בראיסיף א"ה. פ"י שכתב בכתובה שניה יותר מבראשונה אבל אין לפרש שכתב צנתי ואוסיפית כך וכן וז"ל" היתה גובה שתימן כדאמרין לעיל: **משום** דינא רבר מצרא. ויזניע אותו של מכר דאם יראה שניהם אית זה דינא דבר

מזרז להפילו מתנה שכמוֹה
אחריות את זה דינא דבר מזרז
וגרזה דלם הלווק ענמון מנרן דלם
שיך דינא דבר מזרז דביטל שיט
הרשון ויש מפרשים דללו דוקא
נקט משום דינא דבר מזרז להפילו
לא שיך דינא דבר מזרז לא ביטל
שיט את הרשון דנפקא מינה לענין
דלפי' למי' ד"ב דף סד:
מוכר בעין רעה מוכר נותן בעין
יפה נותן: **אימר** אחולי אחיה
לשיעבודא. מינה מה אחיה
לשיעבודא שיך גבי מתנה וגרזה
לר"י כגון שצין ומן הרשון לומר ש
קנה הנותן שדה אצל שדה הימון
והשטח אחיה מקבל מתנה לשיעבודא
ולא יוכל לעשון דינא דבר מזרז
ועוד "אומר רש"ב דנפקא מינה
אם ליה נותן צין ומן הרשון לומר
שני שיעורפו בעלי חוביו מאותם שדה
ו"א"י אם יאכל הנותן פירות צין ומן
רשון לענין: **איכא** ביניהו
אוריגי' שהרי' מינה גדולה הוא מה
שפירש בקונטרס לפסול העדים
לדון יכול לפסול העדים בענין זו
וגרזה לר"י דאם יש ליה מקבל
מתנה שום שטר אחר שהעדים אלו
חתומים בו מרעין ליה לשטרא הוול
והוא מודה שהן פסולין אי נמי
לפסול חתימתן קאמר דלמיר יזיפי
זיף הוול והוא מודה שהשטר הזה
מויף: **והלכתא** אחד זה ואחד

זה מן הנשואין, מימה נרצו יתכן
השטח מסקינן דלחד זה וחד זה
מן הנשואין א"ע"ז דלדוסק' לה פסילג'
דלדכ נחמן דלדמ' לעל' אי דוסק'
דיקל' למוספ' אדעמ' דמוספ'
כתבי' ולא ציטל' שני אח' הראשון
וזה מימה דהלכת' כדכ נחמן
דנדי' ורפרס' ודכ אח' איפלגו אליבי'
ודייקין נמי ציטלי' הכותב' לקמן
ד' פט': (א) כוומי' ואורז' דהכ'
א"ע"ז דלדמ' מוספ' ציטל' (ב) אח'
הראשון וטעמא משום דליכ' שטר

התשובה בחידושינו אלם מתמני צ"ד הלכך נתבטל ממני ראשון ע"י
מקור אבל לעיל דאיכא שני שטרות כשהסוף בשני לא ביטל את
הראשון והואיל וזהו צידו עדין וא"מ וכיון דאיירי מילמיהו דרב
הוא ורב אסי בדלא כתב לה א"ת תפשוט מהכא א"ל דעבי כפ"ק
ד"צ"מ (דף י' ושס) אי ארורא אית לה כמנהג בדלא כתב לה
ו"ל שדמי רורא לפשוט אלם מן המשנה או מצרייתא וא"ע דאיכא
רב יודא אמר שמואל * אמרה משמיה ואינה צרייתא וממחמיתין
שפשוט מהא דמניא לעיל מדה ר' יהודה במאירם את במו ובגרה
ה הוה שלו והואיל ובכשרותו נכתבה כדאמר לעיל וזי ארורא אין
האזוקמה בדכתב לה ומיירי כגון שהסוף לה בשעת נשואין דסלקא
מתגיררה בתה עמה. הו דלא נקט הגירות שמתגיררה סתמא משום
א"ת סברה שטיבולה על דעת צ"ד שאין מטיבילין גר קטן על דעת
למחבוט להכי נקט שמתגיררה בזה עמה והטביליה על דעת אמה
ה: **אין** לא פתח בית אב בו דרי' זו בספיקא. מימה דמיקשי
וצעיקן קרא כדכתיב ו"ל דשאי הכא דגלי קרא וממה לרבות הורטה
דבעיר שרובה עובדי כוכבים סוקלין אותה על שער צ"ד דדרש
ל דברבו עובדי כוכבים הו שערין שער צ"ד ולא שער העיר:
חול

הורחה ולירדה שלא בקדושה אלא בחנן היא כשאר א"א דעלמא: אין לה פתח ביה און בראותיה
 חתה אלא בדכעון מוציאה שר ודעלמא דהוה אל דערי אבונן מן ידו, אלא מהל עפי
 חתה אלא דערי עבודה אורחיה שותה של עי וזאת עש' ולי יצנין לה בעבודה דמאדמס' ש
 מן אורחא עש' שר. א"ל שמוציא ער שסקלה האמור בה חיזויה אלא דסרפסוה במגמ
 דהורחיו מוציא ער לעולם. וכו' שמקטין לה מרין אורסה ער' אלא חיזויה ויציגין לה
 בקדושה ולירדה בקדושה ער' סקולה. א"ל פתח ביה און בראותיה אלא דסרפסוה
 וכו'כיבסו ילדוה אלא משום שאין יחוס לעובר ככו'ס דודא' אית ליה יחוס דכתיב שרין כלא
 דסרפסוה במרין למיתא נחבאה אלהי לקט. אורחא הורח' ער' וכתב שישאל לכל דבריה. ו
 נחבואתה אמה בעבודה אורחיה ועבדשי שר' לה אלא: שר' לה ואין לה פתח ביה און בראו
 תיה אלא פתח ביה וא"ל. שר' לה וסקלה לה אמת פתח ביה און בראותיה

הבא נמי. מדלגה כתב ואוספית לה מאה מאמחים קמאי אלף כתב וזמן שני לכל השלש מאות ולא בלשון מוסף על השטר הראשון ש"מ אחילתיה לשעבודא קמא ואם באת לגבות שטר השני תגבה מזמן שני אבל גבי חוספת המוסף בכל כתובות על מנה מאמחים כותבין

צו וואוספית לה על מאי דמקון רבנן
 הלבן לא אחילתיה לשעבודא קמא
 ויבדקאי קאי: **אמר מר.** אדרב הוה
 רפאי דאמר אס בנח לגבות מאמתי
 כר: **שני שערות.** שם שדה אחת
 של מכר או מתנה וכתבן ראוון
 לשמעון אחד בניסן ואחד בסיון: **ביטל**
שני את פראשון. ואם כתב לו
 לאחריתו וטרפופו ממנו אף גובה אלף
 זוזמן שני וה"ג ינחל ראשון צטיל
 ליה דאחליה לשעבודיה קמא: **דאי**
מוסיף בה דיקלא. בשטר בחרח:
לחוספה כפביה. ולא לבעולי
 לקמא אלף דאי זוזמן שני אחי למגבי
 ליקני עשר ומוספת ואי ינחל ליה
 בקמא מתקו דקדיש לא ליקני מוספת:
וה"ג את אוסיף לה. דכתב לה שלש
 מאות: **ליפוט כחו כפביה.** ואי נמי
 לא אוסיף ציה לא ציטל את הראשון
 אלף דלא ליחז צמי מנחל לערערי
 עליה דקיימא (ג) מתנה לית כח
 משום דינא דבר מנחל: **דינא דבעל**
חוב. דאי אחי צ"ח וטרקי ליה
 מיניה קבל עליו לאחרית בשטר השני
 דנדהר ויגבי מיניה מעות הכחוסים
 לה: **חגי טעמא.** ציטל: **אורי**
ליה. בעל השטר שפראשון מוזיק

היה ותתראה על האחר לגבות מזמן
שני: אורזוני. הסתומים
בזראשון "לרפרס פסולים לרצ אחא
מכרים: ולגלומי פירי. שאלל לוקח
בצין זמן ראשון לזמן שני לרפרס
משלם: ולעסקא. לפרוע מס הקרקע
לתתך מזמן ראשון לזמן שני לרפרס
על המוכר לפרוע לרצ אחא על
הלוקח לפרוע: מאי הוי ענה
דכוכבי. מאימא גביא:

מתני' וינסה. באירוסין והיא עברה: הרי זו כמק. ואפי' נתגיירה פחותה מנת ג' שנים בדמיונה כחולה היא דכל כתיבה סקילה בנערה המאורסה דבישראל כתיבה לדמיונה (י) יש עשהה נכזה בישראל: אין לה פסח בית אביה. א"ל להנאפה אל פתח בית אביה: ולא מאה סלע. אם נמאס בעל סקין ועדיו וזוממין דכולה פרשה בישראל כתיבה: הרי זו כמקילה. בגמרא (ע"ז) יליף לה: הרי היא כבש ישראל לכל דבריה. ויש לה פסח בית אב ומאה סלעים: יש לה אב ואין לה פסח בית אב. כגון שאין לו בית ובישראלית קמיירי: גמ'.

לנאוכוסי ממילתא דר' אלעזר ב"ר שמעון ורבנן הו' נמי מימרא הו' דהמארס את בתו ליכא לנאוכוסי דאיכא לנאוקמה בדכתב לה וא"ת וינשאת שאין לנכיה רשות בה וע"כ נדלל כתב לה מיירי דאי כתבנא לה כחובת פשיטא דאין לו בה כלום ונראה לרשב"א דלעולם איכא דעתא הו'אל ומנה מאתניו שלו חסדא נמי שלו קט"ז: **הגיונות** דלירי בפחותה מנת שש דאין דר' אבהו להנמייר אלף עס אמה ועוד ב"ד א"כ הוא מובע להנמייר חזת פחותה מנת ג' א"ן בה דעוד ועוד משום דנעי למיתני היתה הורחה שלא בקדושה ולידחה בקד' מהכא למ"ז כפ' גמר הדין (פסחין דף מה): נקטעה יד העדים פטוור' שלא בקדושה והיינו נמי אין לה אז אבל קשה דתקשי ליה מנרייקי בשערין ולא בשערי עובדי כוכבים ואמאי לא פטרינן לה לגמרי

תבחי. פי' דבמתה ליכא אחריות ובכמר איכא אחריות ואי' ב"נ' וטריף לה מיניה
תבחי ב'ה' ליה לולא בטל את הארשקין. ודאי שטעם מכר שחילם במתנה בטל שני את
הארשקין ודאי ליה ר"א אימור איחילה אחרים שיעבדוהי קמא. וי' דרפס את הודר
הארשקין נכתב בשקל ור' אהרן אית' בישל וי' שיחבול לו שטר שני ור' אהרן
סב' כפולא ודא אמרין כשר היה ולמה כתב לו הש"ס פייסיו המפור ללוות שיחבול
ל' זמן ש' מפני שיהיה לו שום שדה למכור בין זמן הא' לזמן הב' ודא היה הלוקח רוצה
ל' ולפיק פייסיו שיחבול לו שטר ש' שעבדו ארשק' מ"ב א"י ארועי שהר' היה כיון
א' הגיעה אל פסולין וי' שאם ש' ש' שום שטר ש' הגיעה חתומים ב' הוא בטל דפי' כן
א' פיר' עלמלא את ב' הימנו פולסוס מ"ה אתה לארועי ל' איה' לפסול לולא אחר' ^א
ש' ימיו מ"ה איה' לורש דגמור ארועי ודאי ש' שהארשק' היה פסול אי' כל הפרות שכל

(א) לקמן פט. ב. (ב) אציה, (ג) ב"מ קח. (ד) דברים כב. (ה) ודאיתא ב"מ קח. (ו) ת"י כ"י. (ז) ועוד דאיתא לעומר דהבא איירי בדכחב לה ולא חקאי ארבע נחמן דהבא מיירי כשמחזרת לו כמחזרת ראשונה כשנותן לה השניה. ת"י כ"י.

תורה אור השלם

וְהוֹצִיאוֹ אֶת הַנֶּזֶק
אֶל פֶּתַח בֵּית אֲבִיהָ
וּסְקָלוֹתָהּ אֲנָשֵׁי עִירָה
בְּאֲבָנִים וּמָתָה כִּי עָשָׂתָה
בְּבִלְהָ בְּיִשְׂרָאֵל לְזִנוּת
בֵּית אֲבִיהָ וּבַעֲרַת הָרֶעַ
מִמֶּקְרָבָהּ: דְּבָרִים כֹּב כֹּא

גליון הש"ס

הגהות הב"ח

(א) תום' ד"ה והלכתא וכו' דאיכא תוספת ביטול שני את הראשון:

תוספות רי"ד

שני. או אם יש לה מה
לסרוק נוכח ג' מאת
מומן שני: וא"ר נחמן שני
שטרות היוצאים בוא"ר
בטל שני: הית האשוק. פ'
אם כתב לו שני שטרי
מכר או שטרי מתנה על
שדה אחת הא' כתב בניסן
והב' בחשוון בטל שני
את הראשון פ"י אם היה
בז' אחרי וטרפוהו ממנו
גובה אלוא מומין שני
אמר ר"פ ומדה ר"נ דאי
אסיף כיה דיקלא תוספת

תחבית. פ"י אי אויס
ציקאל באשטרא הארט אלס
דיקל און שוין און שוין
דורעל דע העלויגער קראל-
מזמן ראשון בעל
למציב'י גב' במאי רחמי
יביה און תרצה למחול
שעסענדורק מומן ראשון
לגבנות מומן שני תגבה כל
התוספות התחברו בשני
משטל י"פ בשני
ששורות היצאנן באז"י
שאלא שני און הראשון
הייזראשן במרד שני
מבטאן לעיטות שני הוא
מכונה לעיטות דאס דאס
בעל מצאן מרד שני
אבעל מצאן לעיטות דאס
מיוס
דאס דאס מרד שני
האדער רעכטל בלשון חתה
שעסענדורק מומן ראשון
לגבנות מומן שני תגבה כל
התוספות התחברו בשני
משטל י"פ בשני
ששורות היצאנן באז"י
שאלא שני און הראשון
הייזראשן במרד שני
מבטאן לעיטות שני הוא
מכונה לעיטות דאס דאס
בעל מצאן מרד שני
אבעל מצאן לעיטות דאס
מיוס
דאס דאס מרד שני
האדער רעכטל בלשון חתה

בכמכר רמשים דינא רב"ח
ההור על המוכר ומ"ה ה
הוראשון מ"ט רפס אמר
ללו המקבל לנתון שהשט
אינאנו מחזיקין את ההש
שיעבוד של זמן א' ויתפש
לקנותו מפני שיעבורו ש
שהודה לו שבשקר נכתב
ועדים והוא הודה שהם פ
אחליה וכו' ואמנים. א"נ

שָׁחַד מִי פִּיִּי מִהֶלֶל אִשׁוּשׁ
 הֵלֵךְ וּפְסִיכֵי הֵלֵךְ אֶמֶן
 בְּשֵׁן מִחַ טוֹשֵׁעַ אֲהִיעַ מִי
 סָט טַעֲפֵן בִּי
 בְּזֹר מִי פִּיִּי שֶׁס הֵלֵךְ
 טוֹשֵׁעַ שֶׁס טַעֲפֵן בִּי
 בְּזֹר חַ מִי פִּיִּי שֶׁס הֵלֵךְ
 סָט לֹאזֵן פֶּה טוֹשֵׁעַ
 שֶׁס סִימֵן פֶּט טַעֲפֵן אִי

בַּתִּנִּי' הָאֵב וְכֹאֵי כִכְתוּ
 וְקִדְּשִׁיהָ בִּכְסֶּף כְּשֶׁשֶׁר
 וְיִבְאִי־אֵי' הָאֵב וְכֹאֵי כִכְתוּ
 אֵלַי בְּחֹר כְּבֹרֶה קִטְנֹה ו'
 יִצְרֵה: בָּן בִּכְסֶּף בִּן בִּשְׁטֵר.
 כִּי כֹחֵה לֹעַ הַחַיִּי בִּתְךָ
 וְקִדְּשִׁיהָ לֹעַ הָאֵב מִקְבֵּל
 שֶׁשֶׁר מִמֶּנּוּ וְזִמְקָה אֹהֶלֶת לוֹ
 וְכֹחֵה מִקְבֵּל הַכֶּסֶף מִמֶּנּוּ
 יִזְקֶנָה אֹהֶלֶת לוֹ בִּן בִּו
 וְיִבְאֵה יִכּוֹל לִמְסוֹר לוֹ לֵבָא
 עֲלֵה שֶׁשֶׁר נִשְׁאֵר, וְכִפְּסִי
 וְקִדְּשִׁיהָ מִפְּשֵׁי לֹהוּ וְכִכֵּל
 יִזְמִיקְשֶׁהוּ כִסְפֵּי אֲחֵי קִיחָה
 יִזְחֵה יִצְרָה עֲפֻרֹן שֶׁשֶׁר
 כִּשְׁי' מִצְדָּה לְהִרְיֵה בִּשְׁטֵר
 יִקָּח אִשָּׁה אֶשְׁכָּה וְעֵלֶה:
 וְכֹאֵי בִּמְצִיאתָה וְכִמְשֵׁה'
 יִיחֵה וְכִבְרַתָּה דִּרְיָה פִי'
 וְכִפְּסֵה שֶׁשֶׁר לֹעַ לִזְמֵן
 עֲלֵיהָ וְעֵרֶה מִקְבֵּל אֵת יִגְרִשׁ
 אֶת גִּרְשֵׁיהֶם כִּסְפֵּי הָאִידִיטִין
 בְּיֹדֵהָ קִטְנֹה אֶת נִעְרָה, אֲבָל
 אֶת גִּרְשָׁה אֶת אֲחֵיהָ
 אֶת כֹּהֵן, וְאִמְנוּ אוֹכֵל
 פֶּרוֹת כִּמְחִיֵּה פִי אֶת נִפְלוֹ
 אֶת פִּירוֹת מִכֵּת אִמְנוּ אֵמֶי
 אֶל אִיִּיתוּחִי לֹעַ עֲוֹשָׁה
 אֶת כִּסְפִּיהָ, שִׁמְעָה יִרֵעַ עֲלֵיהָ
 דִּעַל שֶׁהָאֵה אוֹכֵל פִּירוֹת
 בְּרִיָּה פִי, וְזֹכֶה בִּמְצִיאתָה
 וְנִמְשַׁעֵה יִזְמִיקְשֶׁהוּ בְּכִבְרַתָּה דִּרְיָה
 כִּכֵּל יִרֵעַ עֲלֵיהָ הַכֶּסֶף שִׁמְעָה
 אֶת אֵל פִּירוֹת כִּסְפֵּיהָ בִּתְקֵה
 חֲמִישׁ, חֲמִישֵׁי בִּמְצֻנְתֵּיהָ פִי'
 מִזֵּאִים חֲמִישֵׁי חֲמִישֵׁי דִּהְיִי
 אֶת לִקְמֵה כִּפְּסִיקֵהָ
 אֶת חֲמִישֵׁי בִּמְצֻנְתֵּיהָ בְּחֹר.
 אֶת חֲקֵהָ הָאֵב שִׁחְקֵהוּ
 גִּינִי הָאֲחֵיִי, וְכִפְּסִיקֵהוּ
 מִפְּשֵׁי שִׁמְעָה חֲמִישֵׁי בִּי'

כ: ובהנה ד"י אומר אפ"ל
ע: שיבארל לא יספוח
ז: מן' חלילים ומקנות
פ: חלילים שיספידו בהן
ו: קוננה אחת שדקנה עליה:
פ: בידוש' מנ"ל. חתונה א'
ב: י' נתתי לאיש הזה. א'
א: מפרשט אכא בראת לכל
מ: שיחפזו את מנתן שזכה
ב: ק' יקדושין דתבתי וצאה
ז: א'ז א'ז כסף אין כסף לארון
ז: אבל י' כסף לארון א'
ו: ו' א' פ' משפט שומר
ו: א' חנם איני יודע שאין
כ: מ'מיל' אין כסף וקרא
ז: א' ה' קדש לדרשון אמת א'

ואימא הני מילי קטנה. ואפי"ג
דקרא בנת עושין מיירי
ה"ק בתי נחמי כשהימה קטנה ואמ"ת
הא לקטנה לא חילטריך קרא השתא
וזבוי ומזין לו כספ קדושיה מיבעיא
דכספ"ג קאמר בסמוך גבי מעשה
דידה וי"ל דגבי מעשה ידיה קאמר
שפיר דמיון שיש לו כח למכור מעשה
דידה לאחר פשיטא אלא ממירה אפי"ג
דיה ענין קדושיה אלא ממירה אפי"ג
דיכול האדון ליעדה בכסף קנייתה
היינו משום דגזירת הכתוב הוא דיכול
לייעדה בכסף קנייתה אכל שאל
לייעדה אימא דלן האכז וזכה בן
כלום ועי"ל קאמריה ידיה פשיטא
ליה שהם שלו כל זמן שיכול למכרה
דהיינו עד נערות אכל משום דמאי
מוזן לה עד נערות לא שמעינן שהיא
שלו כסף קדושיה שהיא ממקדשת
בז' לעולם ועד דלא בתי נחמי איני
מיותר ואילטריך אפילו לקטנה
דאילטריך לאשמעינן דאז נאמן
לאסור את בתו' ולפי המסקנה ע"כ
לא אלא אלא להכי והא דדרשינן
השתא אביה ממקל קדושיה היינו
משפטיה דקרא:

דאב אכתי מחסרא נדרים מיהא נפקא לה המאורסה אביה ובעלד וביאה: מנא לן אמר כ "איתקוש הוויות לה

דלביה יכול לקדשה דהיינו איסורא מאיסורא וממילא שמעין דכספא דלביה הו' דכלמא לעיל השתא כספא מקל קדושים איכי קרל כספא ו"ל דאיסורא דלית ביה ממונא מאיסורא דלית ביה ממונא לא ילפי:

יציאה רבוותא קא סמעה. פו' בקוטרס כלשון שף וכן פירש רבינו מנחם דכוותה היינו מה הם צנערי אף הכא נמי להאי ארון מרצין כסף צנערי ואין נראה דלכתי תקשי ואימא לדידה אלא פירוש הקוטרס עיקר והשתא כיון דשמעין מהאי קרל דכספא דלביה הו' סגרא הוא דלביה נמי מקלל דהשתא איכי כסף קדושיה ואיכי מהדוס כסף:

בית כהן לישראל היא אינה אובלת בתרומה לראמרין יש מותרות
נצמחם דף פו. וסו) אלא נחל ליה למנקט הפרת דברים שהפסיד כח
שהיה לו זה להפך דברים דומיא דמילת ארון שמפסיד מעשה ידיו:
ובא' במציאתה בשום איבה. מדאורייתא ליכא למילף
שהיה מציאתה ללבי כמו שקדושה ללביה דשמי
קידושין דלח קטרחא צבו כלל אכל מציאתה דקטרחא להנביה
מציאתה ובה' עבד גרבותא בריש קידושין (דף ד':) דלא
גמרין מעשה ידיה מקדושה דלא קא טרחא צבו כלל ואם
תאמר ניף מתרייבו דהשתא ומה הן דמחמת גופא קא
אחו הוי דאז מציאת לבי' וי"ל דמה להן שהאז נפסד
על ידיהן דעל ידי קידושין היא מפקעת עמה ממנו ומעשה י

בַּחֲמֵשׁ עֲלֵיהֶם חֲסֵדָה מִמֶּנּוּ אֶזְכָּרָה וְלֹא יִקְפֹּז עֲלֵיהֶם תּוֹכֵנִי (שם). אלא, לְעוֹלָם תִּקְרָא קִמָּה דָּלִין יֵשׁ כִּסֵּף, יִצְרָאֵה דְבוּחָתָה קָא מַמְטֵט. יִצְאֵה לִירוּשָׁן דְּמוֹחַ יִצְאֵה אִמְהָ קָא מַמְטֵט מִדִּין אִמְהָ קִלְמָר וְיִיטֵי אֶל (שם), וְהֵאֵל דְּרִמָּא. יִצְאֵה לִירוּשָׁן לִינִימָה אִמְהָ, וְיִסְכֵּי קִלְמָרֵיהּ מִדִּין אִמְהָ קִלְמָר וְיִיטֵי אֶל (שם), אִבְרָה וּבְעֵלָה מִפִּירֵיהֶּן לֶה דְּרִיבֵיהֶּן. וְיִסְכֵּי מִפִּירֵיהֶּן עַד שְׁמֵיהֶּן אִמְהָ קִלְמָר יִיטֵי אֶל (שם).

למסרה לביאה לֹשֶׁת קִידוּשִׁין: וּמִקְדָּשׁ
אֵם גִּיטָה. אֵם נִתְרַשָּׁה מִן הַיִּירוּשָׁין
וְקוֹדֵשׁ שְׁבָגָההּ כָּלל בְּגֵרָה אוֹ יִשְׁתָּ
שׁוֹז אִין לוֹ רְשׁוּת זֶה: וְאִינוּ אוֹכֵל
פִּירוֹת כִּפְיָיו. אֵם נָפְלוּ לֵה קִרְקַעְתָּ
בִּירוּשָׁה מִנִּשְׁת אִמָּה אִין אִבִּיהָ אוֹכֵל
פִּירוֹתֶיהָן אֲלֵה עוֹשִׂין לֶה כְּגוּלָּה:
בְּחִיָּה. אֲלֵה אֵם כֵּן מִמָּה הוּא
יורשה: יִרְשֶׁה לוֹ עַלְיוֹ הַכְּטָל. שְׁהוּ
זוֹכֵה גַם כִּלְל הַשְׁנוּנוֹת לַמַּעֲלָה וְאוֹכֵל
פִּירוֹת מִנְּכָסִים שְׁנָפְלוּ לֵה בִּירוּשָׁה
מִשְׁנִיתָ לוֹ: וְחִיִּיב כְּמוֹנוּתֶיהָ
וּבִפְרָקוֹנָה. אֵם נִשְׁבֵּת שְׁהוּ תִנְאִי
בִּ"ד דְּתִקַּן בְּמִתְנִי [tann]: כְּקִבּוּרָה.
דְּהִמְרִינן לְקַמֵּן קִבּוּרָהּ תַּחַת כְּמוֹנָתָה
שֶׁהִנְחֶסָה לוֹ מִנִּשְׁת אִבִּיהָ הוּא יורשה
בְּמִיתָתָה: מִנִּשְׁת חֲלִילֵין. לֵהסְפֵד.
קְלַמְלִי"שׁ: גַּמ' בְּכֶסֶף מִנְגֵן. דְּכֶסֶף
קִידוּשִׁיהָ לְאִבִּיהָ: אִין כֶּסֶף. בְּאִמָּה

כל שבח נעורים
א"ר הונא אמר רב
לאביה שנאמר וכו'
אמה מה אמה מעשה

והוא דכתיב וכו"ל נילף
לא ילפינן וכו"ל
קנסא לא ילפינן וכו"ל
ני כושט ופגם דאביה
ממעת דכי ממעת
קא ממעת והא לא
א יציאה התם גבי
לגמרי יציאה
סירה לחופה מהפרת

קידושין למנוול ולמוכה שחין: **א**לף. כי פרכת אימא לדידה הכי תשי
מסתברא כי קא ממעט קרא יואתה מרשות אב בקידושין מתורת
יואתה מרשות אדון בסמינן: **י**ואה דכוותה קא ממעט. מה כסף
ליואתה אדון אי הוה התם כסף דלדון שהיא יואה ממנו צבי
מהו בקדוין ברעונה נגמרע עמו יואהו והמורה נותנת לו אפי
כי פדלון נמי יש כסף ביאה אדון דלדון שהיא יואה ממנו
צבי למהוי ולא לדידה ואי אמרת לדידה הוה לא קא ממעט יואה
דכוותה כן מפורש בשאלתות דרב אחאי גאון. ואני שמעתי יואה
דכוותה קא ממעט מה התם נערה אף הלא נערה וקישא לי
אכתי אימא לדידה ונמסכת קדושין פירשתי בלשון שמועתי
ובקושי: **ו**הא דמיא. יואה קדושין יואתה חמה העבירה
ולא יואה דכוותה היא: אכתי מיוסרסא מסירה לתופס. ועדיין
היא צרזרת האב לירושתה ולמעשה דיה: **נ**פקא לא מה מרשותיה
דעד עכשיו היה מיצר לבדו ועתה מיצר בשותפות עם צעלה:
כשטר ובכיהא מלן. דכיד אביה לקדשה ולמורסה על כרחיה:
איתקוש הווייה להדדי. מה כסף ברשות אביה אף קדושין שטר
וביאה ניד אביה. וקדושי שטר וביאה דמקדשת צהו ילפינן בקדושין(ס):
משום

תורה אור השלם

1. ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה תנח און בשבת
2. ואמר אבי ובער אל הקנים את בתי וחתי אלתי
3. וישנא: וברם כב טו
4. וכן ימכר איש את בתו לאמנה לא תצא כצאת העברים: שמוח א ו
5. הוצא מתי וחלקה והתחיל ליש את: ודברים כ ב

לעזי רש"י
קלימיל"ש. חלילים
(כלי-נגינה).

מוסף רש"י
האב זכאי כבתו

קידושים מכסף קנסה, שאונם
מזרין ואכתי קידושי מנל
או קנסא ננהו (שם), דאביה
מפר לה למנוול וכו' שאין
יצאת אמה העבירה וצא לומר
ש' דיש כסף דקא דייק לציאת
לחוסה (שם). בהפרת נדרים
כסף ושער וציהא (לקמן טז.).

נערה שנתפתה פרק רביעי כתובות

ממ.

עין משפט
נר מצוה

(א) נכנסה פה (ב) נכנסה
פה (ג) נכנסה פה (ד)
(ה) נכנסה פה (ו) נכנסה
פה (ז) נכנסה פה (ח) נכנסה
פה (ט) נכנסה פה (י) נכנסה
פה (יא) נכנסה פה (יב) נכנסה
פה (יג) נכנסה פה (יד) נכנסה
פה (טו) נכנסה פה (טז) נכנסה
פה (יז) נכנסה פה (יח) נכנסה
פה (יט) נכנסה פה (כ) נכנסה
פה (כא) נכנסה פה (כב) נכנסה
פה (כג) נכנסה פה (כד) נכנסה
פה (כה) נכנסה פה (כו) נכנסה
פה (כז) נכנסה פה (כח) נכנסה
פה (כט) נכנסה פה (ל) נכנסה

הכי גרסינן ואימא היכא דהדרא לבי נשא תהדר למילא קמייהא. מי הוה כמי שלא נמסרה. בעלמא דהוה וזינה קושא כל כך אלא דקמיני מתני' הרי הוה נרשות בעל ומשמע ואפי' חזרה מן הדק לביא אביה כבר יאלה מרשות האב ויזין דלא נפקא קין מסירת שלוחין

ואימא היכא דהדרא לבי נשא תהדר למילא קמייהא אמר רבא ההוא כבר פסקה תנא דבי רבי ישמעאל^(א) דתנא דבי רבי ישמעאל יונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה מה תלמוד לומר והלא מוצאת מכלל אב ומוצאת מכלל בעל אלא הרי שמסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל ונתארמלה בדרך או נתגרשה היאך אני קורא בה בית אביה של זו או בית בעלה של זו אלא לומר לך כיון שיצאה שעה אחת מרשות האב שוב אינו יכול להפריד אמר רב פפא אף אנן נמי תנינא^(ב) הכא על נערה המאורסה אינו חייב עד שתאהב נערה בתולה מאורסה והיא בבית אביה בשלמא נערה ולא בוגרת בתולה ולא בעולה מאורסה ולא נשואה בבית אביה למעוטי מאי לאו למעוטי מסר האב לשלוחי הבעל אמר רב נחמן בר יצחק אף אנן נמי תנינא הכא על אשת איש כיון שנכנסה לרשות הבעל לנשואין אף על פי שלא נבעלה הבא עליה הרי זה בחנן נכנסה לרשות הבעל בעלמא שמע מינה: **מתני'** האב אינו חייב במוזנות בתו זה מדרש דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה הבנים יירשו והבנות יזונו מה הבנים אינן יורשין אלא לאחר מיתת האב אף הבנות אינן יזונו אלא לאחר מיתת אביהן: **גמ'** במוזנות בתו הוא דאמר חייב הא במוזנות בנו חייב בתו נמי הובה הוא דליכא הא מצוה איכא מני מתניתין לא רבי מאיר לא רבי יהודה ולא רבי יוחנן בן ברוקא דתניא מצוה לזון את הבנות קל וחומר לבנים דעסקין בתורה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר מצוה לזון את הבנים וקל וחומר לבנות משום זילותא ר' יוחנן בן ברוקא אומר חובה לזון את הבנות לאחר מיתת אביהן אבל בחיי אביהן אלו ואלו אינן יזונו מני מתניתין אי רבי מאיר הא אמר בנים מצוה אי רבי יהודה הא אמר בנים נמי מצוה אי רבי יוחנן בן ברוקא אפי' מצוה נמי ליכא איבעית אימא רבי מאיר איבעית אימא ר' יהודה איבעית אימא רבי יוחנן בן ברוקא איבעית אימא ר' מאיר והכי קאמר האב אינו חייב במוזנות בתו והוא הדין לבנו הא מצוה בביתו איכא קל וחומר לבנים והאי דקתני בתו הא קמ"ל דאפילו

היכא דהדרא בית אביה קרינן ציה ואם זינתה תהא נסקילה: **בבא פסקה סנה דבי רבי ישמעאל.** דלא הדרא למילא קמייהא למיהוי כמי שלא נמסרה: **מה תלמוד לומר.** למה הולך לנכח יקום עליה וי' מי יפר לה והלא לא נאמרו מפירים אלא אביה נצמו עד שלא ניסת ובעלה מניסת חו שנתארמלה משניסת מולאת מכלל אב ומכלל בעל: **אלא הרי שפסר כו.** כלומר לא צא הכתוב לאלמנה ולגרושה מן הנשואין דהא כמי ציה אס בית אישה נדרה אישה יפרינו והרי אין אישה קיים אלא לאלמנה ע"י מסירת שלוחין שעד עכשיו לא פירשו לך הכמוזים אלא משפט נודרת ציה אביה ומשפט נודרת ציה אישה חו שגדרה דרך משמכרה לשלוחין אין אני יודע היאך אני קורא צה אס בית אביה אס בית אישה לפיכך צה כמי אס ולמדך שלא תקרא לה בית אביה אלא בית אישה ולא נמרוקנה רשות לאז במויתמו של בעל ושוב אינו יכול להפרי אלא לא הדרא למילא קמייהא דאילו נתארמלה מן האירוסין עד שלא נמסרה לשלוחין תנן במסכת נדרים (דף ע.) מה הבעל נמרוקנה רשות לאז ולפנין לה מקראי: **אף אן נמי פנינא.** במתניתין כי הוה ציה ציה דמניא לעילא הרי זו בחנן: **מאורסה ולא נשואה.** נכנסה לחופה ואע"פ של נבעלה דאי נבעלה הא תנא ליה צה: **נכנסה לרשות הבעל בעלמא.** תנן ולא תנן צה נכנסה לחופה: **מתני' האב אינו חייב במוזנות בתו.** אף הבנות אינן יזונו אלא לאחר מיתת אביהן. ונחייז אין טעם איתו לזון את בניו, אלא כפיין ליה אשתא כי (ושב"ס) לבי קלא: ועי' דקתן (סו.) מצוה לזון את הבנות. משום ומשכר לא תתעלם. ומיהו חובה הוא לזון, דמתן איש חייב במוזנות בתו ואין מחייבין אותו לזון בניו ונכנסו כחאמרין (לקמן) דלמירין ליה יאזרי ליה ואנני מתא שדא ושב"ס: **רב קמא.** דעסקין בחורה ולא לזון, פירוש הוא ואינו מן הכרימא (שם).

תורה אור השלם

1. גרר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה: במדבר ל

מוסף רש"י

והלא מוצאת מכלל אב כו. ומי יפר לה יבמות פ"ג אביה של זו. הוול לא יפסר למיר ויכול האב להפרי או בית בעלה של זו. והרי הוה כחצר אלמנה ואין האב מפר. לכן יא מקרא הוה למיר לן כיון שלמא כו (שם). האב על נערה המאורסה אינו חייב. סקילה. עד שתאהב נערה. אכל קשה בקדשה אביה הוה עליה נקטטה חייב נסקילה ופולגתא דמניא הוה אלא למיר בחנן ואיכא למיר פסול למיר (ומהדרין סו.) בתולה. ולא נבעלה מאורסה. ולא נשואה ואפילו נכנסה לחופה ולא נבעלה דקרינא ציה צה: ויחיה לא קרינא ציה מאורסה (שם). למעוטי מסר האב לשלוחי הבעל. ויחיה דרך (שם). אף הבנות אינן יזונו אלא לאחר מיתת אביהן. ונחייז אין טעם איתו לזון את בניו, אלא כפיין ליה אשתא כי (ושב"ס) לבי קלא: ועי' דקתן (סו.) מצוה לזון את הבנות. משום ומשכר לא תתעלם. ומיהו חובה הוא לזון, דמתן איש חייב במוזנות בתו ואין מחייבין אותו לזון בניו ונכנסו כחאמרין (לקמן) דלמירין ליה יאזרי ליה ואנני מתא שדא ושב"ס: **רב קמא.** דעסקין בחורה ולא לזון, פירוש הוא ואינו מן הכרימא (שם).

סנ א מיי פיה מלג נדרים הל כט טשיע יידי קי רל ספי יי:

תוספות ר"ד

פתני' האב אינו חייב במוזנות בתו זה מדרש דרש ראבי"ע פ"י ביום שמינה נשיא ביום שבינה פ"י בחנן הישיבה וע"ש שהיו יורשים שורות שורות נקראין כרם: הבנים יירשו והבנות יזונו מה הבנים אינן יורשים אלא לאחר מיתת אביהן אף הבנות אינן יזונו אלא לאחר מיתת אביהן. פ"י אע"י דכתנאי כתובה כתוב סתם בנין נוקבין דיהוין ליכי מינאי יהוין יתבין בבית ומיתניו מנסכי עד דחניסבן לגוברין פ"י ומשמע אפילו בחייו. אפי' לא הוה האי תנאה אלא לאחר מיתת אביו לה ר"א מתנאי דבנים דמה תנאי דבנים אינו אלא לאחר מיתת דהא ידיון תנן. אף תנאי דבנות לא הוה אלא לאחר מיתת אביו בחייו לא מתניב ואין אשתו יכולה לכופר לזון

היאך אני קורא בה. מתוך פירוש

הקונטרס משמע דליטריך

ליה למגמר אס היא נרשות האב אס

נדרים מהמס וגרסה דלענין חזרה כשנתארמלה או נתגרשה

אליטריך למילף מהכא: ונדר אלמנה וגרושה מה תלמוד לומר.

חמה דאליטריך למדרשין בפרק חזרה דנדרים (דף פח.):

קל וחומר לבנים דעסקין באורייתא. ולקמן בפרק חזרה (דף קח):

(שם) גבי אלמון דפרין דעסקין באורייתא ירית ללא עסקין

באורייתא לא ירית לענין ירושה דאורייתא ודאי איכא למיפרק

דאין לנו לגזול לו מה שזיכתה לו תורה אבל הכא קאמר דלא

מתמרין באותו שפוסק בחורה ומפרנסין ליה כדי שיעסקו בחורה:

כשהס

דהא אינו יריתו מן והכי מפרש לה ציה נחלינא דהאי הצנים יירשו אכתובת ציין דכרין קאי: **גמ'** חובה לזון הכנסה. תנאי כחובה הוא: אין נוזנין. אפילו מזהו אין כאן: **האמר בנים נמי מזהו.** ולא חובה: **אפילו מזהו ליכא.** לא צננים ולא צננות: **איבעית אימא רבי מאיר והכי קאמר כו.** כלומר צה דנקט לאו למידק הא צה חייב אלא משום דרבי מאיר עדיף ליה צה אי נקט אינו חייב במוזנות צה הוה דחובה ליכא מזהו איכא אבל צה אפילו מזהו ליכא להכי תנא אינו חייב צהו למימרא דמזהו מיהא איכא וה"ה לצו דחובה מיהא ליכא: **לפ"י**

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

מסורת הש"ס

תוספות רי"ד

עשיתנהו

(א) ונחמס סב. (ב) לקמן
 סמ. (ג) [ברכות יא.].
 (ד) ס"ח לכתובת נזון. כ"ל
 רש"ל (ה) [ל"ל אחר ד"ה
 מעיליא]. (ו) [וכ"כ חוס'
 צירובין סג. יתוס' יבמות
 פג. וע' חוס' סנהדרין ח.].
 (ז) [לקמן נב.].

מוסף רש"י

לפרנסה שמין כאב.
הבט יומה שגלה ליגאל,
נחמים לה נדויה כפי
אומד שאלו בקיפון באייה,
וימתן או קמלן דקמון
סח כל לשון פרנסה
לשון עשיית ארכיה הוא,
קודמ"ר כלע"י (גרסין)
(סח)

ואקרקעות היא לפי שנומדות צעין רב סבר לה כמקנת עליה והיינו
 בקרקעמר מחייר עליה: ויל וון. את הבנות: הוה שובדא ודון
 יידיי. לזון מן המטלטלין: מתמרי דעל בודאי. שהן מטלטלין: בודאי.
 שמתחלש שותפין דתו הדקלין כשבודין המתמרי: אילו בעל חוב הוה
 ככלומר אפילו בעל חוב שיפא כחו לטרוף ממשועבדין אינו גובה
 ממטלטלין של יחומים וזו תבנה לחזון הבנות שהרע כחן אכל
 משועבדין דתו לבודאי. הקרובות לגדור ועדיין מחיבורות:
 יתום

קצבה למוזנות כשעיצדו האחים דהא יש קצבה למעלה עד נגר
(ו) דרפואה שאין לה קצבה היא בכלל מוזנות דהא חשיב בהיזקין (ג')
משועבדים אלא ודאי אט"פ שקוצים למעלה עד נגר כיון שאין קצובין
לאפשר לקוחות לזכר הדברים ע"י ד' ולשום דעתו של אז ביין למעלה
(י) יתר מהאיך דב יסחק נב ד' יוסף דמציעה לן אי סכר בד כווייה ויל
בשמואל דהא בלאו הכי שמעע דרב זון היינו מוזנות אלא דמציעה ויל
בנות הו מירושם בני דיכרין ומיימי ראייה משמואל דעבד עובדא
קנה וא"ת היכי משמע מילתא דשמואל דלמך זיל זון למוזנות משם
בשעה שפוסק הוראה יש לו פסוקו בלשון לדיכא למיטעי הילכך איכא
ויל ואי כל פק מדקדק בלשון: **אמר** לכו ואלו אחרדו בו' טועני
זבעלי דינא כל הוי שומעין לו כמו לדיינין אלא ויל וזיל אחרדו:

৭৭৮

יְרֵיב רב יוסף קמיה דרב הוננא. משמע דרב יוסף היה קטן מרב הוננא וצפ"ק לקידושין (דף כה. וסא) משמע דרב הוננא תלמידו של רב חסדא היה גבי סבי דטויחא דלא אמו לפירקיה דרב חסדא אמר ליה לרב הוננא זיל כנעניהו ורב יוסף מצירו של רב חסדא היה אלא צ"ל דמרי רב הוננא הוא: **יחיר** רב יוסף המיה

ומאי עליה מעלייא דאב. לקמן
בפרק מציאת האשה (דף
הטו.) פ"ח דהא דלמר שמואל שצין
בבבא לא ליפוט כח הבת לימן לה
ויותר מעשור נכסים אם האב היה
יותרמן אלא לגרוע כזה ולימן לה
פפחות מעשור נכסים אם אנו יודעין
שהוא ענין דלא מזינו שומא לעלייא
לגריעותא כדאמר" ב"מ מציאת
האשה (דף טז) מעשה ונתן לה רבי
עד שנים עשר נכסים ולקמן (דף
ע"ב) נמי מעשה דדוקא עד עשור
נכסים שרו רבנן אבל טפי איכא
לעבורי אהסנתא דפרין מי איכא
דרחמנא אמר צרל לירות
בצרתא לא מירות ומתקני רבנן כו'
ומתקני עד כמה משמע עד כמה שרו
רבנן אע"ג דדמי לעבורי אהסנתא
עד עשור נכסים ומיהו הכא משמע
לעלייא לבא דשמואל לעלייא קאמר
ויש לומר דלענין מטלטלי דוקא איז
לעלעלייא דכיון דשצין דעת האב
בגביא נמי ממטלטלי אבל לענין כהה
בדעת האב לימן הוי לגריעותא שלא
להוסיף על עשור אלא לפחות וא"ת
בפרק מציאת האשה (דף טז) תנן
רבי יהודה אומר אם השיא בת
הראשונה יתן לשניה כדרך שנתן
לראשונה משמע אפילו נתן לראשונה
יותר מעשור נכסים מדקא מהדרי
ליה רבנן פעמים שאדם עשיר והעני
יפירוש עשיר דעת והעני דעת ולא
יתן גלח כמו שנתן לראשונה אלא
משמע אם הנכסים ועשור נכסים יתנו
ולא יותר ושמואל דלמר שצין בבא
ככ"י קצירא ליה ואורי' דלעולם
לא קאמר רבי יהודה יתן לשניה
כדרך שנתן לראשונה אלא דיוקא
כשנתן לראשונה עשור נכסים או
פחות ורבנן מהדרו ליה דיון ללכת
אחר דעתו הראשונה ביה שעת
שעת

האדם משתנה הילכך לעולם יתנו עישור נכסים ויש להצדק ראי' דרבי אית ליה בהדיא כר"י בפרק מציאת האשה (שם) וקאמר רבי בהדיא שנתמנה דפרנקא ערפא ממשעבדי ולא ממונות לפי שמונות אינן קצבים כדאמרין בהניזקין (גיטין דף נ"א. וס') ופרנסה מיקן קייאל כדאמר הרה"ק ואם איתא דלהוסק' על עישור נכסים נמי שמין כחצ'אם קן פרנסה נמי אינה קצבה אבל אם אין שמין קצ'אם אלל' לפחות מעישור נכסים ינחא א"ע"פ שאין לה קצבה למטה כיון דלמעלה מיהא יש לה קצבה יכולין הלקוחות ליזהר ולהניח מצני' מהרי כדי עישור נכסים ומיהו אין ראי' דאם כן מהאי טעמא נמי יספיק לומר דהם איבא למימר שמה חלקה ותצטרך רפואה ואמרין בפר' (שם) פסק לזון ה' שנים בראשון יש לה קצבה דקמיה והיא ניונות מנכס' לתעמלה דלפטר שמשאל קודם לל' חשבי קצובין אלל' פרנסה יש לה קצבה וצ"ב למטה: **ואמר** י"ה ז"ל זין ב'ו' ואם חאמר ומאי אולמיה הא דשמו' משום דשמואל עבד עובדא מייחי מיינה ולא מסתבר ליה דרז פליג' משום דלא ינחא ליה למימר שיהלוק רב על המשנה דקמי' דמונות ויהי' נמי מצי סבר רב כדמשמע לישראל דזן רב וסבר דחארי' כן שני' וקאמר יותר ממילתיה דרבי חייא בר יוסף דקאמר רב זן וי"ל דסברה ה' למימר מצי דזיל זון ממט קאמר אלל' רבי חייא בר יוסף הי' שניה קב' דבדרב טעיה חשבי להו רב נחמו והוא בצעמ' היה יכול להחזיר דהרי אלל'

(א) וְלִקְחֵם מִדָּר: (ב) לִפְנֵי
 מו: לִקְחֵם פֶּטֶר: בִּימָה חֶ:
 (ג) לִפְנֵי נֹא: (ד) וְסִמְחָם
 פֶּטֶר: וְשִׁינִי: (ה) גִּירְסַת רִשְׁיִי:
 (ו) וְלִקְחֵם קִדִּי: (ז) וְעִבֵּי
 מוֹסִי: בִּיק קִדִּי: דִּיֵּם אֲנִי
 וְמוֹסִי: בִּיב מִדִּי: דִּיֵּם לִלְאִי:
 (ח) וְאֶלֶל אֵם הֶכֶל בִּשְׁטֵר
 אִי אִפִּי: אֵין מִנְאִי כְמוֹבָה
 כְּמוֹבָה נִשְׁבַּעַת עַל הֶכֶל
 דִּהֵא בִּשְׁמוֹם אֶלֶל שְׁמוֹת
 נְמִי אִיכָא שְׁמוֹתָ: מִיִּין:

(א) איז מובן דגנ"י נפרע שלא בפניו אין נ"מ בין כתובה לשט"ח ואולי דאס האט צמוד ומט ים הילית.

מוסף רע"י

אם אין כחיו קנין בתוך
השטר אי אפשר לומר
השטר כלל, אלא ש"מ
שוכר נזכר וזאת ש"מ כשחלק
כל נכסיו וגם הקנה אחת
בקנין שדר להחלק חמשה,
אבל אורחא דמלתא נקט
שדרך לכתוב
והקנינין בשטר כדי שלא
תסתמך הנושא, ואפילו
לשמואל דאמר לא ידענא ממי

[illegible]

ובה קנין בתוך השטר דהוי לרב כמתנת בריא דלאומי אלמיה לפי
 כן בתוך השטר אלל אם כתב כל נכסיו וקנו מידו ולא נכתב
 הקנין בתוך השטר לא הוי לרב כמתנת בריא ולא עמד חורר ואם
 ידעתי שמה שנתתי לך (ד' קמ"ו): דתנן ש"מ שכתב כל נכסיו שייך קרקע כל
 שהיה מתנתו ממה לא שייך קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה
 והתם בקנין איירי דאי בלא קנין אפילו שייך נמי אין מתנתו מתנה
 הלא הכתוב דמתקנת בלא קנין לא קנה ואפי' מת אללא
 דיוקא בקנין וקמתי היכא דלא שייך אין מתנתו מתנה עמד
 בתוך השטר וזהויל דייקתי הכי בפרק מי שמת (ס' קא"ה) ויסיף
 חזקוני ושמאל דלמחר שאל גמר להקטנו ולא בשטר ואין שטר
 אלאחר מיתה כיון דמגרע שמואל כח מתנה מחמת הקנין שהוא כתוב
 בשטר י"ש שאלנו כתוב בשטר וכן משמע בפרק מי שמת (ס' קנ"ג)
 בפרק החם אהא דקאמר שמואל דאין שטר לאחר מיתה מההיא
 דלמחר שמואל ש"מ שכתב כל נכסיו לאחרים אע"פ שקנו מידו אם
 עמד חורר משמע ואם מת קנה ומאי קריאיה חם ודאי קנה לפי
 שאלא נכתב הקנין בשטר אללא ודאי בכל ענין קאמר שמואל דאין
 בשטר לאחר מיתה בין בכתוב בו קנין בין לא כתוב וכי פריך מדשמואל
 הוה מני למיפך ליה ממתני' דהתם דלא מגרע כח מתנתו
 בלשנוי מתניתין במיפא אל כחו דכתב וקנינא מיניה מוקף על מתנתו
 והכי מוקימין שם מילתיה דשמואל גופיה ורבינו יתכן דר אבא
 דהא קנין שטר ואין שטר לאחר מיתה דקאמר שמואל אפילו אין לא
 שיגמר הקנין אללא בכתובה השטר ובמסירתו ליד מקבל מתנה ועמ'
 אללא לאחר מיתה ואז פקע כחו ומתני' דלא שייך קרקע כל שהוא
 נכחו מילין ולא הוי לרב כח מתנת בריא ולשמואל קניא דלמדי
 כל נכסיו אע"פ שקנו מידו ולא עמד חורר אין נראה לו להעמיד
 קנו מיניה משמע שפיר חזקא ועוד דעיקר מילתיה דשמואל משמע
 והשתא אחי שפיר כי פריך מהא דשלא ר"א לגולה דו' ומשמע הא
 נכתב הקנין בתוך השטר הוי כמתנת בריא והשתא אחי נמי שפיר
 משום דלכתובה עומד לא ידענא מה אידון ב"ה כ"ש בכתבו ותנו
 מה שחיקו הגאונים לכתוב בכתבת ש"מ ואמר לנו הוי עלינו
 דכרב נמי לא הוי דלדריה היא כמתנת בריא וי"ל דלא של השוה דוכ
 לא או יכתבו במחלה ואף קנו ממנו בכל דל של וזוהי שול

[illegible]

שכיצד מרע ועל ידי קנין שכתוב בה שאינו נוהג אלא כדבריו נמן
בה כדבריו. והשאלה מפרש להו כח מתנת דבריו שאם עמד מחוליו אינו
יחזיר מתנתו משא"כ בש"מ והרי היא כמתנת ש"מ שאין במתנת
דבריו אפי' בקנין שאם כתב במתנה זו הלוואה שהלוימי לפלוני כמתנה
לפלוני או הלוואה לפלוני ואילו גבי דבריו משום קנין לא קני בה שכן
מובטח נקבה להלוינים אלא אגב קרקע כדלמחרין כדבאר (ב"מ מה.) וזו
הקנה אם מה לא מחמת קנין אלא מחמת דברי ש"מ: **שמה לא גמר**
לכלנו להקנותו [אלא בשטר]. שמה להכי כתב בה קנין דלא גמר להקנותו]
במתנה זו על ידי דברי שכיצד מרע שהן כמתנות ומקורם דמי אלא
על ידי כתיבה וקנין כדבריו דסדסם קנין לתביעה (עומד) ושטר שכיצד
מבטח אינו קונה מהיים כדבריו אין דעתו ליתן כלום אלא למחר מיתה.
ואפילו לרבי יוסי דלמחר (יבש"ק דף ע"ג.) זמנו של שטר מביטח עליו
הימי מילי כדבריו הכותב נכסיו לכלו לאחר מותו דעתו לאקטוי גוף
הקרקע מהיום ופירות לאחר מיתה אבל זה אין דעתו ליתן בחייו כלום
ועיניו דמים מן לא מני לאקטוי מידי דהא לימיה דליקני וימליה. ושומעין
דמיה דרב בחר אומדנא אזיל שאומד דעתו של זה דלארבעיה
אחרי רכשי עבד ואף על פי שלא פירש מפיך רב ממונה כדמי:
אלא

מחמת הקטן *אלא דניחא ליה למיפדך דשמואל אדשמואל ואיחא
דא דמודה שמואל דקנה לאחר מיתה כיון שמוכיה שהקטן ליפוי כח
דבראח לו כפידוש דרבינו שמואל דרב ושמואל פליגי אפי' דא רב
גור כלל משום דקתם קטין לכתיבה עומד יש לחוש שמה לא רצה
מיתיה כח מתנת ש"מ שקונה באחרייה בעגלותו ואין ריאה שקינה
קממי בין לרב בין לשמואל דקטו מיניה בחזקה שאינו עומד לכתיבה
ומתן שכיב מתע והא דפריך ההם מהא דאמר שמואל ש"מ שכתב
קטין חזקה דקטו מידו משמע טפי קטין חליפין שמה מיד לריא אכל
מהא לאפוקי דלא נימא דארכביה אחרי רכשי וריינו בחליפין דיוקא
קטן מיניה הא דלא קטן מיניה דמשמע דא קטן מיניה אפי' דלא
הא דקשיא ליה מדשמואל דאמר כותבין ונותנין דאי בקטין קאמר
לפלוני ומה שלא יקנה כי אם בכתיבה ונחמי דקי"ל בשמואל יש
דידים וקטו ממני בכל לשון על זכות ולא כתבו שום "פיוי כח ועוד
דאי תשוב יתפיה וכו' וכו' שכתבו וקרינא מוסיף על מתנתא
דאך כתבו ונתנו וכו' ליה ליש נוחלין (ע ד קל. וס.)

וַיֵּשׁ לְגִמְגֹּם עַל הַלֶּשֶׁן לְאַחַר מִיתָה דִּמְשַׁע אִם הִקְנֵה לוֹ לֶאֱחָר
 דָּק (פ. ג. וס) וכן בְּהִשָּׁה שֶׁנֶּפֶלָה (לְקַח דָּק פ. וס) לֹא מִשְׁמַע הִכִּי
 דָּק לְדִלּוֹ גָּבִי בְּרִיא לֹא זָכָה בָּהּ מִשּׁוּם קִטְן דְּלִין מִטְעָב וְקִנְיָה
 מִמִּטְעוֹתָיו לְפָלוּי הוֹאִיל וְעַמְמָה מִשּׁוּם מִטְעָב הוּא יְעוֹד לְדַפְּלוֹ
 דָּק קמ: (וס) לְמִימְרָה דְּלִימְלָתָא לְדִיתָא בְּצִירָא אֲחֵרָא בִּשְׁמִ"מ לְדִיתָא
 דְּמִי אֲחֵרָה בְּצִירָא הוֹאִיל יוֹרֵשׁ יוֹרֵשׁ אִי נָמִי בְּמַעֲמָה שְׁטַחְתָּן וְהוֹאִיל
 הוּא הִ"ל לְדוֹחִקִי בְּכִי הֵאָז יוֹנָה אֲלֵה וְדִאִי לֹא מַהֲנִי בָּהּ קִטְנִי וְסִבְרָא
 כְּדוּמְכָה בְּהַגְזוֹל קַמָּה (בִּצִּי דָּק קד: וס) בְּשִׁמְעִין דְּלִין מִשְׁלַחִין מַעוֹת
 מִקְחוֹתוֹ מַהֲנִי הִקְטִין אֲבָל לְעִינִי לְהִיטֵי שֵׁן לֹא וְאִם תִּחְלַח וְהוֹאִיל
 הַמּוֹרָשָׁה פִּקְעָה שְׁלִיחוֹת וְיֹחֲלוֹן הִיטוּמִּים לְתַבּוּעַ מִן הַנִּפְקֵד וְהִסָּה
 לוֹ לֵתֵם לִיד הַמּוֹרָשָׁה שֶׁהִי יֹאֵל לְהַסְחִין הַמְרָשָׁה בְּחֻזָּק מִן אֲשֶׁר
 לִין יִכְלוּן לְתַבּוּעַ מִן הַנִּפְקֵד כְּלוֹם שֶׁהִי בְּדוּשׁ בִּיד נִתְּמָה וְהִסָּה
 לוֹ אֵל אֲזִיל הִלֵּל הִי הִיא כְּמַתָּה בְּרִיא לֵבֵד אֲשֶׁר לְדַכּוּב בְּשִׁטְר
 עֵי הַנוֹתָן שְׁחָה מַתָּה שִׁמִּי וּמִדְּקֵאֲחֵר הִי הִיא כְּמַתָּה שִׁמִּי אֲלֵמָה
 מִדְּשִׁמּוּאֵל אֲמִי דְּהָא בְּסֻמְיָן פִּסְקָה שְׁמוּאֵל כְּרִבִּי אֲלַעוֹר בִּיעַ וְעִיִּל
 הִיא כְּהֵאָז יוֹנָה אֲשֶׁר דְּבִי שִׁדָּה שְׁמַעִין לְהוֹ אִפְכָּה (לְקַח ג. וס) שְׁמוּאֵל
 לֹא אֲדוּמְנָה הוּא כְּמוֹ שְׁפִירָה בְּקוּנְטֵרָם אֲלֵה יִתְנוּ בִּיד לְמִי שִׁדְּלוֹ:

מיני' פומבדיתאי אמרי לא צריך לאמלוכי בי' בני מחא מחסיא אמרי צריך לאמלוכי ביה.

משמע מפירושו דמ"ח צריך לאמלוכי ביה רכל כמה ולא מטא שטרא ליריד דמקבל מצע
הקביל ליה למלוה בדשעת חלואה אישעתכדו ננסיו וכו' דקובל עליו [לשטות] מלורד
קבלה עיי' מלוה בשטר אלא הוא אודע בעשיל לעשותה מלוה בשטר [מן שכן] לא הניח
בחרא הורדא כפני שנים וע"ל כתובו דמשמע מכי אמר כתובו די לנו ולא צריך

[illegible]

גליון הש"ס

כל ע"כ חוס' ד"ה דג"מ:

תוספות ר"ד

מחסיא אמר טרפ
מסעבדי יסכן תמן טרפ
ביח והל' אד טרפי מסעבדי
תמן: תמן: מטלילין
ואותהו בעייתיה בל
שבערה ליתנה בעייתיה.
מסעבדיא: אברי אל
שבערה בן כחא מחסיא
אמר: שבערה והל' כל
שבעה פ' מדרה המדר
מטלילין להכותב בארז וכן
תמן: תמן: ואל נפרע תמן
וטלן אל שבערה טרפע
אמר דבן רבא אפר אל
מנכסי יתומים אל פירא
שבערה דחיישין לפר
למך כין דיהל אל צור
לכותב יתנן אל פירא
מקסא אל שבערה דיהל
צרי דאחסה. ואני גיל
דינני יורי דאמרין קורי
הל' קוקב ב' מצרנא אד
מטלילין וכו' יתה אל
אלאמרינו זכר שחל און
ורח' זיל פירשו מטליל
דלתיב כתיבתה בל דונעל
כתיב כתיב בל אד
דלתיב דיהל עמיא דני
דלתיב דיהל עמיא דני
דלתיב דיהל עמיא דני

[illegible]

המורה דהיא מתנת קרקע.

בית למיחדר אבל באוריתא
נשטר תו לא צריך לאמלוכי
ר ליד המלוה יכול לחזור בו
מלוכי ב" (א) והאי דנקיט

צריך לומר כתוב משום
ורבקה יבחרה פניה אן
אין כתוב בזה מנהגו כי
נמי דערין אלמולכי בני
ראבער הכא: אמר ר' אבי
[וכו.]. אמר ר' אבי
כראבער ואע"י דאין
ליט דאמל כל ידן דראק
כראבער כו: בעי רבין
וננסה לחופה לאל נבעלא
חזי חביב חופה פניה
אין חביב אלא קומה.
כע"י ר' ננסה לחופה
ופסרה דה מהו מי אמרין
חזיב חופה פניה חופה
חזיב לביאה אבל קומה
לא חזיב לביאה לא א"ר
חזיב וחספא אידי
קומה: חזיב וי' אומר
אן ורבה חזיב חזיב
שטל של מאתה ורבה
כחלת לו התקבלתי אשך
מנה לחזיבנה מנה ור' א
כחלת לו התקבלה מנה
(ו' וכו' ר' אומר של
והפחה לבתולה ממאתם
והתקבלה ממנה ר"ה זה
כדלית דעו קסבר ר' א
בריה אשך פלחתי
לבתולה ממאתם כו' חזי
שלא יעבור על גבי
זאב אבל בעינו חז"ל ע"י
התקבלה ור' אומר שכתוב
מאתם זו חזיב חזיב
לו שובר שהתקבלה מנה
ור"ם סבר אפי' ע"י
התקבלה אשך פלחתי:

בכולן מפני שמתנה על מה שכתוב בבורה והתם לא שייך לשנוי זה
אין מוטל את המעשה ואפילו לא יתקיים בסוף המעשה קיים והש
מתנה על מה שכתוב בבורה דומיא דבני גד ובני ראובן שלא הם
(ט). והרי מזר ע"מ שאכלם בבית חונו יגלה המקדש ו
לעצור נפשיה קא מכין אמר אם כני בבית חונו טרנחא פירוש
רואה לטרוח אדעתא דהכי לא נדר אגלאי מלתא דלא הוי מזר והיינו
על מה שכתוב בבורה הוא דאין גילוח אלא במקדש ואר"י דלא אמרין
שכתוב בבורה אכל התם סבור הוא שיש מזה בבית חונו כמו בבית
ואר"י כיון דשירי אכל התם על מה שכתוב בבורה אפילו גבי ממון אכל
היום וחובין מחול לך יהא מתנה על מה שכתוב בבורה מיהו מלוה לא
בבורה ככתובה בשטר דמי היינו דוקא כגון מזקין וערכין ופדיון ה
מלוה כולי עלמא מודו דלא טרפא ממשעבדי דאיהו צאה מכח ה

לא א מיי ייז מהלך
אחות ואלה ח' סמו
עשן חסד בלעז ח' ש'
ס' ספץ ז' עק' סט ספץ
לב ב פמנ
טועש' עשן מה
ס' טועש' ס' טועש'
ספץ :

מוסף רש"י

[illegible]

ממחנה הוא על מה שכתוב
 (ק דף 35.) קרע את כסותי
 ה"ר אלחנן דהתם נמי אם
 דין נזק הוי חשיב ממחנה על

וקיימא לו⁶ מאי כותב אומר ואמר אביי לכל
יש כתובה ולא לכל יש פירות⁷ מילתא
דשביחא עבדו בה רבנן חיזוק מילתא דלא
שביחא לא עבדו בה רבנן חיזוק הרי חמרים
דשביחי ולא עבדו לה רבנן חיזוק דתנן
החמרין שנכנסו לעיר ואמר אחד מהן שלי
חדש ושל חברי ישן שלי אינו מתוקן ושל
חברי מתוקן אין נאמנים רבי יהודה אומר
נאמנים אמר אביי ודאי דרבריהם עבדו
רבנן חיזוק ספק דרבריהם לא עבדו רבנן
חיזוק רבא אמר⁸ בדמאי הקילו: ר' מאיר
אומר כל הפוחת וכו': כל הפוחת⁹ אפי'
בתנאה אלמא קסבר תנאו בטל ואית לה
וכיון דאמר לה לית לך אלא מנה לא סמכא
דעתה והויא לה בעילתו בעילת זנות והא
שמעינן ליה לרבי מאיר דאמר כל המתנה
על מה שכתוב בתורה תנאו בטל והא
בדרבנן תנאו קיים קסבר ר' מאיר "כתובה
דאורייתא: תניא רבי מאיר אומר כל
הפוחת לבתולה ממאחיים ולא למנה ממנה
הרי זו בעילת זנות רבי יוסי אומר רשאי
רבי יהודה אומר רצה כותב לו התקבלתי
שטר של מאתים והיא כותבת לו התקבלתי
ממך מנה ולא למנה מנה והיא כותבת
לי התקבלתי ממך חמשים וזו וסבר רבי
יוסי רשאי ורמיניה אין עושין כתובת
אשה מטלטלין מפני תיקון העולם אמר
רבי יוסי וכי מה תיקון העולם יש כזו
והלא אין קצובין ופוחתין תנא קמא נמי
אין עושין קאמר אלא לאו הכי קאמר
יבמה דברים אמורים בשלא קבל עליו
אחריות אבל קבל עליו אחריות עושין
ואתא רבי יוסי למימר כי קיבל עליו אחריות
אמאי עושין והלא אין קצובין ופוחתין
השתא ומה התם דדלמא פחתי חייש רבי
יוסי הכא דודאי קא פחתה לא כל שכן
הכי השתא התם לא ידעה דתחיל הכא
ידעה וקא מחלה אחתיה דרמי בר ח

ב. אומר. אלמא תנאיה תנאה: והרי
ולא עבדו זה חזיון למיחש לגומלין
טוב ממנו שהחדש עדיין אינו יבש
הו נשך (ב"מ עב:) היו חדשות מארבע
ישינות משלש כו'. ויש מפרשים משום

ועומה ולא מילתא היא דא"כ דמתקן
בדמאי הקילו התינו דמאי (ב) חדש
אזכא דמאי אזכא למימר עוד לא מצינו
נחל נקט לה אלא משום אין נאמרים
דדמאי ורבותא אשמועינן דאע"ג
דמשבח לה להצריה ומי במילי
דאחרנייתא אינו נאמן על הדמאי
המשיק לגומלין: **בדמאי הקילו**. המדמאי
ספק דרבייהו ואפילו ספק לימיה
לדבדב עמי הארץ מעשרין הו"ל: **כל**
הפסחות אפילו נהפכה. מדלח תנא כל
בתבולה (ג) שאין כל נאמרים ואלמנה
השקין כל מנה הרי זו צבילת שוט ש"מ
למנויה שש"פ: **שזהו גובה**
לצנסקף דלין תנאו קיים אפילו הכי
בירון דמטיקרא אתי קרי לה צבילת
מנוונות משום דמחשבה ביה לא אזהר
דמסמך דעמא דנחשט: **אלמא קסבר**
נפלוהו כעל. בדנלוהו הכי (ד) לאו רבותא
היא דנקט כל הפסות: **והא שמעינן**
אליהו. לעיל (ועאל: ר' יוסי אומר רשאי.

הגהות הב"ח

(ר"ש"י ד"ה שלי חדש)
(ו' חדש מאי חיוב למימר.
ב עין כרעטרה שמחך
: (ב) ד"ה כל הפוחת
(ו' שאין לה. כ"כ וזה
כרעטרי ולא כפריבין לעיל
נוס' דף נא בד"ה מני:
ד"ה חלמא וכו' לאו
נוסא. כ"כ וזה נוסא
נחת מפ' הקיטור וכן
זה ע"ד שיטת פרי
ילא כפריבין:

שומר חנם ממנה קודם שמשך ואין
על (דף קסא.) **ושמעיו** י"ה דרבי
נה ליה דבריימא דלעיל ואי"ת מנא ליה
נה וי"ל דרייק מדלא קמי לעיל ליה
בשל חזקא דא"ע דרבי יהודה מודה
ו ק"י. תורה הא שמעין ליה לרבי
לדבריהם של תורה וצריש החולץ
לש תורה וי"ל דההיא דינמות משום
ואל התם עשו חילוק קמ"ל תורה והכא
בתורה דאורייתא כשל' דכחות
ואמר ליה רבי יוחנן לר"ל מי סברה
ההיא דאורייתא לנא היה עולה אף
נדק פג: וספ' כתב לה דין ודברים
דעירובת הבצל דרננא ושמעם
דעירובת רישה דאורייתא וי"ל דלא
מאמרין כפ"ק (ועל דף קסא.) אמר להו
ולוינא למחש' שמא ואמר לה טלי
ת איכא למחש' להכי הואיל ואיני
ירוש' עליו אצל היכא דכתב לה כל
שלא מקפיד האשה נכסי יעשה כהן
זו וזא כתב לה נכסים דליח' לי
ירוש' ודלי' לא ואמר לה:

דעס וואגה דנאר הי' לאו כלום הוא שזכר היא אשתי
קודם למעשה הוא: **כל** הפוחות **אפילו** בתנאה. פירש
ה' תנאו בשר' הא בררנן תנאו קיים. פירש בקונטרס דש
זקן דבדרנן דעבד חיזוק טפי ותנאו בעל כמו לרבי
זקן כיון דאילא מיד' דלא עשו כחמסין חיזוק לדבריהם אלא
קמני עונה אע"פ דמורה דה' רבי יהודה: **הא** בררנן
תרומת מעשר של דמאי דמוסיף חומש דעשו כחמסין
ונייקת חזירו שמעינן ליה דעשו חיזוק לדבריהם אף וימר
הוא דהוציב גבי תרומה וכן גבי גט דמיימי התם דליסור
תנא ממנוא בעמלאל לא עשו חיזוק כלל: **סבבר** רבי י
תנא היא וטעין וז' חמרין בפרק הערל (בימות דף פא.
נ' אומר עיגול בעיגולין עולה פירוש ואי תרומה ו
יקר תרומה מיהא דאורייתא וא"ת דתנן לקמן בהכח
שמעון בן גמליאל אומר ירשנה כו' ומסקין אליבא ד
ר' יעקב טעמא אפילו לא עשו חיזוק לדבריהם חיזוק לה
מחמת קורבה: **אין** עושין בתובת אשה משמעין. וזהו
אם יאבדו או יוולד: **אבל** קבל עזיו אחריית עוש
משפלו (לקמן דף פז: וספ) דזוקא דלא קיבל עליו א
סחורה ונהשכר בזה שהאשה לא תקן לו הוואל ואין
חפזו שיאמר לא עלי כתובתך יא' כיון שיכול היה לת
נברה (ועיל דף גס.) [דקמן כתב שזה חסם חסם
שדה לכתובתה בלא אחריות דמיון שיש לו הנחל אפילו

מקודשת משום דמי יחיב לה קדושה
נראה דהא כל תנאי לרבי מאיר תנאי
מאיר דאמר פתחה ע"ה מה שכתוב בה
למדיק הא דדרבנן תנאו קיים דלמא
מנה שפין לך עלי שאר כסות ועונה וכו'
במחנה מ"מ הוה ליה לשנות כי היכי
מאיר בפרק הובב (ב"מ דף נה:) דהא
(וימות דף לו:) וסע) גבי מעוברת חזירו
דקנסא הוא עשו חזקו לדבריהם יותר
גבי כבודו שאינו לא חסור ולא קנס
אלמנה דרבנן מ"מ עיקר כתובה דלא
תרומה בזמן הזה דרבנן א"ל אין
על גב דתרומת תאנים דרבנן כיון
אין לי בנכסך בחיין ובמותך כו' ר
חזקו לדבריהם כשל תורה ומה לר"ך
דמיא ירושה הצעל לשאר ירושות שאל
אחפסיה מטלטלי בשקבל עליו אחרי
כמוצתין ואפי' כדאמרין בסוף האש
יכול ליהנות מן המטלטלין לעשות בה
נכסי אחראין וערבאין יכול לייחד ואף
שום סחורה והיינו טעמא דלאמר כפי
אחראין שמעטן שיכול ליידי

אף על פי פרק חמישי כתובות

נמ.

עין משפט
נר מצוה

(א) ולפניו (מ: כח:); (ב) לקמן
מ: (ג) [פ' ח' ח' י' י' י' י'
ס: ד' ד' ו' ו' ו' ו' ו' ו'
יבמות ג: ק' ק' ק' ק' ק'
מדרים פה: (ה) [מדרים מ:];
(ו) [מ' ח' מ' מ' מ' מ' מ'
כרית פה: מ' ד' ד' ד' ד'
אלה: (ז) ד' ד' ד' ד' ד']

מוסף רש"י

קונם שאני עושה
לפיר. אשה שאמרה
לבעלה מה שאני עושה
מלאכה יהא אסור עליה
בזנות (יבמות ג:); משני
די יחי' לפי' ההקדש
קדושים מ:; אינו צריך
להפיר. אין נעלה לר' נר
לפיר שאין נדרה חל
שהי' משועבדת לו (ושם)
דכין דקא משעבדה ליה
למעשה ידיו לא מלא
נדרה (יבמות ג:); דלא
אמרי' כלום דלא כל כחיה
לאשקויה לבעל מה דחיי'
ליה חמשה (נדרים פה:);
לא חשבו' לשמא חעדיף נמי
לא חשיבין. דאי מעשה
נמי לבעל הוא (לקמן מ:);
ולקמן מ:; אמרין מה
היא עשה לו משקל ה'
פלגים שני ביהדיה שני
עשר פלגים בגליל ולי'
לחל' העדפה קדשה אע"פ
דלא נהא לעולם בשעת
הנדר (קדושים מ:); וישי'
לא משעבדה ליה ולא העדפה
חיל נדר ואע"פ עדדין
לא נעשית המלאכה (יבמות
ג:); והעדפה דהא היא
וחיל עליה קונם (נדרים
מ:); שמה אסורה ליה
וחיה אסורה לחורו. עשה
אמר הגירסין. כשנא
ברשותו אסור בנאמה
מלאכה ונכל מעשה ידיו
מגורשין ואין קסבר
אדם אסור דבר שלא בא
לעולם כגון מעשה ידיו
שעשה לעשות. דלכשהנא
לעולם אחר גירושין. אע"פ
שלא בא לרשותו בעת שנא
לעולם דהא מגורש הוא.
לכשהנא ברשותו משנא
לו שיהא אסור. ידיו פיר'
הא מדינא. לך דלדס'
אסור דבר שלא בא לעולם
ידיו יהיו ברשותו לאלתר
כשלא לעולם כגון העדפה.
אכל אין אדם אסור
דשנכל' אע"פ שאל לעולם
ואין ברשותו אלא לאלתר
ומן. דלכשינא לרשותו
חיל ענין אסור (נדרים
מ:); שכן אין אדם
אסור פירות חבירו על
הבירור. דאי אמר לחבירו
קונם שיתן על פלוני ענין
לא היה כלום (ושם מ:);

מוזנות שכיחי ומעשה ידיה שכיח ומותר לא שכיח. מעה כסף קיין
ומעשה ידיה קיין כדמנן (לקמן ד' מ:); מה היא עושה משקל חמש
סלעים: והא עלה קסני. במתני: ומה היא עושה לו. ומדפרש בחר
מעשה ידיה ומה היא עושה לו מכלל דרישא במעשה ידיה איירי ולא
במותר: שפי. קשה לטווחו יותר מן
הערב: הכי קאמר. [לעולם במותר
איירי ברביה והכי קאמר] סיפא ומה
היא עושה לו עיקר דנדע מותר מאי
ניהו: משקל חמש סלעים. סלע של
יהודה כפלים במשקל סלע של גליל:
מי אמר שמואל הכי. והאמר שמואל
לעילוי' במותר לאחר מיתה פלגי ועלה
א"ר יוחנן הסנדלר מולין ואע"פ
דהשתא לדידיה הוא אלא טעמא דר'
יוחנן משום דבר שלא בא לעולם הוא
שעדיין לא מתה ואין לו רשות במותר
הואיל ואינו מעלה לה מעה כסף
וכהא' אמר שמואל הלכה: והסגן
קונם שאני עושה לפיר. מה שאני
עושה יהיה קונם לפי' יהי עליך
ההקדש מליהנות לו: אינו לר' נר להפיר.
נדר זה שאין נה נח להקדישו לפי'
שהוא שלו: שמה חעדיף עליו. יותר
ממה שספקו לה חכמים משקל חמש
סלעים דמותר זה אינו שלו ויכולה
להקדישו: ר' יוחנן בן גורי אומר.
אף עיקר מעשה ידיה לר' נר הפירה:
שמה יגרשנה. והא הנדר חל
משעבדה ליה משועבדת לו למעשה
ידיו: וסבא אסורה לחורו. לפי
שנאמר מעשה ידיה עליו ואי אפשר
לו ליזהר שלא תטחון ולא תאפה וכל
שאר מלאכות השניות במשנתנו (נ"ב);
ההאשה עושה לבעלה: ואמר שמואל
בלבב ב'. אלא מה לכשיגרשנה חל
הנדר. אלא אדם מקדיש דבר שלא
בא לעולם שעדיין לא גירשה: כי
אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן גורי
להעדפה. קאמר. כלומר הלכה דיפר'
ולאו מטעמיה דאילו לר' יוחנן עיקר
מעשה ידיה לר' נר הפירה ולשמואל
משום העדפה שמה חעדיף על הראוי'
הוא דלמר יפר. והשתא נמי הוה מלי'
לנאקשויו סוף סוף לא בא לעולם דהא
לא נעשה אלא חקשי ליה קושיא
אחרת: אין הלכה כה"ק. דאמר
אין לר' נר להפיר אלא יפר: אלא אמר
ר' יוסף. לעולם הלכה ומטעמיה
קאמר ומשום שמה יגרשנה: ושאני
קונמוס. הקדש שאינו הקדש לכל
אלא על אדם אחד בשלשן קונם: מחור.
שהוא מופס במקום שאין סתם הקדש
מופס שאלס אסור פירות חבירו עליו
ואומר קונם פירות פלוני עלי ובסתם
הקדש אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו
הלך אדם אסור עליו נמי דבר שלא
בא לעולם אכל מתני' במקדיש הקדש
גמור איירי ואינו ממחר לתפוס
כקונם: אמר ליה אביי. ומה ראה

קונם שאני עושה לפיר. אפילו גרסי' שאני לא היו דבר שאין בו
ממש דהא מנן כפ' בתרא דנדרים (דף פא:); קונם שלא אכל
מנן לפני נקדק אינו יכול להפיר:
אינו צריך להפיר. במעלה
מוזנות תחת מעשה ידיה ומעה כסף תחת
מותר וכיון דלא קא יהיב לה מעה כסף
מותר דידה הוי רב אדא בר אבהו סבר
תקנו מוזנות תחת מותר ומעה כסף תחת
מעשה ידיה וכיון דקא יהיב לה מוזני מותר
דידיה הוי במאי קמפלגי מר סבר מירי
דשכיח ממירי דשכיח ומר סבר מירי
דקייץ ממירי דקייץ מיתבי' תקנו מוזנות
תחת מעשה ידיה אימא תחת מותר מעשה
ידיה תא שמע: אם אינו נותן לה מעה כסף
לצורכיה מעשה ידיה שלה אימא מותר
מעשה ידיה שלה והא עלה קתני מה היא
עושה לו משקל חמש סלעים שתי ביהודה
הכי קאמר מעשה ידיה כמה הוי רליוע
מותר דידה כמה משקל חמש סלעים שתי
ביהודה שהן עשר סלעים בגליל: אמר
שמואל הלכה כרבי יוחנן הסנדלר ומי אמר
שמואל הכי והתנן: קונם שאני עושה לפי'
אינו צריך להפיר רבי עקיבא אומר יפר
שמה חעדיף עליו יתר מי הראוי' לו רבי
יוחנן בן גורי אומר: יפר שמה יגרשנה ותהא
אסורה לחורו ואמר שמואל הלכה כרבי
יוחנן בן גורי כי אמר שמואל הלכה כרבי
יוחנן בן גורי להעדפה ולימא הלכה כרבי
יוחנן בן גורי להעדפה אי נמי אין הלכה
כתנא קמא אי נמי הלכה כרבי עקיבא אלא
אמר רב יוסף קונמות קאמרת שאני קונמות
מתוך שאדם אסור פירות חבירו עליו אדם
מקדיש דבר שלא בא לעולם אמר ליה אביי
בשלמא אדם אסור פירות חבירו עליו שכן
אדם אסור פירותיו על חבירו יאמר דבר
שלא בא לעולם על חבירו שכן: אין אדם
אוסר פירות חבירו על חבירו: אלא אמר
רב הונא בריה דרב יהושע: באומרת יקדשו
די לעושיהם ידיים איתנהו בעולם וכי
קאמרה הכי מי מקדש' הא משעבדה ליה
דאמרה לבי מיגרשה ומי איכא מירי דאילו
השתא לא קדיש ולקמיה קדיש אמר רבי
אלעאי אלא לא אילו: האומר לחבירו
שרה זו שאני מוכר לך לכשאקנה ממך
תיקדש מי לא קדשה מחקיף לה רבי ירמיה
מי דמי התם בידו להקדישה הכא אין בידה
לגרש את עצמה הא לא דמיא אלא לאומר
לחבירו ישרה זו שמכרתי לך לכשאקנה ממך
תיקדש דלא קדשה מחקיף לה רב פפא מי
דמי התם גופא ופירות בידא דלוקח הכא גופא
בידה הוא הא לא דמיא אלא לאומר לחבירו

פירות חבירו עליו לכהן שכן פירות חבירו על חבירו דעכשו היא משועבדת לו למעשה ידיה ואינה ראויה להתפסין בקונם ולכשיגרשנה
קאמר דחיל ועוד שעדיין לא נעשית המלאכה עד לאחר גירושין וחורה: בשלמא אדם אסור פירות חבירו עליו. בקונם שהרי אדם אסור
פירותיו על חבירו בין בשלשן קונם לחבירו לבדו בין שהקדישו סתם הקדש גמור: יאמר דבר ב'. במתמיה: דבר שלא בא לעולם. לא המלאכה בזה
ולא הרשות בזה לידה להתפס עד שתגרש: שכן אין אדם ב'. שממקום שנא' אין אדם יכול ללמוד איסור שהרי אף בקונם אין אסור פירות חבירו
על חבירו לומר קונם פירותיו עליך: באומרת יקדשו ידי ב'. שהמלאכה כמי שנא' לעולם ועל הגירושין שלא באו קא מסיק ואילו ומתני' באומר
מעשה ידיך הקדש: ומי איכא מירי ב'. כלומר מירצת לא בא לעולם דמלאכה לא בא לעולם דגירושין לא מירצת דאילו השתא לית לה רשותא
לאקדושיה והכי קדיש לקמיה: אלא לא. במתמיה: מי לא קדשה. אם מכרה וחור ולקחה: בידו להקדישה. שהרי עכשו שלו וכי היכי
דאילו אקדשה השתא קדשה כי אמר נמי תיקדשו לקמיה קדשה: הא לא דמיא. מסקנא דקדושיה היא: הס. גבי מכרתי לך אין לו עכשו בזה
לא גוף ולא פירות ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו: הכא גופא בידה הוא. והכי יקדשו ידי אמרה: הא לא דמיא. מסקנא דלחמשתיה היא:
לא

נא א ב מיי פ"ג מהל'
מדרים הל' י' פה
לאין רמב' עוש' י"ד פ'
רל' קס"י ע' ויפוש' ע'
אה"ע פ' פ' פ' פ' פ'
גב ג מיי פ"ו מהל'
ערמון הל' ט'
גב ד מיי פ' פ' פ' פ'
גב ה מיי פ' פ' פ' פ'

מסורת הש"ס

שליח שיפוטנסנה (שם).

אף על פי פרק חמישי כתובות סג.

עין משפט
נר מצות

צו א ב מיי פייך מהל'
אישות הלכה נט סמג
אזרח פא טוש"ע אה"ע
סימן עו סעיף א:
צח ג מיי שם הלכה יב
טור שיע שם סעיף ב:
צח ד מיי וסמג שם
ומיי פ"ב מהל'
טס וחליטה הלכה י סמג
ששן נה טוש"ע שם וסי'
הקה סעיף א:

צות רי"ד (המשך)

[illegible]

אֲדַעְתָּהּ וַתִּבְרָא רַבָּה מִי נִדְרָתָהּ. וְאֵת וְהֵלֵךְ אַסּוּר לַפְּמוֹחַ בְּנוֹלָה
לְהַמְרִינָן בְּנִדְרִים בִּפְי' ר' אֲלִיעֶזֶר (דף סד.) כִּיֹּל אָמַר
קוֹסֵם שְׂאִינִי הִנֵּהוּ לַעֲלוֹמִי וְנִשְׁעָה סוֹפֵר כִּי וְיִזְל' דִּהְבֵּא אֵל תְּחִיבִי וְיִלֵּךְ
כִּיֹּן שְׂהֵלָךְ לְבִי רַב דְּדָרָךְ הוּא בְּחֻלָּךְ שֶׁנִּשְׁעָה אֲדָם גִּדּוּר אֵי נִמִּי
נִגּוֹן דְּמֵלֵךְ שֶׁהוּא לֹבֵד בְּדִבְרֵי שְׂפָלָה בְּשֵׁעָה

קא מדרבנא אלמנות חיים אמרה ליה אי
לדידי ציית יתיב תרי סרי שני אחריני אמר
ברשות קא עבידנא הדר אזיל וייתיב תרי סרי
שני אחריני בבי רב כי אתא אייתי בהדיה
עשרין וארבעה אלפי תלמידי שמעיה דביתיהו
הות קא נפקא לאפיה אמרו לה שיבכתא
שאיילי מאני לבוש ואיכסאי אמרה להו יודע
צדיק נפש בהמתו כי מטיא לגביה נפלה על
אפה קא מנשקא ליה לכרעיה הוו קא מרחפי
לה שמעיה אמר להו שבקוה שלי ושלכם
שלה הוא שמע אבוח דאתא גברא רבה
למתא אמר איזיל לגביה אפשר דמפר נדראי
אתא לגביה א"ל אדעתא דגברא רבה מי
נדרת א"ל אפילו פרק אחד ואפי' הלכה אחת
אמר ליה אנא הוא נפל על אפיה ונשקיה על
כרעיה ויהיב ליה פלגא ממוניה ברתיה דר"ע
עברא ליה לבן עוזאי הכי והיינו דאמרי אינשי
רחילא בתר רחילא אולא כעובדי אמה כך
עובדי ברתא רב יוסף בריה דרבא שדריה
אבוהי לבי רב לקמיה דרב יוסף פסקו ליה
שית שני כי הוה תלת שני מטא מעלי יומא
כבפורי אמר איזיל ואיחוינוהו לאינשי ביתי

ה' אמר ליה ^וזונתך נזכרת איכא דאמרי אמר
איפסיק ולא מר איפסיק: **מתני'** המורדת
משבעה דינרין כשבת ר' יהודה אומר שבעה
כנגד כתובתה ר' יוסי אומר לעולם הוא פוחת
מה ממקום אחד גובה הימנה וכן המורד על
ולשה דינרין כשבת ר' יהודה אומר שלשה
כגובה הונא אמר כמתשמיש המטה ר' יוסי ברכי
המורד על אשתו בשלמא למ"ד מתשמיש לחי
משועבד לה אין באומר איני זן ואיני מפרנס
מפרנס ויציא ויתן כתובה ולא לאמלוי ביה
שואה ואפי' נדה ואפילו חולה דאפי' שומרת
איכה שפיר אלא למאן דאמר מתשמיש נדה
דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו
דאמר מתשמיש ^ודיניו דקתני חולה
אלא

א עיקר מעשה ידיה אבל שאר מלאכות כגון טוהנת ואופה כו' עבדה
ששה ידיה מדיד דקייץ ובשאר מלאכות כגון טוהנת ואופה לא שייך
מכל ו' מלאכות וכי עבדה שאר מלאכות פוחתין לה מעשיית בצמר
והגרלה הדוא הבין טוהנת ואופה והא דנקטו ענינת משום דליידי
ויין דליהי עמו וימיהו י' ללחות דליהי למימר דווקא קע
קום נראה דכי אמרה איני ניזונת ואיני עושה דפטורה מכל המלאכות
תהא ניזונת ואם תאמר מורדת ממלאכה אמאי פוחתין לה כמכתובה
ויין דליהי רוצה לעשות אלא ע"י כפייה חשיבה מורדת ופוחתין דאין
אין מוציאי דבינו אליהו שחיבי אדם להשכיר עמלו ללמד מתיקות ואין
מורד ממלאכה ומיחוי בקוטרס פריש משום דאן ומפרנה דאן כנגד
אם זה י' ללחות כמו שפרשם ר"י דלפלת היינו עבדות הקרקע
וכי עמלו אינו חייב: **והאמר** רב האימור איני ון ואיני מפרנה
דקאמר עד שופין אומי להניא יכפוהו לזון לא מני למפרך דלידיה
זן כיין דאין רוצה לנונה אלא על ידי כפייה דאין אדם דר עס
תוספת ואין תאמר למאן דלמר מתשמיש נמי תשאי דעל כרחק
ותשענו כל ימיה י' לומר דהוא מני למימר ולטעמיה:

קא מדברט. אט מתנהגת: שיכנחא. השינוט: שלי ושלנס של
הוא. תורה שלמדתי אני ושלמדתם אחס על ידה הוא: שקל מנא.
לכלי ויין כאלו צא להלחם: איטרווד. באותה מריבה: לא מר איפסיק
ללא מר איפסיק. לא אלנו סעודת יום הכפורים שמפסיקין צה אכילה
להשעות. סעודה אחרונה של ערב ט'
בבא ויוה"כ קרי סעודה המפסקת
שמפסיקין צה בנס' תענית (דף ג:).
מרג' המורד על צלה. צמ'
מפרש ממאי: טרעפיקין. צממאט'
מפרש: עד כדי כסופסה. ואחר כך
טמן לה גט ויולא בלא כחוצה אכל

תורה אור השלם

1. יורע צדיק נפש
בהמתו ורחמי רשעים
אכזרי: משלי יב י

הגהות הב"ח

(א) חז"ה פוחמין כו'. נ"ב
ותימה דהא האי ש"ס שלט
אינו אלא במורדת מתשמיש
ובירושלמי לא קאמר אלא
למורדת ומלאכה:

מוסף רש"י

אמרה להו יודע צדיק
בפש בהמתו. מה נהמנו
ויני צחו לריים (חשיל)
ב. ה. אית דלמרי דארי
הות ידעו דר' עקיבא הוה
אמרה ליה דלא מיתגניח
בעיניה יאית דלמרי דלא
הות ידעו אלא הכי קא
אמרה דלמרי לא מבוה
לחשיל מדרש

תוספות ר"ד

מחנה המורדת על כעלה
 פותחין לה מכתבתו ו
 יורשין בשבט י"ז אומר
 שבעה טעפיקין ועד
 חמשה אחר פותח ודולק
 כנגד מחנה י"ז אומר
 לעולם אחר פותח
 ודולק שם תפל לה
 יורשה מקום אחר ויחזרו
 ויבנה מזהב. מן המורד
 ועד אשר יחזרו ויבנה
 י"ז מחנה י"ז דיונים
 בשבט י"ז אומר שלש
 טעפיקין מ"י מורדת על
 כעלה מחשבים שאני
 דולק להקח על קסוד
 הנכמים פחות מחבתה
 י"ז דיונים שבת ומורח
 הבעל שאני א' חתוצה
 שאני מיכן לעומד בשלום
 ויפסון אלו י"ז דיונים
 שבת י"ז אומר שבת
 שבת פחות מחבתה
 וקדם הבעל ונתן לה
 שבת י"ז מרה נותן
 שבת כל מחבתה קדם פסחת
 שאני ספדת במדה
 אלא י"ז אומר בשבת
 וכוון שאני חובעת
 שאני אלא שמחבתה
 יציער האדוניקין לקמן
 אבול אני חובעת גוישין
 שותה. וזה נאמסתר על
 חובתה מיני חטאת על
 חובתה י"ז חסיד על

היה"מ שפר סבר כרב הונא וכן משמע קצת דקרי לעיל (דף נט.)
קלוימא אלא אין נראה אלא כי אחרה איני ניוות ואיני עושה פטור
במבדנתן (למקן דה) ואם היתה מניקה פוחתין לו ממעשה
המנקה אותה על ידי שלש דלאות יבולה לעשות לו מלאכה אחרת
ומשום דטורח ממעט חלב פוחתין לה ממעשה דיה אבל מכל
שטאם תעשה לו מלאכות אחרות אם כן לעולם לא תעשה לעצמה ובמא
ליקנותו סיפורא וליחיד דהא יכול לנפח למעשה דיה לרש לקח וי"ל
פאלדס דר ענא נחש בכפיה אחת: **באומר איני** ון ואיני פורגה
לעשות מעלה אחרת כדי לזון **לך אשה** לא כן מן ענין ון אלא
למלאכה של אשה ועוד הביא ראיא מדכתיבין בכזויה ואנא פלחא כי
פירוש אחרים ואנכש ואעזור את השדה ואניא מוגות לבית אבל ל
וויציא ויהן בחובה. משמואל דפליג עליה דרב בסוף המדיר (למקן דף
שפיר דע"ה) שכופין אותו על כרחו לזונה מלוקס מקום מוסר
נחש בכפיה אחת אלא לרב שכופין אותו לגרשה מזל מה שיש
מורד מתחשבה נמי כופין להוציא לדלון לעולם ויסייע על כך

אף על פי פרק המישי כתובות

סה.

עין משפט
נר מצוה

(א) ויגדל גורלו ויחיה לה
אם כפר גורל חיל קדושה
נמנהלה יתא. (ב) [קמין
(ג) ויגדל מותה ביהא
וכא' ביכנות סד: ויחיה
לדא' כש"ע אה"ע סימן
קטס סעיף ד(ג) (ד) ויגדל
חומה. רש"י, (ה) [לעיל
(מס.) (ו) [לעיל מה. סא.].
(ז) ויגדל ויטון ויפך למשה
לעיל סד: (ח) (ט) ע"י
משה"ס, (ע) [בב"מ תיבת
באופן אחר, (י) וכן תיבת
ב"י המקבל ק"י: דקאמר
דנחמין משה ומסן ולמחי
יתנו כר או כפר או מחלל
הוא' לשניה אלא דנחמין
לו מסן משום דלח"י גם
למשה"ס, כ"י.

תורה אור השלם

1. כי ונתת אמה דבישה
הורתם כי אמה אלקה
אחרי מאהבי בתני לחמי
וכימי צמיר ופשיטי שמיני
ושקיה: הרשב"א ב
2. ונתקם חנה אחרי
אבלה כשלה ואחרי
שתה ועלי הבהן ישב
על הכסא על מוות
היכל יי: שמואל א א ט
3. וישכמו בבקר
וישתחו לפני יי וישבו
ויבאו אל ביתם ויקראת
ידע אלקנה את נחיה
אשתו ויזכרה יי:
שמואל א א יט

מוסף רש"י

דאורחיה דידה: לננות
משפחתו עושין ק' ויעדי
ח.ח.

אין ב"ד פוסקין יינות לאשה. שהין מרגילה למאות תשמיש: רגילה
שאני. כיון דאיתו חידוש לה כפר דשה זו ואיתו מוח לכה: לליקי
קדרה. להטעים מבשיל: חוכמה בפה. תשמיש: ויבאו אל ביהס.
והדר וידע אלקנה את חנה: חומה. זה שמה: שופרו. גביעים
ארוכים שקורין מדירני"ש [פלידרי"ן]:
כי האי. כמדת אמתיו חרועי: הכנה
לכס רב חסדא. תבע את אשתו
לתשמיש: בקולפי דשידה. במגעול
של ארגו: קמלס לך סלת. שכבר
ניסת לג' ומתו כדלמך ביכנות ב'י
הכא על יבמתו (דף סד:): למיקטל
אחרינא. שגחא להרלות יופיך שיקפון
איש עליך: למכרך ולפחדוך. שלא
לחזרה על הכריות מכבודי הראשון לא
בפניך ולא בפני חביריך: מפך ומחללת
למה לה. הרי עור שטוח על מטה טוב
מן המפך. ומשני בלמחל דמלו פוריא
בבבלי במקום שאין רגילין לעשות
שטיח עור למטה אלא סירוגי חללים:
ומכנה לה. מנערי לה ומוקיעין אותה.
לשון נוגרת: אי דאורסה. דרך
ננות משפחתה: אורחיה. דרכו לישן
על כרים וכסמות ואין קיימא לן
עולה עמו: כי אזילנא. ואני משרה
אותך על ידי שליט שקילנא לכו
בהדלי: וכי אסינא. ומשכני עמי
מיתנינא לה: ושקלנא לדידי. מפך
שלי או אס אקנה כר וכסת משלי:
האי

אין פוסקין יינות לאשה ואם תאמר ואלכה
אחרי מאהבי נותני לחמי וכימי צמירי ופשיטי
שמיני ושקיי דבריהם שהאשה משתוקקת
עליהן ומאי גינהו תבשיטין דרש רבי יהודה
איש כפר ⁶ ויביריא ואמרי לה איש כפר נפור
חיל מגין שאין פוסקין יינות לאשה שנאמר
ותקם חנה אחרי אכלה בשילה ואחרי שתה
שתה ולא שתת אלא מעתה אכלה ולא אכל
הבי נמי אנן מדרשני קרא בדבוריה קאמרינן
מכדי בגוה קא עסיק ואחי מאי מעמא שני
ש"מ שתה ולא שתת מיתבי רגילה נותנין
לה רגילה שאני דאמר רב חיינא בר כהנא
אמר שמואל רגילה נותנין לה כוס אחד
שאינה רגילה נותנין לה שני כוסות מאי
קאמר אמר אביי הכי קאמר רגילה בפני
בעלה שני כוסות שלא בפני בעלה נותנין לה
כוס אחד אינה רגילה בפני בעלה אלא כוס
אחד שלא בפני בעלה אין נותנין לה כל
עיקר ואי בעית אימא רגילה נותנין לה לציקו
קדירה דא"ר אבהו א"ר יוחנן מעשה בכלתו
של נקדימו בן גוריון שפסקו לה חכמים
סאתים יין לציקי קדרה מערב שבת לע"ש ⁷ אמרה להן כך תפסקו לבנותיכם
תנא שומרת יכם היתה ולא ענו אחריה אמן תנא כוס אחד יפה לאשה שנים
ניוויל הוא שלשה תובעת בפה ארבעה אפילו חמור תובעת בשוק ואינה
מקפדת אמר רבא לא שנו אלא שאין בעלה עמה אבל בעלה עמה לית לן
בה והא חנה דבעלה עמה הואי אכסנאי שאני דאמר רב הונא אמרין לאכסנאי
שאסור בתשמיש המטה שנאמר וישכמו בבקר וישתחו לפני ה' וישוכו
ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה ה' השתא אין
מעיקרא לא ⁸ חומא דביתו דאביי אתאי לקמיה דרבא אמרה ליה פסוק לי
מוזני פסק לה פסוק לי חמרא א"ל ידענא ביה בנחמני דלא הוה שתי חמרא
אמרה ליה חיי דמר דהוי משקי ליה בשופרו כי האי בהדי דקא מחוויא ליה
איגילי דרעא נפל נהורא בבי דינא קם רבא על לביתיה תבעה לבת רב חסדא
אמרה ליה בת רב חסדא מאן הוי האידנא בבי דינא אמר לה ⁹ חומא דביתו
דאביי נפקא אבתרה מחתא לה בקולפי דשידא עד דאפקה לה מכולי מחווא
אמרה ליה קטלת ליה תלתא ואחת למיקטל אחרינא דביתו דרב יוסף בריה
דרבא אתאי לקמיה דרב נחמיה בריה דרב יוסף אמרה ליה פסוק לי מוזני
פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה אמר לה ידענא אהו בכני מחווא דשתו
חמרא דביתו דרב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל אתאי לקמיה דרב יוסף
א"ל פסוק לי מוזני פסק לה פסוק לי חמרא פסק לה פסוק לי שיראי אמר לה
שיראי למה אמרה ליה לך ולחברך ולחברוך: ונותן לה מטה ומפץ וכי:
מפץ ומחצלת למה לה דיהב לה אמר רב פפא באחרא דנהיגי דמלו פוריא
בבבלי דמכנה לה ת"ר אין נותנין לה כר וכסת משום ר' נתן אמרו נותנין לה
כר וכסת היכי דמי אי דאורחה מאי מעמא דת"ק ואי דלאו אורחה מ"ש דרכי
נתן לא צריכא ¹⁰ כגון דאורחיה דידה ולא אורחה דידה תנא קמא סבר אמר
לה כי אזילנא שקילנא להו וכי אתינא מיתנינא להו בהדאי ורבי נתן סבר
אמרה ליה זימנין דמיתרמי בין השמשות ולא מצית מיתני להו ושקלת להו
לדידי ומננית לי על ארעא: ונותן לה בפה: אמר ליה רב פפא לאביי

האי

אחרי אבה. כמו אחרי אכלה מפיק ה' משמע ואף על פי שלא
אכלה כדמצינן ומכנה ולא תאכל מ"מ אית לן למידרש הכי
ותקם חנה אחרי שעת אכילה שהיה לה לאכול ואחרי שמה אלקנה
וציתו חזן ממנה שלא היה לה לשמות ולכן ויחשבה עלי לשכורה:
שתה ולא שתת. מדלל קאמר
ואחרי שמוטה דומיא דלכילה

שתה זה אי נמי אחרי אכול ואחרי
שמה כדמצינן (משלי כג) אכול ושמה
יאמר לך ומדשני קרא דגוריה דרש
הכי כדמפרש לקמן: אבלה ולא
אב. נחמיה וכו' מדרש כמו כן שאין
פוסקים מוונות לאיש: מבדרי בגוה
קא עסיק קרא. דהא כמי חנה
קרא וכמי נמי אכלה אס כן לכמו
נמי שמוטה או לא לכמו קרא בגוה
ולכמו אכל ושמה: רגילה שאני
דאמר ר' חיינא ב'. וא"ת ומאי
רליה לך על זה דנכריימא גופה
קמי רגילה משמע דווקא רגילה ויש
לומר דר' אלעזר נמי איירי ברגילה
דלא נשאנה רגילה כלל בפני בעלה
פשיטא דאין פוסקין דלעו יס לנו ליתן
לה שאין בעלה נתן לה כשהיתה עמו
לך לך לך לאמרי מדרבי חיינא שיש
רגילה שנותנים לה כגון שרגילה שני
כוסות: אינה רגילה בפני בעלה
אלא כוס אחד ב'. והו פירוש דכרי
שמואל רגילה נותנין לה כוס אחד
היינו שרגילה שני כוסות ודקאמר
שאנה רגילה נותנין לה שני כוסות
היינו שאנה רגילה שהיו נותנין לה שני
כוסות אלא כוס אחד אין נותנין לה
כלל שלא בפני בעלה:

לציקי קדרה. אכריימא קאי
כלומר מבחייתא לא תתשי
אנל מילתא דשמואל לא מפרשלא אלא
משנינן: ונותנין לה פטה וספין.
אע"ג דלגבי סדור אמרינן בהמקבל
(כ"מ דף קי: וס) דנותנין לו מטה
ומטה ומפך משום דשמה גבי אשה
לא ¹¹ הטריחוהו חכמים כ"כ דלפטר
לה שחלך ד' אמות אחר אכילה ¹²:
מפץ ומחצלת אמה דה. ר"ת לא
גרס מפך ומחללת אלא
ומחללת למה דמפך הוא רך ורואי גם
לסמיכה ונהי דלסמיכה אין לרין דהא
אית לה מטה ¹³ ולסמיכה מיהא לריכה:
ושקלת להו דדיי ב'. פירש
בקינותרס ושקלת לדידי
מפך שלי ואין להקשות א"כ תסגי לה
שני מפץ דשמה מתוך שהוא מעוגג
שעד עתה הורגל לשכב על כר יטול
שני מפץ לעצמו ורבינו יצחק בן רבי
מאיר ז"ל לא גרים ושקלת לדידי ואינה
מתרעמת אלא שרובה לעלות עמו
ולשכב על כר אע"פ שלעצמו אין לו
עכשיו וכן משמע דלסמור טענה דקא
טעין בעלה אלינא דרנן קא אחי:

רב

קרא א מ"י פכ"ה מה' ¹⁴
אמרי יחיה הלכה
טו סמך עשין מה ע"ע
ל"ח סימן רמ ספ"י יג
וטו"ע אה"ע סימן כה
ספ"י י:
ק"ס ב מ"י פ"י מה' ¹⁵
אשוח אלנא י יא
סמך עשין מה ולחין פח
טו"ע אה"ע סימן ע
ספ"י ג:

לעזר רש"י

מדירני"ש.
כוסות עצויות עין מנדר.

תוספות ר"ד

מיתבי רגילה נותנין
לה כוס א' רגילה שאני
תני כוס א' יפה לאשה
שנים (שור) [ניוויל] הוא
לה ג' תובעת בפה ד'
אפי' חמור תבעה אינה
מקפדת א"ר לא אמרין אלא
שאין בעלה עמה אבל
בעלה עמה בעלה משמרה.
ארי' מנין לאכסנאי שאסור
בתשמיש המטה שנאמר
וישכמו בבקר וגו' וירע
אלקנה את אשתו השתא
אין מעיקרא לא: (ד"מא)
(חומא) דביתו דאביי
אתאי לקמיה דרבא אמרה
פסיקי לי מוונות פסיק
לה פסוקי לי חמרא אמר
לה ידענא ביה בנחמני או
דלא הוי משקה בשופרו
(כ"י הא) לך חמרא א"ל
כתיי דמר דהיה משקה
לי בשופרו כי האי
פ"י בבביות (מרוכים)
(גדולים) כדורע: דביתו
דריי בריה דרבא אתאי
לקמיה דריי בריה דריי
א"ל פסוקי לי מוזני
פסק לה פסוקי לי חמרא
פסק לה א"ל ידענא אהו
בבני מחווא דרגילי דשתו
חמרא: דביתו דריי בריה
דריי מדויל אתאי לדינא
קמיה דריי א"ל פסוק לי
מוזני פסק לה פסוק לי
חמרא פסק לה פסוק לי
שיראי א"ל שיראי למה
לך א"ל לחברך ולחברוך
פ"י (להנחתן) [להנחתן]
בהן בפני הבית ולא
אחבה מכבדי הראשון
ומכאן מוכח וגם סמאי
דאמרי לקמן מותר בלאות
אלמנה ליוורשים שחייבים

(א) נרמט דכ"י כמלן אית
מדיקדק ואלי דסעי' ויג'ל
כמו דלמחא נמל.

הִיא הָנָה שְׁלִיחַ עֲרֵינְיָא וְרַמִּי מַחְסֵנִי. מוֹפֶשֶׁט וְעִרְסוֹ שֶׁאֵין לוֹ חִלּוּפוֹת בְּגָדִים אֲלֵא מִשְׁנֵה לְשָׁנָה וּמִנְעִלִים קֹאֲמֵר מִמוּעֵד לְמוּעֵד וְשֶׁאֵר בְּגָדִים לֹא תַחֲלִיף בְּמוּעֵד. וְהַפְשִׁיט מִתְרַגְּמִין וְיִשְׁלַח (וְקָרָא א): וְזוּי פְּשִׁיט. וְזוּי מִדְּיָנָה שֶׁאֵין שְׁמִיטָה שְׂבִיבוּ וְזוּי. כֹּל כֶּסֶף מִדְּיָנָה אֶחָד מִשְׁמוּנָה בְּכֶסֶף

דחוף שהוא אחד משמונה כסעל:
מופר מונוט. כיון אשה שמונות
האמורים במשנתו עודפין לה שאינה
רעבתנית: **האם החגנה על כעלה**
דימי שרתה כלובתה בגדים שלבשה
דימי נדות: **מופר בלאות.** אלמנה
המונות מנכסי יתומים ועליהן לימן לה
ללים של תחמשי וזו משנה לשנה: **ויאל**
עצוב אמו. ערבה אלא לאמר ואבי
לדרוס אמו מוליכתו אלה ואין אביו
מוליכו אלאו שעדיין הוא צריך לאמו
ובתרה שדיורה צבן. אלמא עד שש
צריך סיוע מאמו וכשם שהצבן זן
אומה קן זן אומה עמה:

וְאָמְרָה לֹא פָעַלְתִּי אֵן:
מִשְׁלִי לִי

גליון הש"ס
גמ' ת"ר כותד מוונות
ע"י נזיר דף כד ע"כ חוס
ד"ה סקמלמס:

(א) גם' למ"ד תשמ"ד
אמאי נקט איובל' לישנא
מעליא: (ב) שם איובל'
מה דר' מוסקף ל'ה אמר
ר' יהושע בן לוי:

ה צירופה משניקה לו (שם)

ה מניקה: דרש רבי עולא רבה
את בניו ובנותיו כשהן קטנים
: אסי "דאמר רב אסי" קטן בן
יניקה פוחתין לה ממעשה ידיה
עי למיכל בהדה ודלמא משום
אם היתה מניקה ודלמא הא
יתמר (ו) אמר רבי יהושע בן
פה לחלב:

ל פי
בירוששתה הוא אוכל פירות
הבודה בן בתירא אומר ב'זמן
לוי לו שני חלקים ולה אחד
ל פירות: (נב) מאי קא משמע
שטר ובביאה ^{טז}זכאי במציאתה
שה ואינו אוכל פירות בחייה
זייה בוששתה ופנמה איצטריכא
תני תנא קמיה דרבא מציאת
מר ליה השתא ומה העדפה
דמעשה

והאזי הוי שלה ולא אינטריק למיתני
(.) בקוטע יד עבד עברי של חבירו
קרקע והוא אוכל פירות אבל למאן
שבסתר במקום שאין בני אדם יוכלין
לבינה שבגלוי שביישה בפני כל אדם:
והא

ה גם צכל השגויים למעלה ואוכל פירות מנכסים שנפלו

ביום "האמר רבא בבית אפל מוור: ואם הוי אפיתחא דכי נשיאה יאע"פ שאמרו אין אדם אבל זן קטני קטנים עד כמה יעד בן שש בדרוש שש יוצא בעירובי אמו ממאי מדקתני היתה ומוסיפין לה על מזונותיה מ"ט לאו משום דה דחולה היא אם כן ליתני אם היתה חולה מה קא משמע לן דסתם מניקות חולות ניתנו לוי "מוסיפין לה יין שהיו

הדרין עלך אף

מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה
בחייה בושתה ופגמה שלה רבי
שבסתר לה שני חלקים ולו אחד ובזמן שש
שלו יתן מיד ושלה ילקח בתן קרקע והוא א
לן תנינא ^ההאב זכאי בביתו בקידושיה בבספ
ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה מקבל את
נישואת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות
ליה פלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן:
האשה לעצמה רבי עקיבא אומר לבעלה

ומן העונה [ואם] אינו נותן לה מעה (שם). יתר עליו הבעל. שהוא

בספרו שלו ולפי זה הא דברי
בפרק המניח (ב"ק דף נג.) המזיק
אשמו בתשמיש המטה מהו מנער קא
בני אבל מבושם ופגם פשיטא דפטור
דאפילו נכלו בה אחריני הוי שלו
ומהיו חזן נראה דא"כ ה"ל למיתני
לעיל (דף מו:) דהאב אינו זכאי בבתו
בבושם ופגם של חבלה אלא דיוקא
בזאוס ומפתח כדאמרין בהחובל
(פס דף פו: וס) לא זיכתה מורה לאב
אלא שבה נעורים בלזב ולעיל בריש
נערה (דף מג) גמי פריך בחלות דידה
יטתו יתר עליו ודאי שהוא זכאי
בבושם ופגם אלא דהא בבושמה ופגמה
שלה גרסינן ור"ת עצמו חזר בו וכן
גרים בירושלמי וכן משמע בגמרא
מדקאמר בושמה ופגמה אינטיריכא
ליה פלוגתא דרבי יהודה בן בריה
ורבנן דלא הוה ליה למימר טפי אלא
בושמה ופגמה אינטיריכא ליה דלגב
דבני למיתני בושמה ופגמה שהוא של
תנא גמי מתיאמה ומעשה ידיה שהן שלו
אבל אי גרסינן שלה אחי שפיר
דמשום רבנן לא אינטיריך למיתני כלל
אלא משום רבי יהודה בן בריה ד
ייתא הכל לעבד וילקח בהו קרקע ד
דאמר יתנא שבה גדולה לעבד ושה
לראות בגבויי שפלה בפניה בתקום

ש לה וגם היא אוכלת עמו מליל שבת לליל שבת ש

הַיְּהוּדִים וְהַכְּרִיתִים אֵלֶּיךָ
אֲלֵמָנָה הָיָה שְׂרָיָה
לְיוֹנָתָן אֲמִירָן
בִּפְרִיקָן שֶׁלֹּמֹנִי עַל הַמִּבֶּטֶת
וְהַיְּהוּדִים מִן הָאֲחִיזָה
חֲבִיבִין לְהַכְרִיתִים; וְנִתְּנָה
לָהֶם כֶּפֶס לְרֹאשֵׁהוּ פִי צִנְעִין
אֲחִישָׁתָא שֶׁנֶּחֱדָה חֲזָנָה
לְמַחְמֵהוּ לְמַעַן לִרְבֵּיהֶּ
מִמֶּדֶד לְמַדְעָה פִי כֻּלָּם
זָכָר וּמִדְעָה קִיָּה לֵאמֹר
מַעֲלִים חֲדָשִׁים. וְכֵלֶם
שִׁירִים נֶחֱדָה יוֹרֵשֶׁהָ לֵאמֹר
מִשְׁנֵה שְׁלֹמֹה: אֲמִירָן אֲמִירָן
זֶה שְׂרָיָה פִי יוֹרֵשֶׁהָ
שֶׁהָן יָכָח בְּדוֹר דָּא שִׁירֵי
זֶה מִשְׁנֵה עֲנִי יוֹרֵשֶׁהָ לֵאמֹר
אִי שִׁירֵי זֶה שְׂרָיָה פִי
חֲזָנָה מִן מוֹטוֹת לְבַעַל
מוֹתָר לְבִלְתָּ לְאַהֲבָה פִי
אֵת כָּתָן לִי מוֹטוֹת מִרְבִּים
כְּדֹחַן בְּרָא עֲנִי אֲבָל
בְּמִכּוּבֵל הָאֵל וְכִי אֲבָל
מוֹתָר הַמִּלְאוֹת שֶׁשְׂרָאִיר
לִי כְּשֶׁעָשָׂה לִי הַדָּשִׁים
כִּי לְאַשְׁכְּנֵי וְהַשְׁקִים
שָׁלָה וְהַמְרִינִי לְבִלְאוֹת לֵאמֹר
לִי כִּתְּן שְׂרָאוֹ עֲנִי שֶׁלֹּא
חֲוִשִׁים אִי מַחֲבֵההָ בְּרָא
בְּיָמֵי נְדֻחָה כִּדִּי שֶׁלֹּא
תַּחֲבֹה עֲנִי בְּעֵלָה פִי שֶׁלֹּא
הָאֲחִירִי וְקִרְבִּי לְכַוֵּשׁ בְּנִינִים
אִי שִׁירֵי נְדֻחָה: אֲמִירָן
מוֹתָר לְבִלְתָּ לְאַהֲבָה
לְיִוְרִשִׁים הָהֵם שֶׁלֹּא תַּחֲבֵנָה
עַל עֵלָה הָאֵל תַּחֲבֵנָה
וְהַתְּנָה: וְנִתְּנָה לִי מִעַתָּה
כִּי לְכַרְעֵה פִי כֻּלָּם
סָחַף לִי מִדֵּשׁ עֲנִי שְׂרָאוֹ

ששית דינר לצרכי קטנים

מצות האשה ומע"י לבעלה ירושתה הוא אוכל פירות בחייה בנשואה ופגמה שלה ריב"ב אומר כוונתו שבתוך כל ב' חלקים שלו חלק א' ובזמן שבגלו לר' ב' חלקים ולה חלק א' שלו נותנים מיד ושלח ליקח כזו וקודם והוא אוכל פירות ירושתה פ"י שאם מתה בעלה ירושה הכל ואפילו אנשי מלווה שלה ובעדה בחי"י עמו הוא אוכל פירותיהן: ופגמה פ"י קצר בחלתה אשה שלה נכסיו מלווה חני נתן משום דרבא מצויה בפי העצמה פ"י קטבש כחצו המצויה לבעלה אלא מע"י הכל תהא אלא ומה עברה ששמוע' לרבה אומר מצויה לה ור"ע אומר לבעלה קטבש אע"י דיינה חני מ"מ חתוי לבעלה משום איבה כדאמרינן בפרקי תרע"ה שהאב קטבש במצויה כחצו מ"ש האם איבה וכלאמרינן בפרק האשה רבה א"ל זה היה באינן כמצויה ששמוע' אמור וכן מצויה ששמוע' אשה אוכלת חני מ"מ חתוי לבעלה משום איבה חני חתוי לבעלה משום איבה כדאמרינן בערפ"ר

(ח) לְבַאֲרָהּ בֵּן אֶחָדָהּ לֵה דָלִיָּה וְיִגְמֵל וְיִחַמֵּס הָרֹ"ף יִהְיֶה"שׁ כְּמִנְיָ הַטֹּעַם מִסִּים דְּהַלְכָתָא דְרַ"י בְּדִינֵי.

ה א מ"י פ"ג מהלכות
אישות הלכה ב סמג
לאזין פ"ג ועשין מה טור
ש"ע אה"ע ס"ד פ"ג אה"ע
ב טור אה"ע ו"ז שם:
ג ד ט"ז פ"ג מהלכות
חיובל ומוקח הלכה ט
סמג עשין ט ע"ש ח"מ
ה ט סעיף ט"ז וזמא:
ו ה מ"י פ"ג אה"ע
אישות הלכה טו סמג
עשין מה טור אה"ע
סמג ט ע"ש א' ב'
ז א מ"י פ"ג שם ה"ל יא
סמג ט ע"ש שם
סמג ט סעיף א' בהג"ה

ובמציאותה היא פלוגתא ועוד קשה
לפירוש הקונטרס דלמור רב פפא
מירון הוא זה לא הוה ליה למימר
אלא מציאתה כהעדרה שעל ידי הדחק
דמי ולא הוה ליה למימר פלוגתא
דרי עקיבא ורבין ונראה כגמסת
רבינו חננאל דלא גרים והא אלא גרם
כי אחא רבין אי"ר יומנן כהעדרה שלא
ע"י הדחק כו' ומילתא בפאי נפשה
היא ולפרושי פלוגתא דרבי עקיבא
ורבין אחא לאיירי בממני' כמציאתה
ומעשה ידיה ומפרש רבין כהעדרה
דמעשה ידיה שלא על ידי הדחק כולי
עלמא לא פליגי דבעל הוי משום מעה
כסף כי פליגי כהעדרה דע"י הדחק
דהוי כעין מציאה דפליגי נמי צה
דע"י כרחק מציאה דלמור ר"ע לעצמה
מיי' כדלא נטלה ממלכתה של בטלה
ממלכתה היא חייבת שבר הפקעתה
דקא בטלה בשעת הגזנתה מציאה
ועלה קאי רב פפא וקאמר מציאתה
כהעדרה שעל ידי הדחק דמי כלומר
הא לא קא מביעאי ליה דקא משענין
מדרכא דקא מדמה לעיל מציאה
להעדרה שע"י הדחק ורבין דקאמר
דפליגי כהעדרה ע"י הדחק אי"ר פליגי
נמי במציאתה כגון דמגבתה מציאה
עם מעשה ידיה אלא צמי רב פפא
עשה לו שסים צבת אחי מר' ו
למציאתה מדמינן לה והוי לעצמה לר'
עקיבא או דלמא הוי של בעל דכל זה
הוא מעשה ידיה כיון דהוי בשעת
מלכתה והוי במקום מעה כסף
והעדרה שעל ידי הדחק דלמור רבי
עקיבא דהוי שלה היינו עשושה מלכתה
בשעה שבני אדם שמים מיקון והא דלא
קאמר רב פפא פשיטא לי מציאתה
כהעדרה משום דלא קאמר מציאה
כהעדרה דע"י הדחק דמי מקבירא
דנפשיה אלא ממילתיה דרבין. ר"ת:
מציאתה כהעדרה שעל ידי
הדחק דמי. הכא

ע"י הדחת כו' ומילתא באפי נפשה

הכנים לו אלף דינר
עומש שום כמנה
שום כמנה
שום כמנה
ואחד סלע ודינר
מנת חמש מאות מה
שחזתן

משמע למציאתה פתח מונוות כמו מעשה ידיה מדמנתי מציאה
להעדרה ואף על גא דלמר בפ"ק ד"מ (דף יג:) דלמנתי האשה
לבעלה כי היכי דלא חסיה לה אינה לא קשה ממדי דמעשה ידיה
גמי משום אינה הן כדלמרינן בפ' אע"פ (לעיל דף נג:) ושם קסבר
מווני עיקר ומעשה ידיה משום אינה ומיהו קשה דלמרינן כדאשה
ידיה (וימנח דף ז:) ושם גבי לאו זה וזהין כמציאתה ובעמשה
ידיה ומפרש טעמא בגמרא דלזין וזכאן כמציאתה טעמא מאי אמור

ידיה וגבי מעשה ידיה קאמר טעמא מאי אמור רבנן דמעשה ידיה מונוות ה"ל למקט בתריייהו חד טעמא או משום איבה או משום הבלא במתניתין אינו טמן לאשה בנשא שלם ולאיש לבד דמי בשמיא מ שלם היו נותנין לאשה גם לבצע לא היה נותן כלום ומאי פריך א כ"ב בני משפחה. עניניהם לשמור מן המכרים אימה אבל עשר פחות חומש. בקונטרס פירש שני טעמים חדא משום שפוחתין עליהם של כסף דפחתי ודירושלמי נמי אמר שמואל שמו דעשה של יבדוד הכלה ולהצננה על צעלה וגרלה דזה העטעם דקדק מלאיטריך וכן פוחתין קין יא רבה נמי וזוטא אלא לטעמא ששמיא יומא לבדוד נעטרם בגדים ופרקמטין אגדתם משתמשים בהן ופוחתין ופרקמטין דוקא) אלא כלומר שאין משתמשים בהן כגון בגדים שאינן תפורין לשקבלו עליו בשטר הכתובה במנה והיה שזה מנה בשוק לכל אדם אם לו היה הלשון דכשאתמנה שום במנה שזה מנה רוצה לומר שחכמים לא אלא מנה בלבד ואין לר"ך שיטתו שלשים ואחד (א) ודעין אבל שום לו או שום במנה שיכתוב לה במתוכתה בלכך לריבה לוסיף חומש: וכתבתין

תוספות ר"ד (המשך)

שהיא בעלת מלאכה וקצת
משאר הכותרותי דבעל ור
מציאתה מן הרע ודוק
הוא הלכן אי לא חיוב לה
לבעל הרצל איבה: ור
כ פסא מציאתה הכתרה
שעל פי הרצל מימי פ
שעל אחי לרעה לרובין
לאוקמי מילתא דרבא
דאמי אישור ואמרי מ
פברא מציאתה הכתרה
שעל פי הרצל דמיא
מורה כ"ע לא
מיא אלא להכרפה שעל
פי הרצל שורב מציאת
אדם דעל לחור אחיות
כגון דאקמי נהוא הורחן
שאר צבי שבור ודולכן
בקרעק לעצמה ודולכן
אי אמר ר"ע מציאת
האשה בלעל קשה דרעה
אדריה איז אישור ומי
רבי מציאתה האשה בלעל
שעל אומי לעצמה כ"ע
כ פסא עשהו לה כ"ב
אחת מהו כ"ב רבינו ע"ה
מהו חקו פ"י כגון טוה
ושומרת קישוראן ולימדת
ליל לבנות ומתמכת פ"י
וחולסת מן משי בחוקה
ומתשרת ככולן הכתרה
שלא ע"י הרצל דמי
דחוי בלעל אליב דרע"ע
כ"ע הרצל דמי
ודן של אשה קאי
בחיך ונתב ר"ח ויל
כ"י דהן כביא לא
שייבא אל אליב דרע"ע
כ"י הרצל כ"ע רבינו
האי נאן וכל הגאונים
ז"ל פסקי כרבנן וכל
ז"ל הרצל כביא דמי
קיימאן ק"י יחיד ורבי
הלכה כרבנן ור"ח דמה
סתם [סתם] ובי כרבנן
אחזק תנ מ"ה בלעל
רבנן ורבי מ"ה כ"ע
אחזק ואף על גב דרע"ע
כ פסא ורבינו אמי
אליב דרע"ע לאו דס"ל
כוות"ה לא אמליתיה
ויקו למרע עטמיה
דידה ולעולם א"ס
כוות"ה ומיה לא שבקינן
ארחא דהרצל קיימאן ק"י
ז"ל ורבי הלכה כרבנן
ודלכה סתם משנה ור"ח
נ"ל לומר כפולוגה דרע"ע
ורע"ע ואף על גב דמסקי
ומסקי אליב דרע"ע כללא
שבקינן משה' כללא
נפקינן ז"ל ורבי הלכה
כרבנן דאמי איקשי להו
לאמרוי כרביי הרחיצו
לא בעי לריווי וליחיד
מילתא דרעה לא חקש
לחיה למרע מאי עטמיה
ומה ויהו סבר מיה' ל"ל
למשבכ דרע"ע
חיזי דרע"ע פכ"י
הנ"ל כחיד ולית למיר
אמי סברא דמי
דמסקי ומסקי אליב
דידה הלכה כרבנן אלא
אפילו רבי חנניא

תרי אמוראי ולא איפסק הלכה כחד מינייהו התם עבדין כמאן דשקלי וטריא איליבא ורביס לא עבדי הכי עד פוסקי' כפי' כיחיד דהאי דשקלא וטריא איליבא דיחיד אירחא ספיקא ולמפושט כקושא ולא למיפסק הלכה כוותיה: **מתני'** הפוסק מצות לחתנו ומר הוא שיאמר לאחר הייתי רוצה ליתן ולך א"א ליתן פ"י אילו היה חתנו קיים היה יכול

א מ"י מ"ב מהמטות
אבות ה' טו סג
עין מה טו"ע א"ע
סמן ע ע"ף א:
א ב ג מ"י טס הלכה א
א סמן טס טור ט"ע
טס סו ע"ף א:

תוספות ר"ד

שפסק לו וגם אם היה
רוצה לצנוח את חברו
עד שפרענו היה יכול
כדאמרין בשליח מ"י
חשב עד שחליבו ראשה
ועכשיו שמת חתנו אין
היבם יכול לכוף וגם
לא לצנוח את בתו אלא
אמר לו אנוס בלא
כלום או חליץ: ת"י
אין צריך לומר ראשון
ח"ה רש"י ע"ה אלא
אפילו ראשון ע"ה ושני
ח"ה י"ל לאחרי היינו
רצה ליתן וכו': **מתני'**
פסקה להבנים לו אלה
דינן הוא פוסק ט"ו מנה
ובגד השום הוא פוסק
פחות חומש חתנו מנה
ושהו מנה א"ל אלא
מנה שום במנה נותנת
לו (מאה) (ל"א סלע)
דינן ב"ד מאות נותנת
ה' ודינן וכו' שחתן
פוסק (מאה פוסק) פחות
חומש: פסקה להבנים
לו כספים (סלע) נעשה
ששה' דינרין והחתן
מקבל עליו י' דינרין
לקופה לכל מנה (ומנה)
רש"י: אמר הכל כמנהג
המדינה פ"י אם פסקה
הדינן עמו שחתן לו
אלף זה הוא כותב
בשטר כתובתה שהכניסה
לו אלף ותיק' שכן
ט"ו מנה ואם תתאלץ
או תתגרש היא גובה
אלף ותיק' והטעם מפורש
בירושל' מפני שמשחבר
בין וכן אם הכניסה
לו פירקטיא חשבה אלף
דינרין הוא פוסק עליו
וכותב בשטר כתובתה
אלף ותיק' כדאמר לקמן
בבבא (וישומא) (במילין)
של ערכי ה"ה כספיה!
והטעם מפני שהוא
משחבר בין ובגד השום
הוא פוסק פחות חומש
פ"י כמו שמוסיף שליש
על הכספים כך הוא פוסק
חומש משומת הכלים
שאם מכנסת לו כלים
ששום אלף זה ודינריו
אלף זה כפי מה ששוק
לכבוד בשוק אינו מקבל
עליו לכתוב בכתובתה
אלא פחות חומש דיינו
ח' מאות והטעם מפורש
בירושלמי מפני שהאשה
מכלה אותן ולובשתן והן
פוחתין ונאבדין וזו
חייב באחריותן חקני
לפסק ולכתוב פחות
חומש וזו היא שומא
ששם ומקבל עליו אחריות
וזה מוכר כדבר שלא
פסקה בשעת אירוסין
ליתן לו אלא מה שנותנים
לו בשעת הנשואין ואחא
לאשמועינן שעל כל שה
חמשה הוא כותב בשטר
כ"א ד' מפני שחן עתידין
לכלות והוא חייב באחריותן ומכאן מוכח שפחה הבלאות על הבעל ולאפוקי ממאן דמפרש ביבמות בפרק

ובשחתן פוסק פוסק פחות חומש. פ"י ר"ח כשהחתן מייחד לה
כלים ושאר תשמישין מוספת לכתובתה וכל לשומם
ולכתוב שוויים בכתובתה פחות חומש ששמים אותו יותר משוויים לכבוד
החתן ולטעם דפחתי לפי שהיא משמשת בזה חומש כלים: **תנא** שומא
רבה ושומא זוטא. שומא רבה ההוא
דכנגד השום הוא פוסק דקאי אלף
דינר ושומא זוטא היינו סיפא דכשהחתן
פוסק דמשמע פסיקא כל דהו ובגדיה
נמי תנא שומא רבה ושומא זוטא וזוטא
היא נותנת שלשים ואחד רבה היא
נותנת חמש מאות ולר"י נראה כפירוש
ר"ח דלא קאי כנגד השום אלף דינר
אלא כולל מה שאומר ח"כ והא דפריך
היינו רישא קאי אשום במנה היא
נותנת ל"א סלע ודינר וכו' מאות היא
נותנת חמש מאות דמרווייהו אמאי
אליטריך למיתני וגריס הכי תנא שומא
זוטא וקתני שומא רבה תנא שומא
דינר ותנא שומא רבה וקתני פוסק
היינו שומא רבה ולא אליטריך למיתני
שומא רבה ושומא זוטא כשומא רבה
דאחריותו קאי וכשהחתן פוסק:
לא נאמרו דברים הללו אלא
בירושלים. והא דלמרינן כפ'
טרף קלפני (ומה ק"ל): שלל היתה
כלה לריבא להמנעם בירושלים מפני
ריח הקטרת ודאי לריח לא היו לריכות
להמנעם אבל לריכות היו לקופה של
בשמים לעדן הנכסר ולהשיר השער
ולפסק הקמטים. ר"ח: **ואם תמצא**
דומר במנה המתקבל. וה"ה דמני
למירא אם תמצא לומר במנה הנישום:
ליום ראשון או לב"י יום ויום.
הריבה תמיהות אלו הנבעיות
דאם יתן לה לעולם כדמסיק לכל שנה
ושנה עשר דינר לכל מנה ומנה ליום
כמה היתה יכולה אותו הממון אלא
ודאי נראה דעשר דינר יתן לה לכל
מנה להמקטע לעולם ומינעי ליה אם
יתן לה צנת אחת והיא תשמרנו
להמקטע זו עד שמכלה ומשם ואילן
אין קצנה לתכשטין ויתן לפי כבודה
ולא יתן לה צנת אחת אלא כדי
קצוטה ליום: **שפסקו** ה' ד'
מאות והובים לקופה של בשמים.
אע"פ שלפי חשבון הכתוב בכתובתה
אלף אלפים דינר וזה היה להם לפסוק
יותר לפי חשבון עשר דינר למנה כיון
שלא היתה לריבא יותר לא פסקו לה:
וענו אחריה אמן. למעלה (דף סה.)
לא ענו אחריה שלא היה צעלה
מי אכל כאן שהיה מי ענו אחריה אמן
ובעלה הטיל על חכמים שפסקו לה:
זה

בשחתמת על כתובתי אמר להן לתלמידיו זכור אני כשהתמתי על כתובתה
של זו והייתי קורא בה אלף אלפים דינרין זהב מבית אביה חוץ משל חמיה
בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר אשריכם ישראל בזמן שעושין רצונו
של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם ובזמן שאין עושין רצונו
של מקום מוסרין ביד אומה שפלה ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן
של אומה שפלה ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה והתנאי אמרו עליו
על נקדימון בן גוריון כשהיה יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת היו
מצייעין
פ"י הוצאתו וטרחו אבל עסקא רבא דנפיש זיוני' אימא לא צריכא: והחתן מקבל עליו וכו' מאי קופה

וכשהחתן פוסק כו'. ואם שמו הם תחלה והכניסה לו כיון שזו קטן בין
שום גדול הוא כותב בשטר פחות חומש. ובגמרא מפרש לה ל"ל כל
הני: **גמ'** **תנא שומא רבה.** דפחות חומש רישא דתנא וכנגד השום
דקאי אלף דינר: וקתני שומא זוטא. שום במנה היא נותנת שלשים
ואחד סלע ודינר דלא חיימא שומא
רבה הוא דדרך השמאים להעלותו על
שוויי ח"נ שומא זוטא חייבא דמעלו ליה
טפי שלל תמצוה בעיני הנועדים: **תנא**
שומא רבה וקתני שומא רבה. היכא
דקתני חתן פוסק הרי שומא רבה כגון
שהיה הכניסה קודם השום והוא שם
אותו כה' מאות כשנא לכתוב וכתוב
ד' מאות שפך הוא שם אותו חומש
יותר על שווי: **שומא רבה.** היכא
דקתני היא נותנת שהוא כתב הכתובה
קודם שנא השום ועכשיו היא מציאתו
וקריבין שמתן אותו. וחתן פוסק דתנא
תרי זמני חד לשומא רבה וחד לשומא
זוטא: **מתני'** **פסקה להבנים לו**
כספים. שכן מוכנים לשכר מדי:
סלע נעשה. לכתוב בשטר הכתובה
בשעה דינר יותר שלש כמתן לעיל.
ובגמרא מפרש הא חזי למא לי: **לקופה.**
נגמרא מפרש שיתן לה עשרה זוז לכל
מנה ומנה שהיא מביאה לו ויקנו לה
מהם בשמים לרחמן כהם כמתמריקו
הנשים שכן שיערו שהאשה המביאה
לצעלה מנה ראויה היא לנשמים של
עשרה זוז. ולא פירש במשנה אם לכל
יום אם לכל שנת אם לכל חדש אם
לכל שנה: **גמ'** **עסקא.** כספים קרי
עסקא שהם עומדים להשתכר כהם
להתעסק בהן חמדי: **תנא עסקא רבה.**
אלף דינר שיוסיף שלש וכתוב ט"ו
מנה: **עסקא זוטא.** סלע נעשה ששה
דינר: **ויואל.** יואל ואחריו: **בירושלים.**
היו נוהגות להתקטע בנשמים: **במנה**
הנישום או במנה שמתקבל. האי לכל
מנה ומנה דקאמר לפי חשבון
השומא קאמר או לפי חשבון שהוא
מקבלן עליו דיינו פחות חומש: **כספ**
ראשונה כו'. איני יודע ליישב סדר
בעיות הללו לפי שיטת הש"ס. ונראה
בעיני שכן סידרן יום ראשון או כל יום
ויום ואם תמצא לומר כל יום ויום שנת
ראשונה או כל שנת ושנת ואח"כ כל
שנת ושנת חדש ראשון או כל חדש
וחדש ואח"כ כל חדש וחדש שנה
ראשונה או כל שנה ושנה: **שפסקו**
לה חכמים. שמת צעלה וצאת לנ"ד
לפסוק לה לריבא מנכסיו: **לבו כיום.**
לצורך יום אחד: **ולא כדיון מתלין**
מתלא. ולא קי היו מושלין משל
בירושלים: **מלג ממון חסד.** הריבא
למלוג ממון כלומר לגרוס לו שיתקיים
יחסרנו לנזקה חמדי ותסרונו זהו
קיומו: **ואמר לה חסד.** יעשה ממני
חסד. ושל בית אצא לא עשו דנקה
כדאי וכלה ממון: **כל זה ואיכד זה.**
לפי שנתעבר בו: **חוץ משל חמיה.**
מוספת שהוסיף לה החתן: **ערציי קרי**
אומה שפלה ששוכני אלהים הם במדבר:

מליעין

(ה) (ומספתא פ"ה ע"ה)
(ס) (לעיל פה.)
הוספות ר"ד (ומכר)
אלמנה לכ"ב דתנן היום
אם מהו מהו לו בעבדי
צאן כדור ודייק טעמא
דמת ליתנהו הא איתנהו
ופחות דמריקין לא משלם
לה פחה דכל ג"כ
(ודייק טעמא) נוסלת
כליאזוהא כמות שחן ולא
משלם פחתיהו וכו' לא
תני אם פחתו פחתו
לו וליתא דהבא משמע
דאפילו פחתא מקבל
עליו: ומכר זה פוחתין
לו לכתוב פחות חומש:
שום במנה ושהו מנה א"ל
אלא מנה פ"י זה מדבר על
הפסק שפסקה לו בשעת
אירוסין וארישא דמתנין
קאי דקתני פסקה להבנים
לו כספים ודייק פסקה
להבנים לו כלים שום
במנה שישו מנה אין לו
לבעל לכתוב במנה אלא
כלים שישומו לו במנה
אע"פ שהוא לא יכתוב
בשטר הכתובה (שום
במנה) אלא שמונים דינר
ולא מצי למירא הב לי
כלים שישומו לו וישומו טפי
ממנה שכתוב בשטר
הכתובה שום במנה דכיון
דהכי קא"ל שום במנה
ושהו מנה לא תתנת
לו אלא שחתן לו כלים
השויים וישומו מנה ולא
כשומא שכתב הוא בשטר
הכתובה פסקה ל' שום
במנה נותנת ל"א דינר פ"י
אבל אם פסקה לו שכתובים
לו כלים שום במנה כיון
שלא פירשה ושהו מנה
בדיאי פחות הכתוב קא"ל
הלכך נותנת לו ל"א
סלע ודינר כשפחות הוא
החומש כדיון החתן וכתוב
בשטר הכתובה מנה א'
זה שומא דיהיב כמה
חייבה להבנים לו. בדי
מאות נותנת ה' מאות
פ"י אם פסקה להביא
לו שום ב' מאות כיון
שלא אמרה שיהי' ב'
הוא פוסק פחות חומש
דקיימרי בשומא רדיה
אלא תנא רישא שומא
רבא בשומא רדיה וקתני
סיפא שומא זוטא: פסקה
להבנים לו וכו' ומקשה
היינו כותב בגדן ט"ו
מנה ומדורו תני עסקא
רבא ותני עסקא זוטא
וצריכא דאי אשמועינן
עסקא רבא בשום דנפיש
דיוחי' אבל עסקא זוטא
דיווחא רוחי' אימא לא
צריכא. ואי אשמועינן
עסקא זוטא דיווחא זיוני'
מקבל עליו וכו' מאי קופה

(ח) לפענו במה לקמן לתק דברי סן כספיים רק דקשה גובה מהם חן דרש"י ו"ל פירש כן ע"ש בחמ"ד ד"ה נמלים.

(א) [ע"ז ח"ג, ב] סוטה יג: לקמן קד, ג) [מסכתא פ"ה, ד] [עין מסכתא מנכ"ה טז: ד"ה אשה ורש"י מסת' פ"ה: ה) [מסכתא פ"ו, א] [ע"ז יומן וי"ה בח"ש נקדשין, א] [לעיל ס"ה: ה) [מסכתא פ"ו, א]

תורה אור השלם

1. אם לא תדע לך ה"פ בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתך על משבנות הרעים:

שיר השירים א ח

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה דפתמי ל"ל קודם ד"ה דעני:

מוסף רש"י

לפום גמלא שיחנא. המשי' לפי הגמל ולעמו קד: לפי כח הגמל מרובן במאלי' וטוה' יג: וזרד פשיטו' וזו מדינה סגן שמית' שמו' זר, כל כסף מדינה אחת משמנה כסף זרי דמחזיקין לעיל סגל מדינה פלגא דחול' שאל אחד שמנה סגלע' (ועיל פ"ה:)

תוספות ר"ד

א"ר קופה של בשמים אמר ר"א לא נאמר דברים הללו אלא בירושלים פירוש ששם השנים מתקשרות בבשמים ביותר: כפי ר"א במנה הנישום או כמנה המהביל שבת ראשונה או כל שבת ושבת חודש ראשון או כל חודש וחודש שנה ראשונה או כל שנה ושנה תיקן: א"ר ב"ר ארי' גמלים של ערביא אשה גובה פורנא מהם א"ר פפי הני תוחבי דבי מכסי' אשה גובה פורנא מהן פ"י כתובתה שאע"פ שאינו נכחית ממטלטלי אלא ממקרקעי כיון שמו"מ היה באלו המטלטלים וברוב כתובי' הם נמצאים כל אשה ססכא דעתה עליהן כמו שסומכין על הקרקע וגובה מהן: א"ר מרש' היה אפינא הני ארנקי במחזא אשה גובה פורנא מהן מאי טעמא אסמכתיהו עלייהו כיון דחוי דשקילי' להו תפקי' וכי משבחי ארעא זכני כהו אמנא שמע' מינה אלא אסמכתא אקרקע היה פ"י הנשים הגובות כתובתן כשהיו מוכרין להם מנהגו ארנקי דהו קנין בהן קרקע וכבר חיקנו הגאונים בישיבות שכתובת אשה ובע"פ גובין מטלטלין

מציאת האשה פרק ששי כתובות סז.

יב א מיי' פ"ו מהל' אשות הלכ' ו טור ש"ע א"ע סימן ק סוף פ"ה:

יב ב מיי' פ"ה ס"ה א [ופ"י ב"ל ח] סגן עין מה טעם' ע"ש סימן נח סוף פ"ה: י"ד ג מיי' שם הלכ' נ טו"ע ש"ס סוף פ"ה: בור ד ה מיי' פ"ח מהל' מנחות עינים הלכה טז סגן עין קכ"ט טו"ע י"ד סימן ד"ט סוף פ"ה: בור ד ז מיי' שם וכלכה לו סגן ש"ס טו"ע י"ד סימן ד"ט סוף פ"ה:

לעזי רש"י

פלא"ג [פ"ו ל"א]. רס"י [הרב], פ"ו י"ו [הרב].

תוספות ר"ד

דיתמי דשביק אבהון: בתנ"י המשיא את בתו סתם לא יפחתה לה מנ' וזו פסק להניחה ערומה לא יאמר הבעל כשהבואר לביתו אכסה [אותה] בכסות אלא חכמה ועודה בבית אבהו וכן המשיא את היתומה לא יפחת לה מנ' וזו ואם יש בכיס מפרנסים אותה לפי כבודו: אמר אבי' נ' וזו פשיט' ש"י חמשים וזו מדינה ממאי מדקתני אם יש בכיס מפרנסים אותה לפי כבודו ואמר' מאי כ"ס וא"ר ארנקי של צדקה ואי ס"ד נ' וזו ממש אם יש בכיס כמה יתבונן לה אלא ש"מ נ' וזו פשיט'. ת"ר יתום ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסים [אותה] [לכ' את היתומה ואח"כ מפרנסים היתום מנ"י שהאיש דרכו לחזר ואין האשה דרכה לחזר. ואי קשיא את' תנן בפ"י הנהירות האיש קודם לאשה להחיות ולהשבע אכירה והאשה קודמת לאיש לכסות ולהוציאה מבית ושבחה ויבמן ששניהם עומדים בקלילה האיש קודם לאשה בכל טעמיו פ"י אשה קודמת לאיש לכסות מפני שבשרות האשה מרובה משל האיש ללכת ערומה אבל למזונות האיש קודם וזה להחיות והיכי תני כהא מפרנסים היתומה קודם וא"ל האי פרנסה פרנסת כסות דא"כ אמאי תלי טעמא שאין האשה דרכה לחזר ת"ל משום שמתביישת היא בערומתה י"ל ברייתא זו מיידי בעיר שיכול היתום לחזור ולהתפרנס אם לא ניתן לו מכיס של צדקה ויותר גדולה בושת האשה לחזר משל איש ומתני' דהתם מיידי במדבר או בספינה שאינו מוצא לחזר ואם לא יפרנסנו ימות ההם האיש קודם

זהב הרי הוא כשווי. פירש ר"ח דכלכל זהב מיידי כגון זמנים וטבעות וא"כ מאי קאמר לא כללים של זהב דלא פחתה הא כללים איירי וי"ל דהכי פירשו מאי לאו כללים דכסף דפתמי דהא זהב כיון שהיא לזכנת תמיד

מציצין תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן מאחוריו איבעית אימא לכבודו הוא דעבר ואיבעית אימא כ"דכדעי ליה למיעבר לא עבר כ"דאמרי אינשי לפום גמלא שיחנא תניא א"ר אמר ר' אלעזר ברכי צדוק א"ר אהא בנחמה אם לא ראיתיה שהיתה מלקטת שעורים מבין מלפי סוסים בעכו קראתי עליה מקרא זה יאם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתך אל תקרי גדיתך אלא גויתך: אמר רב שמן בר אבא אמר ר' יוחנן הכניסה לו זהב שמין אותו והרי הוא כשווי מיתבי הוהב הרי הוא ככלים מאי לאו ככלים של כסף דפתמי לא ככלים של זהב דלא פחתה א"כ ככליו מיבעי ליה ועוד תניא א"ר הוהב הרי הוא ככלים דינרי וזהב הרי הן ככספים רבן שמעון בן גמליאל אומר במקום שנהגו שלא לפורטין שמין אותן והרי הן כשוויהן רשב"ג אהייא אולימא אסיפא מכלל דתנא קמא סבר אפי' במקום שנהגו שלא לפורטין הא לא נפקי אלא לאו ארישא והכי קאמר זהב הרי הוא ככלים מאי כלים כלים של כסף רשב"ג אומר הרי הוא כדינרין של זהב במקום שנהגו שלא לפורטין לא לעולם אסיפא ודנפקי ע"י הדחק ובהא קמיפלגי מר סבר כיון דנפקי משבחינן לה ומר סבר כיון דלא נפקי אלא ע"י הדחק לא משבחינן לה איבעית אימא כולה רשב"ג היא וחסורי מיחסרא והכי קתני זהב הרי הוא ככלים דינרי זהב הרי הן ככספים בר"א במקום שנהגו לפורטין אבל במקום שנהגו שלא לפורטין שמין אותם והרי הן כשוויהן רשב"ג שרבן שמעון בן גמליאל אומר במקום שנהגו שלא לפורטין שמין אותם והרי הן כשוויהן מ"מ ככליו מיבעי ליה קשיא איבעית אימא הכא במאי עסקינן בדהבא פריכא רב אשי אמר בממלא אמר רבי ינאי בשמים של אנטוכיא אמר רבי נחמני אמר רבי יוחנן אגמלים של ערביא אשה גובה פורנא מהם אמר רב פפי הני תוחבי דבי מכסי' אשה גובה פורנא מהם אמר רב פפי הני שקי דרודיא ואשלי דקמחוניא אשה גובה פורנא מהן אמר רבא מריש הוה אמינא הני ארנקי דמחזא אשה גובה פורנא מהם מאי טעמא אסמכתיהו עלייהו כיון דחזאי דשקלי להו ונפקי וכי משבחי ארעא זכני כהו אמנא אסמכתיהו אארעא הוא: מתני' המשיא את בתו סתם לא יפחתה לה מחמשים וזו יפסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשהבואר לביתו אכסה ככסותי אלא מכסה ועודה בבית אביה וכן המשיא את היתומה לא יפחת לה מחמשים וזו אם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודו: אמר אבי' חמשים וזו פשיט' ממאי מדקתני סיפא האם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודו ואמרין מאי כ"ס אמר רחבה ארנקי של צדקה ואי סלקא דעתין חמשים וזו ממש אם יש בכיס כמה יתבונן לה אלא שמע' מינה חמשים וזו פשיט' ת"ר ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסים את היתומה ויתומה מפני שהאיש דרכו לחזור ואין אשה דרכה לחזור ויתום ויתומה שבו

מציצין תחתיו ובאין עניים ומקפלין אותן מאחוריו איבעית אימא לכבודו הוא דעבר ואיבעית אימא כ"דכדעי ליה למיעבר לא עבר כ"דאמרי אינשי לפום גמלא שיחנא תניא א"ר אמר ר' אלעזר ברכי צדוק א"ר אהא בנחמה אם לא ראיתיה שהיתה מלקטת שעורים מבין מלפי סוסים בעכו קראתי עליה מקרא זה יאם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתך אל תקרי גדיתך אלא גויתך: אמר רב שמן בר אבא אמר ר' יוחנן הכניסה לו זהב שמין אותו והרי הוא כשווי מיתבי הוהב הרי הוא ככלים מאי לאו ככלים של כסף דפתמי לא ככלים של זהב דלא פחתה א"כ ככליו מיבעי ליה ועוד תניא א"ר הוהב הרי הוא ככלים דינרי וזהב הרי הן ככספים רבן שמעון בן גמליאל אומר במקום שנהגו שלא לפורטין שמין אותן והרי הן כשוויהן רשב"ג אהייא אולימא אסיפא מכלל דתנא קמא סבר אפי' במקום שנהגו שלא לפורטין הא לא נפקי אלא לאו ארישא והכי קאמר זהב הרי הוא ככלים מאי כלים כלים של כסף רשב"ג אומר הרי הוא כדינרין של זהב במקום שנהגו שלא לפורטין לא לעולם אסיפא ודנפקי ע"י הדחק ובהא קמיפלגי מר סבר כיון דנפקי משבחינן לה ומר סבר כיון דלא נפקי אלא ע"י הדחק לא משבחינן לה איבעית אימא כולה רשב"ג היא וחסורי מיחסרא והכי קתני זהב הרי הוא ככלים דינרי זהב הרי הן ככספים בר"א במקום שנהגו לפורטין אבל במקום שנהגו שלא לפורטין שמין אותם והרי הן כשוויהן רשב"ג שרבן שמעון בן גמליאל אומר במקום שנהגו שלא לפורטין שמין אותם והרי הן כשוויהן מ"מ ככליו מיבעי ליה קשיא איבעית אימא הכא במאי עסקינן בדהבא פריכא רב אשי אמר בממלא אמר רבי ינאי בשמים של אנטוכיא אמר רבי נחמני אמר רבי יוחנן אגמלים של ערביא אשה גובה פורנא מהם אמר רב פפי הני תוחבי דבי מכסי' אשה גובה פורנא מהם אמר רב פפי הני שקי דרודיא ואשלי דקמחוניא אשה גובה פורנא מהן אמר רבא מריש הוה אמינא הני ארנקי דמחזא אשה גובה פורנא מהם מאי טעמא אסמכתיהו עלייהו כיון דחזאי דשקלי להו ונפקי וכי משבחי ארעא זכני כהו אמנא אסמכתיהו אארעא הוא: מתני' המשיא את בתו סתם לא יפחתה לה מחמשים וזו יפסק להכניסה ערומה לא יאמר הבעל כשהבואר לביתו אכסה ככסותי אלא מכסה ועודה בבית אביה וכן המשיא את היתומה לא יפחת לה מחמשים וזו אם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודו: אמר אבי' חמשים וזו פשיט' ממאי מדקתני סיפא האם יש בכיס מפרנסין אותה לפי כבודו ואמרין מאי כ"ס אמר רחבה ארנקי של צדקה ואי סלקא דעתין חמשים וזו ממש אם יש בכיס כמה יתבונן לה אלא שמע' מינה חמשים וזו פשיט' ת"ר ויתומה שבאו להתפרנס מפרנסים את היתומה ויתומה מפני שהאיש דרכו לחזור ואין אשה דרכה לחזור ויתום ויתומה שבו

עלמא דרצנן הוי מנה זורי דמשמע דפרק קמא (לעיל יב:) גבי צית דין של כהנים גוים כ' וחס"א

תוספות רי"ד

דבתיב היא מוצאת. רבינו
חנונאל גריס מוֹצֵת בלֵא
אל"ף לשון וַיֵּת אֵשׁ בַּצִּיּוֹן (איכה ד) :
בטלי

הקב"ה פרנסתו בעתו אדחכ"ה
ישן אמר מאי דקמא א"ל ^לינע
וחוזרין ונותנין לו לשום מתנה
הלואה לשום מתנה הא לא ע
לשום מתנה וחוזרין ונפרעין מ
לו ואינו רוצה להתפרנס אין נ
דעתו עליו ^לת"ר יהעבט זה ש
ממתנה תעביטנו זה שיש לו וא
דבריו ^לר' יהודה וחכ"א יש לו
כלשון בני אדם ^למר עוקבא ^לה
יום אחד אמר איזיל אחיזי מ
דבייתו בהדיה כיון דחזויה דק
נורא הוה קא מיקליין כרעיה ד
ליה אנא שכיחנא כגויה דביתא
לה אמר רב הונא בר ביזנא א
שימסור עצמו לתוך כבשן ו
עוקבא הוה עניא בשיבבותיה
שדריתו ניהליה ביד כריה א
מפנק כולי האי עייפיהו ושדר
כתבי ביה שבעת אלפוי דינרי
הכי ^לוהאמר ר' אילעאי ב

וא אחתיה דרבא דלא חזיא ליה תליסרי שני
לך קום אכול תנו רבנן אין לו ואינו רוצה לו
דרי רבי מאיר וחכמים אומרים "נותנין לו לשום
ל אמר רבא ילפתוח לו לשום מתנה יש לו
חזורין ונפרעין הימנו תו לא שקיל אמר רב
קין לו אין לו ואינו רוצה להתפרנס אומרים
קין לו ואינו רוצה להתפרנס שנותנים לו לשום
רוצה להתפרנס שנותנין לו לשום מתנה וחי
נו רוצה להתפרנס אין נוקקין לו ואלא מה א
עניא בשיבכותיה דהוה רגיל כל יומא דשדרי
קעביד בי ההוא שיכותא ההוא יומא נגהא ליה
מצלי ליה לדשא נפק בתרייהו דהוט מקמיה ע
עוקבא אמרה ליה דביתהו שקול כרעך אות
ומקרבא אהניית ומאי כולי האי "דאמר מר
ר"ש חסידא ואמרי לה א"ר יוחנן משום ר
ש ואל ילבין פני חברו ברבים מנא לן מ
הוה רגיל לשדורי ליה ארבע מאה זוזי כל
אמר ליה לא צריך אמר מאי חזית חזאי
הו ניהליה כי קא ניחא נפשיה אמר אייתו לי
ינאקין אמר זוודא "קלילי ואורחא דחיקתא
שא התקינו המבזבז א"ר יבזבז יותר מחומש "ד
רבי אבא "הוה צייר זוזי בסודריה ושדרי ליה
הוה ההוא עניא דהוה רגיל לשדורי ליה אר
אתאי אמרה ליה לא צריך מאי חזית שמעי דר

יא ליה תרגולת פטומה ויין
 רגס נותנין לו לשום הלאה
 תנה וחורין ונותנין לו לשום
 ורוצה להתפרנס נותנין לו
 לאחר מיתה ר"ש אומר י"ש
 בא משכון וטול כדי שתזוה
 אה וחורין ונותנין לו לשום
 ונפרעין הימנו לאחר מיתה
 קיים תעביטנו "דברה תורה
 ארבעה זווי בצינורא דרשא
 ר עוקבא לבי מדרשא אתיא
 לההוא אתונא דהוה גרופה
 אכרעאי חלש דעתיה אמרה
 א בר טוביה אמר רב ואמרי
 ומעון בן ווחי נוח לו לאדם
 דכתיב יהיא מוצאת מר
 י"ו מא דכיפורא יומא חד
 א מולפי ליה יין "שן אמר
 שבנאי דצדקה אשכח דהוה
 מבויה פלגיה ממוניה היכי
 יולי מחיים שמא ירד מנכסיו
 ריה וממצי נפשיה לבי עניי
 זווי כל מעלי שבתא יומא
 קאמרי ליה במה אתה סועד
 במלי

תורה אור השלם

הגהות הב"ח
(ב) גמ' צנינורא דדשא
יומא חד אמר:

זה שאין לו ממה

ו יודע למי נוסחה (ב"ב י:).

מסעות (כ"ח לה.), המבזבז. לעמים, אל יבזבו יותר מחומש. שנכנסו, שלא יערכו לנריות (לע"ד נ.). ושדי ליה לאחוריה. יהעני טעלה וידע ממי טעלה וא

וְנוֹטְלָה עִשְׂרוֹר בְּנִסִּים
 וְהָיָה מִסְפַּק הַנִּזְכָּר שָׁמָּה
 בְּנִגְזָרוֹת לֹא שֶׁנֶּחֱלָה קִשְׁט
 עִשְׂרוֹר בְּנִסִּים הַנִּכְתָּם
 לְכַד מִלֵּךְ
 מִיִּשְׁרָאֵל מוֹנוֹת עַד אֹמֶר
 מִסָּפֶה (ס"ב) וְלֹא
 מִסִּפְקָהּ עִשְׂרוֹר לְגִבּוֹת
 מִמֶּנֶּה שֶׁלֹּא יִסָּפֵה עַד
 שִׁשְׁתָּה רִבּוֹ. וְנִפְלֵה לֵךְ
 שִׁשְׁרֵה וְיִרְחָה. אִיֶּמֶה
 עִשְׂרוֹר בְּנִסִּים שֶׁלֹּא יִסָּפֵה
 מִיִּשְׁרָאֵל מִגִּבּוֹת עִשְׂרוֹר בְּנִסִּים
 שֶׁלֹּא יִסָּפֵה וְהִנֵּה מִלֵּךְ וְנִפְלֵה
 וְנִסְמָכָה דְּהִתְיָו עִשְׂרוֹר
 בְּנִסִּים כְּדִי שֶׁהָיָה לְגִבּוֹת
 מִיִּשְׁרָאֵל שִׁשְׁרֵה וְיִרְחָה
 אִיֶּמֶה (ס"ג) אִמֵּר ר'

הדיוניין מנכסי הלב
אפי' כפי צוה האל
מנכסי מחיבין היתומים
ליתת חן פרנסתם אבל
הצלה מן הצרה האלה
תתפרנסו מנכסי הכל לפי
צוואתו ואין לו חן לחייב
לחם היתומים: תל' אל
ל' כפי חז"י האחים
שעברו מהו י' שלח לו
אגרות וספרים וביני חז"י
תכבד לו האחים שעברו
מכור נכסי אבותיו: חס
י' יכולן הבנות לטרוף
מתפרנסתן מאותן הקלחות
אין להן חן יחב' ר"ה
ל' ואמר מכור
מקצת ד' ואם חס
זמן קצוב ולא מכרס
א"ל מ' ואם
כ' מיתב כ' מכור כ'
ששנטי מוציאין לפרנסה
אין מוציאין למנוח
אין מוציאין שמכור נכסי
אין מוציאין ממונן
לפרנסתן
מכונת ששנטי שמת
חוב מוטע עליו
פרנסתו ולא כל
היתומים למכור נכסי
אביהן שעברו
מיתת אביהן
מוציאין למנוח
ברזאן אין מוציאין למונ'
ההבנת מנכסי חז"י
שעברו מנכסי חז"י
אבל
נכסיהם הבני י"ל קצבה ע'
נכסיהם חז"י לא קצב
אמר: יורשין מעברין:
אין שמת יורשין ב' בנות
אחלק ותרשת כ"ן שנפלו
הנכסים בירושה וליא'
לגבות פרנסתה עד נפלת
ליתונות ויא' אמת י'

לָא אַ מײַן פֿײַך מײַל
פֿאַר אַסױס הײַלע אַ
נאַרן פֿון טױשױס אַ
פֿאַר אַ קײַן טױס אַ
לײַך בַּ טױשױס אַ
קײַן טױס אַ
לײַך אַ מײַן אַסױס הײַלע ט
וואַס פֿון טױשױס אַ
פֿאַר אַ קײַן טױס אַ
מַ אַ מײַן אַסױס הײַלע ט
שױס אַסױס אַ
מאַ אַ מײַן אַסױס טױס אַ
אַסױס אַ
מאַ אַ מײַן אַסױס הײַלע ט
טױס אַסױס אַ

והשקט דאיתרוהו קמץ
אמרתי וייתרו וקס"ד
שטעמט דער הוי קעגן
שטענענע הכנסים ביזישע
הויז ויהוה כדן הליקח
דעם וזמן שאינע גובה
אין ה' הלקוחות קא איע
גובה מן הויזישן ואם הוי
הכנס אין הבנות גובה
מיינשיין וועבשן ווען
בעצמן ירושת און אהיה
אין דא גובה על דא ומשה
אל הלקוחות מוון אמרש גובה
ה' הלקוחות או איה
וכישר מן הויזישן ואהיה
לדא ריי שיי דאיש
יריות ביחיי פ' שהגיע
בדה רוח מן הכנסים
בדה לירש ציון טעמא
פדמנה הוא דאמאר שאנו
אומדים דעוה שאל
אויסן רוצה שחבנהו בחו
והשקט איהו אין ה' הלקוח
גובה איהו רצוה שחטול
פרנסה שיהי ש' לה
איהו מחבנה אבל לעולם
גובה מן ה' הלקוחות ב'

אז בשבירות שיבא מן
הבנים פשיטא שטורפת דהא מקרקעי
אינהו ואז בשבירות שגבו דבר הני
מטלטלי ממש הוו ויש לומר דמיירי
שהשכירו הית לטנה ועמד דהשוכר
הני שנה ואע"כ דכבר נתחייב על מה
שעמד בבית גובה ולא חשיב מטלטלי
דשבירות אינה משתלמת אלא לבסוף:
ובשמתא פה"ר מאן ר"א פ"א
פ"ה. ואז"ת אע"פ
שא"ל יהא צריך הפרה כדאמרין באלו
הא הגולין (מכ"ד פ"א: ושם) נדור על
תנאי צריך הפרה מאלן מיהודה דמבי
אס לא הביאותיו וכו' אף על פי
שקיים התנאי היו עכמותיו מגולגלין
בארון וי"ל דה"מ בדבר שהמטודה
מסופק בשעת הדור אס יתקיים
התנאי כי התם דמאריה וגבי דבדיר
שמים לא היה יכול לשומרו והיז כאלו
התנאי אלא כלל אצל הכא שבדור לקיים
התנאי אין צריך הפרה. ר"ת:

תלה ליה רב לרבי ביני חמי האחין ששיעברו
מהו הוה יתיב ר' חייא קמיה אמר ליה מכרו
או משכנו אמר ליה מאי נפקא מינה בין
מכרו בין שמשכנו "מוציאין לפרנסה" ואין
מוציאין למוזנות ורב אי מכרו קמביעיא ליה
ונכתוב ליה מכרו אי משכנו קא מיבעיא ליה
ונכתוב ליה משכנו רב תרווייהו קמביעיא ליה
וסבר אי כתיבנא ליה מכרו הא ניחא אי
שלח לי דמוציאין כל שכן משכנו אי שלח
לי אין מוציאין אכתי משכנו קמביעיא לי אי
כתיבנא ליה משכנא אי שלח לי דאין מוציאין
כל שכן מכרו אי שלח לי מוציאין אכתי
מכרו קא מיבעיא לי אכתוב ליה שיעברו
דמשמע הכי ומשמע הכי ורבי יוחנן אמר
אחד זה ואחד זה אין מוציאין איבעיא להו
לרבי יוחנן לא שמיע ליה הא דרבי ואי שמיע
ליה הוה מקבל ליה או דלמא שמיע ליה ולא
מקבל ליה ת"ש דאתמר ⁽⁶⁾ מי שמת והניח
שתי בנות ובן וקדמה הראשונה ונמלה
עישור נכסים ולא הספיקה שניה לגבות עד
שמת הבן אמר ר' יוחנן ישניה ויתרה אמר
ר' חנינא גדולה מזו אמרו מוציאין לפרנסה
אין מוציאין למוזנות ואת אמרת שניה
ויתרה ואם איתא נימא ליה מאן אמרה
ודלמא לעולם לא שמיע ליה וכי שמיע ליה
קביל ושאיני התם דאיכא רווח ביתא אמר

לִיָּה רַב יִמְר לֶרֶב אִשִּׁי אֵלֶּא מַעֲתָה אֲנִי
רוּחַ בֵּיתָא הִכִּי נָמִי דְלֵא יִהְיִינָן לֵה ע
רוּחַ בֵּיתָא מַהֲנִי נִכְסֵי קְאָמִינָא אִמְר אִמְיִמֵר
אִשִּׁי לְאִמְיִמֵר אִילוּ בְעִי לְסְלוּקָה בּוּזִי הִכִּי נָג
אִין אִי בְעִי לְסְלוּקָה בְּחָדָא אֲרַעָא הִכִּי נָמִי דִּר
רַב אִשִּׁי אִמְר בַּת כַּעֲלַת חוּב הוּיָא וְאָפּ אִמְיִמֵר
בְּרִיָּה דֶרֶב נִיחוּמִי הוּוּה קְאָמִינָא קְמִיָּה דְאִמְיִמֵר
דְּהוּת קֹא בְּעִיָּא עִישׁוּר נִכְסִים וְחִוּיָּתָה דְלַעֲתָה
מִסְלַק לֵה דְשִׁמְעִי מֵאֲחִי דְהוּו קְאָמִרִי לֵה
וְאִישְׁתִּיק וְלֹא אִמְר לֵהוּ וְלֹא מִיָּדִי וְהִשְׁתָּא ד
אוּ דִאֲחִי לְמֵאִי נִפְקָא מִיָּנָה לְמַגְבָּא לְבִי
בִּשְׁבוּעָה מֵאִי תֹא שְׁמַע דְרַבִּינָא אֲנָבִיָּה לְבִר
אִשִּׁי הִבְיָנוּתִי וְשִׁלָּא בִּשְׁבוּעָה מִבְּרִיָּה דֶרֶב
בִּשְׁבוּעָה ^סשִׁלָּח לִיָּה רַב נַחְמִיָּה בְּרִיָּה דֶרֶב
מִנְהֶרְדֵּעָא כִּי אֲתִיָּא הָא אִיתְתָּא לְקִמְךָ
מֵאִיצְטְרוּבֵלָא אִמְר רַב אִשִּׁי כִּי הוּיָנָן בִּי
מַעֲמֵלָא דְבִיתִי שִׁלָּח לִיָּה רַב עֵנָן לֶרֶב הוּנָא
אִיתְתָּא לְקִמְךָ אֲנָבִיָּה עִישׁוּר נִכְסֵי הוּוה יִתִּיב
אִימָא לִיָּה לְכַשְׁמַתָּא יֵהָא מֵאֲרָא אִמְר לִיָּה
וּמֵאֲרָא יִתִּיב כִּי מְרוּיָחָא בְּרִישָׁא אֲזַל רַב שֶׁשֶׁת
רַבָּה וְרַב הוּנָא בְּרִיָּה דְרַבָּה וְשִׁמּוֹתֵי שְׁמִית מֵאֲרָא
לֵא הוּוה קְאָמִינָא עֵנָן עֵנָן מִמְקַרְקַעִי אוּ מִמְכָּר
בְּרִישָׁא אֲזַל רַב עֵנָן לְקְמִיָּה דְמֵר עוֹקְבָא א"ל
עֵנָן עֵנָן וְעוֹדֵר מְרוּיָחָא דְשִׁלָּח לִי ^סלֵא יִדְעֵנָא

לעלי ועוד שאלה אחרת השיבני: מאן יתיב בי מרויחא ברין
מי הוא הראש שהגדול מיבצ במטה אחת לראש השולחן וש
ר לו כך שלא יכעוס עליו על שנעשה שליח לדבר ומר

ללוג בהדה אלא כיון שלא הספיקה
אמרו מוציאין לפרנסה ואין מוציאין
נהו קמה אזלא וטרפה מלקוחות

שמים לו או (אם) יש חילוק ביניהן ומהו
 ואומר על שמים: אחד זה ואחד זה
 אחד מוֹזֵיזִין. אחד לפרנסה ואחד
 למלואות: עד שם הכן. ונפלה הירוסה
 לפני הנוט: ויחסה. עיבור נכסים
 ולא אמר' תיטול עיבור נכסים תחלה
 בכמו שנטלה זו ואח"כ יחלוקו אלא זו
 תסקדמה ושאת זכותה ונת על הכח
 אף לה עיבור נכסים שהרי שפיהן
 סיות יירוסה: גדולה מזה. אפילו
 שיעורבדו אחין את הנכסים ויהי כח
 לפרנסה לערוף לקוחות חו שהנכסים
 ענין אמרת ויחסה: ינאף ליה מאן
 אלא לאו שמיע ליה ולא קבלה
 ומשום הכי לא הדר ניה שמיע ליה
 עניות וכו': לעולם לא הוה שמיע ליה
 וכו' חנינא כבר הוה שמיע ליה וקיבלה
 ומש"ה לא א"ל מאן אמרה: ואני
 הכהם. הא דלא ציה ממאי דאמר
 שהיה ויחסה: משום רווח בינא.
 הירוסה: יורשת הויא. עיבור נכסים
 תסקדמה לה בתורת ירושה תקיני לה:
 באמת לא מזו למקוה בזוי ולא
 תבדא ארעא שאם רוצה טעלת חלקה
 ממכל קרקע וקרקע ואין יכולין להקטול
 חלקה במקום אחד: בעלת טוב
 הויא. ומאי למקוה בזוי או תבדא
 ארעא: למיבא גיבויים ואלא בשבועה
 גיבויי חזי חזי חזי חזי חזי חזי חזי

[illegible]

י קמה לירש חצין אברה פרנסתה א"ל ר"ח גדולה
י יתרה פ" השתא אפילו מכרו האחיז הנכסים

(א) ז"ל ממר בריה דר"א גיננויט ושלם בשבועה מבניה דרג סמא בריה דר"א יבנרית בשבועה וכו'.

§ (b)

(א) נראה דל"ל כבר ו' או כבר ה' או כבר משע כבר עשר כל חד וחד כו'. (ב) נראה דל"ל פ"י זה הנדביר אינו מורד שהמידה היא באימר איני זן יכו'.

א"ר אמר מ"ע ה"ל ב"ן
שומר תנו בין שאמר א'
תתנו ונתתם להן לך צורק
והא ק"ל כר"מ דאמר
מצה לקיים דברי המלך
ה"מ במל"א אחריכיהם
בהא ניהא א"ר (נפ' דמשם)
כ"י ח"יו) והא דאמר תנו
לדוריתנו ודא רחמי תני
ההם הענותות מקח
וממכר ממכר במטלטלי
פ' י' משום כך ח"יו אבל
מקבצת' עד עד שיהא
גדול ופחז ופח' הניזק
מפרש בכר ו' כבד ו'
כד תמיך כד תשע כד
עשה לך חז ורחל לפום
חורפי' אמר ופרס ל"ש
אלא שאין שם אפטרופוס
אבל יש שם אפטרופוס

אבל יש שם אפסוס ופסוס
אין מקתו מקח ואין
ממאי מדקתני אין מעשו
ולמא היכא דאיכא של

מזוסף רעז"י

[illegible]

7725 (D.W.)

מסורת הש"ס

[illegible]

גליון הש"ס

גמ' תא סברה וקבלת. עי'
נדרים מז ע"א זר"ן ד"ה
בעי רמב"א בספ"ד ול"ע:

ספות רי"ד

[illegible]

הדורך אצל חתני הרגיל אצלו וא"ל איש פלוגי מודר הנאה ממני וא"מ מה אעשה לו והוא נותן ובה וטוטל ממני פ" וא"י לתבועו בדין דא"כ הי"ל שלוחו אלא שסומך באהבתו עליו שישלם לו כנדרתו לכו הכי הוא דשרי אבל כל הוה אינו מפסיד א"פ למשעשע דשלת שריה. ל"מ האם ל"מ כל הוה אינו מפסיד ולעלמא האם אבל האי כיון דרגילי אצלו ואילו וא"ל במאז דא"ל יזיל כה ליה דמי מל'.

(א) נראה ד"ל והתנו הונס שאניי עושה וכו' אלמא כיון דמשעבדא ליה לאו כל במינה דמפחה ליה לשעבודיה ה"י וכו'.

נִעְשָׂה באשר דה צאי בו'. הכא לא מצי למפרך והא לא אמר לה
הכי כדפרך באע"פ (לשיל דף נא): דהכא אין אנו משנין
נדר מכמו שנדר אלא טעמא בעלמא הוא דלמא הוא מדירה אלא
בשציל שרואה שהיו מעשה ידיה שלה אבל התם גבי מקדיש ידי אשתו

שְׂכֻרָה לומר יִקְדְּשׁוּ יְדֵיךָ לְעוֹשֵׂיהֶן לְחַיֵּי
פְּרִיץ לֵה הַסֵּם: אִלֵּלָהּ הַיָּמָא
נַעֲשֶׂה בּוֹ, לֹא הוּא מֵנִי לְמִמֶּנּוּ מִמֶּנּוּ
דְּהֵבֵק כִּרְמִית לְמִמֶּנּוּ אִין אִלֵּם מוֹלִיא
דְּבִרְיוֹ בְּנִטְלָה כְּדִמְשֵׁי בְּלַעֲ"פ (סס)
לְלֹא דְמִי דוּדְלִי מִשּׁוּם דְּלִין אִלֵּם מוֹלִיא
דְּבִרְיוֹ בְּנִטְלָה יֵשׁ לֵנוּ לְתַקֵּן דִּיבּוּר
כְּמוּ הַסֵּם מִדְּמַקְדֵּשׁ מַעֲשֶׂה יְדֵיךָ וְאִמְרִי
דְּבִעֵי לִימְרֵי יִקְדְּשׁוּ יְדֵיךָ לְעוֹשֵׂיהֶן
דְּלִינֵי אִלֵּם יִתְקֵן מִלֵּה בְּנִטְלָה אִלֵּם
לְהוֹסִיף עַל הַדִּיבּוּר מַה שֶּׁלֹּא אִמְרֵי כָּלִל
אִין לֵנוּ לְהוֹסִיף בְּבִטּוֹל כֶּךָ כִּיּוֹן שֶׁאִין
לֵנוּ לומר שֶׁכֵּן הִיָּה דְעֵמֹה בְּלֹא שׁוּם
דִּיבּוּר אֲחֵר כְּמוּ שֶׁהֵיטָב סְבוּרִין מִחֲמַלָּה:
וְהַיָּדִינָא אֲדַרְתֵּינָא אִלֵּם מַצִּינָא
אִלֵּם אֲדַרְתֵּינָא בְּחִירָה.

ואדעמא דהכי לא מחלה שדירנה
הלכך משועבד לה ומ"מ חל הנדר
נדשעת מדר אכתי לא היה משועבד
אזי נמי בלא טעם מחילה הנדר חל
שכל זמן שהיא עמו שי לא לגלגל עמו
לדע"ז דאין יורדת עמו דאין וז' חשיב
יירדה דמיייר שאין בני משפחה
הששירים כמו בעלה רגילין צדק אלא
אביה מתוך עושרו היה מיוחד הלכך
יש לה לגלגל עמו וכשאינה עמו שי לה
להנהיג כמו שזכרנו רגילה צדק אביה:
שהגיע זמן ויא' נשאו. פירש
צקוטערס דמדאורייתא
אלא משתעבד לה לפיכך הנדר חל וקשה
לד"צ מן הנשואין נמי יחול הנדר מהאי
טעמא דלא קיימא לן דמונות נשואה
לדברין ועוד קודם שאני מעשה לפי
אחאי אין הנדר חל והא מעשה נדון
לבעלה לכ"ע לא היו אלא מדרבנן
ונראה לפרש שהגיע זמן ולא נשאו
כלו' והא דקמי' עימדי פירנס אשהגיע
וזמן ולא נשאו קאי אכל כשנדר עדיין
אלא הגיע הזמן לפיכך חל הנדר ודוקא
הגיע זמן אבל נשאת אין צריך להעמיד
פירנס דסברה וקיבלה כדאמר בסמוך
ועוד י"ל שההירה כבר הגיע הזמן
ומהיו חל הנדר על אלהיה רצון
לשעבודאל דאמר כל זמן שלא נישאת
ומתקיע הקורן אפיו עיבוד:

ט"ז עבד שליחותיה. הכל לא שייך טעמא דזילותא כיון דלא נישאת ואי"נ יעשה לה תקנה אחרת כגון שיתן לו לחצירו במתנה והלא יתן לו כמו גבי צא בדרך דמיית' ולקמן דחזי' לומר דווקא צא בדרך ואין לו מה יאכל המירו לו דלא נא משע

לדעת חורון משמע דאי הוה ייבש ליה מתנה גמורה הוה שרי אפי' שישחוק בזה התקבל ואי' ויפקיר דלנקמן ו"ל דהא ודאי לא שרינן אלן דלנדראה כמו שהן עדיין ברשותא וקנתא דחטוני הרגיל אלון אלא למי' לא ליתן לו מעות: **אין ש"חיותי קעביר**. השתא סלקא דעתך דפיקר בדרבא **רבא** (דף קכ"ט ע"ב) אומר אדם לחטוני הרגיל אלון דמי' **השתא** לא קאמר ליה דלתיב להו אסורא הלכך לאו שליחותיה עבד אי **באומר** כ' הון אינו ספסדי. ולא צני' לשניי חטוני הרגיל אלון חטוני הרגיל אלון לא מפרש לה מיהו אומר רבינו צמודר הנאה אלל המיני ליתא אם תוון לא תפסדי אסור דמיחוי' לא מצינא כל הון כ"י אי הוה שרי למימר ליתא הוה ליה מצינא

הולך אצל חנני הרגיל אצלו וא"ל איש פלוני מודר הנאה ממני וא"י מה אעשה לו והוא נותן אבל כל הזו אינו מפסיד לא פי' משמע דשליח שויה. ל"מ האמר ל"מ כל

עין משפט
נר מצוה

ז א מ"י ס"ז מלכות
 אשיות הלכה כג:
 ח ב ג מ"י שם ה' כד
 טו ד אה"ע ס' עב
 וטו"ע י"ד ס' רלה סעף
 ג:
 ט ד מ"י ס"ז מלכות
 מדרס הלכה ד סמג
 לאזין רמב טו"ע י"ד ס'
 רלד סעף נה:
 י ה מ"י שם הלכה ה
 טו"ע שם סעף נט:

[illegible]

לר מחיר לא יוצא ואם יוצא יתן
אין דמתיא אהא לא שכן אהא ויתן
רבי מחיר יתן יהודה היא נתנה
המלוה להוציא דעד כאן לא קא
שיטא דמלוה לגרשה וקאמר רבי
ומע הכא דרחימיה וקישוי לא היו
עיני נפש אלא רחמיה עולם היו
קייני ציול דיומא לא שמי ציול
נדר עיגוי נפש ולא גרים ואלו הן
אלו הן נדרי עיני נפש אמרה קונס
לא שבקי מתניתין ומימי צרימא:
ר הוא משום דצריס שציני לצניה
הינחא

ואה' בחדש מכל מיני פירות כל זמן שהיה תחמיו דאס' נ
של פירות אינה יכולה לקבול אפי' יום אחד: ואם
דרת ואינה מקיימת תא' בלא כחובה אבל מקיימת לא
מחבת דש' חילוק בין אותם דברים אשר בדממרינן לק
תבואה לשמולל בדרה היא וקיים לה הוא דלא הדרה
אמר ורבי א'עזר א'מרים היא נתנה אצבע ב'ו'
דף עב. תנא רבי מאיר אומר כל היודע באשמו שגדל
ס' נפש בכפיפה אחת פירוש ולכן יוציא בלא כחובה מש
רבי יהודה דמבוייוהו חד תנא קמי' להו מדקממר לק
אליבא דשמואל אבל לרב אין נריך להגיה הברייתא וס'
יא' שבזיל ק' דלא חס כחובה אלא משום דלגא דפליגי
בה. עוברת על דת' תנא אסור לקיימה או לא תנא
ר' יוס' תנא: וזו ר' י' ור' אומר א'זי נדרי עיניו נפש
ה' ימים וכן נראה לרשב"א מדקמ"א סיפא ואלו הן
וקיישט ולא גרים ברים פרק בחדש דנדרים (דף עב.)
סוגיא דהתם אי אפשר לגרסן כן ואין להאריך כאן: א"י
התם אין דמשה הוא ב'פ' בחדש דנדרים (דף עט.) והתם גר
ייתי הכא ברייתא היא ולא משנה דכיון דמצי למפרכ' ממנו
דנרי עיניו נפש משום עיניו נפש הוא דלית מיפר אכז'

[illegible]

לגורו אבל בירש שטר
שור סלא חזיהו מנסכי
[אפי] אמר נרד כסמס
ימין שכא ימצא פח
לגורו. תניא אבשה שוריה
לגורו. רשעו בלעה וסלא
תפר לא ר"ב אמרי ה"א
הוא צאצב כן שיניה
לפסח אמר ארע הבעל
אמר יפר ארע אמר א"י
אמר בשאש נרדתי וצאי
ר"ב בכחבחה י"ב ור"מ
ל"א אמרני הוא נותן
צאצב כן שיניה לפסח
הוא הבעל תפר יפר אמר
אמר א"י תניא ר"ב נרדתי
ולא נרדע להפר יצאי וי"ב.
ה"א מעיל כל תרומה
על ראשה שררה הוא
העני הטיל כל התרומה
תחתיו לקיים כל המשה
וצאי וי"ב. ויבין דסמס לן
תנא כי הוא תלכא
תני כיהו נותן צאצב
כן שיניה והאי דקאמר
א"י באשא נרדתי אלא
פפני שוריה תובע גירושין
שאיפ"ס שותק
והאשה תובעת גירושין
מוציא כדנתן כמתני' אלא
ה"פ חס שיכול להפר
ולא תפר כאלו לא תפר
א"י באצי לכל התרומה
מוטלת עליה א"י איורי
דקאמר תלוי א"י אמרי
נמי איננה אלא וואו
לגורו אבל כומ דהוא

ל' תימא מעמא דרב כיון דבנסה סתם אחוץ אחוץ לתנאיה.
פ' בקועטרס יהא לה כמזבז וקסא לרבינו ינחק דל"כ מאי
קאמר לא תימא פשיטא ללא מני למימר הכי דהא מן צהריא
צתמינא נקסא סתם תלא צלא מצינא וגררוא דלאו פירכא היא דקור
צתמינא.

ה מכל מקום אין לו להניח סתם דמתייתן משום ר' ישמעאל:
אדם

[illegible]

ל' א מ"י פ"ד מהל'
אשמואל ה' כ' כמג
עשין מח טו"ע א"ע ק"י
לא קט"ו ט'
ל' ב ג מ"י פ"ד מהל'
א שמו"ט טו"ע שס הל'
ק"י לא קט"ו ט':
ל' ד ה מ"י פ"ד מהל'
יט"ו וזללה הל' י'
סמג עשין לא טו"ע שס
ק"י קט"ו ט' טו:

תוספות רי"ד

לא קידשה סתם וכנסה סתם
פ"י וסיפא לאו אירשא
קאי. ומ"ש כתובה דלא
דאמר אי אפשי באשה
נדרתה גט נמי לא בעי.
אמר רבה גט מדבריהם
וכן אר"ה. (רב) [רבא]
אמר תנא ספוקי מספקא
ליה גבי ממונא לקולא גבי
איסורא לחומרא:

אדם יודע שאין קידושין בו. הך נריכחא הו"מ למימר לעיל כי פריך והא אפילו נה חלל וימנא: **והא** הבא דבטעות אשה אחת דמי בו. תימנה לר"י כיון דמדמי קידושי קטנה לטעות א"כ תקשי ליה נמי ברייתא דלעיל דוכן קטן שקידש דפליגי אטע"ג דהוי בטעות אשה אחת וי"ל דקטן שקידש נחל ליה כיון דלזין קידושי קטן כלום אפ"י מדרכנן בעול לשם קדושין אבל קידושי קטנה דרכנן דמי טפי לקדושין בתנאי אבל תימנה לפי מאי שאינו יודע עמה שזו חילוק בין קידש על תנאי לקידושי קטנה תקשי ליה דרז אדרז דלמר לעיל גבי קטנה שלא מילנה דבעל לשם קדושין אף על גב דהוי בטעות אשה אחת ושמה לא שמיט ליה ההוא פלוגמא דקטנה שלא מילנה: אלמא

לא קידשה סתם וכנסה סתם אבל קידשה על תנאי וכנסה סתם הכי נמי דלא בעיא גיטא ארתני המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים מקודשת ליתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים מקודשת את האשה על מנת שאין עליה נדרים וכנסה סתם ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת כתובה הוא דלא בעיא הא גיטא בעיא ומאי שנא כתובה דלא בעיא

לא קידשה סתם כו'. ומילתא כפאי נפשה היא. ולקמיה פריך מאי שנא גט ומאי שנא כתובה: **ליטני כנסה סתם**. כגוה ליתללה וליטני הכי המקדש על מנת שאין עליה נדרים וכנסה סתם כו': **וכ"ס**. כלא כנסה אכל השתא משמע דדיוקא כשלא כנסה קאמר: **הכי נמי קאמר**. דהאי ונמצאו עליה דקמתי ללאר שיתם קאמר: **דאמר אי אפשי בו**. ואטע"ג דלא איתי כמאן דלמתי דמי: **גט נמי לא תיבעי**. דהא שמואל לית ליה אין אדם עושה בעילתו ונות כדאשמועינן גבי קטנה: **ספוקי מספקא ליה**. על סתם אדם אס' אפשי כשאה נדרתה אס' לאו: **גבי ממונא לקולא**. דהמנא ממונא עילוי הלאה וכיון דמספקא לן לא גביא: **מחלוקס**. דרז ושמואל: **בטעות שפי נשים**. קידש לאה על תנאי דאמר אחרת כנס סתם אחריה ונמצאו עליה נדרים והיינו טעמא דרז כסר כיון דלא איתי כנסה דהך אטע"ג שכבר גילה דעתו שפי אפשי נדרתה לריכא הימנו גט דלמא לגבה דהך חציבה עליה ולא קפיד ושמואל אמר כיון דגלי דעתיה גלי: **אבל בטעות אשה אחת**. קידשה על תנאי וכנסה סתם אפילו רז מורה דדעתיה אנתניה: **והא מסינתינ דטעוס אשה אחת היא**. למאי דסלקא דעתין דסיפא ארישא קאי טעות אשה אחת היא וקא מוסינתינ מינה לעיל אלמא איכא דסינתינ ליה דטעות דאשה אחת נמי לריכא גט ואטע"ג דלזן הוא דלמתינן ולאו רז איירי נה קושיא היא לרבה דהאי דברי הכל דקאמר סברא דידיה היא ולאו מרז ושמואל שמעה שפרי לא היה דבורס אלא דקסנר ליכא למאן דלמר כפי האי גוונא דלאו דעתיה אנתניה והא קא חזינן דכל בני מדרשא דלמתינן סלקא דעתין למימר הכי: **מחלוקס בטעות אשה אחת כעין שפי נשים**. קידשה על תנאי וגירשה מן האירוסין וחזר וכנסה סתם כהיא אמר רז לריכא גט דכי אשה אחרת דמי ולס קדושין בעל וליכא למימר אנתניה קמא סמך ושמואל סבר הא גלי לה דעתיה מעיקרא דאס היא נדרתה אי אפשי נה ועל תנאי כן חזר וקידשה: **אבל בטעות אשה אחת גירדא**. כלא קידשה על תנאי וכנסה סתם משגירשה דכלא גירשה ליכא למאן דלמר והיכא דגירשה מיהא קמי כתובה לא בעיה הא גיטא בעיה. ואני שמעתי טעות אשה אחת כעין ב' נשים כגון שקדש רחל על תנאי ואח"כ נתכין לכנס לאה וכנסה סתם ונמצאת רחל וקשיא לי נהי נמי דנתכין לבעול לשם קידושין הא לאו לרחל איכין ואמאי לריכא גט: **קידשה בטעות**. קס"ד טעות נדרים כדמפרש ואזיל: **קטן**. אין קידושי כלום דלא בר קימה הוא כי יקח איש כתיב [נדרים כז]: **אטע"ג שכל סכלונות**. אכולה קאי: **סכלונות**. מגדנות שהתן שולח לארוסמו: **אינה מקודשת**. ואטע"ג שכלא משהגדיל ולא אמרי' ניהוי סכלונות קידושין לפי שמחת קידושין הראשונים שלא לשם סכלונות ולא לשם קידושין: **מאי לאו טעות נדרים**. שהתנה עמה על מנת שאין עליה נדרים והטעמו שהיו עליה נדרים וכן למומין ולכל תנאי שיתנה וקאמר ח"ק אס בעלו קנו אלמא איכא למ"ד אפילו בתנאי לא בעיל איניש אדעתא דתנאה דמסיק אדעתיה דלמא לא מייקיס והוא בעילת זנות: **לא טעות פחות משוה פרוטה**. דטעה בקדושין דסבר שמקדשין בך ועלה קאמר אס בעלו קנו דלדס יודע שאין קדושין בפחות משוה פרוטה וגמר ובעל לשם קדושין אבל בטעות תנאי לא מסיק אדעתיה לבעול לשם קדושין סמוך עליה אס לא שתנאה קיים לא היתה ניקט לי לחופה: **במאי קמיפלגי**. לדידך דאמרת דלאו בתנאה פליגי במאי פליגי גבי פחות משוה פרוטה מאי טעמא דר"ש: **ככולהו גרסינן והא הכא דכי טעות אשה אחת דמי**. דזו הטעמא היא שהתנה עמו ולא גרשה בינתיים ואיכא למ"ד מקודשת וטעמא מאי לפי שאין אדם עושה בעילתו זנות וגמר ובעל כלא שזם תנאי: **מודים חכמים לרבי אליעזר**. ביצמת חנן (ה) המגרש את האשה והחזירה ומת מותרת ליכס ור"א אוסר והתם [קט]. מפרש טעמא דר"א דגזר משום יתומה כמי האב והיא המפורשת כאן שהזדז לו חכמים נה: **ונתגרשה**. וקבל אביה גיטה: **והיא יסומה כמי האב**. אף במי אביה היא כיממה לפי שגאה מרשותו מנשואין הראשונים וזו אין לו זכות נה לקבל קידושיה: **והחזירה**. בקטנותה ומעשה קטנה אינו כלום: **שגירושיה גירושין גמורים**. ונאסרה עליו איסור כרת מחמת גרושת אחיו שהתורה אמרה [ויקרא יח] ערות [אשת] אחיך וגו': **ואין חזרה גמורה**. לחזור ולהיות אשת אחיו במקום מזה להחייב: **או חוללה או מסייבמה**. שחזרה חזרה גמורה להיות אשת אח: משום

(א) גיטין סג: נדרים
עג. כ"ב ט: חולין קלד.
נה סה. (ב) רש"י מ"ו.
(ג) גי רש"י. (ד) [מסכתא
קדושין פ"ד. (ה) וקדושין
גיטין סה. (ו) יבמות
קט].

הנהוה הב"ח

(א) רש"י ד"ה מודים וכו'
תנ המגרש י"ב טפ' גיט
דף קח ע"ב. ע"ש דלא גרס
לגבי יתומה כמי האב
שמואל וכו':

מוסף רש"י

גבי ממונא לקולא.
והמנא מחזירו ידו על
המחמנה [גיטין סג].
הריני בועליך. לשם
קדושין. דאשה נקנית
בכילה. על מנת שירצה
אבא אע"פ שלא רצה
האב מקדשה. דלזן
אדם עושה בעילתו בעילת
זנות וגמר לבלי לקדושין
גמורים ואפילו לא ילנה
אני [גיטין כה]. לא רצה
האב אינה מקודשת.
דלא בעל אלא על תנאי
ולא נתקיים [שם כז].
במה דברים אמורים.
דחכמים מודים. שגירשה
כשהיא קטנה. וקיבל
אביה גיטה. והחזירה
כשהיא קטנה. דלזן כח
לא לאשה ולא לה לקדשה.
ומת כשהיא קטנה. דלא
בעלה משגלה דתהי כילה
משגלה קדושין [יבמות
קט]. וגדלה אצלו.
אחרינן סתם כילה ראשונה
משגלה קדושין [שם].

א"ר כחא משדוה דעל
המקדש ועל תנאי בעל
ציריה וזו ממנו י' שמחל
נעלו שביבל שאל ארס
תפשו תפשו בעלת וזו
לאספוקי מהא אתא רא"ר
אמר כההי שדו שמוס ר'
הוא לא תפשה אסדור
את תפשה מחרתי ש'
לך אחתה שפשו שלא
תפשה מחרת ואילו זו
קידושיה קידשוה ענות
שאפי' בנה מורכב כל
כתי' כמאנת ודלמא לה
ל' כ"ב כמאנת ודלמא כ"ב:
על מנא שאן בה ממיח
וכי' לא קשה אלא שטעמא
ראתי' ביה שדוה הוא דלא
הוי קידושין את רבא
הוי קידושין ולי' סמו
קידושין שעות ולי' ב'פ'
א"ר אמרו תורה אורא
אכלה בתרומה שמוס
סמון דילמא אי משתה
בה ממיח הוי מקח שעות
ולא הוי קידושין י'
ודאי כשהר ממיח כנן
הוי דתנו שלח המזמין
תפסילן כתיבין פוסילן
כניש א' אתני עילתו
הוי דלא הוי קידוש
אל סממנה הוי קידוש
אל במיח המפורזין וזו
רית הפה רית החוטם
אי מזה שבנופה ארס'
סממנה דתנו מקח שעות
ועליתו אמרי הישקין
שמי' סממנ' (ורב' פ')
שאן ליהלך כן לומיח
לומיח בענין וזו אלא כן
ח' כתיב וזו אמר ראמי'
הוי קידושין טעמא דאמי'

ממלכת

עזר.

גַּה א ב מִי פִּכִּיָּה מֵהִלִּי
אִישׁוֹת הִלְד טוֹשׁׁעַ
אִהֲׁע סִי קִח סַעִיף ז
נִר ג מִי פִּכִּי מֵהִלְכוֹת
מִכִּירָה הִלְיִיד סַמַּג
עִשְׂן פִּג טוֹשׁׁעַ חוֹ״מ סִי
דַּכַּד סַעִיף א:

ר"א אמר רישא מנה
לבא בידך שני מנה לו
אבא ר' נמי אוקמה
כר'ג ורישא דאמר' בעל
מלחא משום דהו'יל בעל
הביתן שטא שאני' דא
טענתא שהאב טוען להוציא
הסתבא בשבילי' דא
טענתא שטא שאני' דא
מנה נולדו בה דהמוין
מלו. הלכך לא מהני
חוקה דגוסא כתיב כשענה
האשה שריה טוענת בר
דוכה ככתובה לעצמו
דחיא מהניא ומספקינ'
בה ממונה הי'מ לאמא
דאית' ליה חוקה דגוסה
חוקה דאמא דגוסה
לא מהני ליה חוקה
לדיליה לאפקי ממונה
מחזקה אבל אילו הו'
[טוענת] כגנוס דבתרביח
לעצמה ויהי' אשה מהימנא
ואפ' שלא נכסה
דרשותו בעל ואלי' אמר
כאן נכסה יאחז' הו' לר'א
האש' נאכמה וקרי' אל'
כר'ג דרזא חזקא. פרה
ר'י א"ש המחליף פרה
בחמור ומשך בעל החמור
לא מהני ולא דההפיך
בעל הפרה למשך את
החמור דע שמה. על בעל
החמור להביא איה' שחי'
חוקה קיים בעל חמור
הפרה ונתן טענה כלה.
פי' בעל החמור משך את
הפרה ונחמור ידחייב
החמור כספק קדידושין
כח' עונה דמיא כח' עונה
כח' עונה דא נחמור
זה בחליפין פ' ח' נחייב
שמשך א' מהן נחייב
וכח'ו באונס חליפין
משך שחן ועפשינו וז'
מבעה שמשך את הפרה
קם החמור ברישות בעל
הפרה ואם את לאחז'
החמור שפירט לעצמו את
ואפ' שהחמור בכתב
הפרה עומד ונכנסתא
לא ידענא כח' עונה
אימור דע שלש משנת
פרות וכו' וברשותה
זה אומר לאחז' שמשכת
ספרת וכו' וברשותה
ספרת שמואל שעל בעל
החמור להביא איה' שהיה
חוקה קיים בעל חמור
הפרה ואם לא ימצא
איה' תחזור פרה לבעלה
ומסתייע ממתי' דכלה
ואמרי' הו' כלה אי לימא
כלה בבית אביה כלה

למחוריהו צהדי הדדי לא מסייע ועוד יש לפרש דמשום הכי ר' הוו
לתרויהו צהדי הדדי עדיפי טעמי האשה משום דאפילו לא יהיה
אלא אחד מהן אמת או חוקת הגוף או אין אדם שומה ביום ים
אלה כבודה אבל בעל לא מיפטר אלא עד שיהיו לה הטעמים שלו
ואחזמה שאס אחד מהם שקר ומפסיד הבעל הילכך גריעי טעמי הבעל
מוטעמי איש **ישא** פנה ראובן בדרך. לכאורה טעמי הנאה
ולרבינו יצחק לפרש דטעמא משום דברי שלה לא מהני לאז דהוי
כמענה לאחר בידך לחמרין ביס נוחלין וצ"ב קנא: וסס) דאינו נאמן
ובגין האומר כי אחי אינו נאמן דבעי לאוכותי מהמם דברי ושמה
ולאז דהיי וטעמי שאס ההם לדמנה לאחר בידך אינו ואש"ה
דנאמנת אלא דברי וטעמי לחמרין לעיל דברס פ"ב (ק"ה טו.) וברי
ן ברי לא הוה צריך להציא ראייה סיפא מנה לי בידך ולגבי דידה
ברי וחוקה וחזר בו רבינו יצחק דהא משמע מדקאמר על האב
או שיאמר ברי לי ועוד דמשמע מההיא דשמאל במקור דנכנסה
דאינו מטעם ברי ושמה אלא משום דנולד הספק ברשותו ממדיית
פירוס ברי ושמה הוא לא היה פריך מדי דמסקמאר רב אשי לא פליגי
ירושלמי מנה לאבא בידך ולא מטינה חוקת האשם לגבי האב:

משמע דחכמים מייפין כח הבעל טפי מר"מ מדקאמר מודה ר"מ מייפה ר"מ כח הבעל כמו חכמים וזמנתי' לא משמע הכי אלא עון וחכמים פליגי עליה על כן נראה כפירוש רבינו מנחם דגרים ולא פליגי בכה"ג ובקונטרס גרים ומודה ר' מאיר ומו' לא וקשה טפי מכלל הכי אחריתא' לעיל' דלמ"ט חזרה הוה מני' לאקשוי' און הו' אמאי על האזני' להביא ראי' הא הוי חדא במקום חמתי' וזה שמועין אלו בזו מומן ארוך מקודס אירוסין ואירעית חזקת הגוף לא אמר שיהא נאמן אלא משום חזקת וימיהו י' לומר דלעולם תסת' אפי' ע"י דניקה בגוף נכפה הקבוע לו זמן וריח הפה שיכולה על האז' להביא ראי' דהשתא לא הוי חדא במקום חמתי' דחזקת כול' לידע מומין אלו ע"י דניקה קרובותיו ומיהו לא יסכן לפרש כן בע"ה דהחזר' הדברא ראי'ה' אע"פ שהוא ממוחק ומוחק הגוף אמר שמואל דמוקמינן לפרה בחזקת מרה קמא והא דפרין' הש"ס ב' כשותא דמאן קיימא וליהוי אידך המוילא מחזירו עליו הראיה ופי' המסקנא דהכל דלא קאי הכי ומיהו חיימה למאי דסלקא דעמין אלא לאוקמי החמור בחזקת שהיה קיים והא שמואל גופיה אית ליה ממועות חוזרין וזה מוקמינן להו בחזקת מרה קמא אלא אזלינן ויכח' דית' לנו למיזל בזה חזקת דמסעי' ליה חזקת הגוף וליכא לשמיעיה וצביה דר"מ מה תריך למימר התם לשמואל כי אזלינן בזה אלא משום דלא דק ועוד בפי' בית כור (שם קה. ושם) אמר שמואל ליה אי תפיס לשון ראשון או לשון אחרון ולוקמא בחזקת מרה קמא וימימר כיון דאשכחתי החמור דמת' כי היכי דעכשיו הוא מת' כן י' לנו ויומאות כשעת מילאמין ודוקא גבי מיתת חמור וגבי מוס' וגבי מחט' ה' על הבעל להביא ראי' משום דכי אמרתינן גמי כמו שאנו מוצאין מוס'

חָדָא בַּמְקוֹם תִּרְחִי וְ
אֲמַרְיִן עַד שְׁלֵא תת
חֻזְקָתוֹ לֹא אֵיכָא לִמְ
דְּאִין אָדָם שׁוֹתֵה בְּכֹ
וְהָאִי רָאֵה וְנִיפִיִּים הוּא
מִיפִיִּים בְּמוֹמִין וְהַעֲמֹד
אֲשִׁי אֲמַר רִישָׁא מִנּוּ
מִנָּה לִי בִידֶךָ אֵיחִיבִי
אוּרֵי לִרְבֵּי אֲשִׁי ^אמִדּוֹר
לְבָא עִמָּה מְבִית אֲבִי
רֵאִיָּה וְאִמָּאִי מִנָּה לִי
עֲסֻקִין בִּבְתִּירִית יִתִּירִת
דְּרֵאִה וְנִיפִיִּים הוּא: א
יְהִמְחֹלִף פִּרְה בַּחֲמוּזֵי
אֵת הַפֶּרֶה וְלֹא הַסֶּפֶר
אֵת הַחֲמוּר עַד שְׁמַת
לְהַבִּיא רֵאִיָּה שְׁהִיָּה
מְשִׁיכֵת פִּרְה וְתִנָּא תוֹנֵי

ככל מקום שהן: **עד שמת החמור**. זה אומר עד שלא משכת את פרחי
מתת חמורין ולך מת זהו אומר משמכתי מת וכבר קטיו הוא לך: **ותנא**
המונא כלה. תנא דמתני' לחיירי במומי כלה מקיעי לוי: **הי כלה**. הי
מילתא דמתני' מקיעתא: **אילינא כלל בבית אביה**. רישא דמתני' ה
בבית לרין געודה ארוסה דקמי' האב רצף להביא ראייה וצירא
ליה לשמואל כ"ר"א דמוקי לה: בבית תנאי ארץ ובנסה לתופה אית ליה
תנא דרישא שהאב רצף להביא ראייה ואע"פ שלא נולד ספק ברשותו
ולאחא אית גובה ממון מספק. והאי נמי לא יחזיק בפרט חבירו מספק
אף על גב שהספק ברשות חבירו נולד שהרי כבר נעשית משיכה:

מי דמי הסס: דין הוא שצריך להביא ראיה שהרי הוא המוֹלִיט מחזור הבלקן מימי ראיה ומפיק ממונא ומסס אהה בלא ללמוד את זו שמוחזק בהפברה זו ועומד ואהה אומר נייתי ראיה וטוקס ממון שדידו **כלה צביט** **המחסי:** סיפא דמתי"ר דקמי על העגל לראיה ראיה דר"ו אחרה ופליג נמי ברשא אפילו נתנאו צביט אביה דלא טולד ספק ברשותו נמי על העגל להביא ראיה הפסקע אהה כחצומה וראיה זו לא להוֹלִיט אלא להאזיק וצריך להביאה ואף זה מ"ש שיעזב

ומוקים חזקיה בידה' כלה בבית אביה ולקד' דמ"ד קדושין לאו אפילו למ"ד "קדוש" מילי קידושי וראי' מייתי ראי' אין אי שנמצאת בעובי ביה כשרה משני צדדין דם בידוע שהוא לא עליה קורט דם בידוע הוגלד פי המכה בידוע שחיטה לא הוגלד פי עליו הראיה ואי לאיתויי ראי' ומפיק ראי' ונוקים ברלא פסקא "אלא כי אחא לא תצייתניהו להני משמיה דשמואל ה' שגולד ספק ברשותי כלה מיתבי מחס הבוסות כו' ואי דלא בהמה בעי לאיתויי ראי' ברשות טבח איתיליד פסקא סתמא דמילתא דזוי לא יהיב איניש דבר"א במובין שבס' קודם קדושין וילכא לממר דהא שטענא דרבי יעקב ורבי י' ממון וגרסה לרבי"א דדוקא דמחזיקין עמנו מסופק צברה כדמ' טענה ברורה והיא חזקה ודמי לתקופה כהן (ג"מ) ומימיומיומיון מידו חלל צמך שור ינמלא נגחן כיון דגברא וצין להכי י' לו לטעון למחזיק מכתיוו לך ואם אימא קבעית ליה הוה לך לפרושי ש' לו טענה ודאית אחני ליה כן קד' צהאית דכור צגלשים סאה וצ' מוכר לך י' לו לטעון וצ' מכתת שתי הלשונות שגאיוו אלתפוס וכוון שגאז מחזיק וצ' ממון מחזקתו כיון שיש לו ולפי"א לא איש"פ' הקונטרס כמו שצ'פס' בלה בבית יצ'קדושין" מה שפ"ה דס"ל וגרסה מי שגנה זו לא שגה זו וצ' דהיינו מוקי לה כלה צניט וצ' לקדושין דהיינו כרבי יהושע וצ' "ה"ר יהושע לא מהייל חזקת צ' למסוקי ממנה לאוקמי מי אמר ועוד מקשה ר"ת וצ'מחזיקין דלזיל ר' יהושע צתר יפא"ה היכא דליכא חזקת ממנה וצ' דחזקת ממנה מסעי

הוא שיתקן להם משום דחוקת
הגוף מייפה כח האז וי"ל העמידנו
על חזקתו הלכך בעל מיימי ראה
שעד שלא מתאכס היו בה וזמר על
להביא חזקה: הכי גרסי' **ככל כלה**
החמור מיימי ראה ואוקי חזקה
בידיה. אף חזקת הגוף מייפה את
כחו שבמתאכס העמד את החמור
בשעת משיכה על חזקתו הקודמת
בחזקת חי העמידנו וזכרנו בעל
הפרה ממ ולמה אסמך ונזכרו כלה:
א"ר נחמן בר יצחק כלה בזים אביה
ולקדושין. רישא דמחנני' סייעתיה
דמטיל הבאת רביה על האב א"ר
שמואל גוף אללו בעל דלמרה' כח
יהושע היא ובסיפא נמי פליג' להטיל
רביה על אבן ואע"פ שלא נולד
ספק בדיבורו. ודקשיא לך הריא רביה
להוציא היא להראיה לריבה לו אף
לעכב לו הקדושין שצדו שאם לא
יצא רביה יצוירם חו להחזיק היא
צידו: **ולא חיתא**. הא דלמינא
שהלוי לריבה אף לעכב לו הקדושין
שצדו: **אליבא דנחמן דאמר קדושין**
לאו לטיבועין יפסו. סתם קדושין
לאו לטיבועין ניתנו שאם ממ החמן
הקדושין חוזרין הלכך הכא כי הוו
קדושין ספק אין כמה יפה כהן
וצריכה להביא רביה ואין פלוגתא
בז"ב. ואי קשיא רביה מוקמינן סוגיא
דמעטא דשמואל כ' לעבור ומד'

הבוקר לאזיל ר' יהושע בנחמיה ועוד דהא שמואל גופיה פסקין דקרי יצא: הלהב כ"ג ועוד מחי פריך מההיא דמחט שנמלאת בית הכנסות לימא דההיא כ"ג ואיהו כר' יהושע ונראה שמואל כרב אשי ורבי השתא מכלל צבית אחיה ולקדושין ור' דהסא אש"ג דלפ מוחזק פריך להביא רחיה לדחוק ידה לא מהני לאב ה"ג הכא על בעל החמור להביא רחיה שבהו מוחזק לדחוק החמור לא מהני לגבי ידיה והשתא ליג מידי בין שנוול ספק ברשותו ללא נוול ברשותו אבל דאמר כאן נמלאו כאן היו ליכא לאיקמא דשאני ההס חוקת רשות האב אבל הכא לא האסרה חוקת רשות בעל אלא לדחוק דחוקת רשות בעל הפרה: **בר שנוול ספק ע"י דהביא רחיה**. ואוקי לכלה דמחטי' כדבא ואפילו הוא אסור שנוול ברשותו עליו להביא רחיה כדפריך מההיא דמחט וצא רחיה אש"ג ללא ייבז דמי והוא מוחזק וא"ת מהא דפריך (ב"מ דף ק) גבי מחליף פרה בחמור וילנה וניחא ברשותא קיימא וניהוי אידך הפרה משמע דאי הוי ברשות אבעל כן בעל הפרה להביא רחיה ואחמי והלא (א) נוול ספק וואחר שמשך בעל הפרה את החמור נודע שילדה הפרה חלק בין ספק שנוול לטיבוחא כי ההס לספק שנוול לגריעותא: **ורתנא** תונא בכה. היינו כלה צבית חמיה דמי היכי גן לה בחזקת שלימה והשתא הוא דאחא מוס אש"ג שמוחזק מי אוקי החמור בחזקת שהיא קיימת והשתא איא מתה: אבל

[illegible]

המחשבה עליו הולידה אצלו תחושה של חוסר אונים. הוא חש, כפי שכתב ב"המחשבה עליו", כי "הוא לא יכול לעשות דבר, הוא לא יכול להציל את עצמו, הוא לא יכול להציל את אחרים".

(א) ויבאה ל'ל' ודון זה שאני אומר שאע"פ שהוא חסיד בזה שהוא ידוע שהיה משל חסידיו עליו להביא ראיה שגוף ואין צו' ולא מייחס ראיה מתקובה אלף מדבריהם.

א מ' פ'יה מ'הל א'ש'ת
 ה'י'ב' כ'מ ע'י'ן מ'ח
 ע'וש'ע' א'ה'ע' ל'ע ע'י'ד' ד'
 נ'ה'י'ב' ו'פ'י' ח'ק פ'י'ה' ד' ו'פ'י'
 ק'ד ע'ש'ת' ע'ה'י'ג'ה'
ב א' ב' מ'י' ש' ל'ע ע'י'ד' ד'
 מ'ח' ש' ע'וש'ע' ש'
 מ'י' ק'ד ע'ש'ת' ד'
כ ב' ד' מ'י' ש' א'ל'י'ב'
 ע'וש'ע' ש' ע'ש'ת' א'
ג ו' מ'י' ש' א'ל'י'ב' ע'וש'ע'
 ש' פ'י' ב' ו'פ'י' ק'ה'
 ע'ש'ת' ד'
ד ו' מ'י' ש' א'ל'י'ב'
 מ'ח' ש' ע'וש'ע' ש'
 ע'י'מ'ן ע'ש'ת' א' ו'פ'י' ק'ד ע'ש'ת'
 ג'
ה ח' מ'י' ש'י'ו מ'הל'
 א'ט'ר'י' ע'י'ה' מ'י'ה'
 מ'ח' ל'א'י'ן ק'ה' ע'וש'ע' ש'
 מ'י' א' ע'ש'ת' א' ו'פ'י' ד'
 מ'י' מ'י' ע'ש'ת' מ'הל'
 א'ש'ת' ב'ל' א' מ'ח' ע'י'ן
 מ'ח' ע'וש'ע' ש' מ'י' ק'ד ע'ש'ת'
 ו' נ'ה'י'ב' ו'פ'י' ד'
ו ו' מ'י' ש' ע'וש'ע' ש'
 ע'י'ק' א'ל'

[illegible]

[א] תוס' ד"ה ס'פא כו'
ומפרש בגמ' דנפלו לה
מששחיה ארוסה חיקת
עושה ספק ארוסה.
לענין דלהג' ומפרש בגמ'
דנפלו לה כשהיא נשואה
חיקת נשואה עושה ספק
נשואה וכ"ה אוקימתא
דרבנא ביבמות לח ע"ב:

הַדְּשָׁה שְׁנוּלוֹ הַנֶּסֶם
עַל שֶׁל הַתְּחַרּוֹם מֵרִים
יִשְׂרָאֵל בִּיבֵי שְׁמֹרֶת
וְיִתְחַנֵּן וְקִרִי נִפְלִי לֵה
וְיִתְחַרְסֵהוּ בִּישׁ אֹמֶרֶם
שְׁמֹרֶת בִּיבֵה אֹמֶרֶם לֵה
שְׁמֹכְרֵהוּ אֵל וְאֵל מֵרִים
שְׁמֹכְרֵהוּ מִכֶּרֶת וְנִתְנֶה
אֵל אֹמֶר לִפְנֵי הָרֹאֵל
יִכֹּה
כִּכֹּה בִּאֶשׁ הָאֵל
בְּנוֹכְסֵיכֶם אֵל לֵה הַחֲדָשִׁים
אֵל כִּישׁ אֵל שְׁמֹכְרֵהוּ
מְגֻלְגִּילַת אֵל הַיִּשְׁרָם
שְׁפֹלוֹ מִשְׁנֵשֵׁת אֵל וְאֵל
שְׁפֹלוֹ שְׁמֹכְרֵהוּ בִּכֶּרֶת
בְּעֵל
מְגֻלְגִּילַת אֵל לִקְלֹחֹת.
שְׁלֵא יִשְׁעֵת וְשֵׁעֵת וְיֵג
אֹמֶרֶם אֵל מִכֶּרֶת
עֵתָה
אֵל אֵל אֵל וְאֵל
שְׁמֹכְרֵהוּ לִפְנֵי הָרֹאֵל
יִכֹּה
כִּכֹּה בִּאֶשׁ הָאֵל
בְּנוֹכְסֵיכֶם אֵל לֵה הַחֲדָשִׁים
אֵל כִּישׁ אֵל שְׁמֹכְרֵהוּ
מְגֻלְגִּילַת עֵלֹת אֵל הַיִּשְׁרָם

שגפלו **על הדדשים**. מה ראו
 מה משגשגת: **אזו בושם**. מה ראו
 מזה חכמים לומר אם מכרה ונתנה הבצל
 ממוציא מיד הלקוחות דעתן בקמן
 כמנ: **עד שלא נשאת**. כגון
 משנתארסה קודם לכן ואחר כך
 נשאת: **ה"ג ר"ג אומר אם מכרה**
 ונתנה **קיים: הואיל וזכה באשה**.
 שגפלו **על הדדשים**. שגפלו לה
 ממוציא: **הידומים לבצל**. בגמרא (ס'
 מופשט: **גמ' מאי שגא רישא דלא**
פליגי. הרי נתארסה ומשום דגפלו
 לה קודם לכן הורע כיוון: **בזכותה**
גפלו. עדיין לא היה זכאי בשלה
 וכל כה אלא היה עומה: **בזכותו**.
 וזכר זכה בה ובנכסיה: **אימר בזכותו**
דב' דאירוסין עושה ספק יגשוין שמה
מתא לידי יגשוין שמה לא תבא:
איבעיא להו. הך רבנן דאמרו לו:
איתתהלה. פליגי ואמר ר' אחאי
 מנורבא למתלה לב"ש **הואיל וזכה**
באשה שאירסה לא יזכה בנכסיה
אבל אדיעבד מדרו כב"ה: או.
 למא **אדיעבד** נמי פליגי
 למימר **מכרה**: **על:**

נפלו כי מכרה ונתנה אמאי ק
בזכותה אימר בזכותו לכתח
ויהודה אמרו לפני ר"ג: איב

איבערן דאָרף ר"י לבתחילה קאמפ
עד שלא תתארס מוריס צו
אלא תמכור אצל דזיענד מודו דמכרה
דמייתי מהו זו מכרה בטל אף זו מכרה
דאמר להן אף זו לא תמכור ואם
גרגרסין ליה דהיינו קאמר אף זו לא
אמר פירש לבתחילה אצ"ש או דזיענד
היינו צני אי אמרו לפני דר"ג שקלו
פירושו לבתחילה וקאי ארישא דנפלו
אלהם מכרה לבתחילה כמו דנפלו לה משתא
תמכור אצלו נזשים לא לא תמכור
דלמא דזיענד אסיפא דנפלו לה באירו
ההדשים אלו נזשים על אחס שפלו
דאח אפלו לה משתא ארסא ומכרה
אסיפא אפלו לבתחילה או דזיענד אומר ר'
נזשכר צרייתא לא רישא ולא סיפא מ"ש
יהשתא פשט שפיר דמדקאמר אף זו
תמכור לבתחילה ש"מ דאסיפא קאי ועו
הואיל וזו אשתו פירוש נפלו לה משתא
ומודים שזם מכרה ונתנה קיים במכר
זו מכרה בטל עד שלא תתארס ונתאח
תמכור אצל דזיענד מכרה קיים אצל

עת.

לדאמרי תרוייהו צין נפלו לה נכסים
עד שלא תתארם צין משתתארם
ונישאת הבעל מניחא מיד הלכות
ופריך כמאן דלא כר' חנינא בן
עקיבא ולא כרבי ואמאי דהוה כר'
חנינא בן עקיבא דבעי למימר דבעל
מוניחא מיד הלכות אפי' צנפלו לה
עד שלא נתארסה ונישאת דהא אעד
שלא נישאת ונישאת קיימי אלא ודאי
משמע ליה להש"ס דעד שלא נישאת
לא מיירי צנפלו לה קודם אירוסין
והיינו עומד עד שלא נישאת משמע
צנפלו לפני נישואין דאין דבר מפסיק
צין נפילת נכסים לנישואין ואע"פ
דהתמא אין רחיה משס לפירוש
הקונטרס מ"מ יכול רש"י לפרש כן
כלל רחיה ואין להקשות בפירושו
משס לרקדק דוקא עד שלא נישאת
דהיינו משנתארסה כדפירש הא נפלו
קודם אירוסין וניסח מוכרח לכתחילה
לדאכל למימר דה"ה אפילו נפלו לה
קודם אירוסין דלא תמכור אלא הא
דנקט עד שלא ניסת דמשמע
משנתארסה לאשמועינן דלפי' אם
מכרה ונתנה קיים. רש"י א':

קל לאשה וחומר לצעל והתניא ר' שם שאתא אומרין הפקר לעניים
ה שמדעתו הוא מפקדן וקשה לר"י הוא קמני בתם ז"ל ש' אומרין
שבת אחת כב"ה וי"ל שאין זה קולא אלף חומרא שמחיה לגרשה
סיפא אימר כובדו נפלו בו. תימה אי"כ נכסים נמי תמכור
ידי ודאי כדאשכחן בני שומרת יום שנפלו לה נכסים דמין התם
שיבילא לרשע ווייתא לרשעא עסק הארסא והואיל ויהא ממוחזקת
לינטיא לרשע קיימא דכל המאכלא דעמי לינטיא הילכך לכתתמיה לא
לינטיא והואיל והיא ודאי אמרו חכמים דתמכור לכתתמיה:

א א ב מ"י פכ"ז מהל'
אישות הל' ו ה סמב
לחיון פא טוש"ע אה"ע
ס"ל סע"י יא:

[illegible]

מיד הלקוחות אבל זו
שנפלו לה קודם הנשואין
ונשאת נהי דלכתחילה לא
תמכור אבל אי מכרה

ונתנה קיים ואין הבע
מוציא מיד הלקוחות:
א"ר חנינא בן עקיבא
הואיל חזקה באשה שכבר
נשאת לו לא יזכה בנכסים
ויוציא מיד הלקוחות.
א"ל על החדשים אנו
בושים והיינו שנפלו לה
לאחר שנשאת. ואתם
מגלגלים עלינו את הישנים
כשנפלו לה קודם שנשאת

לֵב אִי מִי פִכִּיז מֵהֶלִי
אִישׁוֹת הֶלִי יֵא סִמֵּנ
עֶשֶׂין נֵא טוֹשֶׁע אִהֶ״ע סִי
קִסֵּחַ סִעִיף ג:
לֵב ב מִי שֶׁס הִלְכֵה יֵא
טוֹשֶׁע שֶׁס סִעִי ה:

תוספות רי"ד

בהם זכה אם קדם היכם
 וידם בהם ה"ה שלו ואם
 קדמה ויחבבה ויהיה
 שלה. ולקמן בפי הכותב
 יאמר דוקא אם קדמה
 תפשה ותפשה ורעל מהני
 לה תפשיה אבל תפשיה
 לאחר מיתה לא מהני לה
 (ל) ואם
 קדמה ותפשה מהמים אי
 לגבות מהן שהיכם מעכב
 להם אלא כדלעיל אלא בזה
 תכה ורעלו קיימי קמה
 ויבציתא וכן איבא יכל
 יליקו מהן אלא יליקו
 מהן קרקע ויהיה אוכל
 יחיות: פסוק וכו'. פ
 ימשעה שמה עמרו כל
 נתיבם: יאמר שרחה לגבות
 תהא: וכן יאמר לה וכו'.

בכל שכן דהוה ליה אידיה דאמר לה עני
גמרא לר"י לפרש מקחו בטל משעת כ
שאר נכסים אלא אפי' ג' שדות מקחו
לא יצא פ"י הקונטרס דמקחו בטל משעת
כ"ג ז' (וס') ה"פ למעוטי מאי דלא
נצטריך אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי
דאילמא למעוטי שאר נכסים דלא
נצטריך לגמרי כל שכן דהוה לה אידיה
דהא דלא קאמר למעוטי שאר נכסים
דמקחו בטל לאלתר דמילתא
דפשיטא היא דלא מקחו בטל אלא
לזכותו ג' שדות דלא כל אדם מוכר
דקרקעות המועצדות וממילא ידעא
דדוקא בזהו שלש שדות קמי דמקחו
בטל ומאוס למעוטי שאר נכסים דלין
בזהו בטל לא אצטרך ליה לאיקומא
בזכותו ג' שדות אלא קשה לרש"י
הה"כ מני לממרי דפשיטא ליה כשאר
נכסים אין מקחו בטל הא מקמי
דמוקמינן לה התם בזהו ג' שדות
דהוה ס"ד דמיירי בשאר נכסים אפי'
דקמי מקחו בטל: **וא** איתא גיחד
ל"ה שיעור בכותב ב', והואל וחסנת
לה אצילו גמיה והסמרי ל':

ולשעמך. פירוש דלא אסקת אדעתך ממחני' דמשמע הכי לא יאמר לה הכי כתובתך מונחת למכור השאר אלא כל גכסיו אחראין לכתובתה ואינו יכול למכור שום דבר:

אלה עצה טובה קשמעץ פֿון
 פֿי' בקווערטס שמה יאכדו
 המעטלעך ונמלאת שלם בכחובה וררץ
 לבן' מאיר דמרי' אסור לאדם להשקות
 את אשתו שעה אלה כלל' כחובה
 ונראה לר"י עצה טובה שלם תהא
 קנה צעיו' להוציאה ולרשע' נראה
 דבצי אשתו הויא עצה טובה שאם יחד
 יהא מעטלעך ויכל להוציאה לכך
 יצויל' שם שיהי' כל נכסיו מהרץ לכחובה
 ויוציא הכל ולבסוף דמסיק טעמא
 דרבי אבא משום איבה הויא טעמא
 דנתינתין מני משום איבה בין בימינתו
 בין בנאשתו: **לא** יאמר הואיל ואני
 יורש הוהקת. וזה' ע' למחול לנפשה
 דהא אמר' (י) המורכ שטר צו' לחברו
 ויחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מחול
 וי' דשמי הכא דשמי יורש אלא מחכה
 אז נמי כר' מאיר דלדא דינא דגרמי
 ומגבי ציה דמי שטר' מעלי' כדאמר'
 להמן (דף ק"ט):

וּדְלִמָּה דַּשְׁמָא לִיָּה עֲבָדוּ לִיָּה.
פִּירֵשׁ בְּקוֹנְטֵרַס שְׂמֵהָ

הקצין קיימת ויאלץ פירוש וקשה דלא
 עטווח] יותר לפי שלא כתב לה דקנאי
 לכל כך כשיש לה הכרה מנכס צולה
 יהיה מזכר מאחי טעמא משום דטבא
 לכתובח. אומר ר"ח דלא אמר ר"ח
 דבממיהו פליגי וליכא למימר דלר"ח
 ממנו כאליו הוו מברקשי ועוד השם
 דמשעבדי ליה כחובה דגריעא דלר
 גושאין על האנוסה (בימות דף טז. ושם)

משמעבדי לכתובה והשתא הא אפילו
ביש נחלין (ז"ד דף קלג.) דדייק הש
צריא דהיא דאורייתא אינה ניונת א

גמח בגירושין וזמיתה לכך
יפה וג' שדות לאו למעוטי
ים עד שעת טריפה א' ויש
דבטל לאלתר ובחזקת הבתים

ואי סלקא דעתין נתנה
נייחד לה שיעור כ
למעמך ולותבה ממ
כתובתך מונחת לך
נכסיו אחראין לכתוב
קא משמע לן דאי
דקתני וכן לא יאמ
כתובתך מונחת לך
נכסיו אחראין לכתוב
לזבוי הכא נמי דלא
טובה קמשמע לן הכא
אלא דרבי אבא קשי
קשיא משום איבה ה
יבמה בפומבדיתא כ
בגישא מיניה א"ל מז
אנא נוכסי פליגנא ל
אמור רבני לן איבה

ואמרו רבנן לא ידעו
זביניה זביני דתניא מ
יבם והניח נכסים בלא
שכתובתא אינה אלא
נכסיו אחראין לכתוב
היכא דאמור רבנן לא
הוה זביניה זביני והתני
תמכור ובית הלל אור
ואלו מורדים שאם מכ
לקמיה דר' חנינא בר
אמר אביי אמר ר' חנינ
לה שלחוה לקמיה ד
נחומי שלחה כדאביי
מעמא אתרינא שלחוה
ואשכח דתניא הרי ש
והניח שומרת יבם ל
יורש החזקתי אלא מ
קרקע והוא אוכל פ
טמא ליה עבדו ליה
ותא אמרת דטמא
שלחוה קמיה דרב מ
אמר להו הכי אמר ר
רב נחמן זו אינה מש
משום דהוה להו מטמ
לא משעבדי דלמא
מטמלי משעבדי

דאמר לה את לאו

י לא אשמועין אלא בנכסי
היה שלום בית טפי [שהוא]
קניאין אי נמי דלא וילי נכסי
ראשון שטתול כחובתה מהן
היה עבדו וילי דקדוש טפי
נבוא מיתמי אלא דוקא מיני
לעילין דיתמי נמי משחבד
מלוה דעדיפא דמדורו רבן
אי אפילו מעטליי דידהי רבן
שמיא ים מוכר את אצוי לה
ממעטליי דיתמי לא גביא
אז בירסה דלורייתא אלמנת
נח גריעא ירשה ממנתה

ולטעמיך. דאמרת טעמא
אמאי מהדרת אדר' אצא ל
ממתינתין לא מוטיבנא דמה
ענה טובה שלא תאצד כתוב

כתובה לגבות מחיים
טובה והשאר לזבין
ג' לא יאמר לה הרי
על השלחן אלא כל
ההם ⁶עצה טובה
א תימא הכי סיפא
אדם לאשתו הרי
על השלחן אלא כל
אשתו אי בעי ליה
מצי מזבין אלא עצה
נמי עצה טובה קמ"ל
דריב אבא נמי לא
וא גברא דנפלה ליה
אחורא למפסלה לה
דעתיך משום נכסי
אמר רב יוסף כיון
אע"ג דזבין לא הוה
שמת והניח שומרת
אה מנה אף על פי
מנה לא ימכור שכל
האמר ליה אביי וכל
לזבין אע"ג דזבין לא
בית שמאי אומרים
דים לא תמכור אלו
ה ונתנה קיים שלוחה
פי שלחה כדרב יוסף
א בר פפי ⁷כיפי תלה
ב מניומי בריה דרב
אי אמר בה רב יוסף
לי נפק רב יוסף דק
זיה נושה באחיו ומת
יאמר הואיל ושאי
נייאין מיבם ויקח בהן
ות א"ל אביי דלמא
א"ל תנא תני מוציאין
ה עבדו ליה הדור
ומי בדיה דרב נחומי
יוסף בר מניומי אמר
ה מאי טעמא אילימא
לי ומטלטלי לכתובה
ב מאיר היא דאמר
כתובה ואלא משום
גלת דברים דדיי את
דלמא

משנה היא: אלא. להכי אינ
דמאי אמר לה לאו בעלת דב

לא יהיו יראין הלקוחות שמת
יו לא נפסיד ללקוחות: **רב**
ויבס בנקוס אחיו קאי והו
מבזה ובמקיקעי דמי דא"כ
גבי מיניה אפילו מגלמח ד
ומעבדי כ"ס דלריה לא מש
ת לאמו כמבזה ריכד ר"ז וק
דפרישת (א) כ"ס ממטלטלי
יחזות מתנת שכיב מרע
ו"ל דהיא דינמות אייר

ועל השתקן. הן מעות שהוא משמש
הוא את המלך וזהו שכתבנו

חל חס הוא שמואל: **הכרתי** **מלי מוצין**. במהיה הא ארמנאחא להיהא בזותן שלש שדות. אכל מי שלא כחז ולא ייחד מוכר הכל ואינה יכולה עבד עליו וטעמא משום דכחז לה דקנאי ודקנינא ומייהו כשמימותו לא יגרשנה טרפה לקוחות: **עלה טובא**. שמה יאדכו המטלטלין וינמנמא בלא כחובה וזרץ לכתוב כחובה אחרת: **אלא דרבי אבה קשיא**. אדמכרנה ייחד לה שהיה גירושין גנאי הן לכחובה אלא ודאי עמאלא דלא נמנמא כחובה להגבותה מחיים: **משום איבה**. המייחד לאשמו או קרקע או מטלטלין ונתן איבת עולם ביניהם דסברה עיניו ונתן גירושין אכל זה שמרגש על מנת שחזיר ידעה דלא עשה אלא למכור ופקעה לה איבה: **דנפלה ליה יבמה**. דמזנה בגדול לייבם: **בעא אחיה**. הקצן ממנו: **למיפסלה בגיבא**. לזרוק לה גט ולספרה על כל האחין כדלמרינן ^ובפ"ק דיבמות: **משום נכסי**. קשה בעיניך שאניקסיה שלא

אזכרה בנכסי אחי דלתנן (ויבנות דף מ.)
הכונן את יבמתו וזה בנכסי אחיו:
פליגנא לך. דאילו אני חולק עלי ולא
אטול אלא כמון: **ר' יוחנן דאמור רבנן**.
שומרת יבם יסן איהו כעס רשא למוכר
דאחמרי לקמן בשמעתין מי שמת
והיה שומרת יבם כו': **אפ"ג דובין כו'**.
ומה שעשה זה שהתנה עמו לחלוק לו
וקנו מידו הרי הוא כמוכר: **כיפי**.
ומים. כלומר במה יפה והוא הלאה את
דבתי ומה טעם נזקק להם כשנשאלה:
שלתה דאבאי. דהיאך דובין וזיניה
וזיני: **ומס**. הנושה המלוה: **לא**
אחרי. היבם המחזיר המעות: **הואיל**
ואני יורש. שאכניס את אשתו ואזכרה
בנכסי: **ההוקמי**. בחצו זה ולא אשלמנו
עוד: **דטבא ליה עבדו**. עבד טובה
שיהיה הקרקע קיים לו עולמית ולא
יציא המעות בהוצאה: **תנא פני**
מוציאין. דמשמע על כרחו: **אינה**
משנה. לא נישתתה משנה זו בבית
המדרש על חמשים ולא סמיקין עלה
במדי: **דלמא ר"מ היא**. במתניו דקתני
גבי כספים ופירות תלושין ילקח בהן
קרקע ואפי' לא תפסה אלנתא משעבדי
לכתובתה ואפי' גבי קיימא לן כר"מ
בזה מיהו גבי מוציאין ליכא מאן
דפליג אי מהרהעי ינהור ויעלוס

משנה וטעות היה מי ששנאה משום
 ש דידי את ממך לא לויתי אלא מאחי:
 דלמא

יוף מהם ואם תאמר וימלא נמי של
מאיר היא דאמר **מבטלי** משתעבד
 כמו מיניה וכן משמע בנמה דוכתן
 פ' לית לן דרבי נתן דין הוא שחבבה
 לה כפייה מודה ר"מ דמטלטלי דיתמי
 ונצדל לה מטלטלי דיתמי דאמר בדפסק
 מר ה' מני ר"מ היא דלמר מטלטלי
 דמקבל חתנה דללים טפי כדמשמע
 ויבן לא כל שכן משמע אבל מתנת
 בנמתנת שכיב מרע דגריעא מירושא:

61

(א) ולקמן לו: לו: גיטין כב: כ"ב כח: כט: קיח. קס: ע"ש חולין קלו: עירובין לט: (ב) [לעיל עה: (ג) ועירובין לו: (ד) יבמות כט: קדושין סה: (ה) [ב"ב מט: (ו) [ז"ל כפיה דיבמות כ: (ז) [לעיל עט: (ח) [לעיל נו: (ט) ולקמן

הגהות הב"ח

(א) תום' ד"ה ר' מאיר וכו'
כ"ש ממטלטלי דמקבל
מתנה. ג"כ בפ' נערה דף
מט ע"ב ד"ה הוא ואשתו
וכו' כתבו התוס' לריבא
למימר דכ"ש לא הוי והוא
הדק מיהא הוי ע"ש ולכן
כתבו פה נסתמא שסמכו
על מ"ש שם:

הגהות מהר"ב
רנשבורג

א] תום' ד"ה (נע"א)
מגרסה בגט וכו' ויש
לישב פי' הקונטרס. ע'
גיטין דף מא ע"א תד"ה
אשה וכו' עד סוף הדבור
ודו"ק:

מוסף רע"י

דאמר מטלטלי
משעבדי לכתובה. נני
שומרת יום שכתובה על
נכסי בעלה הראשון הניח
לחיו מעות ילקח בהם
קרקע והוא אוכל פירות
(ולעיר פ:) אלמא מעות
משעבדי לכתובה (קדושין
סוה).

(א) נראה דל"ל וה"ה של יצם
לאפילו קדמה ותפסה מה"ס
דיצם אינה יכולה לבנות מהן
ור'.

(א) לעיל יט. מסמי
ללא. גיטין לו. ב"ק מ
[קדושין טו.], (ב) לקמ
פז: ע"ש, (ג) יבמות ה
יט: לט, (ד) [שאלת
דש"ש], (ה) [דברים כה]
(ו) [יבמות לג. ושם]
(ז) [שיר לעיל כמשה].

וַתִּתְּנוּ אֶת חֲטָאֵי אִשְׁרָיִךְ עָשׂוֹ וְהִשִּׁיב אֶת אֲשָׁמֹךְ בְּרֹאשׁוֹ וְהִמְשִׁיחַ יוֹסֵף עָלָיו וְנָתַן לְאִשְׁרָאֵם לָאֵשׁ כַּמְדָּרָה לָאֵשׁ לֵאמֹר

כִּי יֵשְׁבוּ אֲחִים יִתְּנָה יְהוָה אֶחָד מֵהֶם וְכֵן אֵין לֹא תִהְיֶה אִשֶּׁת הַמֶּלֶךְ הַחֹרֶצָה לְאִישׁ וְיִבְמַדּוּ בָכָא עָלֶיהָ וְלִקְחָהּ לְאִשְׁהָ וְיִבְמַדּוּ

דְּכִרִים כֹּה וְכֵן

[illegible][illegible]

עין משפט
גר מצוה

תא אמו מר בר רב
רב דימי אמר רבי
ומשוך פרה זו ולא
לאחר שלשים יום
עומדת באגם התם
א כי אתה רבין א"ר
יאי אהא דא"ל קני
ליה קני מעכשיו בעו
חילק מהו לא עשה
יבם מהו לא עשה
ב ששת השתא יבם
א כלום חילק ואח"כ
הווי כי אתה רבין
ח"כ חילק בין חילק
א כלום יהולכתא לא
א פירות המחוברים
א כל נכסיו אחראין
מר ריש לקיש תני
א כאשתו: למאי
סי בר' חנינא לומר
מגרשה בגט פשיטא
אמר רחמנא ועדיין
לא תיסגי לה בגט
ע לן מחזירה פשיטא
מהו

לכשאקחנה היינו משום דלינה שלו עמה ואינו יכול להקטנה אלא
ואם תאמר ור' יוחנן דהא מאי קסבר אי מורה הי אמיא קנה
עומדא בבגס דהוה משמע דבכוחא (לקמן דף קי"ט) ודוקא בצומ
עיון דתנאה דהוה ולא חור בו עד לאחר שלשים יולי דל' קנה לטעמיה
ונגמר עד לאחר שלשים וכן אית ליה בצומא בקידושין (דף ק"ט) ולבשה
דרכה (יבמות ג' ד"ה קטיה) הארכמי: "והתלשין כל הקודם ובה
למנוה דפירש בקדושה אלא קדמה אימי אמאי ומה לר' עקיבי
ליה דלפילו קדמה היא ולא ובהא דמנוהה האם בצומא וי"ל דהוא
שעבוד בעלמא אלא אפילו והלכו הארכמי: **ירבמה** אמר רחמינא

פומבריתאה רבא. ואלא
חלמך ומה
רמאות עשה הא אמר רב יוסף לא
הוי זביניה זבינא ועוד דמה פיקן בלא
דלמך איפלוג מהשתא ואומר רבינו
ינאק דלעיל חור בו הפומבדיתא
ולא רצה ליתן אחר שינס מה דקאמר
רב יוסף כו' לא משום שהיה ר'רך
לאותו מעשה לאף לא שטיך עליו
אותו הדין: **התם בידו הבא** אא
בידו. פירש בקונטרס הלך כי אמר
ליה נמי לכשחמוס וזה מעבשיו לאו
מידי דאון דקיימא לן כרז יוסף
דפסקין לקול להלכתא כותייה ופסי'
אית לן יבס ואח"כ חילק מה שעשה
עשוי השתא מיהא לאו בידו הוא
וקשה לרשב"א דמאי שגא מדלמך
רב צפי"ק דבבא מיעק (דף טו)
שדו וז לכשתמנה ממנע קטירה לן
מעבשיו קנה אע"ג דלאו בידו ח"ל
דבר ספר אדם מקנה דבר שלא בא
לעולם ואל קיימא לן הכי דפסקין
בפרק חץ על פי (לעיל דף נט.) כרבי
יונתן הסנדלר:

א מ"י מ"ב מהלכות מלוה
הלכה ו טושיע ח"מ סימן
פו סעיף א:
לד ב מ"י מ"ב מהל'
מכירה ה' ט סמג
עשן פב טושיע ח"מ סי'
קא סעיף ו:
לה ד מ"י מ"ב מהל'
אישות ה' יא סמג
עשן יז טושיע ארבע סי'
קמ סעיף ג:
לו ד מ"י מ"ב מהלכות
יבום הלכה טו סמג
עשן יז טושיע שס סי'
המס סעיף א:

תוספות ר"ר (המשך)
לא עשה כלום: והכ"א
פירות המצויים לקרקע
שלו ואמאי והרי כל
נכסי אחזקאי לכתובתה
והמחזירים לקרקע
בקרקע זו, הני שלה, ואי
לא, מ"ש א"ר אב"מ
דאמרו וכו' שחן שלו לא
קשי' לו, הכא אמרי' תו'
לש' ופאי א"ר אב"מ טובא
שיעבור (א) דאן ליבמה
על כנסי בעלי א"ר אב"מ
לאשה ככלל ושהת' מ"י
קנוי קנן גמור
לאשה ודא' המכר' פירות
המחזירים לקרקע א"פ'
שנעברו ברשות הבעל כיון
שגמרו ברשות הבעל
שלו וכסי ליבמה שא"ן
לא בהן אלא שיעבור
בעללמא גופת' הו' על ש' פירות
אל א"פ שיהיו המכר'
המחזירים על ש' י"ל
שאני דומא אכילת פירות
הכא לאכילת פירות
דומא דהתם א"ר אבאי
כנס מ"ר לא הוי מ'
דינא בלחוקת כהמים
וכיון שנעברו הפירות
ברשותו תקנו לו שישאל
הכל ע' העלו' ש' על
המחזר ואין לו
לשקוע על תקנו כהמים
אבל אכילת פירות דהכא
מ"ר דין לא משום
חוקה מ"ר דמדינת אכיל
וכיון דפני דינא אמרי'
ולא מ' תקנתא אמרי'
ויב' למכר' בעליו
המחזר שהוא משועבד
לדא' דשפיר קאמר ר"מ
לחבי' א"ל הני שלה
שפ"א ש' הנינו [וחי'
כ"מ] התייתור' כהמים
לא שפין שלוקחת בהן
[וקרקע] ודא' אוכל פירות
א"ר הנכל נפסד כלל ואינו
רוצה לקרקע בהן ש' חוק
לא פירות: כנסה א"ר
וכו' למא' הלכתא א"ר
לא לומר שמשרשט פ"א
ומחזירי' מנשה שפיטא
עליו' ביבמה אמר דאמרי'
מדי' יבמה האראשונה
עליו' ולא חבני' לה בט'
א"ר תבני מ"י להוציא
קמ"ל: מחזירי' שפיטא

(א) אולי צ"ל שעבוד דיש
ליצמה על נכסי בעלה דיהא
כה לאשה בנכסים יותר מנ"מ
השתא נ"מ וכו'.

ולב"ה חזקה קמייא עדיס
מירה וכשמת אע"ג דגריס
עומדים ומתני' דנפלו לה
בהל' מי שמת והניח אשו
מידו מהו רב יוסף אמר
של קרקע קנו מידו פ"ה ה
כחה דהא באמירה ובלא

[illegible]

כדרכנתנא כשל **הוא** ורב **מוסיף** הוא **א** **בן** **גמליאל** **דאמר** **א** **ממעמיה** **דאילו** **רבן** **ע** **ירושת** **הבעל** **דאוריית** **שכתוב** **בתורה** **תנאו** **הבעל** **דרבנן** **יוחכמים** **כשל** **תורה** **ורב** **סבר** **והתנן** **רבי** **יוחנן** **בן** **כבר** **אשתו** **יחזיר** **לבני** **משפח** **והוינן** **בה** **מאי** **קסבר** **דאורייתא** **אמאי** **יחזיר** **רב** **עבדתייהו** **ואמר** **רב** **הבעל** **דאורייתא** **וכגון** **הקברות** **משום** **פגנב** **לישקול** **דמי** **וליהדר** **ובמי** **קבר** **אשתו** **כדתני** **קברו** **מעמדו** **ומקום** **הה** **וקוברין** **אותו** **בעל** **רבנן** **רבי** **מעמיה** **דריב** **יוחנן** **לא** **סבירא** **ליה** **בתנא** **ובעל** **חוב** **ויורשין** **והיהיה** **אחרים** **רבי** **טרפון** **אמר** **אין** **כ** **לירושין** **שכולן** **צריכין** **צריכין** **שבועה** **הניח** **פ** **יכל** **הקודם** **בהן** **זכה** **מכתובתה** **ובעל** **חוב** **רבי** **טרפון** **אומר** **יגר** **עקיבא** **אומר** **אין** **מח** **לירושין** **שכולם** **צריכי** **צריכין** **שבועה** **גמ'** **למה** **לי** **למיתני** **פקדון** **בהא** **קאמר** **רבי** **טרפון** **ניתנה** **אבל** **פקדון** **תנא** **הא** **בהא** **קאמר** **צריבא** **מאי** **לכושל** **יוחנן** **אמר** **לכתובת** **שבראיה** **והוא** **כשר** **פירות** **התלושין** **ורב** **אין** **הכי** **נמי** **ואיידר**

זיה ולעולם זכוריה נמי אית ליה דאפילו תפס מפקינן ליה מיניה:
ור"ע

וְיִשְׁמְלוּ לִי הַיָּמִים לֵאמֹר
 מִשְׁפָּעֵבִי לְכַתּוּבָה לְיָמֵי
 וְאִילֹה הִיא בִּיד הַחַוְסִים
 לֵאמֹר גּוֹבִים מִמֶּנִּי
 אֶל עַשְׂוִי כְּעֹבֵר שְׁאֵינִי
 בְּרִשְׁוֹתָן (וְכִי בִיד הִיא
 אַחֲרֵי) (פ"ב) דְּרַקְתָּהּ יָמִי
 מְלֹה אוּ פְקָדוֹן בִּיד אַחֲרֵי
 מִיט אֲמַר שְׁמִיטָאִין אֲנִי
 מִיט אַחֲרֵי נִשְׁמָלִי לֹאשׁוֹל
 שְׁבָה. י' לִשְׁלַם שְׂכָרְךָ
 בְּדִין אוֹמֵר אֲנִי מִרְחַמְתִּי
 בְּדִין כְּעֹבֵר שְׁהוּא שְׁבָה
 אֶל הַיָּמִים בְּחֻקֹּת הַיּוֹרֶשֶׁת
 כְּכִימִי שֶׁנֶּחֱלֹן צִירִיכִי
 שְׁבוּהָ וְאִחִי לֵבן וְעַד
 נִשְׁבַּע אֲנִי לְךָ הַיָּמִים
 לְנִבּוֹט בְּיָד הַיּוֹרֶשֶׁת וְכִינִי
 רֵעִי נִכְסֵיכֶם וְאִין רֵעִי
 מִעֵבֵב הֶלֶךְ לִי הַיָּמָה
 אֲחִינֵהוּ בְּרִשְׁוִיתָיו קִימָה
 וְכִאִילֵהוּ יוֹמֵי חַיִּיךָ לֵאמֹר
 שָׂאֵן כִּי בְּחֹן הַלְצָתִי
 מִלִּידִי, וְאֵם הֵנִחַ מִיּוֹת
 תְּלִישִׁין קֶסֶם רֵעִי כִּירוֹת
 שְׁלֵא נִכְנַסוּ לִיד הַיּוֹרֶשֶׁת
 לִי דִקְרֹם כֹּה וְכִי וְכִי
 הִשְׁאֵם אוּ הִבֵּיתִי יוֹתֵר עַל
 יְדִיעַתְךָ לִי לִשְׁלַם שְׂכָרְךָ
 מִיט אוֹמֵר יְנַמֵּנו וְיִוֹרֶשֶׁת
 מִיט לִכְרוֹשׁ שְׁכָר רֵיבִית
 מִיט טוֹשֵׁל שְׂבָרִיא. י' הַיָּמִים
 הַאֲמֹר לְנִבּוֹט לְהַטְרִיף
 מִן הַקִּיּוּמוֹת וְהוּא בִּעֵשׂ
 אֲמַר כְּתוּבָה שְׁכָר רֵיבִית
 מִשּׁוֹם חֻצָּה וְיִנְיָה הַיָּמִים
 שָׂאֵן רִכְבָּה וְלִיכָה וְלִיכָה
 לְקִיּוּמוֹת: וְקִמְשֵׁת רֵעִי
 מִיט אֲרִי מִחֹרֶת לִיכָה וְנִימִי
 שְׁכָר רֵיבִית הֵי יָמִי כִינִי
 רֵעִי נִכְסֵי בְּחֻקֹּת הַיּוֹרֶשֶׁת
 קִימִי לִי מִה שְׁתַּפְּשֵׁנִי
 אֲדִין דְּרֵין תַּפְסוֹן דְּרֵין
 הִכִּי דְקִימָה הוּא יוֹרֶשֶׁת
 וְאִמָּא לִי פִּילֹא אֲנִי
 בְּמֹתֵר בְּלִחְוֹת: וְמִהְדִּיר
 מִיט אֲרִי יִצְרִיר דִּמְרָא רֵעִי
 אֲמַר מִיט אֲרִי מִיט מִחֹרֶת
 פִּי כִּי שִׂמָּה רֵעִי עֵנֶה
 רֵעִי אֲבָל לִידִירָה לִי שֵׁנִי
 לִיכָה מִיט מִחֹרֶת לִיכָה

מסורת הש"ס

(f) נראה ל"ל והיינו טעמא דשמואל מודה דאם נתנו במתנת ש"מ דאינו יכול למחול ובדאמר וכו'.

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

עין משפט
נר מצוה

[illegible]

ח"י פ"ה מהל' טוען
ל' א סמג עשין זה
נ ח"מ סימן זה סעיף

אלא אמר רבא מדרבנן. היא שבעה
זו מ"ט דפער דייק כ"ו. ואיך בלא
פוגם נמי הא קיימא לן (א) בשבעות
דאי ח"ל אישבע ל' דלא פרעמין
משבעין ליה והאי נמי הא קא טעין
ליה פרעמין ומה לורך בפגימה וכן
בעד אחד מעידה שפירשה בלא עד
נמי משבעין לה הא פרעמין ליה
בשבעות! מה בין זה לפוגם שטרו
ומציני לה הכי הם כי פגים וא"ל
האי פרעמין משבעין ליה ואפי' לא
טעין לו זה השעט לי אלב כי לא פגים
אפי' ח"ל פרעמין אי ח"ל בהדיא
אישבע ל' אמרין לי ויל שלים דהדיא
נחיש שטרו: **גומאס כחוכסא בעדיין.**

(א) רש"י ד"ה אלל וכו'
 נסבועות. נ"ב פ' הדיינין דף
 מא ע"א: (ב) תוס' ד"ה הא
 וכו' לחיס ליה לרבה:

דכל הנשבעין שבתור
 על המחזיקין שטענן
 החרה. ושבעין ורלא
 משמיעין. לומר לא
 מורה שבעין ויטעל
 אלא הנבע שבע ויטעל
 (שבתות דהי.)
 שבעים חזר ויטעל
 דבעי ענין ורלא שבע
 על שטעל ורלא שבע
 ורלא שבע ענין ויטעל ורלא
 שבע (ר"י ש"ס ור"י ש"ס)
 חזר על השבעה.
 הבעה שבעה שבתות
 על השבעה ונחזיר חזר
 שבעה על שבתות ורלא
 נחקה. שבע הבעה וטעל
 (שבתות דהי.) ורובני על
 פוסק. על מה שכתוב
 נקמה שאלו חזר עליה
 קיפס חזר חזר עליה

דרכה באומרת אמת
עד אחד מעידה שהיא
חמא למימר שבועה
יקום עד אחד באיש
לכל עון ולכל חטאת
קם הוא לשבועה ויאמ
מחייב אותו ממון
אמר רבא שתי תשוב
הנשבעין שבתורה נש
נשבעת ונוטלת ועוד
שיעבוד קרקעות אל
כדי להפיש דעתו ש

ועליו אלף וזו אבל הוא האמין כי שלא תחבטנו אלף מנה: אחד מחייבו
 שבושה. על ממון שאילו היו שנים היה משלם עכשיו ישבע שהעד מכחש:
 חי

מסקינן היבא דקיימא ארעא מיקום ויהיבא דקיימי וזו ליקום:

ק הובא (כ"ח דף טו:) דילפינן דלין נשבעין על כפירה שיעבד
 וזהו אבל בשבועה שער עד אחד לא אשכחן ואין לומר דמקמא
 נשבע דף מ. וס) דלמרינן אמר ר"ג אמר שמואל לא שני דהטענה

הוספות ר"ד (המשך)
בנסיעה ומה נכסי הית שפלה
ויצתה ומה נכסי הית שפלה
היתוסים כרין הבעל: ואמר
לשכרם כפי צרכיהם. פי
הוא דמי נקרא שפלה ופי
אמר נכסי רותמי נתה ואז
צמי יציעל כפי שהיה לא
נכסי נכסי כהא לו אבר אבר
אשר אפרופורא שפועתים פי
בעלה אבל כפי מיתה לקברה
משביעין אותה פי וכבר
נכסי יתמי רומי ואז
תנא מועיל כפי כלום. ואם
תשקד לקבור נכסים בעבור
צרכתו לקבור להם השביעה
ר"מ אמר אצילי כפי צרכי
לקברה ומי לא משביע
לה ואמר להמרה להמרה
למוצי לקברה מובינין
פי אכרחא. פי לפרוע
מללם כפי נגלותם
ותימים או למנותה היתוסים
והיתוסים מוטלת על היתוסים
ולקברה אבדן או אחד
מיוותוסים מוכרבים נכסים
אבל הכרה פלי שאן שנות
דבר ואחרי לא שביעין לא
עזבה מביה שפלה שפלה
חולול' כפי צרכיהם ונמצא
שבתה שפלה: א"נ: א משביעה
לה ממנוע לו אבר מוכבא.

[illegible]

תח א מיי פייא מהל
נחלת הלכה ה סמג
שין זו עושיע ח"מ סי רל
סעף טז:
תב ב מיי פס"ז מהל
אשרת הלכה כה סמג
שין מה עושיע אה"ע סי
ק' סעף יב:

בית דין משביעין אותה מיביע יָדָהּ. תימה אחת לא משי סבר לה כדשמואל דלמר ב' צמרא (לקמן קו.) אין פוסקין מונויות לאשת איש ומוקי לה לפלוגמא דהון ובני כהנים גדולים כששמו בן שמת ושפיר קמי יורשין משביעין אותה וי"ע:

דאנא נפלאותא וקמפלגי
וידענא שאר

ומתני' (ה) כגון שמינה בעלה לאחר מיתה דכזוי צ"ד ליכא לאוקומא דאין נשים אפוטרופסות כדאיכא בההקדוק (וישן דף נג. וסס) וזממנה ליכא לאוקומא דא"כ לבי"ע היורשין משבעין אותה דלא שייך ביה טעמא דמינהו אזי יתומים לא חתרינן דאף משבעי ממנה ולא היו אפוטרופוס והכא אנו רואין דמן דהוין אין מעמידין אשה אפוטרופא:

לאפוקי מדר"א ומחלוקתו.
והשתא אית לן למימר

והוא נקטת אין הירשין משביעין
 אותה ללו דוקא דהוא הדין הוא עלמו
 והואיל ובאפטרופוסות דחי בעלה
 מהממירי מיה חילוק איכא ואידי נקטת
 ברישא דהתא תובעת כתובה יורשין
 משביעין אותה דהתם יורשים דוקא
 מתא נמי סיפא יורשין ומעשה נא
 לפני ר"ת נאשה שהוציאה בעלה
 ומוציא תנוונות ומינה אפטרופא
 ומהנה הרבה מעות מצית
 נעלה שאין שלה ולא
 ההשביעה בחיי בעלה דכיון לאוקמינן
 זמן שהוצעת כתובה דקאמר ר"ש
 שאל כן אימא כחא שאל
 פסקאין לעיל (דף פו.) הלכה כר"ס שאל
 ואם כן הלכתא נמי ככולה מילתא
 דבר"ש דקמסיים אינה הוצעת כתובה
 אין הירשין משביעין אותה אפילו
 הוציאה תנוונות או מינה אפטרופא
 דלית לן למימר להלכתא כותיהם כחא
 נאשך לא אלא היכא דמפרש לן הש"ס
 וז"ל לעיל דפסקאין כחא
 שאל א"כ לפסוק כר"ש דשמעי' מינה
 דהתרי וי"ל משום דלא קים לן כהיא
 דר"ס כחא שאל דאיכא פירושי כאיין
 וקוב"ל כר"ס הלכן הוצעת כתובה
 וירשין משביעין אותה על כל דבר
 שהיה בידה אפי' בחיי בעלה משביעין
 אותה ואם אינה תובעת כתובה אין
 משביעין אותה אלא ע"י טענת ברי
 דבעי לאומרי ר"ש כותיה

בגנון אצל שאלו בן אימא מרים ואצל שאלו ותנן הלכתא כותייהו:
הוציאה גב ואין עמו בתובה. בפ"ק דצ"מ (דף פ. ו) ושם אמר
ר' יוחנן הטוען אחר מעשה בית דין לא אמר כלום פי'

בְּיָמָיו כָּנְחָה וּמֵאֲחִים בֵּין כְּמוֹן הָאֵשׁה וְהַנְּזוּת וּפְסִילוֹ בְּמִקּוֹם שְׂכוּתָא
כְּתוּבָה וְלֹא נִקְטָא כְּתוּבָה אִינוּ נֶאֱמָר לִמְר פְּרַעְמִי וְרַבִּי יוֹחָנָן לְעַמֵּמֵיהּ
כְּוֹתֵבִין צִוְרָה אִפִּי אִית לִיה דְּלֹא אִמֵּר כְּלוֹם מ"מ בְּמִקּוֹם שְׂכוּתָא כְּ
הַתְּנִיחָה וְהִיא יָכוֹל לָנֶח לִידִי הִפְסֵד שְׂחַתְעָה כְּתוּבָתָה בְּצ"ד אַחֵר וְאִילוּ לֹא
הָיָה נֶאֱמָר כְּלוֹם מ"מ יֵאָמֵר נֶאֱמָר לִמְר פְּרַעְמִי אִינוּ מֵינִי דְלִי בְּעִי אִמֵּר אֲלֵמְהּ
דְּבַעִי רַבִּי יוֹחָנָן קָאָן בֶּפ' אֲלֵמְהּ (דף 13.) יְתוּמָה אֲמֹרֵתִי נִמְנָנוּ וְהָיָה
שִׁפְשִׁיעָא דְעַל יְתוּמִים לְהִבְיָא רַחֵם דְּהֻעָוִן אַחֵר מַעֲשֵׂה בְּצ"ד לֹא אִמֵּר כִּי
עַמֵּמֵהּ לְמִקּוֹם שְׂחִין מִכִּירִין שִׁחִיא אֲשָׁמוּ יֵהָא נֶאֱמָר לִמְר פְּרַעְמִי הֲכֹל
יֵהָא נֶאֱמָר שֶׁ לִמְר פְּרַעְמִי הֲכֹל בְּמִינֵיו דְלִי בְּעִי אִמֵּר לֹא גִרְשָׁמִי דְהֵא
אֲלֵיבִיא דְרַבִּי יוֹחָנָן הוֹיָאֵה גַט וְאִין עַמֵּם כְּתוּבָה לֹא דְרוּק אִין גַּט
וְיָכוֹל לִמְר לֹא אֲפֻרָה עַד שְׂחִירֵי הַכְּתוּבָה אֲשָׁמוּ שִׁפְשִׁיעָא לִנְחֵי לִנְחֵי הִפְסֵד דְ
הָיָה כְּמוּ שְׂנִפְרֵשׁ בְּגִמְרָא וְכֵן בְּע"מ שְׁטֵינִן פְּרֻחְזוֹל הִיא לִי וְאִכְדָּה וְהָיָה מִן
וְהַשְׁמִיעָה שְׂעִינֵת רַשְׁבָּי אֲמֹר מִן הַקְּטָנָה וְאִין אִשָּׁה גִּבְרָה שְׁלֵא בְּגַט פ'
וְיִמְקִישִׁי לְרַבִּי יוֹחָנָן בְּחַאי גִבְיָא כִּיּוֹן דְּלֵיכָא עַדִּי גִרְשָׁמִי לִיהִמְנִיהּ בְּמִינֵיו דְ
גִבְיָא וְיֵל דְּלִרְי דְּלִמְר דְּאֲלֻמֵּה רִבְנָן לִכְח הָאֵשׁה דְּלֻף קוּדֵם סַכְנָה דְ
הָיָה לִמְר פְּרַעְמִי אֲשָׁמוּ דְלֵית לִי אִינוּ אֲבָל לִרְבִּי דְלֹא אֲלֻמֵּה פְּרִיךְ
כְּוֹתֵבִין כְּתוּבָה אִוּ בְּמִקּוֹם שְׂכוּתָא וְהִיא רַחֵם שְׁלֵא כְּתוּבָה לֵהּ הִיא

ואתא סברא דר"י כסברא דרב פלטי גאון ז"ל שנשאל על המוציא שט"ח על חבריו
שבע שפרעתי והפטר ואמר הויה איני נשבע אלא אתה שיש בידך שטר השבע

אליהם חובבת כחבבה אין היורשין משיבין אופה. משום שבעת אפטרופוסת דהויא לה אפטרופוס משיביו אבי יומים וס"ל לא ישבע בנצח שאל דאמר חילוף הדברים וטעמיהו מפרש בגיטין צפרק הניחויקין רבנן קברי מינהו בית דין לא ישבע דא"כ מימנע ולא הוי

אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה וקמפלגני כפלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים⁶ דרתנן מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר תשבע בסוף ולא תשבע כתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע כתחלה ובסוף ר"ש ברחנן רבנן כבני כהנים גדולים מתקיף לה רב שששת האי יורשין משביעין אותה בית דין משביעין אותה מיבעי ליה אלא אמר רב שששת אהא הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזר לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא אין הורשים משביעין אותה ואם נעשית אפוטרופיא יורשין משביעין אותה על העתיד לכא ואין משביעין אותה על מה שעבר ואהא ר"ש למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין הורשין משביעין אותה וקמפלגני כפלוגתא דאבא שאול ורבנן דתנן⁷ אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע מינהו בית דין לא ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים "מינהו בית דין ישבע מינהו אבי יתומים לא ישבע ר"ש כאבא שאול ורבנן כרבנן מתקיף לה אביי האי כל זמן שתובעת כתובתה אם תובעת מיבעי ליה אלא אמר אביי אהא⁸ כתב לה נדר ושבעה אין לי עליך אינו יכול להשביעה כו' נדר ושבעה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאין ברשותך אין יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאין ברשותו לא היא ולא יורשיה ולא הבאין ברשותה ואתא ר"ש למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה וקמפלגני כפלוגתא דאבא שאול בן אימא מרים ורבנן ר"ש כאבא שאול ורבנן כרבנן מתקיף לה רב פפא התינה כל זמן שתובעת כתובתה אינה תובעת כתובתה מאי איכא למימר אלא אמר רב פפא לאפוקי מדר"א ומחלוקתו: **מתני'** הוציאה⁹ גט ואין עמו כתובה גובה

כאבא שאול אינע חובעמ כחובעה ארץ
היורשין משביעין על אפוטרוסא צבחי צעלה ואפי' לא פטרה מן השבועה
לדלית ליה דר"א ומחלוקתא דלמרי משביעה כל זמן שירצה: **במתני'**
הוליאה גע ואין עמו כחובה. ק"ק"ז באומרת אבד שטר כחובתי:

ויהי ליה בצרקה גט פשוט (ב"ד דף קטא): דכותבין שובר אבל למ"ד אין
 לו אין חייב לפרוע עד שחמיר לו הכתובה דכיון דבמה שנשאר שטר
 ישאר שטר כתובה בידה נהי דלמין נאמן לומר פרעתי הכל דהא שטר
 ישאר אף אין לה עדי הנימוא אבל עמה שכתובה בידה יפסדי ליה ולא
 מותר לא וטולתי על מי להנימוא ראייה היינו ממונות שעברו בלהבא
 [אבל אין לומר דנפקא מינה נמי במה שחמיר לו הכתובה שאם יבא
 גו דאי בעי אמר אין אם אשתי דהא אשתי ישאר שטר כתובה בידה
 וכן שם עדי גירושין כיון דאין ממירין כלל אם היא אשמו והכי מפרשין
 כלומר עד גט כותבה דהא אין נאמן לומר פרעתי וגם אומר
 שטר דכותבין גט כותבה ואין עמה גט פירוש עדי הגט היא אשמו
 כל פעם אחת ופסד נאמן במינו דאי בעי אמר לא גרשתי ומינו טוב
 שכן הוא אלא שפרעו נאמן במינו דאי בעי אמר לא היה לך פרחבול
 שלא בטט שלא עבדי הגט הויאלי ואי אפשר לה להביא עדי גירושין וא"ת
 בעי אמר לא גירשתי כדפרקי בגמ' לרב אי דליכא עדי גירושין במאי
 שטר לומר פרעתי אין חימא דלאומנה לאחר הסכמה כיון דמודה דאין
 אומר ולשמואל דאית ליה אין כותבין שובר ומקין ממני במקום שאין
 יורשאו דמתני' הויאלי גט היינו גט משא אבל בעדי גירושין

לא מוהי ומיסחעיא הדין סברא מהא דגרסי' בפי' האשה שנתאלמנה ארי' איר האנן
זאמן ואמר' דקאמר מאן אלימא דקאמר ליה פשיטא כל כמיני' ואלא דקאמר מל'

(א) לקמן קד: (ב) גיטין נב.
(מוספתא נבא בתרא פ"ח).
(ג) (לעיל פו:). (ד) (לעיל פו).
(ע"ש). (ה) כ"ח י"ז. (ו) (דף
נב:). (ז) (דף פנ:). (ח) כ"י
מב"ב.

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לאפוקי וכו' וא"כ
הלכתא נמי בבבליה. וסעין זה
כמבז מוס' נדה מט ע"א ד"ה
ואבע"א :

הגהות הב"ח

(6) תום ד"ה וקמפלגו וכו' כגון שמינה בעלה. ג"כ גם הלשון משמע הכי ולא נעשית אפוטרופיא היינו בפני בעלה דנצוי ג"ד ה"ל למימר ולא עשאיה אפוטרופיא:

תוספות רי"ד (המשך)

והטול מהו שישיבנו את הלה
והישיב שצין המלה וכן
להקח כשנבטנו על הלה אלא
שישבע ונפטר אמי וזה
השליש (איתו) ופסוק (הללן)
ואינו ילד בראו וזו דהא נג
דינא אלא ליפנע על דהא
כדנא כשנבט דכ"ו ששטור
לכדו א"ל טעון הלה וכן
שנענה דפרע שטור וכן
דאמרו לה דהא נג המלה
לישבע ויטול כ"ו להפסיק
לדעו על הלה וכן ב"ו
השקאמרה א קרשטא קאמרה
ומינע להפסיק ששטור ודפטר
השקאמרה שטנע ואמרי ל
ללה א קרשטא קאמרה
השקאמרה ואי לא פועי
הדכאמרי שטור והלכך נג
השקאמרה כיון על דהא
והנכח נא"ל איהו חמיר
בדאוריתא לישבע ויטול
איהו יכיל להפסע על
התנבועה ודאמרי א"ל א רשע
כדיון א חפסי לזא חטל
וכן כדנא מנאחא ששטור
וכני א"ל נאן י"ל מאד
שיהיוקן כניעני חשיבות
אז פלטי אן זכר וזה
דכנעתי אן אהיסי ב
דכנעתי א"ל דהא אהיסי
מכשור ב פלטי א"ל שטנע
אז א"ל חניא דאמרי על
השטור ש"ל אן חפסי לזא
בשטור חשיבות לשטר כמאן
לדתי טענה הלה א
שנעני"ל דהן קמא
השקאמרה א רשע י"ל קרנא ל
שטור ומפסית א"ל מצ
ונתבע לדתי אלא מיהו
שיבועת חסד הוא איה
א"ל על עילה הלה א"ל
המפסית לזא משום הלה
השקאמרה דאמרי א"ל

[illegible]

(6) ע"י צטויע"ע ס"ס ז"ל.

ע א ב מ"י פ"ט מהל'
שמיטה הלהה בד סמג
לארץ רפא טוש"ע ח"מ ס"י
סו סעף לג'
עא ג ד מ"י פ"ט מהל'
אישות ה"י כח סמג
עשן מח טוש"ע אה"ע ס"י ק
סעף ט וזכ'
עב ה מ"י שס ה"י כו
טוש"ע שס סעף יא:

תוספות רי"ד (המשד)

[illegible]

לא גביא אע"פ שאין נאמן לומר פרעתי לבי"ע במקום שאין כותבין
כתובה מ"מ לא יפרע עד שתחזיר לו הגט ותקדע מיון שיכול לבא
לידי הפסד אם יסאר הגט שלם צידה דלחמר תגבה פעם שנית ולא
יוכל לומר לא גירשתיך וגם לא יוכל לומר פרעתי וכי תימא יתבאר

ואין עמה גם היא
אומר אבד שוכרי
שטר חוב ואין עמו
ערעו רשב"ג אומר מן
הכתובה שלא בגט
בפרחובול: **גמ'** ^{ט"ש"מ}
כותבין שוכר ליהוש
בתה וגביא בה אמר
בכתובה עסקי' ושמואל
בין כתובה ולשמואל
עגן לדידי מיפרסא לי
במקום שאין כותבין
להביא ראייה במקום
יתב לי עליה להביא
דאמר רב בין במקום
אין כותבין יגט גובה
ות וכל הרוצה להשיב
ואין עמה גם היא
אומר אבד שוכרי וכן
עמו פרחובול
שלמא לשמואל מוקי
ואמר כתבתי דאמר'
מייתי ראייה אמרינן
לרב נהי דעיקר לא
יגביא אמר רב יוסף
כשאין שם עדי
מיכר לא גירשתיה
יכול

במקום שאין כותבין מדקמינ כמבזה ואין עמה גט דנ"ל דוחק
בדכתיב לה איזו וסינה המנהג] ולהי' גביא שפיר בעידי הגט גרידא
ואע"פ שהגט נשאר בידה היינו לא אפשר וכתבין שובר דמני
אמרה בעינא לאינכותי ביה ולית ליה לאיני דקרעין ליה וכתבין
מניה כו' בלדמח ההם א"נ בחר דלשמה מרבא ושרי ליה אין עבד
לזבא לאיני מניה וקפדו וכתבין שובר ודא דמני כפוטו (דף י"א וסג)
אמרה עומאמי חמי שוברת כמבזה יוואלת ואמר בגמרא ש"מ כותבין
שובר אמר איני חמי מקרעין לא משום דלית ליה לאיני דאין
כותבין שובר אלא דחיי דמחא ליבא לתשמע מינה מדע דהא רבא
דלית ליה בלדחא פוקו גט פטוט (ב"ר קטא) דכותבין שובר דהי
דמי ההם כפוטו ומוקף לא בנקום שאין כותבין כמבזה [ואהיה
סוגיא דההם קשה דמאי פריך ש"מ כותבין שובר ההם ע"כ הוא
נריך לשובר שאינו פורע לה כלום שהרי הפסידה כמבזה וא"א לדוחק
שחמורו וי"ל דהתם דייק מדקמינ שוברת ולא קמיני יואלת בלא כמבזה
מכלל דנעלמא כותבין:] **ש"מ** בותבין שובר. פי' כקומטרס ואין
ק"ל דאין כותבין בנבא בחרא (דף קטא:) ואין נראה לר"י דלדברא
הם משמע דקרימא לן דכותבין דקאמר דלדמינא דכתביןא בחרא
אין ומדקמינ הכי כמחא דהתם משמע דהיי' הלכא ומראה לר"י
דה"פ ש"מ כותבין שובר ומיקשי למ"ד ההם דאין כותבין ומדסיפא
דקמיני וזה אומר אבד שובר לא הוה מני למידק כ"כ דלדמא לא
הוקיקורו לפרוע ע"י שובר אלא ההוא לפנים משורת הדין עבד איני
כל כמה דמני למידק מירשא מדקדקסי] א"ת השתא דס"ד דאיירי
במקום שכותבין כמבזה הכי ופרש מתני' בלדמח אבזה כמבזה
בגט ולא כמבזה וי"ל דיפרש כר' יוסטן:

במקום שבותבין ואמרה לא כחב לי עליה להביא ראיה. וממתי
שהביאה ראייה שלא כתב לה ווא"ת כיון דנמקוס שכותבין
הוא נחיש שמה אח"כ כתב דהא בריר פ"ב לעיל (דף ע"ו: ט"ז) ח"ס"י' לה"י
למקומות הא דקתני כצרימא אינדה כתובהה שפרס כתובהה כגון
לדמרי עדים שפרסם כתובהה נמקוס שאין כותבין משמע דנמקוס
שכותבין לא גביא דחיישינן שמה כתב לה אחרת וי"ל דהתם שכבר
נכח שהביאה ראייה שלא כתב לה בשעת נשואין חו ליהל למיחש שמה
תוספת. ומיירא ממני' בין נמקוס שכותבין בין נמקוס שאין כותבין
שכבר א"ל הוראה גט ואין שום כתובה לא כתובה א"ל מנה וממתי
שבר בידה דכשתתאלמן תגבה שנית מנה וממתי בעידי מיתה הואיל
ודושה להיות לה גט אבל אלמנה במאי תגבה עיקר אס לא בכתובה
גלה לא קאי ומיירא אי אחריינן לרב דאפי' אין כתובה בידה גובה
ורבי יוחנן נמי מפרש הכי כדפרישית לעיל ואם תאמר ויהאמר רב
המנוח

גובה כחובה. ואינו יכול לטעון פרעמיה והחזרת לי שטר כתובתה וקורעמיו משום דלמאי כחובה מעשה ד"ר הוא, ומהבא נפקא לן דכ"מ הטוען אחר מעשה ד"ר לא אמר כלום מ"ט כל מעשה ד"ר כמאן דלמאיט שטרך דמי: **אבר גטי.** שלא הוצאתיו עליו לגבות כתובתי על

ידו כדמגן גובה כתובתה ולא קרעוהו
צ"ד אלא אבד ממני: והוא אומר אבד
שוברי. כבר הולאטו צ"ד ואמרת
אבד שטר כתובתו וגבו צ"ד הכתובה
על פי הגט וקרעוהו וכן נכתב שובר
על פי הכתובה שם תוליד עוד על
יורשי שטר הכתובה ותבואי לגבות
ממנה אלמנות לומר לא נתגרשתי ולא
נפרעתי יהיה השובר לעד ואבד
הימני: וכן צ"ה השואר שטר חוב.
האומר שבעית ואין עמו פרוצולו
האומר השמיטתו שבעית וזה אומר
פרוצולו היה לי שלא תשמיטנו
שבעית ואבד: ררי אלו לא יפרעו. חיישי'
שמה כבר גבתה צג גט השמיטתו
שבעית: מן הספק. שגור עובדי
טובים: על המלות והי ירחיש לשמור
גיטתו: ומשקיבלתו שורפתו וכן
הפרוצולין: פרוצול. צמקת גיטין
ממפרש צפרק השולח גט (דף לז:) הלא
התקין פרוצול כשי שלא תשמיטנו
שבעית שמוקד שטרותיו צ"ד שיגבו
מן הלוה חובו כל זמן שיבצענו דהשתא
לא קרין ביה לא יגושי' שאינו מוצבו
כלום אלא הצי"ד מוצבו שספקים
הפקד והם יורדין לנכסיו: גמ' ט"מ.
מדקתני גובה כתובתה בזה"ל גט
ולא חיש לאיערומי מערמא והדרל
ומפקא כתובתה צבי דינא אחריתא
ותבגה לאחר מיתתו בתורת אלמנה
לומר לא נתגרשתי ולא נפרעתי דהא
ודאי בתורת גרושה לא הדרל גיבא
דהא תרעינו גיטא וכי הדרל מפתח

לכתובתה בלא גט תמן ממתי' הרי אלו לא יפרשו ומיהו הוה לא
למיתם⁽¹⁾ (שלא) תמתין עד שימות ותגבה בתורה אלמנה ומדלג חיש
שי"מ כותבין שובר על כרוז של לזה ואינו יכול להשמיט עממו לומר לא
לפרע עד שתחזיר לי שטרי שמה תחזור ותוילאנו אלך אומרים לו
אשרע והוא יכתוב קל שובר. ופסולתה אלא בצנח בתרה (דק עשה):
וקיימא כל כמתן דלמך אין כותבין לפי שנמא זה נרץ לשובר שובר
ממן העכברים: **דלמא מפקא**. לאחר מיתה: **וגביא**. בתורה אלמנה:
במקום שאין כותבין כטובה. אלא כותבין על תנאי ב"ד: **ולשמואל**
כותבין שובר. בתמיה: **לידדי מפרשא** לי. ללעולע שאין כותבין
שובר והיינו טעמא דגובה כתובתה דאי מקום שאין כותבין הוא
והוא אומר כתבתי וירא אני שמה תחזור ותוילאנה עליו להביא ראה
ואי מייתי ראה עדים שכתב לא גביא ואי לא מייתי ראה קטני
ממתימין גובה כתובתה ואינו נאמן לומר שמימי מנהג העיר ואי
ממקום שכותבין הוא והיא אמרה לא כתב לי עליה להביא ראה ואי
לקטני ממתימין גובה כתובתה שהביאה ראה שאל תנאי לה: **ואף**
ריב. דלוקי ממתי' במקום שאין כותבין לחודיה: **סדר ביה**. ואוקי
ממתי' בטעמא אחרינא ואמר בין במקום שכותבין ובין במקום
שאין כותבין לי מפקא גט בלא כתובה גובה עיקר כתובתה דהיינו
ממתי' ומאלמי' וגובה דקטני ממתי' עיקר אומר ולא תוספת וכי מפקא
הכתובה בבית דין גובה תוספת ולי עיקר חיישין שמה גבאיה ופי
הגט: **וכל הרוגה להשיב יבא וישיב**. דאין לחוש מעתה לכלום:
בשנמא לשמואל. דלמך בין עיקר בין תוספת נפרעין על פי הגט:
ומוקי לה. הא דקטני לא יפרשו: **במקום שאין כותבין**. ומשום הכי
הומינן בבתי דלמך פרעתי ע"פ הגט דלמך כשנענעתי על פי הגט
ואחרתיה בבית דין כתבתי לה כתובה וירא אני שמה תחזור ותוילאנה
ואמרו לי הבא ראה ולא מנאמי ראה ואמרו לי פרע ובקשתי
ממן שיכתבו לי שובר הואיל ועל כרוזי אני זקוק לפרוע טוב לי
שישיבה לי שובר וכסותיהו לי ואבד: **אלא ריב**. דלמך אין נפרעין
על פי הגט אלא עיקר אמאי לא יפרעו נהי דעיקר לא גביא כו':
ואי

ככתב לה בשנת תשנ"א ונפרעה חייסין ודאי שמה כתב לה אחרת אלבל
ככתב לה אח"כ אפי' במקום שכותבין: **ג**ל נובה עיקר בתובה גובה
קשה לרש"א כיון דלית ליה לרב צפ' גט פשוט (ב"ב קטא): דלון כותב
עוד שמחזיר לו הכתובה דיכול לנא ליה הפקד כמה ששאר שטר כמ
שאר כתובה צדה דכי קאמר רב כתובה אינה גובה עיקר הני"מ
והס' לא ידעו שהיתה גרובה דשטרי: דמשנין לכותב ציוסנה מחת
עיהר אפי' עניני מימא אחי שטי: **ה**לן דיבול דומר לא נגרשתי

(א) גיטין (לז, ב) [פסוקה ז:
לעיל טז: וש"נ], (ג) [דף ח.],
(ד) [ע"י גיטין סד.], (ה) [דברים
טו.], (ו) [ז"ל שה"א], (ז) [ג"י כ"י,
וע"י תוס' שבת לט: ד"ה

מוסף רש"י

כן בעל חוב שהוציא
שטר חוב ואין עמו
פרוורבול. נדעטין היה לי
אחד עסקין, דאי לאו הכי
ריבא למימר דשביעית
משמטת (גיטין דף).

תוספות רי"ד

[illegible]

(ו) צ"ל בחוססתא דפ' מי שמת ונכסי יתומים אצ"ל מן הקטנים.
(ז) נראה דצ"ל אלא אפילו אי הו' זניג אסתמודא דידן נמי לא יצ"ל אלא כסתמודא דידן.

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

٢٠

עין משפט
נר מצוה

(א) [ע"י חו"ס] סנהדרין ע"י:
ד"ה סמוך לפרקין [י"א].
(ב) [תוספתא] פ"ט.
(ג) [לקמן קא:] נכורות מ:
[חולין קלג:] (ד) שביעות
מח. (ה) [לקמן נ"ד:] ז"ק לר.
[עירובין י"ז:] (ו) [נ"ב קטו].
(ז) [שם ל' ושי"א:] (ח) [נ"ל
דכסגד] לו [נ"ב].
(ט) מכלל עד סוף העתק
מח"ס' רבינו שמעון.

תוספות רי"ד

[illegible]

אם גע קודם לכחובה. הרי כחב
 ברתנ' כחובה קימת. שכתב לה
 שכתב לה בהיותו עובד מוכנים: ג
 מנאי צ"ד דלילו בשטר לא גביא ד
 קטן משהגדיל וגר משתמירר אם
 הוסיפו כלום על כחובה ראשונה:
 מה שפידשו. וקא סלקא דעמי מה
 שפידשו על מנה מאתים: אף מה
 שפידשו. על מנה ראשונה: ארובה
 מילתא. על כל הכחוב בשטר כחובה:
 הדרו עלר הבותב

מי שהיה נסוי. יורסי הראשונה.

אם ממו נשי אחרי
עד שלא הספיקו לגבות: **נשא ראשונה**
ומתה. ודחינו נשא שניה ומת הוא
וירשיה הראשונה באין ותושעין כמות
בזין דכרין כמו ששנינו (לשלי דף 37:)
בזין דכרין דהויין ליכי מינאי כו' אף
ר'איש לחלוק ירושת אציהס: **שניה**
ויורשיה קודמין. שהיא בעלת חוב אבל
הראשונה באין לירש את אציהן דהא
אינון ירמון חוב לפיכך דרשנו ואין
החוב תחילה והשאר ירושה: **גמ'**
מדקמני לישנא דקדומס ולא קמני
כו'. ועל כרחק כשאין שם אלא
נשי כמות אחת קאמר דאי לא מאי
דכי קמני מינה דקדומת: **ש"מ**. קדומת
לכתחילה אבל אם קדמה שניה
ומתה לא מפיקין מינה: **לגמרי**.
שאין לשניה כלום: **כדמין בן קורס**
לבת. ועל כרחק קורס לגמרי הוא:
אידי. דבעי למתני ספא שניה
ויורשיה לישנא דקדומין ולא שייך
למיתני בה אם קדמו ומתפו אין
מוציאין מידם דהא ודאי מוציאין אם
מתפו והחזיקו בקרקע דהא נכסי
אין מתחזקו לצור דבגלל חוב:

תנא

שניה ותפסה אין מוציאין מידה שניה
שמע מינה בעל חוב מאוחר ש
מה שגבה גבה ^האידי דת
לראשונה נמי יאל משום דהיינו נמי
לראשונה ומ"מ חזין הסם דלמרי' ב
האח דמסקי' בשליה פירקין דמה ש
לחוש הואיל והכל הקדש עוד מירד
אלה הכד (ב"ק דף נס) קדמו בעת
הזיק עד שלא חז חזקין קדמו אלף
מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא
ליה קלא כיון דגגת תורא נגחמא קר
במטלטלי אית לן לאוקומא וימוקמין
מה שגבה לא גבה היינו נמי כמחזי
במטלטלי נחת דינא הוא דלמרינן דלח
וגבה היו נמי במטלטלי אבל במקרקע
שגבה לא גבה ובערכין מסיק מה ש
דפירשנו ועוד יס לומר דבערכין מ
רבינו תם ממירין זה דלרבי מאיר גופיה
כא' סוגיא במקרקעי וה"ק ש"מ מה
ואע"ג טרפין מן הלקוחות על חוב
כרבי טרפון דלמרי לעיל (דף עז. טז)
דלמרי דמסיק שמע מינה מה שגבה
שניה ותפסה אין מוציאין מידה שניה
שניה ותפסה אין מוציאין מידה ואו

כתובה שנית כשהחזירה:
ווא קטן ולגבי גר כתובה
אלא מנה מאהים. שהן
פא צעלמא הוא: סידשו.

אם גם קודם לכתובה גובה שתי כתובות בכתובה קודמת לגמ אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת לכתובה הראשונה החזירה: **מתני'** ^אקמן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שע"מ כן קיימה יגר שנתגיירה אשתו עמו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה: **גמ'** אמר רב הונא לא שנו יאלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה ורב יהודה אמר אפי' תוספת יש לה ממייתי ^בחידשו נוסלת מה שחידשו חידשו אין לא חידשו לא אימא אף מה שחידשו והא לא תני הכי חידשו נוסלת מה שחידשו חידשו כחלה גובה מאתים ואלמנה מנה תיובתא דרב יהודה רב יהודה ^גמתניתין אטעיתהוה הוא סבר כתובתה קיימת אכולה מילתא קאי ולא היא אעיקר כתובה קאי:

הדרך עלך הכותב לאשתו

מי שהיה יגשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי שניה ^הנשא את הראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה: **גמ'** מדרקתני הראשונה קודמת לשניה ולא קתני הראשונה יש לה והשניה אין לה מכלל דאי קדמה שניה ותפסה לא מפקין מינה שמע מינה ^הבעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה לעולם אימא לך מה שגבה לא גבה וימאי קודמת לגמרי קתני כדתנן ^הבן קודם לבת איכא דאמרי מודלא קתני אם קדמה מכלל דאי קדמה שניה ותפסה מפקין מינה אם וגבה מה שגבה לא גבה לעולם אימא לך שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה

21

ב' וְאֵת אֲרֵכַי מֵאֵי קִמְלֵי מִמֶּנִּי
שִׁי לֹא כָתַב לִי מַעֲשֵׂוֹס יֵשׁ לִי כְמוֹזָה
רַבָּא מִמַּשְׁעַבְדֵי אַע"ג דְּלִית לִיהּ קִלְתָּ
לֹא גִבְרִיא מִמַּשְׁעַבְדֵי דְמוֹקְדֵס הוּא וְיֵהִי
לְטוֹרִין לְקוֹטְרֵי דְמַשְׁכֵּי שִׁמְכֵי קוֹדֵס
שְׁתַּגִּירָהּ אֶפְסוּרִיפּוֹס קוֹדֵס שְׁהַגְדִּיל
וְיֵל דְּאַשְׁמוּעִינן הִיאָה דְּנִשְׁאָה בְּזוּלָה
אַע"ג אִידְכֶּשְׁבִּלָהּ אִוּ נִתְגִּירָהּ כְּכֹר
הִיא בְּזוּלָה אִפִּי הִכִּי יֵשׁ לִי כְמוֹזָה
מֵאַחֲסִי שַׁעַל מִנָּת מִי קִימָה שִׁיָּהּ
עֲכָשִׁי כְּתַחֲלֵל נִישְׁאִיָּהּ

הדרין עלך הכותב

(ז' פ' שחיה). מדקמני הראשונה
 קודמת מכלל דאי
 קדמה שניה ותפסה לא מפיקין מינה.
 אט"ג דבסיפא קמני קודמין לירישי
 ראשונה והתם אפי' קדמו יורשי
 ראשון ותפסו מפיקין מנייהו דמשמע
 במזמן דפשיטא להו לנאש"ס דמזיזין
 מידה ההוא ניחא דליכא למימר דאיירי
 דמי רישא קודמין תנא נמי בסיפא
 קודמין: **שמוע** מיהו בע"ז חוב
 מאוחר שקדם וגבה מה שנבנה גבה.
 יממה מה שברא היא זו ולא היא
 בעל חוב אלא כלוקח מלוקח גופיה
 קטריך בעל חוב ראשון ותיקן רשב"ס
 דבעל חוב מאוחר עדיף מלוקח שלא
 תנעול דלת בפני לוויין וכן לכתובת
 אשה משום חיינה וכן חיימא א' מה
 שגבה גבה איכא נעילת דלת בעצמ' לא
 הראשון לא היא והאיל ויכול לקדוש לא
 ימנע מלהלוות אבל אי מה שגבה לא
 גבה איכא נעילת דלת שמפסיק בע"מ
 מאוחר לגמרי אט"ג דבריש פרק שני
 דערכין (דף י:): אמרינן היו צידו ה'
 סלעים ואמר ערבי עליו וזוהר ואמר
 ערבי עלי ונתן ד' ע' ואמר ואחת
 לראשונה יא' ידי שחיהן מאי טעמא
 בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה
 שגבה גבה פ' דשמונן ד' לשניה
 היינו כפי אשר תשיג ידו שלא היה
 יכול ליתן החמישית לערך שניה לפי
 שהיה משועבד לראשונה וכשתנא אחת
 שגבה גבה וה"ה אחת לשניה וארבע
 תם נעילת דלת ולקמן פריך לה ר"ח
 גבי הקדש ודאי מה שגבה גבה דאין
 צד לא גבה והא דלמור בשיילי המניח
 תנא לא עז ולא נעול ופרקי בשלמא
 י בעל חוב קדים וגבה ש"מ בעל חוב
 יזיק במקרקעי דמי כדאמר התם דאית
 ה שגבה גבה ממטלטלי לכלל הפחות
 ה עלה הש"ס דמסיק נמי שמע מיהו
 אכל במטלטלני דלוקח קדמו דלדעתא דהני
 גן נא ורבנן בעל חוב מאוחר שקדם
 י דנא דלמור לקמן לכולי עולמא מה
 ילין משום דלקמן נמי במטלטלי איירי
 תורה לאו ככתובה בשטר דמיא וזוהר
 ה שנפלו (עלי פא: ד"ה ר"מ) ותפסה ר"ת
 פלוגמיהו בצעל חוב מאוחר שגבה
 הראשון דבמטלטלי איירי הלא ואחתי
 יתן לרובל שבהן מיהו ק"ק לאיכא
 א לא גבה: **מודרא** קמני אם קדמה
 ותפסה מוזיזין מידה מכלל דאי קדמה
 לפרש קודמת לגמרי דומיא דסיפא:

[illegible]

עָה א ב ג מ״י פ״א
מֵהָלִי אִשׁוּת הַלֵּלָהּ ו
טוֹשֵׁעַ אֲהֵ״ע פִּי קוּ סַעִיף
יֵאֵל
א ד מ״י פ״ט שֶׁס הֵלֵךְ
סַמֵּג עֲשִׂין מִחַ וּלְהִזָּן
פֶּה טוֹשֵׁעַ אֲהֵ״ע פִּי קִיֵּל
סַעִיף יֵאֵל
ב ה מ״י שֶׁס הֵלֵךְ ו
טוֹשֵׁעַ שֶׁס סַעִיף ח :

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

מי שהיה נשוי פרק עשירי כתובות צא.

עין משפט
נר מצוה

ו א ב מ"י פ"ט מהל'
אישות הל' ג סמך עשין
מה טו"ש"ע אה"ע סימן
ק"א סעיף ב:
ז ג מ"י שם הל' ה טור
ש"ע שם סעיף ה:
ח ד טור ש"ע שם ס"ג:
ט ה טו"ש"ע שם סעי' ד:
י ו ז מ"י שם הלכה ה
ט"ש"ע שם סעיף ה:

תוספות ר"ד (רד"ק)
 נכתב שו"ת כפ"ד. וכתב שו"ת
 כתובת א' גדולה מהמורה
 ואין בכלל הנכנסים שהגיה
 ביון אלא כדי שיהיה
 התשובות שללן חלקיות
 בשו"ת ידועת אביהן לפי
 הגלגולות כ"ד חלקי
 כשאר ידועת אדורייא
 כדמרי' ונכנס לעיל כ"ד
 נעה דבמקום דמקריא
 ונשה אדורייא לא הקנו
 בניה. ובעל שם שם תנאי
 ביה ידועת ר' א' מקריא
 כתובות ר' א' אדורייא
 ביה ידועת אדורייא לא
 נטלין כתובת אמן ואילו
 נטלין כתובת אמן ואילו
 הדיוט ואין שם אדורייא
 חלקיין לפי הגלגולות ואין
 אדורייא תהומים ר' א' אג
 מעלים על נכס' אבינו ר' א'
 ר' א' מוטעין על חלק אלא
 שפנין את הנכס ביד' ד'
 שמעיה שפס אבינו ר' א'
 שחלקין שפס אבינו ר' א'
 כפי גלגולותם. היה שם
 נכסים אדורייא שאריו ליטול
 אחר ידועת אבא ביה
 אחי' מות אבינו ועם
 אחי' הירושה מיהו שם
 מותר אין כדמרי' ודע
 היה מותר בנכסים בעת
 שיהא מותר שחוקא אבא
 אחיו מותר ור"ש לא
 דאפי' מותר מטטלי' אלא
 דהו' מותר דהיה מותר
 דבי במקרקע דבי אלא
 דכתובת ביד' לא בבי
 מטטלי' אלא במקרקע
 אבל אין כדמרי' ודע
 שחוקא ידועת אדורייא
 כמ"ל ידועת ר' א' מותר
 ואין ואל' כמ"ל ידועת
 ורבי' לא כרבי' ח"י' של
 זו אלף שו"ת ז' אדורייא
 אש שם מותר דני' אלא
 נטלין כתובת אמן ואילו
 נטלין כתובת אמן ואילו
 אלא חלקיין בשו"ת ר' א'
 אשבעת מיתא אבא ר' א'
 ה' מותר ור' א' שם מותר
 דני' קודם ששמוהו ביד'
 והולו וכתובות אג' ושם
 בשעת תביעה אג' ושם
 מותר דני' כדמרי' וידיעה
 המהרי"ם כדמרי' וידיעה
 אמן. מועטין ותברכו אבי
 פ' א' אשבעת מיתא אבא
 אלא היה שם מותר דני'
 וקודם אשבעת מיתא אבא
 ביד' חוקי' שו"ת ר' א'
 מותר מאי חוקי' דני' דנכס'
 דבי ר' ציצוק מקריא
 ותברכו ר' א' אתר לקמי'
 דני' איל כשם שמדובר

ו' ר"ש וקשה לי אם יש שם מותר
תוך דינר מביני ליה דכפרין כסמון
ר"ל אפוא בפחות מדינר כמפ"ג.
ו' סגי נהפוך מדינר ויתמה א"כ הדרג
קשה לדכותה אם יש שם בין שני
שם מביני ליה: ובי' תימא איפוך.
פ"ה ובינה של זו דקאמר ת"ק אזני
ראשונה קאי משמע מחוך פירוש
לדיג לעיל בזה שבינה של זו לאחר
מיתה אמן דמשמע בזהדי דלאני
ונייה קאי אלא גרס בניה של זו
אחר מיתה וקשה דבכל הספרים
גרסינן ליה ועוד אי אזני ראשונה
קאי מה לו להזכיר לאחר מיתה
פשיטא דלאני דקאמר לאחר מיתה
דלא מתה קמתי ועוד קשה לי דהואיל
ובעי למימר איפוך הוה ליה לאסוקי
פלוגתייהו כחזויה נעשית מותר
לחברתה ועוד גרסינן בפירוש ר"ח
בזהדי בלאני בניה של שניה לאחר
מיתה על כן פ"י ר"ח אזני שניה
קאי לעולם ואיפוך סברתייהו דת"ק
דאמר בלאני בני שניה ולוקחין
כתיב אמן והראשונים אין להם
כשאין מותר כלל אבל אם היה
שם מותר אפילו בפחות מדינר
לכן כתובת בנין דכרין ואחא ר"ש
למימר דוקא אם יש שם מותר דינר
ותדריש שמעון נשמע לת"ק דמדקאמר
אם יש שם משמע לנדקדק דברי ת"ק
כשאין שם מותר כלל קאמר דוקא:
בי' הגך תרי דיישני קמאי ואיפוך
וכדפרישית דת"ק אמר בני
שניה גוצין ולא בני ראשונה כשאין
שם מותר כלל אבל ממשטנולי או
ממשעבדי נוטלין ואחא ר"ש למימר
דוקא דינר מקרקעי ובני חרי:
קך
כך מת הוא ויתומים מבקשין
בשוה יהיה שם מותר דינר
אמן אם אמרו יתומים אנהנו
בת אמן אין שומעין להן אלא
אוי אינן כבבוחזק יר"ש אומר
עד שיהיו שם נכסים שיש להן
זו אלא ולזו חמש מאות אם יש
אין כתובת אמן ואם לאו יחלקו
רשין מועטין ונתרבו מאי ת"ש
לקמיה דרב עמרם אמר להו
יתו להו מחינא לכו בסילוא
להן יכשם שמרובין ונתמעטו
וכו

[illegible]

הוא מותר שיהא שם
מותר דינר אלא ממטלתי
ין ואחא ר"ש למימר הואיל
סבר אפי' ממטעבדי. ר"ש

והבא בדינר מקרקע
מקרקעי אין ממטלתי
ממטלתי ומי מצית א
אומר אפי' יש שם נכס
אין כלום עד שיהא
אחריות יתר על ב' כ
בדינר משעבדי קמיפ
אין ממשעבדי לא ומ
אי הכי ר"ש אומר אם
שיש שם מותר דינר ס
מדינר קמיפלגי מר ס
אמר סבר אפילו
דינר קאמר וכי תימא
דינר קאמר אלא כי
ואיפוך אמר מר וזש
הלכתא אחת בחייו
כתובת בנין דכרין
לחברתה בשלמא אי
ואחת כמותו יש להן
אשמעינן כתובה נעש
אמינא אי איכא מותר
לישמעינן כתובה נעש
דענא משום דאחת
להן כתובת בנין דכרי
אמינא כגון שנשא ש
בחייו ואחת כמותו וז
יולדת נקבה היא ולא
אחת בחייו ואחת במ
יולדת זכר היא אימא
מתני' מי שהיה נש
כתובת אמן ואין שם
אלו נוטלים כתובת א
מעלים על נכסי אבינתו
שמן את הנכסים בב
אפי' יש שם נכסים שא
אחריות יותר על שתי
שם מותר דינר אלו נו
כשהו: פ' פישאס. מרוב
דינכס דכי בר צרצורא
יזלו פייסינהו לא אש
דלא מבק דמא שדרינ

ת אמנם יתר על החלוקה אל
וזכר משל חזרתה ואומרים
ו יומיים. בני הכתובה הגדול
שם מותר דינר ויטלו כתוב
היה שם מותר דינר כשת
ד: גמ' מרובים. שבעת
ו: כהם. יורשים כמותה הג
סילוא דלא מכס דמא

דינער מקרקעי קמיסלג. אי ציען
כתובות ודינער מקרקעות והכא דליל
מ"ש"ה אמר ת"ק דאין בני ראשונה וט
יש מותר דינר כל דהו שקלי: **ואמר**
סבר חוב היה מותר: **ה"ג** אי **והי**
ר"ש אומר אם יש מותר דינר.
ואצרייתא קאי הואיל ובדאיכא מותר
מוקמת לה אלף שמעובד ור"ש
לקולא קאמר הכי איצעי לוי נמימר
הואיל יש שם מותר דינר אלו נמימר
כ"ו: **וכ"ס איפוך.** פירושא דפרש"י
בפסגותיהו איפוך ואימא באין צניה
של זו דקאמר ת"ק אצני ראשונה קאי
וקאמר דשקלי כתובת צני דכרין
ואתא ר"ש נמימר אם יש שם מותר
דינר כולם נוטלין ואם לאו אלף
פחות מדינר יש חולקים בשוה: **והא**
ת"ק דמתני'. דקאמר ר"ש עלייה
אפי"י שם נכסים שאין להם אחריות
אינם כלום: **דינר קאמר.** דקמי
איהי שם יתר דינר כ"ו וט"ק דמתני'
הוא ת"ק דצרייתא: **אלף כי הני פרי**
לישני קמאי. דינער מקרקעי או
דינער משעבדי: **ואיפוך.** תרילתא
וה"ש ת"ק באין צניה של ראשונה גס
היינו ונוטלין כתובת אמן משום אמר
בצין דכרין וטע"ג דליכא אלף מותר
דינר מטלטלי או משעבדי ואתא ר"ש
נמימר אם יש מותר דינר מקרקעי
ובני חרי אלו נוטלין כ"ו והשתא דר"ש
לחומרא דלאו שייך לאוצובי הואיל ויש
נמצא נתיב ליה: **ולאזי ידענא** כ"ו.
דאי צשתיבן בחיי דמרוייהו כתובת
בצין דכרין אתא לא מצי נמימר כתובה
נעשית מותר לחצרתה דהא לאו
פרעית מותר הוא ואי הכא לא ציען
מותר היכא איתא: **דלאו בה ירושה.**
ויליכא למיחש לאצניוי דהא לית לה
בנכסים כח אלף כתובת אמה ובני
שמים הראשונות שהם זכרים ובאים
לירש יש בהם אחריות אמן גדולה
לחצרתה ואחריות טלו כתובת
אחמם בבצין דכרין ואזי נטול כתובת
אמנו ואי משום דליכא מותר דינר
הרי פרענו צין שנינו והכתובה
השלישית והיא נעשית מותר לשמים
בצניו ומריבה אין כאן דאלו ואלו
כתובות צני דכרין נוטלין הכתובות
חיוו שנטלה משום חטין אין לה לריב
שהרי אינה יורשת שתוכל לומר אתם
יורשים הכתובות יתר על החלוקה:
ליחוש לאצניוי. איכול לומר בהא של
צנלת חובי אמת למח חירשוא את
אצא יתור ממני שאתם באים ליטול כתו
מנכשים כתובה אמן. שכתובת אמת
שכאר כל ירושה לפי הגולגולת: **אם** א
אצדי דינר יתר על שוויין צ"ש הסייה
כתובה אחר מות אביהם ולכשתפול
מנוחיקין בצן ככר יש כאן מותר ד
שהחלו קודם ששמאו בנ"ד: **ככר**
יטלו פייסניהו. לירש"י כתובה הגדו

[illegible]

תוספות ר"ד

אמר ר' ורש"א שמיה דרפ" (הלכתא 'א חביבי ור' במור' י"ל לחובת ב"ר כרירי ורוביה ורש"א מנן לחברתה' ור' וכל שכן ב"ח דר"ה מחר ובאם מהו שתייהן חביבי ור' הכניס של שחיתן לטול לא לחובת ב"ר ור' לא לחובת ב"ר של אביהן ב"ח שאם אבי' ב"ח ואלי' (י"ל) ורש"א חובת באם אין של מחר ד"ר אמר' שמה שבה ב"ר ואלי' דרית' מחר וזוהי יורשת אביהן של דל הבניס מוטל לפשרת חוב אביהן ממקום אביהם ור' אמר' במ"ד דרפ"ל וז"ל אין לחובתן מחר מחר לחברתה מחר הוא דלעל חובו כעצמו מחר **כת"י** ש"י שהיה נשוי ב' נשים ומחר ואח"כ מה חובתיהם מבקשים מלחובת אמן ואין של אבי' כר' ב' חובות חלקת בשהי' ח' שתי יתר יורי ואל גוטלי' חובתם אמן ואל גוטלי' חובתם אמן ואם אמר' היתומים יהי אנו מעלין דל הבניס יתר יורי דניר כ"י שטלו ח"ס אין שומעין ח"ס אל' שמך את הנשים חובת כב"ד ה' הנשים כראוי אנון במכחזוך ורש"א אצ"פ שיש שם נכסי שאלן להם אחריהן ואל' כלום דע שיהיה שם נכסי שאל' להם אחריהן י"ל ר' לחובת דניר י"ל ומחר שתייהן חביבי ורש"א ואח"כ מה הוא היתומים מבקשים לחובת

(א) פסחים (ל) (ג) שם קמן
ק. ב"ב קכ"א. (א) ב"ב ח:
ע"ש.

מוסף רש"י

ראובן שמכר שדה
לשמעון באחריות. שאל
יטולנו בעל חוב
לשמעון כשכר חוב
שעשענו לו ראובן, ששאל
לו ראובן בעל חוב
לשמעון, ולא היו לו נכסים
עד על דבר האחריות זה
פסחים (ל) (א) ודוקק עליו
במלוה. שאל היו מעות
לשמעון ששאל על שדה זו
ובתנן לראובן שער עליו
שעשענו נכסיו לו עליו.
ושם וכתב ראובן.
המכר, וכל בעל חוב
וטורפה משמעון ועדיין לא
נתן שמעון המעות לראובן
ולא לחיותו, ופיסיה
שמעון לבעל חוב דראובן
לחזון המעות (שם). ויצא
הוא דאמר ליה בני
ראובן, אש"כ דאמרת
קבל עליה אחריות מכרה
זו אפילו הכי יטולנו חוב
לראובן ללא על שמעון
ולמה אגן מוטלתי
שבב אבון גבך. לא היה
חוב עליו אלא מעות ולא
היה לו יתכן לבעל חוב
ולא יענין בשביל האחריות
מכירתו, למטלטלי דיתמי
לא שיעבדו לבעל חוב.
דקרקע של יתומים הוא
למחירן בעל חוב יגבה
אחרים בחיבת אביו, משום
דמחיים חל שיעבדו
עליהן, אבל על מעות שאל
היה נכון לא חיל שיעבדו
מחיים עליהן וכשנן ענין
אין כאן לזה, ולכאן
המעות דהיו יתומים לא
היו זה כלום (שם). אמר
רש"י אי פיקח אידך. זה
שמעון, יטען ויאמר להם
אין לי מעות לפדות לם
אלא קרקע יש לי ונתנה
לם בחיובם ויחזו ויגבה
אחרים מהם בשביל אחריות
מכרה שקבל אביו, עליו
דשפא י"א אבן לזה הא
אש"כ אגלגל מילתא דלא
מוטלתי הוא דשכר גביה
אלא קרקע (שם). ויתומים
גם מלך, שבב קרקע.
מן הנה, בעל חוב. של
אביון שמתפייס לו אביון
מעות, חזר וגובה אותה
מן יורשיו (ב"ב קכ"א).
רצה מזה גובה רצה
כזה גובה. רצה מלך
גובה אותה שדה, דלמך
ליה שיעבדו שקל, רצה
לשמעון גובה מצינו
דל"א על דבר דהיה יד
אם דשקל סלחו נכס
דראובן (ב"ב ח). ולא
אמרן. דגובה מלך, אלא
דזן לי בינונים (שם).

תוספות ר"ד

אמר רב"ה דראובן שמכר
שדה לשמעון וזמן
באחריות וזמן שמעון
ומכרה לראובן באחריות
ואתא ב"ה דראובן וקטרי
ל"ה מניה דינא הוא דאזיל
לשמעון ומפצי ליה
פ"י אתא ב"ה דראובן
שהיה שטרו קודם למכירה
ראשונה שמכר ראובן
לשמעון ואילו לא ומצאה
ב"ה שמעון ה"ז דהיה
טריף ליה אמר רב"ה
דינא דאזיל שמעון ומפצי
לי שאילו מכרה שמעון

מי שהיה נשוי פרק עשירי בתובות

צב.

עין משפט
נר מצוה

יד א ב מ"י פ"ט סמל
מכירה ה"י פ"ט
למין קט טו"ע ח"מ פ"י
ר"ב פ"ק ב:
ב ד מ"י פ"ט סמל
מלוה ולוה ה"י פ"ט
ע"ש ד טור ח"מ פ"ט
ק"ב:
ב ד מ"י פ"ט סמל
טו"ע ח"מ פ"י
ק"ב פ"ק ב:
ד מ"י פ"ט סמל
מלוה ולוה ה"י פ"ט
טו"ע ח"מ פ"י ק"ט
פ"ק ב:

תוספות ר"ד

זה לאחרא באחריות וכל
ב"ה דראובן וטורפה ממנו
היה שמעון מספדו ועל
ראובן יוכל לחזור
שהיה שאל באחריות
לקחת ממנו כן קאמר
לראובן עצמו יפצה לו:
א"ל רבא נהי באחריות
דעלמא קבלי עליה
אחריות הנפשה מי קביל
עליהו פ"י כל העוררים
עליו שלא מחמתו קבל
עליו אבל ערעור קבל
לו מחמתו לא קבל
עליו ומהרה רבא דראובן
שירש שדה מיעקב ומכרה
לשמעון שצוה ואין היורשים
לראובן ומכרה לראובן
ב"ה דראובן וקטריף לה מניה
דינא הוא דאזיל שמעון
ומפצי ליה מ"י פ"ט
דינא דעלמא דמי:
אמר רב"ה דראובן שמכר
שדה לשמעון באחריות
וקפן עליו במלוה פ"י
שלא נתן לו שמעון דמי
השדה אלא כתב לו
שט"ח עליון ומת ראובן
ואתא ב"ה דראובן וקטריף
לה משמעון ופיסיה
בוזי רבא הוא דאמר
בני ראובן לשמעון אגן
מוטלתי שבב אבון גבך
ומטלטלי (יורחמ"ל) לביח
לא משמעבדי אמר רבא
ואי פיקח הוא שמעון דמי
מגבי לי ניהלי והדר בני
לה מניהו מדרג דארי
ארכ"א יתומים שבבו
קרקע בחוב אביהם ב"ה
גובה אותה מן פ"י כיון
דהיה משעבדא לאביוהן
כאלו זבא ממרא אבל
השתא תיקן דמטלטלי
דיתמי משעבדי ב"ה
ואש"כ דקיל דהיכא דאית
לי וחי ללוה לא מצי
לסלקי לביח בקרקע
הכא שאני משום דא"ל
אמאי פטריהו נפשיהו
מלשומי משום דלית לכו
קרקע אגן עכידא מילתא
דחזני לכו וחו דאמר
ללו ארעא משעבדא
לידכו ומשעבדא נמי
לידכי מר"ב: אמר רבא
ראובן שמכר כל דאמרי
לשמעון וחזר שמעון ומכר
שדה אחת ללוה וכל ב"ה
דראובן רצה מזה גובה
רצה מזה גובה ולא
אלא דובן בינונית אבל
זכר וזכורית ועדיית לא

ואתא בעל חוב דראובן וקטריף ליה מיניה
דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה א"ל רבא
נהי דאחריות דעלמא קביל עליה אחריות
דנפשיה מי קביל עליה יומודה רבא בראובן
שירש שדה מיעקב ומכרה לשמעון שלא
באחריות ואתא שמעון ומכרה לראובן
באחריות ואתא בעל חוב דיעקב וקטריף ליה
מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה
מיניה מאי טעמא בעל חוב דיעקב כבעל
חוב דעלמא דמי (א) אמר רמי בר חמא דראובן
שמכר שדה לשמעון באחריות וקפן עליו
במלוה ומת ראובן ואתא בעל חוב דראובן
וקטריף לה משמעון ופיסיה חוב דינא הוא
דאמרי ליה בני ראובן אגן מוטלתי שבב
אבון גבך ומטלטלי דיתמי לבעל חוב לא
משעבדי אמר רבא יאי פקח אידך מגבי
לכו ניהליהו ארעא והדר גבי לה מיניהו
כרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רב
אבא היתומים שגבו קרקע בחובת אביהן
בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן (א) אמר רבא
דראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחזר
שמעון ומכר שדה אחת ללוה ואתא בעל
חוב דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה
ולא אמרן אלא דובנה בינונית אבל זבנה
עידית וזכורית מצי אמר ליה להכי טרחי
וזבני ארעא דלא חזיא לך ובינונית נמי לא
אמרן אלא דלא שבב בינונית דבוחתה
אבל

מלוה אכל לא זקפו ליכא למיחש להם התפיסו כררי וואלכ שצוה
והואיל וכן לא מצי יתמי למימר ליה ולא ויתמה הוואל ואל
זקפו ליכא למיחש לזרי א"כ למחן דמפרש טעמא דערין פרק שום
היתומים (דף כג). דאין נוקקין לכסי יתומים קטנים אש"כ רבית
אזכלת בהן משום כררי משכחת לה דנוקקין כמו ראובן שמכר שדה
לשמעון באחריות ולא זקפו עליו ושלם מעות המעות
ליתומים ואש"כ נמללש שאניה שנו הרי עששו חוזר על היתומים
ונקקין הוואל ולא חיישינן לזרי ואמר לי רבי נהי דבייתומים
גדולים לא הוה חיישינן לזרי כה"ג יתומים קטנים חיישינן טפי:
ופ"י"ה בוזי. אמר רבי דרובא הוא לא מבעיא היכא דלא
פיסיה דאזיל יכול לעכב המעות אלא אפי' פייסיה
דס"ד"ה הרי פרע חוב שלהם ויטלן בעל חוב זה מעליהן קא משעו
לן דאפי' אמרי ליה אגן מוטלתי כו': (א) פיקח אידך מנב"ב: (הו
ניהליהו וכו'). מכאן יש להוכיח דאש"כ דלמך לעיל דפרק הכותב
(דף פו). דדינו דבעל חוב בוזי היכא דאית ליה וזי מ"מ אש הפסיד
הלוה בכך לא יתן לו וזי כגון הכא דמי מגבי לכו קרקע ואינו
עושה שאל כדון: (א) ראובן שמכר ב"ה שדותיו לשמעון. פ"י דקוטרס
שטור אחד דבשני שטרות לא אמר' רצה מזה גובה רצה מזה גובה
משום דאזיל יכול לגבות מלוי אש"כ לקח משמעון אותה שקנה באחריות
מראובן דא לקח אחת מאותן שלפני האחרונה לא גבי בעל חוב מלוי
דא"ל הניח לך שמעון מקום לגבות הימנו כשקנה את שלי מראובן
ומעשה שקנה שמעון נסתלק שיעבודך ושאר שיעבודך על הנותנות
משום מנכסים משועבדים במקום שיש שם בני חורין ואפי' הן יצאו
הלך מל לפרש בשני שטרות וציומר. מ"ר. ולי נראה כפירוש הקוטרס
דדוקא בשטר א' אכל בשני שטרות ולקח שמעון באחרונה וזי לקח
משמעון אותה שלפני האחרונה ואינו יכול לגבות מלוי דא"ל להכי טרחי
וזבני ארעא דלא חזיא למיקם קמן דודאי אש היו כולם ביד שמעון
האחרונה ולקח לוי אותה עדיית אינו יכול לגבות מלוי אחרת
אש היו כולם ביד שמעון האחרונה שהיא יצוירת היה מגבה לו וכן
אש לא היו בינוניות ושכר בינונית יכול לומר הנחתי לך מקום לגבות
ממנו אש"כ שקל האחרונה בענין האחרונה עדיית והראשונה שקל
לוי בינונית ולא שבק בינונית יכול למימר השתא טרחי זבני
ארעא דלא חזיא לך: (א) רצה מזה גובה רצה מזה גובה. ואש"כ
דלמך אגן נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין
ואפי' הן יצאו משעבדים ויגבו שרי זה ה"ה"ה ב"ה מכר ראובן:

יח א"מ מ"י פ"ט מהל
מכירה ה"ט ט סנה
ע"ש פ"ט ע"ש ח"מ ס'
ל"ט ע"ש א':

תוספות ר"ד

אבל שבב בינונית דכוותה מצי א"ל הנחתו ד"ר מקום ג'גבות מבניו. ללא דווקא קאמר האי לישנא דלא שייך לומר הכי אלא לגבי בעלים ולא לגבי לוקח ראשון ועיקר טעמא לא הו' אלא משום מה מחר ראשון לשני כל זכות שמכר לידו והוא היה יכול לדחותו אלא בינונית אחרת דכוותה אבל לא שביק בינונית דכוותה לא מצי לדחותו אלא יצוירת דראשון נמי לא היה יכול לדחותו אלא יצוירת דלא משום אי שמקט שמקט ואי לא מהדרגא שטרל דיוצורית למריה כדאמרין בפ"ק דצ"ק (דף ט. וס. ג) מחר לאחד או לשלשה כאחד נכסו מתח דבעלים הא אוקימנא התם ניתמי והך דהכא מייתי במה הכי ומסתמא מיירי נמי ביהמי:

דינא הוא דאורי' ראובן ומפצי א"ה. וקא משמע דיינא נכדיה ומקשים מאי נפקא מינה שיעטון עמו ראובן ולא שמעון מה ירויה שמעון נכך הלא כל מה שיעטון ראובן יעטון שמעון וכ"מ ג"מ בגון שיש עדים קרובים לשמעון ואינם קרובים לראובן ואולי לחייב בעל חוב הכי לשמעון אינם יכולים להעיד אבל לראובן יכולים להעיד לא היה דיון דסוף סוף יש ריח לשמעון שיעמידו נידו הקרקע פסולין להעיד אפי' לראובן כדמוכא בסוף פ"ק דמכית (דף ו.) דלמחר אילעא וטוביה קריבי דערבא הוו סבר רב פפא למימר גבי ליה ומלוה רחיקי הוו אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אי ליתיה ללוה לאו בטר ערבא אילין ואין לומר דנפקא מינה בגון שהעדים המקיימים את השטר של בעל חוב קרובים לראובן ואין קרובים לשמעון ואי לא היה ראובן בעל חוב קרובים לראובן נמי לא היה יכול להעיד אלא יצוירת דראשון נמי לא היה יכול לדחותו אלא יצוירת דלא משום אי שמקט שמקט ואי לא מהדרגא שטרל דיוצורית למריה כדאמרין בפ"ק דצ"ק (דף ט. וס. ג) מחר לאחד או לשלשה כאחד נכסו מתח דבעלים הא אוקימנא התם ניתמי והך דהכא מייתי במה הכי ומסתמא מיירי נמי ביהמי:

אבל שבב בינונית דכוותה מצי א"ל הנחתו לך מקום ג'גבות הימנו א"אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ואחא בעל חוב דראובן וקטריף לה מיניה דינא הוא דאיל ראובן ומפצי ליה ולא מצי אמר ליה לאו בעל דברים ידירי אה משום דאמר ליה דמפקת מיניה עלי הדר א"אמר דאמר אפילו שלא באחריות נמי דאמר ליה לא ניתמי לי דתהוי ליה לשמעון חרעומת עלי אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון עסיקין

דינא הוא דאיל ראובן ומפצי ליה. אם יש לו עליו שום גלגול דברים לחשוב חוב כנגד חוב או אישבעה לי דלא פרעמין: לאו בעל דברים ידירי אה. איני טורף ממך כלום: דמפקת מיניה עלי הדר. מה שאתה מושיא ממנו יחזור עלי: ואיכא דאמר אפילו שלא באחריות נמי. מכרה ראובן לשמעון לא מצי אמר ליה בעל חוב לראובן לאו בעל דברים ידירי אה: שלא באחריות ויצאו עלי עסיקין

בריה דרב הונא רחיקי הוו אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אי ליתיה ללוה לאו בטר ערבא אילין ואין לומר דנפקא מינה בגון שהעדים המקיימים את השטר של בעל חוב קרובים לראובן ואין קרובים לשמעון ואי לא היה ראובן בעל חוב קרובים לראובן נמי לא היה יכול להעיד אלא יצוירת דראשון נמי לא היה יכול לדחותו אלא יצוירת דלא משום אי שמקט שמקט ואי לא מהדרגא שטרל דיוצורית למריה כדאמרין בפ"ק דצ"ק (דף ט. וס. ג) מחר לאחד או לשלשה כאחד נכסו מתח דבעלים הא אוקימנא התם ניתמי והך דהכא מייתי במה הכי ומסתמא מיירי נמי ביהמי:

דינא הוא דאיל ראובן ומפצי ליה. אם יש לו עליו שום גלגול דברים לחשוב חוב כנגד חוב או אישבעה לי דלא פרעמין: לאו בעל דברים ידירי אה. איני טורף ממך כלום: דמפקת מיניה עלי הדר. מה שאתה מושיא ממנו יחזור עלי: ואיכא דאמר אפילו שלא באחריות נמי. מכרה ראובן לשמעון לא מצי אמר ליה בעל חוב לראובן לאו בעל דברים ידירי אה: שלא באחריות ויצאו עלי עסיקין

בריה דרב הונא רחיקי הוו אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אי ליתיה ללוה לאו בטר ערבא אילין ואין לומר דנפקא מינה בגון שהעדים המקיימים את השטר של בעל חוב קרובים לראובן ואין קרובים לשמעון ואי לא היה ראובן בעל חוב קרובים לראובן נמי לא היה יכול להעיד אלא יצוירת דראשון נמי לא היה יכול לדחותו אלא יצוירת דלא משום אי שמקט שמקט ואי לא מהדרגא שטרל דיוצורית למריה כדאמרין בפ"ק דצ"ק (דף ט. וס. ג) מחר לאחד או לשלשה כאחד נכסו מתח דבעלים הא אוקימנא התם ניתמי והך דהכא מייתי במה הכי ומסתמא מיירי נמי ביהמי:

דינא הוא דאורי' ראובן ומפצי א"ה. וקא משמע דיינא נכדיה ומקשים מאי נפקא מינה שיעטון עמו ראובן ולא שמעון מה ירויה שמעון נכך הלא כל מה שיעטון ראובן יעטון שמעון וכ"מ ג"מ בגון שיש עדים קרובים לשמעון ואינם קרובים לראובן ואולי לחייב בעל חוב הכי לשמעון אינם יכולים להעיד אבל לראובן יכולים להעיד לא היה דיון דסוף סוף יש ריח לשמעון שיעמידו נידו הקרקע פסולין להעיד אפי' לראובן כדמוכא בסוף פ"ק דמכית (דף ו.) דלמחר אילעא וטוביה קריבי דערבא הוו סבר רב פפא למימר גבי ליה ומלוה רחיקי הוו אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא אי ליתיה ללוה לאו בטר ערבא אילין ואין לומר דנפקא מינה בגון שהעדים המקיימים את השטר של בעל חוב קרובים לראובן ואין קרובים לשמעון ואי לא היה ראובן בעל חוב קרובים לראובן נמי לא היה יכול להעיד אלא יצוירת דראשון נמי לא היה יכול לדחותו אלא יצוירת דלא משום אי שמקט שמקט ואי לא מהדרגא שטרל דיוצורית למריה כדאמרין בפ"ק דצ"ק (דף ט. וס. ג) מחר לאחד או לשלשה כאחד נכסו מתח דבעלים הא אוקימנא התם ניתמי והך דהכא מייתי במה הכי ומסתמא מיירי נמי ביהמי:

א' ב"ק ח: ע"ש ב"מ ד.
ע"ש.

מוסר רש"י

ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות. אם יש לו עליו שום גלגול דברים לחשוב חוב כנגד חוב או אישבעה לי דלא פרעמין: לאו בעל דברים ידירי אה. איני טורף ממך כלום: דמפקת מיניה עלי הדר. מה שאתה מושיא ממנו יחזור עלי: ואיכא דאמר אפילו שלא באחריות נמי. מכרה ראובן לשמעון לא מצי אמר ליה בעל חוב לראובן לאו בעל דברים ידירי אה: שלא באחריות ויצאו עלי עסיקין

תוספות ר"ד

פירשתי אחר כך אבל אחא חייב לי כך וכן במקום אחר או הוציאם בחובך או תשבע לי עליהם זו העצה דאין יכול לטעון ולהשביע פניו שהוא טענת ברי ואין ב"ח גובה חובו ממנו עד שישבע לו אבל שמעון שלא טען וטובא חובו ב"ח אלא אמר לי כך וכך א"ל ראובן א"י לטעון בהם שאני ברוי לו לשמורם אלא טורף וטובה מבני בלא שביעה ודוקא כמכר ב"ח לגבות חובו מראובן או יכול ראובן לטעון לו ולהשביע ואי לא ישבע לו לא יגבה ממנו אבל אם ב"ח לא הביע לראובן אלא ראובן יזבע לב"ח ואמר לו השטר שיש לי עלי קרקע אחת לך מחמת אחרת חייב לי כך וכך תשבע אחר כך חייב לי יכול ב"ח לומר אני איני חובבך נכשני בשטרי אחת אמר לי שאקרינו לך מחמת אחרת תשבעה שאתה חובבני פרע אחי תהיה בשטרי ואח"כ תהבעני ויחשבוני ואי תמחין עד שתשבעני אני בשטרי ואני חובבני לך תהבעני ורעד שלא תהבעני לא תפרע לי ונכשני שאני חובבך וטובה את שבעת ובראובן לטעון על ב"ח שיקרינו מחמת אותה תהבעני הייתי אמר שייאמר לי ב"ח אני איני חובבך לך ללבות תשבעני ואח"כ תהבעני קמיל דאיל ראובן דאי מספק מיני עלי דירי הדר ובאילו חובי חובבני רמי ויכר שם היית חובבני אחי לא היה יכול לגבות ממני עד שתשבע לי באותה תהבעני גם שמעון איני מניחך ללבות עד שתשבע

י"א א ב מ"י פ"ט מהל'
ממרה הל' ב טו"ש"ע
ח"מ סימן רבו טע"ף ה'
ב ג ד מ"י פ"י מהל' אשוח
הל' ח ופ"כ מהלכות מלוה
ולוה הל' ד ופ"א שם הלכה
א שמה עשין מה וד טו"ש"ע
א"ע סימן ז טע"ף יח
וטו"ש"ע ה"מ פ"י קל טע"ף יח
(ובדנ אלפס ציאר קד הסוגיא
נעומקה ובאריכות בגזירות):

רצון חמרה מחבירה שמע דבע
למינסביה צי פרוק רופילא אחא
לקמיה דרע חסדא איז דערך שמקו
משיכה בשומרים כך תקנו משיכה
בלקוחות ולא קאמר ליה איבעי לי
לקבולי ויה שפרע דלחבר ההם
אעובדא אחרינא משום דלא חיקנו מי
שפרע אלא איזקרא חולא והאי יכול
מותר דקדקתי נמי גבי מתנה ההם
ובדין הוא דהוה ליה למיתני מותר
אלא אגב דקמי סיפא אין יכול תנא
נמי רישא יכול:

בְּחֻקֵּי הַבְּתִים (כ"ב מד): נִמְנָחֵם שְׂאִיָּה
שֶׁלֹּ חֹזֵר עָלָיו הֵכֵל כֹּל זֶמֶן שֶׁלֹ
טְרַפְיָה מִמֶּנּוּ מִדֵּה שֶׁאֵין יֹכֵל לַחֲזֹר
זו: **וּמֵאִמִּיתָ** הִי חֻקָּה. מֵימָה
מֵאִי קָא מֵיבְרִית לֵיה וְכִי דִכְתִּי לֵיה
אֲשֶׁמֻעִין דִּינִי חֻקָּה הֵא מִתְנִי הֵא
(כ"ב דף מב). עַל גִּדֵּר וּפְרָךְ כֹּל
שֶׁהוּא הֵרִי זֶה חֻקָּה וְיֵל דִּכְתִּי בְּעִי
וּמֵאִמִּיתָ הֵי חֻקָּה הֵיכֵל דִּיהִיב
כִּכֵּר וְזִי מֵאִמִּיתָ מֵהֵיכֵל חֻקָּה מֵיכֵל
דִּישׁ אֲחִירִי אֲעִיג' דִּגְרִיעֻתָּ מַעֲלָה
וְגִדֵּר הֵיכֵל חֻקָּה הוֹאִיל וְאִכֵּה כֶּסֶף
דְּכִפִּי וְרִיבִי"ס מִפְרָשׁ שְׂרָאָבִן מִכֵּר
שֶׁדֵּה לִשְׁמַעוֹן וְקִוֵּה מִמֶּנּוּ קִינִי גִמּוֹר
עַל שֶׁלֹּ הִחֲזִיק בֵּה אִתּוֹ חֻקָּה שְׂחָהָ
גִּילִי דַעַת שֶׁלֹּ יִחֲזֹר יֹכֵל לַחֲזֹר דִּכִּי
הֵיב דִּתְקֵנוּ רִבְנָן יִהֵא אֲדָם יֹכֵל
לַחֲזֹר זֶה כֹּל זֶמֶן שֶׁטְסֻקִּין בְּאִתּוֹ
עֵינִן מַפְטִי שְׁלֵדַעַתָּ כֵּן הוּא קוֹהָה
וּמִקְוָה שִׁיחֲזֹר כֹּל זֶמֶן שִׁירָגָה כֹּל זֶמֶן
שֶׁטְסֻקִּין בְּאִתּוֹ עֵינִי הֵיכֵל דַּעַתָּ
לַחֲזֹר בֹּז אֲסִי יֵאָזֵר עֲלֵיהֶם עִיִּקִּין קוֹדֵם
חֻקָּה בְּגִילּוֹ דַּעַמוּ מִשְׁהִחֲזִיק בֵּה אִתּוֹ
יֹכֵל לַחֲזֹר זֶה וּמֵאִמִּיתָ הֵיכֵל חֻקָּה
גִּי מֵאִמִּיתָ הֵיכֵל הֵיכֵל דִּלְמִרִי
כִּי דַעַתָּה שִׁקִּילָהָ כֹּל עֵינִן מִכֵּר
יִישׁ אֲחִירִי לִדְעַת מִהֵא הֵיכֵל נִרְבִּיהִי

שש ממות והשניש לבנות שש
לבדה: של מנה נטולת חמשים.
פרך עלה: ושל מאתיים מנה.
מפרך לה: ושל של וכו'.
וממאה וחמשים וזו: שהטילו לבים.
מעוות לקנות סחורה לשכר: כך הן
והחולקין. כל אחד ואחד נוטל שכר
וההפסד לפי מעותיו: גבו' תלתי
וטלסא וטלסא הוא דלית לה. דהיינו
שש שלש ש מנה שחר אין לה חלק במנה
שני: דין ודברים אין לי עמך במנה.
בשחצווי לדין לא אריב עמך במנה
והשועבד קין ולא יתמעט חלקך
בשביעית הלך היא ובעלת שלש ממות
אחיו: ומהם לה. דטלסא שלש
ממות אחיו: ומהם לה.

מאות לבעלת מאתים הא סליקת נפשיך ממנה וזין כך לחלק חלל
במנה שני: **מדין ודברים סליקת נפשי.** לא נתתי חלקי במנה
ומה שבמנה לא בשליחותי במנה שמאמר לי נעלה זו חלקך אי סליקתי
עצמי מלרבי עמה ומלמעט חלקה במנה וגבר ירה לבנות חזי המנה
שעצמו שעצמו שטרה עכשוו אי בזה לחלוק עמך בנות דלא סליקתי
עצמי מלרבי עמך ושיעודי שרים: **ע"ה הוא שאל לה.**
היה כיון דאוקומנה ביותבת בעלת מאתים כו' אין לה לחלוק מעמה
באלה במאה וחמשים אבל במנה שלישי אין לה כלום: **אמר שמואל.**
סיפא ביותבת בעלת שלש מאות כו' ובעלת מאתים לא כמנה כלום
הלקך מנה ראשון חולקות בעלת מאתים ובעלת מנה ומנה שני
חולקות בעלת מאתים ובעלת שלש מאות ומנה שלישי כולה לבעלת
שלש מאות: **אמר רבינא** חלוקה לא חוקמה ביותבת חלל בשתי תפיסות
סתמסו מעטלין לכוונתן ולא נמלו להן מאתים כפעם אחת אחת
בשתי פעמים: **דנפלו לכן ע"ה בחד זימנא.** ובאו לדון עליהם
אמרין להו חולקות בשוה שהרי שעבוד שלשתן על מנה: **ומה**
ועשרים וחמשה בחד זימנא. בעלת מנה ככר במנה כ"ה ובאלו חריב
על ע"ה הלקך ע"ה משועבדים לכולנה חולקות אותן הרי בדל לא אחת
ושמאל ויחמוט אין לבעלת מנה חלק זו היינו קאמר ש מאתים
לשלש מאות שלש שלש ע"ה: **וכן: סיפא בשתי תפיסות כו'**

אכל בבא רשיפא דתנן ר"ה שם י' מאות וכו' לא חלק ר' אלא אומר בין בחפיסה א' בין בחב' י' מאות וכו' ואין צורך להעמידה בכותבת אליבא דר' זה הפתרון יפה לע"פ שאינו דומה לביטוי שפיר' הי' וכן קרא אבאב' י' דמחני' וקסבר י' שלפי עמית חולקין ואע"פ דרלבני י' שלפי עמיתו מרווחות קסבר י' נטל בשבט כפי מפתחו ונמצא ששבט כן נטל כל האלף כן נטלה כפי מה שמעשבר על מנכסי כעלה ונמצא ששיר' ר' השוו בזה לחלף

(א) נראה ד"ל וכן מדקאמר עד שלא החזיק יכול לחזור בו אם ילא עליי ערעורין הא אם לא ילאו וכו'. (ב) נראה ד"ל אף שנראה שמכר לו דבר שאינו שלו חזק יכול לחזור בו.

מסורת הש"ס

השכר לאמנע. חולקין בשוה: שור למרישה. שלקחו בהן שור למרש
ומורשין בו ואין חלקו של זה מועיל בלא חלקו של זה כלום הלכך
חולקין בשוה. אבל שיר למרישה והשנים בבשר ישמטוהו: זה נוטל
לפי מוטתו כו'. שהרי מתחלק לאבדיו. והא דנקט ראשית מקחו

וספות רי"ד (המשך)

לחרישה רבותא אשמועינן דלע"ז
דמעיקרא אדעתא דלמיפגל שבו
נחת לשותפות השתא דשבת בבשר
ושמטורא והוא מתחלק בלארזי עיול
אזל לפי מעותיו: לקח **ז' בשל**.
שורים בריאזים במאזים: וזה **בשל**.
שורים כחוסים במנה: **ז' נוטל לפי**
מעותיו. דשור כחוס אין עבודתו
דומה לשל בריא: **יפלוז דדידיה**.
אף כשטעילו לביס מעות ולקחו
במה אחת יחלקו ולימא זה נוטל לפי
מעותיו זה נוטל לפי מעותיו כו':
פחתו פחתו ממנו כו'. וקמני כן הן
חולקין לפי המעות ומיוצאת דשמואל:
וזה **חדיס**. מעותין וזים ישינס
וגמנו ופגאזו שם עשנוש חדשים
יוצאין הם בנזאזה הלכך חולקים
לפי המעות דכל חד מאי דיהיב שקיל
אזל אס הומירו יותר על ההשכון
השכר לאמנע: **איספרי דלוגיטא**.
שפסלה המעטב ואין יוצאת בנזאזה
ומי שיש לו מכה בפסגת רגלו מתחת
קושר מהם שם דמעליא ליה חלודה
דידה וזורתא דידה דלאמרינן
במסכת שבת (דף סה.) יוצאין ככלע
שלע הניינים ומפרש מאי ניינים בת
ארעא. דכיון דשנין בעין נוטל כל
אחד כחשכון שטעיל אזל אס פחתו
מאה או חמשים וזו זה מפסיד מחלה
זה מחלה שהשכר וההפסד לאמנע:
במנתי' הראשונים נשבעת לשניה.
אס תניה טועמא הואיל ואת באת
ליטול מחלה הנבעי לי שלא גבית
משל בעלי כלום דלמא לא משתחיר
לי נכסים כשעור כחובתי ואף שלישית
תאמר כן לשניה ורביעית שלישית
אזל הרביעית נפרעת שלא בשבועה.
וכגון שהיומיים גדולים וקסבר חל
מנא כי אמרו רבנן **הבא ליפרע**
מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה
ביתומים קטנים אמרו ולא בגדולים:
אף היא לא ספרע כו'. ובגמ'
מפרש שפסגיהו במאי: **היו כונן**
יואלוס ביום אחד. כלומר יוצאות

לפנינו ומלמדות שכולן נכתבו ביום אחד: כל הקודמות להכרזה שעה אחת. בכתובתה: וזאת: אם השעות מפורשות בתוכן כגון זאת כתוב ביום פלוני בשעה שלישית ובשניה בשעה רביעית וכן בתוכן: ג'ב' כגון

(דף יג. וסא) א"ר אבא ברבי יהודה לרב הונא לדידך דאמרת ליח לך דינא ושפיין א"ל שאני אומר עובד לה יום אחד ולזה שני ימים ומקשה ר"ת מ"ת שניהם פשוטים נוחא ליה שיעבוד לה יום אחד ולזה יום אחד אבל גרי הכבוד נוטל יותר מפי שנים שאם יש עיר רחוקה ממנהלך יום אחד ולא יום אחד לא יוכל לילך שם ובכבוד שיש לו שהות שני ימים הולך שם וזו משום שזר לחרישה ועומד לחרישה לכולי עלמא השכר לאמנע משום זה ולזה שני ימים ולא דמי לשור לחרישה ועומד לחרישה דמשום הכי הו' שיך האי עימא כל אחד נוטל של חלקי. מ"ר: מ"ר: שהיה נשוי ר' קמח וכן נגס מ"מ לא הוה שמעיין מיניה שבועה לאחד שבועה למאה שעה לשניה דמס' בגמ' מיהו תימא אמאי תנא ארבע בשלש סגי דבשלש הוה דלין נשבעת הראשונה לשלישית שהיא אחרונה דלא חישי' כולי האי תנא לא אחרמור בה רבנן כולי האי אבל אם היתה נשבעת אחת שלישית דנחמיר טפי ותשבע לה הראשונה להכי תנא ארבע נשים מ"ר: שנחלש

[illegible]

ר"ל בזה דמירי מתני
די חדמי לא מצעי רבה.
אולי צ"ל ולא קאי השכר אי
נפסד על הזוהין השכר
מצע אבל אי קאי השכר אי
נפסד על הזוהין וכו'.

כט א מ"י פ"ה מהל'
זכיה הל' ו ו ופ"א
מהל' גירושין הל' טו ופ"ד
הל' יח פ"א טמנ עשין ד וסה
ד טושי"ע ח"מ עשין דמ
ספיקי ד וסימן נא סע"י
טושי"ע אה"ע ס"י קל
ספיקי ד וס"י קלג ספיקי א'
ב ב טושי"ע ח"מ ס"י דמ
סע"י ד נהג"ה:
לא ג מ"י פ"כ מהל'
מלוה ולוה הל' ה
טמנ עשין ג טושי"ע ח"מ
ס"י נג ספיקי כב:

יספנות ר"ר

תלין מסירה אחר שעות חמימה ה"א
ואפי' אם תימני לומר לזמנא חי אה
לחברו יהיה מיהו סבר דשניהם נחתם
כשמוסר להם אפי' בזה אחר זה שיקנה
שיקנה זה כמו זה ואף כילו מסר
שניהם בבת אחת וזהו מועיל הקדמת
החתמה כלום ואי נמי העדים שים
בשי שטרות אימא בשעה שעוקין
באותו ענין מתמו דקנין יכול לחזור
זו או לקיים שניהם הלכך אמר רב
חולקין שמואל דלמחר כרתי ללמחר
דלמחר עדי מסירה כרתי וכיון שיואל
השטר מיד המוכר ליד הלוקח מזה
הוא שלא למסור בבת אחת אלא זה
שלא בפני זה דהמסירה ביד המוכר
דכותבין שטר למוכר אע"פ שאין
לוקח עמו אבל החתמה לרי' אלמור
לאו עיקר הוא ולא תלין ביה הלכך
אמר שמואל שולא דדייני שיש כח
ביד הדיינים מובהקים ליתן לכל מי
שיצאו דחוליו ואי"ל לפי הענין להיות
בבת אחת אימור איתרמי לאתמו
שוכה וכן (לעיל דף פה:) גבי שני
טוביה שניהם ת"ח דאיכא שולא וכן
גבי יהיא דקאן אמרו בשילהי פ"ק
גטין (דף יד:) וסו' דמייתי הכא וכן
ג' יוחסין (קדושין עד.) וסו' גבי נאמן
דיין וכן בדמורא את הבית (ב"ב פ"ג:
גבי רכבא דדקלי וכן בשבועת
העדות ברישיה (שטותא ל:) וגבי אמר
רב נחמן בחוקת הבתים (ב"ב לה.) וסו'
מדמיין דינא דאלים גבר לשולא
דדייני ומשינין דמאן דאלים גבר
איכא למיקס עלה דמילתא שולא
דדיינא ליכא למיקס עלה דמלחא ולא
משום אומדנא דעתא אבל במקום
שיכולין לזכות שניהם בבת אחת א"י
בצלי חובין ביום אחד או שני
מכחות ביום אחד כולי ועלמא ממדו
דיחולקו דחשו רבנן להפסד בצלי
חובין משום נעילת דלת ולכתובת
אשה משום מינא אבל בלקוחות א"י
במתנה עבוד שולא היכא דאיכא
למחר דחש קדים וסו' שער עד
לחן לשון ר"ת: וי"ט וי"ט וי"ט וי"ט

ד"ה שדולן: **כתב** אחד ובספר אחד
שקדמה הכתיבה למסירה ה"ג ק"ל לשם
אליבא דרבי (אלעזר דאמר עדי מסירה
בב"מ ד"ה וזש) דשמואל ק"ל כבאי
מלא שטרי חוב בזמן שיש ביהן אמריהו
בהם אחריות נכסים אמאי יחזור ומסייר
סבבה לר"מ ש"מ כבאי ק"ל דלבר אה
דלמאמי' דקמי' כותבין שטר ללוה אפי'
פלא דכי דמסיין ועד תשרי ומשיי אמר
ש"מ (דסע) משני אפי' כבכאי גוונא
וא"כ קשיא שמואל דשמואל וכלא שמו
הסם אהיהא מתנשא דהו חמימי עלה
מכובי שוהא פסול משמע דאי לא
לא ק"ל וצולא אפי' גופיה הוה קסם
הוה וקובלי' כר' אלעזר דאמר עדי מסירה
לו ה"מ בשני ימים שניכר מתוך השטר
הקודם במסירה וזה דלא אמריין עדי
מודה יחזיר לבעול דפרקי ינחוש דלמא
נצטון ואפי' למיטרף לקוחות שלא דריש
קודם מסירה השובר דלא אמריין הה
האי לא חיישינן דכחותו יוס עצמו מ
ידיקבלה בידיו דשוטא דדייני דוקא במ
לעשות שוטה דדייני ולי כרלא שוטה

ר"ח סבר ר"ש למימר מסתברא כי היכי דקדים
ליבנין דכותבים שעות פ"י כך הם להן השעות
מחר אע"פ שלא ידענו למי נמסר תחלה (נדלא)
תחלה דלא מסתפקין הכי אלא כשיוציאו ביומ
שני נמסר תחלה וה"נ ביירושלים דכותבין שני

יִצְחָק הַמְסִירָה נִשְׁעַת חֲתִימָה וְשִׁמּוּאל דָּאֵמֶר כִּרְבִי אֱלֶעָזֶר
וְר' אֶחָד מֵהֶם נִתְחַס קֹדֶם שָׁתַּנּוּ כִּפְּי עֵדִים גּוֹבֵה מִנֵּנוּ
נִבְחַת אַחַת וְאֵין דַּעְמו כֻּלָּל הֵנּוּ אֵלֶּה מִפְּנֵי מִיקוֹן הַעֲבֹלָה
וְאֶחָד יוֹמֵר מִנְּחֻבְרו אֵלֶּה דַּעְמו הֵיִם אֲלַמָּה עַדִּי מִסִּירָה עֵיקֶר

וְשִׁמּוּאל דָּאֵמֶר כִּרְבִי אֱלֶעָזֶר ⁽⁶⁾ דָּאֵמֶר * עַדִּי
מִסִּירָה כִּרְתִּי לֹא רְכוּלִי עֲלֵמָא כִּרְבִי אֱלֶעָזֶר
הִכָּא בְּהָא קְמִיפְלָנִי רַב סָבֵר חֲלוּקָה עֲדִיפָא
וְשִׁמּוּאל סָבֵר שְׂוֵדָא רִדְיָנִי עֲדִיפָא וּמִי מִצִּית
מוֹקֶמֶת לִיה לְרַב כִּר' אֱלֶעָזֶר ⁽⁷⁾ וְהָאֵמֶר רַב
יְהוּדָה אָמַר רַב הִלְכָּה כִּרְבִי אֱלֶעָזֶר בְּנִימָן
כִּי אִמְרִיתָה קָמִיה דְּשִׁמּוּאל אָמַר אָף בְּשִׁמְרוֹת
מִכָּל דְּרַב סָבֵר בְּשִׁמְרוֹת לֹא אֵלֶּה מִחוּוְרָתָא
רַב כִּר' מ' וְשִׁמּוּאל כִּרְבִי אֱלֶעָזֶר מִיִּתְבִּי שְׁנֵי
שְׁמֵרוֹת הֵיוּצִיִּים כּוּיִם אַחַד חוֹלְקִין תּוֹיבְתָא
דְּשִׁמּוּאל אָמַר לָךְ שְׁמוּאֵל הָא מִנִּי ר' מ' הִיא
וְאַנָּה דָּאֵמֶרִי כִר' אֱלֶעָזֶר אִי ר' מ' אִימָא סִיפָא
כְּתֵב לְאַחַד וּמִסֵּר לְאַחֵי זֶה שְׁמִסֵּר לוֹ קִנְיָה
וְאִי רַבִּי מֵאִיר אֲמַאי קִנְיָה הָאֵמֶר עַדִּי חֲתִימָה
כִּרְתִּי תִנְאִי הִיא דְּתִנְאִי ⁽⁸⁾ וְחִכְמִים אֹמְרִים
יִחְלֹקוּ וּכְאֵן אָמְרוּ מַה שִּׁירְצָה הַשְּׁלִישׁ יַעֲשֶׂה
⁽⁹⁾ אִמְיָה דְרַמִּי בִּר חֲמָא כְּתַבְתִּינְהוּ לְנִכְסָה
לְרַמִּי בִּר חֲמָא בְּצַפְרָא לְאוֹרְחָא כְּתַבְתִּינְהוּ
לְמֹר עֹקֶבָא בִּר חֲמָא אַתָּא רַמִּי בִּר חֲמָא
לְקַמְיָה דְרַב שֵׁשֶׁת אֹקְמִיָּה בְּנִכְסָא אַתָּא רַמִּי
עֹקֶבָא לְקַמְיָה דְרַב נַחֲמָן אֹקְמִיָּה בְּנִכְסָא
אַתָּא רַב שֵׁשֶׁת לְקַמְיָה דְרַב נַחֲמָן א"ל מ'ט
עֲבַד מֶר הָכִי א"ל וּמ'ט עֲבַד מֶר הָכִי א"ל
דְּקָדִים א"ל אֲמִי בִירוּשָׁלַיִם יִתְבִּינָן דְּכַתְבִּינָן
שְׁעוֹת אֵלֶּה מֶר מֵאִי טַעְמָא עֲבַד הָכִי א"ל
שְׂוֵדָא רִדְיָנִי א"ל אָנָּה גְּמִי שְׂוֵדָא רִדְיָנִי א"ל
חֲדָא דִּיאֲנָא רִינָא וּמֶר לֹא דִינָא וְעוֹד
מַעֲיָקָא לֹא בַתּוֹרַת הָכִי אַתִּית לָהּ יִהְיוּ
תֵּרִי שְׁטָרֵי דַּתּוֹ לְקַמְיָה דְרַב יוֹסֵף חַד הוּהּ
כְּתוּב בְּחִמְשָׁא בְּנִיסָן וְחַד הוּהּ כְּתוּב בֵּיה
בְּנִיסָן סַתְמָא אֹקְמִיָּה רַב יוֹסֵף לְהַהוּא
דְּחִמְשָׁא בְּנִיסָן בְּנִכְסִים אָמַר לִיה אִירְךָ
וְאַנָּה אֲפִסֵּד אָמַר לִיה אַתִּי יִדְךָ עַל הַתַּחֲתוֹנָה
אִימָא בִּר כ'ט בְּנִיסָן אַתִּי א"ל וּנְכַתּוּב לִי מֶר

מִירְפָּא

וְהָיָה שְׂבָעָם יוֹ קָהָ. אַע"פ
 לְדָהָ אֵת לִיה שְׂדָה וְהִינּוּ
 תִּי וְתִמְהָ הָא שִׁמְעַת בְּפִק
 וְאִמְרַ עֵדֵי בַחְמוּמֵי וְכִין לוֹ דְּדַחֵק הָסָם שְׁמוּאֵל דְּלִמְרָ לֵן
 בְּסָסִים לֹא יִחוּרִי אִי סָ"ל כִּכְבָּי אֲנֹחִי לֹא יִחוּרִי וּמִסְקִי שְׁמוּאֵל
 וְאִמְרַ שְׁמוּאֵל אֲמַרְהִי הִיָּה ר"מ שְׁטַר שְׁאִין צו אֲחֵרִיתִי נְכִסִּים
 הָאֵם מִנִּי לִאֲקוּמָה שְׁאִין צו הִקְנָהָ וְלִיבְדָּה דְּלִכְבִּי שִׁמְעַת
 שְׁאִין מְלוּה עֵמו פִּרְדִּי הָסָם וְלִיחֹשׁ דְּלִמָּה כְּתַב לְנוּת בִּינְסִן
 בְּיָ עֵדֵי בַחְמוּמֵי וְכִין לוֹ אֲלֵמָה אַע"פ דְּמִסְקִי לְלִקְוֹתִים קוֹדֵם
 מְנַחֵם שׁוֹבֵר בִּזְמַן שֶׁאֲשָׁה מוֹדֵה יוֹחִיר לְנַעַל וְלֹא חִיטְיִין לֵן
 אִיכָּא לִאֲקוּשׁי מִכְבִּי גוֹפִיָּה דְּשִׁמְעַת בְּפִקֵּה צוֹרֵר וְסִינְדֵּר
 וְהִי גִיסִי כִי' אִלֵּל רַב יוֹמָסֵר זִיל קִיָּיָה עֲלֵי מִסְרֵיהָ וּמִסְקִי
 מוֹיָרִי מְתוּבִי הָאֵם כִּכְבָּי כְּרִבִּי בְּשִׁמְרָה וְחֹב דְּרוּחַ לֵן וְלֵמִי
 הָא דְּפִסְקִי ר"ת הִלְכָה כִּכְבָּי מִדְּמַעְדֵּר הַש"ס לִאֲקוּמָה מִיָּה
 כְּרִבִּי וְאִמְרִינִן כְּתַב לֵאחֵד וּמִסְרָ לֵאחֵר אֵת שְׁמִסְרָ לוֹ קָהָ
 וְקִסְדֵּם וְכִוְמוֹ שֶׁלֹּא לִיכּוּמוֹ שֶׁל זֶה אֲבָל הִכָּא מִיָּירִי שִׁנְכַּתְבוּ
 בַּחְמוּמֵי וְכִין לוֹ הוּאִילֵן וְאִין יִכְרַם שְׁקִדֵם וְכִוְמוֹ מִתְחָל הַשְׁטֵר
 בְּהָ לִיָּת בִּינְסִן וְלֵן מְנַה עַד תַּחֲרִי וְאִלֵּל וְצִינְתֵּיהָ לְכַוְּנִיתֵיהָ
 מִתְחָל אֵת מִשְׁנִי אֲבִי עֵדֵי בַחְמוּמֵי וְכִין לוֹ אֲכִלִי יִיחֹשׁ צוֹ
 עֵדֵי בַחְמוּמֵי וְכִין לוֹ הוּאִילֵן וְאִין יִכְרַם מִתְחָל הַשְׁבֵּר שִׁנְיָ
 הָ מְכֻזֶּבֶת: **אֲמִירָה** דְּרַמִּי בַר חַמָּא ב'י' אִין זֶה הוּאֵל
 וְקַעֵי וְדוּקָה דִּין מוֹמֵתָה כְּרַב תַּמְנִן דְּדוּרֵי דֵּהָ רַב שֶׁשֶׁת גִּבְרִי
 וְיִי בַחְמוּטְלֵי דְּגִבִּי שְׁלִיָּה מִיָּתִי לֵה בְּפִקֵּה קִמָּה גִּדְטִין וְיִי

אמ"ל כפירוש אמר שמואל ב
זה היה מתנות בריא וכל הקודם
הבא מתנות בריא והתם במי ש
היר עד שדה א"ל הוה כתוב ביה
אדיר ואנא אפסיד א"ל א"ל ירי

מזמור. יאִעֲזֹבֶנְךָ שֹׁאֵן עַדִּים חֲלָל
מִשׁוֹעֲבָדִים שֹׁאֵן הָעֵדִים חֲזוֹמִין עַל
אֶת יִצְחָק עַד מִסְרֵה זֶרֶם יִלְכוּ לַמִּדְבָּה
וְכֵן יִשׁ לִזְמַר שְׂמֵחַ הָאֵלֶּה הַחַיִּי
לִלְיוֹ יוֹמֵר וְקֵדֶם וּמִסְכְּרוּ לוֹ וְאֵת הַשֶּׁנִּי
תִּשְׁעִי וְכִי לֹא תִדְעִין יִמְחַא שְׂדֵהָ
וְהַיְיָ לִפִּי מִה שֶׁהָרִאִים מִי מֵה
וְיֵה רִגְלוֹ אֲלָלוּ יוֹמֵר דְּשׁוּעָה עֲדִישָׁא
חֲלוּקָה: **דְּכוּלִּי עֲלֵמָא כִּרְ אֲלַעְזֹר.**
וְיִקְרִימָא לֵן כְּזוֹמִיָּה בְּגִטִּין וְיִחֲבֵא
חֲלוּקָה וְיִחֲבֵא לַמִּימֵר חֲלוּקָה
וְיִחֲבֵא: **עֲלִיגִי: הוֹלֵקִין.** אֲלֵמָא חֲלוּקָה
וְיִחֲבֵא: **רִמְ בִּיא.** וְיִחֲבֵא לַמִּימֵר
וְיִחֲבֵא בְּחַיִּימָא: **וְכֵן לֵאחֲד.** הַשְּׁטֵר
לֹא מִסְכְּרוּ לוֹ עַד שְׂכַחַת שְׁטֵר שֶׁנִּי
לֵאחֲד עֲלֵיהּ וּמִסְכְּרוּ לוֹ: **וְהִי רִמְ כִּרְ.**
לֹא לֹא רִבִּי אֲלַעְזֹר וְיִחֲבֵא לַמִּימֵר
וְיִחֲבֵא לַמִּימֵר חֲלוּקָה וְיִחֲבֵא
וְיִחֲבֵא: אֲלֵמָא חֲלוּקָה עֲדִישָׁא: **סְנֵא**
וְיִחֲבֵא לַמִּימֵר: **וְיִחֲבֵא לַמִּימֵר** וְיִחֲבֵא
וְיִחֲבֵא חֲלוּקָה עֲדִישָׁא: **וְכֵן לֵאחֲד.**

שְׁלֵהִי פִיָּק דְּגִטִּין הוֹלֵךְ מִנֶּה לִפְלוּי
הַלֵּךְ וַיִּקְשׁוּ וְלֹא מָצְאוּ שָׁמָּה יַחֲזֹרוּ
וַיִּשְׁלַח מִתּוֹ הַמֶּלֶךְ יַחֲזֹרוּ לְיִוְרֵשִׁים כִּי
ד. וְתִכְלִי יִחְלָקוּ יִוְרֵשִׁי מִשְׁלַת יִוְרֵשִׁי
וְיִשְׁמַעְתְּלוּ לוֹ "וּלְכֹן אֲמַר מִי
יִרְאֶה שְׁלִישׁ יַעֲשֶׂה דְהִיָּין שְׁלִישׁ יַעֲשֶׂה
לְנַחַל שׂוֹדֵף עֲדִיפֹא: אֲמִי: דְרַמִּי
ר. חֲמֹא כִי. וְלֹא נִוְדַע לָמִי מִסְרָה
מִחֲלֵה שְׂטֵר מִתְּנֵה: אֲנֹו בִירוּשָׁלַם
ז. שְׂבִינִן כִי. וְכִינִן דְּלֵה קִסְפֵּדִין בְּנִי
חֲמוֹס לִכְחוֹשׁ שְׁעוֹת גִּילֹו מִסְרָה

אין הולמים אחר הקודם לבו ביום
שנייה שים: אלא מר מאי טעמא
וכד הכי. ולא אמר יתלוק: שורא
דייני. כדמי אלעזר דלמך עדי
קריה כרמי. ולי נראה שזה היה
ביצ לה יותר וקדמה ומסרה לו
תלם: א"ל אלא נמי. מיהא ידי
ודא דייני וכיון שפסקתי אני הדין
וב א"ל כן כח להוציא מידו שחרי
ומכ"ד רבא שורא דייני: אלא
יינא. על פי זה אצל גלותא והשיבה
או כבורה הכי אחיה לה. לא
מרה בעט שכן משום שורא דייני
מאר וכוז טעיה דהא לאו גירושלים
ל מכר שילא על שדה אחת:
טירפא

שינוי לפרשנון ולקטיווא מתיי' דקתי' קיי' לה בשאל' חייב מודה ופריך אין גובה כו' מדדחיק שמואל לומר הך אלאה ומסר לאחר את שבת לו קנה ליה עד תשרי ואפי' למיטרף לקוחות לא הוה שמסר לו לא קנה ובסוף הפרק נמצא: בנים ולא נתנה עד תשרי כו' (סו' וסו) דס"ל כרבי אלעזר דמסקין אב"י והא מודה רבי אלעזר במזויף אב"י לדבריו דרב יוסף קאמר וליה דשמואל כוונתה ועוד דאב"י תברא רבי דבי אמרין עדיו בחמומיו וכן אחד הלך אע"פ שנכתב זה קודם ליה לי גבי מלא שובר בזמן שהאשה יצתה הנהל ומפיק ליה לשובר דכחב יוס' שנכתב השובר מכרה כחובתה לקודם המסירה ואמר לי רבי דכולי' דא דמי שמת (ב"ב קנא.) פ' ר"ח ה הוה ואמר ליה רב נתמן איך דיין (ויע"ע תוס' ב"ב לה. דה שולא):

בין לאחר. ההיא מעשה הות מתנות ש"מ וכן מצאתי כתוב בפי' ר"ח וקי"ל דהא דר' גנות ש"מ: הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דסן וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמא איקמי' ר"ל התחנתה אימא כר כ"ט בניסן את א"ל

(ג) גיטין ט: וש"נ,
(ג) גיטין פו: ג) גיטין ד:
(ז"ב קנא. ועי' חוס'
[אן], ה) [גיטין פו:]
[כתב לאחד ומסר לאחר.
תב לאחד השטר ולא כו'
ע"ל, ו) סי' בנבל. רש"ל,
(זכ"כ בערוך ערך שד ה
ע"ל].

מִן הַיָּמִים הַהֵם

[illegible]

תוספות רי"ד (המשך)

[illegible]

מב"ח וחוזר חלילה עד
אומר לו התפשרי עמי
לכבד אס יתפייס עמי
ב' שדותיו לשנים ואין
ב' והאשה מן הא' והשני
סי יתומים ומעשה ידיה
זוכים כמע"י כמו שהיתה
ו' וחובעים בתוכה מן

(א) ונעלה פה: וי"נ.
(ב) נכנסו לט: שכת קח.
(ג) ולקמן וי"נ: (ד) וי"נ
קלח.

מוסף רש"י
וכותבת. בשטר המכירה,
למזונות מכרתי. משום
פלה טובה ולקמן וי"נ.

נכסי. הנעל: **בחוקים יומי.** והיא המזונה מהם ועליה להביא עדים שהודו יוממים בפניהם שלא קבלה וכל זמן שלא תביא עדים לא תגבה: **בחוקים אלמנה קיימי.** שהרי נשתעבדו כתנאי ב"ד: **נשאת.** והיא בזה לתבוע מזונות של שנים שעברו: עליה להביא ראיה. דמשנית און הנכסים נרשמה: **וכותבת אלו**

למזונות. בשטרות המכירה שהיא כותבת ללקוחות כותבת את המכיר למזונות וכשהיא מוכרת לגבוי כתובה מפרש בתוך השטר לכתובה מכרתי: **וכך כחה יפה.** כדעתי לפרושי: **מאי לאו בזה פליגי דר' יהודה דאמר הפירוש יפה לה סבר נכסי בחוקים יומי קיימי.** ואי לא פירשה מה לכתובה ומה למזונות סוף כשתבא לתבוע יאמרו לה מה שמכרת לכתובה מכרת וקבלת כתובתך ואם תאמר להם א"כ תנו לי מזונות שאכלתי הם יאמרו נתנו לך מטלטלין תמיד במזונותיך והם נאמרים: **ורבי יומי סבר נכסי בחוקים אלמנה קיימי.** והיא מחזיק בזה לנזק מזונותיה וכתובתה ועליהם להביא ראיה לפיכך הסתם יפה לה מפני לקוחות שלקחו שדות מצעלה שאם יכלו כל נכסי היתומים תחשוב כל מה שמכרה למזונות ועל הלקוחות שלקחו מצעלה תחזור על כתובהה שם תפרש לכתובה מכרתי לא תוכל שוב לנתקן למזונות ועל הלקוחות לא תחזור על מזונותיה דתנן (גיטין דף מה:) אין מוציאין למזון האשה והצונות מנכסים משועבדים: **דלא יקרו לה רעבנותא.** הרואה שמכרת כל קרקעות אלו סבור שמוכרת למזונות מוציא עליה שם רעבנותא ושזב אין אדם נושא: **דאי לא תימא הכי.** דטעמא דר' יהודה לאו משום נכסי בחוקים יומי הוא: **הא דרבי ר' יוחנן.** על מי להביא ראיה נהי דמתנתא דפלוגתא דר' יומי ורבי יוסף לא שמיע ליה מתני' מיהא שמיע ליה שהמשה נשנית תמיד בבית המדרש: **הפשוט ליה מחמתין.** דעל אלמנה להביא ראיה דמתניתין נמי מנכרה לה לפרושי כר' יהודה: **דעלה טובה קא משמע לן.** דלא יקרו לה רעבנותא: **אי נמי דכולי עלמא.** היכא דאמרו יוממים נתנו על אלמנה להביא ראיה ואפי' הכי לר' יומי הסתם יפה לה לעריפת לקוחות שחיי צעלה לכתובה כמו שפירשתי וכדתי אפי' קשישא: **אם**

משום נכסי בחוקים יומי הוא: **הא דרבי ר' יוחנן.** על מי להביא ראיה נהי דמתנתא דפלוגתא דר' יומי ורבי יוסף לא שמיע ליה מתני' מיהא שמיע ליה שהמשה נשנית תמיד בבית המדרש: **הפשוט ליה מחמתין.** דעל אלמנה להביא ראיה דמתניתין נמי מנכרה לה לפרושי כר' יהודה: **דעלה טובה קא משמע לן.** דלא יקרו לה רעבנותא: **אי נמי דכולי עלמא.** היכא דאמרו יוממים נתנו על אלמנה להביא ראיה ואפי' הכי לר' יומי הסתם יפה לה לעריפת לקוחות שחיי צעלה לכתובה כמו שפירשתי וכדתי אפי' קשישא: **אם**

נכסי בחוקים אלמנה קיימי. וא"ת מה טעם דלא חשבינן נכסי בחוקים הנעל חזו ואמאי מיהמי יומי למימר פרענו במלוה על פה וכו' תימא דחשבינן ליה בחוקים אלמנה טפי משום דמוכרת למזונות שלא בבית דין אס כן לרד ושמאל נהי דלית להו כל הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום מ"מ כשאצידה כתובהה לא יהיו יומינן נאמנין לומר פרענו דכיון דמוכרת לכתובהה שלא בבית דין נכסי בחוקים כי הכא וכו' תימא א"ג דנכסים בחוקים מיהו מהימני לומר פרענו דמוכרת מילתא נקבעה מיהו היכא דאיכא עדים שנשפעה לא להימנו ושמו"ל אי איכא עדים אין הכי נמי א"נ מזונות שאני לכתובה מיד שנפרכה נסתלקה אצל מזונות לעולם יש לה מזונות עד שתמצא כתובהה הלכך הוו נכסים בחוקים טפי ממזונות. מ"ר.

נכסי בחוקים אלמנה קיימי. וא"ת מה טעם דלא חשבינן נכסי בחוקים הנעל חזו ואמאי מיהמי יומי למימר פרענו במלוה על פה וכו' תימא דחשבינן ליה בחוקים אלמנה טפי משום דמוכרת למזונות שלא בבית דין אס כן לרד ושמאל נהי דלית להו כל הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום מ"מ כשאצידה כתובהה לא יהיו יומינן נאמנין לומר פרענו דכיון דמוכרת לכתובהה שלא בבית דין נכסי בחוקים כי הכא וכו' תימא א"ג דנכסים בחוקים מיהו מהימני לומר פרענו דמוכרת מילתא נקבעה מיהו היכא דאיכא עדים שנשפעה לא להימנו ושמו"ל אי איכא עדים אין הכי נמי א"נ מזונות שאני לכתובה מיד שנפרכה נסתלקה אצל מזונות לעולם יש לה מזונות עד שתמצא כתובהה הלכך הוו נכסים בחוקים טפי ממזונות. מ"ר.

נכסי בחוקים אלמנה קיימי. וא"ת מה טעם דלא חשבינן נכסי בחוקים הנעל חזו ואמאי מיהמי יומי למימר פרענו במלוה על פה וכו' תימא דחשבינן ליה בחוקים אלמנה טפי משום דמוכרת למזונות שלא בבית דין אס כן לרד ושמאל נהי דלית להו כל הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום מ"מ כשאצידה כתובהה לא יהיו יומינן נאמנין לומר פרענו דכיון דמוכרת לכתובהה שלא בבית דין נכסי בחוקים כי הכא וכו' תימא א"ג דנכסים בחוקים מיהו מהימני לומר פרענו דמוכרת מילתא נקבעה מיהו היכא דאיכא עדים שנשפעה לא להימנו ושמו"ל אי איכא עדים אין הכי נמי א"נ מזונות שאני לכתובה מיד שנפרכה נסתלקה אצל מזונות לעולם יש לה מזונות עד שתמצא כתובהה הלכך הוו נכסים בחוקים טפי ממזונות. מ"ר.

נכסי בחוקים אלמנה קיימי. וא"ת מה טעם דלא חשבינן נכסי בחוקים הנעל חזו ואמאי מיהמי יומי למימר פרענו במלוה על פה וכו' תימא דחשבינן ליה בחוקים אלמנה טפי משום דמוכרת למזונות שלא בבית דין אס כן לרד ושמאל נהי דלית להו כל הטוען אחר מעשה ב"ד לא אמר כלום מ"מ כשאצידה כתובהה לא יהיו יומינן נאמנין לומר פרענו דכיון דמוכרת לכתובהה שלא בבית דין נכסי בחוקים כי הכא וכו' תימא א"ג דנכסים בחוקים מיהו מהימני לומר פרענו דמוכרת מילתא נקבעה מיהו היכא דאיכא עדים שנשפעה לא להימנו ושמו"ל אי איכא עדים אין הכי נמי א"נ מזונות שאני לכתובה מיד שנפרכה נסתלקה אצל מזונות לעולם יש לה מזונות עד שתמצא כתובהה הלכך הוו נכסים בחוקים טפי ממזונות. מ"ר.

יד א"י מ"י פ"ח מ"ג
אשתי ה' כו טושי
אשתי מ"ג טושי
ב"ד ב"ד מ"י שם ה' כו
טושי אשתי מ"י קב:
ב"ד מ"י מ"י מ"ג
זכר ומנה ה' טו ח
יח י"ט פ"ג ע"ש פ"ג
טושי"ע ח"מ מ"י ר"ג טושי
ח:

חוספות ר"ד
אמורים נתנו והיא אמורה
לא נטלה על מי להביא
ראי' נכסי בחוקים יומי
קיימי ועל האלמנה להביא
ראי' שהודו לה בפני עדים
שלא נתנו לה א"ד נכסי
בחוקים אלמנה קאי א'
אבל אם נשאת והיא כתובה
לכתוב מזונות של שנים
שעברו עליה להביא ראיה
דמשנשאת אין הנכסים
ברשותה: והמורה פ'
יתומים אמרו נתנו דמי
מזונות השנה הבאה ואינו
י"ל להחביא טוענים דמתני'
ג' לה ל' לא נטלה
משפט דלשעבר טענו
דהא משנשאת שוב אין
לה מזונות ואינה טוענת
אלא לשעבר ופ' המקבל
אמרו יתומים אמורים
אנו דשכחנו ובי"ח אמר
אביכם השבית סבר ר"ה
לממר על בי"ח להביא
ראי' מ"ט ארעא בחוקים
יתמי קיימי ובי"ח לית ראי'
ולישקל א"ל האי סבא
הכי ארי' על היתומים
להביא ראיה מ"ט ארעא
דלגובינא קיימא כמאן
דבני דמי יומי נתי
ראי' ונשקלו וי"ל דבתי
דפשיטא ליה ממתנתא
דלי סברה איהו למימר
התם נכסי בחוקים דבעל
(וחו) קיימי ולא בחוקים
יתמי א"י י"ל דא"ג
דהתם פשיטא ל' הכא
מביעי ל' משום דטעמא
דהתם כדמפרש ארעא
כיון דלגובינא קיימו וכו'
והלכך כולה ארעא קיימי
בחוקים בי"ח אבל הכא
דלא בעי' אלא מזוני לא
קיימו כלזה נכסי בחוקים
האלמנה שהמזונות אינו
אלא דבר יום ביומו וכולהו
נכסי בחוקים יומי קיימי
ואין כח באלמנה להוציא
מזון שעברו מזונות
כמו שיש כח לבי"ח
להוציא כל השדה מיד
היתומים אלא היתומים הן
מחזיקין הנכסים והולכים
ומפרנסים אותה דבר
יום ביומו משה' היה
מספקת חבא למיביעי אם
יש כח בחוקים לאלמנה
עליהן כנגד מזונותיה:

א' נראה דחזק פלן וי"ל ועל
היתומים להביא ראיה. ח"ס
דמי ל' אלמנה כל זמן שלא
נשאת על היתומים להביא
ראיה אלא אם נשאת וכו'.
ג' אולי י"ל דמתני' לא ל' י
ניסת עליה להביא ראיה
משמע דלשעבר טענו וכו'.

(א) ועיניו קב: ויפן:
(ב) לקמן ק. (ג) ולעיל פה:
(ד) וברכות י. מה:
(ה) כ"ק ט: כ"מ ט: ז':
(ו) כ"מ ט: (ז) כ"מ ט:
(ח) ע"פ ד"ה נחמיה:

מוסף רש"י

ארמלתא דובין אחריות
איתמי. אס נחמיה
הנה גולה או משעבדה
לאחר ויפנה מן הלוקח
נחמיה חזר הלוקח על
היפומים. ובי דינא
דובין. שדה יפומים למון
האשה והגט. אחריות
איתמי (קטן ק). אלמנה.
הנחות נחמיה יפומים,
מוכרת. למנות. שלא
בבית דין. ובלבד שיהיו
שנים שלם תמכור מול
(ב"מ ז).

תוספות ר"ד

כיצד מוכרת אמה רבי
דניאל בר רב קטינא אמר
רב הונא ל"ב חרש
ולוקח מפרנס א' לשלשים
יום פ' מוכרת מן הנכסים
כשעור מנות שנה א'
ולא יתן לה כל המעות
ביחד שמה חמט אלא
יתנו המעות ליהויסמים:
אמר אמימר הל' [מכירת]
ל' חרשים ולוקח מפרנס
א' ל' יום א"ל ר"א
לאמיהא הא דרבי מאי
א"ל לא שמע לי כלמר
לא סיל: בעא מינה
מרש' מוכרת למנות
מהו שתחזור ותטרוף
לכחותה. פי' אותן
הקרקעות עצמן שמוכר
למנותיהן וקמבעי להו
ברורי דארי' ארמלתא
דובין אחריות איתמי
ובי' דובין אחריות
איתמי מאי מי אמרין
כיון דאחריות איתמי
טרפא א"ד מצי א"ל
נהי דאחריות דעלמא
לא קבלת עלך שנתנה
דנפשי קביל קבילת
א"ל ר"ש תניתנה מוכרת
והולכת עד כדי רמי
כתובתה וסמך לה שנתנה
כתובתה מן השאר ש"מ
שיר אין לא שיר
לא פ"י מוכרת והולכת
למנות עד שלא ישאר
קרקע ליהויסמים אלא שיעור
כתובתה שיהיה לה ספק
לגבות כתובתה משם ש"מ
מדקדקין סמך לה שנתנה
מן השאר דוקא אם
נשאר נכסים ליהויסמים
אין לה סמך לגבות מן
קבילי עליה ע"פ בע"ק

אלמנה ניזונת פרק אחד עשר כתובות

צו.

עין משפט
נר מצוה

יו א מ"י פ"ח מהלכות
אשוחת הל' כל פסג
עשין ממ טושי' אה"ע סי'
ג טע"ק ז':
יח ב מ"י פ"ח ט"ז הל' יג
ופ"ח מהל' מלוא וזה
הל' ב פסג טושי' אה"ע שם
טע"ק כט וסמך ק פס"ק
ג וטושי' אה"ע סי' ג ט
טע"ק ז':
יג ב טושי' אה"ע סי' ג ט
טע"ק כט וז':
ב ד מ"י פ"ח מהל'
מכירה הל' מ פסג
עשין פט טושי' אה"ע סי'
ח טע"ק ז':
כא ה מ"י פ"ח מהל'
אשוחת הל' יג פסג
עשין פט טושי' אה"ע סי'
ק טע"ק א':

תוספות ר"ח (ומשך)

ג"א כס"ד: איבעי' להו
ובין ולא איצטריכו ל'י
וזוי הדרי זבני' א לא
ת"ש דההוא בצורתא דהות
בגורדעא ובנינהו כ"ע
לאפדנייהו למיזבין חרש
לסוף אחי חרשי וארני
דינא הוא דהדרי אפדני
למיריהו וסוף תלמודא
הה"ל זבין אלא איצטריכו
ל'י וזוי הדרי זבני' פי'
דירקא כגון שפירש פ"י
דאדעת' דהכי קמבינא
דאי לא פירש דברים
שבכל און דברים אציג
דירע' ביה שכנים ומוכרת
מילתא דהכי אמרי' בפי
האש' מקדש הוואו גברא
דובנינהו לנכסי' אדעת'
למיסק לא"י ובעידנא
דובין לא אמר מידי א"י
הוי דברים שבכל דברים
שבכל אינן דברים עיין
מ"ש שם דאציג ומוכר
מילתא דעלמא דאדעתא
למיסק ובין כגון שידעו
בו שכנים שה' ביעתו
לעלות אפי"ה כיון שלא
פי' בפ"י כעת המכירה
כי הוא רוצה לעלות
אמרי' דברים שבכל אינן
דברים: בתנ"י: אלמנה
בין מן האירוסין בין
מן הנשואין מוכרת שלא
בב"ד רש"א מן הנשואין
מוכרת שלא בב"ד מן
האירוסין לא תמכור אלא
בב"ד פסג שאין לה
מיונות וכל שאין לה
מיונות ל"ת אלא בב"ד פי'
למנותיהן שא"י להמתין
עד שיוקדש לה כ"ד אבל
מן האירוסין שאין לה
מיונות כ"א כתובה איתה
רשית למכור שלא בבית
דין ואין הל' כ"ד ר"ש דק"י
יחיד ודברים הלכה כרבים
ואמרין עליה פס"ק אלו
מציאות אמר ר' יוסף
אמר ר' נתן אינה צריכה
כ"ד ממחין אבל צריכה
כ"ד הדינות: בשלמא מן
הנשואין משום מזוני וא"י

או דלמא נהי דאחריות דעלמא ב' ולא דמי להאיא דלעיל (דף
35) ראונו שמכר שדה לשמעון שאל בנאחריות וחזר ראונו
ולקחה משמעון בנאחריות דנמסקנא אמר רבא נהי דאחריות דעלמא
לא קביל עליה אחריות דנפשיה מי לא קביל עליה לא דמי דהתם
ודאי כיון שראונו ליה דין הוא
שערפו ממנו הקרקע ואין על שמעון
לפרוע כיון דבאת ליה ראונו הגנה
שקבל המעות אבל הכא שחירשין
חייבין לה מנות יוכלו למכור ולחזור
ולטרוף שהרי כשחזרת וטורפת חזר
שלה היא נפרעת ואין כאן עיוות
הדין כלל:

וסמך דה שנתנה בכתובה מן
השאר. וא"ת מאי נפקא
לה מינה דין מה שהיתה מוכרת
למנות וזין מה שמתמכר לכתובה
נפקא מינה שכולל למכור ביחד כדי
כתובהה אבל למנות אינה מוכרת
אלא לשעה חדש' ולוקח מפרנס אחת
לשננים יום ועוד אס נשאת אחר
שמכרה הלוקח לא יקן כי אס אחת
ל' יום ולא מולד לגבות מהן לכתובה
דהא מטלטלין מינה ומנות אצד: **בא**
מ"א ספ"ד דה ש"מ שיירא אין א"א
שיירא א"א. וא"ת תנשי מהכא
לרמי דר חמא דהוא צעי למימר
לעיל גבי ראונו שמכר שדה לשמעון
דאפילו אחריות דנפשיה לא קביל
עליה והא צנך דנשיא אחר' גבי
אשה אחריות דנפשה מייה קיבלה
עלה וכ"ס התם לפי מה שפירשנו
לעיל וי"ל דמי' למימר רמי דר חמא
דהכא ודאי אחריות דנפשה מקבלת
ו"א"ע"ג דאחריות איתמי היינו מעלמא
אבל אנפשה מייה קיבלה דהא חיה
מוכרת נהדיא שלא בנאחריות אבל
התם שמכר לו נהדיא שלא בנאחריות
אפילו אחריות דנפשיה לא קביל
עליה. מ"ר:

זבין ו"א איצטריכו ל"ה וזוי הדרי
זבני' ב' וזבני' שגילה דעתו
בשעת המכר דלמך דלזבן חורי קא
זבין לכו דאי שחק הוו לכו דברים
שגזלו וכן נפרק ז' דקידושין (דף
מט:) גבי ההוא גברא דזבין נכסיה
אדעתא למיסק לארעא דישאלה התם
נמי דגלי דעתיה יש דברים שאינו
מועיל בהם גילי דעת עד שיתנה
כגון אס היה מוכר מלגזיזי אדעתא
למיסק לארץ ישראל דזהו דבר שאין
רגילין למכור אדעתא דהכי התם
ודאי אין מועיל גילי דעת שאל לא
תאמר כן מעכשיו אין לריך לשום
תנאי אלא גילי דעת דעלמא וכל
מקום ענין דומיא דתנאי בני גד
וזבני ראונו תנאי כפול אלא ודאי
גילי דעת דעלמא שאל רגילות
לעשות כן לא מהני עד שיתנה ויש
דברים דאפילו גילי דעת אין לריך
כגון שער מדרגת דלעיל פרק האשה
שנפלו (דף עט. וס"א) וכן ההוא דנפרק
מי שמת (ב"ב קלז. וקמ"ו) דחלה הכי

אס נעלן במתנה לא כך כסו יפה. שיוכל לטרוף לקוחות על הסוד
ולא יוכל לטרוף על הממנה אף זו על המנות לא מולד לטרוף
לקוחות ועל הכתובה מטרופי אותם. ואס מפני היפומים שלא יאמרו
הכל לכתובה מוכרת ונתקבלת כמותה
שיראו את הנמכר למנות ואס
תלמדך לכן יצאו וישרו ומה הנמכר
לכתובה לא מודיע ומא הלוקחות:

מוכרת לשנים עשר סודש. כדי
מנות של שנה תמכור יחד: ופלוס.
לא ימכור לה כל המעות אלא דמי
מנות של חדש נהדיא שאל תינשא
יחזיר מה שצדו ליושבים: **מסו**
שחזור וטרוף. אותם הקרקעות
עלמן: **ארמלתא דובין.** שדה יפומים
למנות או לכתובה וקבלה עליה
אחריות: **אחריות איתמי.** אחריות
הלוקחות חזר על היפומים שהרי
עליהן היה הסוד: **ערפא.** והס יחזרו
על היפומים: **מוכרת והולכת.** למנות:
עד. שלא יותר קרקע ליושבים אלא
שיעור כתובה: **וסמך לה.** ואותו
השאר יהא סמך לה לגבות משם
כתובה: **זבין ולא איצטריכו ליה**
זווי. מכר שדהו ולאו יודעים שהיה
ספק לקנות שדה פלוני או פרנמטא
ל' יום: **זבני' וזוי.** שחזרו צנך המוכרים:
נזורה. יוקר הנה בשערים פתאים:
וצניניהו לאפדנייהו. לקנות טעין:
דארי' בעקולי הוו קיימי. שעל ידי
גדל הנהר הולכר הספינות ללכת
עקלקות ואילו ידעו המוכרים כן לא
היו מוכרים בתיהם ומשעה מכירה
היה ליה טעות אבל היכא דמכירה
לאו בטעות הואי כגון חזרו צנך
מוכרי המיטין לאמר שמכרו אלו
בתיהם או שצאו מיטין ממקום אחר
שעדין לא נעקרו ממקומם לא הדרי:
אי הכי היינו ודאי דלמך ליה כו'
נמלאת מכשילן. דאי צעי לזבני קרקע
לא ימלאו קונים: **ואמר ל' אין נזורה**
בנהרדעא משכא שכי. וחיישינן
ללמא אמו ארני דקיימי בעקולי
והדרי וצניניהו. שמה מינה טעמא
משום מקח טעות הוי דאי דלמא
מטין ממקום קרוב או שצאו לאלו
לגדל דעממא משום זבין ולא
איצטריכו ליה וזוי הוה מידי דלא
שכיח הוה וליכא מכשול: **בתנ"י**
בין מן האירוסין. שאין לה מנות
ומוכרת לכתובה: **בין מן הנשואין.**
שהיא מוכרת למנות מוכרת שלא
נצית דין: **רבי שמעון אומר מן**
הנשואין. שהיא מוכרת למנות:
מוכרת שלא נצית דין. שאי אפשר
לה להיות יושנת ומתענה עד
שידקקין לה צית דין אבל מן
האירוסין שאין מכירהה אלא לכתובה
לא תמכור אלא בבית דין: **גמ'**

שהלך צנו למדינת הים ושמע שמת צנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים וא"כ צא צנו רבי שמעון בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה
ידוע שאל היה יודע שצנו קיים לא היה כותב מ"ר: **א"י** הכי היינו דא"ר רמי בר שמואל א"ר נחמן א"ר נבצאן מבשילין ב'.
פי' רש"י אי הכי היינו ודאי דל"ל נמלאת מכשילן כו' ל"ל נזורה משכא שכימי וחייש דלמא אמו ארני בעקולי והדרי זבני' דאי
דלמא ממקום קרוב או שצאו לאלו לגדל דעממא משום דזבין ולא איצטריכו ליה וזוי הדרי זבני' וצני' הוה וליכא מכשול
וקשה לפירוש זה דמיא הוכחה היא לעולם אימא לן משום דלא איצטריכו ליה וזוי הדרי זבני' ומייה כל שכן היכא דהוה בעקולי כמות
שמעתא דלו הוי מקח טעות יותר ואס כן שפיר קאמר דנמלאת מכשילן לעמיד הואיל דכלל ענין הדרי זבני' דכפרשינן הלכך נראה
כמו שפירש רש"ס אי הכי קושיא הוא הואיל דלמך דהאי הדרי זבני' דוקא משום דבעקולי הוו קיימי היכי קאמר נזורה
בנהרדעא משכא שכיח הלא זאת נזורה דארי' בעקולי הו קיימי פשיעא דלא שכיח הוה ונשלמא אי פשטינן מינה זבין ולא איצטריכו
ליה וזוי הדרי זבני' היינו ודאי דשכיחא דרוב פעמים היה להם נזורה וינשא נמי לפי זה הא דפסקין הלכתא לפי פשיעת הצעיר:

עין משפט
ור מצודה

כב א מיי פייח מהל'
 אישוח הל' זה
 טושיע' סתנ' זג
 סטק' ב:
 כב ב מיי פייח סס הל'
 יח סתנ' עשין מח
 טושיע' סתנ' סר קב
 סטק' א:
 כב ג מיי פייח סס הל'
 סתנ' סס טושיע'
 אהש' ס' זג סטק' כה:
 כב ד מיי פייח סס הל'
 יח סתנ' סס טושיע'
 אהש' סר קטני ג:
 כב ה מיי פייח מהל'
 אישורי זיאה הל' יג
 סתנ' עשין זג:

א | נב' ורבנן סברי אמרי'
מקלח כסף ככל כסף. "כ
ע" חולין דף פח. תידיה
ור"י סבר וכו' וזמנחות
יא: ד"ה ר"י וכו' ובכורות
ג. ד"ה ר"י וכו':

להתקין אלא מן האירוסין
שמן עולה אצל משום
זמנן פני כר שיהא לה
כחובתה מצינו אילי המצא
חזק בעני האנשים ותבטא
בר"י שאין צורך להוציא
השחובתה שאלו אילי
מא"ב גרושה שאלו אילי
דאמר מריה זמנן דאמר
נמי מריה זמנן ולר"י דאמר
אין צורך להוציא גרושה
אילו מריה כבודיה חלק
אין מריה אלא כב"ד א"ל
ר"ש דקרקק ומקין לה
ע"ש ח"ש שם שמורת
כ"ל כב"ד ק"י שמונה
יושי' שחובתה מזכרים
כ"ל כב"ד שחובתה למ"ד
אין צורך להוציא כ"י
הכי יאדיר לה א"ל ינחא
לה שחובתה יושי' נמי
א"ל ינחא לה להי' דלבוש
אלא לנחא לה משום
זמנן דאמר מריה זמנן
דאמר מריה זמנן דאמר
שחובתה ביהא אחרת

ואלה הם שינוי אחד וסכך" וסמך קנני ורש"י וישי' תכתובת ומשמע אפילו זכרים הם מה שהעמיד הא' הנתן וגורשה לא מכורא של אב"ד הרואה ש"י שינוי הרב"ק הוא וסמךא מדת' רבנן דר' מנחם בר יוסף וכתב מוכרת היא אפילו ד' ה' עמסם ומוכרת למנותה של אב"ד הרואה ד' גורשה לא מכורא ולא ד' השתא אינא לריקא דאי דאמר חכמים שלא דא' חרובא קאי א' אכורא למנותה של אב"ד מוכרת למנותה של אב"ד מוכר לכולהו ור"ל מאן פליגי בה דר"ל מוכר מוכר למנותה של אב"ד וזהו קמ"ל דאע"י דמכר ד' ה' עמסם תכתובת לא אכד מוונת' היא אכד מוכרת למנותא לא אב"ד אכדו לה' אכדורא אפילו ד' ה' עמסם תכתובת ואח"כ פליגי למנותה של אב"ד וכלהו מוכר של אב"ד דהא ע"י ר"ש פירמי (דפא) (והוא) תיק פירמי ע"ש ברישא ודרו חני וגורשה ל"ת אב"ד מוכר ומכור חכמים בגורשה של אב"ד מכורא לא מכורא של אב"ד שסוף טעמא דהיא אב"ד

תחבזה וגרושה תתבזה ו
סמכי' ומ"ה הל' כר"י
חייב במונותי' וה"מ בח
ותטול ומספיקא לא (תנ

מסורת הש"ס

(ב) וְלַעֲלֵל מִדֶּם וְשִׁנָּיִן
(ג) וְלַעֲלֵל עַד: עַד: נִשְׁחָן
(ד) אַל נִשְׁחָן עַד: צִיִּית
יֵשׁ: בִּיבִי מוֹלֵ: מוֹלֵ: צִיִּית
כַּעֲלֵל (ה) וְלַעֲלֵל צִיִּית
(ו) וְנִסְחָפְסָח צִיִּית וְלַעֲלֵל
נִסְחָפְסָח (ז) וְנִסְחָפְסָח לִנְחָפְסָח
(ח) וְנִסְחָפְסָח לִנְחָפְסָח
אֲלֵל צִיִּית לִנְחָפְסָח כִּי
יִנְחָפְסָח צִיִּית (ט) יִנְחָפְסָח
נִסְחָפְסָח (י) וְנִסְחָפְסָח
הַצִּיִּית צִיִּית לִנְחָפְסָח
לִנְחָפְסָח (יא) וְנִסְחָפְסָח
(יב) וְנִסְחָפְסָח (יג) וְנִסְחָפְסָח

י. וְהָיָה אִשָּׁה בְּבִתּוּלָהָ
יָקָד: וַיִּקְרָא כֹה יג

[illegible]

מַחֲנֵה מִדְּבַר כְּחֹבֶה
אִי מִקְצֵתָה נִתְּנָה לֵאמֹר
אִי מִקְצֵתָה שִׁשְׁבָּנוּ אִי
מִקְצֵתָה לֵיחַ אִי הָשֵׁאוּ
אֵלַי כִּבְדִּי וְחֹבִי מִיֵּשְׁרָאֵל
אִי אֶפְסִילוּ דִּי וְהִי
פַעֲמִים מַעַט מִטַּע לְצֹרִיךְ
כְּחֹבֶה יִבְנֶה בִּינִי דִּי
לֵאמֹר שֶׁפֶּעַל כִּי כְּחֹבֶה
מִכִּרְתִּי לִמְזֻנוֹת שֶׁלֹּא
אִבְדָּה מִזִּמְנֹתֵי אֵלָּא לֵאמֹר
שֶׁתִּכְבֵּל כִּי כְּחֹבֶה לֹא
מִכִּרְתִּי הָיָה עוֹשֶׂה
שֶׁלֹּא כִּבְדִּי וְכֹהֵנִי
לִמְזֻנוֹת מִכִּרְתִּי מִה שֶׁהָיָה
מִכֹּכֵת לִמְזֻנוֹת שֶׁלֹּא
יִשְׁעוּ עָלַי הַיְּהוּדִים כִּי
הֵכֵל מִכִּרְתִּי לְחִתְּבוֹחִיךְ
וּתְקַלְכַּל מִכִּתְּיִיךְ וְהִלְכִּיךְ
תַּחֲשֹׁב מִכִּתְּיִיךְ מִיֵּשְׁרָאֵל
שֶׁהָיָה מִכֹּכֵת לִמְזֻנוֹת כִּי
לִמְזֻנוֹת מִכִּרְתִּי גִירוּשָׁה
לֵיחַ אֵלַי כִּבְדִּי דִּמְזֻנוֹתֵי

אחלס מן האירוסין מאי טעמא. לא אטרדחיה רבנן [בבא] לבית דין ככל שאר מוציא שטר חוב: משום חניא. שיהו בעליהן למן צעייניהן וילא ימנעו הנשים מלישאל לאנשים: גרושה נמי בעיא מן. תקנתא דמשום חניא שהרי תקנת חכמים היא ולא מאהבת האיז הלכך מה

לי אהבה מה לי שטוה: ר"ש היא.
 דלית ליה חנינא דגבי אלמנה מן
 האירוסין נמי משום דלכתובה קא
 מוזנה אמר לא תמכור אלא כד"ד:
 ולא נפיש קין דידה. שלא היטה לה
 חובת צילה ולא ירע צעני הנשים
 אם הוטרדה זו: אימא סכני תן.
 ואפי' לרבי שמעון: הא נמי סניגא.
 כסיפא דמילתיה דרבי שמעון: לאו
 נאסיו גרושה: מן השואלין דכי מן
 האירוסין הא סמעינן אלמנה וכו"ש
 גרובה: ארבעה חזקתה.

אין דאמיר משום חניא
אמרי ר' שמעון היא
הנא ליה רישא מן
מהו דתימא אלמנה
נפיש חן דידה אבל
אימא תיבעי חן הא
מוזנות לאתויי מאי

אז לאתוי מגורשת
ידידא דאמר ר' זירא
דש תש שמוכרת שלא
כתובה מוכרים
למאן דאמר לפי

ויוצא: מאי קן איכא. הרי
הנערמים לבית דין אנשים קן:
שירשם בם לו אחוסה. דמשום
ידה גענין תקנחא שלא תמשך
השאלה.

מכאן: **מתני'** מכה
משכנה כחובתה או
לאחר או מקצתה
אלא רבים דמי ובר"א

שמשון: וההמים אומרים מוכרת היא. לכמונתה אפילו לפרקים ואף על פי כן מוכרת בינתיים למזונות שלה בב"ד: וכוונתה. בשטר המכירה:

למוזות מכתרי. משום עלה טובה
כדאמר לעיל: ונרשק לא תמכור.
לכונתה: אלא ככ"ד. למ"ד טעמא
משום אינו רשק שממנה כ"ד הא
מכרין ונרשקין.

הא איפכא שמעינן
 סוף א' ורבנן סברי אמרי'
 כי שמעון סבר דלא
 א מחציתה אבדה
 לאוקי טעמא משום חניא(ס) הא ר"ס
 היא: גמ' מהני מני. ת"ק דמתני':
 מדרס נכנסה. כולה חזן כל מוזנות
 דברי ר"ס און מדרס נכנסה יו' לה

מוזות: לא אמרין מקלס כקפ.
מיהר הכתולות שיש לה עדיין עליהם
הרי הוא ככולו ויתן לה מוזות:
פרט לכזרס. ולא אמרין מקלס

צמולים ככל הצמולים: צמולים
 אי הוה כמיני והוא אשה צמולה
 יקח: צמולים. צמולים צמולים
 הקפיד הכחוש אבל נעלה שלא
 דקדקו ידא ויבנה דקדק ויבנה:

בבתוליה
בתולים נעיצן שמהא בתולה: **בתולה** שמהא משמע. קשה לרצי בתולה שלמה משמע ואפילו אם תמנא לומר יהוא בתולה אינערין כפרה הבא על יממו (ויביות 77 סא: וסא) אין בתולה אלא נערה

ואי אלתרערך למכתב בחולה נערה בכל מקום כיון דכתב בחולה
ו עליה עשרה ועדיין היא בחולה כולן בסקילה ואמאי והא כתב
האי טעמא דבחולה שלמה משמע ואמרין נמי בקידושין (דף י.)
ושמא י"ל הכס משום דדרשין (סו ט:) צעות צעל צעל עושה

עושה אותה בעולה שלא דרשה:
שיב
 רבנן בגדושה שאני חושש בבדיהוה הילכך אין לה רשות אלא למכור בבדי' גמ' מתני'
 בחובה משנה בחובה עשתה בחובה אפותיקי לאחר א"ל מניות דברי ר"מ ריש אומר א'
 א"ל תמורן מן השא א"ל בבדי' ריש סבר א"ל מקצת ספך ככל ספך ור"מ סבר מקצת ספך
 אחרת רבמלן וישאר א"ל לרובן ויש ספך רבל רבס ענין א"ל מניות א"ל תמורה רב

אלמנה מן האירוסין הוא דלא נפיש חן רידה אבל גרושה בוי.
פירש רבינו חננאל גרושה נפיש חן רידה דיש לה מוספת
והואיל ויש לה לגבות כל כך אימא שזמכור שלא צבית דין א"י יש
לפרש שהיא לרעה חן וימר לנשוא שהיא צויה יותר מן האלמנה:
אלתריי מגורשת ואינה מגורשת.

פירש הקונטרס דלגב
אורחיה קמ"ל דמגורשת ואינה
מגורשת אינה גובה מזונות מן
היתומים וזו היא מילתא דפשיטא
דמספקא שמה מגורשת גמורה הינה
מלא תוריא מזונות מן היתומין היתם
גדאח כפירוש רבינו מנחם לאמרי
מגורשת ואינה מגורשת הא דתנן כל
ששקין לה מזונות לא תמכור הא יש
לה מזונות ממכור שלא צ"ד ואי זו
היא אלוהיה ואלוהיה ואלוהיה

לא איכפת ליה אלא
גרושה נמי בעיא חן
אי רבי שמעון הא
האירוסין לא תמכור
מן האירוסין הוא דל
גרושה דנפיש חן דיד
נמי תנינא כל שאין

לאו לאתוי' גרושה
ואינה מגורשת כדרכה
אל מקום שאמרו כ'
בעל חייב במזונות' ר'
בב"ד כך יורשה' ר'
שלא בבית דין בשני
המקומות.

שאינן אדם רוצה שת
כי היכי דאיהי לא ניד
נמי לא ניחא ליה דר
משום חייא יורשיה מא

כגון שירשתה בתה או כתובתה או מקצתה מקצתה נתנה כתובת לא ממכור אם הישאר

למזונות שלל ד'מסמט מסוס
לדכתי לא הפסידה מזונות הוא
דמוכרת כחובתה שלל ד'מסמט:

בבית דין: גמ' מתני' מוכרה כתובתה משו^ו כתובתה אפותיקי לאהרן ר"מ ר"ש אומר א

יִשְׁעוֹק קֶרֶחַ מִיָּיִה וּמִמִּצֵּה הַיָּם
מִמַּעֲטִינַן בְּעוֹלָה שֶׁלָּה כִּדְרֵהּ מִי"ד
שֶׁל בְּתוּלָה כְּמוֹ בְּזִגְרָת אָבִל מִבְּתוּלָה
בְּלֹא יוֹד לֹא דֹפֵק בְּהֵמָּה לְיוֹמֵר הַזֶּה
מִחֲמוּמֵינֵי יוֹד לֹא דֹפֵק בְּהֵמָּה לְיוֹמֵר הַזֶּה
מִקְצַת כֶּסֶף כָּבֵל כָּבֵל

לחן ש'דנתיא ויהוא
לבוגרת שכלו בתוליו
ור' שמעון מבשירין
פליגי ר' מאיר סבר

דכתיב בתולה אמרין הסם דכילוי
במקילה ואפילו רבי לא פליג אלא
משום דכתיב לצדו ומיהו קשה לי
אימא דבתוליה אחא לצדו בוגרת
אלא דהיא לא ידעא דהיא ידעא

דמשמח ליה טפי לאוקמיה בצעורה
שלח דכרה מאוס דמשמח בצתוהיה במקוס צתוים כלומר במקוס
אחא אינטריך נכתב ביה קסן נערה למעטוי בוגרת תיפוק ליה
לכדדרשינן ליה באלו נערות (לעיל דף כט:) אחי קשה מהא דאמנן

ובן הוא אומר והנערה טובה מראה מאד בחולה ולהאי מנא ידיעין שהיא נערה ועוד קשה מהא דלאמר גבי נערה המאורסה בחולה דמשמע שלמה למעט שלא דרכה ואפילו רבי לא פליג מודה רבי לענין קנס דכולהו משלמי ואמאי והא כתיב ביה בחול

חזרת בעוה"ש שלל מדרגה ומין

הכתובה הכי משמע פשטא דמתני' ומאי דמוקי לה ב"ר'ש שנייא היא ואשנייא לא א"ל בעוה"ש. לו א"ר אמר רביי א"ש כ"מ שאמרו מנורשת ואינה מנורשת בעלה בעלה מישום המעבכה מלגשא אבל לאחר מיתתה שנייא ואיך להנשא תבא ראי' וכו' (נ"א) ומושל (נ"א) דורה מפרק מנורשת שנייא ומונחיה מנורשת מנורשת.

(א) נראה דחסר כאן יל"ל וכן מנן להמן בסמוך דנרישה לא תמכור אלא בב"ד ועולא מדקדק יכו'. בן נראה דל"ל א"ר יצא אמר רבה בר ירמיה' אמר שמואל וכו' בגיטין ע"ד אכן בב"ב מ"ו ה"ג אמר רב ירמיה' בה אבא.

אלמנה ניזונת פרק אחד עשר כתובות צה.

הוא איתחא דחפסא פסא
דספסא בחבכתה פי
מחיים דבעל חפסא דמגני
חפסא דמחיים כמטליט
ולא היה בה שיעור
מחבכתא לסוף איא תבעד
אניא אחיא קמיה דרבא
דמגני חפסא וילי היה
לה מגני לית דרש לה
לדרש דאמר ליה קמצא
ספס ככל ספס שלה לי
(ובא) [ורבה] פ' לריי
מורתא שלה כמחבכתא
שבועה כדון כל אלמנה
אזתא חפסא בעלה צרי
וכו' ולא שנבעא אי
מחבכתא מבעה אידן
צריכה שבעה דרשונה
זו דאבא וכו' משביעים
אותא ומחבכתא מביה
לא שבעה והוחימים
שיבעה למשורצו צריכה
זו תהרא אם אינא
צריכה תהרא כמו ב"ד
רשאן למכורא אלא
בהכרח ואם מכרלא
בהכרח און מביה
מביה דאמרי' לקמן
איל תהרא לא קמבע'
לי דארי' וילי אלמנה
משעה לעצמה לא שעתה
לא ולתתה לעצמה לא
עשתה כלום אם ארצו
הוחימים להנחילתה מעת
לאחר פיו חתומים ונבטלים
אותה מידה ורבי ימי א'
ארצו אמאי לא עשתה
כלום אלא ארעא ארצו
לעצמה וארעא ארעא
לכל תבי' מביה זו לא עשתה

לְיֹורְשֵׁן מִכְרָה בְּמֶלֶךְ רֶשֶׁב"ג אֹמֵר לְעוֹלָם מִכְרָה קָיִים
שֶׁשְׁשִׁירֵי מִשְׁדֵּה בֵּית תְּשֻׁעָה קָבֵן וּבִגְנָה בֵּת חֲצִי קָבֵן
בֵּית רוּבֵעַ הָיִיתָה כְּתוּבָתָה אַרְבַּע מֵאוֹת זָזוּ וּמִכְרָה וּ
וּלְאַחֲרוֹן יָפָה מִנָּה וְדִינָר בִּמְנָה שֶׁל אַחֲרוֹן בְּמֶלֶךְ
גִּמְ' מֵאֵי שָׁנָה שֹׁדֶה מֵאֲתִים בִּמְנָה דֹאמְרֵי לֵה אֲחֵרֵי
בִּמְאֲתִים נִמְי תִּמְאָ אֲנָה אֲרוּחָנָה אֲמַר רַב נַחֲמָן

לכתוב מביעא ליה דחלה קודם גביית כתובתא משביעין אותה שלא
ממן כתובתא מביעא ליה אם חורין מושביעין אותה שלא גבתא וימר
אלא מביעא ליה אי משביעין אותה שלא זלזלה בנכסים וכן מוכח
ותיבעי ד' הברה. דמדמנעא לך שבעה מכלל דפשיטא לך דלא
הברה **א** קא מביעא **א**. דפשיטא שאינה תנינא
מוזביעין בלא אכרזתא משמע לא לשאר מילי צינן הכרזה ועוד דבר
דלא טעו בפחות משמות מוכר קיים הפקד **לריי** הכרזה שלא להפסיק
דמכרה בטל ואין יכול לבא לירי הפקד מוכר שלא בנכרה וזה דא
משנה וחורין מאי קא משמע לן תנינא שום היתומין כו' ומסיק הני
קסא מירי חדל **ד'הא** פליט **ב"ד** מוקיעין לה כמו שפי' רבינו תם ועוד
הכרזה כמו אלמנה: **אלא** **ד'א** דלא אכרזו כו'. תימה לי אכתי היס
עשה ולא כלום אם לאמר עשה ממכרה למוותו דאיהו זכירי שפאן
רב נחמן דין מוכר למוותו למוכר לכתובה: **דאמר' ד'ה** שפאן
בזקקע חזירו אם לא יחזיקוהו בה **ב"ד** אכל הא לא קאמר שומא ממס
באלו מילות **ב"ד** ג' יום) ומה שמחזיקין אותה אותם **ב"ד** הדיעות לא
לגרי דהא משמע דאם החזיקוהו **ב"ד** היתה יכולה לעבד הקרקע
והדניס עשה לה תקנה ומוכרן **ב"ד** וכשהוא מוכרן מוכרן ללאחרים
ב"ד היינו ברשות **א"ל** אכל אם ידעו **ב"ד** שהומא יכול לעבד נעצנו
דפסחים (דף ג' יום) **א"ל** לא ומוכרן **ב"ד** אלמא אפי' דהוה רבי קא
רבי דהאם היו עטמא משום שפאל והלכך קאמר שלא יעבד לעצמו
ידעו שזומא אכל אלו הנכסים ידעו העולם שלל **ב"ד** באו
הדינים צומא הם הנפקדים הלכך יש לה לעבד על ידי אכל
וממחה רבי אחאי לא מועיל פסקון רשות בית דין לעשות הנפקד
דין הלא גבי מכירת קרקעות לצורך האלמנה תקנו שלח ואיכא נמי
לממחה אי קרי ליה בית דין הואיל ולא קמין גביהו **ב"ד** גמור דהא
היינו משום דקמין גביהו **ב"ד** גמור: **אלמנה** שמכרה שוה מנה
ומוקין לה רבי יוחנן כשהולק כשהוקר המקח וריש לקיש אומר
ממתינן פלגא ארי' יומן אלא דברים שפאל שום אף לא חסדא הקרקעו

היה בפרק השולח (גיטין לד: ושם)
דמין אין אלמנה נפרעת מנכסיו
יתומים אלא בשבועה ואיכא למימר
היה באלמנה מן האירוסין כרבי
שמעון דלמיר כל שאין לה מזונות
לא תמכור אלא בבית דין וגרסה לרבי
דחוק ועוד קשיא לי דלפוס סוגיא
דשעמח לא פסטי ליה רב יוסף
מידי ואמאי תפסו לה דעל כרחק
(ו) באלמנה מן הגטויל היה מדקמינ
סיפא ומנעו מלהשבעה וא"ר יוצא
אמר שמואל לא שנו אלא באלמנה
אצל גרושה משביעין אותה וטעמא
דאלמנה שאני בזהיה הנאה דקא
טרחא קמי ימני אחיא ומוריא תמירא
אלתא הוה ימני למפסח ומתמליה
דשמואל בדאלמנה מן הנשואין
מיירי דאי מן האירוסין מיירי לא
שיך למימר קא טרחא קמי ימני
שהיא עומדת בבית אביה אלא אומר
רבי דקא שבעה לא משום דררי אלא
דפרי' קונטרס' שלג גבחה ויחר ולא
מיבעיא ליה במכרה למזונות שלא
בד"ד דהא לקמן פסיק הלכתא
זריכה שבעה ואזן קיימא לן שני
דברים שאמר מן הלכה כמותא דתנן
לקמן (דף קה.) מי שהלך למדינת
הים ואשמו מוצעת מזונות מן אומר
תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה
וההוא בסוף היינו בשעת גבית
כמוהו דהא לעיל בשילהי הכותב
(דף פח:) מוקי רבי ירמיה כרבי
שמעון דלמיר כל זמן שמוצעת
כמוהו יורשין משביעין אותה אינה
מוצעת כמוהו אין יורשין משביעין
אותה משמע דשום שבעה אין
מוקיין אותה עד זמן שמוצעת
כמוהו אלא נראה לרבי דבמוצעת
שמוצעת נכסיה וקיים שלא בבית דין ליצבות
עוד אומר רבי דקא שבעה דמיבעיא ליה לא כפ"ה שלא גבחה ויחר
קאמר תיביץ לך הכרוה דהו נמי שלא תזולן וכן פ' ר"ת. מ"ר:
י הכרוה דאי הוה בעי הכרוה כ"ש דלריכה שבעה: (ו) אמר ר' יהי
הכרוה וא"ה הא ארמיין לעיל (דף פו.) לכרגא למוזני ולקצורה
(דף פא:) שום המזונות ל' יום ואומר רבי הני מילי כשביט דין מוכרין
נכס' יתומים אצל אלמנה אפילו מכרה שוה מנה ודניר במנה
יין לקמן (דף ק:) ב"ד שמכרו שלא בזהכרה נעשו כמי שטעו בדבר
לי שליט אלמנה דשליט גופיה צריך הכרוה אע"ג דאי מויל חזר לא
אפ"י שליט דעלמא לא קאש מידי דלא אלמנה אלא לשליט שימכור בלא
פסטי מהכל דלמא קא דלמיר דא נחמן באלמנה ששמה לעלמא לא
דפרי' לעיל והואיל וכן אינה זריכה הכרוה ואמר לי רבי דלא מפליג
צ"ד. כלומר מי המוקיין בלאו הנכסין שאין לך אדם שיכול לזכות
לדע"ג דליכא ב"ד ממוחין ב"ד הדיוטות מיהא איכא דאיתא בזה"ל
שישכח חוקה ידושינן קרנות סא ואיין אלא בקיאי שבומא בעלגלג וימיה
מה ובהמפקד (שם ג.) תניא המפקד אלל חבירו יין והמחין דבש
אינו מוכרין מנכסין כיולא בו כ' ויהא לא מניין למימר דהא דלמיר
דצירושלמי עלמא עמי הוה מעשה ידיוחן חקוקאה דלמיתין ב"ד
היז ליה רשומא ליוחן חקוקאה הוה מנריך ליה מכירה ב"ד וואמר
קא דבדר הנפקד כ' ההם שיין חשדא דכולי עלמא לא ידעי שב"ד
היה וגבי כסתא דיתמי נמי כמו כן ידעו וליכא חשדא אי נמי הכא
סאם שהפקד אחר אללו לא יעכבון לעלמא ומימיה אהיהא דירושלמי
היה למכור שלא ב"ד לתקנת המפקד דקא ב"ד ההם מכירה בבית
מ"ד דהוה דלמיתין ושמה ההם צירושלמי ב"ד הדיוטות קאלי וואמר
מ"ד מכירת אלמנה שלא ב"ד אע"ג דאיכא הדיוטות דפרישית לעיל
במיתין או שוה במיתין במנה ב' צירושלמי פריך ויחזור המקס
אונאה לקרקעות אמר רבי יוחנן אס היה דבר מופלג יס לו אונאה
פטר ליה דבדר שאינו מופלג פ' ר"ת שלא הגיע אונאה עד
רבי

בלן קיים: מ"ש שוה ר' כק' דאמרי' לה את אפסדת שוה ק' בר' נמי תימא אנא אר
אני טרחמי והרוחמי בחזרתי אחר לזכות שקנאו ביזקך אותי הרינח יהי' שלי ולמה

[illegible]

(א) ליחומים שם לבד האונאה חשעה קבין. כל"ל וכ"ה ברש"י.

אלמנה ניזונה פרק אחד עשר כתובות צמ.

עין משפט
נר מצוה

ל' א מ"י פ"ח מהל'
שטחן הלכה ד סמג
עשין פ"ט טו"ע ח"ת ס'
קצב סעיף ח'
ל' ב מ"י ש"ס טו"ע ש'
סעיף ט'
ל' ג מ"י פ"ו מהלכות
מעילה הלכה ד סמג
עשין י"ז

תוספות ר"ד

הא לא חבשי לך דודאי
מוסיף על דבריו הוי
כי חבשי לך דא"ל וכן
לי כורא ואזל חובין ליה
ליחבא מאי מי אמרין
א"ל דטבא לך עבדי לך
ודלמא לא מצטרכי לך
וזוי ואי מצטרכי לך זוי
הדרת חובין. א"ר מצי
א"ל לא נחא לי דניפוש
שטרי עלי וסוגיין דמוסיף
ע"ה הוי [הוא] דאמרי

הא מדסיפא כו'. דמיתי בדאחיל למה לי לאשמעינן: **דלויול בדימתי.** שלא היה לה עוד עליהם כלום שהרי נאמרו טעמה: **אכל בדידה.** כגון טעמה אכל אחד עליה שהרי יש לה עוד לגבות ולמכור נקרקעותי וכו' ש' אין כלן שמוט שיעור אונאה: **נתקבלה כתובתה.** ולא אמרין מכרה בטל: **הסם הוא דאיסתלקא לה.** במכרה ראשונה מהאי ביתא לגמרי וליכא למיגזר מדי אכל הכא דמכירה ראשונה לא איסתלקא לה אימא אס טעמה במנה ראשון נמי יהא מכרה בטל: **אטו מנה אחרון.** דלא נתי למימר מכרה קיים קא משמע לן דאפ"ה דוקא דטעמה במנה אחרון אכל במנה ראשון מכרה קיים: **דאי לא מלערכי לך זוי.** ותמחרט במיכרתך לא היית יכול לחזור אס מכרתה: **דינר של וכו'.** שזה כ"ה דינרין ספק דלאמרי כהוזב (נ"מ מד): והס שזה סלעים: **והיה לו בשלש סלעים חלוק.** דהוי דומיא דזבין לי כורא וזבין לימכא שהרי נזהר למכור כל הדינר בחלוק: **אמאי מעל.** אע"ג דליכא למימר הכא טעמא דאפשי שטרי מיהו אי נעלמא מעביר על דבריו הוי על כרחין לא עשה שליחותו: **שזה שס דהוה ליה עשה שליחותו דחלוק בת שס אמר ליה: אטליס.** שהסלעים האחרונים מדעמו הוניהס ולא מדעת בעל הבית: **רע בדמים.** שקנאו בדמים מועטים והוא נזהר לקנותו בשס. וא"ת מאי אכפת ליה: **דא"ל אי אייתוס לי בשס כל שכן.** דמרווחא טפי דהוי שזה תרתי סרי סלעים גדולים שהלוקה הרבה ביחד מחולי גביה טפי: **דיקא נמי.** דרע דקאמר ר' יהודה רע דמים קאמר ודלאיתי ליה שזה שס וטעמא כדאמרן מדקמני מורה דקטניא דהתם לא מצי למימר כל שכן דאי מיימית בדנר וזה היה עוה יותר מכפלים דהוה מחולי גבן טפי: שהקטניא

הגהות הב"ח

(א) ר"ח ד"ה נ"ה י"ז כ"י לפי
שאלח העותף ואחז הגרסל
טען קולטון:

מוסף רש"י

והלך והביא לו בשלש
חלוק. בשלש דינר וז"ל
סלעי. רש"י: ספק שזה
ח"י דינר וזה, שניהם
מעלו. דנעל הבית נעשית
שליחותו ביחוד מבי
שחטה והשלח מעל ביתר
משה פוטרה. חלוק קטן
רע. ולא עשית שליחותי
כלל יב"ח.

הא מדסיפא בדימא כו'. דלא אפשר לפרש לאחרון יפה מנה ודינר במנה ודינר ומאי במנה במנה שלה דהא כתובתה ד' מאות זוזי ותימה אי דלויול מאי איריא זילא דללא זילא נמי מכרה בטל ומצינו למימר דמנא ספא לגלויי רישא דבלא זילא עוד מצינו למימר דהוה אמינא טפי הוי מעביר לא זילא דמכרה שזה מנה ודינר במנה ודינר מהיכא דלויול: **נתן לו דינר ש"י וכו'.** תימה לפי מה דאמרין כהוזב (נ"מ מד): דינר של כסף אחד מעשרים ומתשה דינר של זהב חלוק קאמר הכא והביא לו בשלש חלוק ובשלש טלית הל"ל בשלש וחצי דינר חלוק וכן טלית ועוד לא מצינו מנה הקדמוני מופלג משלנו כל כך להוקיר את הזהב ולהויל את הכסף דעכשיו לא מצינו שיהא יקר הוכח הוה אלא יבוי יותר מממשא אלא שיש עשר שקלים ועוד קשה ההיא דכזורות פרק י"ט כטור (דף ג'.) ג' פדיון הכן דקאמר התם דקא יבוי ליה דינר טריינא שיפא ומחדר ליה שמוטא חוזה ופרין אי ליה זוזא ושמוטא והשחא תימה על הלשון דקאמר זוזא ושמוטא הוה ליה למימר שמוטא מהדר ליה דכלל אחד אלא הכי פירושו ועיקר דינר של זהב פי שנים דינר של כסף לפי שכבר וגם עב הוא מדינר של כסף דלאמרין באלו טרפיות (חולין דף נה:) ובשיליה מסכת חגיגה (דף כו.) כענין דינר זהב וגם כדן מן הכסף ושוקל דינר זהב פי שנים דינר של כסף לפיכך דינר של זהב נמכר כעשרים וד' של כסף אכל משקל במשקל אין שזה משקל של זהב אלא י"ב של כסף וכן מוכח בהגדה דר' אליעזר בן הורקנוס (פרק ל') דקאמר כתיב שקלי זהב שס מאות וכתיב וכסף שקלים חמשים הא למדת ששקלים י' של זהב שוים שס מאות של כסף אס כן נמצאת למד שמשקל של זהב י"ב של כסף חוה לפי משקל שלנו כשהוא מוזקק ושמוט וכו' דכוננים פ' בתרא (דף קטו:) פריך להני קראי ומשני להו בענין אחר מיהו לפי פשטות של מקראות משמעוהם לפרש כמו בהגדה דר' אליעזר ואין מקרא

שזה הקטניא
יולא מדי פשוטו והשחא אמי שפיר ההיא דכזורות (דף ג') מהדר ליה זוזא של הכרעות שנותן קולטון לכל ודינר של כסף דדינר של זהב נמכר כ"ד של כסף ולכל ב' דינרין של כסף דהיינו חצי סלע אחד נותן הכרעה דכתבנן כ"פ דמסכת שקלים (דף ג') הנותן סלע ונוטל שקל נותן שני קולטונות ומפרש בגמרא לפי שאלח הנותן ואחד (ב') השוקל נותן קולטון אלא כל שקל ושקל נותן קולטון ובסלע איכא ב' שקלים דרבען והתם בשקל דרבען איירי וכתבנן כ"פ דשחיטת חולין (דף נה:) וב"פ דשקלים (דף ג') ומיימית לה כ"פ בתרא דביצה (דף נט:) האחין והשותפין שחייבין בקולטון פטורין ממעשר במנה ומפרש רש"י האחין שחלקו וחזרו ונשתתפו חייבין בקולטון ככל ישראל שהזקקו ליתן מחצית השקל כראש חדש אדר לקרצנות צבור והטילו עליהם חכמים על כל אחד ואחד להוסיף קולטון לכל חצי שקל שביד דהיינו שקל דרבען דסלע היינו שקל דאורייתא ומפני שהם חזאי שקלים חמיות דקות ופעמים שמתלפין אותו במניס והקולטון בהכרע שכן מנהג כשמוכרין לשולחני שוקלין לו ביחוד ואמרו חכמים היתור לקולטון לכל משקל ומשקל וצדין הוא דהני אחין שחייבין שקל שלם ציניהם לא יתנו כי אס קולטון אחד לפי שאין שס אלא משקל אחד אכל חכמים הטילו עליהם שני קולטונות שלא לפחות מחציהם ולמעט הקדש הא חזינן מיהא שכל חצי שקל דהוה שקל דרבען כשפורעין לחזונו נותן קולטון להכרע והקולטון הוא חצי מעה כדפ' נמי במתני כ"פ דשקלים (דף ג') הלכך לכ"ד של כסף ששוקל לקנות דינר של זהב שהוא י"ב שקלים דרבען נותן י"ב קולטונות שהם שס מעה ושס מעה כסף דינר ולפיכך לא כלל ההוא זוזא כדדי שמוטא ולמא חומשא כל זה דקדק ר"מ: **אלא אי אמרת מעביר ע"י דבריו הוי בע"ה הבית אמאי מעל.** דמה שהביא לו חלוק קטן ורע שחזר כמו לא נחא ליה דלפשו שטרי עליה: **א"ה ש"ה אמאי מעל.** וא"ת מעיקרא נמי אין מעילת השלח אלא בטלית ויש לומר דסלקא דעמינן השחא כיון דלייתי ליה שזה שס בשלש אפילו מוסיף על דבריו לא הוי אלא שליחותה קעביר שכן היה דעמו אס ימלא שס בשלש שיקנה לו טלית כמותר אי נמי מעיקרא סלקא דעמיה מעל לחלוק ומדרבנן מעל השלח אכל עכשיו אפילו מדרבנן אמאי ימעול אי נמי השחא לא משמע ליה מעילה אטלית דסלקא דעמיה הוהיל וקנה שזה שס בשלש אותם שלש ששאריו הרי הם כמו חולין ומשני אטלית דמסוס הכי לא נפקי לחולין:

בל שכן דהוה שוי הריסר. כן הוא ודאי כפירוש הקונטרס דמתי סרי גדולים יתר מכפלים דהקונה הרבה ביחד מחולי גביה טפי מהקונה מעט ויש ספרים שכתבו כהן כהדאי דהוה שוי טפי מתרתי סרי ולפיכך לא מעל בעל הבית שהרי העביר על דעתו דמפסיד בעל הבית כן שאל היה קונה בשס הוה שוי יותר מכפלים והשחא אמי שפיר דקטניא מעל שאפילו יקנה הרבה ביחד מאס הכי לא מחלי גביה טפי מחלו זבין בפרוטה אכל אס נפרש דמחזי לה מעביר אע"פ שלא היה שזה אלא תרתי סרי צנמנוס דעמיה אס כן בקטניא אמאי מעל דהא פשיטא בקטניא נמי אס נמנו לו מחלה שזה שס בשלש כמו כן בשלש הנשארין היו נותנים לו שזה שס. מ"ר:

אמר

אמר

ק.

מִה אֶמֶן פִּי"ג מִה'
 מִמִּירָה הִלְכָּה ט
 ופִּי"א מִה' שׁוֹתֵפִין הִלְכָּה
 ז סִמָּה עֵשֶׂן פֶּז וְלִאֲרוֹן קֵץ
 טוֹשֵׁעַ אִהֵׁעַ סִי קֵץ
 סַעֲיָן ו טוֹשֵׁעַ חִמֵּמ סִי
 קֵץ סַעֲיָן ו:
 מו ב ג ד מִי פִי"י מִה'
 נִחֻלּוֹת סִי
 עֵשֶׂן לו טוֹשֵׁעַ חִמֵּמ סִי
 רִפְסֵי סַעֲיָן א:

כאלמנה ושעוהו בכל שנה
ואינו ידע כלל דלא מסק
חלמנא דשליח כאלמנה
אלא בעיתוהו ולא לענין
ה' הירושות וכו' ותרבות
ב"ה קעביד הוא לברי כול
למסור כביה אבל ארבעה
אשתי מוכרת שיהא בצרן
היתומים היא שצריה
בפני נ' ואין השליח
רומה לאלמנה כזה; ואי
קשיא דרבי ארבעה והוא
אמר שליח כדרייט ארבעה
בשבת ובפ' הדין מקדש
מסור דשעוהו אשתי
ככ"ש. הכא אמר משום
ר' יוחנן ור' הוהא אמר
ר' יוחנן דאין סבר בדמיס
הכא (ג) למדור שליח
כאלמנה: ואין ר"ה א"י
חא"י ליה כדברי המימי
ופל חא"י מה כב ב"ד
לפ"ה לאר"י: ואין ש"י
שכאן חלוק בבכ"ש
אלהם אפרסופוס ויורין
היה חלק פיה היה גניולה
ויכול למחות ר' יוחנן
אמר גניולה א"י למחות
א"י מה כב ב"ד ר' הוהא
ליק' מה דנחיה כהא ר' הוהא
סעו א' למחות כהא
ויכול למחות אפרסופוס
פ' שיל' א' לחבירו
טוב לי כרוח פ' שיש
לי שם רוח נשפלי לי
מכית אבי אמי ה"ל כ"ר: ו
אמר ר' ארמלא וכו'
אחריתי אחריתי וכו'
רובין אחריתי אימי פ' יוחנן
אין למחות בבכ"ש
ליחמי מספדי לקחות.
ופ' המורה אחריתי
אימי אן נמצאת אחריתי
אן משועבדיה
נזהל וא' לקחות
לאחר וטרפה פ' לקחות
ה"ל שאם נמצאת השרה
גניולה לקחות בבכ"ש
ליחמי וכו' ור' הוהא
לא מספדי לקחות וכו'
מקדש טעות הדין: וכו'
אחריתי אלמנה וא' בינה
ופרעו ליה ב"ד משות
לקחות דאגלי מילת
ההוא כדנחיה
אן טרפה משנ' ב"ה לא
יחמיס אן ודאי אמר
הלקוח: (פשיטא.) פ' ודאי
אחריתי אימי הדין קן
ה' השעבדיס במביה ו
שפרעיה אחרונה אלמנה
לא איצטריכא ליה למסור
לא פ' איצטריכא ליה
ב"ד סריא ל' רובין
לא אדעתא נפיק ליה
קלא קמל' פ' פשיטא
אחריתי אימי
ודאי אחריתי אימי
הדין איהו קן השעבדיס
מביה ו' שפרעיה אן
חובס. ומחדד ארבעה
ודאי לא איצטריכא ליה
למסור ב"ה איצטריכא ליה
למסור ב"ד סריא יתין

מחשבות מוכרן בטל רשבי"ג אומר מכרן קיים ומיימי רחיה השתא מחשבות
 ימים ועוד למסקין בחר הכי והא' דלמדת שמות קנה ומחזיר אונאה
 ושמע דוקא בשמות אבל יתר משמות יש אונאה לקרקעות ולעילוי
 ה לקרקעות אפי' ביתר משמות עד פלגא הלכך נראה לר"ם כמו
 ה ומחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא אמר פלגא בשמות דר"ם דינא
 שסבחי שמות כו' מכרן בטל ומרבנן מיימי רחיה והא' דלמדת יתר
 ה לקרקעות אפי' ביתר משמות עד פלגא: **והא' אפר ר"ג אפר**
 והא' דלמר ר"ג שליה כאלמנה אפי' מיימי בשליח דיינין דלא שייך
 דיינין דהם חלק יפה. היה רבי רגיל לפרש מדנקט לשון בוררין
 לן כן יהיה ומוחק כן היה אומר דלפלו מילתא דשיכח היה גוד
 רן בעיניהם שהרי מעבדו אטרופוס במקום יומינין חלוק בין
 חלק הישר בעיניו ולא נהירא לר"ם וכי טריחוחא להטיל גורלות
 לין למחות במילתא דשיכח ביה גוד או אגוד ומה שמדקדק נמי
 שמי שדעו מריחוקות זו מזו ומיהו יאמר רבי דלין זו קושאיה הא
 מחשבות משמות בטעמו כפחות שמות אלא רבותא דלפי' רבותא יכוילן
 וכלוק אלא להם אח מחדמינא הים רב אמר בטעמו מחלוקת ושמואל
 ויפריך לרב דלמר בטעמו מחלוקת אלא מנעה הים כי תלתא דקיימי
 כדחק לא בטעמו מחלוקת מדאמר ליה רבי אבא בשליח אלו מציאות
 גמ קמיהו אי' מרי מנו תלתא ולא נהירא לר' שהרי היכי קאמר
 ובור מה שירטו ומאי דקאמר נמי אולי מרי מנייהו ופלגי למאי דמפרש
 ההבא שמע דדוקא גבי יומינין מהי משום דכח כ"ד יפה אפי' שיש
 מהס תובע חלוקין כי הסם בלא כח מ"ו חולקין ליה לא משמע הדין
 בתקרקעי דליכא קפידא ברבותא וזו גוראל לר' לפרש קמניין כגון
 וכשבא אחיהן יפילו גורל בכל השדות ובצאה שיפול הגורל זו חכה
 בחלקם הראשון וכן אולי כי מרי מנייהו דפלגי כו' שהגיע לזה שדה
 רל על כל השדות אם תפול אחתה שדה לחלקן וזו הקמרים שחלקם.
 רבי פרטא הגדול פרטא אביו של רבי אלעזר הוא וקנין זה:
 אפר

[illegible][illegible]

ורבא איינז שלית כדדיין
 ורשכייז אסר ריז שלית
 אכלמנה רבא ארזי שלית
 כדדיינס מה שלית נמי לא
 לדידורא אן שלית נמי לא
 לדידורא לאפקוי אלמנה
 לדידורא הלכין איבעיה לה
 לדידורא וקסניטין לה לבטל
 מכמה באונאז משור ורז
 ביב ארזי שלית אכלמנה
 אכלמנה יתידה אן
 שלית יתידה לאפקוי ביד
 ורבינ ניהו והל שלית
 אכלמנה לדידורא ורז
 והיתומים מבטלין מקה
 אככש אן פחתי לא
 אנה היתורין אן אכלוק
 ויכול לבטל המקח ביביז
 אלא ריז כלוק מבטליז
 טחור רב האי גאון וזיל
 שבעירין של מקה ומכר
 שחור בריז אכלמנה
 בשעורא ורז אן הירושלמי

[illegible]

ישמעאל אף בחנוק ודלמא דוקא בחנוק הוא דפליגי דרבי ישמעאל
בהודאה ל"פ כלל דמורה רבי ישמעאל דאיהו הודאה ונראה לי דיש
לשמעאל בהודאה לא הוה ליה למימני הכי אלא הוה ליה למימר
דאפילו תמני לומר דלא מייחייב משום דלא משעבד נפשיה הואיל וכל
ומגנן דבחנוק פליגי דלמא דלא דוקא פליגי לא בלדקא דקאמר רבי
ישמעאל בחנוק דלא מייחייב א"כ היכי קאמר ליה למא לא יתחייב
אלא ודאי בחנוק נמי פליגי והכי קאמר לו למא לא יתחייב משום
כוזה סוגיא בלא הודאה שלא היה חייב לו כלום מתחלה והא
סורא להשבעד ולהתחייב לו מנה בשטר זה ובהא פליגי רבי יוחנן
פני עדים ואין דמיון טוב אלא אידי דנקט לעיל דאמר להו דאחא
משעבד בשטר זה הוה און מעטעלון נקין בשטר דין לומר דהואיל
יש דברים שנקיים דקאמר בסמוך ועוד דשמעין ליה לרבי יוחנן
הגיע לידו דגמר ומקני הכא נמי מתוך שטרה ליתום בשטר כה"ג
האבד צו פלוני בן פלוני ערב ומעשיו הוא משעבד ועכשו אמר
ליו כעבד צו אלא ואני ערב ומסרו לו השטר כפני עדים ופליגי
שעבד צוה השטר כעדי מקריה ו"ל דלא חשביה האי שטר לאשמועבד
מכחצו שהוא מסרו לא מני לאשמועבדי ביה וא"ת אמאי נקט אחת
חיתום דקודם חיתום אין רגילות לכחוד לשון גרוע אבל לאחר חיתום
ולפי ר"ת דמיירי בשטר גמור ליכא למימר דהא דנקט לאחר חיתום
נכח כריש לקיש ולדידיה לא מני לאשמועבדי בשטרא אלא להכי נקט
חיתום מוכח מילתא דקודם מתן מעות הוה ובהא מורה לו נכח ד
הוא חיל קודם מתן מעות הוה להו לאקומוי לחיתום אלא לא יכלו
ליגיבי ממשעבדי שהרי יואי הוה קודם מתן מעות הוה ליה לפרושי
העדים עליה אלא מלמא דאפי נפשה הוה דממיק דב"ב בסופו ודק
גמור להחייב בן כשומסר לו כפני עדים הוהא טעמא שמתייב שום
דעדי מקריה מפני ליה לקלא דמכוח כמה דוחתי ור"ת הביא ראיה
לו קודם לכן דפרקי כמה תחייב לו ליון את צת אשמו לא בן אמר
שאני חייב ואני חייב לו כלום ואף על פי שלפי הירושלמי קשה

י: כתנאי ערב היוצא
 יצא היוצא אחר חיתום שטר
 יטען (דף כה. ושם) דלמרתין
 יתרום לו אמרינן אקניוי אקני
 יתא דחייב משום דלשעד
 יתמור למלוה ויהאך נכס
 יתא מטעם הודאה מייחייב
 יתעלמא קני כה"ג משום ה
 יתמי לא אלימא מילתא ד
 נכס ותמיה לר"י דהואיל ו
 דא שבעה צ"ב (דף קטו.)
 יתסבב שבעה נפשי וכן נ
 יתקדק מדקמני רישא ערב היי
 יתכ שאל בשעת מתן מעות
 יתוי בשעת מתן מעות מכל
 יתשמאל למה והשיב לו הרי
 יתעם הודאה ומה הסיבה
 יתעכשו הוא דמשבעה נפשי
 יתחמר חייב אני לך מנה
 יתכר אלימא מילתא דשטר
 יתנן נקט נמי הכה רמ"ה
 יתדע לעבד שטרות גמר ומה
 יתהבב וי"מ דף מט.) הנותן
 ית ומקנה ומסיק כתנאי ערב
 יתפיר הדין דגריטין (דף כה.)
 יתורבי שאלין א"י הדין ה
 יתיה כיון שאלין כחוז ב ש
 יתחטום שטרות ה"ה קודם
 יתרגילות הוא לכתוב לשון
 יתשום דקודם חיתום גבי ל
 יתלחר חיתום דאז מוכחא מ
 יתלחר לכתוב חיתום
 יתקדמו וי"מ משום ה"ה ית
 יתמי נמי למיכתב הערבות בל
 ית (א) (אקסה לפי) ר"ת הוא
 יתחייב לו שיעבוד נכסי
 יתדבריו מירושלמי דהיינו
 ית ורשב"ל דהיינו ש
 ית יתחייב יתחייב יתחייב
 ית ארצו יתחייב יתחייב

חר החרום ששירת. ולא חסם עלמו
 מיחייב משום דחשיב כמודה שנעשה
 במסע צני רמי בר חמא היו ממוחקין
 א ניהליה או דלמא כו' ובעי למיפסח
 יחיה כשחם עלמו בשטר ומתוסה לא
 העבר תשובעדין זו חל גענין ספר
 ב לא נריך שיהא קנוי לערב ואומר
 מיחשב הודאה דאלימא מילתא דשטר
 י שטרוא ולא חשיב הודאה. מ"ר (א):
 נגס פליג אדריי ויחקן דלא חשיב ליה
 אמרי ר"י ארזי גופיה חלוק היה רבי
 סבר דחוק לא משעבד נפשיה אבל
 אחר חיתום שטרות ואי לא פליג רבי
 נפשיה משעבד נפשיה ללא הא קשמע לן
 מתקום מחמת הודאה מיחייב ימי תימא
 היה חונק ואם תמאי לומר דמודה רבי
 היה חונק אין הדיוק דומה לרביה
 ושוב שמעתי מר' דכדרי ור"ת מפרש
 שטר היינו בשטר גמור שחתמו הטב
 לאקנוי ציה בשטר זה כמו שהודיה
 ולה חסם עדי דמי ואין לתמוה היכי
 דר נפשיה שהרי אפילו תאמר בשטר
 אחרתנה מועטת לתדירו קנה אע"פ שלא
 היואל אחר חיתום שטרות וחסם עלמו
 אכל לפי הקווערס דמנעס הודאה
 אה אי לא חסם תאמר אחאי לא היו
 הער אלא ותיבסו דריון שאין מוכיח
 רסו מופלגי וי"ל דלחי נקט אחר
 בשטר משום שהללוואי כבר נעשית
 אפי' שלא בשעת מתן מעות דהא בן
 חל דלאחר מתן מעות היה אכל קודם
 דמוכחא מילתא דלאחר מתן מעות
 הובאה דלחיי לא הקדימו לחיתום לא
 וא"ו דהיבא דלא כתב וא"ו לא קיימי
 ומוקי להאי כתיבת ערבות שהוא שטר
 מי ע"י עדי מקריה כמו אם ליה ממנו
 ורש לקסי אמרי צה"א שאל תנחייב
 חוב תנחייב דחוקס שחייב ונמא
 ש דכמה דוכמי פליג אגמרא שלנו:

כתיבה זו להלוח אלא ביו
לכינו בלא דבר ועכשיו
בא להודות לו כך הוא
אם הודה לו בכתב כמו
שהודה לו בפה ולא
אלימא הודאת כתיבתו
מהודאת פיו דכת"י הוא
כאילו הודה לו בפני
עדים אלא אבל לא אלימא
כמ"ד דהו אתת עד וקי"ל
דד"ל וד"י הלכתא כר"י:
עיי' בערך ג"ב כר"י:

[illegible]

מוסף רש"י
 מדת סדרים. זה הנה
 וזה לא חסר (ב"ב יב.)
 שלי שלי, דאפילו מדי דלא
 חסר ביה לא מהי לחבריה
 (ערוכין חט.) דמקן (אבות
 פ"ה ט"ז) האומר שלי שלי
 שלן שלן זו מדה בינוית
 ויש אומרים זו מדת סדום
 (רשב"ם ב"ב קסח.) כל
 ימי מיגר ארמולותיך.
 כל ימי משך אלנמטין
 (שולחן ערוך.) בביתו ולא

לא חסר (ב"ב)

בכנסים מועטים מה שמכר
לבנותו ולא עוד אלא היא
זינה רשאי לשפץ אלא יפול
ה' לר"ה דא"ה ברכת הבית
בני הבית יהבו לה:

וְהָיָה כְּבִיט אֲבִיָּה: **גמ'** יִתְּנוּ רַבָּנִן ^י מִשְׁתַּמֶּשֶׁת
 חֲבִי כְּעֵלָה בְּעֵבְרִים וּשְׁפָחוֹת כְּדָרֶךְ שְׁמִשְׁתַּמֶּשֶׁת
 חֲבִי כְּדָרֶךְ שְׁמִשְׁתַּמֶּשֶׁת חֲבִי כְּעֵלָה כְּבִי כֶסֶף וּכְבִּלִי
 חֲבִי כְּעֵלָה שֶׁכֶּךְ כָּתַב לָהּ ^ו וְזֹאת תֵּהָא יִתְּבַת בִּבְיָתִי
 מִגֵּר אֲרַמְלוּתִיךְ בִּבְיָתִי תֵּנִי ^ז רַב יוֹסֵף הִבְבִּיתִי וְלֹא
 תִּתְּמִים שְׁמַכְרוּ מִדּוֹר אֲלֻמְנָה לֹא עָשׂוּ וְלֹא כְּלוּם וּמִ"ש
 וְאִ"ר אִסִּי אִמְרֵי ר' יוֹחָנָן יִיתְּמִים שְׁקִדְמוּ וּמִכְרוּ בְּנֻכְסִים
 וְהָתֵם לֹא מִשְׁתַּעֲבְדִי לָהּ מַחִיִּים הִכָּא מִשְׁתַּעֲבְדִי לָהּ
 שִׁנְיָן מִדּוֹר אֲלֻמְנָה שְׁנַפֵּל אִין הַיּוֹרְשִׁין חִיִּיבִין לִבְנוֹתָו
 אֲלֻמְנָה שְׁנַפֵּל אִין הַיּוֹרְשִׁין חִיִּיבִין לִבְנוֹתָו וְלֹא עוֹד אֲלֹא
 חֲוִי וְאִבְנָנוּ מִשְׁלִי אִין שׁוּמְעִין לָהּ בְּעֵי אֲבִי ^ב שִׁיפָצָה
 נָשִׁי: וְלִיתְבוּ לָהּ כִּי יִתְּבָה הָתֵם מִסִּייעָ לִיהָ לִרְבִּי הוֹנָא
 חֲבִית בְּרוּכָה וְלִיתְבוּ לָהּ לִפִּי בְּרַכַּת הַבֵּית הַזֶּה אִמְרֵי
 בְּרַכָּה לִשְׁוֹן חֲכָמִים עוֹשֵׁר ^ו לִשְׁוֹן חֲכָמִים מִרְפָּא בְּרַכָּה
 וְיִהְיֶהמוֹכֵר פִּירוֹת לַחֲבִירוֹ מִשְׁךְ וְלֹא מִדָּר קִנְהַ מִדָּר וְלֹא
 בִּפְסָח שׁוֹכֵר אֶת מִקְוָמוֹ מִרְפָּא דַּתְנִן ^ז יִלָּא לֵיעוּם אֲדָם
 בִּפְסָח מִפְּנֵי שְׁמַחְמִיצוֹת ת"ר בִּשְׁעַת פְּטִירוֹתָו שֶׁל רַבִּי
 סָו בְּנִי אֲצִלוּ אִמְרֵי לָהֶם הִזְהִירוּ בְּכָבוֹד אִמְכֶם נָר יֵהָא
 זָא עֲרוֹךְ בְּמִקְוָמוֹ מִזְהָ תֵּהָא מוֹצֵעַת בְּמִקְוָמָה יוֹסֵף
 שְׁמִשְׁוֹנִי חֲבִי וְהֵם יִשְׁמִשְׁוֹנִי בְּמוֹתִי: הִזְהִירוּ בְּכָבוֹד
 יִכְתִּיב יִכְבֵּד אֶת אֲבִיךָ וְאֶת אִמְךָ אֵשֶׁת אֲבִי הוּאִי אֵשֶׁת
 יִתְּנִיא יִכְבֵּד אֶת אֲבִיךָ וְאֶת אִמְךָ אֵת אֲבִיךָ ^ז אֵשֶׁת
 אִמְךָ ^ו יוֹ"ו יִתִּירָה לִרְבוֹת אֶת אֲחִיךָ הַגָּדוֹל ^ז הֵנִי מִלִּי
 הֵלֵךְ לָא: נָר יֵהָא דְלוֹק בְּמִקְוָמוֹ שׁוֹלְחֵן יֵהָא עֲרוֹךְ בְּמִקְוָמוֹ
 קוֹמָה: מֵאִי טַעְמָא ^ז כֹּל כִּי שְׁמַשִּׁי הוּא אֶתִי לִבְיָתִיהָ
 שְׁבַבְתָּא קָא קָרִיהָ אֲבָבָא אִמְרָה אִמְתִּיהָ שְׁתִּיקוּ דְרַבִּי
 זָא אַתָּא שְׁלֹא לְהוֹצִיא לְעוֹז עַל צְדִיקִים הָרָאוּשׁוֹנִים: יוֹסֵף
 שְׁמִשְׁוֹנִי חֲבִי וְהֵם יִשְׁמִשְׁוֹנִי בְּמוֹתִי: סָבוֹר מִינָה
 מִרְבִּי דְחִזּוּ דְקָדִים עֲרִסִיהוּ לְעֲרִסְיָה אִמְרֵי שְׁמַע
 דְּקָאמְרֵי וְהָאִי דְאִמְרֵי הִכִּי דְלֹא לִימְרוּ מִילְתָּא הוּאִי
 וְתוֹ דְרַבִּי הוּא דְאֵהָנִיא לְהוּ אִמְרֵי לָהֶן ^ז לַחֲכָמִי יִשְׂרָאֵל
 חֲכָמִי יִשְׂרָאֵל ^ז אִמְרֵי לָהֶן אֵל תִּסְפְּדוּן כְּעִירוֹת
 וְהַגְּשִׁיבוּ

[illegible]

יָלַדָה וְהָן יִלְדִים נֶגַע
בְּמִדּוֹר כְּדָרְךְ שִׁמְשֹׁשׁ
בְּחַיִּי בַעֲלָה בְּכָרִים וּבִ
וְהָב כְּדָרְךְ שִׁמְשֹׁשׁ
וּמִיחֻנָּא מִנְכֶּסִּי כָל יוֹ
בִּבְקִיתִי אִמְר רַב נַחֲמָן
מִדְּרַבֵּי אִמְר אֲרִי יוֹהָנָן
מוֹעֲמִינ מַה שִּׁמְכֵּרוּ מִי
מַחֲיִים אִמְר אֲבִי "נִגְמָ
תֵּנִיָּא נְמִי הֵכִי "מִדּוֹר
אִפִּילוּ הִיא אוֹמֶרֶת הִיא
מֵאִי תִיקוּ: אִמְרָה אִי
דְּאִמְר רַב הוֹנָא "בִּרְכִּי
רַב הוֹנָא לְשׁוֹן חֲכָמִים
הָא אִמְרָן עֲשׂוֹר דְּתַנְי
מִשְׁךְ לֹא קִנָּה "וְאֵם הִיא
חֲטִין וְיִינִיה עַל גְּבִי מִכֶּ
אִמְר לִבְנֵי אֲנִי צָרִיד גִּמְ
דְּלוֹק בְּמִקְוָמוּ שׁוֹלְחָן
חֲפִנִי שִׁמְעוֹן אִפְרָתִי
אִמְכֶּם: דְּאוֹרִיִּיתָא הִיא
אֲב נְמִי דְּאוֹרִיִּיתָא הִיא
אֲבִיד וְאֵת אִמְךָ זֶו בַּעֲ
מַחֲיִים אֲבָל לֹאֲחֵר מִיּוֹ
מִטָּה תִּהְיָ מוֹצֵעַת בִּי
הִהוּא בִּי שִׁמְשָׁא אֲחָא
יְתִיב כִּיּוֹן דְּשִׁמְעֵי שׁוֹב
חֲפִנִי שִׁמְעוֹן אִפְרָתִי
בְּהָדִין עֲלִמָּא הוּא דִּסְ
מִינָּה לְהִהוּא עֲלִמָּא
לְהוּ יַעַד הָאִידִנָּא נְמִי
אֲנִי צָרִיד נִכְנָסוּ אֲצִי

אמר למען יארכו ימיו
על האדמה אשר
אלהיה נתן לך:

אביד. עי' נסורות דף ו

הנבנות הב"ח

צמחן חבין טחון ואותיו

משנפטר כלקמן: יוסף חפני. דמן
חיפאי: אס' צבידן. כל אמן רבצוין:
ג'ל' וויכר, דאס' אמן: ח'ל' חפני

יכו': ההוא גברא דאוגי

ב"ב"ר אבא ונסי אר"ה אלא ונסי אותה ונתנים לה מידור לפי כבודה אמרה אי אפשר לזוז מבית אבא יב"ל"ס הירוש' הומר
 לה אם את אצלתי י"ל ממותא אי אין את אצלתי א"ל ממותא אלא היתה שיענת מפני שהיא ירדה וכן ילדים וז"ל אותה הומר
 כדאמרינן בבב"ב א"ר ר' יוחנן א"ר ח' ממשכנתא מבור (כדירן) שוטחשמיש בחיי בעלה כבירים וסכסותו כדירן ששמשיה בחיי

לפנינו בגמ' הגידסא אר"א אמר ר"י יאומים שקדמו וכו' התם לא משתעבדי לה מחירם הכא משתעבדי לה מחירם וגירסת רבינו התם לא חפיק מחירם ז"ע.

דקאמארע ניה ניצט אנהער פירי
נא נא נא נא נא נא נא נא

שלח ליה ר'נ בית
לר'נ יא ולימנו רבנו
בשטר כתובה ר'נ מה
מחלות או בשאן שטר
יוצא מה' מחלות ודל'
כדבר יא שלח ליה
כשאן שטר יוצא מה'
מחלות אבל שטר כתובה
יוצא מה' ובה כתובה
לעולם ודל' כמסיים י'
אמר אר'ש ב'פ
אר'ל' בשלח ב'ל ליש
ל'א מ'ש' אל חספא

שני דייני גזירות היו בירושלים
אדמו"ן וחנן בן אביש'לום. הרי

קשיא

אמר רב הונא אמר רב לא שנו אלא מנה מאתים אבל תוספת יש
 לה. תימא איכא אמאי קאמר רב לעיל לא שנו אלא כשאין
 שטר כתובה יוצאה מחמת ידה אבל כששטר כתובה יוצאה מחמת ידה
 גובה כתובתה לעולם ומאי ראייה היא משום שטר כתובה הוואיל (סו)אוינה

הדרן עלך הנושא

שני דיני גזירות היו בירושלים אדמון וחנן בן אבישלום חנן אומר שני דברים אדמון אומר שבעה ^{דמי} שהלך למדינת הים ואש

הרי היא כדבדבס. ומונה כ"ה שנים משעת מביעה: והלכה כדברי
א"י. כדברי ר' מאיר או כדברי חכמים: לא שנו. דכ"ה שנים מחלה:
אלא מנה מאתים. שהם שם כתובה: אבל תוספת יש לה. דמתנה
היא ולאו כתובה: סנאי כתובה. תוספת: אישתיקן קאמרס או

אמר רב הכי משום דלא סבירא לן
הוא ולא שמיקן קאמרת ואי משום
דקניציה עגן ולא שקין קאמרת דאי
אמרה רב משקין לי חמרה דשפיר
אמר: אינסא אחוה הוא. ומה בלא
אמר וירשו רב חייל אביתא לא חמרה
ולא מווי. דאלמנה בנות אביה אינה
גובה אלא עד כ"ה שנים כרבנן:
בכתפאי אמטאי לה. מונומיה מיס
ליס: הא גמי משום כיסופא. חממת
הכבוד הוה שעשית לה: אדרכתא. פסק
דן לגבות נכסיו בכל אשר תחלא:
אמר ליה: לרובא ילדתי לי פירי.
הלרעא שיעור כחובתאי חסדל מיומא
דלחובתאי לי אדרכתא עלייהו שמאזמו
היום הם בדרשותי דהכי אמר רבה בפי
המפקיד (ב"מ דף לה:) גבי שומט ב"ד
לוקח מתימאי אכיל פירי אמר רבה
מכי מעי אדרכתא לדידה אבוי אמר
משחנתמה רבא אמר ממי שלמו יומי
רורחא: אינסא מונומיה. הרבנו

(א) תוֹס' ד"ה שני. לא
גרסינן אלא שכנא. נ"ב לשון
תוס' בפ"ק דשנא ושכנא
נמי הוּי שם ארס כדאמרין
בסוטה אלא כשכנא והלל
כ' יעין בפרק היה נוטל
דף כא:

תנאי בתורה. מוספת
שהוא מתנה להוסיף לה
וק ממונות וכל הנך למתן
במקום לעל: מעיד נה.
אחריות טעות סופר.
כשאנו כתוב בשער. סופר
הוא שטעה. אבל זה לא
לזה לו מעמיו בלא אחריות
נכסים, ללא שדי אינם וזה
בכדי ונחיה יד: וכמי שכתב
נו אחריות למי רשעים:

תוספות ר"ד והמשך
א"ל והא מ"ל דאמרי
אחריו ט"ס הוא פ"ט
ש"ד שמה הספור טע"ו
שכ"ד אדרכתא פ"ז חז' לו
לכתוב הוא טע"ה א"ל
כ"ה שאמדרענא והדרב"ה
ברור שלא נכתבה כ"ה
ולכ"ה המ"ל א"ל
אפילו כ"ה א"ל
סב"ר דהו דרדיה נהנה
ולא היה נמנן דאולא
ומתכחול לה א"ל שקיול
ידד' וכל ל' דיו"פ פ"ה
א"ל האשה ומשתנה
לדשה ש"ס לה כ"ה
דבעל' מיכספו ש"ה
שביב"ם ש"ה ש"ה
כשת' השורש ירקא
ש"ו מידה יואמר ל'
א"ל שלי המשועבדים ל'כ'
יח"ל אפילו ע"ז ע"י כ"ה
ד"ן שלא עיניו בחקתא
ש"ו:

ס"ג שני דיני גזירות היה
בירושלים אדמו"ר
וזמן כן באשלוס חזן אומ"ר
שני דברים אדמו"ר אומ"ר
שבעה מי שהלך למדינת
הים ואשתו תובעת מזונות
חזן אומר חשבע סכוף ולא
חשבע בתחלה נחלקו עליה
כני כהנים גדולים אדמו"ר
חשבע בתחלה וסכוף
אר"ד כ"ה כדבריהם. אר"י
ב"י יפה אמר חזן לא
חשבע אלא סכוף חזן
אומ"ר ואדמו"ר חזן אומ"ר

שני דייני פרק שלשה עשר כתובות

קה.

עין משפט
נר מצוה

א א ב מ"י פ"ד מהל'
עקלים הלכה ז סמג
עשין מה טור ש"ע ח"מ
סימן ט סוף ג'
ב ג מ"י פ"ד מהלכות
פסחין הלכה א סמג
לאין רק חוש"ע שם סעיף
א סימן לז סעיף יח
בהגה"ה:
ג ד ה ו מ"י שם הלכה ה
טור ש"ע שם סימן ט
פני' ה:

תוספות ר"ד

תשבע בסוף פירוש
כשישמענו כי שמת ונבא
לנבוא כחובות' אז תשבע
שלא נכבה בידה משל
בעלה ולא תשבע
בתחלה עכשיו בעת גיבור
מוות ובני כהנים גדולי
אמרו גם עכשיו תשבע
שאין בידה משל בעלה
כלום ובלא שבועה אין
נתינים לה מוותר. קרנא
היה שקיל אסתיא מכל
חד וחד ודאן להו דינא
והיכי עבדי הכי והכתיב
ויתן לה לא תקח וכו'
ה"מ היכא דשקיל מחד
ומחבריה לא שקיל דלמא
אחי לאצלווי דינא קרנא
כיון דשקיל מתרווייהו לא
אחי לאצלווי דינא וכי
לא אחי לאצלווי מי שרי
והתניא וישודו לא תקח
מחיל' אם ללמד שלא
לזכות את החייב ושל
לחייב את הזכאי הרי כבר
נאמר לא תהא משפט אלא
אפילו לזכות את הזכאי
ולחייב את החייב אמרה
תורה לא תקח שוחד הני
מילי היכא דשקיל בתורת
שוחדא קרנא בתורת אגרא
היה שקיל ובתורת אגרא
מי שרי והתנן הנוטל שכור
לדון דינו בטלן ה"מ
אגר דינא קרנא אגר בטלה
היה שקיל ואגר בטילה
מי שרי והתניא מכוער
הדין שנוטל שכור אלא
שדינו דין ה"ד אילימא
אגר דינא דין דין מי שרי
והתניא הנוטל שכור לדון
דינו בטלן אלא לאו אגר
בטלה וקמי' מכוער הדין
ה"מ בטלה דלא מוכחא
קרנא בטילה מוכח כזה
דהוה חייב בחמרא ויהיב
ליח וזוי כי הא דריה
היה דלי דולא כי אתא
לקמי' לדינא א"ל הב לי
גברא דלי' בהיקאי' פ"י
במקמי' ואידן לכו דינא

קשיא תלמי אחרין קשיא גזירות אגירות. וא"ת אדרבה אי
גזילה וגזירה תרי מילי נינהו תלמי אחרין לא קשיא דדייני
גזילה הוו תלמי דייני גזירות לא הוו אלא תרי ואמר רבי חזקיה דליני
בגדא שמהא דליני א' שמי שרירות דכמה אנשים חשונים היו בישראלים

שהיו יכולין לעמוד לכל שררה ושררה
ועוד אי לאחד מהם הוו שמי שרירות
לחנן המצרי היה לו להיות שהיה חשוב
יותר מחנן בן אבישלוס כמו שפי' ר"ת.
מ"ר: דחשיב' ליה קרנא. ואין
לפרש דחשיב' ליה יותר דהא מוכח
בברייתא דחנן המצרי היה חשוב יותר
מחנן בן אבישלוס מדקמי' ליה ברישא
אלא ה"פ דחשיב' ליה בזה הכי דליני
בהו מחנ' חנן אומר שני דברים אדמון
אומר שנבעה קמני דלא חשיב' ליה כגון
חנן המצרי שלא דבר כלום לא קמני
ולי נראה דחשיב' ליה החשוב יותר ואף
על גב דקמי' חנן המצרי ברישא הכי
נמי אשכחן (מ"עשה דברי אליעזר ור'
יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ור"ע
א"ע"פ שר"ע היה חשוב מרבי אלעזר
בן עזריה שהוא היה ראש לנחמס
ובכל דוכתי אמרין (פסחים ז.) כגון
ר"ע ומצרי וצביליה פ"ק דביבמות
(דף טו.) גבי מעשה דרבי דוסא בן
הרכינס דלמך להס רבי יהושע א"י
אלך ואחריו מי רבי אלעזר בן עזריה
ואחריו מי ר"ע וכשנכנסו אללו אמר
לר' יהושע י' בן לעזריה מצרינו הכי
לא היה יודע שר' אלעזר צעולם ולר'
עקיבא אמר אמה הוא שמך הולך
מסוף העולם ועד סופו ואפ"ה מוכיח
ר' אלעזר ברישא ויחינו טעמא (שהיה
ממשפחה מיוחסת יותר מר"ע שהיה
עשירי לעזרא וגם צבילי נציאותו
הכא נמי דקמי' חנן המצרי ברישא לא
בשציל שהיה חשוב יותר אלא מפני
שהוא ממשפחה מיוחסת יותר מחנן בן
אבישלוס ואומר רבי דמ"מ תקשי לן
אמאי לא משני דמשיני ר"ת ולא
פירכא הלא דלי מנא להו לפי שדבריו
במשנתנו הוה ליה למימני שני דייני
גזירות שהיו צירושלים אלל מדקמי'
היו צירושלים משמע שנים היו ומו לא
ועוד מדתניא בסמוך רבי נתן אומר
אף נחום המדי אחד מדייני גזירות
צירושלים היה ועל כרחך אצרייתא
לא קאי דא"כ לר' נתן ארבע הוו ואין
מוקמינן דההיא דקמי' שלשה אדמון
ומן נחום המדי לרבי נתן אלא ודאי
דחשיב' ליה החשובין יותר משום הכי
קאמר אף נחום המדי היה אחד מגזירי
גזירות והיה חשוב כמותר. מ"ר:
גזירי גזירות שביירושלים היו נוטלין
שברן מתרופות השבעה. הא
דלא פריך הכא והיכי עבדי הכי
והכמי' ושוד לא תקח דפריך עליה

תשבע בסוף. כשישמענו כי שמת ותבא
עכבה בידה משל בעלה כלום: ולא תשבע בפסלה. נשעת גיבוי
מוזנות: גב' אדמון בן גדאי: גזירי גזירות. קנסות: קטנסה
נטיעה גרסינן ב"ק. גבי בהמה שנכנסה לרשות הניזק והזיקה קטנסה

נטיעת אילן כמה שמי' אותה: שמי'
כסף. שמי' מעות: כפי דינין. של עשרים
ושלשה: כפי כנסיות. להחפלה: כפי
מדרשות. למשנה ולתלמוד: כפי
סופרים. ללמוד מיתוקות: נוטלין
סכין. ומתפרנסין הימנו לפי שלא היו
עסוקין במלאכה: כרששי עסקינן.
שנוטלין שכר לדון יותר מכדי חייהן:
לא ספקו. למוזנות: א"ע"פ שלא ראו.
ליטול: איסורא. סלע: כפורס
שוחד. שלא מחייבני אס וזכאי אי:
כפורס אגרא. שכר טרחה: הנוטל
שכר לדון. משנה היא כנס' בטרות
(דף טו.): אגר דינא. לא אומר לכס
הדין כי אס נשכר כך וכן: אגר
בטיילא. שהיה בטל ממלאכתו: דהוה
הכי באמרי דחמר. מריח באזירות
יין אי זה ראוי להמקיס והקרנז
להתקלקל ימכרוהו מיד ושכר זה היה
מזוי לו בכל יום: כי הא. דבטיילא
דמוכס שרי: הכו לי גברא דדלי. מיא
משקה שדומי: בחריקאי. במקומי.
חריקאי אומר אי שהוא לשון (ס) פגוס
כמו קרנים חרוקות דשמיטת חולין
(נ"ט): כלו' שאני מסתלק ונפגס מקומי:
אינו

הו ובי קאמרינן אגרי גזירות קאמרינן
גזירות שביירושלים היו נוטלין שכרן
רצו מוסיפין להם לא רצו אמו ב'רשיעי' עסקינן אלא ב'לא ספקו א"ע"פ שלא
רצו מוסיפין עליהן קרנא הוה שקיל איסתיא מוכאי ואיסתיא מחייב ודאין
להו דינא והיכי עבדי הכי והכת' וישודו לא תקח וכו' ה"מ היכא דלא שקיל
מתרווייהו דלמא אחי לאצלווי דינא קרנא כיון דשקיל מתרווייהו לא אחי
לאצלווי דינא וכי לא אחי לאצלווי דינא מי שרי והתניא וישודו לא תקח מה
ת"ל אם ללמד שלא לזכות את החייב ושלא לחייב את הזכאי הרי כבר נאמר
לא תהא משפט אלא אפי' לזכות את הזכאי ולחייב את החייב אמרה תורה
ושוחד לא תקח הני מילי היכא דשקיל בתורת שוחד קרנא בתורת אגרא
הוה שקיל ובתורת אגרא מי שרי והתנן ה"הנוטל שכר לדון דינו בטלן ה"מ
אגר דינא קרנא אגר בטילא הוה שקיל ואגר בטילא מי שרי והתניא מכוער
הדין שנוטל שכר לדון אלא שדינו דין ה"ד אילימא אגר דינא דין דין (ה) והתניא
הנוטל שכר לדון דינו בטלן אלא אגר בטילא וקמי' מכוער הדין ה"הני מילי
בטיילא דלא מוכחא קרנא בטיילא הוה שקיל דהוה תהי באמברא
דחמרא ויהיב ליה זוזא כי הא דרב הונא כי הוה אחי דינא לקמי' ואמר להו
הבו לי גברא דדלי לי ב'בחריקאי ואידן לכו דינא אמר רבי אבהו בא וראה
כמה סמויות עיניהן של מקבלי שוחד אדם חש בעיניו נותן ממון לרופא
ספק מתרפא ספק אינו מתרפא והן נוטלין שוה פרוטה ומסמין עיניהן
שנאמר וכי השוחד יעור פקחים תנו רבנן כי השוחד יעור עיני חכמים קל
וחומר למפשין ויסלף דברי צדיקים קל וחומר לרשעים מידי טפשים ורשעים
בני דינא נינהו אלא הכי קאמר כי השוחד יעור עיני חכמים אפילו חכם גדול
ולוקח שוחד אינו נפטר מן העולם בלא סמויות הלב ויסלף דברי צדיקים
אפילו

דקרנא אומר ר"ת משום דלא (אסור) אלא מצעלי דייס אלל הכא משל כצור ורבי מפרש דהכא לאו בתורת שכר היו נוטלין אלא הכא
כל שעה היו יושבין בדון ולא היו עוסקין בשום מלאכה ולא היה להם צמא להתפרנס והיה מוטל על הצור לפרנסן אלל קרנא אקראי
בעלמא היה יושב ולא היה לו ליטול שכר ומהאי טעמא נמי אחי שפיר הא דקאמר לקמן (דף ק.) מלמדי הלכות שמיטה והלכות קמיצה
היו נוטלין שכרן מתרומת הלשכה אף על פי ששכר תלמוד תורה אסור דליתא בפרק אין בין המודר (נדרים דף ל.) מ"ר:

תורה אור השלם

1. וישודו לא תקח כי
השוחד יעור פקחים
ויסלף דברי צדיקים:
שמות כג ח
2. לא תהא משפט לא
החבר פנים ולא תקח
שוחד כי השוחד יעור עיני
חכמים ויסלף דברי
צדיקים: דברים טו יט

הגהות הב"ח

(א) גבי והתנן הנוטל
שכר: (ב) רש"י ד"ה
בחריקאי וכו' לשון פגוס.
וכן לעיל דף סא. ורש"י
פ"י שם חריקאי דלית' (סו).

מוסף רש"י

תשבע בסוף. כשישמענו כי שמת ותבא
עכבה בידה משל בעלה כלום: ולא תשבע בפסלה. נשעת גיבוי
מוזנות: גב' אדמון בן גדאי: גזירי גזירות. קנסות: קטנסה
נטיעה גרסינן ב"ק. גבי בהמה שנכנסה לרשות הניזק והזיקה קטנסה

אפילו

י א מ"י פכ"א מהל'
סנהדרין הל' ו ופ"ו
מהל' ח"מ הל' י סמג לאוין
רס טו"ש"ע ח"מ סי' טו
סע"י א ובהג"ה וסעף ב:
י"א ב ג ד מ"י ס"ד מהל'
שקלים הל' ד:
יב ה מ"י שם הל' ו:
יג ו ז מ"י שם הלכה א
ב:
יד ח מ"י שם הלכה ד:

אחתיה קמיה אמר האי
עשה והאי עשה עשה
רכבוד מורה עדיף סלקיה
לדינא ריחמנא ואחתיה
לדיניה יתכן דתוי בעל
דיניה הכי איסתתים
סענתי. בר ענן הוה רגיל
אליוהו דהוה מתני ליה סדר
אליוהי כיון דתבטיח הכי
אתא יתוב כדפרישית ובעא
רחמי ואתא ואפי' הוה
מפיעת הוי יתוב בתיבותא
ומתני היינו דאמר ר' סדר
אליוהי רבה וסדר

והיינו דאמינן סדר אליהו רבה וסדר אליהו זוטא. איך לפי שהפסקין בלמודו לרב ענן חלקו לשני סדרים וצפנעם ראשון ללמד ממנו יותר מן הארבע דיות קרי לראשון סדר אליהו רבה ולשני סדר קרי זוטא: **מבקר** מוכיח שבידושים היו נוטלין שכר.

וְדָרָה כְּסִי וְסִי) הַנוֹטֵל שֶׁכֶּר הַלֵּוִי רֹאֵה
בְּכֹרֹת אֵין שׁוֹמְרִין אוֹתָן עַל פִּי וְיִלֵּךְ
כְּמוֹ שֶׁמִּלְמַל לְמַעַלָּה וְעוֹד רֵהֶם דּוֹקָא
בְּכֹרֹת שֵׁשׁ לַחֹשׁ שִׁמָּה שִׁמָּה שֶׁכֶּר
יִמְרִינוּ אֲזַל הֶכָּה מִיִּיחַ בְּדִיקוֹת מוֹמִי
שֶׁכֶּר קִדְשֵׁי הוֹאֵל אֵיחָה בְּשִׁלְיָה פֶּרֶק
הַתְרוּמָה בְּשִׁלְיָה (דָּרָה) דַּלְמֶר מִצְקִי
מוֹמִי קִדְשִׁים נוֹטִלִים שֶׁכֶּר מִתְרוּמָה
הַלְשָׁה: **מִלְמַדִּין** הַדְּבָרוֹת קִפְיָה.
וְהָא דִּלָּה חֲסִיד הַלְשָׁה מִלְּקִיָּה שֶׁכֶּלֶל
הַלְשָׁה שְׁחִטָּה הֵן: **שִׁבְעָה** כִּנְגַד
וְשִׁבְעָה: **שְׁעָרִים** לְשִׁבְעָה עוֹרָה קֶאֱמֶר
אוֹמֵר רַבִּי דָּס"ל כִּנְגַד דִּמְתָּי דְּמָס'
מִדּוֹת בְּפ"ק (מִשְׁנָה ד') דִּלְפָּן ו' שְׁעָרִים
הֵיוּ בְּעוֹרָה ג' בְּצִלְפָּן ו' בְּדִרְסוֹ וְאַחַד
בְּמִזְרָח וְהָא דִּמְתָּן הֵם לְעִיל בְּשִׁלְשָׁה
מִקְוֹמוֹת הַכֵּינִים שׁוֹמְרִים כִּי עַל חֲמִשָּׁה
שְׁעָרִים הָעוֹרָה הֵן: בְּמָס' תַּמִּיד מִרְכָּי
(דָּרָה) פֶּרֶק לֶהוּ וְשִׁמְנֵי אֲבִי מִרְכָּי
מִיִּיחָה לֹא בְּעֵי שִׁמְיֹר וְרַבָּה מִשְׁנֵי תִנְאִי
הָא דִּתְנֵא אֵין פּוֹחֲמִין [מִמ'] גּוֹבִרִין ו'
אִמְרִנְלֵין רַבִּי עִזִּי אוֹמֵר אֵין פּוֹחֲמִין]
מִי"ג גּוֹבְרִים כִּנְגַד י"ג שְׁעָרִים לֹא
חֲמִשָּׁה דֶּהֱרָב הֵם פְּסוּ לֶהוּ תַּמְנִיָּה דִּל
ח' דְּעוֹרָה אֲלֵמָה אֵיכָה תִנְאִי דַּלְמֶר
תַּמְנִיָּה הוּוּ (ט) וְאֵיכָה תִנְאִי דַּלְמֶר
חֲמִשָּׁה הוּוּ מִיִּיחָה אֲמַלִּי מִיִּיחָה רַבָּה
הֵן תִּנְאִי (י) מִתַּמְנִיָּה דִּמְדוֹת הֵיה
יִכּוֹל לְהִצִּיף דִּמְתָּן הֵם בְּפ"י שֵׁי (מִשְׁנָה)
(י) שֵׁשׁ עוֹרָה הַשְּׁחִחוּמוֹת הֵיוּ שֶׁ
אֲבָל אֵין יוֹסֵף בֶּן חֵן אוֹמֵר כִּנְגַד י"ג
שְׁעָרִים וְעוֹד תִּימָה דִּהְרִי כֹאֵן מִחֲלֻקָּה
רַבִּיעִי דַּעַל כִּרְחִין לְהוֹרֹא תִנְאִי דָּס"ל
דִּי"ג שְׁעָרִים הֵיוּ בְּעוֹרָה לֹא מִזִּי לְמִמֶּר
קִסְקֶסֶר ח' וְלֹא חֲמִשָּׁה דֶּהֱרָב הֵיהֶם דִּהָא
מִפְּסֵה הֵם שֶׁכֶּר אֲלוֹת שְׁעָרִים
אִפְּרָן מוֹזְרִין אֲמַר אֶחָד שְׁעָרִים
דֶּהֱרָב הֵיהֶם הַמְּפּוֹרֵשׁ בְּפ"ק דִּמְדוֹת שֵׁי
שְׁעֵי חוֹלְדָה מִן הַדְּרוֹס וְקִיפּוֹטוֹס מִן
הַמַּעֲרֵב וְעוֹדִי מִן הַצִּפּוֹן שְׁעֵר מוֹזְרִי
שׁוֹן הַצִּדֵּה עֵלִיו לֹאֵה רִיתִי שְׁעָרִים
לְעוֹלָם כִּי לְעוֹרָה תִנְאִי ד' שְׁעָרִים
הֵיוּ בְּעוֹרָה וְהָא דִּלְחִבִּי י"ג הֵיינו עַם
הַשְּׁעָרִים הַקְּטָנִים דִּלְכָּל חֲסִיד תַּדַּע
דִּהָא חֲסִיד פִּישְׁפִּשְׁן שְׁהֵי לְשַׁעֵר נִקְטוֹר
אֲזַל גְּדוּלִים לֹא הֵיוּ בְּעוֹרָה אֲלֵא ו' וְהֵן
אוֹתָן הַמְּפּוֹרֵשִׁים בְּפ"ק וְהַמְּעִיץ שֶׁ
יִתְנָא דְּשַׁעֵר הַקְּטָנִים בְּפ"ק הוּא שֶׁכֶּר
הַכְּכֹרֹת בְּפ"ד וְאוֹתָן י"ג שְׁעָרִים דִּמְדוֹת
שְׁנִיִּים נִמִּי בְּמַסַּקְתָּ שְׁקִלִים כֹּל אוֹתָה
מִשְׁנֵה מִמַּשׁ בְּפ"י י"ג שׁוֹפְרוֹת אֲזַל אֵין
שְׁנֵי דֵּה אֲבָל יוֹסֵף בֶּן חֵן כְּמוֹ שֶׁשְׁנֵי
בְּמָס' מִדּוֹת וְגִמְרָא דִּירוֹשְׁלָמִי קֶאֱמֶר
מִתְנִי' אֲבָל יוֹסֵף בֶּן חֵן דַּקִּימֶר כִּנְגַד
י"ג שְׁעָרִים לְרַבְּנָן ו' שְׁעָרִים
בְּעוֹרָה דִּעֲמִיָּהוּ דִּרְבָּנָן הֵינָן הֵיוּ
הַשְּׁחִחוּמוֹת הָאֵלֹו כִּי הֵיהִיף דִּמְנִיָּן
תַּמִּן י"ג פְּרִילוֹת הֵיוּ דֵּה שְׁפִרְלוֹ
שְׁעָרִים מִתְנִי קַתְמָה כִּנְגַד מִי הוּוּ
לֹא חֲסִידִי דִּעֲמִיָּהוּ כֹל כִּי שִׁקְרָאוֹ
לֹא אֲבָל יוֹסֵף בֶּן חֵן תִּרָּא אוֹתָם שְׁעָרִים: מ"ז:

ה'א' עשה וה'א' עשה. מלות הדיינים עשה ושפעתם (דקד'): **עשה דכזו**
תורה. דינים דה'א' גברא דהוא עשה דליכא כבוד תורה דרב ענ
בזהדיה עדיף: **סדר אליהו רבא.** שלמד חוץ למצבה. סדר אליהו וזמא
שלמד בתוך המצבה: הוה **רישאה.** כעס של מקום וזא רעב לעולם:

מציית המדרש: הוּ פִּיִּישׁ גְּבִיָּה, אֲחֻלִּי
שָׁלַחְנוּ תָרִי אֲלֵפִים וּמֵאֲלֵפִים דְּכֻמֵּי־ס
שְׁעָרִים לָחֹם וְלֹחֶם בְּצוּרִים הֵאָּ שְׁעָרִים
וְהָדָו וְכִרְמֵל הָרִי שְׁעָרִים וּתְרַחֲנִן וְכָל אֶחָד
לִפְנֵי מֵאָה אֲחֵרֵי תָרִי אֲלֵפִים וּמֵאֲלֵפִים:
בְּתִלְסָר אֲמָר לֵה מִרְיָה הַשְׁמֹעֵצִין מִפּוֹ
וּשְׁמֵעִינֵן לְרִבִּים זֶה מִכָּאֵן זֶה מִכָּאֵן
וּמִלְפָּנִים וּמִלְאֲחֹר וּמִתְחַלְקִין לְמַקְוֹת
הַיָּרֵדָה שְׁהִיהֵם הָעַם רַב: וְכִפִּי לֹיֵא מִיֹּאֵל
מִלְּפָנֵי אֵת הַחֲמָה וְהִיא יִכְרַב בָּאֵם
מִגְּבוּיֵי **סְפָרִים**: שֶׁל כָּל אִשָּׁה וְשֶׁל
שֶׁשְׁאִקוֹר לְהַשְׁהוֹת סִפְרָ שֶׁאִינוּ מוֹגִיִּים
מִשּׁוֹם אֵל שֶׁשָּׂקַן בְּהַלְקֵךְ עוֹלָהּ וְרָאוּ
בִּית דִּין שֶׁהֵיוּ מִתְעַלְלִין בְּדַבָּר וְהִסְפִּיקוּ
מִתְרוֹמֶת הַלֵּשָׁכָה לֵךְ: בֵּית אֲבֻטְיָהם
וְזִכְרֵה גִרְמָה בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא (דף ת.א):
בְּדַבְרֵה: בְּפִרְסוֹת שֶׁנֶּגֶד הַתַּחֲמִס
לְדַלְעִינְיוֹתָא עֲבִידִי וְאִינֵן תַּחַת בְּנִין אֲבָל
כָּל לֹרֶךְ בְּנִין כְּגוֹן פְּרוֹת הַמִּזְדַּלִּית
בִּין הֵיכַל לְקִדְשֵׁי הַקִּדְשִׁים שֶׁהֵיוּ בְּמִקְדָּשׁ
בְּנִי בְּמִקְוֹס אֲמַת שְׁעָרֵי שַׁעֲהַ שְׁלֹמֹה
שֶׁנֶּגֶד לְרִשּׁוֹן וְנִשְׁכֵּי הַגִּבּוֹל עָשׂוּ אֵת
הַהֵיכָל גִּבּוֹה מֵאֵד וְלֹא יוֹלֵד בִּין עֲבָדֵי
אֲמַתָּה לְהַתְקִיִּים בְּגִבּוֹה כֹּהֵם וְלִהְרַחֲצוֹ
אֵלָּה יִכְלוּ לִפִּי שְׁמֻקָּרִים אֵת הַהֵיכָל אִלּוּ
אֵת קִדְשֵׁי הַקִּדְשִׁים וְעָשׂוּ שְׁמֵי פִּרְסוֹת
בְּיִצְיֵינֵיהֶם אֲמַת כְּדֹאמְרֵינָן בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא
(דף נ.א): וְאוֹתָן פְּרוֹת נִעְשׂוּ מִקִּדְשֵׁי
בְּדֶקֶד הַבֵּית: ו' **שְׁעָרִים**: לְעֹרֵה:
סְפָרִים בְּדִבְרֵי: תַּחַת אֲמַת טְרַקְסִין:
וְשִׁפְטִים כְּגִבּוֹן בְּעִלִּים: לְהַכְדִּיל בִּין
עֲלִיּוֹת הֵיכַל לְעִלִּיּוֹת קִדְשֵׁי הַקִּדְשִׁים וְגַם
בִּין בְּמִקְוֹס אֲמַת טְרַקְסִין: **הַמִּגְדָּלוֹת**
נִבְנִין לְפָנֶיהָ: בְּתַרְוֹת הַבְּנוֹיֹת בְּעִלִּים
בְּיִצְרֵשִׁים וּתְחַתֵּיהֶם חֲלָל מִפְּנֵי קֶבֶד
הַהֶמְהוֹס כְּדֹתָן בְּנָם פְּרָה (פ"א מִשְׁנָה ז)
וּמִיִּימֵיהֶן לֵה בְּפִרְקֵי הֵיטָן תַּחַת הַמִּטָּה
(סוֹפָה דף כ.א): וּבִלְחֵן נָשִׁים עוֹבְרוֹת
וְיִלְדוֹת שֶׁן וּמִגְדָּלוֹת שֶׁם בְּנֵיהֶם
לְצֹרִיִּיכָא פְּרָה אֲדוֹמָה לְעִסּוֹק בְּשִׁרְפִּתָּהָ
וּמִלּוּי מִימֵיהָ וְלִהְיוֹת כָּל שַׁעֲהָ עַל
בֶּהֱן הַשּׁוֹרְפָה כְּדֹאמְרֵינָן בְּמַסֶּכֶת יוֹמָא
(דף ז.א): וְתַעֲלֶה זֶה עָשׂוּ לֵה לְהַתְעַשֵּׁק
בְּהָה מִתּוֹקָתָה שֶׁלֵּא נִשְׁתַּלֵּם מִימֵיהָ מִפְּנֵי
שֶׁלּוֹלָה לֵה לְעוֹשׂוֹתָה עֲבֹל מִי
בְּתַנּוּסֵי מִטְמָאִין הִיוּ הִכָּהן הַשּׁוֹרֶף אֵת
הַפְּרָה וּמִתְבַּלֵּין אוֹתוֹ לְהוֹלִיץ מִלְּבָן
שֶׁל לְדוֹקִין שֶׁהִיוּ אוֹמְרִין בְּנִשְׁעוֹרֵי
שֶׁשֶׁמֶשׁ הִימָּה נִעְשִׂית: נָשִׁים יִקְרוּ:
שְׁעִירוֹת: **מִפְּרָגְסוֹס**: בְּלִבּוֹס וְכֻסּוֹת:
גְּלִי

ה'השכה י'התם בדכבי דאמר רבי זירא אמר רב
היו במקדש שני שבעה כנגד שבעה שערים אחד
לפתחו של אולם (ב) בדכיר ב' כנגדן בעליה: ת"ר
לפרה היו נוטלות שכון מתרומת השכה אבא שא
שבירושלים היו זנות אותן ומפרנסות אותן בעא

(א) [שבעות ל:], (ב) שקלים
(ג) [פ"ד ה"ב ע"ש,] (ד) [יומא
גד. ע"ש,] (ה) [דברים א,]
(ו) [מ"ב ד,] (ז) [לעיל יט:],
(ח) [איוב יא,] (ט) [ע"י ב"ב
ג:,] (י) [פרה פ"ג מ"ו].

1. ויאמר מִשְׁרְתּוֹ מָה
אֵתָּן זֶה לִפְנֵי מֶלֶךְ אִישׁ
וַיֹּאמֶר תֵּן לָעַם וַיֹּאכְלוּ
כִּי כֹה אָמַר יְיָ אֱכֹל
דְּרוֹתֶיךָ: מַלְכִּים ב' ד' מַג'

(א) גמ' ב' דגדיר. כ"ז פ"י
דש"י במגילה י"ט ד' דביר
היא המחילה המבדלת בין
הקדש ובין קדש הקדשים:
(ב) חוס' ד"ה שגפה כו'
מתמחא הוו ואיכא תנא
דאמר שבועה הוו ואיכא
תנא דאמר חמשה וכו':
(ג) ב"ד ה"ק תנאי
מברייתא ממתיני דמדות
כו'.

שבעה כנגד שבעה
שערים. שבעה לשבעה
שערי העזרה (יוחא ד.)
שתיים כדכיר. במקום
אחרי טרקסין, ושתיים
בנגרן בעליה. לחזן בין
עולות היכול לעלות בית
חדש החלשים (שם).

(א) עי' פרש"י ברכות מז.
 ד"ה אילון, (ב) [תוספתא]
 פ"ב, (ג) [נ"ל אס],
 (ד) לעיל מח, (ה) ג"ז שם,
 (ו) [נ"ל דנאמן להריכה].

הגהות הב"ח

(א) גם' אחר שחולל וכו'
הראשונים שאין פוסקין
מה טעם לפי שאין אדם:

מוסף רע"י

מרדה לי אבא, שמואל
 היה קרוב לה, אבל
 לנכדיו, ובמיוחד לנכד
 מומות, ובמיוחד לנכד
 יוסף, אבל לא בניו
 ובנותיו. שמואל
 ממונות, בניו
 חיים, הנשיא, בשנים
 של אנקת וכול שנים
 משקטות הם שמואל
 מיד תבשר, לא יבין
 לאשמו, כל שכן צדקה.
 אין עלינו נפשם דקה
 מנכסיו, לא תמיתנו קרמי
 שמואל

פוסקין מוונות. ז"ד יורדיק לנכסי מי
מוונות לאשמו: **זששמשו** **זו שמה** **ז"ד**
יחוש לה אי לזררי הרי סופה לנצות
משלהם כלום ואי לשמה אמר לה זאי
עליה ששמת אותה משועבדת לו
במעשה ידיה. וא"ת הרי היא משועבדת
לתומים ואף הם יאמרו לה כן אף
הוא לא היה יכול לומר לה אלף א"כ
היא מתעלה: **לזרי.** לזרות כספים
נתן בידה למוונות: **חיי"ש שמה אמר**
לה זאי מעשה ידיך **זמוונותיך.**
וקבלה עליה: **איכא** **זיניירו** **דנולה.**
הראויה להתפיסה מעות ולא ספקה
מוונות במעשה ידיה שהן שני בצורת
או שאינה בעלת מלאכה לזררי
איכא למיחש לזאי מעשה ידיך
זמוונותיך ליכא למיחש דכיון דלא
ספקה לא קבלה עליה: **אי** **זמה**
קטנה. ובעלת מלאכה והשמים
כתקין: **וספקה.** לרב זביד פוסקין
דלא עביד איניש פותמים לזרי לקטנה
לרב פפא אין פוסקין דליכא למימר
זאי מעשה ידיך זמוונותיך אמר לה:
זאי זכא **וזאמר** **פוסקסי** **לה מוונות.**
אתפסקת לזרי: **גאמן.** ובשבועה
ומחזרת מה שנתנו לה ז"ד: **לאחר**
שמועה. לאחר ששמשו זו שמה
זא: **ולא דבר אחר.** מפרש לקמיה:
במשורה **אשמו ע"י שליש.** העמיד
במשורפוס לזונה ועבדיו משך
האפטורפוס אחס ידו דהשאת ודאי
לזררי ליכא למיחש ולא לשמה אמר
לה זאי מעשה ידיך זמוונותיך:
אי הכי. דהשרה אותה ע"י שליש
אפי' בזיו ובזנותו נמי דהא גלי דעתיה
דינחא ליה שיהו מוויני משלו:
זקקה

ומפרנסין לאשתו אבל לא
את אשתו ע"י שלישי אי
מאי פסקא אלא אמר רב
אינסובי בעד אחד מצי
למיחת לנכסיו בעד אחד
אחר רב חסדא אמר תכ

שהלך למדינת הים ופוסקין
 ז' לא פליגי דפוסקין דלמח
 כתובתה ותשבע שלא עיכבה
 מעשה דידך במוותיך וקבלה

ששמעו בו שמת. פירש
 הרי קופה ליתוס
 כלום והשתא צני למימר דפי
 דלי בשבועה אחת לא תטונו

פוסקין מוזנות לאשת איש ושמואל אמר
 אין פוסקין מוזנות לאשת איש אמר שמואל
 מודה לי ^אאבא בשלשה חדשים הראשונים
 (א) לפי שאין אדם מניח ביתו ריקן בששמעו
 בו שמת כולי עלמא לא פליגי כי פליגי
 בשלא שמעו בו שמת רב אמר פוסקין דהא
 משועבד לה ושמואל אמר אין פוסקין מ"ה
 רב זכיר אמר אימא צריי אתפסה רב פפא
 אמר חיישין שמא אמר לה צאי מעשה
 דידך במונותיך מאי בינייהו איכא בינייהו
 גדולה ולא ספקה אי נמי קטנה וספקה תנן
 מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת
 מוזנות י' חנן אמר תשבע בסוף ולא תשבע
 בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדולים
 ואמרו תשבע בתחלה ובסוף עד כאן לא
 פליגי אלא לענין שבועה אבל מוזני י' חנין
 לה תרגמה שמואל בששמעו כי שמת תא
 שמע מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת
 מוזנות בני כהנים גדולים אומרים תשבע
 חנן אומר לא תשבע וואם בא ואמר פסקתי
 לה מוזנות נאמן הכא נמי בששמעו בו שמת
 והא אם בא ואמר קאמר אם בא לאחר
 שמועה ת"ש י' מי שהלך למדינת הים
 ואשתו תובעת מוזנות וואם בא ואמר צאי
 מעשה דידך במונותיך רשאי קדמו בית דין
 ופסקו מה שפסקו פסקו הכא נמי בששמעו
 בו שמת ת"ש י' מי שהלך למדינת הים ואשתו
 תובעת מוזנות ב"ד יורדים לנכסיו וחנין
 ובנותיו ולא דבר אחר אמר רב ששת במשרה
 בניו ובנותיו נמי כשהשרה לזו ולא השרה לזו
 כששמעה כי שמת כעד אחד היא דאיתא בעית
 בא מוזני נמי י' חנין לה בניו ובנותיו דאי בעו
 מצו נחתי מוזני נמי לא י' חנין להו י' מאי דבר
 רב יוסף אמר צדקה מ"ד תכשיט כל שכן
 צדקה

הואיל והיא אמרה שגירסה ולא מת ולא דמיא להאיא דפרק המפקד (ב"מ דף לז: וסג) לנכסיו ושמואל אמר מורידין כששמעו בו שמת כולי עלמא לא פליגי דמורידין והוא שמעו בו מאי חידוש הוא הלא הם יורשים אותו וא"ת ואעד אחד היאך מורידין והתנן ביבמות כפ האשה שאמרה כולי עלמא לא פליגי ומודיא לא מהימנא עד אחד ולמכור אצל המפקד מירי לירד על מנת שלא למכור דכופה והתנן לא דמיא לקמן ד' אצל לא בני ונתנוי ומוקינן לה בשמעו בו שמת כעד אחד וקאמרו בניו ונתנוי לוי כעד מוויי נמי לא יביעין להו ההם נמי למכור אצל בפירות הגדלים כעדה אחלי להו שפיר: **ח"י"י** ופטרנו ופטור הוא כןך א"ע"י דהשאה לא ספקה: **קטנה** וספקה. וא"ת הואיל וספקה נימא ולמה יורדים לנכסיו למאן דמיס ללרי וחי לא ספקה א"כ היכי מחלה למי"ד לאי מעשה ידיו וזה לנדרים גדולים ולא ספקה לנדרים קטנים לנדרים קטנים מהני מחילה לאי חמי בפעוטות **תרומה** כששמעו בו שמת. שמה א"כ מאי טעמא דניי כהנים גדולים דמיא להו ל' דמי עדים ונא וכלה לפרס ששמעו בו ע"פ עד אחד וי"ל דאפי' מת צביתו פליגי נמי למדינת הים רבותא נקט דס"ד ניוחס כ"כ ללרי דאפילו בשבועה לית לה. מ"ר: **ואם** פירש רש"י אף להוציא מדה מה שחמנו לה כ"ד בשבועה דהכי משמע דאנשעה קאי והו' צרי הלכך מוילין מדה בשבועה ונראה לרבי ^ולהלכירה שבועה ובשבועה מגבה מה שחמנו שילוח לה שיראים אצל הפסדי דאבד עכשיו ונשבעת איז יריאים כלום שומעין עליה שחש מעשה ידיו כמיוותיד רשאי. כלומר אם לוחה ואכלה לא אפרע שחם לא היו מלוים לוי מיהא יר' והאי דלמרינן לקמן לוחה ואכלה עמדה ומיאה ודייקינן טעמא דמיאה הא לא מיאה יר'

מאי פסקא. תימה לרבי אין סתמא דמילתא אשמו דחייב צמוותיה משרה על ידי שליש לא משרה ורבינו שמעון מפשט הקונויא אי הכי בניו וצנומיו נמי אי אמרת בשלמא שליש אלא אשמו ובניו סמוכין על שולחנו יוחא דאשמו מפרנן ודאיל והיא חייב לזונה משום ממעין מלזונה אבל בניו ובנותיו דלניו חייב צמוותיהון אין לירד לנכסיו לפרנסא דקבל ע"י לחוש לפרנסא עד שיבזבז אבל השאד דמוקמת במשרה ע"י שליש ליכא ליתחש לזררי ומשי במשרה אשמו ולא השרה ע"י שליש ולהכי חיישינן לזררי ופרקינן מאי פסקא דזה אין רגילות דאשמו ישראל

ששמעו בו שמת. פירש הקונטרס דלמאי ירוחם לה אל
הרי סופה לניול כחוכמה ולישבע שלם עיכבה משט
כלום והשתא בעי למימר דפליגי כלל שמעו בו שמת היינו כלל שבזנ
דלי בשבועה אמאי לא תטול וזה אינו דאכל בנסמין פריך עד כאן
פליגי אלא לשבועה אבל למוזין
יהינן לה אלתא לשמואל אמר
בשבועה אין לה וגרסה לרבי דה
טעמא דשבועה בו שמת כלולי ע
פוסקין דאין כאן שום וכוהלה לל
דתפסה לרבי ולא שמר לה
מעשה ידיך במוזותיך אבל
שמעו שמת אמר שמואל דאין פוס
דמוכחא מילתא מדאינו חוזר אנשמ
ולבש בשום ענין דאד זכיר
מנה פפא דלחמך לה לרבי וזה
אפי' בשבועה לא מהימנא. מ
ולכי ממנהגם לפירושו דפריך בס
מאן דמיא מי שהלך למדינת
ואשתא חובת מוזות בני כה
גדולים אומרים תשבוע בני ואם
כו' ומשני בשמעו בו שמת וד
לשנויי כל ללחמך שיעשה ונמנא
שקרי מה שמעו בו שמת והוא
לשנויי כלל שמעו בו שמת ו
דפסקיה בחדא או שום אונם
יכול לשנוי דמדה שמואל דפוסק
לה מוזות כיון דהשתא לינא הוה
ואמר לי רבי אונם לא שמת
הוא שיער דאם או יפסקיה
יורע מיום או יומים:

בששמועו בו שמת בול"י ע"מ
א"י פ"י. נראה
 לרבי דהאי שמעו בו שמת בשני
 עדים מתקדמין לקמן ששמעו בו
 שמת בעד אחד מכלל דעד האמא
 ס"ד בשני עדים ובקול נמי ליכא
 למימר מדפריך לקמן ח"ש האשה
 שהלכה היא ובעלה למדינת הים כו'
 ובזה ואמרה יורשני צע"י מתפרסם
 ויולת עד כדי כתובתה ומשני
 כששמעו בו שמת פירוש שמת קודם
 אחרו הזמן שאמרה שנתרשה ופריך
 מ"ש עד כדי כתובתה אפילו לעולם
 נמי ואי שמעו בו שמת בקול קדמין
 מאי קושטא וכו' י"ש האין הקול

י' שנשבע רב אהר אין מורידים קרוב
שמת היינו בעד אחד דלי בשני עדים
דרק האשה שהלכה (דף קטז: וסז) גבי
נזמני לא מהימן וי"ל דהתם מיירי לירד
וירדון לנכסי וזני ומפרסני לא אשמו
מיתת לנכסין בעד אחד לא מזו נחמי
וירדון **שמוא אהר דה בוי**, וקידלה עליה
דרו לה ב"ד לא מעשה ידיך למוזומתך
ואין מחילת קטנה כלום וי"ל כגון דספקה
ת דמקח מקח ומתנתך מתנה. מ"ר:
ת צביתו מה לי אשמעו זו שמת ע"ה
י כהני גדולים והא דנקט למי שאלך
בא ואמר פסקתי דה מיוזומת נאמן.
י"י טעם דסתמא דמילתא מתפיס לה
ה ואכלה דלי לאו הכי לא תמצא מי
בעב. מ"ר: **ואם בא ואמר דה צאי**
בעב דוחקת עמיה אף ע"ג דלא ספקה
יציני לה התם שפקו לה ב"ד לא
כזיו ונזומתו דלא מייחב צמוזומתיהס
דלא איירי מתני' במשרה אשמו ע"י

וְעַיִן שְׁלִישׁ אֵצֶל בְּנָיו כְּמוֹכֵן עַל שׁוֹלְחָנוֹ
וְעַיִן שְׁלִישׁ וּבְנָיו יֵהְיוּ כְּמוֹכֵן עַל שׁוֹלְחָנוֹ:

יז א מ״י מ״י״ן מהל
 ארשות הל׳ עז סג
 לארץ פא ט״ש״ע אר״ע
 ס׳ ע״ע ה׳
 יח ב מ״י שס ט״ש״ע
 שס ספ״ק׳
 יט ג מ״י מ״י״ן שס הל׳
 יע ט״ש״ע שס ס׳ אה
 ספ״ק׳
 כ ד מ״י מ״י״ן שס הל׳ טו
 ט״ש״ע שס סמ״ן ע
 ט״ע ה׳
 כא ו מ״י שס הלכס אה
 ט״ש״ע שס ספ״ק׳ י׳
 כב ז מ״י שס ט״ש״ע
 שס ספ״ק׳ וטעק׳ י׳
 אה׳

תוספות רי"ד

פוסקין מינות לא י
ושמאל אמר אין פוסקין
פי' מי שדלק למדנת הים
ואשתר חובת מונוה ב
פליני פוסקין פי' פליני
כשעמו לה שמה ב שמה
במר פוסקין ומשועבר לה
ושמאל אמר אין פוסקין
מ'ם ר וביר אמר אימור
צורי' אפתשה ר פסא אמר
תינין שמא אמר לה צאי
משה' אלה' למנוח'ן
פי' הורי בקבל עשה' א
כשעמו ב שמה פוסקין
לויכא למחש' לצור שהרי
סופא לגבות כחובתה
ואז חשבש' עשה' עכב
בירד מלש' להם לוצאי
משה' אלה' למנוח'ן
נמי ליכא למחש' שכבר
ממ' איהנ' משועבר' לה
ואת' הורי' משה' מועברת
לי' לויכא' אף אמר
לה' כן' תשובה' אף יאמר
אני יכול לומר לה' אאכ'י
תחרה' אלה' הורי עשוי'
לוצאי' אמר משה' עשוי'
ופודה' לי אבא בשלשה
דריש' אומרי' שש' און
פוסקין לפי' שאן ארין
מנח' אף בתורי' ארין' חנן
פי' שדלק' למדנת הים
וכו' ע"כ' אף פליני אלא
לויכא' אבא שמואל
רבינ' הורי' תרגם: שמאל
כשעמו ב שמה: ומנהא
שמעין' שאן' חובתה
יכולין' להשבע' האלמנה
כז' וכן' שהיא' גזונית'
ירלמא' אפתשה' בירד
צורי' אלה' מסקי' לרמא
לכא' כחנן' כי'ש' דקיל'
כז' דאמר' פוסקין' מונוה'
לא' אומרי' למחש' מ'חים'
רבע' אלה' למינ' דהא
הוא' דפליני' עליה' אלה'
ואמר' חשבש' דמאן' לרמא
ל' דארת' אלה' יצבי'
כחובתה' וחשבש' ירלמא'
מ'חית' אלה' בירא' אלה'
חשבש' השתא' דלמא' צורי'
אפתשה' אבא' כאלמנה'
גזונית' כי'ש' אף פליני'
חשבש' סוף' ולי' חשבש'
תחבשה': ב' ד' ברנ'ס'
גדול'ס' אומרי' השבע' חנן'
אמר' אלה' חשבש' אבא'
חשבש' ואמר' מסקי' לה'
מינות' ואנן' פי' כ'שעמו'
לה' הורי' ב'ש' כשעמו'
ב שמה' דא' אבא' קאמר'
א' א' לאח'ר' שטוה'.

שני דייני פרק שלשה עשר כתובות קח.

עין משפט
נר מצוה

ל א מ״י פ״ו מלכות
 נדרים הלכה ד סמך
 לארץ מנ:
 לא ב מ״י וסמך שם
 טו״ע י״ד פ״י רכא
 סעף 3:
 לב ג מ״י פ״ו שם ה״א
 סמך טו״ע שם
 סעף 3:
 לד ד מ״י פ״ג מלכות
 שקלים הלכה ט:
 לה ה מ״י פכ״ו מנ״ל
 מלוה וזה ה״ל סמך
 עשן טו״ע ח״מ פ״א
 חכא סעף א:

תוספות ר"ד

שוקל לו לא שקלו ופרעו
 לו את חוביו ומחזירו לו את
 אברותיו ובקמץ שנוטלם
 עליה שכן חסדו הגאון
 להקשר בחסדו שנוטלם
 לשכור על מרות השבתה
 הפולה האהב להקדש של
 הגוף ממנו. פי' המורה
 שהקדש הגאון האהב בנק
 השבעה מדרים האהב זה
 מזה: כלשמה שוקל לו
 האהב לרנות ותרומת
 על האבריו וזה חוביו ורע
 והגדיר לבנות פי' ומצא
 נהנה כלום שבאל
 והיה לו חלק בקרבות
 מחזירו לו אבריו נמי
 וקצת קצרים פי' ואצ"ל
 ששואה אנני האהב לומר
 אני מתחין להתנאות
 אלא לקיים מצוה. אלה
 מפרע לו את חובו הא
 ש"שיתרשי' ליה אבר מ
 אושעמי מני חנן הוא
 דאמר אבר מעורוי פי'
 ואצ"ל מטי' ליה הגאון
 מיניה דהא מציפי ליה
 כיון שאלא מדרתו
 עשה וארבעי לחבצו
 ודאקין למי חבצו שוי
 ודאקין מיניה דינא שוי
 וכדורא אני מצ' חבצו
 ליה לרנא ולאפוקי מיניה
 דאסור ורנא מחילי מינה
 והגהנתו אכל כיון אלה
 מלאקין מיניה דינא
 שוי ורבי נמי אסורין
 שהם דסריק עליו קני
 ויבין קניי וקניי וקניי וקניי
 ומחילא לאכול בקרשים
 ואלא אתא שווי אבר בני
 אף על פי' שהוא חיוב
 במצוותיהו ורנא מינה
 כיון ליה הגאון האהב
 ויבין דלאו מדרתו קבד
 שוי חבצו חבצו ליה דינא
 שוי ואן אני אצ"ל
 לומר עכשיו ששוקל
 לו את שקלו דעמא
 משום דתרומת על האבר
 ומצא שלא הגהנו אלה
 אצ"ל והגהנו קניי דלאו
 מדרתיה קבד ואין יכול
 לחבצו עכשיו לחנן שוי

ולו לקדם ברועים ובמקלות ולא קידם חייב ומפרש שומר חנם שומר שכן בשכר ומסיק דחור ונטול מעל הבית משמע דשומר חנם נמי אם קדם ברועים ובמקלות בשכר חור ונטול מעל הבית ושומאי אברוחי אריא בעלמא הוא וכו' הא דתנן בפ' אלו מציאות

וּפְּרֹעֵה (ה) אֶת חֹבוֹ
מִמָּקוֹם שְׁנוּמָלִין שֶׁכֶּר
שֶׁלֹא שׁוֹקֵל לוֹ אֶת
דִּתְנָן ^סתּוֹרֵמִין עַל
הַעֲתִיד לִגְבוֹת וּמַחֲזִיר
קַעֲבִיד אֲלֵא פְּרֹעֵה לוֹ
יֵשִׁי לִיה ^זאֲמַר רַב
יֵא דֹאמַר הָאִיבֵד אֶת
יָמָיו תִּימָא רַבְנָן הֵכָא
ל מִנֵּת שְׁלֵא לִפְרֹעֵה
בִּרְבָּב אוֹשְׁעִיא דְּמוֹקִים
אֵא מ"ט לֹא אִמֵּר כִּרְבָּא
הֵי דִּהֲנֵא לִי כִּי לִיה
כִּיסּוּפָא

בדברים וזמנות בשכר דה להצריח את הארץ ואפי' עומד דחיותא אבל פורע חובו לעשות תקנה על זה וכו' (ביטין נח) הבא מחמת חוב פירוש אם שהמה נדון ויבקרקות אלא מחזיר לו אלא משלם לו מה שהוצי

למא יא לו לשלם מידי דהוא אקדס ברועים ובמקלות בשכר וגו'
לא כפי' הקונטרס שפירש בגיטין שמחזיר לו בחנם וא"כ והא דתמן
זמנה ושל חזירו מאתים והניח זה את שלו והניל את של חזירו
דמשום הכי אין לו אלא שכרו דמיירי כגון שבעל החמור בצניו ויה
וכרו לא יאה לו דהא תמן צ"כ הכונס (שם דף נח. וסע) נפלה לגביה
בא"כ איהו חזירו ומה שנהנית נמי לא מלש קמיה ופריך
צ"כ מברית ארי לית ליה פסידא האי אית ליה פסידא ומשמע
לאפשר לפרש כן מההיא דללו מציאות (ב"מ דף לא.) ודשוכר את
לית ליה פסידא האי שלא מדעתו לאו משום דאי לא היו פסידא
אלא כלומר האי שלא מדעתו שכל כרחו הוא מברית ארי ולא
לדית ליה פסידא חיובי לשלם לו עקר טורחו והשפא דבציא דרגי וחס
א שחנין כאלו לית ליה פסידא אי"כ לא יאה לו אפי' שכרו כיון
ו משלם דמי חמורו שלא תקנו חכמים שיהא חיוב לשלם אלא מה
יה מוצא להניל בכדי שכרו דעל כרחק מיירי שיכול להניל שלא
דקדוש. צ"כ אין בין המודר (ומהם דף לג.) מוקי לה בין בשנכסי
מחזיר לטול שכר ולא מצי בעל אבידה לעכבו בין בשנכסי מחזיר
ולא אין המחזיר רואה לקבל שכר בעל אבידה איהו יכול לעכבו
בגבה לבסוף וקשה לרבי דהוא ליה למינני ועל העומד לגבות
ההובא (ב"מ דף נח. וסע) בני העיר ששקלו שקליהם וגנבו מהשלוחין
ל בני העיר ובני העיר שוקלים ומביאים אחרים תחמיהם אבל
לבסוף תורמין עליהם אמאי בני העיר שוקלים ומביאים אחרים
וגוד מי ששלם שקלו ואחד דהא הגבוי שעדיין לא הגיע וקשה דא"כ
ועל הגבוי ביד השליט ונאכד מיד השליט לאחר שגתמהה התרומה
ולא לגבות שיעא לדי גבוי לבסוף והא דלמא הכא שוקל לו את
דאמר איבה מעותיו. והואיל וכן שאני יכול עתה לתובעו ממנו
שאני אלא גרמא בעלמא שעל ידי שפורע זה לעצל חובו מיפטר
ואין לי מה יאכל ילך אלא חטויי הרגיל אכלו כו' וימן לשום תמנה
בעלמא ולא דמי לנפשה לו מלאכה דלסור אפי' דלא מצי תבע
הוא ורבינו ת"ס מפרש דליירי דרוקא בזמנות אשמו ומשום הכי
ליל הפסדא עשמה היתה מנזמנותא מלא ליה היתה מוצאה מי
וי מיחייב לכ"ע שאף לאשה עמלה לא היה מיחייב בלא פסק ב"ד
חנן מודה דלא איכד מעותיו דהנאה גמורה היא והואיל ולא
אפי' פורע מיירי בציאות חוב דליירי בה חנן דהיינו בזמן האשה
אחריה את חובו מזמנות אשמו לא ואליבא דחנן וריב"ז הביא רחיה
צ"כ בעי הפורע שטר חוב של חזירו שלא מדעתו כפולוגתא דחנן
עלה דבעתו שתמנות אשמו ברעב ברם הכא מיפסנא ליה ומחיל
שכנוי עד כאן בצעל חוב שאני דחוק ואפי' בצעל חוב דחוק
א אחרת אפי' צעל חוב דחוק אלמא מחלוקת בצעל חוב כמו
ששלטו דמוקים ההוא טעמא דשוקל את שקלו כבני כהנים גדולים
גמרי דלית ליה הך סברא ומפרש דלא פליגי אלא בזמן האשה
אחריה ללדבריה רבא צריך לפרש דשוקל לו שקלו היינו כבאדור וגבוי
ולמי משמע דלא מיירי כבאדור דפשיט מיניה בעל חוב דחוק:
והואיל וכן

שוקל לו אם שקלו. שוקל בשבילו שקל שהוא חייב בכל שנה לקרבתו
צבור: וסופר לו אם חובו. אם חייב ממון לנשה מותר לזה שיפרענו
בשבילו: ומחזיר לו אבידתו. אם ראה חמורו תועה מותר להשיבו:
במחש שנטילין שבר. על טורח השבחה: **חפול.** הניח השכר

להקדש שהרי שניהן מודרין כהנה
זה מזה: מזה קא עביר. כלומר
המזה בעלמא קא עביר ואינו מהיהו
לזה שאם לא שאל עלינו לא הפסיד
כלום שיש לו חלק בקדושת: דהן
ד' ורמין. את הלשכה בשלם קופות:
ועל האכזר. אף על מי ששלם שקלו
ואשר: ועל הגבול. שעדיין לא הגיע
לכאן: ועל העשיר לגבות. ואפילו לא
נגבה לאחר מכן יש לו חלק בתרומה
ובקדושת אלא שחייב מזה נמצא
שכר המזה על הנותן: משפטי
לזה. מריחו: חן היה דאמר אינד
מעומו. זה שפרנס את אשת חצירו
ונתמכוון לשם הלוואה שישלם לו בעלה
אינד מעותיו וכן יכול לומר לו את
חובד פרעמי שכן לי ויכול הדיו נמי

לכל חוב שעליו ועמד חברו ופרעו זה לא אמר לו הלוויי חייב לו כלום וכיון דלוי' פרעיה לשם הלוואה לאו הלוואה היא כי פרעיה נמי לשם מחילה לאו מידי יהיב ליה: **אשילו תימא רבנן.** דאמרי חייב אע"פ שלא אמר לו הלוויי וגבי שאר חוב נמי חייב לשלם וכי מחיל אסור במידר הנאה והכא דקמי פורע לא את חובו בשלוה זה תחלה הלוואה מן המלוה על מנת שלא לפרוע עד שירצה לא יוכל הנושה לנחלו הלכך לאו מידי יהיב ליה: **יבסופא**

(א) [ג"ל דמניא וכן גי' תוס'
בב"מ נח.}, (ב) ב"מ נח.
שקלים פ"ב ה"א, (ג) [גדרים
לג. כל הענין ע"ש היטב].

הגהות הב"ח

(א) גמ' ופירע לו את
חיובו:

מוסף רש"י

[illegible]

היה דאמרי דלענין חוב לזו
לשלם וגבי מודר הנאה מחי
גמי הנאה היא ומחילה מחי

אדמו"ן איזר ובי בשבי"ט שאני זכר הפסדתי. אע"ג דלמך
לקמן כל מקום שזמר רבן גמליאל רואה אני את
יבדיו אדמו"ן הלכה כמותו ומההוא פסקא פריך הש"ס לקמן
אלמלא דהכי הוי עיקר מ"מ אומר ר"ם דלית הלכתא כוותיה בזה

לח א מיי מייט מהל
אויסות הלכ' ז סמג
עשן מה ולאוין פא עוש"ע
אה"ע ס' קיב סעי' יא:
ל' ב מיי פ"ג מהלכות
טוען ינטען הלכה יא
סמג עשן זה טור ש"ע
ח"מ סימן פה סעיף יב:
ל' ג ד מיי שם הלכה יג
טוען ע"ה ס' סעיף יח
וצהנה"ה:

א נב' ההם נמי אית
 הנהגה כהנהגה האלה
 מדייקת. מיהו. לבלוזה
 עמא תורה הוא והרין
 נגדרים ל"ג ע"ב
 בעתקורן תירין ו' לא
 הכורו כן נהגה מפרש"
 שאל סוף היה לו נגדרות
 חכל דאית למחש'ל גרם
 יצאנה אחרונה ההם נמי
 ו' ע"ל והר"ק ק"ו שמי
 הלאשנה ללשנה קמה לא
 חזיב הנהגה מנהגה חכל
 ללשונה מתחל א"ל כיסופה
 חזיב הנהגה: לא "רש"
 דאית ופסח ו' חת הרב
 י' כתיב ששעתה מלה אורי
 דברגה על ו' ו' ל"ג
 ו'יהי בשעתה קונעת:

סתנן אדמון אומר מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים ירשו והבנות יזנו וכזמן שהנכסים מועטין הבנות נזונות והבנים יישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אר"ג רואה אני את דברי אדמון פ"א אם היו הנכסים מרובין כשיעור

שמע מינה מדרבנן טענו הבין ושעורים יבול. מינה מאי שפירין לר' מדרבנן והלא איכא אדמון קאיי כוותיה ובי חימא משום דריס יבניהו אדרבה אית לן למיתרי כלדמון ההלכתא כוותיה ואומר רבי דמכולהו שפירין דמשמע דלדמון מורה בחטין ושעורים דמיפטר מללא נקט חטין ושעורים אלא נקט דמי (ו'ין ושמן) דכרימון בקליפתא כדי כדכשי למימר לקמן דר שמי בר דמי שאני וידע ההגמרא אמאי הוי נקיט האי לישנא כדכדי שמן ומייה לאחר שידע דאיכא אלאפלוניהו דים בלשון הזה לשון קנקנטי פריך איפכא נימא תיחא תיחא ויביתא דרז חייא בר אבא ואפילו דמיא משני נעשה כמי שטענו רימון בקליפתו: **א**י הבי מ"ט דארמון. תימיה מאי קא קשיא ליה הא אשכחן ר"ג דאית תמי האי קצבר דמחייב שטענו לו חטין והודה לו בשעורים דמתנו כפ' צנומא דרייני (שעורים לח:)

[illegible]

וְשֵׁם וְנִרְאָה דְּהָ"ק אִי הֵי מ"ט דְּלִדְמוֹן אֲלִיבָא דְר"י דְּהָא בְּעִין לְמִימָר
וְהוּדָה לֹא בָחַד מִן מִיחִיב אֲבָל טַעַם חֲטוּן וְהוּדָה לֹא בְּשַׁעַר
בְּצַמְעֻמָּה אֲבָל לֹא פִסְק בְּצַמְעֻמָּה אֲפִי רִבּוֹן מוֹרוֹ וְהַשְׁמָא אֲמִי שֶׁ
לֵיה לְמִימָר הוֹאִיל וּפִסְק בְּצַמְעֻמָּה הֵי מִנְאי גְדוּלָּה וְנִמְנָא וְתַנְיָא קִקְל
מִנְהָ אֲבָל גְּדוּלָּה הוֹאִיל וְנִמְנָא וְתַנְיָא קִקְל

[illegible]

לית ליה גביה מידי ולא מיליה ה"ה
 ואע"ג דקלקיה מפרעון ומכסופא:
מתנ' נכסים מועטים. מפרש
 בבבא בתרא' שאין בהן פרנסת שנים
 עשר חדש לזכרים ולנקבות: **הכנוס**
 יונו והכנים יאכלו על הפתחים.
 תקנת חכמים היא: הפסדתי. בתמיה:
גמ' מאי קאמר. אם בשביל שאני
 זכר הפסדתי שמעמ אם בשביל שאני
 זכר וכתי יפה הפסדתי ומהו יפיו
 חס: **מתנ'** והודה לו בקנקנים.
 רקים בלא שמן: **גמ'** בטוענו מדה.
 לא תבע ממנו קנקנים אלא שמן
 הפקדתי אצלך ומאי כדי שמן דקתני
 מתני' מדה מלא עשרה כדי שמן
 דהו ליה טענו חטים והודה לו
 בשעורים: **בדורק**. בור שלפני
 הכד: **קנקנים לא טעין ליה**. וי'
 הודה לו בקנקנים ללא הודאה
 היא: **כדים מלאים**. כדים ושהם
 משמע: **עשרה כדי שקן**. ולא
 אמר מלאים: ים בלשון הזה לשון
קנקנים. כיון דלא אמר ליה מלא
 עשרה אין זה טוענו מדה אלא עשרה
 כדים מלאים והיה ליה טענו חטים
 ושעורים: **אלא טעמא דו**. לשון קושא
 הוא לאחזוני למאן דקאמרי פטור
 דדוקיא דמתני' כרז נחמן מדקתני
 הטעון את חבירו כדי שמן ולא קתני
 הכים מלאים שזמן שמעין מינה
 דמשום דלאן בלשון הזה לשון קנקנים
 פטרי רבנן הא אם תבעו שניהם חייב:
נעשה כמי שתבעו רימון בקליפא.
 לא דמו כדים ושמן לחטים ושעורים
 דכילי חדא מילתא הוא וממין הטענה
 היא: **שמן**. בלא קנקנים מנטר
בדור: **אלא כדא במאי עסקי'**. כ'
 אלא לא תימא כמו שטענו רימון אלא
 ר' חי'א מוקי למתניתין כגון שהודה
 במקלת קנקנים ומקלסא כפר
 דבקנקנים גופייהו איכא כפירה
 והואלה ואי בלשון התעביה לשון
 קנקנים מייחב עלייהו שבעה
 ושבעה דשמן דקא מחייב אדמון
 משום לגלול היא דקסבר ים בלשון
 התעביה לשון קנקנים: **מתנ'**
ופשט לו את הרגל. לשון ציון הוא'
 ואמר גואש שאני חס לדכריו טול טיט
 שעל גבי רגלי. כ' ואני שמעתי חלה
 אחי על עץ ואין לי מה לימן: **גמ'**
 צמה
 שטענו לא הודה לו ומה
 לחרתנו ופשט לו את הרגל
 ק"ל ור"נ דוקא בטענו חטין ושעורים
 לחתנו. מוקי לה גירסא דמי שפסק
 מאן חילימא כופין לאז איפכא איבעי
 בל יתן את הגט לקטנה משום דלא
 אית:

(א) גמ' מי לית ליה לישנא
אחריינא התם נמי לית
ליה:

[illegible][illegible]

חשן

די ייז וכו' שמו והודה לו בקנהנים אדמוז אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע

עין משפט
נר מצוה

[illegible][illegible]

תשוב עד שתבין ראשה. פ' רשעים הא דלמך רב גידל צריכ
הנשוא (לעיל דף קכ): עמדו וקדשו קטו הי מיילי דקדשו
ממך מתוך התנאי או לאחר זמן והיכירו התנאים בשעת הקדוש אכל
המתן עמה וקדש לאחר זמן ולא הזכירו התנאים לאו דברים שיש
בצמיתה הם וכפי האי גוונא (ה) הכא
משכ עד שתבין ראשה ולא מתי משכ
ליה דביא והלשון משמע כן ועמדו
וקדשו משמע מתוך התנאי וקשה לי
מירושלמי הא דתנן הפוסק מעות
לחתנו ומת חתנו אמר חכמים יכול
הוא שיאמר לאחך הייתי רוצה ליתן
ולך אי אפשי ליתן ופרך ולא דברים
הנקיים בצמירה הן ושמי שפסק
על מנת לנתן ומאי קשה אפי' פסק
על מנת שלא לנתן אפי' יכול
שיאמר על פי אי אפשי ליתן דמיידי
בשלא עמדו וקדשו וקדשו התנאי
ומיחו לא קשה כולי האי דאי כשלא
עמדו מתוך התנאי היכי קאמר
לאחך הייתי רוצה ליתן מ"מ אפי'
נראה לרבי פירשו דתנאין אין און
רואה דהא דקאמר משכ עד שתבין
ראשה כשאין לו לאכ כלוס ליתן או
הבעל אינו רוצה לערוס ולהביא
לדין אבל אם היה רוצה להביא
לדין הוה ליה ליתן ומיחו הא לו כלוס
משמע הכי לרבי לפרש כשאין לו כלוס
ליתן מדבעי למימר כופין לאכ (ו) וי"ש
צירושלמי מוקי דרב גידל בנשואין
ראשונים ומתניתין דהכא בנשואין
שניים ואפי' חפשי צירושלמי ומנא
צריש אע"פ דהך דרב גידל דוקא
בנשואין הראשונים ודוקא בעל הפוסק
ע"י נמו ולא אשה ע"י בתה ולא אח
על ידי אחותו: ואפילו בברייתא
אמר ר"ה אין ב"ה פקוק קאמריין.
חמה היכי מצי למיפסק הלכתא
כמרווייהו כברייתא וכתנאי והלא
דברים סותרין או את ז' דבמיתא
קתני חלוני אפי' פסקתו ב' וברייתא
קתני כסבורה אפי' ה"ה פ' ופ' ופ' ופ'
בברייתא כלומר לתנאי דסבירא ליה
לתנא דברייתא דפסקתה היא בעצמה
פליגי קא אמרת דלכתא כותיה
ואילו כל מקום קאמריין למר כדאית
ליה ולמר כדאית ליה: שני דברים
שאמר חנן הלכה כמותו וכיצא בו.
פ' בקיטוס כיצא בו דתנן רבן
יוסנן בן זכאי כיצא בו דלדמון ר"ג
וקשה לרבי חדא לישנא לא משמע
הכי ועוד מה לו להזכיר לדברי חנן
כיצא בו והא לא מיירי חנן אלא
בזאתן שני דברים דוקא ויהוה ליה
לממר הלכה כחנן ותו לא הלכך
נראה לרבי כפר"ח (ה) כיצא בו דדינים
אחרים הדומין אליו והלכה כמותו
דלמך רב גידל רב

דברים אמורים. אבריהם קאי: **איפכא מיבעי ליה.** אם נח
 כוף את האזן איפכא מסתברא עמי לפי שהגדולה נחלה מנחל:
ופי' בברייתא. כשפסקה היא לעומה: הכי גרסינן א"ר זירא
 ור' רבה בר רימאי שני דברים שאמר חנן הלכה כיוצא בו שבעה
 דברים שאמר אדמון אין הלכה כיוצא
 בו מאי קאמר כו': כיוצא בו דחנן
 בן יוחנן בן זכאי כיוצא בו לדמיון
 בן גמליאל: אין הלכה כיוצא בו.
 ולא ראה את דבריו חלל בשלשה
 ימים לו לראות את דבריו בכולם:
מתני'. העורר על סדרי כו'.
 איזון מערער על שדה שביד שמעון
 ואמר לוי שמכרה לך גולה ממני:
הוא חסום. על שטר המכירה
 נכתב לוי לשמעון כשמכרה לו:
אדמון אומר. יכול הוא שיאמר
 שלא שאל מערעמי בשעה שלקחת
 ולוי ותחממי בתוך השטר עד לפי
 ולוי אדם חזק וקשה להוציאה מידו
 ונח לי שמהל בידך שאזניא ממך
 דין: **איבד אם נזכר.** להוציל
 חסם הדין שאין לו עסק בה: **עשה.**
 ומוחזק בה סימן לאחר שלא מכר
 לרובין זה העורר עליה חלל לראש
 וזר היה מוכר שדה מזד זו ומזר
 זו ארבעת מזרי שדה והכח לו
 מזרים מזר פלוני שדה שלי ועשה
 וזה זו סימן מזר ללקוח ובשמו של
 ומוזר זה חסם על אותו שטר ולא
 נזכר: **איבד אם נזכר.** אפילו
 אדמון דאין לומר כלן השני נוח לו:
ב' אכל דין. שהוצא שטר
 מתכירה צבית דין לקיימו כשפסט
 יקום שטרות העדים צבין ומעדין
 לו כתב ידם והדיינין כותבין שטרא
 וכן נפקא לקדמנא ואם הדין סהדי
 ותחיתות ידיהו ואישריהו וקיימניהו:
איבד נזכר. שלא ידע מהי
 נזכר בו שיערער עליו: **דמי**
יבי חייל אין העדים חותמין על
שטר חלל איבד קראוהו. שהרי
 על דברי השטר הם צאים להעיד:
 חכל

נ"פ שאר"ג רואה אני את דברי אדמון אין הלכה כמותו כדכתבין לעיל:
ואחתום עליה עד אדמון אומר השני נוח לו והראשון קשה ממנו וחכ"א איבד את

(א) תד"ה תשנ כו' הלא
גוונא קאמר הכא:
(ב) ד"ה שני כו' וכירוצא
כו וכו' הלכה כמותו:

העורר על השדה
והחרום עליה כעד.
ראובן העורר על שדה
שחבר שמעון ללוי ואומר
ראובן כי שמעון גזל ממנו
והוא ראובן המעורר חתום
עליה בעד בואו שטר
מכירה שכתב לו שמעון
ללוי חתום ראובן ועד אחר
עמו (וישנים ב"ב ל"א).
השני. לוי. בוחל ללוי.
חממתי (שם).

התא וישבע עד שחלבה
ראשה אדמון ואלו כנילוה
רשע (שחמרה) אילו אני
פסקתי לעצמי אלה וישבת
עד שילבה דאלי (ונכשין)
שאבא פסק עלי מה אני
יכילה לעשות או כנס
אני פטור ר"ג אלו רואה אני
את דברי אדמון ונחית
אל כי זאת תנא רמיה
א"ר יוסי בר יהודה לא
נחלקו אדמון וחכמים על
הפוסק מצות לחתנו ושטט
לו את הנבל שהוא יכולה
לזנוא פסק עלי מה
אני יכולה לעשות על מה
נחלקו על (מה) שפסק
לעצמה שחכמי שאבא
עד שחלבה אדמון
אומר (יכילה את שחמרה)
כסבריה אני שאבא נחון לי
עבשי שאן אבא נחון לי
אני יכול לעשות או
כנס או פטור א"ר רואה
אני את דברי אדמון ר"ג
צחק בן אביו פסקמה
הדוקיה כל מקום שאמר
ר"ג אדמון אני את דברי
אדמון הלכה כמותו לא
רבה וכן נחמן אבא
בבבבא אילי מי קאמר
במשנתו כל מקום קאמר
המכא פסקמה דריכא
דריא חסקה עד עצמה
ולית לא את המרה ביה
ולא בעיא לאינסתיה התא
וישבע עד שחלבה ראשה
אבל שחמרה דחקין ביה
למרות וכפנין ליל הרוב
לה גיטא א"ר מישפא
נרדמינה כ"ש וזעריין
אל נשאת שחמרה יכולה
למרוח וכפנין ליל למרית
לה גיטא א"ר יוסי א"ר
אבא בר יומינה שני דברים
שחמרה חתן הלכה כיוצא בו
ז' דברים שאמר אדמון שי
מחן שחלבה כמותו וי
מחן שאן אבא רמיה כמותו
כל מקום שאמר ר"ג
רואה אני את דברי אדמון
הלכה כמותו במקום שלא
אמר א"ר הלכה כמותו
לכר מנסכים מועדין
מחנ' העורר על השדה

שני דייני פרק שלשה עשר כתובות קי.

עין משפט
נר מצוה

ב' ח'י' פכ"ד מהל'
ל'ה ול'ה ה'ל'י'א
ח'ו"מ ס'י פ'ה ס'ע'י
א:
ה' ו' ז' ח'י' ש'ס ה'ל'י'
ש'ע' ש'ס ס'ע'י ג:
טו"ש'ע' ש'ס ס'ע'י ה:
ח'י' פ'י"ג מהל' א'ש'ו'ת
י' ח' ס'מ'נ' ל'א'ר'ן פ'א
א'ה'ע' ס'י ע'ה ס'ע'י
א:

פּוֹת רִי"ד (המשך)

עבר לזה לאיש מלה
לזה אותו חבוקן אר
אראן הברבים ששור
הוא ואינו גובה ראובן
שלום. והוא יעבוד
אל יפסל שטר של
אלה זה גובה שטר
גובה שטר חבוק.
דמי ארל שט
הא לא מאז מניה
דאמון ארל שט
הא שט מניה וזש
פי' ההלואה האחרונה
שעמון לארובן מנה
איהא אר היתה ע
שטא מניה דשטא
ששטור היתה ער שט
דש הענה אינו יכול
אח שעמון מאתו
ועוד שרוב השלימה
בא ראובן אצל שמעון

[illegible]

וכשלו פי' כגון דאבון
 דא שטר על שמעון
 וזה מה בינים מאבון ועל
 שמעון הוציא שטר על
 שהלחה מנה באיין
 ועד שנה דאליא
 שטרות שניה קיימם
 בשכחור שמעון והלה
 דאבון בארץ עדיין לא
 ימנע על דאבון לגבות
 וזו ומרה ביה חזק אדמוק
 דבה וזה גובה כדאמרו
 הדבר שמתחיל דאבון
 הכי קטב רב נתמן
 ושרא למה לי כארס
 וניהם שוה הם עכשיו
 וזה עימוד בשלי
 פלגיא דאבון ליה לחד
 דאבון קרעוהו ליה לחד
 שמעון אין לו אלא
 שטר דאבון עשה
 לשלו חזק שמך דאבון

וּדְרַבְנָן חֲבֵדָּה חֲבֵרָא אֵיתִי לָהּ. וְהָא דַּמְסְקִינָן לְעִיל אֲלִינָא דְכוּלִּי עֲלֵמָא דְלָא אִיצִיעִי לִיהַ לְמִימְסָר מוּדַעָא גְבִי לְעֲנֻמוּ לָא אִיצִיעִי זְכוּמוּ דַּאֲמִירִין חֲבֵדָּה חֲבֵרָא אֵיתִי לָהּ יֵשׁ לִימָר דְּלָא דְמִי דְמַה שְׁעֵשְׂאָה סִימָן לָא הוּא כָּל כֵּךְ הוֹדָא הֵיכָּא שְׁחִיזָא שְׁמַכָּר לֹא אֵת הַשָּׂדֶה הַכֹּהֵן לָא אִיצִיעִי לִיהַ לְמִימְסָר מוּדַעָא אֲבָל בְּהָךְ הוֹדָא פְּלִיגִי דְמִימָא טְפִי לְהוֹדָא וּלְפִרְשֵׁי אֲמִי שְׁפִיר לְעִיל וְדֹא לָא הוּא לִיהַ לְמַעֲרַר לְמִימְסָר מוּדַעָא דְלִמְעָא שְׁמַע הַכֹּהֵן לוֹ שְׂדֵה מֵהָא וְיִמְנַע לְמוֹכְרָה וְיִהְיֶה לוֹ הַפֶּסֶד שְׁלֵא יִמְנָא שְׂדֵה לְקוּטָא אֲבָל הֵיכָּא גְבִי מִכִּירַת שְׂדֵה אִינוּ כָּל כֵּךְ הַפֶּסֶד דְּהִרְבָּה לְוֹקָמִס יִמְנָא דְאֲמִירִי אִינְשֵׁי זְצִין קִנִּית זְצִית אֶפְסַדְתָּ:

סוף סוף כי אתו **למינב** בחר
הדדי קאמו. **לע"ג** דמוקקין
למובע תחילה היכא דלית ליה
פסידא אין מוקקין דלמכח התם
(ב"ק דף מו: וס) טעמא כגון דזיל
נכסיה: **שלש** ארצות **גשואות**.
תוספתא דר"א בזמן שהיה מיהודה
ואירס ביהודה או בן גליל שאירס
בגליל אצל בן יהודה שאירס בגליל או
בן גליל שאירס ביהודה כופין אותה
לגלות שעל מנת כן נשאה:
הכי

עומד בשלו ידבולי
 ינונית ובינונית זיבורית וזיבורית ודאי הפוכי ממרתא
 יהי לחד בינונית ולחד זיבורית רב נחמן סבר כזה
 כשלו הן שמין אתי בעל זיבורית וגבי ליה לבינונית
 תא ההוא ושקיל זיבורית ורב ששת אמר הפוכי
 בשל כל אדם הן שמין סוף סוף כי אתי ההוא
 ולרב נחמן מאי חזית דאתי בעל זיבורית ברישא ליתי
 גבי זיבורית וליהדר ולגבי ניהליה לא צריכא דקדים
 תו למגבי בחדי הדרדי קאתו אלא לא צריכא דאית
 ת ואית ליה לחד זיבורית מר סבר כשלו הן שמין
 הן שמין תנן ורב"א זה גובה וזה גובה תרגמה רב
 ת כגון שלוח זה לעשר וזה לחמש ה"ד אילימא
 ש בהא לימא ארמון אילו הייתי חייב לך כיצד אתה
 זמניה ראשון לחמש ושני לעשר ה"ד אי דממא
 דלא ממא זמניה הא לא ממא זמניה ומ"ט דאדמוק
 וא יומא דמשלם חמש מר סבר ועביד איניש דיוזף
 איניש דיוזף ליומיה רמי בר חמא אמר הכא ביתמי
 בי אגבוי לא מגבינן מינייהו והא זה גובה וזה גובה
 לגבות ואין לו אמר רבא שתי תשובות בדבר חדא
 קתני ועוד לגבינהו ארעא ליתמי וליהדר ולגיבינהו
 ואמר ר"ג אמר רבה בר אבוב יתומים שגבו קרקע
 ב חוזר וגובה אותן מהן קשיא ולוקמה דאית להו
 ה לדידיה ע"עידית ובינונית דאזלי יתמי גבו בינונית
 נמי בשל כל אדם הן שמין הא "אין נפרעין מנכסי
 יהני מילי היכא דלא תפס אבל היכא דתפס תפס:
 לנשואין יהודה ועבר הירדן והגליל אין מוציאין מעיר
 ול באותה הארץ מוציאין מעיר לעיר ומכרד לכרד
 אבל

אָפֿן לעצער. ווען דאָ אַלעס לוקט שוין ווילן לחמם: **פֿאַר לימאָ אַדמוֹן** **כ׳**
ו׳ יאָר חצוֹן מערבֿ דײַר עד השלמת שער משיבֿה פֿערדע לוי: בחציו: **כ׳**
ל״ט דרנבן. דמכשׂי אַצור של מלוה ראשון הרי הדיע זמן ודיה לוי
וולוה היינט **זימאָ דמשלם חמם: זימאָ עסקינן.** שמת אַחד מהן
הן דלא תשעבדי מטלילי דיתמי לנעל חוב: ה״ג וּלְקוּשָׁה דאִים לכו
אֲרַחֵם שׁן שׁמין **ל״ט פֿערטס כ׳: מ״מנ״ג** ג' אַרלוה לנשוּאין. שלש
אחדים מהן איז יוכל לכופֿה לייך אַחריו מִתּוֹר אַרץ: אִין מוּזִיאִין.
קום שווקים ומלל סביביו דאָס זאָס פֿאַר לַסְחורֵם חוב דבר מוּזִי כ׳:
אָבֿל

הואיל עליו שטר מכירה
י"ף או פרוע שאם הייתי
ה לך לגבות את חובך: זה
זה מבזיח מטלטליו ולא

מִתְנִי' המוציא שמו
המוציא שמכר לו את ה
הוא שיאמר אילו ה
להפרע את שלך כע
חכ"א זה היה פקח
ממפני שהוא יכול למי
שטרפד אמר אדמו"ן
כתבי שטרא כ"ע לא
לך לפרוע את שלך
ני פלגי באתרא דב
חזי אדמו"ן סבר איבע
רבנן סברי ^בחכר
חכר חברא אית
המוציא שמו חוב
אלו הייתי חייב לך
וחכ"א זה גובה ש
חובו: **גמ'** אתמר ש
ה על זה רב נחמן א
רב ששת אמר הפוכי

ה' עומד בשלו וזה
עלמא עידית ועידית
הוא כי פליגי דאית
גובה וזה גובה קסבר
היה גביה עידית
משרתא למה לי קס
נינונית דנפשיה קשק
בעל בינונית ברישא
סוף כי
לחיה עידית ובינונית
סבר בשל כל אז
חמן אליבא דרב ש
אשון לעשר ושני לה
לזה ממני הא לא מט
מניה מ"ט דרבנן וא
לא צריכא דאתא בדר
ליומיה ומ"ס לא עבי
עסקינן דיתמי מיגבא
קתני זה גובה וזה ר
זה גובה וזה גובה
מינייהו כדרך נחמן
כתובת אביהן בעל
יתמי זיבורית ואית
מגבו ליה זיבורית דר
תומים אלא מזיבורית
מתני' שלש ארצור
לעיר ומכרך לכרך א

: לא ריבא דאסא. לגבי
 שיהא שנגדא גוצה שטרו
 ובינוניא דא' נמי בשל כ
 ו'א' אשה שאם אשה
 : כך גדול מעיר והוא

מתני' והלא הוילא שמכר לו שדה מאומרת לשטר ההולא ואומר שמכר חייב לך לא הוילא מוכר לו את השדה חייב פקח שמכר לו את השדה. לפי היה לו מהיכן ימשכנו על חובו ועכשיו יעול את הקרקע: **גמ'** באכסרי שבלוקא יריב וזו ודבר כפני שטר מכירה כולי עמלא לא כפני. שהיה למוכר לעכב בחובו המשות שקבל ולא יכחשו לו השטר ויבין שכתבו הריבש שאין לו עליו חוב: **לוימסר מודעא.** ואינו מוכר לו אלא שחולל למשטני: **מודעא חריא ליה.** ויודיעהו ולא יקח עוד השדה:

מרתג' שנים שהוליו שטר חוש
זה על זה. ראוין על שמעון
 ושמעון על ראוין שטר שהוליו
 ראוין מוקדם ושל שמעון מאחר:
אדמון אומר. יכול שמעון לומר
 לראוין: **כילד הייב היימי נך.**
 כדברי שטרך **כילד** אחא לוח ממני
 אחרי כן היה קל לתבוע את חובך
 ממני: **זה גובה וזה גובה.** אפילו
 החוב שזה אין אומרים יעבב זה
 מלוה של חבירו כציל מלוה שהלווה
 אלף ב"ד יורדין לנסיכ כל אחד
 ומצוין לשכנדו את חבירו: **נח'.**

הפּוֹכִי מַעֲרָחָא לַמָּה לִי. הַנוּשָׁא שֶׁ
מַרְוֹפִין שֶׁל עוֹר וּמִשְׁאֵן שׁוּב מֵה
יִתְרוֹן לֹא לַהֲפֹךְ שֶׁל יִמִּין לִשְׂמָאל וְשֶׁל
שְׂמָאל לִיִּמִין: כְּשֶׁלֹּן הָן שְׂמִין. מֵה
שְׂמִירוֹ כְּחִסּים כְּשֶׁל חוּב צִבְיוֹנוֹת
בְּקִרְעוֹת הַלֵּוֹה שְׂמִין אֲשֶׁר יֵשׁ לָהֶם
שְׂדֵה שְׂהִיא צִבְיוֹנוֹת לְכָל אֶדָם וְאֲכֵל
הִיא עִידִית שְׂשָׂר שְׂדוּמִי גְרוּשׁוֹת
הַיִּמִּנָּה אִין צִ"ח גּוֹבֵה הַיִּמִּנָּה: וְרַב
שֶׁסֶם סַכֵּר כְּשֶׁל כָּל אֶדָם הָן שְׂמִין.
סוֹף סוֹף כִּי הַדָּר לֹא הִיא לַמַּגִּיב
צִבְיוֹנוֹת שְׂהִימָה שְׁלֹ סָקִיל: וְלַרַב
נַחֲמִין. נָהִי נָמִי דְּכִשְׁלוֹ הָן שְׂמִין מֵאִי
חֻזִּים כִּי: סוֹף סוֹף כִּי אֲסֹף לַמַּגִּיב
כְּבָדִי דְּרִדִי אֲסֹף. שְׂהִרִי סָקִיל הוֹאִילֹ
סְטְרוּתִיהֶן צִבִּית דִּין: מֵר סַכֵּר כְּשֶׁל
הָן שְׂמִין. וְלֹא הַפּוֹכִי מַעֲרָחָא הוֹאִ
דְּמַנָּה נִפְסָךְ אִירָכָא רִוּחָא לְנַעַל
וּצְבוֹרִית דְּלֵא צְחָרִיָּה קָדִים צְרִישָׁא
וְגַבִּי אִירָכָא גְבִיָּה עִידִית וּצְבוֹנוֹת
וּצְבוֹרִית וּמַגִּבִּי לַהֲאִיךְ צִבְיוֹנוֹת וְאִי
עִירוֹת קָדִים וְגַבִּי צִבְיוֹנוֹת הוֹאִל אֲסֹף
לִיחֵה וּמַגִּבִּי לַתְּכָרִיָּה וּצְבוֹרִית: וּמֵר
סַכֵּר כְּשֶׁל שׁוֹלֵם הָן שְׂמִין. וְיִכּוֹן
דְּכַהֲדִי אֲסֹף לַמַּגִּיב יִהְיֶה צִבִּית דִּין
צִבְיוֹנוֹת לְנַעַל וּצְבוֹרִית צְרִישָׁא וְהַדָּר
גְּבִי לֹא מַעֲנִיָּה הַלְכָךְ הַפּוֹכִי מַעֲרָחָא
הוּא: סָקֵן זֶה גּוֹבֵה זֶה גּוֹבֵה. נָהִי
נָמִי דְּלֵאִית לֵהוּ לְרַנְעֵן שְׂשִׁימָה
הַשְׁטְרוֹת כְּשִׁרִים יַעֲמוּד זֶה בְּשֶׁלֹּן
כְּשֶׁלֹּן אֲלֵמָה שִׁ"ת כְּשֶׁלֹּן הָן שְׂמִין וְלֹא

הפסוק הוא: כגון שלום זה לעשר
שלא יוכל העושה למבוצע עד עשר שנים
הא לא יוכל מבצעה. וזו היה זה לזה
דמא' מבצעה. אם שלמו ממשה השביע
למבוצע ולא ללוות דעבד ליה לאיש
והיתומים בנאים ומבוצעים ואין להם ק
ליסמי' ויבורים ושלם ליה לדידיה
אלוהא כי באלך ויבא' מליקוט לעני'
מזו לו לא מעיר לעיר ולא מכרך
היה פקח שמכר לו את שדרו מפני שלא היה לו אלא מטלטלין ואם היה בא למשכנו
למשכנו ושמעיה היה שדרה אחת היה ר' שמא היה משכנו. ושמעיה אמר אלבי
מיוזר ויבא לומר לו שר' חיייתן כל פתח לא מעות ולא בנאי אותן
לך. ובאחרת יבא' ויהי כרובי שמכר כ"ע לא רבנא דמאי אלא היה כל המפרע
היה ר' יבא' וזו אדמוק סבר איבעי' לך למיסר מורעא אשטרא ורבנא אמרי חבדן
יהי ויהלך תמכסיה. **תנא'** שנים שהוציא ש"ח זה על זה אדמוק אמרי אילו היה
רובב שנה חסדי' וזה רובב שנה חסדי'. **ר' ראובן** רוציא שנה חסדי' על שמעון שהלוח
שהלוחה מה ששרו על שמעון הוא מאחר למשטר ליה ראובן אמרי ר' חבדן
שנה שחבב בשדרו חלתי וריתם מהם ולא רבית אותו מהם מני חסדי' חבדן

(א) וְרָאָה דָּג'ל דְּלִימָא לִיב שְׁמַעֲוֵן אִינֵן שְׁטֵרֵר אִמָּת.

מסורת הש"ס

אבל לא מעיר לנרדך. בגמ' מפרש טעמה: שהנהיף היפה בודק את הגוף למי שגם מנוה רע ומחזק כך חלאים באים עליו; **גבול ישיבה כרכין קשה.** שהכל ממיישצין שם ודוחקים ומקדצים הכתמים זו לזו ואין שם אור אבל צריך לי גנות ופדרסים סמוכים לבנים ואורן יפה: **שני וספי.** אפילו לעונה: **במרום הרים כרמו.** שאין צידו ממון לקנות במקום טוב וקובה בראש ההר וכל זכלים שהוא מוציא לו נופל חצ' לכרמים שתחתיו: **ברמתן הכל מעלין.** כל של בני ביתו אדם כופה לעלות ולישב עמו בירושלים: **אחד האנשים ואחד הנשים.** אף האשה כופה אליו בעלה לעלות ולדור שם ואם לאו יוציא אותו מקופה מהמתי בביתיה **גמ'**

רשבת בירושלים:
אני בודק כדשמואל
סת תחלת חולי מעים
כל ימי עני רעים
זכבים כדשמואל דאמן
ולת חולי מעים ^{יב} כן
ת כשפל גנים גגו
שר גנים לגגו ומעפר
^{יד} הכל מעלין לארץ
מוציאין הכל מעלין
מוציאין אחד האנשים
ה באי וגרשה בארץ
ת ארץ ישראל נשא
ממנו ויהי נשא

באלה צדמים יקרים וקול
באלהד מן ההרים צול.

אם פונדירען: **מח** שירצה לוח מבצח.
 ואפילו **איסרין**: **ואימא** נכסא.
 מחסכות כסף היה לך לא פירש: **ואימא**
פריטי. ותחמר שיתן לו נחשח או
 כסף שיה מאה פריטות: **וכי** מי
אמר לו לדוד כן. אלא ממני שהיה
 צריך לזכות וללכת מארץ ישראל
 אל מלך מואב ואל איש: **דעני**
ר' יודא למיסא. ורבי יהודה מוחה
 בידו להכי הוה משמיעני מניה:
 בבלי

אחד מקולי כתו

וְאֵלֶּה הַמִּצְוֹת הַכְּתוּבֹת הָאֵלֶּם לְעֹשֵׂי הָאֱמוּנָה
אֲשֶׁר יִתֵּן כְּתוּבָה: ^אנִשָּׂא אִשָּׁה כִּי: הָאֵל גּוֹפֵא קִשְׂיָא
תֵּת לָהּ מִמַּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֱלֵמָא בְּתַר שִׁיעֻבְדָּא
אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל נֹתֵן לָהּ מִמַּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל אֱלֵמָא
כֵּאֵן קִסְכֵּר כְּתוּבָה דְּרַבְנִי: רַבִּין שְׁמַעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל
תָּא תְּנוּ רַבְנִי ^בהַמִּצְוִיָּא שְׁטַר חֹב עַל חֲבִירוֹ כְּתוּב בּוֹ
מִמַּעוֹת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כְּתוּב בּוֹ סְתֵם הוֹצִיאוּ בְּכָל
יְמֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל ^גכְּתוּב בּוֹ כִּסְפָּא סְתֵם מַה ^דשִׁירְצָה
מֵא אִירִשָּׁא לֵאפּוֹקִי מִדְּרֻשְׁבִּי ^הדַּמֵּר כְּתוּבָה דְּאוּרִיִּיתָא:
וְאֵלֶּה נִסְכֵּא אִ"ר אֶלְעֹזֵר דְּכֹתִיב בֵּיהּ מִטְבַּע וְאִימָא
דְּ^ולְעוּלֵם יְדוּר אֲדַם כֹּאִי אִפִּי' בְּעִיר שְׂרוּבָה עוֹבְדֵי
בְּכָל הָדָר כֹּאֲרֵץ יִשְׂרָאֵל דּוּמָה כְּמִי שִׁישׁ לוֹ אֱלֹהֵם וְכָל
יִתֵּת לָכֶם אֵת אֶרֶץ כְּנָעַן לְהִיּוֹת לָכֶם לְאֱלֹהִים ^זוְכָל
הַזֶּה כֵּאֵילוֹ עוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכְבִּים וְכֵן כִּדּוּד הוּא אוֹמֵר
לְאֱלֹהִים אֲחֵרִים וְכִי מִי אִמֵּר לוֹ לְדוּד לֵךְ עֲבֹד אֱלֹהִים
תְּכֹכְבִּים ^חוֹר' זִירָא הוּא קִמְשַׁתְּמִיט מִיְּנִיה דְּרַבִּי יְהוּדָה
הַעֲלָה מִכְּבַל לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל עוֹבֵד בְּעִשָּׂה שְׁנָאמֵר
בְּכָלָה

בשלו והאי דאמרי רבנן זה חוכו בומנו מן השי והשני היכא דזמן גבייתם שוה והאמרי להכלתן קמייא דרב מעיר לעיר ומכרן לכרך אבל מנה הרע לנוה היפה אבל פ' ג' ארצות חל חלו לארץ ארץ מוציאין מנו לז' שם לסחורו וכל דבר מצוי לךר ולא מכרן לעיר. בשל קשה דארי יוסי מנין שישכבן קשה שהלה מתיישב יאיינן יפה. רשבנא וכו' מ

שני דייני פרק שלשה עשר כתובות קיב.

עין משפט
נר מצוה

עַה א מִי פִּי מַהֲלִי
מַלְאִים הִלְכָה יוֹ:
עו ב שֶׁס הִלְכָה יוֹ:

לעזי רש"י

שאנדי"ר [שיאנדי"ר].
(לחם) נעשה מקמח גרוע.

מוסף רש"י

אקרא. מקום מעבר
הנה, וכלנו' פירש'ו
ומה' א: אמשר אר
בונה בית לבנו קטן.
קטן קטן הכנס
חס היה ומלגלג
לכנס (סופר דר) אלא
שמכונה על אהת
משכבה בצורן. ג'ון
לכנס מהם (למקום) נ
לומר מושבה בבית
סופר דר) כתרשיש.
מלגלג ע'ון קטן פירות
לכנס (זה) ע'ון עמא
פירא. מהר, קדמיות
מיומיו' לארתיני.
קודם שגמלתם אזה
היכל היה קשה ולא חוכל
לעמוד זה קהלם עולים
לקהים (סופר פ)
ההר ילך שני ירני
ג'וניה

(א) [ע"י חוס' ע"ז נט. ד"ה:
[חלקע], (ב) [בס"א: לגרוס],
(ג) סוטה לד: (ד) [בס"א:
מינא], (ה) [ע"י חוס' ב"ב
יא. ד"ה ולא אתא], (ו) [ע"י
ד"ה יג. וברש"י שם לע"ק
וע"ע גיטין מ.], (ז) [שבת
סח.], (ח) [בס"א: הסולת.

תורה אור השלם

1. ארץ פרי למלחם
מרתעת ישיב בה:
חילים קץ לך
2. וישא לזוט את עיניו
ורוא את כל כבוד לפניו
כי כלה משקה לפניו
ישחת ינו את סדום את
שחרת בנות יי בארץ
מערים באבה צלה:
בראשית י
3. הו יהו בצען שקרו
ומלאכיו תנו יעני:
שיעה לך
4. ויעלו כנגב ויבא עד
הכורון וישא אחזני שער
ותחלתי ליליד הענק
ותברחן כבעז שנים
בגבתה לפני צען
מערס: כמברר יני ככ
5. ומני כוש חשד ויבא
ופוט וכנען: בראשית י
6. ויורע יצמא בארץ
ההוא ויחצא בשנה
ההוא מאה שערים
וייבכרנהו:
בראשית י
7. ואנכי אכרתי את ארץ
שחרת: כנגב ויאתן קץ
לך חמדה גדלת בני
בצואות שום ואומי אבי
לשקרא לי וימאני לא
תשובה:
ישיהו ז
8. ודחקתי דך אל
הגבאים: החזיק שמי
העסקים דך בשר משיח עמי
אל יהו ובכבת בית
ישראל אל יכרתו ואל
אדמתה ישראל לא יבאו
יערעם יני את אדני
אלהם:
ישיהו ז

הגהות הב"ח

(א) גמ' אמר ליה לא
עיייליתו בה אכתי
אחריכתוה אקן:

והוה כמבי מיכמי עד אקרא דפולבנקי. כשתארף כל המקומות ישתער לך: נקטו בידים. מלאן קטנות נאחזות בידי אחת: קטפי. אשכולות דמתרגמינן (ויקרא כה) לא תבזור לא תקטוף: לשה. לסוף שנה: כצרכותיה. כשהשנה מזרחת: בישיבתה של זוטן.

והוא כמבי מיכסי עד אקרא דתולבנקי ב"ב
פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי רבי חלבו
ור' עזירא ור' יוסי בר חנינא איקלעו לההוא
אתרא אייתו קמיייהו אפרסא דחווה כאילפס
כפר הינו ואילפס כפר הינו כמה הוי ה'
סאין אכלו שליש והפקירו שליש ונתנו לפני
בהמתן שליש לשנה איקלע ר' אלעזר להתם
ואייתו לקמיה נקטו בידיה ואמר יארץ פרי
למלחה מרעת יושבי בה רבי יהושע בן לוי
אייקלע⁶ לנבלא חזוהו להנהו קטופי דהוי
קיימ כי עיגלי אמר עגלים ביו הגפנים

אמר ליה קטופי נענהו אמר ארץ הכנסי פירותיך למי את מוציא פירותיך לערביים^א הללו שעמדו עלינו בחטאתינו לשנה איקלע ר' חייא להם חזנהו דהוו קיימי כעזי אמר עזיס בין הגפנים אמרו ליה זיל לא תעביד לן כי חבדך: תנו רבנן בכרכותיה של ארץ ישראל בית סאה עושה חמשת ריבוא כורין בישיבתה של צוען בית סאה עושה שבעים כורין דתניא אמר רבי מאיר אני ראיתי בבקעת בית שאן בית סאה עושה שבעים כורין ואין לך מעולה בכל ארצות ויתר מארץ מצרים שנאמר 'כגן ה' כארץ מצרים ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים ויתר מצוען דהוו מרכי בה מלכים דכתיב 'כי היו בצוען שריו ואין לך מרשים בכל א"י ויתר מחברון דהוו קברי בה שיכבי ואפילו הכי חברון מבונה על אחת משבעה בצוען דכתיב 'והכרון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים' מאי נבנתה אילימא נבנתה ממש אפשר אדם בונה בית לבנו קמן קודם שיבנה לבנו גדול שנאמר 'ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען אלא שמבונה על אחת משבעה בצוען והני מילי בטרשים אבל שלא בטרשים חמש מאה והני מילי שלא בכרכותיה אבל בכרכותיה כתיב 'ויוצר יצחק כארץ ההיא וגו' תניא אמר רבי יוסי סאה ביהודה היתה עושה חמש סאין סאה קמח סאה סלת סאה סוכין סאה מורסין וסאה סבוכריא א"ל ההוא 'יצדוקי לר' חנינא יאה משבחתינו בה בארעכון^ב בית סאה אחת הניח לי אבא ממנה משח ממנה חמר ממנה עיבור ממנה קטניות ממנה רועות מקנתי א"ל ההוא בר אמורא לבר ארעא דישראל האי [תאלתא] דקיימא אגודא דירדנא כמה גדריתו מינה אמר ליה שיתין כורי א"ל^ג אכתי לא עייליתו בה אחריבתוהו אנן מאה ועשרים כורי הוה גזרינן מינה אמר ליה אנא נמי מחד גיסא קאמינא לך אמר רב חסדא מאי דכתיב 'ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי למה ארץ ישראל נמשלה לצבי לומר לך מה צבי זה אין עורו מחזיק בשורו אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה דבר אחר מה צבי זה קל מכל החיות אף 'ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה אי מה צבי זה קל ואין בשורו שמן אף ארץ ישראל קלה לבשל ואין פירותיה שמנים תלמוד לומר וכת חלב ודבש שמנים מחלב ומתוקים מדבש' רבי אלעזר כי הוה סליק לארץ ישראל אמר פלטי לי מחרא כי סמכוהו אמר פלטי לי מתרתי כי אותבוהו בסוד העיבור אמר פלטי לי מתלת שנאמר 'והיתה ידי אל הנביאים החווים שוא וגו' בסוד עמי לא יהיו זה סוד עיבור ובכתב בית ישראל לא יכתבו זה סמיכה ואל אדמת ישראל לא יבואו כמשמעו רבי יורא כי הוה סליק לא"י לא אישכח מברא למעבר נקט במצרא וקעבר אמר ליה ההוא 'יצדוקי' עמא פזיזא דקרמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפזיותייכו קיימיתו אמר ליה דוכתא דמשה ואהרן לא זכו לה אנא מי יימר דוכינא לה: יר' אבא מנשק כיפי דעכו ר' חנינא מתקן מתקליה ר' אמי ורבי אסי קיימי

סלעים: **מחקן מקבילי**. משה ומחן מכשולי העיר מחמת חיצת הארץ שהיתה חציבה עליו ומחור שלא יא שם רע על הדרכים: שהקדמם נעשה לנשמע ועודם נבנתם כנחלה להם לעשות דבר בלא עמו: **כפי**. אלמוגים. לישא אחרינא כיפי דעכו ממתחם הייחוד אחת מכאן ואחת מכאן כשי עברי הנהר: **עמא פיוא**. עם בזה: **דקדמיו** פומיכו לאודיכו. מתחלתם הייחם בזה:

קיימי

(א) פי' הגון על זה תמצא בספר החיים שחיבר אחי הגאון מהר"ל מפרגא בספר זכיות ח"א פ"ג, (ב) כפימל וסוף משובח הרמ"א ז"ל וכן בסוף יש"ש בב"ק כתוב רמזים על הזכרת שמי' הלל.

1. כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה ודגנו: תהלים קב טו
2. ועוד בה עשירה חשבה והיתה לבער כאלה ובאלון אשר בשלכת מצבת כס זרע קדש מצבתה:
ישעיה ו יג
3. אל תיראו בהמות שדי כי דשאו נאות מדבר כי עץ נשא פרוי תאנה וגפן נתנו תילים: יואל ב כב

דור שבן דוד בא. אידי דליירי נצרכת העולם הנא דהיינו לימות המשיח נקט לה נמי הכא:
עתידין כ' איני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות בו. לפי שרואה למי'ס נדבר טוב נקט לה הכא ולא קאמרה לעיל דליירי נהני מילי:
הדרן עלך שני דייני גדרות
קיימי משמשא למואל ומטולא לשמשא ר' חייא בר גמרא מיגנדר בעפרה שנאמר יכי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים כי אמריתה קמיה דשמואל אמר צירוף אחר צירוף שנאמר ²ועוד בה עשירה ושבחה והיתה לבער תני רב יוסף בוזוי ובוזוי דבוזוי אמר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות שנאמר ³כי עץ נשא פרוי תאנה וגפן נתנו תילים:
הדרן עלך שני דייני גזירות וסליקא לה מסכת כתובות

הדרן עלך שני דייני גזירות

אחר השלמת המסכתא יאמר זה ויעיל לזכרון בעזרת השם יתברך

⁶הדרן עלך מסכת כתובות ודדרך עלך. דעתן עלך מסכת כתובות ודעתך עלך. לא נתנשי מינך מסכת כתובות ולא תתנשי מינן לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאיתי:

יאמר כן שלשה פעמים ואחר כך יאמר:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. ⁷חנינא בר פפא רמי בר פפא נחמן בר פפא אחאי בר פפא אבא מרי בר פפא רפרם בר פפא רכיש בר פפא סורחב בר פפא אדא בר פפא דרו בר פפא:

העבר נא יי אלהינו את דברי תורתך בפנינו ובפפיות עמך בית ישראל. ונהיה כלנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כלנו יודעי שמך ולומדי תורתך: מאויבי תחכמני מצותיך כי לעולם היא לי: יהי לבי תמים בחקיקך למען לא אבוש: לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני: ברוך אתה יי למדני חקיקך: אמן אמן אמן סלה ועד:

מודים אנחנו לפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינן מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בה:

יהי רצון מלפניך יי אלהי כשם שעזרתני לסים מסכת כתובות כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסייםם ללמד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפני ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם. ותתקיים בי בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך. כי בי ירבו ימיה ויוסיפו לך שנות חיים: אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד: יי עוז לעמו יתן יי בריךך את עמו בשלום:

יתגדל ויתקדש שמה רבא. בעלמא דהוא עתיד לאתחדתא, ולאחיא מתיא, ולאסקא לחיי עלמא, ולמבנא קרתא דירושלם, ולשכלל היכליה בגוה, ולמעקר פולחנא נוכראה מארעא, ולאחיא פולחנא דשמיא לאתריה, וימליך קודשא בריך הוא במלכותיה ויקריה, וינצמח פרקנה ויקרב משיחא. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתגדר ויתעלה ויתהלל שמה דקדשא בריך הוא. לעלא מן כל ברכתא ושירתא תשבתתא ונחמתא דאמירן בעלמא, ואמרו אמן: על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהון ועל כל תלמידי תלמידיהון, ועל כל מאן דעסקין באוריתא, די באתרא (קדישא) הדין ודי בכל אתר ואתר, יהא להון ולכון שלמא רבא חנא וחסדא ורחמי וחי אריכי ומזוני רויחי ופרקנא מן קדם אבוהון די בשמיא וארעא ואמרו אמן: יהא שלמא רבא מן שמיא וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן: עושה שלום במרומיו הוא ברחמינו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן: